קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

(להלן "החברה")

דוח תקופתי

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2021

תוכן עניינים

חלק א' תיאור עסקי התאגיד

חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר 2021

חלק ג' דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2021

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה

חלק ד' פרטים נוספים על התאגיד

חלק ה' דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

נספחים אומדן שווי זכויות חכירה מהוונות במקרקעין "בית קרדן"

חלק א'

תיאור עסקי התאגיד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

חלק א': תיאור עסקי התאגיד

תוכן העניינים

		עמוד
פרק א-	**פעילות קרדן נדל"ן ותיאור התפתחות עסקיה**	
1.	כללי	3
2.	תחומי פעילות	5
3.	השקעות בהון קרדן נדל"ן ועסקאות במניותיה	5
4.	חלוקת דיבידנדים	6
פרק ב-	**מידע אחר**	
5.	מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן	7
6.	סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים	8
פרק ג-	**תיאור תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן**	
7.	תחום הבנייה למגורים	11
8.	תחום הנכסים המניבים	49
9.	תחום ביצוע עבודות בנייה	59
פרק ד-	**פרטים נוספים**	
10.	רכוש קבוע ומתקנים	70
11.	ביטוח	70
12.	הון אנושי	70
13.	הון חוזר	72
14.	מימון	72
15.	מיסוי	79
16.	סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם	79
17.	מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת קרדן נדל"ן	79
18.	הסכמים מהותיים בתקופת הדוח	82
19.	הליכים משפטיים	82
20.	יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה; תחזיות והערכות לגבי עסקי קרדן נדל"ן	82
21.	השקעות מהותיות נוספות של קרדן נדל"ן	83
22.	דיון בגורמי סיכון	83

<u>מונחים, הגדרות והנחיות</u>

בחלק זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

קרדן נדל"ן –	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
קבוצת קרדן נדל"ן –	קרדן נדל"ן והחברות המוחזקות על-ידה, לרבות מיזמים משותפים
קרדן ישראל –	קרדן ישראל בע"מ
אל-הר –	אל-הר הנדסה ובניין בע"מ
רמט –	רמט בע"מ
מיקדן –	מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
הולילנד –	הולילנד פארק בע"מ
נופי השמש –	נופי השמש ב"ש בע"מ
דולר –	דולר ארה"ב
הדוחות הכספיים –	הדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021, הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), המובאים בחלק ג' לדוח זה
דוח הדירקטוריון –	דוח הדירקטוריון של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021, הכלול בחלק ב' לדוח זה
רמ"י –	רשות מקרקעי ישראל
מועד הדוח –	מועד פרסום הדוח או מועד הסמוך לו
חוק החברות –	חוק החברות, התשנ"ט-1999
חוק ניירות ערך –	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
הבורסה –	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

בדוח זה נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחקרים חיצוניים שונים וכן הערכות שונות של חברות מוחזקות של קרדן נדל"ן. יובהר, כי לצרכי דוח זה קרדן נדל"ן מאמצת את הערכותיהן של חברות מוחזקות כאמור, אך אינה אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים חיצוניים כאמור.

יש לקרוא חלק א' של דוח תקופתי זה יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הבאורים לדוחות הכספיים.

פרק א' - פעילות קרדן נדל"ן ותיאור התפתחות עסקיה

1. כללי

1.1 קרדן נדל"ן התאגדה בישראל בשנת 1988 והינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה החל מחודש מרס 2010.

נכון למועד הדוח, קרדן ישראל, חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה, מחזיקה כ-59.55% מהונה המונפק של קרדן נדל"ן ומזכויות ההצבעה בה (כ-58.03% בדילול מלא[1]). לפרטים אודות השליטה בקרדן ישראל למועד הדוח, ראה סעיף 9 (תקנה 21א) בחלק ד' לדוח ובאור 1.ג לדוחות הכספיים (כהגדרתם להלן).

יצוין, כי בעלי השליטה הסופיים בקרדן נדל"ן למועד הדוח, ה"ה אבנר שנור, גיל דויטש ורוני בירם, וכן קרדן ישראל, לא התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים ובאזורים בהם פועלת קרדן נדל"ן. בהקשר זה יצוין, כי למר גיל דויטש (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) ולמר רוני בירם (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) עסקים הכוללים פעילות מהותית בענפי הנדל"ן המניב והיזמי, וכי לקרדן ישראל פעילות מהותית בענף הנדל"ן הלוגיסטי (כולל שימושים מעורבים[2]). כמו-כן, למען הזהירות בלבד, יצוין כי למר אבנר שנור (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) עסקים פרטיים הכוללים השקעות שאינן מהותיות בתחום הנדל"ן.

1.2 במועד הדוח לקרדן נדל"ן שלושה-עשר (13) פרויקטים של בנייה למגורים בהיקף כולל של 1,085 יחידות דיור בשלבי ביצוע ותכנון,[3] מבנה מניב אחד, מספר עתודות קרקע המיועדות לפיתוח בשלבי תכנון שונים (כולם בישראל), ובאמצעות אל-הר (חברה בת בבעלות מלאה של קרדן נדל"ן), שמונה (8) פרויקטים של בניינים בשלבי ביצוע שונים.[4]

---

[1] לעניין זה, "**דילול מלא**" – בהנחה שכל האופציות שקרדן נדל"ן הקצתה לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה ואשר הינן במחזור, כמפורט בסעיף 8[א] (תקנה 21) בחלק ד' לדוח ובבאור 28 לדוחות הכספיים, ימומשו למניות במימוש מלא. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח חלק ממניות קרדן נדל"ן המוחזקות על-ידי קרדן ישראל (כ-19.9% מהונה המונפק של קרדן נדל"ן) משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של קרדן ישראל.

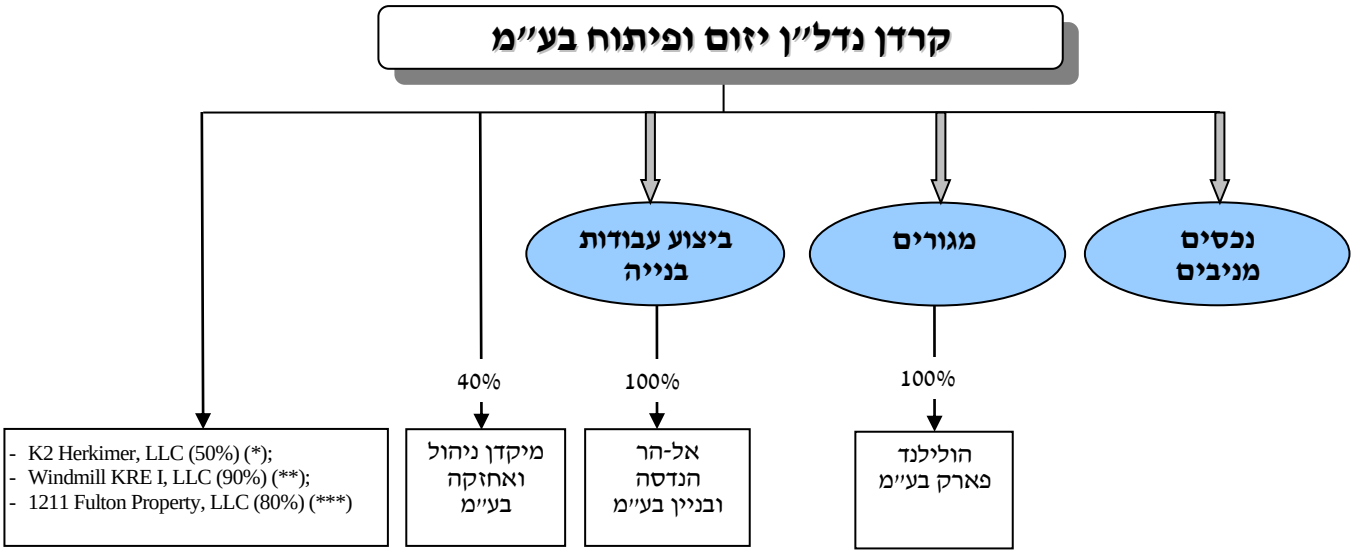
[2] הכוללים חוות שרתים, בית קירור, מסחר ומשרדים.

[3] חלקה של קרדן נדל"ן - 946 יח"ד. יצוין, כי מספר הפרויקטים האמור, הינו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם פרויקטים. עם זאת, בפועל, חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכנן (לפי העניין) במספר שלבים שונים. ראה לעניין זה גם סעיף 7.1 לחלק זה.

[4] בנוסף, למועד הדוח לקרדן נדל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים (או עסקו, לפי העניין) בייזום ושיווק פרויקטים למגורים בארה"ב, כמפורט בסעיפים 7.11.3 ו-7.11.4 לחלק זה.

1.3 <u>תרשים מבנה אחזקות</u>

להלן תרשים מבנה האחזקות של קרדן נדל"ן בחברות בנות וקשורות פעילות נכון למועד הדוח:[6,5]



(*) חברת נכס המאוגדת על-פי חוקי מדינת דאלוור, העוסקת למועד הדוח בשיווק יחידות דיור בפרויקט מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב אשר הקימה. אחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה זו הינה בעקיפין. לפרטים ראה סעיף 7.11.3.1 לחלק זה וכן באור 5.ב.14 ונספח (רשימת חברות מוחזקות עיקריות) לדוחות הכספיים.

(**) חברת פרויקט המאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן, העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט מגורים בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב. אחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה זו הינה בעקיפין. לפרטים ראה סעיף 7.11.3.2 לחלק זה וכן באור 5.ב.14 ונספח (רשימת חברות מוחזקות עיקריות) לדוחות הכספיים.

(***) חברת נכס המאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק, העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט לבניית מבנה מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. אחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה זו הינה בעקיפין. לפרטים ראה סעיף 7.11.4.1 לחלק זה וכן באור 6.ב.14.

1.4 <u>אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים; רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל; והכל בשנת 2021 ועד למועד הדוח</u>

1.4.1 ביום 28 בנובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן (מצד אחד) עם פולאר נדל"ן בע"מ וחברה נוספת בבעלותה המלאה (מצד שני) (ביחד: "**פולאר**"), אשר החזיקו באותו מועד בכ-60% מהונה המונפק של הולילנד,[7] בהסכם לרכישת מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד כאמור וכן לרכישת מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי הון שהנפיקה הולילנד לפולאר שמקורם בהלוואות בעלים שהועמדו על-ידה להולילנד בעבר ובדמי ניהול שחבה הולילנד לפולאר (בסעיף זה: "**הזכויות הנמכרות**"), והכל בתמורה לסך כולל של כ-126 מליון ש"ח בתוספת מע"מ (על בסיס "As-Is") (בסעיף זה: "**התמורה**").[8] ביום 2 בפברואר 2022, לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים שנקבעו בין הצדדים לעסקה, הושלמה העסקה כך שהחל מאותו מועד מחזיקה קרדן נדל"ן במלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) וביתר הזכויות הנמכרות.

בהתאם לתנאי העסקה, בד בבד עם השלמת הרכישה כאמור, התקשרה הולילנד עם פולאר בהסכם ייעוץ, לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, לפיו החל מאותו מועד מעניקה פולאר להולילנד שירותי ניהול וייעוץ בקשר עם ייזום והקמת פרויקט הולילנד, וזאת בתמורה בסך כולל של כ-4 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), אשר שולמה במלואה.

1.4.2 ביום 13 בדצמבר 2021 התקשרו קרדן נדל"ן וצד שלישי (שאינו קשור לקרדן נדל"ן) בעסקה למכירת מלוא אחזקותיהם (בחלקים שווים) בהון מניותיה של נופי השמש[9] (בסעיף זה: "**המוכרות**" ו-"**המניות הנמכרות**"),

---

[5] ביחס לחלק א' זה, שיעורי אחזקה במניות חברה מוחזקת מחושבים מתוך סך ההון המונפק בפועל של החברה המוחזקת, מבלי לקחת בחשבון דילול אפשרי, ככל שרלוונטי. ביחס לתרשים האחזקות בתחום המגורים יצוין, כי על אף שמפורטות בו אחזקות קרדן נדל"ן בחברות ייעודיות בלבד, פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום זה נעשית גם במישרין וכן באמצעות עסקאות משותפות.

[6] יצוין, כי התרשים אינו כולל את אחזקותיה של קרדן נדל"ן בנופי השמש (50%), לאור התקשרותן של קרדן נדל"ן ושותפתה לאחזקה בנופי השמש בהסכם למכירת אחזקותיהן האמורות לצד ג', כמפורט בסעיף 1.4.2 לחלק זה.

[7] הולילנד הינה הבעלים של מקרקעין בירושלים הידועים כ-'מתחם הולילנד' והמיועדים, בין היתר, להקמת פרויקט מגורים ומלונאות כמפורט בסעיף 7.4.6 לחלק זה. במועד ההתקשרות כאמור, בעלת המניות הנוספת בהולילנד הייתה קרדן נדל"ן (כ-40%).

[8] לפרטים אודות שטרי הון כאמור למועד הדוח ותנאיהם, ראה סעיף 14.11.1 לחלק זה.

[9] חברה פרטית המחזיקה למועד הדוח בזכויות פיתוח ו/או חכירה בקרקע המיועדת לבנייה של 216 יחידות דיור ושטחי מסחר על-פי תב"ע בתוקף בבית שמש (בסעיף זה: "**המקרקעין**"). לפרטים אודות פרויקט 'נופי השמש' שתוכנן להיות מוקם על המקרקעין על-ידי נופי השמש (כאשר הוחזקה בידי המוכרות), ראה סעיפים 7.4.6 ו-7.4.7 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020 (כפי שפורסם ביום 17 במרס

לצד ג' (בסעיף זה: "**הרוכש**"), על בסיס "As-Is" ותוך מתן מצגים לרוכש בקשר למצבה של נופי השמש ועסקיה, וזאת בתמורה לפרעון חוב בנקאי של נופי השמש, תשלום במזומן למוכרות והעמדת מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו בעבר על-ידי המוכרות לנופי השמש[10] (בסעיף זה: "**התמורה**"). בהתאם להסדרים בין המוכרות, חלקה של קרדן נדל"ן בתמורה לפני מס הינו כ-80 מיליון ש"ח.

בנוסף, בהתאם להוראות הסכם המכר, הוסכם כי בתוך תקופה של חמש (5) שנים ממועד ההתקשרות בהסכם, הרוכש ישלם למוכרות תמורה נוספת מתוך תקבולים שיקבל בגין מכירת שטחי מסחר (כבנויים) הקיימים במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין במועד החתימה או כשיעור משווי שטחי המסחר במקרקעין, והכל בהיקף שאינו צפוי להיות מהותי לקרדן נדל"ן (בסעיף זה: "**התמורה הנוספת**").[11]

במסגרת הסכם המכר, התחייבו המוכרות לשפות ולפצות את הרוכש בגין נזקים שייגרמו לו, הנובעים מהפרת מצגים (כאמור לעיל) או מחבות עודפת בהיטל השבחה אשר יחול במקרקעין העולה על סכום שהוסכם. חובת השיפוי ו/או הפיצוי כאמור הוגבלה בתקופות, תנאים ובהיקפים כפי שנקבע בהסכם המכר.

למועד הדוח העסקה טרם הושלמה ,ולהערכת קרדן נדל"ן היא צפויה להיות מושלמת בשבועות הקרובים שלאחר פרסום הדוח.

בעקבות השלמת העסקה, צפויה קרדן נדל"ן לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מיסים בסך של כ-43 מיליון ש"ח. בנוסף, יצוין כי בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן לשנת 2021, נרשמה הטבת מס כתוצאה מיצירת נכס מס נדחה בגין כוונת מימוש ההשקעה כאמור בסך של כ-3.6 מיליון ש"ח, וכן זקפה קרדן נדל"ן רווח בסך של כ-6.9 מליון ש"ח (במסגרת סעיף 'הכנסות מימון') כתוצאה מביטול ירידת ערך הלוואות הבעלים שנתנה קרדן נדל"ן לנופי השמש כאמור לעיל.

2. <u>תחומי פעילות</u>

קרדן נדל"ן, במישרין ובעקיפין, באמצעות אחזקה בחברות וכן באמצעות מיזמיה המשותפים בישראל, עוסקת בשלושה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים, כדלקמן:

תחום הבנייה למגורים - איתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בישראל המיועדים למכירה, לרבות באמצעות פרויקטים בשיטת "פינוי בינוי" או תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) להתחדשות עירונית ("**תחום הבנייה למגורים**" ו/או "**תחום המגורים**").[12]

תחום הנכסים המניבים - פיתוח, מכירה והשכרה של מבני משרדים ושטחי מסחר ("**תחום הנכסים המניבים**").

ותחום ביצוע עבודות בנייה - מתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים, מבנים ציבוריים וכדומה ("**תחום ביצוע עבודות בנייה**"). תחום זה מבוצע על-ידי אל-הר.

כאמור לעיל, בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן קיים גם מגזר 'אחרים' (אשר על-פי כללי חשבונאות מקובלים אינו 'מגזר בר דיווח'), שכולל ליום 31 בדצמבר 2021, בין היתר, את פעילויות ההשקעה של קרדן נדל"ן בארה"ב (ראה סעיפים 7.11.3 ו-7.11.4 לחלק זה); כמו-כן יצוין, כי למועד הדוח לקרדן נדל"ן השקעה גם בענף ניהול ואחזקת מבנים (באמצעות השקעה במיקדן), אשר אינה מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזרי פעילותה. לפרטים אודות ההשקעה במיקדן, ראה סעיף 21 לחלק זה ובאור 4.ב.14 לדוחות הכספיים.

3. <u>השקעות בהון קרדן נדל"ן ועסקאות במניותיה</u>

למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, במהלך השנים 2020 ו-2021 ועד למועד הדוח לא בוצעו השקעות חדשות במניות קרדן נדל"ן וכן לא בוצעו עסקאות מהותיות אחרות במניותיה מחוץ לבורסה על-ידי בעלי עניין בה.

2021; אסמכתא מספר: 2021-01-037719) ("**הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020**").
אחזקותיהן של המוכרות בהון מניות נופי השמש כאמור, מהווה את מלוא הונה המונפק של נופי השמש במועד המכירה (המוחזק על-ידן בחלקים שווים).

10 ראה בהקשר זה סעיף 14.11.2 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020.

11 תשלום התמורה הנוספת, הובטח, בין היתר, באמצעות שעבוד על זכויות נופי השמש בתקבולים משטחי המסחר.

12 כמו-כן, למועד הדוח לקרדן נדל"ן השקעות גם בענף ייזום הנדל"ן למגורים בארה"ב (באמצעות השקעה, בעקיפין, במיזמים העוסקים בבניית/שיווק מבני דיור בארה"ב) אשר אינן מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזר הבנייה למגורים (אלא כחלק ממגזר 'אחרים'), ובהתאם לעמדת הנהלת קרדן נדל"ן, לאור מאפייניה הייחודיים של פעילות זו, גם אינה חלק מתחום הבנייה למגורים.

4. <u>חלוקת דיבידנדים</u>

להלן ריכוז נתונים למועד הדוח וליום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020 בדבר חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בקרדן נדל"ן:

דיבידנדים שחולקו (באלפי ש"ח)			יתרת עודפים ליום 31 בדצמבר (באלפי ש"ח)		יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות, ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)	מגבלות חיצוניות על חלוקת דיבידנדים	מדיניות חלוקת דיבידנדים והחלטות על שינויים בה
2022 (עד למועד הדוח)	2021	2020	2021	2020			
- (**)	20,000 (בחודש אפריל 2021)	8,700 (בחודש יוני 2020)	100,990	39,499	115,466 (*)	למועד הדוח, התחייבה קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') שלה, בין היתר, כי לא תבצע חלוקה כלשהי (ובכלל זה חלוקת דיבידנד), אשר כתוצאה ממנה יחול אחד (או יותר) מן המקרים הבאים: <u>ביחס לאגרות החוב (סדרה ג')</u>: (א) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן יפחת משלושים אחוזים (30%) מסך המאזן המוחשי שלה;[13] (ב) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 350,000 אלפי ש"ח; (ג) מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות; (ד) קרדן נדל"ן אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהתאם להוראות שטר הנאמנות; <u>ביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה')</u>: (א) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן יפחת משלושים אחוזים (30%) מסך המאזן המוחשי שלה;[14] (ב) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 350,000 אלפי ש"ח; (ג) מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות; (ד) קרדן נדל"ן אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם להוראות שטר הנאמנות; (ה) קרדן נדל"ן מעריכה כי ביצוע החלוקה יפגע ביכולתה לפרוע את אגרות החוב (סדרה ד') בהגיע מועד פרעונן. כן, התחייבה קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות, כי לא תבוצע חלוקה של רווחים נטו (קרי, לאחר מס), שטרם מומשו, שינבעו משערוך נכסי נדל"ן להשקעה.[15] בנוסף, בנסיבות מסוימות עלולות התחייבויות של קרדן נדל"ן כלפי תאגידים בנקאיים לעכב או להקטין חלוקת דיבידנדים על-ידי קרדן נדל"ן, וזאת על רקע ההסכמים בין קרדן נדל"ן עם התאגידים הבנקאיים אשר העמידו לקבוצת קרדן נדל"ן אשראי הכולל התחייבות מצידה של קרדן נדל"ן לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות. לפרטים, ראה סעיף 14.5 לחלק זה.	-

(*) אופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות כאמור, הינו על בסיס העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות (בהערה זו: "**התקופה**"). יצוין, כי בהתאם למדיניות אותה אימצה קרדן נדל"ן, סכומים שחולקו במהלך התקופה בגין ומתוך העודפים שנצברו לפני תחילת התקופה אינם מופחתים מן העודפים שנצברו במהלך התקופה.

(**) ביום 15 במרס 2022 אישר דירקטוריון קרדן נדל"ן חלוקת דיבידנד בסך של 34 אלפי ש"ח. למועד הדוח הדיבידנד האמור טרם חולק וקרדן נדל"ן פועלת לחלקו במהלך חודש אפריל 2022.

---

[13] לעניין זה "**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), בתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות בפירוק של קרדן נדל"ן; ו-"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), בתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי נחיתות (subordination), לפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות בפירוק של קרדן נדל"ן. כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.

[14] לעניין זה "**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים (על-פי דוחותיה הכספיים (סולו)), בתוספת הלוואות בעלים (ולגבי סדרה ה' - קרן בלבד) לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') או של פירוק קרדן נדל"ן, הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ד') (בהערה זו: "**הלוואות בעלים נחותות**"); ו-"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים (על-פי דוחותיה הכספיים (סולו)), בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל); כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.

[15] לפרטים נוספים, לרבות התחייבויות נוספות של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') אשר עשויות להגביל את יכולתה של קרדן נדל"ן לחלק דיבידנדים, ראה סעיף 7.1.2 בכל אחד משטרי הנאמנות בגין הסדרות האמורות, כפי שפורסמו בדוחות הצעת המדף להנפקת הסדרות לראשונה, בימים 29 ביוני 2018, 15 בינואר 2020 ו-15 בפברואר 2021 (אסמכתאות מספר: 2018-01-057975, 2020-01-005665 ו-2021-01-018000, בהתאמה).

פרק ב' - מידע אחר

5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן (באלפי ש"ח)

	תחום הנכסים המניבים			תחום המגורים[17]			תחום ביצוע עבודות בנייה			אחרים			התאמות לדוח[16]			סה"כ		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
הכנסות מחיצוניים	9,273	9,977	10,460	417,938	215,944	125,053	219,336	248,752	232,253	23,474	25,897	5,079	(17,192)	(25,909)	-	652,829	474,661	372,845
הכנסות בין מגזרים	-	-	-	-	-	8,555	58,389	46,492	19,929	-	-	-	(58,389)	(46,492)	(28,484)	-	-	-
סך הכנסות	9,273	9,977	10,460	417,938	215,944	133,608	277,725	295,244	252,182	23,474	25,897	5,079	(75,581)	(72,401)	(28,484)	652,829	474,661	372,845
הוצאות לחיצוניים	698	777	294	344,529	172,721	97,042	190,856	213,919	210,838	20,142	22,288	5,101	(5,544)	2,693	17,721	550,681	412,398	330,996
הוצאות בגין הכנסות בין מגזרים	-	-	-	-	-	11,025	48,320	40,103	18,654	-	-	-	(48,320)	(40,103)	(25,594)	-	-	4,085
הוצאות קבועות	698	777	294	195	234	509	10,335	10,506	10,695	70	211	643	21,684	17,253	17,721	32,982	28,981	29,862
הוצאות משתנות	-	-	-	344,334	172,488	107,558	228,841	243,516	218,797	20,072	22,077	373	(75,548)	(60,050)	(19,129)	517,669	378,031	307,599
סך הוצאות משויכות[18]	698	777	294	344,529	172,722	108,067	239,176	254,022	229,492	20,142	22,288	1,016	(53,864)	(42,797)	(1,408)	550,681	407,012	337,461
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	13,303	(4,375)	4,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,303	(4,375)	4,986
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	(1,500)	-	-	(517)	980	(1,009)	109	205	499	(3,179)	(213)	(3,768)	-	-	-	(5,087)	972	(4,278)
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	20,378	4,825	15,152	72,892	44,202	24,532	38,658	41,427	23,189	152	3,396	295	(21,717)	(29,604)	(27,076)	110,363	64,246	36,092
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סך רווח (הפסד) מפעולות רגילות	20,378	4,825	15,152	72,892	44,202	24,532	38,658	41,427	23,189	152	3,396	295	(21,717)	(29,604)	(27,076)	110,363	64,246	36,092
סך נכסים ליום 31 בדצמבר	164,396	144,930	137,857	948,131	779,977	780,914	141,533	153,765	153,257	56,595	62,618	68,835	2,220	8,646	(76,022)	1,312,875	1,149,936	1,064,841
סך ההתחייבויות ליום 31 בדצמבר	22,827	78,204	77,192	322,051	284,972	333,205	70,613	72,938	68,778	10,568	10,425	10,239	281,805	160,598	58,573	707,864	607,137	547,987

להסברים אודות התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעיל ראה דוח הדירקטוריון.

---

[16] לרבות הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות שקרדן נדל"ן אינה מייחסת לתחומי הפעילות.

[17] תחום המגורים כולל גם את ההכנסות, ההוצאות והנכסים של הולילנד ושל נופי השמש (בהתאם לשיעורי האחזקה של קרדן נדל"ן בהן במועדים הרלוונטיים (40% ו-50%, בהתאמה)) שההשקעה בהן הוצגה בדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן על בסיס השווי המאזני. כאמור בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן, בין היתר, את יתרת הון המניות של הולילנד, כך שלמועד הדוח מלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) מוחזק בידי קרדן נדל"ן; וכן כאמור בסעיף 1.4.2 לחלק זה, במהלך חודש דצמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה (50%) בהון המניות של נופי השמש (עסקה אשר להערכת קרדן נדל"ן צפויה להיות מושלמת בשבועות הקרובים שלאחר פרסום הדוח).

[18] כולל הוצאות הנכללות ברווח הגולמי והוצאות הנהלה וכלליות.

6. <u>סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים</u>

כחברה אשר עיקר עסקיה מתמקדים בתחום הנדל"ן בישראל, על ענפיו השונים, חשופה קרדן נדל"ן להשפעת גורמים חיצוניים שונים הנובעים, בין היתר משינויים במצב המשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. לפרטים אודות גורמים חיצוניים כאמור והשפעתם האפשרית על קרדן נדל"ן, לרבות שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי ודאות כלכלית; השפעת המצב בכלכלה העולמית; שינויים ו/או החמרה במצב הבטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים; זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית; שינויים בשערי החליפין; שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה; זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם; ושינויים במדד המחירים לצרכן, במדד תשומות הבנייה ובשיעורי הריבית, ראה סעיפים 22.1 עד 22.4, 22.6, 22.7, 22.12 ו-22.14 לחלק זה. כן, לפרטים אודות הביקושים לדירות מגורים ושינויים במספר העסקאות למכירתן בשנת 2021, ראה סעיף 7.2.1 לחלק זה, ולשינויים במדדי תשומות הבנייה, ראה סעיף 9.2.6 לחלק זה.

<u>התפרצות מגפת ה-"קורונה"</u> - לפרטים אודות שינויים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן נדל"ן במהלך השנים 2020 ו-2021 ועד למועד הדוח בשל התפשטות נגיף ה-"קורונה" וההשלכות על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה (לרבות השלכות אפשריות), ראה סעיף 22.2 לחלק זה ובאור 1.ד לדוחות הכספיים (וכן באור 1.ד לדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן לשנת 2020[19] ("**הדוחות הכספיים לשנת 2020**")).

יצוין, כי בשנת 2021 ככלל נרשמה צמיחה עולמית גבוהה (בד בבד להסתגלות למגפה וכתיקון למיתון שנרשם בשנת 2020), כאשר קצב הצמיחה בישראל אף עלה על קצב הצמיחה העולמי, אך בד בבד נרשמה גם עליה במחירי חומרי גלם, במחירי סחורות, אנרגיה ושילוח ברחבי העולם, תחת מחסור עולמי בהיצע ושיבוש בשרשרת האספקה העולמית (אל מול ביקושים גוברים לסחורות ומוצרים). גם המשק הישראלי הציג בשנת 2021 שיפור במדדים הכלכליים והעסקיים, זאת, בין היתר, בהשפעת קצב ההתחסנות הגבוה של האוכלוסייה אשר אפשר החזרת ענפי משק רבים לפעילות סדירה. עם זאת יצוין, כי תחת השפעת משבר הקורונה העולמי, חל מחסור בתשומות ובחומרי גלם שונים המשמשים לתעשייה ולבנייה, שרשרת האספקה העולמית נפגעה ומחירי ההובלה התייקרו משמעותית, מגמות המשפיעות על ענפים שונים (לרבות ענף הנדל"ן) ואשר הובילו לגל התייקרויות במשק. כתוצאה מכך, חלו במהלך השנה גם שיבושים בשרשרת האספקה בענף הנדל"ן, אשר הובילו לעיכובים, צמצומים ואי וודאות מסוימת באספקת חומרי גלם מסוימים לפעילויות הקבוצה (אם כי יצוין, כי בשנת 2021, ככלל, לשיבושים כאמור לא היו השלכות משמעויות על פעילות הקבוצה). לפרטים אודות גורם סיכון של הקבוצה הנובע מהיעדר זמינות של חומרי גלם ושינויים חדים במחירם, ראה סעיף 22.14 לחלק זה. לפרטים אודות השינויים במדד תשומות הבנייה במהלך שנת 2021, ראה סעיף 9.2.6 לחלק זה.

<u>להלן תיאור מגמות, אירועים, התפתחויות ו/או גורמים נוספים בסביבה המקרו-כלכלית של קרדן נדל"ן אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילותה</u>:

6.1 <u>מדיניות ממשלה</u>- פעילותה של קרדן נדל"ן מושפעת ממדיניות הממשלה, לרבות בקשר למיסוי מכירת, רכישת והשכרת דירות, היקף ההטבות לרוכשי דירות, זמינות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה, מחירי תשומות הבנייה (בהיבט של היטלים ומסים המוטלים על יבוא חומרי גלם ויצוד), הקצאת קרקעות למכרזים, מדיניות גופי התכנון ומדיניות הממשלה בקשר עם מתן רישיונות לצורך פעילות בתחום הנדל"ן. יצוין, כי השנים האחרונות התאפיינו בסבבי בחירות חוזרים לכנסת ישראל, אשר הביאו לתפקוד לא מיטבי של עבודת הכנסת והממשלה (אשר אף התעצמו על רקע משבר ה-"קורונה"). לאור כך, התאפיינה מרבית התקופה האמורה גם באי-וודאות בנוגע למדיניות הממשלתית ארוכת הטווח, בין היתר בתחומי פעילותה של קרדן נדל"ן ובסביבתה הכללית כמתואר בסעיף 6 זה להלן. בהקשר זה יצוין, כי למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, כתוצאה מהעדר מדיניות ממשלתית ברורה כאמור (על רקע סבבי הבחירות החוזרים), מחסור בקרקעות מתוכננות וחילופי גברי תכופים ברמ"י, היקף שיווק הקרקעות למגורים בשנים האחרונות לא תאם את היקף הביקושים (שיווקי חסר), וכתוצאה מכך חלה עלייה משמעותית במחירי הקרקעות (וכפועל יוצא מכך גם עלייה במחירי המכירה של יחידות הדיור).

בין היתר על רקע האמור לעיל, בשנים האחרונות התרבו באופן משמעותי ניסיונות גופי הממשלה השונים לבלום את עליית מחירי הדיור והקרקעות למגורים בישראל ו/או להקל על רכישת דירות (בעיקר על-ידי זוגות צעירים שאינם בעלי דירה נוספת) ולהגדיל את היצע הדירות, וזאת, בין היתר, באמצעות: **(א)** רפורמות במיסוי מקרקעין

[19] כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020.

(הן בהיבטי מס שבח והן בהיבטי מס רכישה[20]); **(ב)** שינויי חקיקה שונים במסגרת 'חוק ההסדרים' לשנים 2021 ו-2022,[21] כגון הגדלת שיעור השימוש המותר למגורים על חשבון שטחי תעסוקה (במגרשים בייעוד לתעסוקה ולמגורים); הוספת שימושים לדיור מוגן, למעונות סטודנטים ולדיור להשכרה לטווח ארוך על חשבון שטחי תעסוקה (במגרשים בייעוד לתעסוקה); מתן סמכות לוועדות מקומיות להגדלת השטח הכולל המותר לבניה למגורים (עבור תכניות המיועדות להשכרה ארוכת טווח) בשיעורים משמעותיים (עד 200%); במתחמי פינוי בינוי – הקלה בהיטלי ההשבחה, הקלה ביכולת גיבוש רוב לצורך הגשת תביעות כנגד בעלי דירות המסרבים סירוב בלתי סביר לעסקת הפינוי בינוי; וכדומה; וכן **(ג)** באמצעות שורת החלטות (אשר חלקן אף בוצעו (ומבוצעות, לפי העניין) בפועל), כגון הקצאת קרקעות ומתן הטבות מס לפרויקטים למטרת דיור להשכרה ארוכת טווח; פינוי מחנות צה"ל ותע"ש משטחי הביקוש; חתימה על "הסכמי גג" אזוריים; המרת דירות משרדים לשימוש מגורים; שיווק קרקעות על-ידי משרד הבינוי והשיכון במתכונת של מכרז "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת"; תמרוץ תקציבי עבור רשויות מקומיות במטרה להגדיל את היקף מתן היתרי הבנייה הניתנים בשטחן; הקמת "קרן המע"מ" הממשלתית (לצורך שחרור של הון במערכת הפיננסית לטובת פרויקטי נדל"ן – ראה סעיף 17.1[ב] לחלק זה); והקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית (שתכליתה הגדלת היצע הדירות למגורים).

למועד הדוח, קרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את מלוא היקף השפעת גורמים כאמור על פעילותה. יחד עם זאת, בהתבסס על נתונים המפורסמים לציבור על-ידי גורמים ממשלתיים שונים, לאורך זמן תכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת" הביאה לקיטון יחסי (בהיקפים משתנים) במספר העסקאות "במחירי שוק" בענף.[22] מבחינת הלך הרוח בשוק הנדל"ן, ובהתבסס על פרסומים בתקשורת ופרסומים שונים שאינם רשמיים, התוכניות גררו מגמות סותרות, אולם ניתן להבחין בין השפעת התכניות באזורי הפריפריה, שם שווקו כמויות קרקע גדולות במסגרת התכניות אשר עלו על הביקוש ההיסטורי בסדרי גודל ניכרים, לבין מרכז הארץ בו השיווק של התכניות היה בהיקפים קטנים יותר והביקושים קשיחים יותר.

6.2 <u>גורמים רגולטורים ורשויות</u>- הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת וכפופה להליכים רגולטורים ולדרישות החוק בתחום התכנון והבנייה והמיסוי, ולשינויים שחלים בהם. שינוי בדרישות אלו וקביעת דרישות נוספות עלול להשפיע לרעה על קרדן נדל"ן עקב הוצאות והליכים לא צפויים. כמו-כן, לאור משך הזמן הארוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של פרויקט, החל משלב הייזום ועד לבנייתו בפועל, נדרש על-פי רוב הון משמעותי לפיתוח נדל"ן בישראל. אילוץ זה מהווה מגבלה על פעילות החברות בענף ועשויה להיות לו השפעה מהותית על רווחיות פרויקטים, זמינות מקורות מימון ועלותם. להתמשכות ההליכים כאמור עשויה להיות גם השפעה על יצירת פערים בין הביקוש לדירות חדשות לבין ההיצע שלהן. בשנים האחרונות התרבו ניסיונות גופי הממשלה והכנסת השונים להביא לקיצור משך הזמן הכרוך בהליכי התכנון, האישור והבנייה של פרויקטים למגורים, וזאת, בין היתר, באמצעות רפורמות שונות בחוקי ובתקנות התכנון והבנייה, לרבות לאחרונה במסגרת 'חוק ההסדרים' בין היתר באמצעות אפשרות למתן היתרי בנייה באמצעות 'מורשה להיתר' שהינו מהנדס בעל תעודה מתאימה (חלף רשות הרישוי) (בכפוף לפרסום תקנות) ובאמצעות הגברת הגמישות לסטייה מהוראות שלביות של פרויקטים. למועד הדוח, להערכת קרדן נדל"ן, לניסיונות כאמור לא הייתה השפעה מורגשת על השוק ו/או על פעילותה, וקרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את היקף השפעת גורמים כאמור על פעילותה בעתיד ככל שניסיונות כאמור יביאו לקיצור משך הליכי התכנון והאישור כאמור.

6.3 <u>בטיחות</u> - במהלך השנים האחרונות, בעקבות מספר גבוה של תאונות עבודה באתרי בנייה בישראל (אשר חלקן הסתיימו אף במוות), גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שונים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבנייה, לרבות חיוב קבלנים באתרי בנייה מסוימים (בהתאם לגודלם) למנות עוזר בטיחות, הגברת תדירות ביקורי פיקוח, הגדלת היקף צווי הבטיחות, הטלת קנסות מנהליים, וכן קידום חקיקה להסדרת תחום הבטיחות באתרי הבנייה (לרבות בדרך של הטלת אחריות בגין מפגעי בטיחות על יזמים). למועד הדוח לא היו לרפורמות האמורות השלכות מהותיות על פעילותן ו/או תוצאותיהן של קרדן נדל"ן ואל-הר

---

[20] כגון שינוי/הוספת מדרגות מס רכישה (ושינוי ספי מחירי המכירה עליהם הן יחולו), קביעת מדרגות מס שונות לבעלי דירה אחת או יותר (קרי, משקיעים) ולמי שאין בבעלותו דירה וכדומה, וזאת לרבות בשנת 2021.

[21] חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021.

[22] בהקשר זה יצוין, כי על-פי סקירה כלכלית של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מיום 27 בפברואר 2022, בסיכום שנת 2021, נמכרו במהלך השנה כ-151,000 דירות חדשות (כולל מכירות "מחיר למשתכן"), רמת שיא היסטורי (הגבוהה ב-27% מהשיא הקודם שנרשם בשנת 2015) המהווה גידול של 40% בהשוואה לשנת 2020. יצוין, כי בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי כאמור, נמכרו במהלך שנת 2021 כ-136,000 דירות בשוק החופשי, המהווה עלייה של כ-46% בהשוואה לשנת 2020. לסקירה האמורה ראה: https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estate-122021/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-122021.pdf.

(למעט הגדלה (בהיקף לא מהותי) בעלויות הבנייה של הפרויקטים).

בהקשר זה יצוין, כי ביום 1 בנובמבר 2021 התקבלה באל-הר הודעה מטעם החשב הכללי במדינת ישראל לפיה בשל צווי בטיחות שהתקבלו באל-הר, יושעה רישומה מרשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות עד ליום 1 במאי 2022. יחד עם זאת, במהלך החודשים נובמבר 2021 וינואר ומרס 2022, התקבלו באל-הר מספר הודעות נוספות של החשב הכללי, לפיהן (לפי העניין) הוחלט להקפיא את השעייתה מרשימת הקבלנים המוכרים וכן להאריך את תוקף תעודת הקבלן המוכר לעבודות ממשלתיות של אל-הר (אשר תוקפה הסתיים ביום 31 בדצמבר 2021) עד ליום 30 באפריל 2022 וזאת על מנת לאפשר לאל-הר להסדיר את חידוש התעודה כאמור. בהקשר זה יודגש, כי להערכת קרדן נדל"ן, אף אם השעיה כאמור הייתה בתוקף, היא לא צפויה הייתה להשפיע על פעילותה של אל-הר באופן מהותי בשל מיעוט פעילות עסקית עם גופים ממשלתיים. כמו-כן, ביום 16 בפברואר 2022 התקבלה באל-הר החלטת רשם הקבלנים בקשר עם צווי הבטיחות האמורים לעיל, לפיה נרשמה התראה בתיק אל-הר וכן הוטל עליה קנס כספי בהיקף לא מהותי. ראה גם סעיף 17.3[ב] לחלק זה.

כמו-כן, למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, במהלך שנת 2020 הושקה על-ידי מטה הבטיחות והתאחדות הקבלנים בוני הארץ 'תכנית כוכבים', אשר מטרתה לדרג חברות בנייה לפי מערכת ניהול הבטיחות שהן מיישמות בפועל, וזאת על מנת לקדם את הנעת הקבלנים לקחת אחריות על ביצועי הבטיחות ואיכות הביצוע. תוכנית זאת מציעה לתגמל חברות שיבנו ויפעילו באופן וולנטרי מערכות מתקדמות לניהול בטיחות. חברות הבוחרות להשתתף בתכנית, עוברות הכשרה ובדיקה של הפעילות באתריהן ובמידה ונמצא כי עמדו בדרישות התכנית מוענק להן 'כוכב' בטיחות בהתאם לרמה שנבדקה. במהלך שנת 2021 הוסמכה אל-הר לכוכב בטיחות ראשון.

לפרטים נוספים ראה גם סעיף 17.3[ה] לחלק זה.

6.4 לפרטים אודות גורמי הסיכון של קרדן נדל"ן (לרבות חברות מוחזקות שלה) הנובעים מסביבתה הכללית, מענפי פעילותה ומהמאפיינים הייחודיים שבפעילותה, ראה סעיף 22 לחלק זה.

פרק ג' – תיאור תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן

7. תחום הבנייה למגורים

7.1 קרדן נדל"ן עוסקת באיתור, ייזום ופיתוח של מבני מגורים למכירה. את הפרויקטים מנהלת קרדן נדל"ן לבדה או באמצעות חברות או עסקאות משותפות עם שותפים שהינם, בדרך כלל, חברות נדל"ן נוספות או יזמי נדל"ן. פרויקטים גדולים, בהם ניתן לחלק את הבנייה לשלבים, מבוצעים לרוב בחלוקה לשלבים עצמאיים, באופן שבו קצב הבנייה מותאם בין השאר לקצב קבלת אישורי הרשויות, לקצב מכירת הדירות בכל שלב, לתנאי המימון של כל שלב (ככל שרלוונטי) ולסיכונים הכלכליים הכרוכים בביצועו. את ביצוע העבודות מוסרת קרדן נדל"ן לחברות ביצוע (לרבות אל-הר) על בסיס "חוזה מפתח" (Turn-Key) אשר מבצעות את הפרויקט כקבלן ראשי, לעיתים יחד עם קבלני משנה אשר כפופים להן, וזאת עד להשלמתו של הפרויקט כאמור.

במועד הדוח לקרדן נדל"ן שלושה-עשר (13) פרויקטים בישראל בהיקף כולל של 1,085 יחידות דיור בשלבי ביצוע ותכנון,[23] שמונה (8) פרויקטים בעתודה (לרבות חלק מפרויקטים – שלבים בפרויקט) ומספר פרויקטים נוספים מותלים, כולם בישראל. בחלקם של הפרויקטים הושלמה הבנייה של שלבים מסוימים בפרויקט הרלוונטי, והם אף אוכלסו, וחלקם מצויים בשלבי בנייה שונים או בשלבי הייזום והתכנון.[24]

להלן פרטים בדבר כמות יחידות הדיור הנכללות בפרויקטים של קרדן נדל"ן לפי סוג פרויקטים:[25]

סוג הפרויקט	מס' יח"ד לפי מצב תכנוני נוכחי		תוספת יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סה"כ יח"ד בפרויקט	סה"כ יח"ד - חלק קרדן נדל"ן	חלק קרדן נדל"ן בהכנסות (באלפי ש"ח)	חלק קרדן נדל"ן ברווח הגולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח גולמי צפוי ממוצע – חלק קרדן נדל"ן	שנת תחילת בנייה צפויה	משך בנייה ממוצע צפוי לפי שנים
	מס' יח"ד	חלק קרדן נדל"ן	מס' יח"ד	חלק קרדן נדל"ן							
פרויקטים בביצוע	440	344	-	-	440	344	879,077	171,257	19.5%	-	2.75
פרויקטים בתכנון	645	602	-	-	645	602	1,434,189	222,699	15.5%	2021-2022	3.67
עתודות קרקע	796	505	2,721	1,701	3,517	2,206	5,808,968	922,437	15.9%	2023-2025	5.63
פרויקטים מותלים	855	208	3,127	2,076	3,982	2,284	5,269,271	802,139	15.2%	2024-2025	4.31
סה"כ	**2,736**	**1,659**	**5,848**	**3,777**	**8,584**	**5,436**	**13,391,505**	**2,118,532**	**15.8%**	**-**	**-**

להלן פרטים נוספים בדבר נתוני מכירות בפרויקטים למגורים של קרדן נדל"ן:[26]

מחיר מכירה ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בשנת 2021 (בש"ח)	מחיר מכירה ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בשנת 2020 (בש"ח)	מספר יחידות הדיור שנמכרו בחוזים שנחתמו בתקופה הרלוונטית						מספר יחידות הדיור לגביהן בוטל הסכם המכירה בשנת 2021
		שנת 2021	רבעון 4 2021	רבעון 3 2021	רבעון 2 2021	רבעון 1 2021	שנת 2020	
17,554	15,186	236 (*)	52	34	88	62	110 (**)	-

(*) ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ-448,213 אלפי ש"ח (חלק קרדן נדל"ן - כ-448,213 אלפי ש"ח).

(**) ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ-182,300 אלפי ש"ח (חלק קרדן נדל"ן - כ-172,381 אלפי ש"ח).

7.2 מידע כללי על תחום הפעילות

להלן תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בענף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות קרדן נדל"ן בתחום המגורים מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הנדל"ן בישראל (כאמור בסעיף 6 לחלק זה):

7.2.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלים בו

ענף הבנייה למגורים בישראל נחלק לשני תתי ענפים – בנייה ביוזמה ציבורית (יוזמת המדינה על קרקעות רמ"י), אשר מתמקדת בדרך כלל באזורי עדיפות לאומית ובאזורי פריפריה; ובנייה ביוזמה פרטית. למועד הדוח פועלת קרדן נדל"ן הן בענף הבנייה למגורים ביוזמה פרטית והן ביוזמה ציבורית.

---

[23] חלקה של קרדן נדל"ן ביחידות אלו הוא 946 יחידות דיור. יצוין, כי מספר הפרויקטים האמור, הינו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם פרויקטים. עם זאת, בפועל, חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכנן (לפי העניין) במספר שלבים שונים, כאמור בסעיף זה לעיל.

[24] בנוסף, למועד הדוח לקרדן נדל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים (או עסקו, לפי העניין) בייזום ושיווק פרויקטים למגורים בארה"ב, אשר אינן מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזר הבנייה למגורים (אלא כחלק ממגזר "אחרים"), ופרטים אודותיהן מובאים במסגרת תיאור תחום פעילות זה (בסעיפים 7.11.3 ו-7.11.4 לחלק זה) כהשקעה בחברה מוחזקת.

[25] **הנתונים הנכללים בטבלה זו ביחס לתוכניות שטרם אושרו, למספר יחידות בפרויקטים בתכנון, בעתודות קרקע ובפרויקטים מותלים, לשיעור הרווח הגולמי הצפוי הממוצע, שנת תחילת בנייה צפויה ומשך הבנייה הצפוי, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי במדיניות תכנונית, הליכים סטטוטוריים, שינויים בתוכניות הנהלת קרדן נדל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[26] לפרטים אודות נתוני מכירות בכל פרויקט למגורים של קרדן נדל"ן בחתך רבעוני, ראה דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "התפלגות המכירות בשנים 2021 ו-2020".

בשנת 2021, באופן כללי, הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על 70,500 דירות (לעומת 52,210 דירות בשנת 2020), כאשר חלקן של הדירות שנמכרו מתוך הכמות המבוקשת עמד על 79.5% (כ-54,240 דירות) (אם כי במחוז הצפון שיעור זה עמד על 45.8% בלבד), וזאת לעומת 73.4% דירות שנמכרו מתוך הכמות המבוקשת בשנת 2020 (כ-38,320 דירות).[27] בד בבד, מהשוואת עסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצא כי מחירי הדירות (חדשות ויד שנייה) עלו בכ-11.3% (נתון לא סופי), ואילו חישוב מחירי הדירות החדשות בלבד באותן תקופות, הראה עלייה של כ-11.6% (נתון לא סופי).[28]

הביקוש לדיור בישראל ומספר העסקאות לרכישת/מכירת דירות, מושפעים או עשויים להיות מושפעים ממשתנים שונים בעלי השפעות מנוגדות, ובין היתר, מגורמים כמפורט בסעיפים 22.1 ו-22.2 לחלק זה, וכן מקצב גידול משקי הבית בישראל; מהיקף העלייה לישראל ומהיקף ההגירה מישראל; ממצבם הכלכלי של הרוכשים הפוטנציאליים (מצבם הכלכלי מושפע, בין היתר, משיעורי האבטלה, מרמות השכר, ממחיר האשראי ועוד); מהיקף רכישת דירות על-ידי "תושבי חוץ" ומשקיעים זרים אחרים; מציפיות לתשואה מעליית מחירי הדירות ו/או לתשואה במתווה של השקעה ארוכת טווח (תשואה מהשכרה של דירה לצד ג') ו/או מזמינות (ואמון הציבור) באפיקי השקעה אחרים; מצעדי הממשלה להשפעה על כדאיות רכישת דירות להשקעה; מזמינות האשראי, תנאיו ומחירו; מהיצע הדירות והקרקעות; ממחירי הדירות והקרקעות; מהריבית במשק; מצעדי בנק ישראל בנוגע לפיקוח על הבנקים ושמירה על יציבות המערכת הבנקאית, אשר עשויים להשפיע הן על קבלת מימון בנקאי לפרויקטי נדל"ן והן על הדרישות אותן מציבים הבנקים בפני רוכשי דירות לצורך מתן מימון לרוכשי דירות; מציפייה לשינויים במחירי הדירות ועוד.

לפרטים אודות זמינות מקורות מימון (לרבות לשוק הבנייה למגורים) ועלותם ואודות מדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית, ראה סעיף 22.7 לחלק זה. לפרטים אודות צעדי הממשלה בשנים האחרונות בניסיון להעלות את היצע יחידות הדיור בשוק ולבלום את עליית מחירי הדיור, ראה סעיף 6.1 לחלק זה.

לפרטים אודות שינויים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן נדל"ן במהלך השנים 2020 ו-2021 (ועד למועד הדוח) בשל התפשטות נגיף ה-"קורונה" והשלכותיהם על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה, לרבות בתחום פעילות זה, ראה באור 1.ד לדוחות הכספיים (ובאור 1.ד לדוחות הכספיים לשנת 2020).

7.2.2 <u>מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים אחרים שחלים על תחום הפעילות</u>

הפעילות בתחום הבנייה למגורים כפופה להוראות חוק כגון חוקי המקרקעין, חוקי החוזים, חוקי המכר, חוקי התכנון והבנייה, חוק רשות מקרקעי ישראל, החלטות ונהלי רמ"י, תוכניות מתאר שונות, נהלים ותקנות של רשויות מקומיות, דרישות חוקיות בתחום איכות הסביבה ועוד. הפעילות בתחום מחייבת נקיטת הליכים תכנוניים ו/או משפטיים מגוונים לשם הליכי רישוי, קבלת היתרי בנייה, שינוי ייעוד תוכניות בניין עיר (תב"ע), תשלומי דמי היתר, היטלי השבחה ועוד. עוד כפופה הפעילות בתחום הבנייה למגורים לחקיקה בתחום מיסוי המקרקעין (בהיבט המיסוי שיחול על רוכשי הדירות או על מוכרי הקרקעות עליהן יוקמו דירות) ובתחום המשכנתאות. לפרטים נוספים ראה סעיף 17.1 לחלק זה.

7.2.3 <u>שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו</u>

לפרטים אודות שינויים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן נדל"ן במהלך השנים 2020 ו-2021 (ועד למועד הדוח) בשל התפשטות נגיף ה-"קורונה" והשלכותיהם על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה, לרבות בתחום פעילות זה, ראה באור 1.ד לדוחות הכספיים (ובאור 1.ד לדוחות הכספיים לשנת 2020).

לפרטים אודות השינויים בהיקף הפעילות של קרדן נדל"ן בתחום במהלך השנים 2019, 2020 ו-2021, בין היתר בהיבטים של מספר יחידות דיור שנמכרו וההכנסות ממכירתן, וכן הסברים לשינויים כאמור, ראה בדוח הדירקטוריון. יצוין, כי במהלך התקופות האמורות לא חל שינוי מהותי ברווחיות תחום הפעילות.

בנוסף יצוין, כי היקף ותמהיל פעילות קרדן נדל"ן בתחום הבנייה למגורים בתקופות האמורות הושפע, בין היתר, ממדיניות הממשלה בשיווק קרקעות למגורים (לרבות באמצעות תכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת" - ראה סעיף 6.1 לחלק זה) וכן מהאסטרטגיה העסקית של קרדן נדל"ן בשנים האחרונות להגדיל את היקף

---

[27] מתוך הודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ("**הלמ"ס**") מיום 14 בפברואר 2022 - "הכמות המבוקשת של דירות חדשות – שנת 2021". ראה: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/052/04_22_052b.pdf.

[28] מתוך הודעה לתקשורת של הלמ"ס מיום 15 בפברואר 2022 – "שינוי במחירי שוק הדירות".
ראה: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/056/10_22_056b.pdf

הקידום של פרויקטים להתחדשות עירונית (פינוי בינוי/תמ"א 38/2), בין בעצמה ובין ביחד עם שותפים. בהקשר זה יצוין, כי במהלך השנים 2020 ו-2021 גדלה באופן משמעותי כמות הפרויקטים של התחדשות עירונית בהם מעורבת קרדן נדל"ן (לרבות באמצעות התקשרויות עם צדדים שלישיים במסגרת של עסקאות משותפות, רכישת זכויות בפרויקטים פוטנציאליים ברמת 'בשלות' מתקדמת (בהיבט תכנוני ו/או בהיבט של החתמות דיירים) וכדומה), ולמועד הדוח קיים מספר משמעותי של פרויקטים כאמור אשר נמצאים בשלבי התקשרות ובחינת היתכנות כלכלית שונים. ראה בהקשר זה גם סעיף 7.4.9 לחלק זה. כמו-כן, חל גידול בכמות ההתקשרויות בהסכמים מותלים (לרבות הסכמי קומבינציה) לפיתוח קרקעות עבור בעלי קרקע שונים בשלבי תכנון שונים.

7.2.4 <u>גורמי הצלחה קריטיים</u>

הנהלת קרדן נדל"ן סבורה כי הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה בתחום הבנייה למגורים (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[29]): (1) בעלות מלאה על אל-הר (חברת בנייה); (2) יכולת ומיומנות לאיתור קרקעות לביצוע פרויקטים אטרקטיביים מבחינת עלות ופוטנציאל מכירה, וכן תמחור היחידות, ניתוח ותכנון נכונים של פרויקטים עתידיים וזיהוי נכון מראש של אזורים בהם צפויה להיות עליית מחירים; (3) ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים או במסגרת של עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית ("פינוי-בינוי"/"תמ"א 38/2" (הריסה ובנייה מחדש)) ועל-ידי כך הקטנת הסיכון העסקי בפרויקטים אלו; (4) בקרה תקציבית ובקרה תפעולית על כל אחד מהפרויקטים; (5) יכולת ומיומנות בשיווק ומכירת יחידות דיור, תוך מיצוב הפרויקט לאוכלוסיות יעד; (6) איתנות פיננסית המאפשרת השקעת ההון העצמי והשגת מימון לביצוע פרויקטים; ו-(7) הון אנושי – העסקת עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון ונאמנות לחברה.

7.2.5 <u>שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום המגורים</u>

ראה סעיפים 9.2.6 ו-22.14 לחלק זה.

7.2.6 <u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הבנייה למגורים</u>

חסמי הכניסה בתחום הבנייה למגורים הינם: (1) הצורך במימון וליווי בנקאי ודרישות הון עצמי; (2) מוניטין, ניסיון מוכח וכוח אדם איכותי; (3) זמינות קרקעות במיקום ובמחיר הרצויים, כדאיות כלכלית ושיעורי התשואה הצפויים; (4) שינויים קיצוניים כלפי מעלה במחירי הבנייה.

חסמי היציאה בתחום הבנייה למגורים הינם: (1) חוזים ארוכי טווח עם בעלי קרקע ו/או חברות נדל"ן אחרות שאיתם התקשרה קרדן נדל"ן לביצוע הפרויקטים השונים ואשר מגבילים את פירוק השיתוף בין הגורמים הקשורים; (2) מחויבות לאחריות של קרדן נדל"ן בגין חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה-1974 ("**חוק המכר הבטחת השקעות**"), אשר ניתנה לרוכשים בפרויקטים וכן באחריות בדק; (3) מימוש נכסי נדל"ן עלול לארוך זמן רב; (4) התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי רשויות ממשלתיות; ו-(5) אחריות לרישום והעברת זכויות לרוכשי דירות.

7.2.7 <u>מבנה התחרות בתחום הבנייה למגורים ושינויים החלים בו</u>

ראה סעיף 7.8 לחלק זה.

7.3 <u>מוצרים ושירותים</u>

7.3.1 <u>כללי</u>

בהתאם למדיניות קרדן נדל"ן, שואפת קרדן נדל"ן למכור את הדירות בפרויקטים, ככל שניתן, לפני תחילת הבנייה ובמהלכה. בפרויקטים גדולים מתבצעת הבנייה במספר שלבים בכדי להקטין את היקף המימון הנדרש לפרויקט, בכדי להקטין את הסיכון הגלום בפרויקט וכדי להשביח את הפרויקט ואת מחיר הדירות בפרויקט משלב לשלב, וזאת באופן שתחילת העבודה על שלב מסוים תלויה, בין היתר, בקצב מכירות הדירות שבשלב הקודם לו.

לעיתים קרובות, ובמיוחד כאשר מדובר בפרויקטים גדולי היקף, פועלת קרדן נדל"ן ביחד עם שותפים או

[29] כגון: (1) מוניטין וניסיון; (2) סטנדרט בנייה גבוה ואיכותי; (3) זמינות והיענות לצרכי הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים; (4) התקשרות עם חברות בנייה (קבלנים מבצעים) וקבלני משנה בתחום הבנייה, בעלי אמינות מוכחת ויכולת עמידה בסטנדרטים הנדרשים ובלוחות הזמנים; (5) תכנון עסקי ותכנון זמן נכונים; ו-(6) גישה למקורות מימון.

במסגרת של עסקאות קומבינציה ועל-ידי כך מקטינה את הסיכון העסקי בפרויקטים כאמור.

7.3.2 <u>סוגי התקשרויות מקובלות לרכישת מקרקעין ו/או זכויות לצורך ביצוע פרויקטים למגורים</u>

להלן פירוט סוגי ההתקשרויות הרווחות בענף הנדל"ן לייזום פרויקטים:

7.3.2.1 <u>עסקת מזומן</u> - רכישת זכויות במקרקעין או רכישת מניות התאגיד המחזיק בזכויות במקרקעין בתמורה למזומן;

7.3.2.2 <u>עסקת קומבינציה</u> - עסקה בה נרכשות חלק מזכויות המוכר בקרקע וזאת בתמורה לשירותי בנייה אותם מתחייב לבצע רוכש המקרקעין על יתרת הזכויות במקרקעין אשר נותרו בידי מוכר הזכויות.

7.3.2.3 <u>עסקת תמורות</u> - במסגרת הסכם תמורות, נרכשות כל זכויות מוכר הקרקע בתמורה להעברת חלק מוסכם מתקבולי המכירות שיתקבלו ממכירת הדירות אשר יוקמו על המקרקעין על-ידי רוכש הזכויות, למוכר הזכויות.

לעיתים המתווים האמורים בסעיפים 7.3.2.1 עד 7.3.2.3 לעיל משולבים באותה העסקה, באופן שעסקה יכולה להיות בחלקה במתווה של עסקת מזומן וחלקה במתווה של עסקת תמורות או במתווה של עסקת קומבינציה.

7.3.2.4 <u>פינוי בינוי</u> - עסקה בה מתקשר היזם עם בעלי הזכויות ביחידות דיור בבניין קיים, במסגרתה, על-פי רוב, פועל היזם מול רשויות התכנון לצורך הוספת זכויות בנייה למקרקעין, וככל שאלו ניתנות, נהרס המבנה הקיים ובמקומו מקים היזם בניין חדש. יחידות הדיור בבניין החדש מחולקות בין בעלי הזכויות המקוריים במקרקעין (קרי, בעלי יחידות הדיור) לבין היזם, בהתאם ליחס שנקבע מראש (על-פי רוב, הזכויות של היזם הן הזכויות השיוריות בנכס לאחר שבעלי הזכויות המקוריים קיבלו את חלקם בנכס). בהקשר זה, המאפיינים של התקשרויות לייזום פרויקטים של פינוי-בינוי דומים במהותם להתקשרויות לייזום פרויקטים בדרך של עסקאות קומבינציה.[30]

7.3.2.5 <u>רכישת זכויות חכירה מרמ"י</u> - לרבות בדרך של חתימה על הסכם פיתוח על-פיו מעמידים רמ"י ומשרד השיכון והבינוי את המקרקעין לרשות הרוכש, לתקופה הקבועה בהסכם הפיתוח, והרוכש מתחייב להקים על המקרקעין מבנים בתנאים ובמועדים הקבועים בהסכם.[31]

7.3.2.6 <u>עסקה משותפת</u> - במקרים בהם לקרדן נדל"ן יש שותפים בזכויות במקרקעין (בין בשל רכישה משותפת של הזכויות במקרקעין ובין לאור רכישה של חלק מהזכויות במקרקעין) פועלת קרדן נדל"ן, בדרך כלל, במסגרת של עסקה משותפת או באופן של אחזקה משותפת בחברת פרויקט. מערכת היחסים בין הצדדים לעסקה המשותפת, לרבות תפקידי הצדדים בעסקה, מוסדרת בדרך כלל בהסכם שיתוף בין קרדן נדל"ן לבין השותפים האחרים ויכולה להיות מוסדרת גם במסמכי הסכם הרכישה של הזכויות במקרקעין ("**העסקה המשותפת**").[32]

---

[30] על-פי רוב, תחילת ביצועם של פרויקטי פינוי-בינוי מותנה בהליכים מקדמיים (לרבות תכנוניים) בעלי מאפיינים ייחודיים, אשר במקרים מסוימים גם עשויים לארוך זמן רב (לרבות באופן מהותי), ובין היתר: (א) אישור תב"ע חדשה (ככל ואין תב"ע תקפה המאפשרת את ביצוע הפרויקט); (ב) קבלת הסכמת כל הדיירים להתפנות מן המקרקעין, ופינויים בפועל; (ג) החלת הסדר מיסוי כלפי בעלי יחידות הדיור, המבטיח כי החלפת יחידות הדיור בדירות החדשות שייבנו בפרויקט תהיה פטורה מתשלום מסים שונים, כגון מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה וכדומה, או לחילופין תכנון מס מיטבי בקשר עם החלפת יחידות הדיור כאמור.
יצוין, כי על-פי רוב, הוצאותיו של היזם עד להתקיימות התנאים המתלים כאמור ותחילת בניית הפרויקט, אינן מהותיות ביחס לעלויות הפרויקט הכוללות. כמו-כן, על-פי רוב קיימת ליזם אפשרות שלא לבצע את הפרויקט אם בשלב כלשהו, עד נקודה מסוימת שנקבעת בין הצדדים, מסתבר שאין כדאיות כלכלית לביצועו.
עוד יצוין, כי לעיתים, כחלק מהליכי אישור התב"ע החדשה כאמור לעיל, נדרשת קרדן נדל"ן לחתום על כתב שיפוי כלפי הוועדה המקומית הרלוונטית, לשיפויה במקרה ותיתבע על-ידי בעלי זכויות במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

[31] במסגרת הסכם הפיתוח מתחייבת רמ"י, כי בכפוף לעמידת הרוכש בתנאי ההסכם, תחכיר רמ"י לרוכש את המקרקעין על-פי הסכם חכירה שייחתם בין הצדדים, לתקופה הקבועה בהסכם החכירה וכנגד תמורה הקבועה בו (במרבית המקרים, דמי חכירה מהוונים). כן, קבועות בהסכם הפיתוח התחייבויות לעמידה במועדים ובאופן השלמת הבנייה על המקרקעין (ובשלבי הביניים בגינה).

[32] הסכם השיתוף כולל, במרבית המקרים, הוראות בקשר עם אחריות הצדדים למימון הפרויקט וסנקציות בגין הפרתן, לרבות דילול הזכויות בפרויקט.

7.4 נתונים אודות פרויקטים בתחום המגורים[33]

פרויקטים (או שלבים בפרויקטים) שבנייתם הסתיימה

7.4.1 להלן ריכוז נתונים בדבר פרויקטים שהסתיימו ואשר נזקפו לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2019 עד 2021 (כולל):[34]

שם הפרויקט		מיקום הפרויקט	כמות בניינים בפרויקט/שלב	חלק קרדן נדל"ן	סה"כ יח"ד	כמות יח"ד שהוכרה ההכנסה בגינן במצטבר	הכנסות שנזקפו לרווח והפסד (באלפי ש"ח)			עלות (ביטול הוצאה) שנזקפה לרווח והפסד (באלפי ש"ח)		
							2021	2020	2019	2021	2020	2019
כרמל מול ים[35] (פרויקט שהסתיים)		טירת הכרמל	3	50% (**)	82	81	-	32	2,904	1,030	4,739	2,434
רחובות שלי (פרויקט שהסתיים)	**שלב ד'**	רחובות	1	50% (**)	81	81	-	7,622	22,773	-	5,705	18,419
	שלב ה'		1		62	62	8,169	26,661	16,415	5,781	20,174	13,048
קרדן בבאר יעקב[36]	**שלב ב'**	באר יעקב	2	100%	104 (83) (*)	104 (83) (*)	-	-	-	-	(3,259)	1,359
	שלב ג'		2		104 (83) (*)	104 (83) (*)	-	1,872	37,902	-	(5,049)	25,329
קרדן בקריית מוצקין[37]	**שלב א'**	קריית מוצקין	1	100%	98	98	35,730	55,272	40,878	31,203	47,955	33,709
קרדן בגני תקווה[38]		גני תקווה	1	100%	57 (35) (*)	57 (35) (*)	66,612	54,309	-	55,100	45,706	-
גלי כרמל[39]		טירת הכרמל	2	100%	72	72	58,086	28,261	9,015	52,449	23,481	7,685

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביח"ד בעסקת קומבינציה.

(**) פרויקט במתווה של עסקה משותפת.

---

[33] הנתונים של עלות שנזקפה והכנסות שנזקפו משקפים את חלקה של קרדן נדל"ן; הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון.

[34] הטבלאות בסעיף 7.4.1 זה אינן כוללות פרויקטים (או שלבים בפרויקטים) שהסתיימו ואשר הסכומים שנזקפו בגינם לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2019 עד 2021 הינם זניחים (עד 500 אלפי ש"ח).

[35] לפרטים אודות מחלוקות משפטיות ומסחריות בין קרדן נדל"ן לבין שותפתה בפרויקט וקבלן הביצוע (חברות אחיות), באמצעות נאמנים שמונו להם בשנת 2018 במסגרת צו הקפאת הליכים (לבקשתם), בקשר עם הפרויקט והשלמתו ואודות הסכם פשרה בין הצדדים אשר אושר על-ידי בית המשפט, ראה באור 26.ד.(2) לדוחות הכספיים.

[36] פרויקט לבניית 405 יח"ד (מתוכן חלק קרדן נדל"ן – 324 יח"ד) בעשרה בניינים במספר שלבים, מתוכם, למועד הדוח, שלבים א' עד ג' הסתיימו (סה"כ 312 יח"ד בשישה בניינים), ושלב ד' (93 יח"ד (מתוכן חלק קרדן נדל"ן – 75 יח"ד) בארבעה בניינים) בביצוע. המקרקעין נרכשו בשנת 2009 בעסקת קומבינציה במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, להעניק לבעל המקרקעין שירותי בנייה ביחס ל-19% מכלל יחידות הדיור שייבנו בפרויקט, וזאת בתמורה לכ-81% משווי כל שטחי המגורים בפרויקט. לפרטים אודות הסדר גישור (אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוני 2020) בין קרדן נדל"ן לבין צד שלישי אשר עימו היה קשור בעל הקרקע בהסכם עובר להתקשרותו עם קרדן נדל"ן כאמור (ואשר הסכים לוויתור על זכויותיו בקשר לקרקע בתנאי, בין היתר, שיפוצה על-ידי קרדן נדל"ן בסכומים המבוססים על מחירי מכירה עודפים מסוימים של יחידות דיור שיימכרו בפרויקט), ראה באורים 10.ב.(6) ו-26.ד.1 לדוחות הכספיים. יצוין, כי בהתאם לתנאי ההסדר, וכנגד ויתור על כל תביעה וטענה בקשר עם הפרויקט (ולסיום הסכסוך בין הצדדים), שילמה קרדן נדל"ן לצד השלישי (במהלך חודש יולי 2020) סך כולל של 35 מיליון ש"ח ורשמה בגין כך בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 רווח בסך של כ-10.4 מיליון ש"ח.

[37] פרויקט לבניית 168 יח"ד בשני בניינים בשני שלבים, מתוכם, למועד הדוח, שלב א' הסתיים (98 יח"ד) ושלב ב' בביצוע (70 יח"ד).

[38] פרויקט שבוצע (בשלב אחד) במסגרת עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הנוגע להליכי תכנון, הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה 41% משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט (לרבות בדרך של תשלום דמי איזון לבעלים). יצוין, כי במהלך חודש מאי 2019 העמידה קרדן נדל"ן לחלק מבעלי הקרקע הלוואת גישור (לצורך תשלום היטל ההשבחה שחל על הפרויקט) בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח (נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים + 0.9% ומובטחת לטובת קרדן נדל"ן בבטוחות שונות), מתוכה ליום 31 בדצמבר 2021 נפרע סך של כ-2.2 מיליון ש"ח.

[39] פרויקט שנבנה (בשלב אחד) על-ידי אל-הר כקבלן ראשי.

נתונים נוספים אודות פרויקטים שהסתיימו ואשר נזקפו לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2019 עד 2021 (כולל):

שם הפרויקט		חלק קרדן נדל"ן	חלק קרדן נדל"ן ברווח (הפסד) הגולמי			שיעור הרווח (הפסד) הגולמי[40]		
			2021	2020	2019	2021	2020	2019
כרמל מול ים		50%	(1,030)	(4,707)	470	ל.ר.	ל.ר.	16.2%
רחובות שלי (רחובות)	**שלב ד'**	50%	-	1,917	4,354	ל.ר.	25.1%	19.1%
	שלב ה'		2,388	6,487	3,367	29.2%	24.3%	20.5%
קרדן בבאר יעקב (באר יעקב)	**שלב ב'**	100%	-	3,259	(1,359)	ל.ר.	19.4%	ל.ר.
	שלב ג'		-	6,921	12,573	ל.ר.	27.8%	33.2%
קרדן בקריית מוצקין	**שלב א'**	100%	4,527	7,317	7,169	12.7%	13.2%	17.5%
קרדן בגני תקווה		100%	11,512	8,603	-	17.3%	15.8%	ל.ר.
גלי כרמל		100%	5,637 (*)	4,780 (*)	1,330 (*)	9.7% (*)	16.9%	14.8%

(*) רווח גולמי במאוחד (כולל אל-הר) – 17,567 אלפי ש"ח (18.4%), לכל תקופת הפרויקט.

7.4.2 פירוט מלאי הדירות שבנייתן הסתיימה ואשר טרם נמכרו עד ליום 31 בדצמבר 2021:

השלב בפרויקט	סה"כ דירות בשלב	חלק קרדן נדל"ן	מלאי דירות שטרם נמכרו ליום 31 בדצמבר 2021	מ"ר ממוצע ליח"ד שנותרו במלאי	גיול מלאי דירות גמור	כמות דירות שטרם נמסרו ליום 31 בדצמבר 2021	רווח גולמי שטרם הוכר (באלפי ש"ח) (חלק קרדן נדל"ן)	שיעור הרווח הגולמי שטרם הוכר
כרמל מול ים	82 (41) (*)	50%	1	106	רבעון 2 - 2019	1	183	15.9%
סה"כ	**82 (41) (*)**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**183**	**-**

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביח"ד.

[40] שיעור הרווח הגולמי המפורט בטבלאות הינו שיעור הרווח מההכנסות.

פרויקטים בביצוע

7.4.3 להלן ריכוז נתונים בפרויקטים אשר בביצוע ליום 31 בדצמבר 2021 ועד סמוך למועד הדוח:[41]

נתונים כלליים		כמות בניינים	מ"ר לבנייה ברוטו		חלק קרדן נדל"ן	עלות מצטברת (באלפי ש"ח)				שיעור השלמה[42] של הפרויקט (ב-%) ליום 31.12.2021	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הפרויקט	מועד סיום צפוי	מספר יח"ד מכורות ליום 31.12.2021	מספר יח"ד לא מכורות ליום 31.12.2021	מספר יח"ד שנמכרו לאחר יום 31.12.2021 ועד סמוך למועד הדוח	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע"מ (בש"ח)		
שם הפרויקט	מיקום		מספר יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד		קרקע ופיתוח	עלויות בנייה	אחרות	סה"כ עלויות מצטברות								2022 ועד סמוך למועד הדוח	2021	2020
קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'	קריית מוצקין	1	70	120	100%	22,051	39,181	4,540	65,772	62.8%	2016	2020[43]	2023	37	33	7	13,387	12,975	-
קרדן בבאר יעקב[44] - שלב ד' (***)	באר יעקב	4	93 (75) (*)	120	100%	57,432	61,948	9,674	129,054	81.3%	2009	2019	2022	70 (**)	5 (**)	4 (**)	21,035	17,899	17,537
אגריפס[45]	ירושלים	2	78 (45) (*)	77	100%	49,048	43,683	7,676	100,407	63%	2011	2019	2022	33 (**)	12 (**)	5 (**)	32,931 (****)	31,960	31,557
רמת אליישיב[46] - שלב ב'2	לוד	1	13	117	100%[47]	1,793	1,887	1,311	4,991	15.2%	2009	2021	2023	2	11	-	-	15,965	-
גבעת שמואל (מגרש 3) (***)	גבעת שמואל	1	6	152	100%[48]	7,713	1,625	376	9,714	25.8%	2020	2021	2023	-	6	1	27,932	-	-
גבעת שמואל (מגרש 4) (***)		1	28	139		26,117	6,424	1,685	34,226	21.3%	2020	2021	2023	19	9	3	20,973	19,205	-
עלומים (תמ"א 38/2) (***)	רמת גן	3	95 (63) (*)	79	100%	51,785	6,083	6,290	64,158	10%	2018[49]	2021	2024	40 (**)	23 (**)	2 (**)	29,526	25,468	23,336
קריית שלום[50]	תל-אביב	1	57 (44) (*)	87	100%	40,123	1,000	868	41,991	3.5%	2020	2021	2024	3 (**)	41 (**)	14 (**)	26,977	27,363	-

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביחס"ד על-פי הסכם הקומבינציה בקשר עם הפרויקט.

(**) מספר יחס"ד מתייחס לחלקה של קרדן נדל"ן בלבד.

(***) אל-הר משמשת כקבלן המבצע של הפרויקט.

(****) לא כולל שטחי מסחר ומשרדים שנמכר בפרויקט במהלך השנה במחיר ממוצע של כ-27,165 ש"ח למ"ר.

---

[41] **הנתונים הנכללים בטבלה זו ביחס למועד הסיום הצפוי של הפרויקטים מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן וכן על הסכמיה עם קבלנים מבצעים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה מאי עמידתם של הקבלנים המבצעים בהתחייבויותיהם כלפי קרדן נדל"ן, משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), שינוי בתכנית העסקית של קרדן נדל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[42] ככלל, שיעור ההשלמה הינו שיעור ההכרה בהכנסה מהפרויקט/שלב בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן. במקרים בהם טרם התקיימו התנאים החשבונאיים להכרה בהכנסה כאמור, צוין שיעור ההשלמה ההנדסי (ליום 31 בדצמבר 2021 - ראה שיעור השלמה הנדסי בפרויקטים גבעת שמואל (מגרש 3) וקריית שלום).

[43] יצוין, כי בין החודשים אוקטובר 2018 ו-מרס 2019 בוצעו במקרקעי השלב פעולות בנייה ראשוניות (עבודות ביסוס ושלד חניון תת-קרקעי) (בעלות מצטברת של כ-8,747 אלפי ש"ח).

[44] עסקת קומבינציה – ראה הערת שוליים מסעיף 7.4.1 לחלק זה.

[45] פרויקט המבוצע (בשלב אחד) במסגרת עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הנוגע להליכי תכנון, הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה 43% משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט (למעט בניין לשימור כאמור להלן) (ובהתאם – מספר יחה"ד המשויכות לקרדן נדל"ן הינו 44 בתוספת 52% ביח"ד משותפת נוספת). בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, זכאים בעלי הקרקע לתמורה נוספת במזומן (מעבר לחלקם היחסי), אשר נקבעה לפי שיעור של 43% מעבר למחיר מכירה מינימאלי שסוכם של יחידות המשויכות לקרדן נדל"ן בפרויקט. יצוין, כי הזכויות במקרקעין כללו גם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-1,270 מ"ר הכוללים בניין לשימור (חלק קרדן נדל"ן – 800 מ"ר) ואשר נמכרו לצדדים שלישיים במהלך שנת 2021.

[46] פרויקט רמת אליישיב הינו פרויקט בן 257 יח"ד במספר בניני מגורים, אשר עיקר הקמתו ואכלוסו (למעט בניין אחד (שלב ב'2 – 13 יח"ד) ולמעט כ-420 מ"ר שטחי מסחר) הסתיימה.

[47] במסגרת הסכם העמדת הון בו התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי בקשר עם ביצוע הפרויקט, העמיד הצד השלישי לקרדן נדל"ן 30% מההון שנדרש לצורך הקמת הפרויקט, בין היתר בדרך של השבת סכומים שהעמידה קרדן נדל"ן לפרויקט, וזאת תמורת, בין היתר, 30% מרווחי הפרויקט ו-25% מדמי הניהול הכוללים שנמשכו בפרויקט כדמי ייזום עבור פעולות הייזום.

[48] במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים, קרדן נדל"ן הינה צד להסכם שיתוף במקרקעין עם צדדים שלישיים, במסגרתם הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבניה על מקרקעי כל אחד מהפרויקטים לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בכל הסכם. ביחס למגרש 3, חלקה של קרדן נדל"ן במקרקעי הפרויקט הינו כ-10% ; וביחס למגרש 4, חלקה של קרדן נדל"ן במקרקעי הפרויקט הינו כ-37%. בהקשר זה יודגש, כי הנתונים בטבלה בנוגע לכל אחד מהפרויקטים (מגרש 3 ומגרש 4) מתייחסים לחלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט הרלוונטי בלבד ולא לחלקים המשויכים לשותפיה באותו פרויקט.

[49] המועד בו הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט (תמ"א 38/2 – הריסה ובניה מחדש).

[50] במהלך חודש אוקטובר 2020 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי (שהינו יזם) בהסכם לרכישת זכויותיו (וחובותיו) מכוח הסכם קומבינציה בו הוא היה קשור עם בעלי מקרקעי הפרויקט, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-22 מיליון ש"ח (בתוספת התחייבות לשירותי בנייה בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח). עם התקיימות תנאים מתלים מסוימים שנקבעו בהסכם (במהלך חודש יוני 2021), נכנסה קרדן נדל"ן לנעלי הצד השלישי כצד להסכם הקומבינציה האמור. בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, קרדן נדל"ן תהא זכאית ל-44 יח"ד (מתוך סך כולל של 57 יח"ד בפרויקט – קרי, קומבינציה בשיעור של 77%) וזאת בתמורה לשירותי הקמת הפרויקט.

להלן נתונים צפויים נוספים בפרויקטים בביצוע:[51]

שם הפרויקט	הכנסות צפויות (באלפי ש"ח)					עלויות צפויות (באלפי ש"ח) (*)			מחיר מכירה ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור, ללא מע"מ (בש"ח)	רווח גולמי (באלפי ש"ח) (**)			שיעור הרווח הגולמי הצפוי (ב-%) (**)	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (ב-%)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט (באלפי ש"ח)	מועד השלמה צפוי
	מקדמות עד ליום 31.12.2021	יתרה לקבל בגין דירות שנמכרו	סה"כ בגין חוזים שנחתמו עד ליום 31.12.2021	שווי מלאי ליום 31.12.2021	סה"כ הכנסות צפויות	עלויות שנצברו בפועל עד ליום 31.12.2021	עלויות לשלם עד גמר המלאי	סה"כ עלויות צפויות		רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט	מתוכו - רווח גולמי שהוכר ברו"ה עד ליום 31.12.2021	מתוכו - רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה עד ליום 31.12.2021				
קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'	29,273	28,125	57,398	52,310	109,708	65,772	26,417	92,189	12,961	17,519	6,139	11,380	16%	38.7%	48,744	2023
קרדן בבאר יעקב - שלב ד'	124,810	24,224	149,034	37,087	186,121	129,054	10,209	139,263	20,353	46,858	34,173	12,685	25.2% (I)	12.3%	56,997	2022
אגריפס	32,987	64,810	97,797	70,385	168,182	100,407	30,562	130,969	31,846	37,213	18,428	18,785	22.1%	27.5%	58,825	2022
רמת אליישיב - שלב ב'2	1,051	3,086	4,137	23,231	27,368	4,991	18,993	23,984	13,746	3,384	68	3,316	12.4%	23.2%	8,037	2023
גבעת שמואל (מגרש 3)	-	-	-	21,682	21,682	9,714	7,900	17,614	23,748	4,068	-	4,068	18.8% (II)	59.3%	13,432	2023
גבעת שמואל (מגרש 4)	12,982	39,323	52,305	25,750	78,055	34,226	27,663	61,889	20,086	16,166	2,004	14,162	20.7% (III)	52.7%	45,468	2023
עלומים (תמ"א 38/2)	42,807	36,266	79,073	94,869	173,942	64,158	82,241	146,399	30,581	27,543	1,972	25,571	15.8% (IV)	25.6%	50,979	2024
קריית שלום	672	7,537	8,209	105,810	114,019	41,991	53,522	95,513	23,223	18,506	-	18,506	16.2%	31.1%	40,139	2024
סה"כ	**244,582**	**203,371**	**447,953**	**431,124**	**879,077**	**450,313**	**257,507**	**707,820**	**-**	**171,257**	**62,784**	**108,473**	**-**	**-**	**322,621**	**-**

(*) הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון והפרשה לבצ"מ.

(**) בפרויקטים בהם אל-הר משמשת כקבלן המבצע, מוצג הרווח הגולמי של קרדן נדל"ן סולו. כמו-כן, הרווח הגולמי אינו כולל את מרכיב המימון בגין שירותי בניה.

(I) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-29.7%.

(II) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-23.8%.

(III) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-26.2%.

(IV) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-20.4%.

[51] **הנתונים הצפויים הנכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על מחירי הדירות שכבר נמכרו בפרויקט, מצב השוק, תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו בקשר אליהם עם קבלנים ויועצים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), שינויים בתכנית העבודה של קרדן נדל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

7.4.4 להלן ניתוחי רגישות הרווח הגולמי ליום 31 בדצמבר 2021 עבור הפרויקטים בביצוע (הנתונים באלפי ש"ח):

קרדן בקריית מוצקין – שלב ב'		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	25,392	22,776	20,161	17,545	14,930
	(5%)	24,071	21,455	18,840	16,224	13,609
	0%	22,750	20,135	17,519	14,904	12,288
	5%	21,429	18,814	16,198	13,583	10,967
	10%	20,108	17,493	14,877	12,262	9,646

קרדן בבאר יעקב - שלב ד'		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	51,588	49,733	47,879	46,025	44,170
	(5%)	51,077	49,223	47,368	45,514	43,660
	0%	50,567	48,712	46,858	45,004	43,149
	5%	50,056	48,202	46,348	44,493	42,639
	10%	49,546	47,691	45,837	43,983	42,128

אגריפס		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	47,308	43,788	40,269	36,750	33,231
	(5%)	45,780	42,260	38,741	35,222	31,703
	0%	44,252	40,732	37,213	33,694	30,175
	5%	42,723	39,204	35,685	32,166	28,646
	10%	41,195	37,676	34,157	30,638	27,118

רמת אליישיב - שלב ב'2		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	7,606	6,445	5,283	4,122	2,960
	(5%)	6,657	5,495	4,334	3,172	2,011
	0%	5,707	4,546	3,384	2,222	1,061
	5%	4,757	3,596	2,434	1,273	111
	10%	3,808	2,646	1,485	323	(838)

גבעת שמואל (מגרש 3)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	7,026	5,942	4,858	3,774	2,690
	(5%)	6,631	5,547	4,463	3,379	2,295
	0%	6,236	5,152	4,068	2,984	1,900
	5%	5,841	4,757	3,673	2,589	1,505
	10%	5,446	4,362	3,278	2,194	1,110

גבעת שמואל (מגרש 4)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	21,507	20,220	18,932	17,645	16,357
	(5%)	20,124	18,837	17,549	16,262	14,974
	0%	18,741	17,454	16,166	14,879	13,591
	5%	17,358	16,070	14,783	13,495	12,208
	10%	15,975	14,687	13,400	12,112	10,825

עלומים (תמ"א 38/2)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	45,254	40,511	35,767	31,024	26,280
	(5%)	41,142	36,399	31,655	26,912	22,168
	0%	37,030	32,286	27,543	22,800	18,056
	5%	32,918	28,174	23,431	18,688	13,944
	10%	28,806	24,062	19,319	14,575	9,832

קריית שלום		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	34,439	29,149	23,858	18,568	13,277
	(5%)	31,763	26,473	21,182	15,892	10,601
	0%	29,087	23,797	18,506	13,216	7,925
	5%	26,411	21,120	15,830	10,539	5,249
	10%	23,735	18,444	13,154	7,863	2,573

7.4.5 להלן נתונים אודות תנאי הליווי הבנקאי בקשר עם פרויקטים של קרדן נדל"ן (בביצוע ומימון קרקע):

שם הפרויקט	מיקום	גורם מממן	תקרת אשראי פיננסי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)	תקרת אשראי ערבויות (*) (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול ערבויות ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ מסגרת אשראי (באלפי ש"ח)	Recourse / Non Recourse	טווח ריביות אשראי פיננסי (**)	ריבית צמודה / לא צמודה	עמידה בתנאי הסכם הליווי ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח	תנאים עיקריים נוספים בהסכם הליווי או הנובעים ממנו; אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות כלפי הבנק שלא במסגרת הסכם הליווי[52]
(1) רמת אליישיב - שלב ב'	לוד	כלל חברה לביטוח בע"מ	-	-	22,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר)	21,544 (פוליסות ביטוח חוק מכר)	22,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר)	Recourse	ל.ר.	ל.ר.	כן	הבטוחות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן לממן בקשר עם הפרויקט כוללות, בין היתר, שעבוד קבוע ו/או צף ומשכנתא (לפי העניין) על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין).
(2) קרדן בבאר יעקב- שלב ד'	באר יעקב	בנק הפועלים בע"מ	28,000	27,960	169,000	22,353	170,000	Recourse	פריים + 0.9%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה (אך אשר נכללות בו בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.
(3) קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'	קריית מוצקין	כלל חברה לביטוח בע"מ	25,000	25,000	104,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר); 700 (ערבויות ביצוע למשב"ש)	75,369 (פוליסות ביטוח חוק מכר); 700 (ערבויות ביצוע למשב"ש)	104,700	Recourse	פריים + 0.8%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן לממן בקשר עם הפרויקט כוללות, בין היתר, שעבוד קבוע ו/או צף ומשכנתא (לפי העניין) על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין).
(4) הולילנד[53]	ירושלים	שותפות פרטית (יסודות)	45,000 (מסגרת שלב קרקע בלבד)[54]	1,850	-	ל.ר.	45,000 (מסגרת שלב קרקע בלבד)	Recourse	פריים + 1.4%	לא צמוד	כן	כנגד ההלוואה העמידה הוליללנד לממן ערבות בעלים - ראה גם באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים (יצוין, כי ליום 31 בדצמבר 2021 קרדן נדל"ן ערבה ל-60% מהחובות, בהתאם לשיעור אחזקתה בהוליללנד באותו מועד); וכן שעבודים ומשכנתא על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט - ראה גם באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים.
(5) אגריפס	ירושלים	בנק הפועלים בע"מ	27,000	27,000	112,000 (חוק מכר לקרדן נדל"ן); 100,000 (ערבויות לטובת בעלי הקרקע)	76,149	212,000	Recourse	פריים + 0.9%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע (לפי העניין) בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה (אך אשר נכללות בו בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.

[52] לפרטים אודות מאפיינים כלליים של הסכמי הליווי הבנקאיים של קבוצת קרדן נדל"ן, ראה סעיפים 7.10 ו-22.18 לחלק זה.

[53] לפרטים אודות פרויקט הוליללנד, ראה סעיף 7.4.6 לחלק זה.

[54] המסגרת הועמדה להוליללנד במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021, מתוכה באותו מועד סך של כ-30 מיליון ש"ח נוצל לצורך פרעון הלוואה שהועמדה להוליללנד בקשר עם הפרויקט על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ עד אותו מועד (ראה סעיף 7.4.5 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2019). יצוין, כי במסגרת ההתקשרות עם הגורם המממן האמור בטבלה, הוסדרה גם העמדת מסגרת אשראי, אשר תועמד בכפוף להתקיימות תנאים מתלים מסוימים שנקבעו במסגרת הסכם המימון למעבר לשלב הליווי, בסך כולל של 100,000 אלפי ש"ח (וכן מסגרת לפוליסות ביטוח חוק מכר בסך של עד 625,251 אלפי ש"ח (ובמקרים מסוימים אף עד 715,000 אלפי ש"ח) שתועמד לטובת הבטחת כספי רוכשי יחידות דיור בפרויקט על-ידי חברת ביטוח אשר תצטרף בעתיד כצד להסכם המימון, ככל שתצטרף).

שם הפרויקט	מיקום	גורם מממן	תקרת אשראי פיננסי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)	תקרת אשראי ערבויות (*) (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול ערבויות ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ מסגרת אשראי (באלפי ש"ח)	Recourse / Non Recourse	טווח ריביות אשראי פיננסי (**)	ריבית צמודה / לא צמודה	עמידה בתנאי הסכם הליווי ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח	תנאים עיקריים נוספים בהסכם הליווי או הנובעים ממנו; אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות כלפי הבנק שלא במסגרת הסכם הליווי[52]
(6) עלומים	רמת גן	בנק אגוד לישראל בע"מ	41,465	37,393	189,940 (מתוכו 71,190 לערבויות לטובת בעלי הקרקע)	69,665	189,940	Recourse	פריים + 0.85%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק אגוד לישראל בע"מ (אשר אף נכללות בהסכם זה בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.1 לחלק זה.
(7) גבעת שמואל (מגרש 4)	גבעת שמואל	בנק לאומי לישראל בע"מ	15,000	15,000	59,000	1,857	74,000	Recourse	פריים + 1.1%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט, שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות מכוח הסכם השיתוף בו התקשרה קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט ומשכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט (אך עם זאת הוסכם כי הבטוחות כאמור תבטחנה בראש ובראשונה את חובות והתחייבויות קרדן נדל"ן לבנק בקשר עם הפרויקט ורק לאחר מכן לסילוק כל חוב אחר). לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק לאומי לישראל בע"מ, ראה סעיף 14.5.2 לחלק זה.
(8) קריית שלום	תל-אביב	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	20,000	ל.ר. (נחתם ביום 25 בינואר 2022)	82,000 (חוק מכר לקרדן נדל"ן); 38,000 (ערבויות לטובת בעלי הקרקע)	ל.ר. (נחתם ביום 25 בינואר 2022)	120,000	Recourse	פריים + 0.8%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע (לפי העניין) בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה והתחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, לרבות, אך לא רק, בקשר עם הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, לרבות במסגרת הסכם זה, ראה סעיף 14.5.5 לחלק זה.

(*) היתרה לניצול הינה בהפחתת האשראי הכספי.

(**) יצוין, כי בנוסף לריבית המפורטת, משולמות לגורמים המממנים גם עמלות שונות בקשר עם האשראי שמועמד על-ידם ו/או בגין ניצול מסגרות האשראי לצרכי העמדת ערבויות/פוליסות ביטוח חוק מכר/ערבויות אחרות ו/או בגין אי ניצול מסגרות האשראי, הכל בתנאים מקובלים ובהתאם וכפוף להסכמות עם כל גורם מממן.

(9) קריית מוצקין - נווה גנים – לפרטים אודות הפרויקט ראה סעיפים 7.4.6 ו-7.4.11.4 לחלק זה. חלק מעלות רכישת מקרקעי הפרויקט בשנת 2017 מומנה באמצעות הלוואה בנקאית (מבנק הפועלים) בסך של 20,000 אלפי ש"ח שהועמדה לקרדן נדל"ן בחודש מרס 2018 (כפי שהוארכה ועודכנה מעת לעת). למועד הדוח ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים + 1.5% ועומדת לפירעון (קרן) בתשלום אחד ביום 29 במרס 2022. פרעון ההלוואה מובטח, בין היתר, בשעבוד על זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי הבנק שלא במסגרת מסמכי ההלוואה (אך אשר נכללות בהם בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה. למועד הדוח מתקיימים מגעים בין הצדדים להארכת תוקף ההלוואה.

פרויקטים בתכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים

7.4.6 פרויקטים בתכנון אשר קרדן נדל"ן טרם החלה בביצועם ליום 31 בדצמבר 2021 ועד סמוך למועד הדוח (נתונים כספיים מתייחסים לחלקה של קרדן נדל"ן בפרויקטים):[55]

הפרויקט	מיקום	תיאור	חלק קרדן נדל"ן	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני מבוקש / מתוכנן	סוג הזכויות בקרקע[56]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[57]	הכנסות צפויות (באלפי ש"ח)	מחיר מכירה ממוצע למ"ר חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור (בש"ח)	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים מוקדמים שנחתמו בפרויקט, ללא מע"מ, לשנת 2021 (בש"ח)	אחוז רווח גולמי צפוי	שנת תחילת בנייה צפויה	משך בנייה צפוי בשנים	מצב תכנוני סטטוטורי
נווה גנים	קריית מוצקין	2 בניינים	100%	2017	138	בעלות	55,259	182,328	211,261	14,001	ל.ר.	13.7%	2022	3	התקבל היתר בניה. בחודש פברואר 2022 החלו עבודות הקמה בפרויקט.
הולילנד[58] - קרקע I	ירושלים	מגדל	100%[59]	1999	153	בעלות	118,735	443,430	490,510	27,603	ל.ר.	9.6%	2022	4	זכויות עפ"י תב"ע בתוקף ל-133 יח"ד. הוגשה בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 20 יח"ד (הקלת שבס).
הולילנד - יתרת קרקע II		2 בניינים			144		37,794	321,463	403,068	25,762	ל.ר.	20.2%	2022	4	זכויות עפ"י תב"ע בתוקף ל-125 יח"ד. הוגשה בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 19 יח"ד (הקלת שבס).
קרדן בנהריה[60] - שלב א'	נהריה	2 בניינים	100%	2015	58	חכירה	6,756	62,834	77,506	10,722	ל.ר.	18.9%	2022	4	זכויות עפ"י תב"ע בתוקף ל-112 יח"ד. הוגשו בקשות להיתרי בניה הכוללת תוספת 22 יח"ד (הקלת שבס). במקביל פועלת קרדן נדל"ן להגשת תכנית שינויים לתב"ע הכוללת תוספת שטחי מסחר ותעסוקה במגרש.
עוזיאל (פינוי בינוי)	רמת גן	3 בניינים	100%	(**)	152 (109) (*)	בעלות (**)	5,393	201,435	251,844	26,984	ל.ר.	20%	2022	4	זכויות עפ"י תב"ע בתוקף ל-152 יח"ד. תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח אושרה בתנאים בועדה מקומית.

(*) נתון בסוגריים - חלק קרדן נדל"ן ביחידות הדיור.

(**) למועד הדוח הזכויות במקרקעין אינן רשומות על שם קרדן נדל"ן (למעט הערת אזהרה). עם זאת, למועד הדוח הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט (פינוי בינוי).

---

[55] **הנתונים הנכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על מחירי המכירה המתוכננים בפרויקט, מצב השוק, תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, הערכות של קרדן נדל"ן לגבי משך הליכי התכנון והאישור, עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו עם קבלנים ויועצים בקשר אליהם. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, ממועד פינוי דיירים, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים) ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[56] סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

[57] הנתונים כוללים ייחוס עלויות מימון.

[58] בשנת 1999 רכשה הולילנד (למועד הדוח חברה בת בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן) זכויות במקרקעין לבניית פרויקט, במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות. למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו - ליום 31 בדצמבר 2021, קיימת בספרי הולילנד התחייבות כלפי מוכרי הקרקע בסך של כ-115,715 אלפי ש"ח. הפרויקט כולל שכונת מגורים על קרקע פרטית אשר תוכננה במקור לכלול 969 יח"ד ב-12 בניינים (מהם בנייתם של 8 בניינים, הכוללים 642 יח"ד, הושלמה) ("**מתחם המגורים**"). בנוסף כולל הפרויקט 50% (במושע) ממקרקעין הסמוכים למתחם המגורים בייעוד למלונאות, אשר למועד הדוח בוחנות הולילנד ושותפותיה לפרויקט את הקמתו או מימוש של זכויותיהן בו (בטווח הארוך). במהלך חודש דצמבר 2017 (לאחר הפעלת סמכויותיה של הועדה המחוזית לפי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ועל רקע "פרשת הולילנד") פורסמה למתן תוקף תב"ע חדשה למקרקעין, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי ניתן יהיה להקים בניני מגורים רק על שלושה (3) מגרשים (מתוך ארבעת (4) המגרשים הנותרים), ובהם 258 יח"ד בסך הכל, וכן נקבעו מספר שינויים ומגבלות, אשר עיקרם הפקעת המגרש הרביעי (האמור לעיל) לצרכי ציבור, גריעת שטחי שירות תת קרקעיים, קביעת שטחים בעלי זיקות הנאה וקביעת שלביות למימוש הזכויות (אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות). למועד הדוח, מתוך 258 יחה"ד שביתרת מקרקעי הפרויקט כאמור לעיל, 153 יח"ד במגדל אחד ו-144 יח"ד בשני בניינים נוספים בתכנון כאמור לעיל.

[59] יצוין, כי עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד (אשר הייתה עד אותו מועד חברה כלולה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות עסקה (אשר הושלמה באותו מועד) במסגרתה, בין היתר, רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד (60%), ראה סעיף 1.4.1 לחלק זה.

[60] פרויקט לבניית 134 יח"ד בארבעה בניינים בשני שלבים, מתוכם, למועד הדוח, שלב א' בתכנון (58 יח"ד) ושלב ב' בעתודה (76 יח"ד). יצוין, כי למועד הדוח (לאחר אי עמידה בהתחייבויות בקשר לאבני דרך בהקמת הפרויקט וחילוט ערבות, בסכום לא מהותי, שהעמידה קרדן נדל"ן לטובת משב"ש), הוארכה התקופה המותרת בהסכם מול משב"ש לסיום הקמת הפרויקט עד לחודש אפריל 2024, וכן למועד הדוח קרדן נדל"ן פועלת להארכה של התקופה האמורה גם מול רמ"י ביחס לחוזה החכירה.

7.4.7 להלן ריכוז נתונים של קרקעות בעתודה שבבעלות קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח שקרדן נדל"ן מייעדת לבנייה למגורים (חלק קרדן נדל"ן):[61]

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד רכישת הזכויות בקרקע	שטח הפרויקט (במ"ר)	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	סוג הזכויות[62]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[63]	מ"ר ממוצע ליח"ד		מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
										לפי מצב תכנוני נוכחי	לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	
אשדוד[64] (קומבינציה)	אשדוד	100%	2020	12,780	36 (24) (*)	101 (79) (*)	בעלות	7,335	172,009	127	99	תב"ע בתוקף. תכנית חדשה אשר תאפשר עד 101 יח"ד פורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 (והינה לאחר שלב ההתנגדויות).
מתחם TLV ('פרדס שניר')	תל-אביב	50%	2021 / 2022	68,373	-[65]	646 (323) (*)	בעלות	40,527	978,657	-	106	בתהליכי הגשת תב"ע לרשות המקומית.
קרדן בנהריה[66] - שלב ב'	נהריה	100%	2015	9,962	63	76	חכירה	8,853	76,041	157	131	תב"ע בתוקף ל-112 יח"ד (שלבים א' ו-ב'). קרדן נדל"ן פועלת לאשר תכניות בקשה להיתר הכוללות 134 יח"ד בסה"כ, וכן פועלת בתיאום עם עיריית נהריה ומשב"ש להוספת שטחי מסחר ותעסוקה.
עפולה[67]	עפולה	60%	2021	73,306	697 (418) (*)	802 (481) (*)	בעלות	30,961	331,313	175	152	במו"מ מול הרשות המקומית ביחס לפיתוח המתחם והוצאת היתרי בניה.

---

[61] **הנתונים בטבלה בדבר מספר יחה"ד ומ"ר ממוצע ליח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן, וכן עלות משוערת לפרויקט ועצם הקמתו, מהווים 'מידע צופה פני עתיד' כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, וכן על היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפעילות האמורים בטבלה בפרט ועם הליכי התכנון במוסדות התכנון השונים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם ההתקשרויות, מהתארכות הליכי תכנון, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין השונים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[62] סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

[63] הנתון כולל ייחוס עלויות מימון.

[64] במהלך חודש נובמבר 2020 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין באשדוד שבבעלותו (אשר למועד הדוח ובהתאם לתב"ע הקיימת ניתן להקים עליהם בניין בן 36 יח"ד), במסגרתו רכשה קרדן נדל"ן את המקרקעין (ל-24 יח"ד) בתמורה למתן שירותי בניה ל-12 יח"ד (קרי, קומבינציה בשיעור של כ-67%) ותמורה נוספת בסך של 6 מיליון ש"ח (בהערה זו: "**הסכום הנוסף**"). עם זאת נקבע במסגרת ההסכם, כי היה ותאושר במקרקעין תכנית חדשה במסגרתה תוגדל כמות יחה"ד שניתן להקים על המקרקעין (כאמור בטבלה לעיל – עד 101 יח"ד על-פי התכנית שפורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 (בהערה זו: "**התכנית המוצעת**")), יעודכנו תנאי ההסכם האמורים, כך שהתמורה בגין פרויקט להקמת 101 יח"ד תגדל ותכלול מתן שירותי בנייה ל-22 יח"ד (קרי, קומבינציה בשיעור של כ-78%) בתוספת סכום נוסף של 34.8 מיליון ש"ח (או יהיקף שירותי בניה בתוספת סכום נוסף' אחר בהתאם לכמות יחה"ד שייבנו בפרויקט בפועל, כפי שנקבעו בין הצדדים). בנוסף, במסגרת ההסכם העמידה קרדן נדל"ן לצד השלישי הלוואה בסך של 5 מיליון ש"ח, אשר תיפרע בדרך של קיזוז מתוך הסכום הנוסף (או ככל שההלוואה לא קוזזה מהסכום הנוסף, או לא קוזזה ממנו באופן מלא), תיפרע ההלוואה בסמוך לאישור התכנית המוצעת. להבטחת ההלוואה הועמדו לטובת קרדן נדל"ן משכנתא מדרגה ראשונה (בסכום של 7 מיליון ש"ח) ושעבוד על זכויות הצד השלישי במקרקעין ולפי ההסכם. בהתאם להסכמות הצדדים, אל-הר נבחרה לשמש כקבלן המבצע של הפרויקט.

[65] במהלך חודש פברואר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן ביחד עם צד שלישי (בהערה זו: "**השותף**") בהסכמים שונים לרכישה במשותף, בחלקים שווים, של שטחים במתחם הידוע כ-'פרדס שניר' בדרום תל-אביב בהיקף כולל של כ-26 דונם (בהערה זו: "**המתחם**" או "**המקרקעין**"), וזאת תמורת סך כולל של כ-337 מיליון ש"ח (חלק קרדן נדל"ן מחצית). למועד הדוח התקיימו התנאים להשלמת העסקה אולם טרם שולמה התמורה במלואה, והצדדים פועלים במשותף להשלמת רישום בטוחות לצורך העמדת מימון בנקאי לתשלום התמורה. השימושים לפי התב"ע שבתוקף החלה במתחם למועד הדוח הינם שימושים מעורבים לתעשייה, משרדים, מלאכה ומסחר, וקרדן נדל"ן ושותפה (50%) מקדמות במקרקעין תב"ע על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו, אשר עשויה לכלול, אם וכאשר תאושר, זכויות לבנייה של כ-890 יחידות מגורים (מתוכן 10% יחידות בהישג יד), שטחי תעסוקה בהיקף של כ-20,000 מ"ר וכ-6,000 מ"ר מסחר (וכן ייעודים ציבוריים שונים). בחודש פברואר 2022 התקשרו קרדן נדל"ן והשותף בהסכם לרכישה במזומן של חלקים נוספים במתחם מידי צדדים שלישיים, בהיקף של כ-4 דונם (המהווים כ-7% מהזכויות במתחם לפי התוכנית המתוכננת), וזאת בתמורה לסך של עד כ-110 מיליון ש"ח בעסקת נטו (חלק קרדן נדל"ן מחצית). למועד הדוח מחזיקים קרדן נדל"ן והשותף בכ-72% מהזכויות במתחם על-פי התכנית המתוכננת (בהערה זו: "**הזכויות היוצאות**"). חלק מן המקרקעין מוחזקים במושע ביחד עם צדדים שלישיים אשר עושים שימוש במקרקעין ו/או משכירים אותה לצדדים שלישיים (כמו גם חלק מהמוכרים, אשר התחייבו לפנות את המקרקעין עד מועדים שנקבעו), והוצאת היתרי בנייה במקרקעין כאמור, צפויה להיות כפופה לפינויים. על מרבית שטח הקרקע קיימות הערות על הפקעה של עיריית תל-אביב (אשר מחזיקה כ-13% מהזכויות היוצאות), והפקעה זו צפויה להתבטל עם אישור התוכנית ובכפוף לפינוי המקרקעין כאמור לעיל. למועד הדוח פועלים קרדן נדל"ן והשותף לרכישת החלקים הנוספים במקרקעין בהיקף של כ-10.6% מהזכויות היוצאות (המוחזקים כאמור במושע בידי צדדים שלישיים) וכן לקידום תהליכי התכנון במתחם על מנת שתתאפשר הקמת הפרויקט. לפרטים נוספים ראה גם דיווחים מיידיים של קרדן נדל"ן מהימים 28 בפברואר, 24 באוגוסט ו-11 באוקטובר 2021 (אסמכתאות מספר: 2021-01-024277, 2021-01-069580 ו-2021-01-154323, בהתאמה).

[66] לפרטים אודות הפרויקט, ראה גם סעיף 7.4.6 לחלק זה.

[67] במהלך חודש אוקטובר 2021 נכנסו לתוקף הסכמים (מכר ועסקה משותפת) בין קרדן נדל"ן לבין צד שלישי (בהערה זו: "**השותף**"), במסגרתם רכשה קרדן נדל"ן מהשותף 60% מזכויותיו בקרקע לבניית כ-400 יחידות דיור, ונקבעו בין הצדדים הוראות לייזום והקמת הפרויקט על המקרקעין (ומקרקעין סמוכים נוספים במתחם) בעסקה משותפת. בהתאם להוראות ההסכמים, הוסכם כי העסקה המשותפת תוסיף לרכוש זכויות במקרקעין במתחם בתנאים שסוכמו, וכן, בין היתר, כי: **(א)** קרדן נדל"ן והשותף יהיו זכאים לדמי ניהול בשיעורים שונים שנקבעו מתוך הכנסות הפרויקט; **(ב)** ביחס להסכמי רכישת קרקעות נוספות במזומן, נקבעו תנאים שבהתקיימם על השותף לשפות את קרדן נדל"ן, וזאת כתלות בעלויות הבנייה של חלק מיחידות הדיור שייבנו בפרויקט על אותם מקרקעין; **(ג)** כל סכום שקרדן נדל"ן תעמיד לטובת העסקה המשותפת, יועמד כהלוואת

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד רכישת הזכויות בקרקע	שטח הפרויקט (במ"ר)	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	סוג הזכויות[62]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[63]	מ"ר ממוצע ליח"ד		מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
										לפי מצב תכנוני נוכחי	לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	
רמות, ירושלים[68] (קומבינציה ו/או תמורות)	ירושלים	100%	2021	129,150	-	1,318 (כ-857) (*)	בעלות	352	2,393,374	-	98	בשלבי הגשת תב"ע. טרם מולאו תנאי הסף להגשת התכנית.
גן יבנה[69] (קומבינציה)	גן יבנה	100%	2020-2021	26,300	-	400 (כ-252) (*)	בעלות	-	441,698	-	102	תב"ע בדיונים מול רשות מקומית.
כפר יונה[70] (קומבינציה)	כפר יונה	100%	2021	26,520	-	261 (172) (*)	בעלות	1,282	413,081	-	102	בהמתנה להחלטת הרשות המקומית בדבר הגשת תב"ע חדשה
חדרה[71] - שלב א'	חדרה	100%	2021	5,725	-	55	בעלות	7,000	80,358	-	104	הוגשה תב"ע לועדה המחוזית (בדיונים מול הוועדה).

(*) נתון בסוגריים - חלק קרדן נדל"ן ביחידות הדיור.

בעלים נושאת ריבית – בהקשר זה יצוין, כי למועד הדוח חלף הלוואת בעלים כאמור, הועמדה לשותפות הלוואה בנקאית בסך כולל של כ-32,909 אלפי ש"ח, אשר קרדן נדל"ן ערבה לה במלואה (בתמורה לעמלת ערבות מוסכמת).

בד בבד לכניסת ההסכמים האמורים לתוקף, חתמו קרדן נדל"ן והשותף על הסכמים (אשר נכנסו לתוקפם למועד הדוח) עם צדדים שלישיים, לרכישת זכויות במקרקעין נוספים במתחם לבניית כ-293 יחידות דיור נוספות, וזאת בעסקאות קומבינציה (בשיעורים שייקבעו בעתיד כתלות בעלויות בניית יחידות הדיור הרלוונטיות ואשר יהיו בטווח של 25%-13% (לבעלי הקרקע)) ובעסקאות מזומן (בהיקף כולל של כ-25 מיליון ש"ח) (לפי העניין).

[68] במהלך חודש נובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי הזכאי להירשם כבעלים במקרקעין (בהערה זו: "**המוכר**"), בהסכם קומבינציה ו/או תמורות, אשר כניסתו לתוקף מותנית בפרסומה למתן תוקף של תב"ע חדשה לבניה למגורים במקרקעין, אשר קרדן נדל"ן התחייבה לקדם בתוך תקופה שנקבעה (בהערה זו: "**התכנית**") (אך לקרדן נדל"ן ניתנה הזכות לוותר על התקיימות התנאי האמור). המוכר התחייב להשלים את רישום המקרקעין על שמו לא יאוחר משלושים ושישה (36) חודשים ממועד חתימת ההסכם. בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה (הן בממכר בדרך של קומבינציה והן בממכר בדרך של תמורות) ייקבע על-ידי שמאי מוסכם לאחר התקיימות התנאי המתלה האמור, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ואילו תמהיל יחס הקומבינציה/תמורות ייקבע בסמוך לאותו מועד על-ידי המוכר, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

במסגרת ההסכם, התחייבה קרדן נדל"ן להעמיד למוכר, בין היתר, הלוואות (על חשבון תמורות עתידיות טרם קבלת החזקה במקרקעין) בסך כולל של 10 מיליון ש"ח, במספר פעימות (בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים שנקבעו בהסכם), כאשר סך של 2.5 מיליון ש"ח יועמד בכפוף לרישום המוכר כבעלים במקרקעין ולקבלת אישור הועדה המקומית להפקדת התכנית, ולאחר מכן, סך של 6 מיליון ש"ח יועמד בכפוף לפרסום התכנית ברשומות. מתוך סכום ההלוואה הכולל האמור, למועד הדוח העמידה קרדן נדל"ן הלוואה/מקדמה על חשבון הלוואה כאמור בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח. ההלוואות נושאות (או יישאו, לפי העניין) ריבית שנתית בשיעור של פריים+4%, ככלל ייפרעו לא יאוחר מהמועד למסירת יחידות הדיור הרלוונטיות למוכר (או מתוך תמורת מכירתן, לפי העניין), ותהיינה מובטחות לטובת קרדן נדל"ן. כמו-כן התחייבה קרדן נדל"ן, כי ככול והבנק המלווה את הפרויקט לא יסכים להעמיד את כל תשלומי המיסים, ההיטלים והתשלומים שיחולו על בעלי הקרקע לפי הסכם הקומבינציה, תעמיד קרדן נדל"ן הלוואה בעבור חלקו של המוכר (אשר תישא ריבית בשיעור פריים+2%).

[69] במהלך החודשים ספטמבר ונובמבר 2020 וינואר ודצמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן עם צדדים שלישיים (אשר הינם בעלים של חלק ממקרקעין בגן יבנה) בעסקת קומבינציה, במסגרתה, כפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט להלן, ימכרו הבעלים לקרדן נדל"ן 63% מזכויותיהם במקרקעין, וזאת בתמורה לשירותי בניה ליחידות דיור ששוויין המצטבר יהיה 37% משווי כלל היחידות שייבנו בפרויקט. יחד עם זאת, ביחס לחלק מבעלי הקרקע נקבע, כי ככל שבבחינה שתיערך בסמוך לאחר קבלת היתר הבניה לשלב האחרון בפרויקט, הרווח היזמי של קרדן נדל"ן מהפרויקט יהיה גבוה מ-20%, יתחלק הרווח העודף (שמעל ה-20% האמורים) בין קרדן נדל"ן לאותם בעלים בהתאם לשיעורי הקומבינציה האמורים, וזאת בדרך של עדכון שיעור הקומבינציה או בדרך של תשלום במזומן, לפי שיקול דעתה של קרדן נדל"ן. בהתאם, למועד הדוח, הנתון האמור לעיל בדבר חלקה של קרדן נדל"ן ביחס לכמות יחידות הדיור אינו סופי ועשוי להשתנות, וזאת בנוסף לשינויים שעשויים לחול בכמות יחידות הדיור בפרויקט כתוצאה מהליכי אישור תב"ע חדשה למקרקעין בייעוד סחיר (מגורים ו/או מגורים ומסחר) (בהערה זו: "**התב"ע המוצעת**").

למועד הדוח העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובהם אישור התב"ע המוצעת וקבלת היתרי בניה בתוך תקופות שנקבעו, וכן ככל שנדרש - התקשרות בהסכמים עם בעלי זכויות נוספים במקרקעין. כמו-כן נקבע בהסכם, כי קרדן נדל"ן תהא רשאית לבטל את התקשרותה בעסקה, בין היתר אם יתגלה כי אין בה היתכנות כלכלית (כפי שהוגדר בהסכם).

בד בבד, התקשרה קרדן נדל"ן עם חלק מבעלי הקרקע בהסכמי הלוואה, במסגרתם (לרבות על-פי תיקון/החלפת הסכם משנת 2021) העמידה קרדן נדל"ן לאותם בעלי קרקע הלוואות בסך כולל של 8 מיליון ש"ח. ככלל, ככל שהפרויקט יושלם בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של פריים מינוס 1%, והן תיפרענה במרביתן לאחר קבלת טופס האכלוס של השלב הראשון של הפרויקט (ובחלקן הקטן לאחר קבלת טופס אכלוס של השלב השני בפרויקט). להבטחת ההלוואות הועמדו לטובת קרדן נדל"ן, בין היתר, שעבודים על זכויותיהם של הלווים במקרקעין.

[70] במהלך חודש יולי 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם בעלי הקרקע, במתחם בו מקודמת תכנית חדשה לביצוי שכונת מגורים הכוללת אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**המתחם**", לפי העניין). בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ייקבע על-ידי שמאי הצדדים, לאחר קבלת היתר בתנאים לבנייה בפרויקט, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים. כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות קידום התכנון במתחם, בניית הפרויקט ונשיאה בעלויות התכנון והבניה וכן הסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים. כמו-כן הוסכם בין הצדדים, כי שיעור של עד 15% ממקרקעי הבעלים יכול ויבוצע בעסקת שירותי בניה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, במחירי עלות ובתוספת רווח יזמי בשיעור שסוכם בין הצדדים.

למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית בתנאים מתלים שונים עד למועדים שנקבעו בהסכם (אשר הצדדים (או מי מהם, לפי העניין) רשאים לוותר על התקיימות חלק מהם או להאריך את מועד התקיימותם), וביניהם אישור תכנית חדשה לשינוי יעוד במתחם, אישור תכנית איחוד וחלוקה והיעדר מניעה לקבלת ליווי בנקאי לפרויקט.

[71] לפרטים אודות המקרקעין (אשר ההתקשרות ביחס לרובם מסווגת כפרויקט מותלה), ראה סעיף 7.4.8 לחלק זה.

7.4.8 **ריכוז נתונים של פרויקטים מותלים ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח שקרדן נדל"ן מייעדת לבנייה למגורים (ללא פרויקטים מסוג "פינוי-בינוי"):**[72]

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי		מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סוג הזכויות[73]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[74]	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
				כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל בעלים בעסקת קומבינציה				
חדרה[75] - יתרת הקרקע	חדרה	50%	2021	1,252		1,252		בעלות	216	913,225	הוגשה תב"ע לועדה המחוזית (בדיונים מול הוועדה).
נתניה[76] (קומבינציה)	נתניה	100%	2021	330	208	330	208	בעלות	801	1,071,557	תב"ע לאחר דיון בוועדה מקומית וטרם הגשתה לוועדה המחוזית לאחר תיקונים.

[72] **הנתונים בטבלה בדבר מספר יחה"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן בכל פרויקט, עלות משוערת לפרויקט וכן עצם הקמתו, מהווים 'מידע צופה פני עתיד' כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, וכן על היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפעילות האמורים בטבלה בפרט ועם הליכי התכנון במוסדות התכנון השונים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם ההתקשרויות, מהתארכות הליכי תכנון, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין השונים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[73] סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

[74] הנתונים כוללים ייחוס עלויות מימון.

[75] במהלך חודש פברואר 2021, התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם עם צד שלישי אשר הינו שותפות רשומה (בהערה זו: "**השותפות**") המחזיקה במקרקעין האמורים לעיל (קרקע חקלאית בשטח כולל של כ-192 דונם) (בהערה זו: "**המקרקעין**"), במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי קרדן נדל"ן תיתן לשותפות שירותי ניהול ותכנון, אשר עיקרם קידום תכנית חדשה למקרקעין בייעוד למגורים (בסעיף זה: "**התכנית**") והוצאת היתרי בניה מכוחה. בנוסף, כחלק מהשירותים שהוסכמו בין הצדדים, סייעה קרדן נדל"ן לשותפות בקבלת מימון בסך של כ-51 מיליון ש"ח והעמידה ערבות להבטחת התחייבויותיה כלפי הגורם המממן בקשר עם מימון כאמור (כנגד משכון מדרגה שנייה על המקרקעין) ("**הסכם השירותים**"). בתמורה לשירותים כאמור (אשר תהא תלויה, בין היתר, בהצלחת מאמציה של קרדן נדל"ן לאישור התכנית, לקבלת היתרי הבנייה ולהעמדת המימון לשותפות), תהא זכאית קרדן נדל"ן לסכומים הנגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין (ככל שתהא), משווי המקרקעין המושבחים ומעלויות הפרויקט (ככל שיוקם), הכל לפי העניין, אך למעט במקרה של מימוש האופציה המפורטת להלן – שאז תהא זכאית קרדן נדל"ן לסכומים הנגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין (ככל שתהא) בלבד.
הסכם השירותים יעמוד בתוקפו כל עוד קרדן נדל"ן תעמוד בהתחייבויותיה במסגרתו. עם זאת, נקבעו מקרים בהם תהא לשותפות אפשרות לבטל את ההסכם בהודעה מראש ובכתב בת שלושים (30) יום, ובין היתר במקרה שהתכנית לא תאושר ו/או לא יופקו היתרי בנייה מכוחה בתוך לוחות הזמנים שנקבעו בין הצדדים (אך במקרה כזה קרדן נדל"ן תהא זכאית למלוא התמורה בגין כל שלב תכנון שהושלם עד אותו מועד).
בד בבד עם ההתקשרות בהסכם השירותים, התקשרו הצדדים גם בהסכם אופציה, במסגרתו ניתנה לשותפות אופציה, אשר מימושה כפוף לאישור התכנית, לחייב את קרדן נדל"ן לרכוש 50% מהזכויות בשותפות (בדרך של הקצאת זכויות בשותפות), בתמורה שתשקף את שווי השותפות מסמוך לאחר אישור התכנית (אופציה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה של שנתיים או עד חלוף שישה (6) חודשים ממועד אישור התכנית, לפי המאוחר). ככל שהאופציה תמומש, יחתם בין הצדדים הסכם הקצאה מפורט בנוסח שהוסכם ("**הסכם ההקצאה**"), הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי קצב התקדמות הבנייה בשלבים, אופן ניהול השותפות והתמורה בגין ניהולה, אופן חלוקת רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הבניה בפרויקט באמצעות אל-הר. יצוין, כי בהתאם להסכמות הצדדים, במקרה בו לא תמומש האופציה (או במקרה של ביטול ההסכם), יפעל הצד השלישי מול הגורם המממן לשחרור קרדן נדל"ן מערבותה האמורה לעיל.
להערכת קרדן נדל"ן למועד הדוח, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור (אשר למועד הדוח אין כל וודאות לגביה), ניתן יהיה להקים על המקרקעין כ-1,307 יחידות דיור או יותר (מתוכן, כ-55 יחידות דיור בשלב א' של הפרויקט כאמור בסעיף 7.4.7 לחלק זה). יובהר, כי אין כל ודאות שתמומש אופציית השותפות, ולפיכך, למועד הדוח, אין כל ודאות כי יוקצו לקרדן נדל"ן זכויות בשותפות המחזיקה בבעלות בקרקע, ובהתאם, למועד הדוח זכויותיה במתחם הינן מתוקף הסכם השירותים והסכם האופציה בלבד.

[76] החל מחודש יולי 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם הבעלים של כ-75% משטח נוכחי של כ-30 דונם בנתניה (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**המתחם**", לפי העניין), אשר בהתאם לתכנית חדשה (לגביה הומלץ על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה על העברתה לאישור הועדה המחוזית (בהערה זו: "**התכנית החדשה**")) מיועדים לבניה של 330 יחידות דיור וכן כ-30,000 מ"ר משרדים וכ-6,600 מ"ר שטחי מסחר.
בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ביחס ליחידות המגורים, נקבע על 37% (חלק הבעלים), וזאת אלא אם יבקש מי מהצדדים, לאחר אישור התכנית החדשה, כי שיעור הקומבינציה ייבחן וייקבע מחדש על-ידי שמאי מוסכם, על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ובלבד ששיעור הקומבינציה שייקבע כאמור לא יעלה על שיעור מקסימאלי של 39% (חלק הבעלים) ולא ייפחת משיעור מינימאלי של 35% (חלק הבעלים); באופן נפרד וללא תלות בשיעור הקומבינציה ו/או ברווח היזמי ביחס לשטחי המגורים כאמור, שיעור הקומבינציה בעסקה ביחס לשטחי המשרדים והמסחר (ככל שייכללו בעסקה) ייקבע לאחר אישור התכנית החדשה על-ידי השמאי המוסכם, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים; וכן הוסכם בין הצדדים, כי שיעור של עד 15% ממקרקעי הבעלים יכול ויבוצע בעסקת שירותי בניה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, במחירי עלות ובתוספת רווח יזמי בשיעור שסוכם בין הצדדים.
כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבניה, התחייבות להשבת חלק מההוצאות שהוצאו בשם הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית, בין היתר, באישור התכנית החדשה עד למועדים שנקבעו בהסכם, ובהתאם למועד הדוח אין כל ודאות כי העסקה תצא לפועל. כמו-כן, נקבעו בהסכם מספר תנאים מפסיקים, ובהם מקום בו לא תאושר בניה במתחם בהיקפים עליהם הסכימו הצדדים, או ככל ששיעור הקומבינציה שייקבע ביחס לשטחי המגורים על-ידי השמאי המוסכם כאמור לעיל יהיה נמוך מהשיעור המינימאלי שנקבע בהסכם וקרדן נדל"ן לא נאותה לקיים את ההסכם בשיעור הקומבינציה המינימלי האמור.

7.4.9 להלן ריכוז נתונים של פרויקטים מסוג 'פינוי-בינוי'/תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש), אשר ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח הינם פרויקטים מותלים:[77]

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מס' יח"ד קיימות (כמות יח"ד לפינוי)	מספר יח"ד מאושר לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		יחס (מבוקש) לפינוי-בינוי (*)	שיעור ההסכמה הנדרש	שיעור יחה"ד אשר ביחס אליהן בוצעה התקשרות מחייבת בהסכם פינוי-בינוי מתוך סך כל יחה"ד הקיימות, ליום 31.12.2021	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח) (****)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט (באלפי ש"ח)[78]	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
					כולל חלק בעלים	לא כולל חלק בעלים						
קריית אליעזר – מתחם א' (פינוי בינוי)	חיפה	100%	98	98	420	322	4.29	67%	82%	220	507,177	טרם אושרה תב"ע.
רח' אילת (פינוי בינוי)	חולון	100%	128	128	538 (***)	410	4.20	67%	86%	1,270	651,650	טרם אושרה תב"ע.
רח' קצנלסון (פינוי בינוי)	נתניה	100%	48	48	192	144	4	67%	83%	385	219,665	טרם אושרה תב"ע.
שכונת רמת ורבר (פינוי בינוי)[79]	פתח תקווה	65%	123	123	650	527	5.28	67%	(*****)	145	488,072	טרם אושרה תב"ע.
רח' יוספטל (פינוי בינוי)	בת ים	כ-49%[80]	64 (**)	64 (**)	300	236	4.69	67%	94%	4,905	395,901	תב"ע בתוקף. תכנית בקשה לאיחוד וחלוקה (בסמכות ועדה מקומית) אושרה להפקדה בכפוף למס' תנאים אשר טרם הושלמו.
רח' מצדה (פינוי בינוי)			64 (**)	64 (**)	300	236	4.69	67%	98% (למועד הדוח - 100%)	4,905	219,885	תב"ע בתוקף. תכנית בקשה לאיחוד וחלוקה (בסמכות ועדה מקומית) אושרה להפקדה בכפוף למס' תנאים אשר טרם הושלמו.

(*) היחס שבין מספר יחידות הדיור אותן מבקשת קרדן נדל"ן לכלול בפרויקט (כולל חלק בעלים) לבין חלק הבעלים על-פי הסכמי ההתקשרות עימם.

(**) יצוין, כי בנוסף לשטחי המגורים כאמור לעיל, כוללים המקרקעין גם מגרש בייעוד למסחר ותעסוקה אשר משויך לתחום הנדל"ן להשקעה – ראה סעיף 8.13 לחלק זה.

(***) כולל יחידות דיור אשר ישמשו כדיור להשכרה ארוכת טווח ('דיור מכלילי').

(****) יצוין, כי למועד הדוח טרם גובשה ביחס לפרויקטים בטבלה מדיניות גביית היטל השבחה על-ידי הוועדות המקומיות הרלוונטיות (לרבות אפשרות מתן פטור מהיטל השבחה), ובהתאם חלק מהוצאות הפרויקטים כוללות אחוז משוער של היטל השבחה עתידי ו/או הנחת פטור מהיטל השבחה (לפי העניין), למיטב הערכת הנהלת קרדן נדל"ן.

(*****) רוב דיירי הפרויקט חתמו בעבר על הסכמי פינוי בינוי (באופן מלא או חלקי). למועד הדוח פועלות קרדן נדל"ן ושותפתה בפרויקט להסדרת ו/או אשרור ו/או השלמת החתימות הנדרשות (בהתאם לעניין).

---

[77] יצוין, כי בהסכמי ההתקשרות בין קרדן נדל"ן לבין בעלי הדירות לייזום פרויקטים כאמור, קיימים תנאים מתלים רבים אשר התקיימות/אי התקיימות (לפי העניין) כל אחד מהם (בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם) עשויה להביא לפקיעת תוקפו של ההסכם או להקנות זכות לביטולו. בין התנאים המתלים כאמור, בין היתר, חתימה של שיעור מינימאלי של דיירים על ההסכם; אישור תב"ע; הנפקת היתר בנייה לפרויקט עד מועדים שנקבעו; אם יוטלו על קרדן נדל"ן מטלות ציבוריות חריגות במסגרת הליכי היתר הבנייה לפרויקט; אי כדאיות כלכלית של הפרויקט (קרי, שעל-פי בדיקות שתערוך קרדן נדל"ן עד למועד שנקבע בהסכם, יוחלט על-ידה כי הפרויקט אינו כלכלי בעבורה (לדוגמה כתוצאה משינוי בכמות יחידות הדיור שניתן לבנות בפרויקט, ממטלות ציבוריות שלא היו ידועות במועד חתימת ההסכם ו/או בשל שינויים חקיקתיים ו/או בשל גובה המיסים/היטלים/אגרות שעליה לשאת)); אי קבלת ליווי בנקאי לפרויקט; וכדומה.
בהקשר זה יצוין, כי במהלך שנת 2021 ועד למועד הדוח מכרה/הסבה קרדן נדל"ן לצדדים שלישיים את זכויותיה מכוח הסכמים עם בעלי דירות ביחס לשני (2) פרויקטים, חלף המשך קידומם והקמתם, וזאת כנגד סך כולל של כ-2,549 אלפי ש"ח (הכולל בעיקר החזר הוצאות שהוצאו על-ידי קרדן נדל"ן בפועל בקשר עם ניסיון קידום אותם פרויקטים).

[78] הנתונים כוללים ייחוס עלויות מימון. **נתון זה מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינויים סטטוטוריים ו/או החלטות שונות של גורמי התכנון (לרבות לעניין פרויקטים של "פינוי-בינוי"), מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין (לרבות ביחס למבנים לשימור ודרישות בנוגע לחניה ו/או ביחס להיטלי השבחה) ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[79] יצוין, כי הסכם בעלי המניות (של חברת הפרויקט) בין קרדן נדל"ן (65%) לשותפתה (35%), מסדיר, בין היתר, את אופן מימון חברת הפרויקט, ובמסגרת זו נקבע, בין היתר, כי החל ממועד קבלת היתר בניה לפרויקט וחתימת הסכם ליווי בקשר עימו, חלקה של קרדן נדל"ן במימון חברת הפרויקט יעמוד על 17.5%-22.5% מעל חלקה היחסי בחברת הפרויקט (כתלות בהיקף המימון), בגינו תהא קרדן נדל"ן זכאית לעמלת מימון בשיעור של עד פריים+4.5%; וכן, מסדיר ההסכם את אופן ניהול חברת הפרויקט, ובמסגרת זו נקבע, בין היתר, כי בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפתה בניהול חברת הפרויקט, הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 2.85% ו-1% (בהתאמה) מהכנסות חברת הפרויקט, בכפוף לתנאי הבנק המלווה ואישורו.

[80] במסגרת הסכמים לשיתוף פעולה בין קרדן נדל"ן לשותפתה בפרויקטים (כ-51%), נקבע, בין היתר, אופן הניהול והקידום המשותף של הפרויקטים, ולרבות כי: **(א)** כל צד יהיה חייב בהוצאות ובהתחייבויות כל אחד מהמיזמים המשותפים ויהיה זכאי לחלק מזכויות ומרווחי המיזמים המשותפים בהתאם לחלקו במיזמים (בכפוף להוראות דילול שנקבעו בהסכמים בקרות מקרים מסוימים, וכן בכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן); **(ב)** בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפתה בניהול כל אחד מהמיזמים המשותפים למגורים (כפי שנקבע בין הצדדים), הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 1.8% ו-0.65% (בהתאמה) מתוך תקבולי מכירת היחידות בכל פרויקט.
יצוין, כי קרדן נדל"ן רכשה משותפתה לפרויקט את חלקה בזכויות ובחובות כלפי בעלי הקרקע (פינוי בינוי) במהלך חודש אוגוסט 2021. למועד הדוח הזכויות במקרקעין אינן רשומות על שם קרדן נדל"ן (למעט שעבוד לטובתה בגין חלקה בעסקה המשותפת להקמת הפרויקט).

בנוסף, יצוין כי למועד הדוח מקדמת קרדן נדל"ן פרויקטים נוספים מסוג פינוי בינוי אשר נמצאים בהליכי חתימות מתקדמים ושלבי תכנון ראשוניים, אשר סבירות בנייתם, להערכת קרדן נדל"ן למועד הדוח, עדיין נבחנת (בין היתר לאור סיכויי התקיימות/אי התקיימות (לפי העניין) תנאים מתלים לביצועם, כמפורט בהערת שוליים בכותרת של סעיף זה), ובהתאם גם טרם יוחסו להם עלויות בספריה של קרדן נדל"ן. להלן פרטים אודות פרויקטים כאמור:

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		שיעור יחה"ד אשר ביחס אליהן בוצעה התקשרות מחייבת בהסכם פינוי-בינוי מתוך סך כל יחה"ד הקיימות, ליום 31.12.2021
			כולל חלק בעלים (*)	לא כולל חלק בעלים	
רח' דרך צרפת (פינוי בינוי)	חיפה	100%	390	303	64%
רח' סמטת רודן (פינוי בינוי)	חיפה	100%	410	303	64%
רח' בן גוריון (פינוי בינוי)	אזור	60%	200	136	53%
רח' בר כוכבא (פינוי בינוי)	ירושלים	50%	180	127	54%
רח' הרקפת (פינוי בינוי)	בנימינה	70%	125	101	62%

(*) כמות יחידות הדיור המשוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות ועדה מקומית לתכנון ובניה.

7.4.10 <u>פילוח הכנסות מפרויקטים</u>

להלן נתוני הכנסות ורווח גולמי מפרויקטים שהיוו 10% או יותר מסך הכנסות קרדן נדל"ן (במאוחד) על-פי דוחותיה הכספיים של השנים 2021, 2020 ו-2019:

פרויקט (שלב)	2021				2020				2019			
	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי
אגריפס	87,262	13.4%	18,428	2.8%	-	-	-	-	-	-	-	-
קרדן בקריית מוצקין (שלב א')	35,730	5.5%	4,527	0.7%	55,272	11.6%	7,317	1.5%	40,878	11%	7,169	1.9%
קרדן בבאר יעקב (שלב ג')	-	-	-	-	1,872	0.4%	6,921	1.5%	37,902	10.2%	11,940	3.2%
קרדן בבאר יעקב (שלב ד')	100,528	15.4%	30,509	4.7%	40,238	8.5%	8,290	1.7%	2,827	0.6%	826	0.2%
קרדן בגני תקווה	68,386	10.5%	11,512	1.8%	55,507	11.7%	9,801	2.1%	-	-	-	-

7.4.11 **<u>פרויקטים מהותיים מאוד</u>**[81]

7.4.11.1 **באר יעקב (שלב ד') (פרויקט בביצוע)**

[א] <u>הצגת הפרויקט</u>

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	באר יעקב – שלב ד'
מיקום הפרויקט:	באר יעקב
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט לבניית 93 יח"ד בארבעה בניינים. בהתאם להסכם הקומבינציה בו התקשרה קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט, חלקה של קרדן נדל"ן ביחה"ד האמורות - 75 יח"ד. נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, פרויקט זה הינו בביצוע.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	**81%** - עסקת קומבינציה במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן להעניק לבעל המקרקעין שירותי בנייה ביחס ל-19% מכלל יחידות הדיור שייבנו בפרויקט.
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי בניינים ודירות למכירה.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	בחודש מאי 2009 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם קומבינציה עם בעלי הקרקע לצורך הקמת הפרויקט (ראה להלן תחת "הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט").
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-6,500 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	חודש אוקטובר 2019.
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2022
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש יולי 2019.
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2022
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ-67 מיליון ש"ח.
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	הסכם קומבינציה. במסגרת ההסכם התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, להעניק לבעל המקרקעין שירותי בנייה ביחס ל-19% מכלל יחידות הדיור שייבנו בפרויקט. בתמורה לקיום התחייבויותיה תקבל קרדן נדל"ן כ-81% משווי כל שטחי המגורים אשר ייבנו. לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה באורים 10.ב.(6) ו-1.ד.26 לדוחות הכספיים.
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם בחלק המערבי של באר יעקב.
נושאים מיוחדים:	לפרטים אודות הסדר גישור (אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוני 2020) בין קרדן נדל"ן לבין צד שלישי אשר עימו היה קשור בעל הקרקע בהסכם עובר להתקשרותו עם קרדן נדל"ן כאמור לעיל (ואשר הסכים לוויתור על זכויותיו בקשר לקרקע בכפוף לכך שבין היתר יפוצה על-ידי קרדן נדל"ן בסכומים המבוססים על מחירי מכירה עודפים מסוימים של יחידות דיור שיימכרו בפרויקט), ראה באורים 10.ב.(6) ו-1.ד.26 לדוחות הכספיים. יצוין, כי בהתאם לתנאי ההסדר, וכנגד ויתור על כל תביעה וטענה בקשר עם הפרויקט (ולסיום הסכסוך בין הצדדים), שילמה קרדן נדל"ן לצד השלישי (במהלך חודש יולי 2020) סך כולל של 35 מיליון ש"ח ורשמה בגין כך (בקשר עם שלבים א' עד ג' של הפרויקט) בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 רווח בסך של כ-10.4 מיליון ש"ח. לפרטים אודות הרווח הגולמי הצפוי משלב ד' של הפרויקט (בין היתר לאור קיטון בעלויות הצפויות של הפרויקט בגין ההסדר), ראה ס"ק [1] להלן.

[81] בהתאם למבחני המהותיות בטיוטת הצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי מחודש פברואר 2016. **הנתונים הנכללים בסעיף זה בדבר מועד התחלת וסיום עבודות הקמה, מועד התחלת וסיום שיווק בפרויקט, אומדן שווי מימוש נטו, זכויות בנייה שצפוי שייוותרו בידי קרדן נדל"ן לאחר סיום הפרויקט, אומדן עלויות שטרם הושקעו, אומדן עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד, הכנסות שיוכרו, מקדמות שצפויות להתקבל, רווח גולמי צפוי, עודפים צפויים למשיכה ומועד משיכתם (לפי העניין) מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ותוכניות עבודה של קרדן נדל"ן ועל היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפרויקטים בפרט, וכן מבוסס על הערכותיה של קרדן נדל"ן לגבי משך הליכי תכנון, אישור, שיווק ובניית הפרויקטים (לפי העניין), עלויות הקמת הפרויקטים ומחירי מכירת יחידות הדיור בהם. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם מי מהפרויקטים, משינוי מחירי הדירות בסביבת מי מהפרויקטים או בשוק כולו, מהתארכות הליכי תכנון, שיווק ובנייה, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[ב] <u>המצב התכנוני של הפרויקט</u>

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	11,064 (8,978) (*)	93 (75) (*)	ארבעה בניינים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן על-פי הסכם הקומבינציה.

[ג] <u>עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט (*)</u>

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 81%	**2021**				**2020**	**2019**
	כל התקופה	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה (**)	53,277	53,277	53,277	53,277	53,277	66,074
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	3,078
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות (***)	68,577	57,563	52,430	40,859	31,467	4,214
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	3,045	2,955	2,981	2,358	1,914	1,456
סה"כ עלות מצטברת	**129,054**	**117,950**	**112,843**	**100,469**	**90,813**	**74,822**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**18,715**	**29,003**	**42,621**	**47,304**	**58,447**	**72,822**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	-
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	9,531	21,939	25,465	37,036	46,428	73,709
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	679	1,097	1,915	1,262	1,706	2,163
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**10,210**	**23,036**	**27,380**	**38,298**	**48,134**	**75,872**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**88%**	**74%**	**69%**	**55%**	**44%**	**10%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2022					

(*) העלויות המיוחסות לפרויקט אינן כוללות רווח קבלני של אל הר, אשר משמשת כקבלן מבצע בפרויקט.

(**) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת קומבינציה. הקיטון בעלויות הקרקע בשנת 2020 נובע מעדכון התחייבות לבעל הקרקע המקורי (אפסקייל) כתוצאה מאישור הסדר גישור כמפורט בבאור 1.ד.26 לדוחות הכספיים.

(***) לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 81%	2021					2020	2019
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	29	5	5	7	12	23	17
יחידות דיור (מ"ר)	3,597	591	595	859	1,552	2,683	2,008
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	17,899	18,335	18,260	18,315	17,582	17,537	17,118
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	70	70	65	60	53	40	17
יחידות דיור (מ"ר)	8,289	8,289	7,697	7,102	6,243	4,691	2,008
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	17,602	17,602	17,546	17,486	17,419	17,362	17,118
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח) (*)	186,121	186,121	185,058	182,604	177,577	176,608	173,645
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	149,034	149,034	137,921	126,211	109,152	81,480	34,374
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	93%	93%	87%	80%	71%	53%	23%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	5	5	10	15	22	35	58
יחידות דיור (מ"ר)	689	689	1,280	1,876	2,735	4,287	6,970
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**8,834**	**8,834**	**15,205**	**20,531**	**27,887**	**40,270**	**60,448**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	4						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	21,035						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בניה בעסקת קומבינציה, ולא כולל הכנסות שנובעות מהפחתה להכנסות של חלק יחסי מעלויות מימון שהוונו להתחייבות בגין שירותי בניה בעסקת קומבינציה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2021	139,907	124,810
2022	9,127	24,224
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026 ואילך	-	-
סה"כ	**149,034**	**149,034**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 81%		2021	2020	2019
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		186,121	176,608	173,645
עלויות פרויקט צפויות		139,263	138,947	150,694
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*)		**46,858 (**)**	**37,661 (**)**	**22,950**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		34,173	9,363	826
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		12,685	28,298	22,124
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*)		**25.2% (**)**	**21.3% (**)**	**13.2%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	20,353	16,811	16,672
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

(**) הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2019 ו-2020 נובע בעיקרו מהתקשרות בהסדר גישור (אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוני 2020) כמפורט בהערה מסעיף 7.4.1 לחלק זה. בעקבות ההסדר חל קיטון בעלויות הצפויות של הפרויקט בסך של כ-12,796 אלפי ש"ח. בהתאם, להסדר הייתה גם השפעה מצטברת על נתוני הרווחיות של שנת 2021. כמו-כן, עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעדכון מחירונים וממכירת דירות בסכום גבוה יותר מהצפי.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה - 81%	השפעת עלייה של 10%	השפעת עלייה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	14,066	13,375	12,684	11,993	11,302
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	11,625	12,155	12,684	13,213	13,743

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2021 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
	31.12.2020 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
מוסד מלווה			בנק הפועלים בע"מ
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			22 בדצמבר 2019 (מועד חתימת הסכם הליווי).
סה"כ מסגרת			סה"כ מסגרות אשראי: 170,000 אלפי ש"ח; מתוכן - תקרת מסגרת פיננסית: 28,000 אלפי ש"ח (לניצול במסגרות עו"ש, בהלוואות זמן קצר ובערבויות שאינן ערבויות חוק מכר) ותקרת אשראי ערבויות חוק מכר: 169,000 אלפי ש"ח (מתוכה 32,000 אלפי ש"ח בגין יח"ד של בעלי הקרקע בעסקת הקומבינציה).
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2021			מסגרת פיננסית: 27,960 אלפי ש"ח; ערבויות חוק מכר: 22,353 אלפי ש"ח.
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			ריבית בגין האשראי הפיננסי: פריים + 0.9%; בנוסף, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת ליווי פיננסי, עמלת ערבות מכר, עמלה בגין ערבויות שיועמדו לבעלי הקרקע ועמלת אי ניצול מסגרת אשראי, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
מועדי פירעון			תוקף מסגרות האשראי יהיה עד ליום 30 בנובמבר 2022.
תניות פיננסיות מרכזיות			לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה (אך אשר נכללות בו בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			בהתאם להוראות ההסכם, במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן נדל"ן לעמוד, בין היתר, בקצב ביצוע; הכנסות והוצאות; קצב מכירות; וכדומה.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			משיכת עודפים תיעשה רק באישור הבנק; קרדן נדל"ן לא תהיה רשאית למשוך כספים מחשבון הפרויקט אם קיימת באותו מועד חריגה או חריגה צפויה מתקציב הפרויקט, מקצב ביצוע; מקצב המכירות; וכדומה. למועד הדוח טרם נקבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(2) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(2) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 81%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי:	46,857
התאמות לעודפים, סה"כ:	10,140
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	56,997
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.1[ח] לחלק זה.

7.4.11.2 אגריפס (פרויקט בביצוע)

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	**פרטים**
שם הפרויקט:	אגריפס
מיקום הפרויקט:	ירושלים
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט לבניית 78 יח"ד בשני בניינים. בהתאם להסכם הקומבינציה בו התקשרה קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט, חלקה של קרדן נדל"ן ביחה"ד האמורות - 44 יח"ד בתוספת 52% ביחידת דיור משותפת אחת נוספת (במושע עם בעלי הקרקע). כמו-כן, הזכויות במקרקעין כללו גם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-1,270 מ"ר (כולל בניין לשימור) ואשר נמכרו לצדדים שלישיים במהלך שנת 2021. נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, פרויקט זה הינו בביצוע.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	**57%** - עסקת קומבינציה במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הנוגע להליכי תכנון, הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה 43% משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט (למעט בניין לשימור כאמור לעיל). בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, זכאים בעלי הקרקע לתמורה נוספת במזומן (מעבר לחלקם היחסי), אשר נקבעה כתלות במחירי מכירה מינימאליים של יחידות המשויכות לקרדן נדל"ן בפרויקט.
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי בניינים ודירות למכירה.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	בחודש מאי 2011 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם קומבינציה עם בעלי הקרקע לצורך הקמת הפרויקט (ראה לעיל תחת "חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט").
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-1,363 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	חודש יולי 2019.
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2022
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש מאי 2020.
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2022
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיים הסכם פאושלי עם צד שלישי בסך של כ-54.5 מיליון ש"ח.
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	הסכם קומבינציה (ראה לעיל תחת "חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט"). לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה סעיף 7.4.3 לחלק זה ובאור 10.ב.(4) לדוחות הכספיים.
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם במרכז העיר ירושלים בסמיכות לשוק מחנה יהודה במפגש הרחובות אגריפס ורחוב אבן-ישראל. בסמיכות לפרויקט קיימים בתי מלון, תיאטרון, בנייני משרדים ועורקי תחבורה ראשיים (לרבות תוואי מסילות הרכבת הקלה).
נושאים מיוחדים:	-

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	5,970 (3,444) (*)	78 (45) (*)	שני בניינים
שטחי מסחר ומשרדים	1,270 (800) (*)	מספר יחידות קטנות	קומת מסחר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן על-פי הסכם הקומבינציה.

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 57%	2021				2020	2019
	כל התקופה	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה (*)	45,352	44,868	43,266	43,266	41,610	44,014
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	3,696	3,696	3,696	3,696	3,696	3,631
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	50,192	41,635	33,793	23,238	16,775	5,435
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	1,167	1,072	972	-	-	-
סה"כ עלות מצטברת	**100,407**	**91,271**	**81,727**	**70,200**	**62,081**	**53,080**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**33,477**	**53,755**	**52,611**	**58,340**	**62,081**	**53,080**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	2,971
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן)(**)	28,628	36,441	41,900	52,995	59,458	66,868
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	1,934	3,111	3,210	4,182	4,182	3,169
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**30,562**	**39,552**	**45,110**	**57,177**	**63,640**	**73,008**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**64%**	**54%**	**46%**	**32%**	**24%**	**11%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2022					

(*) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת קומבינציה.

(**) כולל עלויות הריסת מבנה קיים, ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 57%	2021				2020	2019
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:						
יחידות דיור (#)	29	7	3	16	3	4	-
יחידות דיור (מ"ר)	2,135	620	235	1,092	189	217	-
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	800	800	-	-	-	-	-
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):						
יחידות דיור	31,960	32,732	33,924	31,077	32,093	31,557	-
שטחי מסחר ומשרדים	27,165	27,165	-	-	-	-	-
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:						
יחידות דיור (#)	33	33	26	23	7	4	-
יחידות דיור (מ"ר)	2,352	2,352	1,733	1,498	406	217	-
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	800	800	-	-	-	-	-
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):						
יחידות דיור	31,923	31,923	31,633	31,274	31,806	31,557	-
שטחי מסחר ומשרדים	27,165	27,165	-	-	-	-	-
שיעור השיווק של הפרויקט:						
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח) (*)	168,182	168,182	165,674	159,422	156,495	148,530	146,234
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	111,817	111,817	55,978	47,531	12,897	6,848	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	73%	73%	58%	51%	16%	9%	-
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:						
יחידות דיור (#)	12	12	19	22	38	41	45
יחידות דיור (מ"ר)	1,093	1,093	1,712	1,947	3,039	3,227	3,444
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	-	-	800	800	800	800	800
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**20,141**	**20,141**	**43,919**	**43,250**	**54,928**	**60,766**	**53,080**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	5						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	32,931						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בניה בעסקת הקומבינציה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	**סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל**
עד ליום האחרון של שנת 2021	61,629	32,987
2022	36,168	64,810
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026 ואילך	-	-
סה"כ	**97,797**	**97,797**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 57%		**2021**	**2020**	**2019**
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		168,182	148,530	146,234
עלויות פרויקט צפויות		130,969	125,721	126,088
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*) (**)		**37,213**	**22,809**	**20,146**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		18,428	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		18,785	22,809	20,146
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*) (**)		**22.1%**	**15.4%**	**13.8%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	31,846	30,074	27,177
	מסחרי	27,165	19,313	19,313
	משרדים	-	-	-
	אחר	-	-	-

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

(**) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעדכון מחירונים וממכירת דירות בסכום גבוה יותר מהצפי מחד (בצד ההכנסות), ומאידך מעדכון עלויות צפויות לאור עליית מדד תשומות הבניה (בצד העלויות); הגידול ברווח הגולמי בשנת 2020 לעומת שנת 2019, נבע בעיקר מעדכון מחירון.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 57%	**השפעת עלייה של 10%**	**השפעת עלייה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	24,369	21,577	18,785	15,993	13,201
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	14,561	16,673	18,785	20,897	23,009

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2021 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
	31.12.2020 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
מוסד מלווה			בנק הפועלים בע"מ
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			4 באפריל 2021 (מועד חתימת הסכם הליווי).
סה"כ מסגרת			סה"כ מסגרות אשראי: 212,000 אלפי ש"ח; מתוכן - תקרת מסגרת פיננסית: 27,000 אלפי ש"ח (לניצול במסגרות עו"ש, בהלוואות זמן קצר ובערבויות שאינן ערבויות חוק מכר), תקרת אשראי ערבויות חוק מכר: 112,000 אלפי ש"ח (כאשר המסגרת הפיננסית והמסגרת לערבויות חוק מכר הינן חופפות), וכן תקרת ערבויות בנקאיות לטובת בעלי הקרקע (בעסקת הקומבינציה) בסך של 100,000 אלפי ש"ח.
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2021			מסגרת פיננסית: 27,000 אלפי ש"ח; ערבויות חוק מכר: 76,149 אלפי ש"ח; ערבויות לבעלי הקרקע: 29,735 אלפי ש"ח.
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			ריבית בגין האשראי הפיננסי: פריים + 0.9%; כמו-כן, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת ליווי פיננסי, עמלת ערבות מכר, עמלה בגין ערבויות לבעלי הקרקע ועמלת אי ניצול מסגרת אשראי, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
מועדי פירעון			תוקף מסגרות האשראי יהיה עד ליום 30 ביוני 2023.
תניות פיננסיות מרכזיות			לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה (אך אשר נכללות בו בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			בהתאם להוראות ההסכם, במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן נדל"ן לעמוד, בין היתר, בקצב ביצוע; הכנסות והוצאות; קצב מכירות; וכדומה.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			משיכת עודפים תיעשה רק באישור הבנק; קרדן נדל"ן לא תהיה רשאית למשוך כספים מחשבון הפרויקט אם קיימת באותו מועד חריגה או חריגה צפויה מתקציב הפרויקט, מקצב ביצוע; מקצב המכירות; וכדומה. למועד הדוח טרם נקבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(5) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(5) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי 100%. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה – 57%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי (*):	37,213
התאמות לעודפים, סה"כ:	21,612
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	58,825
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.2[ח] לחלק זה.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.3 עלומים (פרויקט בביצוע)

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	עלומים
מיקום הפרויקט:	רמת גן
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש) לבניית 95 יח"ד (מהן חלק קרדן נדל"ן 63 יח"ד) בשלושה בניינים. נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, פרויקט זה הינו בביצוע.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	**100%** (ביחס לפרויקט בכללותו). חלקה האפקטיבי של קרדן נדל"ן ביח"הד של הפרויקט הינו **66.3%** (קרי, היחס שבין מספר יחידות הדיור המוקמות בפרויקט (כולל חלק בעלים) (95 יח"ד) לבין חלק הבעלים על-פי הסכמי ההתקשרות עימם (32 יח"ד) הינו 2.97).
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי בניינים ודירות למכירה.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	2018 - המועד בו הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט (תמ"א 38/2 – הריסה ובניה מחדש).
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-2,611 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	חודש אפריל 2021.
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2024
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש ספטמבר 2020
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2023
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ-73.6 מיליון ש"ח.
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות (למעט תת חלקה אחת בחכירה ואשר למועד הדוח מתבצעות פעולות להעברתה לבעלות). למועד הדוח קרדן נדל"ן הינה בעלת הערת אזהרה על זכויות הבעלים במקרקעין והינה בעלת זכות חוזית להירשם כבעלים של חלק יחסי במקרקעין המשקף את דירותיה בפרויקט.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש) – ראה פרטים לעיל. להערכת קרדן נדל"ן, אמדן עלויות פינוי הבעלים (לרבות עלויות שכירות לתקופת הבנייה) עומד על סך של כ-5,800 אלפי ש"ח.
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם ברחוב עלומים ברמת גן.
נושאים מיוחדים:	-

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	7,837 (4,948) (*)	95 (63) (*)	שלושה בנייני מגורים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

(*) נתון בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן על-פי הסכמי תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש).

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט (*)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2021				2020	2019
	כל התקופה	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	38,229	38,229	38,229	38,229	38,229	-
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	13,556	13,554	13,468	12,675	12,675	2,064
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	10,620	6,258	5,330	3,037	2,504	2,086
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	1,783	342	205	694	248	-
סה"כ עלות מצטברת	**64,188**	**58,383**	**57,232**	**54,635**	**53,656**	**4,150**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**51,036**	**52,096**	**54,177**	**54,635**	**53,656**	**4,150**
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן) (**)	-	-	-	-	-	62,166
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	1,955	2,328	2,328	6,453
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (***)	80,091	83,826	80,178	80,651	80,411	80,148
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	2,120	3,980	4,118	3,630	4,076	2,962
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**82,211**	**87,806**	**86,251**	**86,609**	**86,815**	**151,729**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**24%**	**19%**	**18%**	**16%**	**15%**	**4%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2024					

(*) העלויות המיוחסות לפרויקט אינן כוללות רווח קבלני של אל הר, אשר תשמש כקבלן מבצע בפרויקט.

(**) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש).

(***) כולל עלויות הריסת מבנה קיים, ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2021					2020	2019
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	36	5	4	19	8	4	-
יחידות דיור (מ"ר)	2,729	408	317	1,439	565	325	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	25,468	27,505	26,600	25,053	24,419	23,300	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	40	40	35	31	12	4	-
יחידות דיור (מ"ר)	3,054	3,054	2,646	2,329	890	325	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	25,242	25,242	24,892	24,660	24,024	23,300	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח) (*)	173,942	173,942	170,563	167,060	158,074	157,161	173,875
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	79,073	79,073	67,449	58,516	21,357	7,573	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	62%	62%	54%	48%	18%	6%	-
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	23	23	28	32	51	59	63
יחידות דיור (מ"ר)	1,896	1,896	2,304	2,621	4,059	4,631	4,956
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**23,135**	**23,135**	**26,699**	**29,646**	**46,851**	**50,737**	**4,150**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	2						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	29,526						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בניה לפרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), ולא כולל הכנסות מימון בגין שירותי בנייה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2021	8,195	42,807
2022	27,676	9,775
2023	27,676	10,055
2024	15,527	16,436
2025	-	-
2026 ואילך	-	-
סה"כ	**79,073**	**79,073**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%		2021	2020	2019
			(באלפי ש"ח)	
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		173,942	157,161	173,875
עלויות פרויקט צפויות		146,399	140,470	155,879
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*) (**)		**27,543**	**16,691**	**17,996**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		1,972	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		25,571	16,691	17,996
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*) (**)		**15.8%**	**10.6%**	**10.3%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	30,581	24,256	24,306
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

(**) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעדכון מחירונים מחד (בצד ההכנסות), ומאידך מעדכון עלויות צפויות לאור ודאות באשר לחוזה הקבלן ועליית מדד תשומות הבניה (בצד העלויות).

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**השפעת עלייה של 10%**	**השפעת עלייה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	31,376	28,473	25,571	22,669	19,767
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	21,217	23,394	25,571	27,748	29,925

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2021 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
	31.12.2020 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
מוסד מלווה			בנק אגוד לישראל בע"מ (מוזג לבנק מזרחי טפחות בע"מ)
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			25 באוקטובר 2020 (מועד חתימת הסכם הליווי).
סה"כ מסגרת			סה"כ מסגרות אשראי: 189,940 אלפי ש"ח; מתוכן - מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות חוק מכר: 41,465 אלפי ש"ח (כולל עד 2,400 אלפי ש"ח ערבויות לבעלי הקרקע בגין תשלום דמי שכירות ועד 2,184 אלפי ש"ח ערבויות לבעלי הקרקע בגין תשלומי מסים), מסגרת ערבויות חוק מכר: 77,285 אלפי ש"ח, ומסגרת ערבויות לבעלי הקרקע: 71,190 אלפי ש"ח.
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2021			מסגרת אשראי כספי: 41,465 אלפי ש"ח; ערבויות חוק מכר: 69,182 אלפי ש"ח; ערבויות לבעלי הקרקע: מסגרת נוצלה במלואה.
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			ריבית בגין האשראי הפיננסי: פריים + 0.85%; בנוסף, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת אי ניצול, עמלת ערבות חוק מכר, עמלת ליווי ועמלת ערבות ביצוע או ערבות פיננסית, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
מועדי פירעון			תוקף מסגרות האשראי הכספי יהיה עד ליום 31 במרס 2024. החזרת ערבויות – עד 31 ביוני 2024.
תניות פיננסיות מרכזיות			לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק אגוד לישראל בע"מ (אשר אף נכללות בהסכם זה בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.1 לחלק זה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			בהתאם להוראות ההסכם, במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן נדל"ן לעמוד, בין היתר, בקצב ביצוע; הכנסות והוצאות; קצב מכירות; רווחיות; וכדומה.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			משיכת עודפים שיצטברו ו/או עודפים אשר צפויים להיות בחשבון הפרויקט, כולם או חלקם, תיעשה רק לאחר קבלת הסכמת הבנק מראש. למועד הדוח טרם נקבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(6) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(6) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי (*):	27,543
התאמות לעודפים, סה"כ:	23,436
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	50,979
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.3[ח] לחלק זה.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.4 נווה גנים (פרויקט בתכנון)

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	נווה גנים
מיקום הפרויקט:	קריית מוצקין
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט לבניית 138 יח"ד בשני בניינים. בחודש פברואר 2022 החלו עבודות הקמה בפרויקט.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	100%
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	חודש נובמבר 2017
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-18,606 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	חודש פברואר 2022
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2025
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש פברואר 2022
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2024
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ-107.5 מיליון ש"ח
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	-
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם בשכונת נווה גנים בקריית מוצקין (בסמיכות לשכונת משכנות האומנים).
נושאים מיוחדים:	-

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	15,089	138	שני בנייני מגורים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט (*)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2021				2020	2019
	כל התקופה	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	48,550	48,550	48,550	48,550	48,550	48,550
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	4,986	3,192	3,192	3,192	3,185	3,185
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	1,689	1,541	1,337	1,243	926	342
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	34	34	34	34	34	34
סה"כ עלות מצטברת	55,259	**53,317**	**53,113**	**53,019**	**52,695**	**52,110**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	55,259	**53,317**	**53,113**	**53,019**	**52,695**	**52,110**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	1,570	8,992	3,684	3,684	3,691	3,691
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	122,719	122,314	112,327	112,422	112,739	113,323
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	2,780	3,588	2,525	2,525	2,525	2,525
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	127,069	**134,894**	**118,537**	**118,631**	**118,955**	**119,540**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	5%	**3%**	**4%**	**4%**	**3%**	**3%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2025					

(*) העלויות המיוחסות לפרויקט אינן כוללות רווח קבלני של אל-הר, אשר תשמש כקבלן מבצע בפרויקט.

(**) לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2021					2020	2019
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	211,261	211,261	211,261	193,103	193,103	193,103	193,103
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	-	-	-	-	-	-	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	138	138	138	138	138	138	138
יחידות דיור (מ"ר)	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**55,259**	**55,259**	**53,317**	**53,113**	**53,019**	**52,695**	**52,110**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2021	ל.ר.	ל.ר.
2022	ל.ר.	ל.ר.
2023	ל.ר.	ל.ר.
2024	ל.ר.	ל.ר.
2025	ל.ר.	ל.ר.
2026 ואילך	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ	**ל.ר.**	**ל.ר.**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%		2021	2020	2019
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		211,261	193,103	193,103
עלויות פרויקט צפויות		182,328	171,650	171,650
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*) (**)		**28,933**	**21,453**	**21,453**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		28,933	21,453	21,453
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*) (**)		**13.7%**	**11.1%**	**11.1%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	14,001	12,595	12,595
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

(**) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעדכון מחירונים מחד (בצד ההכנסות), ומאידך מעדכון עלויות צפויות לאור ודאות באשר לחוזה הקבלן ועליית מדד תשומות הבניה (בצד העלויות).

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	השפעת עלייה של 10%	השפעת עלייה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	50,059	39,496	28,933	18,370	7,807
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	16,226	22,580	28,933	35,286	41,640

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

למועד הדוח טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט. לפרטים אודות הלוואה למימון חלק מעלות מקרקעי הפרויקט, ראה סעיף 7.4.5(9) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(9) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	נתונים
רווח גולמי צפוי (*):	28,933
התאמות לעודפים, סה"כ:	46,169
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	75,102
מועד צפוי למשיכת עודפים:	ל.ר.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ל.ר.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.5 <u>לקוחות</u>

מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השונים הינה ללקוחות פרטיים, ועל כן אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות. לקרדן נדל"ן לקוחות מגוונים ובעלי מאפיינים סוציו אקונומיים שונים. בחלק מהפרויקטים ניתן לאפיין את קהל היעד כזוגות צעירים, כלקוחות משפרי דיור, כמשקיעים, כתושבי חוץ וכתושבים מן המגזר הדתי-לאומי או החרדי.

בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות (ראה סעיף 17.1[ב] לחלק זה), מבטיחה קבוצת קרדן נדל"ן את הכספים המשולמים על-ידי רוכשי הדירות על חשבון תמורת רכישת הדירה. כספי רוכשי דירות (מקדמות) המובטחים בבטוחות (לא כולל כספים בנאמנות שאינם מובטחים כאמור) ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכמה בכ-318,960 אלפי ש"ח. הסכום האמור משקף את חלקה של קבוצת קרדן נדל"ן בלבד.

במסגרת הסכמי רכישת הדירות מתחייבת קרדן נדל"ן או העסקה המשותפת, בהתאם לפרויקט, כלפי רוכשי הדירות לתקן ליקויים שיתגלו בבניית הדירות במהלך תקופות כקבוע בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ("**חוק המכר דירות**"). לפרטים אודות התקופות כאמור, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.[82]

7.6 <u>שיווק והפצה</u>

מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השונים נעשית באמצעות אנשי מכירות ובין היתר באמצעות פרסום באמצעי המדיה השונים (עיתונות, שלטי חוצות, אינטרנט, פעילות קידום ומכירות לאוכלוסיית היעד) וכן השתתפות בירידי דירות בארץ ובחו"ל. פעולות השיווק מבוצעות באמצעות עובדי קרדן נדל"ן ומשווקים חיצוניים. במרבית הפרויקטים בהם פעילה קרדן נדל"ן מוקם משרד מכירות אשר בו ניתנת אינפורמציה שיווקית לרוכשים פוטנציאליים ומוצבים עזרי מכירה. בחלק מהפרויקטים אף קיימת "דירה לדוגמא" המהווה כלי עזר למכירה.

בחלק מהפרויקטים מתקשרת קרדן נדל"ן בהסכמים עם משווקים חיצוניים לצורך מכירת הדירות בפרויקטים. העמלה בגין המכירות מחושבת כאחוז מהתמורה (בשיעורים משתנים – על-פי רוב כ-0.6% עד 1%), בניכוי מע"מ.

7.7 <u>צבר הזמנות</u>

להלן פרטים אודות צבר ההזמנות של קרדן נדל"ן בתחום הבנייה למגורים על-פי חלוקה לרבעונים. צבר ההזמנות כולל הכנסות בגין עסקאות מכירה שנחתמו ואשר טרם הוכרו כהכנסה בדוח על הרווח הכולל של קרדן נדל"ן:

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל (נכון למועד הסמוך לתאריך הדוח)	הכנסות שיוכרו (נכון למועד הסמוך לתאריך הדוח)	הכנסות שיוכרו (כפי שהיה נכון ליום 31 בדצמבר 2021)	הכנסות שיוכרו (כפי שהיה נכון ליום 31 בדצמבר 2020)
	(באלפי ש"ח)			
רבעון ראשון 2021	-	-	-	26,434
רבעון שני 2021	-	-	-	24,956
רבעון שלישי 2021	-	-	-	15,584
רבעון רביעי 2021	-	-	-	12,724
סך הכל 2021	**-**	**-**	**-**	**79,698**
רבעון ראשון 2022	20,831	69,619	49,779	-
רבעון שני 2022	27,280	65,772	48,261	-
רבעון שלישי 2022	26,166	46,478	36,024	-
רבעון רביעי 2022	71,825	33,653	26,042	-
סך הכל 2022	**143,722**	**215,522**	**160,106**	**14,983**
סך הכל 2023	**54,881**	**117,544**	**85,521**	**3,408**
סך הכל 2024 ואילך	**57,688**	**21,770**	**18,480**	**-**
סך הכל	**258,671**	**354,836**	**264,107**	**98,089**

השינויים בצבר ההזמנות בין השנים 2020 ו-2021 ולמועד הדוח נובעים בעיקר מגידול בכמות הפרויקטים ובמספר החוזים למכירת יחידות דיור בשנת 2021, משוני בעיתוי מסירת הדירות בפרויקטים השונים ומשינויים בלוחות הזמנים של תחילת וסיום פרויקטים.

---

[82] יצוין, כי כמקובל בתחום הבנייה למגורים, קרדן נדל"ן נוהגת לקבוע בהסכמים עם הקבלנים המבצעים, כי נטל האחריות לבדק ולתיקון ליקויים לפי חוק המכר דירות יוטל במלואו על הקבלן המבצע. לפרטים אודות התקשרויות עם קבלנים מבצעים, ראה סעיף 7.9 לחלק זה.

הנתונים הנוגעים לצפי קבלת תשלומים ולהכרה בהכנסה של צבר ההזמנות מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והינם הערכה בלבד, אשר נשענת על ניסיון העבר, על לוחות הזמנים לקבלת תשלומים כפי שנקבעו מול רוכשי הדירות ועל לוחות הזמנים המתוכננים בהתאם להתקשרויות השונות (לרבות מול קבלנים מבצעים, רשויות וכדומה). שינויים בהנחות יסוד אלו אשר הביאו להערכה האמורה, עלולים לשנות באופן משמעותי את הערכת קרדן נדל"ן לגבי צפי קבלת התשלומים ו/או ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות לעומת הנתונים המוצגים לעיל, לרבות באופן מהותי.

7.8 <u>תחרות</u>

תחום הבנייה למגורים בארץ מתאפיין בביזור ובתחרותיות רבים. בתחומי הנדל"ן בכלל ובתחום הבנייה למגורים בפרט פועלות מספר רב של חברות, העוסקות בייזום, הקמה ומכירה של פרויקטים למגורים. במקביל לפעילותן של החברות כאמור, פועלים גורמים רבים אחרים כגון יזמים פרטיים קטנים ומקומיים, קבוצות רכישה והתארגנויות אחרות של קבוצות לרכישת דירות מרוכזת. עיקר התחרות הישירה בפרויקטים של קרדן נדל"ן נובעת מבנייה יזמית במתחמים סמוכים או בעלי מאפיינים דומים לפרויקטים כאמור (ראה בהקשר זה גם סעיף 6.1 לחלק זה בנוגע לתכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת"), וכן בשל דירות מיד שנייה המוצעות למכירה בסמיכות גיאוגרפית לאזורים בהם מבוצעים הפרויקטים האמורים. תחרות נוספת הינה בנייה ו/או דירות מיד שנייה באזורים אשר עשויים להוות תחליף ראוי לאזורים בהם קרדן נדל"ן בונה.

מעבר לתחרות על רוכשי דירות פוטנציאליים, מתמקדת התחרות בתחום המגורים גם בשלב איתור הקרקעות המתאימות לביצוע הפרויקטים.

לפרטים אודות גורמי הצלחה קריטיים של קרדן נדל"ן אשר עשויים לתרום להצלחתה בתחום ולהקנות לה יתרונות מול מתחריה, ראה סעיף 7.2.4 לחלק זה.

נכון למועד הדוח קרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את חלקה מתוך כלל שוק הבנייה למגורים בישראל.

7.9 <u>ספקים</u>

ספקיה העיקריים של קרדן נדל"ן הינם קבלני הביצוע. התקשרות קרדן נדל"ן עם קבלנים נעשית בהסכמים מסוג חוזה מפתח (Turn-Key), במסגרתם מחויב הקבלן לבנות במחיר סופי ומוסכם את הפרויקט על-פי תוכניות ומפרטים שאושרו בין הצדדים וזאת עד להשלמת הבנייה ומסירת המפתח ללקוח הסופי – רוכש הדירה. במסגרת זו מתקשרת קרדן נדל"ן עם קבלנים מבצעים, בדרך כלל חברות ביצוע ותיקות ומנוסות, חלקן חברות ביצוע גדולות וידועות, כקבלן ראשי. הקמת הפרויקט על-ידי הקבלן נעשית על בסיס לוח זמנים מוגדר המוכתב על-ידי קרדן נדל"ן, כאשר התמורה משולמת בהתאם להתקדמות עבודות הבנייה ובתנאי אשראי המקובלים בתחום.[83]

במסגרת ההתקשרות עם הקבלן הראשי, מחוייב הקבלן לתקן את הליקויים בגין הבנייה בתקופת הבדק ולשאת במלוא האחריות לתיקונים אלו גם בתקופות האחריות, כפי שאלו נקבעו בחוק המכר דירות (לעניין זה, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה). הקבלן מעמיד בדרך כלל ערבות ביצוע בשיעור של 5% מעלות הבנייה של הפרויקט כולו, המוחלפת על-ידו במועד השלמת עבודות ההקמה בערבות טיב בשיעור של 2%-3%. ערבות הביצוע ניתנת להבטחת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן, בעוד שערבות הטיב ניתנת לתקופה של בין 3 ל-5 שנים, ומופחתת לרוב באופן דיפרנציאלי. ערבות הטיב משמשת להבטחת ביצוע תיקון ליקויי בנייה ותשלום בגין נזקים שיכול וייגרמו לקרדן נדל"ן על-ידי הקבלן הראשי או מי מטעמו בקשר עם הקמת הפרויקט.

ככלל, אין לקרדן נדל"ן תלות בספק כלשהו וקרדן נדל"ן מעריכה כי ניתן יהיה למצוא לספקיה תחליף הולם באיכות ובמחיר.

להלן פירוט התשלומים (באלפי ש"ח) לספקים עיקריים (קבלני ביצוע) ושיעורם מסך הרכישות של קרדן

---

[83] לעיתים קבלן הביצוע עמו מתקשרת קרדן נדל"ן הינה אל-הר. בהתאם לצבר הזמנות אל-הר ולזמינותה, פונה קרדן נדל"ן לאל-הר לקבלת הצעה לביצוע הפרויקט. ככל שהתנאים שאל-הר מציעה לביצוע הבנייה מועדפים ביחס לשוק על-פי הערכת קרדן נדל"ן, ניתנת עדיפות לאל-הר על פני ספקים אחרים וקרדן נדל"ן מתקשרת עימה. יצוין, כי בפרויקטים בהם נבחרת אל-הר כקבלן מבצע לא מעמידה אל-הר לקרדן נדל"ן, בדרך כלל, ערבויות כמפורט לעיל.

נדל"ן (חלקה של קרדן נדל"ן) בתחום המגורים לשנים 2021, 2020 ו-2019:[84]

ספק	2021		2020		2019	
	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות
יצחק שטרן ושות' בע"מ	22,416	30.5%	9,143	17.2%	53,084	60%
חברת האחים משהור בנין ופיתוח בע"מ	26,922	36%	1,054	1.9%	-	-
שלום את נתן עבודות בניה ופתוח בע"מ	19,698	26.8%	28,540	53.8%	3,689	5.7%
מ. ליאור חברה לעבודות הנדסיות בע"מ	4,341	5.9%	15,335	28.9%	22,059	34.3%

ספקים נוספים של קרדן נדל"ן הינם ספקי שירותי ייעוץ חיצוניים, תכנון ופיקוח, אדריכלות, שמאות, שיווק והנדסה.

7.10 <u>מימון</u>

פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום המגורים ממומנת מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי דירות (מקדמות ותשלומים נוספים על חשבון תמורת הדירות) וכן מאשראי בנקאי וחוץ בנקאי. עיקר האשראי שניתן לפעילותה של קרדן נדל"ן בתחום המגורים ניתן לה באמצעות הסכמי ליווי בנקאיים מול בנקים שונים, על-פיהם מעמידים הבנקים (ובמקרים מסוימים חברות ביטוח הקשורות לתאגידים הבנקאיים) מסגרות אשראי לביצוע הפרויקטים, ערבויות לרוכשי דירות (ערבות חוק מכר) בפרויקטים השונים וכן מסגרות לערבויות כלליות (ביצוע עבודות פיתוח, פינויים, מכרזים ואחרות).

נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021, 2020 ו-2019 הסתכם חלקה של קבוצת קרדן נדל"ן בערבויות חוק מכר לרוכשי הדירות בסך של כ-318,960 אלפי ש"ח, כ-121,267 אלפי ש"ח וכ-134,000 אלפי ש"ח, בהתאמה.[85]

הסכמי הליווי הבנקאיים הינם בשיטת מימון של "פרויקט סגור", לפיו נפתחים חשבונות בנק מיוחדים לפרויקט הספציפי אשר בגינו ניתן האשראי ואשר אליו מועברים כל התקבולים מרוכשי הדירות, והכספים מהם משוחררים ליזם בהתאם להתקדמות הפרויקט. ניצול מסגרת האשראי לצורך הבנייה מותנה, על-פי רוב, בין היתר, בהעמדת ההון העצמי, כאמור להלן, מכירות מוקדמות בהתאם להיקפים שנקבעו בהסכם וביצוע עבודות הבנייה בפועל לפי דוחות המעקב שמקבל הבנק מהמפקח שמינה לצורך זה.

לפרטים אודות תנאים מקובלים בהסכמי ליווי אשר בהתקיימם רשאי המוסד הבנקאי להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שנתן למימון הפרויקט ו/או לעשות שימוש בבטוחות שניתנו לו בקשר עם העמדת אשראי כאמור, ראה סעיף 22.18 לחלק זה.

תנאי להתקשרות בהסכם מימון מסוג פרויקט סגור עם מוסד בנקאי הוא, בין היתר, כי קרדן נדל"ן תעמיד הון עצמי למימון הפרויקט טרם קבלת אשראי מהמוסד הבנקאי (בדרך כלל, בשלב הראשון, ההון העצמי הנדרש הינו בהיקפים של כ-15%-25% מסך עלויות הפרויקט ותלוי בדרישת מכירות מוקדמות). בפרויקטים המבוצעים במספר שלבים שונים, ניתנת, לעיתים, מסגרת אשראי נפרדת לכל שלב, ונקבעים תנאי מעבר משלב לשלב, ותנאים מיוחדים לכל שלב.

7.11 <u>פרטים נוספים אודות השקעות של קרדן נדל"ן בענף הייזום למגורים</u>

7.11.1 <u>הולילנד</u>

נכון ליום 31 בדצמבר 2021 החזיקה קרדן נדל"ן בכ-40% מהונה המונפק של הולילנד, חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 1999, העוסקת בהקמת פרויקט מגורים בירושלים (ראה סעיף 7.4.6 לחלק זה). כמפורט בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022, הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן משותפותיה בהולילנד (כ-60%), בין היתר, את מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד, כך שהחל מאותו מועד (ולמועד הדוח) מחזיקה קרדן נדל"ן במלוא הונה המונפק של הולילנד (100%), וניהולה השוטף מופקד בידי הנהלת קרדן נדל"ן.

לפרטים אודות מסגרות האשראי של הולילנד וערבותה של קרדן נדל"ן להבטחתן, ראה סעיף 7.4.5(4)

---

[84] הנתונים בטבלה אינם כוללים פירוט בגין תשלומים שביצעה קרדן נדל"ן לאל-הר (כקבלן ביצוע). התשלומים לאל-הר כאמור בתחום המגורים לשנים 2021, 2020 ו-2019 (חלקה של קרדן נדל"ן) עמדו על סך של כ-51,311 אלפי ש"ח, כ-45,299 אלפי ש"ח וכ-28,903 אלפי ש"ח, בהתאמה.

[85] השוני בין השנים נבע בעיקרו מגידול במכירות ובהיקף הפרויקטים בביצוע, וכן הושפע ממסירת חזקות בדירות והעמדת בטוחה חלופית (על-פי רוב רישום הערת אזהרה ומכתב החרגה בלתי מותנה מהבנק המלווה).

לחלק זה ובאור 1.ב.26 לדוחות הכספיים, בהתאמה.

עד רכישת השליטה בהולילנד כאמור לעיל, ההשקעה בהולילנד הוצגה בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2021 עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-46,655 אלפי ש"ח. לפרטים נוספים אודות ההשקעה בהולילנד, ראה באור 1.ב.14 לדוחות הכספיים.

7.11.2 נופי השמש

כמפורט בסעיף 1.4.2 לחלק זה, במהלך חודש דצמבר 2021, התקשרה קרדן נדל"ן בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה (50%) בהונה של נופי השמש[86] לצד שלישי. להערכת קרדן נדל"ן העסקה צפויה להיות מושלמת בשבועות הקרובים שלאחר פרסום הדוח. החל ממועד ההשלמה כאמור קרדן נדל"ן לא תחזיק עוד בהונה של נופי השמש.

ההשקעה בנופי השמש מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2021 עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-32,690 אלפי ש"ח.

7.11.3 Kardan Midwest USA, Inc

7.11.3.1 ייזום פרויקט מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב

בחודש אוקטובר 2016 התקשרה Kardan Midwest USA, Inc (חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של קרדן נדל"ן, המאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) ("**KMU**") עם צד שלישי (חברה המאוגדת אף היא על-פי חוקי מדינת דלאוור) (בסעיף זה: "**השותף**"), בהסכם בקשר לאחזקתן ב-K2 Herkimer, LLC ("**Herkimer**"), חברה בת בבעלותן המלאה בחלקים שווים (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) (בסעיף זה: "**הסכם ה-LLC**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים (בניין) הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").

בד בבד עם כניסת הסכם ה-LLC לתוקף, רכשה Herkimer מצד ג' את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של 4,200 אלפי דולר, אשר מומנה בחלקה באמצעות הלוואת גישור מתאגיד פיננסי בסך של כ-2,500 אלפי דולר ובחלקה באמצעות השקעות בעלים בהונה של Herkimer לפי יחס של 80% על-ידי KMU ו-20% על-ידי השותף.

על-פי הוראות הסכם ה-LLC, בין היתר: **(א)** השקעות בהונה של Herkimer יבוצעו לפי יחס של 80% על-ידי KMU ו-20% על-ידי השותף;[87] **(ב)** במידה ומי מהצדדים ייתן הלוואת בעלים ל-Herkimer לצורך מימון פעילותה, תישא הלוואת הבעלים האמורה ריבית בשיעור שנתי של 20%; **(ג)** חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של Herkimer לבעלי מניותיה תיעשה לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית, לצורך החזר מלא של השקעות הצדדים בהון (פארי פאסו לחלקיהם בהשקעות כאמור); שנית, ביחס של 80% ל-KMU ו-20% לשותף עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי (IRR) על השקעתה של 21%; שלישית, בחלקים שווים עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי על השקעתה של 28%; רביעית, ביחס של 70% לשותף ו-30% ל-KMU עד שהשותף יקבל חלוקות השוות ל-פי 2.5 מסך השקעותיו בהון Herkimer; וחמישית, על-פי חלקיהם של הצדדים בהון Herkimer באותו מועד. הניהול היומיומי של הפרויקט נעשה באמצעות מנכ"ל Herkimer, אזרח אמריקאי אשר למיטב ידיעת קרדן נדל"ן הינו בעל השליטה בשותף, וזאת במסגרת תכנית העבודה והתקציב (כפי שמעודכנים מעת לעת) שנקבעו בין הצדדים להסכם ה-LLC.

הקמת הפרויקט הסתיימה במהלך שנת 2020 ולמועד הדוח נותרו שש (6) יחידות דיור לשיווק (מתוך סה"כ 32 יחידות).

7.11.3.2 ייזום פרויקט מגורים בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב

בחודש דצמבר 2017 התקשרה KMU עם צד שלישי (חברה המאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן) (בסעיף זה: "**השותף**"), ב-Operating Agreement בקשר לאחזקתן ב-Windmill KRE I, LLC ("**Windmill**"),

---

[86] חברה פרטית העוסקת בהקמת פרויקט מגורים בבית שמש (כמפורט בסעיפים 7.4.6 ו-7.4.7 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020).

[87] במקרה בו מי מהצדדים אינו משקיע את חלקו בהון Herkimer (בסעיף זה: "**הצד המפר**"), תהיה לצד השני אופציה להלוות לצד המפר את הסכום החסר באופן של השקעת חלקו בהון Herkimer. ההלוואה כאמור תישא ריבית בשיעור שנתי של 12% או בשיעור הריבית המקסימאלית המותרת על-פי דין, לפי הנמוך, והיא תשולם מתוך החלוקות המגיעות לצד המפר.

חברה בת (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן) המוחזקת על-ידן על-פי יחס אחזקה בהון של 90% על-ידי KMU ו-10% על-ידי השותף (בסעיף זה: "**הסכם בעלי המניות**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים הכולל 93 בתים (Single-Family) (בשני שלבים – שלב א': 39 בתים; שלב ב': 54 בתים) בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").[88]

בד בבד עם כניסת הסכם בעלי המניות לתוקף, התקשרה Windmill (בעקיפין, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה) עם חברה מקבוצת השותף, בהסכם לרכישת מקרקעי הפרויקט, בתמורה לסך כולל של כ-1,700 אלפי דולר.

על-פי הוראות הסכם בעלי המניות, בין היתר: **(א)** פעילותה של Windmill תמומן באמצעות השקעות הצדדים בהונה, אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה - 90% על-ידי KMU ו-10% על-ידי השותף (למעט ההשקעה הראשונית בהונה של Windmill בסך של כמיליון דולר אשר בוצעה לפי יחס של כ-76.5% על-ידי KMU וכ-23.5% על-ידי השותף) עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת לעת; **(ב)** חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של Windmill לבעלי מניותיה תיעשה לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית, לצורך החזר מלא של השקעות הצדדים בהון (פארי פאסו לחלקיהם בהשקעות כאמור); שנית, ביחס של 85% ל-KMU ו-15% לשותף עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי (IRR) על השקעתה של 22%; שלישית, בחלקים שווים עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי על השקעתה של 27%; ורביעית, ביחס של 75% לשותף ו-25% ל-KMU. בד בבד עם ההתקשרות בהסכם בעלי המניות, התקשר כל אחד מהצדדים (בנפרד) עם Windmill בהסכם למתן שירותים, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי KMU והשותף יהיו זכאים לעמלות בשיעורים שונים מעלויות הפרויקט. ניהולה של Windmill נעשה באמצעות השותף, וזאת במסגרת תכנית העבודה והתקציב שנקבעו בין הצדדים.

7.11.4 <u>KRE USA, LLC</u>

7.11.4.1 <u>ייזום פרויקט מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב</u>

בחודש ינואר 2019 התקשרה KRE USA, LLC (חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של קרדן נדל"ן, המאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) ("**KRE**"), בעקיפין באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, עם צד שלישי (חברה המאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק) (בסעיף זה: "**השותף**"), בהסכם בקשר לאחזקתן ב-1211 Fulton, LLC ("**Fulton**"), חברה בת בבעלותן המלאה אשר מוחזקת בהיקף של 80% על-ידי KRE ו-20% על-ידי השותף (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק) (בסעיף זה: "**הסכם ה-LLC**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים (בניין) הכולל 30 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").

בד בבד עם כניסת הסכם ה-LLC לתוקף, רכשה Fulton (באמצעות חברת נכס בבעלותה המלאה) מצד ג' את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של 6,325 אלפי דולר. השקעתה של Fulton כאמור מומנה בחלקה באמצעות השקעות בעלים בהונה לפי יחס אחזקותיהם (20%/80%) ובחלקה באמצעות הלוואה מ-KRE בסך של כ-4,250 אלפי דולר (נושאת ריבית בשיעור שנתי של Libor + 8.15% (אך לא פחות מ-10.5%) וליום 31 בצדמבר 2021 מסווגת כהתחייבות לזמן קצר לאור אי פרעון במועד הקבוע במסמכי ההלוואה – 17 ביולי 2021).[89]

למועד הדוח, פועלת קרדן נדל"ן (באמצעות KRE) למימוש של זכויותיה בפרויקט, חלף הקמתו.

יצוין, כי במהלך השנים 2020 ו-2021 רשמה KRE הפרשות לירידת ערך בגין ההשקעה ב-Fulton בסך של כ-573 אלפי דולר וכ-141 אלפי דולר, בהתאמה, וזאת לאור אינדיקציות לירידת ערך שווי ההשקעה.

---

[88] בהתאם לתכנית העסקית של הפרויקט, הייזום של כל אחד משלבי הפרויקט נעשה בהתאם לאבני דרך כדלקמן: (א) פיתוח המקרקעין וחלוקה רישומית למגרשים (בהתבסס על הונה העצמי של Windmill); (ב) מכירת כל אחד מהמגרשים (בנפרד), ביחד עם הסכם שירותי בנייה הניתנים על-ידי Windmill (בעקיפין, באמצעות חברות בבעלותה המלאה וספקים איתם הן קשורות או יתקשרו מעת לעת); (ג) ביחס לכל מגרש שנמכר כאמור – בניית הבית על המגרש (בהתבסס על תזרים המזומנים שיתקבל מכל מכירת בית כאמור). להערכת קרדן נדל"ן, בנייתו של כל בית (לאחר שלב פיתוח המקרקעין) צפויה לארוך כשישה (6) חודשים.

[89] כנגד העמדת ההלוואה ולהבטחת פירעונה (לפי העניין), הועמדו לטובת KRE, בין היתר: **(א)** משכנתא על מלוא זכויותיה של חברת הנכס (הקיימות והעתידיות) במקרקעין ובפרויקט (לרבות כספים, פוליסות ביטוח וכדומה); **(ב)** ערבות אישית של בעלי שליטה בשותף, אשר ככלל הינה מוגבלת בסכום עד לשיעור של 20% מקרן ההלוואה, ובמקרים מסוימים שנקבעו אינה מוגבלת בסכום; **(ג)** המחאת מלוא זכויות חברת הנכס בפרויקט לטובת KRE.

להלן ריכוז נתונים בפרויקטים האמורים של Herkimer, Windmill ו-Fulton (*):[90]

נתונים כלליים		תיאור	ר"ר[91] לבנייה ברוטו		חלק קרדן נדל"ן	עלות מצטברת ליום 31.12.2021 (באלפי דולר)				שיעור השלמה כספי של הפרויקט (ב-%) ליום 31.12.2021	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הפרויקט	מספר יח"ד מכורות ליום 31.12.2021	מספר יח"ד לא מכורות ליום 31.12.2021	מספר יח"ד שנמכרו לאחר יום 31.12.2021 ועד סמוך למועד הדוח	מחיר המכירה הממוצע לר"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא VAT (בדולר)		
הפרויקט	מיקום		מספר יח"ד	ר"ר ממוצע ליח"ד		קרקע ופיתוח	עלויות בנייה	אחרות	סה"כ עלויות מצטברות							2022 ועד סמוך למועד הדוח	2021	2020
ברוקלין (Herkimer) (פרויקט שהסתיים)	ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב	בניין	32	683	50%	4,238	6,517	4,084	14,838	99%	אוקטובר 2016	פברואר 2017	22	10	4 (**)	748	802	792
סטרלינג הייטס (Windmill)	סטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב	מתחם בתים	93 בשני שלבים	2,234	90%	4,539	6,614	449	11,602	37%	דצמבר 2017	דצמבר 2017	39	54	4 (**)	166	166	161

(*) נתונים מתייחסים לפרויקט בכללותו (ולא לחלק קרדן נדל"ן).

(**) לא כולל הזמנות ליח"ד אשר הסגירה הפיננסית בגינן טרם בוצעה – בפרויקט Herkimer 4 הזמנות נוספות ; בפרויקט Windmill 8 הזמנות נוספות.

להלן נתונים צפויים נוספים בפרויקטים האמורים של Herkimer, Windmill ו-Fulton (*) :

הפרויקט	הכנסות צפויות (באלפי דולר)					עלויות צפויות (באלפי דולר)			מחיר מכירה ממוצע לר"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור, ללא VAT (בדולר)	רווח גולמי צפוי (באלפי דולר)	שיעור הרווח הגולמי הצפוי (ב-%)	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (ב-%) (****)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות סך הון עצמי צפוי שיושקע בפרויקט (באלפי דולר) (***)	מועד השלמה צפוי / בפועל
	מקדמות עד ליום 31.12.2021	יתרה לקבל בגין דירות שנמכרו	סה"כ בגין חוזים שנחתמו עד ליום 31.12.2021	שווי מלאי ליום 31.12.2021	סה"כ הכנסות צפויות	עלויות שנצברו בפועל עד ליום 31.12.2021	עלויות לשלם עד גמר המלאי	סה"כ עלויות צפויות						
ברוקלין (Herkimer)	-	-	11,174	5,669	16,843	14,838	245	15,133	754	1,710	10%	37.9%	4,757	הסתיים
סטרלינג הייטס (Windmill)	-	-	9,841	27,376	37,217	11,602	20,155	31,757	174	5,460	15%	16.4%	6,994	2025 (**)

(*) הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון (ככל שרלוונטי). למעט אם צוין אחרת, נתונים כספיים מתייחסים לפרויקט בכללותו (ולא לחלקה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות חלוקת הרווחים בין KMU לבין שותפותיה בפרויקטים Herkimer ו-Windmill, ראה סעיפים 7.11.3.1 ו-7.11.3.2 לחלק זה (לפי העניין). לפרטים אודות חלוקת הרווחים בין KRE לבין שותפתה בפרויקט Fulton, ראה סעיף 7.11.4.1 לחלק זה.

(**) כאמור בהערת שוליים מסעיף 7.11.4.1 לחלק זה, להערכת קרדן נדל"ן, בנייתו של כל בית בפרויקט (לאחר שלב פיתוח המקרקעין) צפויה לארוך כשישה (6) חודשים, והיא אינה תלויה בבניית בתים אחרים בפרויקט. בהתאם, מועד ההשלמה הצפוי בפרויקט עשוי להשתנות (לרבות באופן מהותי) בהתאם לתכניות העבודה שיאושרו לפרויקט מעת לעת על-ידי הצדדים.

(***) הון עצמי בתוספת הרווח הצפוי לאחר מס - חלק קרדן נדל"ן.

(****) הון עצמי שהושקע עד ליום 31 בדצמבר 2021 חלקי סך עלויות צפויות.

קרדן נדל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה ב-Herkimer, ב-Windmill וב-Fulton על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2021 עמד ערך האחזקות האמורות בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-14,706 אלפי ש"ח, כ-14,903 אלפי ש"ח וכ-14,416 אלפי ש"ח, בהתאמה.

לפרטים נוספים ראה באורים 5.ב.14 ו-6.ב.14 לדוחות הכספיים.

---

[90] **הנתונים הצפויים הנכללים בטבלאות להלן, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן והצדדים השלישיים המתבססות על מצב השוק, על מחירי דירות בסביבת הפרויקטים ו/או מחירי דירות שכבר נמכרו, על מצב השוק, על עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו בקשר אליהם עם קבלנים ויועצים וכן על תחזיות ותוכניות עבודה והיכרות עם ענף הייזום למגורים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, משינוי בתכניות העבודה בקשר עם מי מהפרויקטים, מהמצב הכלכלי בארה"ב (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי הריבית, הקשחת מדיניות מתן הלוואות לדיור, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין, מטעויות בניהול היומיומי של הפרויקט ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[91] Square Feet – המרת מידת ׳רגל רבוע׳ (ר"ר) ל-׳מטר רבוע׳ (מ"ר) נעשית על-פי המפתח הבא : כל 1 ר"ר שווה לכ-0.09290304 מ"ר. לדוגמה, 1,000 ר"ר הינם כ-92.9 מ"ר.

8. תחום הנכסים המניבים

8.1 כללי

בתחום הנכסים המניבים, קרדן נדל"ן עוסקת באיתור, פיתוח, מכירה והשכרה של נכסי נדל"ן להשקעה בישראל.

במועד הדוח, אחזקתה העיקרית של קרדן נדל"ן בתחום הנכסים המניבים הינה במבנה מניב (אחד) הנמצא בתל-אביב (בית קרדן) בהיקף של כ-17,653 מ"ר אשר מרבית הזכויות בו מוחזקות ביחד עם מגדל (כהגדרתה בסעיף 8.17.1 לחלק זה) בחלקים שווים ואשר הינו מבנה מניב מהותי מאד של קרדן נדל"ן.[92] נכון למועד הדוח, כ-93% מהשטחים ברי-ההשכרה בנכס מושכרים על-פי הסכמי שכירות חתומים ומאוכלסים במלואם. ניהול אחזקת בית קרדן מבוצע באמצעות מיקדן, בתמורה לדמי ניהול המחושבים כסכום השווה לשיעור מהוצאות האחזקה שמשלמים השוכרים (בשיטת עלות בתוספת מרווח קבוע).

בנוסף, מחזיקה קרדן נדל"ן בזכויות בקרקעות להשקעה בבית דגן, ברעננה ובבת ים (ראה סעיף 8.13 לחלק זה) ובשטחים (בהיקפים קטנים יחסית) המיועדים למסחר ומלונאות במספר פרויקטים למגורים ואשר אינם נכללים בתחום הנכסים המניבים.

מקובל לחלק את תחום הנכסים המניבים (שלא למגורים) לשלושה ענפים: ענף המשרדים והעסקים; ענף המלאכה והתעשייה; וענף המרכזים המסחריים. למועד הדוח משכירה קרדן נדל"ן את בית קרדן למשרדים ועסקים.

ענף המשרדים והעסקים כולל מבנים המשמשים בעיקר עסקים בענפי השירותים והמסחר, והינו בעל אפיון של מספר עובדים גבוה על כל יחידת שטח מנוצלת. הגורמים המשפיעים על ביקוש ושיעורי תפוסה בענף המשרדים והעסקים הינם, בין היתר, מיקום הנכס, איכות הבנייה והגמר וגיל המבנה, חניה, תנאי השכירות וגובה דמי השכירות, רמת שירותי האחזקה, גובה המיסוי העירוני, קירבה לצירי תנועה ותחבורה ציבורית, סביבה עסקית כוללת וקרבה לגופי עוגן ולמקורות כוח אדם. כמו-כן, הביקוש בתחום הנכסים המניבים מושפע, בין היתר, מזמינות מקורות אשראי, תנאיו ומחירו, מהשינויים במדד המחירים לצרכן, מהריבית במשק ומתנאי הלוואות הבנקים לשוכרי משרדים (אלה בדרך כלל מבצעים השקעות במבנה הפנימי של הנכס). גורמים נוספים שלהם השפעה על היקף הפעילות בתחום הנכסים המניבים ועל הרווחיות בו הינם מדיניות הממשלה ורמ"י לשיווק קרקעות וזמינות קרקעות באזורי ביקוש וההשפעה של אלו על מחירי הקרקעות כאמור, שינויים במדד תשומות הבנייה וגורמים רגולטוריים.

על-פי רוב, בבניינים המיועדים להשכרה (בעיקר בנייני משרדים) נבנית המעטפת של הבניין (המבנה החיצוני, שטחים ציבוריים וכד'), ואילו החלוקה הפנימית, עבודות הגמר וההתאמה של השטחים המושכרים מתבצעת על-ידי השוכר (בין אם בהשתתפות בעלי הבניין ובין אם לאו).

8.2 סוגי הנכסים והשימושים בהם

בית קרדן כולל בעיקר שטחי משרדים, וכן כולל שטחי מסחר ושטחי חנייה (שמרביתם מושכרים במסגרת הסכמי השכירות בגין המשרדים או שטחי המסחר וחלקם משמשים כחניון לשימוש הציבור על בסיס שעתי). למועד הדוח יתרת נכסיה של קרדן נדל"ן בתחום הינן קרקעות להשקעה (בבית דגן, ברעננה ובבת ים) אשר מיועדות להשקעה לזמן ארוך.

8.3 סוגי שוכרים

לקוחות קרדן נדל"ן הינם תאגידים ואנשי עסקים המתקשרים עם קרדן נדל"ן בהסכמי שכירות בגין שטחי המשרדים, המסחר והחניות בבית קרדן בהיקפים שונים ולתקופות בינוניות וארוכות. מדיניות קרדן נדל"ן, הינה ככל שניתן, להתקשר עם שוכרים מבוססים וככל הניתן לתקופות שכירות ארוכות. מרבית השוכרים בשטחים המניבים של קרדן נדל"ן, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הינם שוכרים גדולים, אשר שוכרים קומה שלמה ומעלה בבניין. לקרדן נדל"ן חשיפה ענפית לענפי הפעילות של השוכרים העיקריים בבית קרדן (ראה סעיף 8.17.4 לחלק זה).

[92] יצוין, כי למועד הדוח בית קרדן כולל שטחים נוספים של כ-4,557 מ"ר ומספר מקומות חניה, אשר בבעלות צדדים שלישיים.

8.4 מדיניות רכישת נכסים והקמתם

החזקותיה העיקריות של קרדן נדל"ן בתחום פעילות זה הינן היסטוריות וכוללות בעיקר החזקה בבית קרדן ובקרקע בבית דגן. קרדן נדל"ן אינה פועלת באופן אקטיבי בעשור האחרון לצורך הרחבת פעילותה בתחום, למעט ככל שנקרות בדרכה עסקאות שבהן רכיב הנדל"ן למגורים מהותי והכוללות גם רכיב של נדל"ן למשרדים או למסחר, במסגרת קרקע שקיים בה פוטנציאל לשינוי יעוד כך שתתאים בעיקר למגורים וקרקע סמוכה או הנרכשת ביחד עם שותף בתחום המגורים. על-פי ניסיון העבר, בתחום הנכסים המניבים התקשרה קרדן נדל"ן, בדרך כלל, בעסקאות מעטות לרכישת מקרקעין או זכויות במקרקעין המיועדות בחלקן או במלואן למשרדים ומסחר ועל-פי רוב לא רכשה מבנים מניבים בהקמה או מבנים מניבים מאוכלסים.

8.5 מדיניות מימוש נכסים

פעילותה העסקית של קרדן נדל"ן אינה מחייבת אחזקה של הנכסים בלבד, ובהתאם להזדמנויות ורמות ביקוש, עשויה קרדן נדל"ן למכור נכסים או חלק מהזכויות בנכסים.

8.6 שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בתחום הנכסים המניבים בשלוש השנים האחרונות

למעט כאמור בסעיף 8.13 לחלק זה בדבר רכישת מקרקעין בבת ים (במסגרת התקשרויות להקמת פרויקט מגורים), המסווגת בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כנדל"ן להשקעה, בשלוש השנים האחרונות לא חלו שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית של קרדן נדל"ן בתחום הפעילות.

8.7 השלכות דיני מס החלים על קרדן נדל"ן והייחודיים לתחום הנכסים המניבים

להלן טבלה המציינת את עקרונות המיסוי הכלליים הייחודיים במסגרת תחום הנכסים המניבים בישראל:[93]

פחת מותר בניכוי על מבנים מסחריים (רכיב המבנה)	שיעור מס שבח מקרקעין	מס רכישה ומע"מ	מסים אחרים
ככלל - 4%	בגובה שיעור מס חברות- 23% (החל מיום 1.1.2018).	ככלל, מכירת נדל"ן בישראל כפופה לחבות במע"מ (למעט חריגים); השכרת נדל"ן שאיננה למגורים חייבת במע"מ; ומכירת מניות אינה כפופה למע"מ למעט ביחס לאיגודי מקרקעין. החל מחודש אוקטובר 2015 ולמועד הדוח עומד שיעור המע"מ על 17%. ככלל, בגין נדל"ן (שאינו דירת מגורים) שנרכש, מוטל מס רכישה בשיעור של 6%.	מיסוי מוניציפאלי יחול בהתאם לסוג הנכס ומיקומו.

8.8 תמצית התוצאות

להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הנכסים המניבים, לשנים 2021, 2020 ו-2019:

משתנה	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	באלפי ש"ח		
סך כל הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)	9,273	9,977	10,460
רווחים או הפסדים משערוכים (מאוחד)	8,543	(4,330)	5,096
רווחי תחום הפעילות (מאוחד)	21,878	4,870	15,152
NOI מנכסים זהים (Same Property NOI) (מאוחד) (*)	8,575	9,200	10,166
NOI מנכסים זהים (Same Property NOI) (חלק קרדן נדל"ן) (*)	8,575	9,200	10,166
סה"כ NOI (מאוחד)	8,575	9,200	10,166
סה"כ NOI (חלק קרדן נדל"ן)	8,575	9,200	10,166

(*) "NOI מנכסים זהים" – NOI מנכסים שהחזיקה קרדן נדל"ן במשך שתי שנות הדיווח האחרונות לפחות, מבלי שחלו בהם שינויים מבניים מהותיים.

[93] המידע המובא בטבלה להלן ובפרט המידע המתייחס להשלכות המס בעת רכישת ו/או מכירת נכס במישרין או בעקיפין (רכישת ו/או מכירת חברת הנכס או החברות המחזיקות בה) הינו כללי ואינו כולל את השלכות המיסוי הפרטניות לגבי כל חלופות רכישה ו/או המכירה האפשריות.

8.9 אזורים

כאמור, בתחום פעילות זה קרדן נדל"ן פועלת בישראל בלבד (במרכז הארץ). להלן טבלת משתנים כלכליים, לשנים 2021, 2020 ו-2019 אודות ישראל (וכן עבור תת אזור (תל-אביב)) המהווה אזור עיקרי, בו לקרדן נדל"ן נכס מניב אחד (בית קרדן):

	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
משתנים כלכליים:			
תוצר מקומי גולמי (במחירים שוטפים) (*)	כ-1,554 מיליארד ש"ח	כ-1,401 מיליארד ש"ח	כ-1,418 מיליארד ש"ח
תוצר לנפש (במחירים שוטפים) (*)	כ-165.9 אלפי ש"ח	כ-152.1 אלפי ש"ח	כ-156.7 אלפי ש"ח
שיעור צמיחה בתוצר המקומי (מחירים שוטפים - השינוי באחוזים לעומת שנה קודמת) (*)	10.9%	(1.2%)	5.7%
שיעור צמיחה בתוצר לנפש (מחירים שוטפים - השינוי באחוזים לעומת שנה קודמת) (*)	9.1%	(2.9%)	3.7%
שיעור אינפלציה (**)	2.8%	(0.69%)	0.6%
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך (**)	כ-1.21%	כ-0.7%	כ-0.95%
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך (***)	A1 / AA-	A1 / AA-	A1 / AA-
שער חליפין של מטבע מקומי לעומת דולר ארה"ב ליום האחרון של השנה (**)	3.1100 ש"ח	3.2150 ש"ח	3.4560 ש"ח
דמי שכירות ממוצעים (בש"ח למ"ר), למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, בנכסים מסוג:			
משרדים (ברמת גמר) – תל אביב (****)	122	95	103
מסחר – תל אביב (****)	166	166	195

(*) מקור: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל - http://www.cbs.gov.il. ביחס לשנת הדוח, הנתונים מבוססים על אומדן.

(**) מקור: אתר בנק ישראל - http://www.bankisrael.gov.il. התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת לתשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות (לא צמודות) בריבית קבועה לעשר (10) שנים (ברוטו).

(***) מקור: אתר משרד האוצר – אגף החשב הכללי (על-ידי חברות הדירוג העולמיות S&P / Moody's, לפי העניין) - https://www.gov.il/he/Departments/General/israels-credit-rating.

(****) מקור: סקרי שוק של CBRE לשוק המשרדים בישראל: רבעון רביעי 2019, 2020 ו-2021, לפי העניין.

8.10 הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים

להלן פרטים בדבר ההכנסות הצפויות של תחום הנכסים המניבים (למועד הדוח- הכנסות צפויות מבית קרדן) ומספר חוזי השכירות הפוקעים (בהנחת אי-מימוש ובהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים), נכון למועד הדוח:

תקופת הכרה בהכנסה		בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים				בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים			
		הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבים משתנים (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (במ"ר)	הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבים משתנים (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (במ"ר)
שנת 2022	רבעון 1	2,364	-	1	37	2,231	-	1	37
	רבעון 2	2,603	-	1	880	2,469	-	1	880
	רבעון 3	2,493	-	-	-	2,359	-	-	-
	רבעון 4	2,493	-	1	-	2,359	-	1	-
שנת 2023		7,672	-	4	5,950	7,219	-	3	5,165
שנת 2024		5,714	-	1	784	9,904	-	2	1,569
שנת 2025		5,637	-	-	-	5,671	-	-	-
שנת 2026 ואילך		9,470	-	8	9,704	16,686	-	8	9,704
סה"כ		**38,446**	**-**	**16**	**17,355**	**48,898**	**-**	**16**	**17,355**

קרדן נדל"ן מנהלת מעקב אחר מועד פקיעת חוזי השכירות בהם היא קשורה. ככל שקיימת אופציה להארכת החוזה (המותנית בהסכמה הדדית של הצדדים או בתנאי שוק כפי שיהיו בעת מימוש האופציה), או במקרה בו לא קיימת בחוזה השכירות אופציה להארכתו, פונה קרדן נדל"ן מבעוד מועד לשוכר הרלוונטי לצורך ניהול משא ומתן עמו להארכת תקופת השכירות. במידת הצורך, נערכת קרדן נדל"ן לשיווק הנכס לצורך השכרתו מחדש.

יצוין, כי הערכות קרדן נדל"ן לעיל בדבר ההכנסות הצפויות של תחום הנכסים המניבים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן נדל"ן, ועל הערכותיה של קרדן נדל"ן. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה קרדן נדל"ן בהסכמי השכירות בבית קרדן; ביטול הסכמים; מצב שוק ההשכרה של משרדים ו/או עסקים באזורי

ביקוש במרכז הארץ; אופייה של הסביבה בה ממוקם בית קרדן והיקף העלויות הנלוות לשוכר (כגון דמי ארנונה, דמי ניהול בניין וכדומה); ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 22 לחלק זה.

8.11 <u>שוכרים עיקריים</u>

לקרדן נדל"ן אין שוכר אשר ההכנסה ממנו היוותה, בשנת 2021, 10% או יותר מהכנסותיה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לאותה שנה. האמור נכון גם למועד הדוח. לפרטים אודות שוכרים עיקריים בבית קרדן (נכס מניב מהותי מאד), ראה סעיף 8.17.4 לחלק זה.

8.12 <u>מבנים מניבים בהקמה</u>

ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, לקרדן נדל"ן אין מבנים מניבים בהקמה.

8.13 <u>קרקעות להשקעה</u>

להלן פרטים אודות קרקעות להשקעה בבית דגן (במתחם הסמוך לתחנה המטאורולוגית)[94] וברעננה,[95] אשר סווגו לתחום הנכסים המניבים; בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן מסווגות הקרקעות האמורות כנדל"ן להשקעה בפיתוח:

אזור	משתנים	31.12.2021	31.12.2020
אחר (בית דגן)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	20,440	15,680
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	28	28
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	-	-
אחר (רעננה)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	1,058	1,058
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	0.125	0.125
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	0.125	0.125

כמו-כן יצוין, כי במהלך חודש אוגוסט 2021 רכשה קרדן נדל"ן מצד שלישי כ-49% מזכויותיו וחובותיו כלפי בעלי קרקע בעסקת פינוי בינוי במתחמי מגורים ברחובות יוספטל ומצדה בבת ים, ונחתמו בין הצדדים הסכמים לשיתוף פעולה להקמת הפרויקטים – לפרטים ראה סעיף 7.4.9 לחלק זה. במהלך חודש ינואר 2022 (לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) התקשרו הצדדים בתוספת להסכם שיתוף הפעולה ביחס למתחם ברחוב יוספטל (לפי אותם חלקים – קרי, חלקה של קרדן נדל"ן כ-49%) כך שתנאיו יחולו גם ביחס למגרש בייעוד למסחר ותעסוקה במתחם, בהיקף של כ-43,000 מ"ר (בסעיף זה: "**המגרש לתעסוקה**"). בתמורה לחלקה במגרש התעסוקה, התחייבה קרדן נדל"ן לשלם לשותפה סך כולל של 20 מיליון ש"ח (מתוכו למועד הדוח שולם סך של 3.5 מיליון ש"ח, והיתרה תשולם במועד קבלת היתר בניה לפרויקט והתקשרות בהסכם עם בנק מלווה). למועד הדוח הזכויות במקרקעין אינן רשומות על שם קרדן נדל"ן (למעט שעבוד לטובתה בגין חלקה בעסקה המשותפת במגרש לתעסוקה).[96] למועד הדוח בוחנת קרדן נדל"ן את אפשרות הגדלת הזכויות במגרש לתעסוקה.

8.14 <u>רכישת ומכירת נכסים (מצרפי)</u>

למעט רכישות הקרקעות ברעננה ובבת ים (בהיקפים לא מהותיים), כאמור בסעיף 8.13 לחלק זה, במהלך השנים 2021, 2020 ו-2019 ועד למועד הדוח לא נמכרו ולא נרכשו נכסים מניבים על-ידי קרדן נדל"ן.

---

[94] חלקה של קרדן נדל"ן בקרקע בבית דגן (לאחר הפקעות מקרקעין שנעשו בשנים 2018 ו-2019) מסתכם בכ-28 דונם (מהם כ-24.7 דונם בבעלות והיתרה בחכירה מהמדינה), מתוך שטח כולל של כ-202 דונם (לאחר הפקעות כאמור לעיל), אשר אותם רכשה קרדן נדל"ן בשנת 2006 ביחד עם שתי חברות נוספות (בהערה זו: "**המקרקעין**"). תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה בחודש מרס 2003. יצוין, כי תכנית המתאר לעיר ראשון לציון, אשר אושרה במהלך שנת 2017, קובעת למקרקעין (שחלקם נמצאים בתחומה) יעוד של: 'מוסד' שבמסגרתו ניתן להקים, בין היתר, בניינים למוסדות ציבור, משרדים ומבנים ציבוריים, מעבדות ומכוני מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה; ו-'מרכז תחבורה'. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח חלק מהמחזיקים הנוספים במקרקעין פועלים לקידום תכנית חדשה לשינוי יעוד המקרקעין למוסדות ציבור, תעסוקה ודיור מיוחד (המיועד למגורי סטודנטים ודיור מוגן). להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, שינויי היעוד כאמור אינם צפויים להיות מאושרים בתקופה הקרובה. למועד הדוח קרדן נדל"ן בוחנת פרוגרמות וחלופות (חליפיות) לניצול ולשימוש במקרקעין ו/או אפשרויות למימוש זכויותיה במקרקעין.

[95] חלקה של קרדן נדל"ן בקרקע ברעננה (אשר נרכש על-ידה במהלך שנת 2020 בתמורה לסך כולל של כ-1,040 אלפי ש"ח) מסתכם בכ-0.125 אלפי מ"ר (בבעלות), מתוך שטח כולל של כ-23,121 מ"ר אשר הינו בבעלות צדדים שלישיים (בהערה זו: "**המקרקעין**"). תכנית המתאר והתכניות המפורטות החלות על המקרקעין למועד הדוח, קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר (ולמיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח הופקדה להתנגדויות תכנית למקרקעין ביעוד למסחר, תעסוקה ומגורים).

[96] יצוין, כי במסגרת התוספת להסכם שיתוף הפעולה כאמור, נקבע, בין היתר, כי בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפה בניהול המיזם המשותף במגרש לתעסוקה (כפי שנקבע בין הצדדים), הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 1.65% ו-0.4% (בהתאמה) מסך עלויות הפרויקט שייבנה על המגרש.

8.15 רשימת מבנים מניבים מהותיים; מבנים מניבים בהקמה מהותיים; קרקעות להשקעה מהותיות

למועד הדוח לקרדן נדל"ן אין מבנים מניבים מהותיים, מבנים מניבים בהקמה מהותיים או קרקעות להשקעה מהותיות (לפרטים אודות מבנה מניב מהותי מאד, ראה סעיף 8.17 לחלק זה).

8.16 גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד

ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 ו-2020 לא קיימות התאמות בין השווי ההוגן של הנכסים המניבים המפורטים בסעיף 8 זה (בית קרדן וקרקעות להשקעה בבית דגן, ברעננה ובבת ים) לבין סך כל הערך של נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד של קרדן נדל"ן.

8.17 נכסים מהותיים מאוד- בית קרדן (מבנה מניב מהותי מאד)

8.17.1 הצגת הנכס- להלן פרטים אודות בית קרדן ליום 31 בדצמבר 2021:

מיקום הנכס	תל אביב
שטחי הנכס - פיצול לפי שימושים	משרדים ומסחר- 17,653 מ"ר (חלק קרדן נדל"ן (50%) – 8,827 מ"ר); 348 מקומות חניה (11,590 מ"ר) (חלק קרדן נדל"ן (50%) – 174 מקומות חניה)[97]
חלק קרדן נדל"ן בפועל בנכס	50%
מבנה האחזקה בנכס	במישרין
ציון שמות השותפים לנכס	מגדל חברה לביטוח בע"מ ומקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ (ביחד- "**מגדל**"), המשתייכות לקבוצה עסקית יחידה.
תאריך רכישת הנכס	יולי 1988
פירוט זכויות משפטיות בנכס	חכירה
מצב רישום זכויות משפטיות	חכירה. למועד הדוח מרבית זכויות החכירה בקרקע נרשמו על שם קרדן נדל"ן.
זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות	ביום 22 בדצמבר 2016 פורסמה למתן תוקף תמ"מ תא/5000. להערכת קרדן נדל"ן, פוטנציאל תוספת השטחים שניתן להוסיף לבית קרדן במסגרת תכנית זו הינו בטווח של כ-5,000 עד 20,000 מ"ר. למועד הדוח בוחנת קרדן נדל"ן אפשרויות שונות למימוש זכויות כאמור, כולן או מקצתן (אם בכלל), הן בהיבטי התכנות הנדסית והן בהיבטי התכנות כלכלית. יצוין, כי זכויות בנייה בלתי מנוצלות אלו לא הובאו בחשבון באמדן שווי הזכויות בנכס על-פי הערכת שווי הנכס ליום 31 בדצמבר 2021 (ראה סעיף 8.17.8 לחלק זה).
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכדומה)	קרדן נדל"ן ומספר יזמים נוספים (להם זכויות במקרקעין במתחם המע"ר (מרכז עסקים ראשי) הצפוני בתל-אביב, בו מצויים גם מקרקעי בית קרדן) קשורים בהסכמים עם עיריית תל-אביב וגורמים נוספים, בין היתר לביצוע של עבודות שונות במתחם, כגון ביצוע וחיבור דרך שירות ציבורית, הקמת טיילת במתחם וכדומה. העבודות כאמור החלו במהלך המחצית השנייה של שנת 2020. לפרטים נוספים, ראה באור 21 לדוחות הכספיים.
שיטת הצגה בדוחות כספיים	שווי הוגן
פרטים על נכס שנמכר	-

[97] יצוין כי במהלך חודש מרס 2022 רכשו קרדן נדל"ן ומגדל (בחלקים שווים) 215 מ"ר שטחי משרדים נוספים בבית קרדן (מקרדן ישראל); כן יצוין, כי למועד הדוח בית קרדן כולל שטחים נוספים של כ-4,557 מ"ר ומספר מקומות חניה, אשר בבעלות צדדים שלישיים.

8.17.2 נתונים עיקריים

להלן נתונים עיקריים בקשר עם בית קרדן לשנים 2021, 2020 ו-2019:

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%	שנת 2021	רבעון 4 2021	רבעון 3 2021	רבעון 2 2021	רבעון 1 2021	שנת 2020	שנת 2019
שווי הוגן בסוף שנה (באלפי ש"ח)	136,890	136,890	130,301	130,301	130,870	130,870	131,836
ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש"ח)	136,890	136,890	130,301	130,301	130,870	130,870	131,836
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח)	8,543	9,129	-	(586)	-	(4,375)	5,096
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש"ח)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה בשנה (באלפי ש"ח)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
שיעור תפוסה ממוצע (%)	93%	93%	93%	94%	93%	94%	99%
שיעור תפוסה בשנה +1 (%) (***)	99%	99%	99%	99%	93%	94%	94% (**)
שיעור תפוסה בשנה +2 (%) (***)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99% (**)
שטחים מושכרים בפועל (במ"ר)	16,357	16,357	16,633	16,633	16,848	16,426	17,535 (**)
סה"כ הכנסות (באלפי ש"ח)	9,273	1,928	2,309	2,303	2,432	9,977	10,460
דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לחודש) (בש"ח)	91	91	89	88	88	86	89
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו בשנה (בש"ח)	-	-	-	94	-	-	-
NOI (באלפי ש"ח)	8,575	2,054	2,135	2,142	2,244	9,200	10,166
NOI מותאם (באלפי ש"ח)	8,575	2,054	2,135	2,142	2,244	9,200	10,166
שיעור תשואה בפועל (%)	6.3%	6.1%	6.6%	6.6%	6.9%	7%	7.7%
שיעור תשואה מותאם (%)	6.3%	6.1%	6.6%	6.6%	7%	7%	7.7%
מספר שוכרים לתום שנת דיווח	9	9	11	11	10	10	12 (**)

(*) לא רלוונטי.

(**) יצוין, כי בימים 24 ו-31 בדצמבר 2019 הסתיימו הסכמי שכירות עם שני שוכרים בבית קרדן, ביחס לשטח כולל של כ-1,893.5 מ"ר (וסך הכנסות שנתיות בהיקף של כ-1,310 אלפי ש"ח (חלקה של קרדן נדל"ן)), כך שהחל מאותם מועדים ועד לחודש מרס 2020, שיעור התפוסה בבית קרדן עמד על 89%, והחל מחודש מרס 2020 ועד לתום שנת 2020, שיעור התפוסה כאמור עמד על 94%-93%.

(***) **הערכות קרדן נדל"ן לעיל בנוגע לשיעורי התפוסה החזויים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים, על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן, על תחזיות ותוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, ועל היכרותה של קרדן נדל"ן עם שוק הנדל"ן המניב בישראל. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה משינויים בדמי שכירות של שטחי משרדים באזור תל-אביב, מהמצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון) ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 22 לחלק זה.**

8.17.3 הכנסות והוצאות

להלן נתונים בדבר הכנסות והוצאות בקשר עם בית קרדן לשנים 2021, 2020 ו-2019 (באלפי ש"ח):

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%	שנת 2021	רבעון 4 2021	רבעון 3 2021	רבעון 2 2021	רבעון 1 2021	שנת 2020	שנת 2019
הכנסות:							
מדמי שכירות – קבועות	8,488	2,010	2,200	2,178	2,100	8,981	9,360
מדמי שכירות – משתנות	-	-	-	-	-	-	-
מדמי ניהול	-	-	-	-	-	-	-
מהפעלת חניונים	785	214	109	125	337	996	1,100
אחרות	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות	**9,273**	**2,224**	**2,309**	**2,303**	**2,437**	**9,977**	**10,460**
עלויות:							
ניהול, אחזקה ותפעול	698	170	174	161	193	777	294
פחת (אם נרשם)	-	-	-	-	-	-	-
אחרות	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ עלויות (*):	**698**	**170**	**174**	**161**	**193**	**777**	**294**
רווח:							
NOI (*):	**8,575**	**2,054**	**2,135**	**2,142**	**2,244**	**9,200**	**10,166**

(*) השינוי בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 נבע בעיקרו מגידול בשטחים פנויים כתוצאה מעזיבת שוכר, אשר גרם לגידול בעלויות אחזקת הנכס (ארנונה, דמי ניהול וכו').

8.17.4 שוכרים עיקריים בנכס

להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בבית קרדן לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (לעניין זה, "שוכר עיקרי" הינו "שוכר עוגן" או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה 20% לפחות מהכנסות הנכס):

נתונים לפי 100% (חלק קרדן נדל"ן בנכס - 50%)	שיעור משטח הנכס המשויך לשוכר (%) בשנת 2021	האם הוא שוכר עוגן?	האם אחראי ל-20% או יותר מהכנסות הנכס?	שיוך ענפי של השוכר	תיאור הסכם השכירות				
					תקופת ההתקשרות המקורית והתקופה שנותרה (בשנים)	אופציות להארכה (בשנים)	מנגנון עדכון או הצמדה של דמי השכירות	פירוט ערבויות (אם קיימות)	ציון תלות מיוחדת
פרקליטות מחוז ת"א	42%	לא	כן	משרד ממשלתי	5 שנים (+אופציות הארכה); נותרו כ-3.5 שנים (+ אופציות הארכה)	5 תקופות של הארכה של שנה כל אחת	מדד המחירים לצרכן	-	לא
עיריית תל-אביב	29%	לא	כן	רשות מקומית	כ-12 שנים (כולל הפעלת אופציות הארכה קודמות); נותרה כשנה	2 תקופות הארכה של חצי שנה כל אחת	מדד המחירים לצרכן	-	לא

8.17.5 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים

להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן (בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים):

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%	לשנת 2022	לשנת 2023	לשנת 2024	לשנת 2025	לשנת 2026 ואילך
	אלפי ש"ח				
מרכיבים קבועים	9,905	7,672	5,714	5,637	9,471
מרכיבים משתנים (אומדן)	-	-	-	-	-
סה"כ	**9,905**	**7,672**	**5,714**	**5,637**	**9,471**

הערכות קרדן נדל"ן לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן נדל"ן, ועל הערכותיה של קרדן נדל"ן. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה מביטול מוקדם ו/או הפרה של חוזה שכירות או מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה קרדן נדל"ן בהסכמי שכירות ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 22 לחלק זה.

8.17.6 מימון מסוים לנכס

ליום 31 בדצמבר ולמועד הדוח לא קיים מימון מסוים בקשר עם בית קרדן.

יצוין, כי ביום 15 ביולי 2021 פרעה קרדן נדל"ן בפרעון סופי הלוואה שהועמדה לה על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ בשנת 2019 (בסכום מקורי של 75 מיליון ש"ח), בהתאם לתנאיה (כאשר סכום הפירעון הסופי כאמור עמד על סך של כ-69 מיליון ש"ח). לפרטים אודות ההלוואה האמורה (אשר אף היוותה עד לפירעונה אשראי בר דיווח של קרדן נדל"ן), ראה סעיפים 8.17.6 ו-14.3(4) בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020. כן יצוין, כי חלף ההלוואה האמורה, בחודש ספטמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן עם הבנק בהסכם העמדת מסגרת אשראי (לניצול בהלוואות קצרות מועד, בהיקף כולל של עד 25 מיליון ש"ח), אשר פירעונה מובטח, בין היתר, בבטוחות כמפורט בסעיף 8.17.7 לחלק זה. לפרטים אודות מסגרת האשראי האמורה וניצולה ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, ראה סעיף 14.7.1 לחלק זה.

8.17.7 <u>שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס</u>

להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם בית קרדן:

סוג		פירוט	הסכום המובטח בשעבוד ליום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)
שעבודים	**דרגה ראשונה**	שעבוד שוטף על המקרקעין ועל הפרויקט; שעבוד קבוע ו/או משכון על זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין, זכויות הביטוח, הפיצוי והשיפוי כלפי צדדים שלישיים, הזכויות לקבל כספים מרוכשים ומשוכרים ומצדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין, על כספים בחשבונות הפרויקט, על זכויות קרדן נדל"ן בגין הסכם שיתוף והסכם מכר עם מגדל ועל זכויות החכירה במקרקעין; שעבוד קבוע שני בדרגה על מחצית הזכויות במקרקעין לטובת מגדל. יצוין, כי מן השעבוד על הזכויות לקבלת כספים משוכרים בבית קרדן כאמור, הוחרגו זכויותיה של מגדל לקבלת כספים משוכרים בגין חלקה בשטחי הנכס שנמסרו לה.	431 (כולל בגין ערבויות)
משכנתא		משכנתא על כל זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין וכל הבנוי ושייבנה עליה, וכן על זכויות החזקה והשימוש במקרקעין, על זכויות הביטוח, הפיצוי והשיפוי כלפי צדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין, ועל הזכויות לקבל כספים משוכרים ומצדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין. יצוין, כי המשכנתא האמורה מבטיחה את כל התחייבויות קרדן נדל"ן כלפי המלווה (ולא יוחדה להתחייבויות קרדן נדל"ן כלפיו בקשר עם בית קרדן בלבד).	

8.17.8 <u>פירוט בדבר הערכת השווי</u>

להלן פרטים אודות הערכת שווי בקשר עם בית קרדן לשנים 2021, 2020 ו-2019:[98]

נתונים לפי 100%, למעט בנוגע ל-"שווי שנקבע" ול-"ניתוחי רגישות לשווי", אשר הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%		שנת 2021	שנת 2020	שנת 2019
השווי שנקבע (באלפי ש"ח) (*)		136,890	130,870	131,836
זהות מעריך השווי		אינג' יוסף זרניצקי	אינג' יוסף זרניצקי	אינג' יוסף זרניצקי
תלות המעריך		בלתי תלוי	בלתי תלוי	בלתי תלוי
קיומו של הסכם שיפוי		קיים	קיים	קיים
תאריך התוקף של הערכת השווי		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
מודל הערכת השווי		DCF [I]	DCF [I]	DCF [I]
הנחות עיקריות שנלקחו לצורך הערכת השווי:				
גישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במ"ר)	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653
	מחיר מכירה למ"ר בר-השכרה שנלקח בחישוב (בש"ח)	משרדים- 15,623	משרדים- 13,530	משרדים- 13,530
	מספר חניות	348	348	348
	אומדן שווי לחניה (בש"ח)	140,000-200,000	140,000-200,000	160,000-220,000
	טווח מחירים למ"ר בר-השכרה של נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בש"ח)	משרדים- 15,000-20,000	משרדים- 20,800	משרדים- 11,455-23,850
	מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב	משרדים- 5	משרדים- 5	משרדים- 6
	הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך השוואה	1. מגדל לוינשטין, ת"א, 439 מ"ר 2. מגדל משה אביב, ר"ג, 1,991 מ"ר 3. מגדל אלקטרה, ת"א, 1,469 מ"ר 4. מתחם יחסן ערפה', ת"א, 6,640 מ"ר 5. מספר נכסים נוספים, מרכז ת"א, 11,527 למ"ר	1. מגדל פלטינום, ת"א, 2,605 מ"ר (מכר) 2. עזריאלי, מגדל משולש, ת"א, 6,000 מ"ר 3. אבן גבירול, ת"א, 1,000 מ"ר 4. מגדל אקרו נדל"ן, ת"א, 4,500 מ"ר 5. דה וינצ'י, ת"א, דמ"ש 86 למ"ר	1. מגדל חג'ג', ת"א, 2,833 מ"ר 2. מגדלי הארבעה, ת"א, 8,934 מ"ר 3. מגדלי אלון, ת"א, 4,943 מ"ר 4. מגדל אלקטרה-סיטי, ת"א, 801 מ"ר 5. מגדלי לוינשטין, ת"א, 495 מ"ר
	שיעור תשואה נטו המשתקף מה-NOI הנוכחי של הנכס	6.3%	7%	7.7%
גישת היוון תזרימי מזומנים (DCF)	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במ"ר)	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653
	שיעור תפוסה בשנה +1 (%)	99%	94%	94%
	שיעור תפוסה בשנה +2 (%)	99%	99%	99%
	שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר-ההשכרה לצורך הערכת שווי (%)	משרדים- 97%	משרדים- 93%	משרדים- 89% [II]
	דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה +1 (בש"ח)	משרדים- 92	משרדים- 85	משרדים- 88
	דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה +2 (בש"ח)	משרדים- 93	משרדים- 85	משרדים- 88
	דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי (בש"ח)	משרדים- 91	משרדים- 86	משרדים- 88
	תזרים מייצג/NOI מייצג לצורך הערכת שווי (באלפי ש"ח)	10,577	9,302	9,302
	הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים (באלפי ש"ח)	-	-	-
	שיעור היוון/שיעור תשואה/מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי (%)	7%	7.25%	7.25%
	דמי שימוש כלכליים חודשיים ל-1 מ"ר חניה (בש"ח)	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,500	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,500	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,800
ניתוחי רגישות לשווי (*)		**שינוי בשווי (באלפי ש"ח)**		
שיעורי תפוסה	עלייה של 5%	510	269	1,370
	ירידה של 5%	(861)	(941)	(1,059)
שיעורי היוון	עלייה של 0.5% (**)	(10,075)	(8,395)	(8,278)
	ירידה של 0.5% (**)	11,620	9,638	9,504
דמי שכירות ממוצעים למטר	עלייה של 5%	7,555	6,506	6,415
	ירידה של 5%	(7,555)	(6,506)	(6,415)

(*) נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס – 50%. כן יצוין, כי השוויים המפורטים לעיל הינם לאחר סיווג השטחים המשמשים את קרדן נדל"ן כמשרדיה בנכס לסעיף רכוש קבוע בדוחותיה הכספיים.

(**) השינוי הינו הוספה/הפחתה של 0.5% משיעור ההיוון שנכלל בשמאות.

(I) נעשה שימוש גם במודל גישת ההשוואה לצורך מתן אינדיקציה לשווי.

(II) מתייחס לתקופה שמיום 31 בדצמבר 2019 ועד לחודש מרס 2020, עקב סיום הסכמי שכירות של שניים מהשוכרים בנכס.

[98] ליום 31 בדצמבר 2021 הערכת שווי זו הינה הערכת שווי מהותית מאד של קרדן נדל"ן בהתאם למבחני המהותיות בעמדה משפטית 105- 23 (פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי) של רשות ניירות ערך. בהתאם, הערכת שווי זו מצורפת לדוחות הכספיים.

8.17.9 <u>השבחות ושינויים בנכס</u>

במהלך שנת 2020 בוצעו עבודות שיפוץ בלובי הבניין, בהיקף כספי כולל (חלקה של קרדן נדל"ן בלבד) של כ-509 אלפי ש"ח.

8.18 <u>שוכרים</u>

הסכמי השכירות בהם נוהגת קרדן נדל"ן להתקשר עם לקוחותיה הינם הסכמי שכירות בלתי מוגנת. על-פי רוב מוענקת לשוכרים זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת השכירות המקורית. במרבית המקרים נקבעים דמי שכירות משתנים לתקופה הנוספת (מנגנון עדכון).

8.19 <u>תחרות</u>

תחום הנכסים המניבים בישראל מאופיין בתחרותיות רבה. בתחום הנכסים המניבים פועלים גופים רבים, מקומיים וזרים, העוסקים בייזום, הקמה, השכרה השבחה ומכירה של שטחי נדל"ן מניב, החל מחברות גדולות, ותיקות ומובילות המחזיקות נכסים בהיקפים גדולים ועד יזמים קטנים ומקומיים הפועלים בתחום באזורים גיאוגרפיים מסוימים או המעורבים בפרויקט בודד.

בשלב איתור השוכרים תנאי התחרות בתחום הנדל"ן המניב מתמקדים, בין היתר, בפרמטרים הבאים: איכות הנכס, מיקום הנכס, איכות הבנייה, דרכי הגישה אליו ועוד. כמו-כן, כניסה של קרנות נדל"ן וגופים מוסדיים אחרים, כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל, לשוק הנכסים המניבים (באמצעות רכישת נכסים מניבים גדולים או פורטפוליו של נכסים מניבים (שיעורים שונים בתיקים הכוללים מספר נכסים) המושכרים לתקופה ארוכה), תורמת להעלאה סלקטיבית בשווי הנכסים, במיוחד לאור זמינות מקורות האשראי המאפיינת את הגופים כאמור, מוזילה את דמי השכירות של שוכרי העוגן המועדפים על הגופים כאמור ומגבירה את התחרות. לריבוי שטחי המשרדים והמסחר, באזורים בהם מצויים נכסים מניבים של קרדן נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של קרדן נדל"ן להשכיר שטחים פנויים ולשמור במקביל על רמת דמי השכירות אותם היא גובה. למועד הדוח, חלקה של קרדן נדל"ן בשוק הנכסים המניבים הינו זניח.

דרכי ההתמודדות של קרדן נדל"ן עם התחרות הינן, בין היתר, השכרת שטחים בעלי מפרט גבוה ועשיר ותנאי תשלום נוחים. כמו-כן הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה של קרדן נדל"ן בתחום הנכסים המניבים (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[99]): (1) ביסוס מערכות יחסים יציבות וארוכות עם שוכרים אסטרטגיים בעלי איתנות פיננסית, בדגש על קיומם של מספר שוכרים המהווים עוגן מבחינת הכנסות ומיצובו של הנכס; ו-(2) השגת מימון בתנאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלויות מימון ההשקעה ועלויות אחרות הקשורות לרכישה.

[99] כגון: (1) ניצול הפוטנציאל הגלום בנכס, בין אם בפיתוח ובין אם במציאת שוכרים לשטחים הפנויים בו; (2) ניסיון, מוניטין וכוח אדם איכותי; (3) הפעלת מערך גבייה יעיל ואפקטיבי; (4) שמירה על היקף עלויות ניהול ותפעול הפרויקט; (5) אופייה של הסביבה בה ממוקם הנכס והיקף העלויות הנלוות לשוכר (כגון דמי הארנונה, דמי ניהול בבניין וכדומה); (6) מיתוג הנכס.

9. תחום ביצוע עבודות בנייה

9.1 כללי

פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום ביצוע עבודות בנייה מתבצעת באמצעות אל-הר, חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 1991, אשר למועד הדוח מלוא הונה המונפק והנפרע (100%) מוחזק בידי קרדן נדל"ן.

אל-הר עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים וכן במבנים שאינם למגורים, כגון מבני משרדים, מבני ציבור, ומבני לוגיסטיקה, תעשיה ומסחר, כולם בישראל, וכן בביצוע עבודות התשתית והפיתוח בקשר לפרויקטים אותם היא מבצעת. במועד הדוח מבצעת אל-הר שמונה (8) פרויקטים בישראל.

9.2 מידע כללי על תחום ביצוע עבודות בנייה

להלן תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בענף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על הפעילות בתחום ביצוע עבודות הבנייה, מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הנדל"ן בישראל (כאמור בסעיף 6 לחלק זה):

9.2.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

במהלך השנים האחרונות, בעקבות מספר גבוה של תאונות עבודה באתרי בנייה בישראל (אשר חלקן הסתיימו אף במוות), גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שונים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבנייה. לפרטים (לרבות הודעות שנמסרו לאל-הר מטעם החשב הכללי בקשר לצווי בטיחות שהתקבלו באל-הר) ראה סעיף 6.3 לחלק זה.

בנוסף, ככלל, הבנייה בישראל מתבצעת בחלקה הניכר באמצעות שימוש בכוח אדם זר. חלק מעובדי אל-הר בפרויקטים השונים הינם עובדים זרים המועסקים דרך תאגידי כוח אדם, המעניקים שירותים לאל-הר בהתאם לנדרש לה ועל-פי היקפי פעילותה וצרכיה. ראה בהקשר זה סעיף 22.13 לחלק זה.

יצוין, כי למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021 השיקה הממשלה מערכת לדירוג איכות הביצוע והשירות של קבלני התשתית והבנייה המתמודדים במכרזים ממשלתיים, תוך שקלול קריטריונים כגון עמידה בלוחות זמנים, טיב העבודה ומידת ההתאמה בין הערכת מחיר הפרויקט לבין מחירו הסופי. מטרת המערכת לשמש את גופי הממשלה (בהם משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות והחברה למשק וכלכלה של השלטון המרכזי) בבואם לבחור קבלני ביצוע לפרויקטים שבאחריותם. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח נאספים נתונים לצורך הפעלת המערכת, ולאחר סיום האיסוף, ציוני הקבלנים צפויים להילקח בחשבון בהחלטות ועדות המכרזים האמורים.

לפרטים אודות שינויים בביקושים לרכישת דירות חדשות ובהיקף העסקאות בדירות, שינויים כלכליים שיש בהם להשפיע על תחום הבנייה בכלל ועל הבנייה למגורים בפרט, שינויים במדיניות הממשלתית, שינויים במדיניות בנק ישראל ושינויים בזמינותם של חומרי גלם, ראה סעיפים 6.1, 7.2.1, 22.1, 22.3, 22.7 ו-22.14 לחלק זה.

לפרטים אודות שינויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן נדל"ן במהלך השנים 2020 ו-2021 (ועד למועד הדוח) בשל התפשטות נגיף ה-"קורונה" והשלכותיהם על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה, ראה באור 1.ד לדוחות הכספיים (ובאור 1.ד לדוחות הכספיים לשנת 2020).

9.2.2 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הבנייה

ראה סעיף 17.3 לחלק זה.

9.2.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

ככלל, במהלך השנים 2020 ו-2021, על רקע משבר ה-"קורונה", עבודות הבנייה בתחום הפעילות המשיכו כסדרן ולא הורגשה השלכה מהותית לרעה של המשבר על פעילותה של אל-הר, לרבות בקשר עם אומדני עלויות ביצוע פרויקטים, מועדי השלמת הפרויקטים ויכולת הגביה ממזמיני העבודות. יצוין, כי בתקופת הסגרים הושבתו כל ועדות התכנון ומוסדות הרישוי, דבר שגרם לעיתים לעיכובים לא מהותיים בקידום פרויקטים ולהתחלת עבודות בניה. לפרטים אודות השלכות אפשריות של המשבר על פעילותה, עסקיה

ותוצאותיה של קבוצת קרדן נדל"ן, ראה סעיף 22.2 לחלק זה.

באופן כללי, בשנת 2021 חלה ירידה קלה בהיקף הפעילות של אל-הר בתחום ביחס לשנת 2020 ובד בבד נרשמה יציבות ברווחיות. בדומה לשנת 2020, הרווחיות הושפעה בעיקרה מפרויקטים בביצוע אשר הגיעו לשלבים מתקדמים ואשר בחלקם הצליחה אל-הר להציג חיסכון בעלויות מחד והגדלת ההכנסות המאושרות על-ידי מזמיני העבודה ביחס לחוזה המקורי מאידך. הירידה באי הוודאות הנובעת מהשלב המתקדם בו מצויים הפרויקטים, איפשרה לאל-הר לעדכן את אומדני הריווחיות.[100]

לפרטים אודות הפרויקטים המהותיים של אל-הר, ראה סעיף 9.6 לחלק זה.

לניתוח תוצאות תחום הפעילות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן, ראה דוח הדירקטוריון.

9.2.4 <u>התפתחויות בשווקים של תחום ביצוע עבודות בנייה ושינויים במאפייני הלקוחות</u>

ככלל, שנת 2021 התאפיינה בהמשך הקמת מגדלים רבי קומות למשרדים ולמגורים, כאשר מבחינת תמהיל הפרויקטים של אל-הר, החלק היחסי של הקמת מגדלים למשרדים המשיך לקטון בהשוואה לשנים קודמות, אך במקביל הגידול בצבר ההזמנות של אל-הר נבע ברובו מחוזים לבנייה למגורים (חלקם עבור קרדן נדל"ן) ומחוזה להקמת מרכז לוגיסטי (חלקו בבעלות קרדן ישראל).

כמו-כן, בשנים האחרונות מספר משמעותי של חברות בנייה אשר היו בקשיים כלכליים עוד קודם לכן קרסו ונכנסו להליכי כינוס נכסים ואף פירוק. על-פי פרסומים שונים, הסיבות המרכזיות שבגינן חברות כאמור עשויות להיקלע לקשיים נובעות, בין היתר, מתמחור שגוי של פרויקטים; מתחרות גבוהה בענף אשר גורמת למרווחי רווח מצומצמים; מניהול לקוי של תזרים ההכנסות למול ההתחייבויות (לרבות התחייבויות ביצוע); משיתופי פעולה עם חברות שנקלעו לקשיים בעצמן; מחוסר חוסן פיננסי; ומחוסר גמישות בהתאמת עלויות ביצוע פרויקטים (בין ההתחייבות כלפי היזם לבין העלויות בפועל).

9.2.5 <u>גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות</u>

קבוצת קרדן נדל"ן סבורה, כי מבנה ארגוני יעיל תוך התאמה מקסימאלית של תשומות ותקורות ניהוליות להיקפי הביצוע המשתנים וכן ידע, ניסיון נצבר ויכולת תמחור, ניהול וביצוע של פרויקטי נדל"ן תוך מתן מענה לפרויקטים תכנוניים מורכבים, הינם גורמים התורמים במידה רבה להצלחתה בתחום הבנייה (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קבוצת קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[101]).

9.2.6 <u>שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום ביצוע עבודות הבנייה</u>

על-פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2021 (ינואר 2021 עד ינואר 2022) חלה עלייה בשיעור של כ-5.8% במדד תשומות הבנייה למגורים (לעומת עלייה בשיעור של כ-0.5% בשנת 2020); עלייה בשיעור של כ-8.1% במדד תשומות הבנייה למסחר ומשרדים (לעומת עלייה בשיעור של כ-2% בשנת 2020); ועלייה בשיעור של כ-7.1% במדד תשומות הבנייה לסלילה וגישור (לעומת עלייה בשיעור של כ-0.2% בשנת 2020). שינויים בתשומות הבנייה משפיעים על עלויות חומרי גלם, על עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה. בנוסף חלה עליה במחירי ההובלה הימית וניכרים עיכובים בזמני ההגעה של מטענים בהובלה ימית ביחס לתאריך היעד המקורי. ראה בהקשר זה גם סעיף 6.1 לחלק זה.

לפרטים נוספים, לרבות אודות השפעת שינויים כאמור על ענף הנדל"ן, ראה סעיפים 9.12.1, 22.13 ו-22.14 לחלק זה.

9.2.7 <u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום ביצוע עבודות הבנייה</u>

חסם הכניסה הפורמאלי העיקרי בישראל בתחום הבנייה הינו רישוי. כל חברת בנייה מחויבת בקבלת רישיון קבלן ורישום בספרי רשם הקבלנים. חלק מהמכרזים המפורסמים על-ידי משרדי הממשלה דורשים כתנאי מוקדם להשתתפות בהם אישור "קבלן מוכר" כמפורט בסעיף 17.3[ב] לחלק זה.

לעיתים, תנאי מכרזים קובעים דרישות סף נוספות, כגון, העמדת ערבויות בהיקפים מסוימים, הון עצמי

---

100 יצוין, כי בשנת 2021 תרם תחום פעילות ביצוע עבודות הבנייה (בכללותו) לדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן לרווח התפעולי של קרדן נדל"ן סך של כ-38,658 אלפי ש"ח (וזאת לעומת רווח בסך של כ-41,427 אלפי ש"ח וכ-23,189 אלפי ש"ח בשנים 2020 ו-2019, בהתאמה). ראה גם סעיפים 5 ו-9.4 לחלק זה. בהקשר זה יצוין, כי חלק מהרווח בשנת 2020 (כ-6 מיליון ש"ח), נרשם כתוצאה מהסכם פשרה של אל-הר עם מזמין עבודה (ראה באור 3.ד.26 לדוחות הכספיים לשנת 2020).

101 כגון: (1) מוניטין בקרב יזמים; (2) סטנדרט בנייה גבוה ואיכותי; (3) זמינות והיענות לצרכים התכנוניים והביצועיים של הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים; (4) יכולת עמידה בלוחות הזמנים מבלי להתפשר באיכות ביצוע העבודה הגבוהה; (5) חסן פיננסי.

או היקף פעילות וניסיון קודם בביצוע פרויקטים. חסמים בלתי פורמאליים דומים קיימים גם במכרזים מהסקטור הפרטי, כגון הון עצמי, יכולת פיננסית, מוניטין וניסיון קודם, המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת הקבלנים המוזמנים להשתתף במכרזים לביצוע עבודות.

חסמי היציאה העיקריים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הם תקופות הזמן הארוכות של הפרויקטים, התחייבויות לעובדים ולנותני שירותים והתחייבויות ללקוחות ובעיקר לדיירים בכל הקשור לתקופות הבדק והאחריות.

9.2.8 <u>מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים שחלים בו</u>

ראה סעיפים 9.2.4 ו-9.10 לחלק זה.

9.3 <u>מוצרים ושירותים</u>

הפעילות בתחום ביצוע עבודות בנייה הינה מתן שירותי בנייה למגורים ושלא למגורים (לרבות ביצוע עבודות הפיתוח והתשתית למבנים אלה), בהתאם לתכנון, למפרטים ולדרישות אחרות של הלקוחות השונים, מוסדיים ופרטיים.

אל-הר מבצעת פרויקטים בשיטת ה-Turn Key, במסגרתם מחויבת אל-הר לבניית השלד, מערכות, פיתוח, גמר ועד מסירה לדייר או ליזם. כמו-כן, מבצעת אל-הר פרויקטים בהם היא נותנת שירותי בנייה חלקיים כגון בניית השלד, מעטפת, גמר מלא (עבודות פנים) וכדומה.

9.4 <u>להלן פירוט כלל הפרויקטים בתחום ביצוע עבודות הבנייה שנזקפו לדוחות רווח והפסד בשנים 2019 עד 2021 (באלפי ש"ח)</u>:

שנת זקיפה לדוח רווח והפסד	היקף הפרויקט	הכנסות בתקופה	עלויות בתקופה	רווח (הפסד)	שיעור רווח (הפסד)
2021	עד 40 מיליון ש"ח	-	(177)	177	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	11,225	7,066	4,159	37.1%
	בין 60-80 מיליון ש"ח	39,087	34,051	5,036	12.9%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	36,448	28,581	7,867	21.6%
	מעל 100 מיליון ש"ח	190,965	159,319	31,646	16.6%
	סה"כ לשנת 2021	**277,725**	**228,841**	**48,884**	**17.6%**
2020	עד 40 מיליון ש"ח	(175)	(392)	217	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	23,306	19,054	4,252	18.2%
	בין 60-80 מיליון ש"ח	47,581	41,985	5,596	11.8%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	42,858	35,405	7,453	17.4%
	מעל 100 מיליון ש"ח	181,674	147,464	34,210	18.8%
	סה"כ לשנת 2020	**295,244**	**243,516**	**51,728**	**17.5%**
2019	עד 40 מיליון ש"ח	-	80	(80)	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	29,770	26,305	3,466	11.6%
	בין 60-80 מיליון ש"ח	21,523	15,234	6,289	29.2%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	57,303	51,660	5,643	9.8%
	מעל 100 מיליון ש"ח	143,586	125,518	18,067	12.6%
	סה"כ לשנת 2019	**252,182**	**218,797**	**33,385**	**13.2%**

בפרויקטים כאמור שהיקפם הינו למעלה מ-100 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי הצפוי הממוצע הינו בשיעור של כ-11.1%.[102]

[102] **שיעור הרווח הגולמי הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על ההסכמים שנחתמו עם הלקוחות השונים, הסכמים שנחתמו עם קבלני משנה, ניסיון הנהלת אל-הר בבניית פרויקטים, עלויות תשומות בנייה במועד מתן ההערכה, לרבות מחיר קבלני משנה והנתונים הספציפיים של כל פרויקט. הערכה זו עלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות, מעיכובים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, מנזקים בלתי צפויים שהינם באחריותה של אל-הר, מהעדר שליטה בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם, משינויים בעלויות חומרי גלם ובמחירי קבלני משנה, משינויים באומדני עלויות והכנסות, משינויים במצב הכלכלי במשק ו/או מהתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

9.5 התפלגות הכנסות תחום ביצוע עבודות הבנייה

[א] פילוח הכנסות לפי היקפי פרויקטים

להלן התפלגות הכנסות תחום ביצוע עבודות הבנייה לפי היקפי פרויקטים (באלפי ש"ח):

היקף הפרויקטים	2021		2020		2019	
	מס' פרויקטים	הכנסות	מס' פרויקטים	הכנסות	מס' פרויקטים	הכנסות
פרויקטים עד 100 מיליון ש"ח	11	86,760	8	113,570	10	108,992
פרויקטים מעל 100 מליון ש"ח	8	190,965	7	181,674	5	143,190
סה"כ	**19**	**277,725**	**15**	**295,244**	**15**	**252,182**

[ב] פילוח הכנסות מוצרים ושירותים

להלן פרטים אודות התפלגות הכנסות ממוצרים ושירותים בתחום ביצוע עבודות בנייה (באלפי ש"ח):

מוצרים ושירותים	2021		2020		2019	
	הכנסות	% מסך ההכנסות	הכנסות	% מסך ההכנסות	הכנסות	% מסך ההכנסות
בנייה למגורים	177,217	63.8%	128,008	43.4%	165,166	65.8%
בנייה שלא למגורים	97,180	35.0%	159,843	54.1%	85,989	34.2%
תשתיות	3,328	1.2%	7,393	2.5%	1,027	-

9.6 ריכוז נתונים אודות הפרויקטים המהותיים[103] של אל-הר:[104]

[א] **פרויקטים מהותיים**

פרויקט	מהות הפרויקט	מועד התחלה (בפועל או צפוי)	מועד סיום / מועד סיום צפוי	סוג החוזה	אומדן הכנסות כולל (באלפי ש"ח)	שיעור השלמה של הפרויקט (ב-%)[105]			האם שיעור הרווחיות של הפרויקט ליום 31.12.2021 גבוה או נמוך משיעור הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים בתחום הפעילות? (גבוה/נמוך)	האם הרווחיות בפרויקט חיובית? (כן/לא)	שיעור הרווחיות הגולמית של הפרויקט בשנת 2021 (ב-%) (נתון כאמור ניתן רק במידה ששיעור הרווחיות בפרויקט נמוך ב-3% או יותר משיעור הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים בתחום הפעילות, או ששיעור הרווחיות הגולמית של הפרויקט שלילי)
						2021	2020	2019			
פרויקט א'	מגדלי מגורים בראשון לציון	ינואר 2021	2023	פאושל	279,742	16.4%	-	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ב'	מתחם לוגיסטי באזור התעשיה שוהם[106]	2022	-	Cost+	150,000-200,000	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ג'[107]	מגדלי מגורים ברמת גן	2022	2025	פאושל	196,000	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.

[ב] **פרויקטים מהותיים אשר שיעור ההשלמה בהם הינו 25% לפחות (באלפי ש"ח)**

ל.ר.

[ג] יצוין, כי לא חל שינוי משמעותי באומדני הרווחיות הגולמית בפרויקטים המהותיים של אל-הר[108] לשנת 2021 לעומת אומדנים כאמור לשנים 2020 ו-2019, לפי העניין.

---

[103] "**פרויקט מהותי**" הינו פרויקט אשר: (א) יתרת ההכנסות הצפויות ממנו ביתרת התקופה לביצועו מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מצבר ההכנסות של קרדן נדל"ן (במאוחד) (קרי, סך ההכנסות הצפויות מכלל הפרויקטים); **או** (ב) סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת הדוח מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מסך הכנסות קרדן נדל"ן (במאוחד) באותה שנה.

[104] **הנתונים בסעיף זה המתייחסים למועד סיום צפוי, לאומדן הכנסות כולל, לאומדן יתרת תקבולים, לאומדן יתרת תשלומים בפרויקט ולרווחיות מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הסכמים עם לקוחות ועל הערכות של הנהלת אל-הר. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה מעיכובים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים, שמקורם, בין היתר, במתן גמישות ללקוחות לשנות את לוחות הזמנים של הפרויקט, העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם ו/או כתוצאה מעלייה במחירי חומרי הגלם והתייקרות שכר העובדים, משינויים במצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים באומדני עלויות והכנסות ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[105] לעניין אופן קביעת שיעור ההשלמה, ראה באור 2.יב לדוחות הכספיים.

[106] ראה סעיף 10.1.9 בחלק ד' לדוח.

[107] יצוין, כי למועד הדוח אל-הר קיבלה הודעה על זכייתה בביצוע הפרויקט ומתנהל משא ומתן מתקדם על פרטי החוזה.

[108] "**שינוי משמעותי באומדנים**" – משמעו שינוי באומדנים שכתוצאה מהם: (א) חל שינוי של לפחות 3% ברווחיות הגולמית בשנת 2021 ביחס לשנת 2020; **או** (ב) חל שינוי של לפחות 5% ברווחיות הגולמית בשנת 2021 ביחס לשנת 2019; **או** (ג) חל שינוי של לפחות 7% ברווחיות הגולמית ביחס להערכה הראשונית של אותו פרויקט.

9.7 <u>לקוחות</u>

הלקוחות העיקריים בתחום ביצוע עבודות בנייה הינם חברות, גופים עסקיים וגופים מוסדיים וציבוריים (כגון רשויות שלטוניות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, יחידות סמך ורשויות מקומיות (לרוב באמצעות חברות כלכליות-עירוניות)) וגופים פרטיים העוסקים בייזום ופיתוח מקרקעין או בתחום הנדל"ן המניב (לרבות קרדן נדל"ן וקרדן ישראל[109]). על-פי רוב, הזמנות העבודה על-ידי הלקוחות נעשות בדרך של פרסום מכרז פומבי או מכרז סגור אותו מפרסם הלקוח מזמין העבודה לקבלני ביצוע. במסמכי המכרז כאמור נקבעים תנאי סף הנדסיים, פיננסיים וסיווג קבלני הנדרשים כמינימום על-מנת להשתתף במתן ההצעות הכספיות לפרויקט.

לצורך ביצוע הפרויקטים כקבלן מבצע, מתקשרת אל-הר עם מזמין הפרויקט בהסכם ביצוע המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט ("**הסכמי הביצוע**"), ובין היתר, התמורה ואופן תשלומה,[110] הפקדת ערבויות ביצוע וערבויות בדק, שיעור דמי עיכבון להבטחת השלמת ביצוע העבודות, פיצויים מוסכמים בגין איחורים ואחריות הקבלן לבדק ותיקונים והגבלות על שינוי בבעלות או בשליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן.

כמו-כן מסדירים הסכמי הביצוע את הפקדתה של ערבות בנקאית, על-פי רוב על-ידי אל-הר, לטובת המזמין להבטחת קיום החוזה ולביצוע העבודות (ערבות ביצוע). ערבות זו מוחלפת, עם סיום העבודות בדרך-כלל בערבות בדק. ערבות הבדק הינה בדרך-כלל בהיקף של 5% מהתמורה הכוללת והיא מופחתת, בדרך כלל, בהדרגה עד לביטולה בתום תקופת הבדק.[111] בדרך-כלל מעוכבים על-ידי המזמין, על-פי חלק מהסכמי הביצוע, חלק מחשבונות הביניים בגין עבודות שבוצעו כדמי עיכבון המהווים בטוחה נוספת למזמין, עד להשלמת ביצוע כלל העבודות על-פי הסכם הביצוע. שיעור דמי העיכבון הינו לרוב 5%. על-פי הסכמי הביצוע, אל-הר נושאת באחריות בהתאם לחוק המכר, תשכ"ח-1968 ("**חוק המכר**"), לתיקון אי התאמות (כהגדרת המונח בחוק המכר) בגין ליקויי בנייה ו/או לתיקוני בדק ואחריות בהתאם לחוק המכר דירות, לפי העניין. אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע ואשר תחילתה בעת מסירת הנכס לרשות הדייר או בעת מסירת הנכס למזמין, על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות האחריות השונות המוגדרות בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע שתחילתן בתום תקופת הבדק.

להלן פרטים אודות הכנסות מלקוחות, שההכנסות מהם היוו 10% או יותר מסך ההכנסות של אל-הר בשנים 2021, 2020 ו-2019:

לקוח	2021		2020		2019	
	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)
לקוח א'	5.6%	15,660	7.3%	21,694	10.1%	25,380
לקוח ב'	17.1%	47,447	15.1%	44,525	-	-
קרדן נדל"ן	21%	58,389	15.7%	46,493	6.8%	19,929
קבוצת גינדי החזקות	9.5%	26,495	25.7%	75,845	45.5%	114,756
סקיי טאואר - קבוצת רכישה	12.3%	34,081	31.6%	93,201	23.7%	59,708

כמפורט בסעיפים 9.4 ו-9.6 לחלק זה, למועד הדוח חלק ניכר מן הפרויקטים שבביצוע ומצבר הזמנות הפרויקטים של אל-הר הינם פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים. אובדנו של כל אחד מהלקוחות בפרויקטים כאמור או מוסר תשלומים בעייתי שלהם, עלול להשפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, בין היתר לאור מצוקה תזרימית אשר עשויה להיווצר לאל-הר בגינם.

---

109 ראה בהקשר זה גם סעיף 10.1.9 בחלק ד' לדוח.

110 מאפייני השיטות העיקריות לתשלום התמורה לאל-הר ממזמיני הפרויקטים הינם כדלקמן (השיטה משתנה מפרויקט לפרויקט): "**פאושל**"- בשיטה זו, התמורה נקבעת מראש עבור העבודות בכללותן עד להשלמתן המלאה או עבור חלק מוגדר בפרויקט. בדרך-כלל נקבע מנגנון לעדכון התמורה שתשולם בפועל על-פי מדידה של משתנים מסוימים, המבוצעת לאחר השלמת העבודות. על-פי רוב, התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה; "**DB**" (Design and Build)- שיטה זו דומה במהותה לשיטת פאושל אך הפרויקט עצמו והתשלום בגינו כוללים גם את תכנון הפרויקט; "**מדידת כמויות**"- התמורה נקבעת על-פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל, על-פי משתנים, יחידות מדידה ומחירים המוסכמים במסגרת הסכם הביצוע. התשלום נעשה על-פי אבני דרך או מועדים המוגדרים מראש; "**רג'י**" (**+ cost**)- בשיטה זו ההתקשרות מתבססת על החזר הוצאות שהוצאו על-ידי הקבלן המבצע במסגרת ביצוע הפרויקט, בתוספת שיעור מסוים שנקבע בהסכם לכיסוי הוצאות התקורה, הוצאות מימון, ניהול ורווח; **תשלום עבור שינויים ותוספות**- בפרויקטים למגורים אותם מבצעת אל-הר רשאים רוכשי הדירות לבצע שינויים בדירה. במקרים אלה, רוכשי הדירות משלמים לאל-הר ישירות על-פי מחירון שינויים הנהוג אצלה או על סמך מחירון שינויים שנקבע בהסכם עם המזמין.

111 יצוין, כי ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח לא חולטו ערבויות בדק שהועמדו על-ידי אל-הר ללקוחותיה (ואשר הינן בתוקף).

9.8 שיווק והפצה

בתחום ביצוע עבודות הבנייה, מתקשרת אל-הר בהסכמים לביצוע עבודות בנייה, על-פי רוב בדרך של השתתפות במכרזים פומביים הן ביחס לפרויקטים המשתייכים לסקטור הפרטי והעסקי והן כאלו המשתייכים לסקטור הציבורי, הן על-ידי פניה יזומה למזמיני עבודה פוטנציאליים והן באמצעות פניות אליה מצד מזמינים שונים.

הפרסום בתחום זה מתבצע באמצעות שילוט באתרי הפרויקטים וכן בסיוע של משרד יחסי ציבור.

9.9 צבר הזמנות

להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2021 וסמוך למועד הדוח, על-פי חלוקה לרבעונים (באלפי ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר ההזמנות במועד הסמוך לתאריך הדוח	צבר הזמנות ליום 31 בדצמבר 2021	צבר הזמנות ליום 31 בדצמבר 2020
רבעון ראשון 2021	-	-	89,683
רבעון שני 2021	-	-	78,089
רבעון שלישי 2021	-	-	47,795
רבעון רביעי 2021	-	-	59,893
סך הכל 2021	**-**	**-**	**275,460**
רבעון ראשון 2022	24,113	72,340	-
רבעון שני 2022	96,796	96,796	-
רבעון שלישי 2022	119,471	119,471	-
רבעון רביעי 2022	122,818	122,818	-
סך הכל 2022	**363,198**	**411,425**	**433,552**
סך הכל 2023	**473,155**	**473,155**	**161,847**
סך הכל 2024 והלאה	**292,156**	**292,156**	**-**
סך-הכל	**1,128,509**	**1,176,136**	**870,859**

תמהיל הצבר למועד הדוח וליום 31 בדצמבר 2021 הינו כ-22.1% בנייה שאינה למגורים (לעומת כ-16.4% בענף זה ביום 31 בדצמבר 2020) וכ-77.9% בנייני מגורים (לעומת כ-83.6% בענף זה ביום 31 בדצמבר 2020).

השינוי בין צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2020 לבין צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, נובע, בעיקרו, מהתקדמות בבניית פרויקטים אשר ההסכמים בגינם נחתמו עובר ליום 31 בדצמבר 2020 (או מהשלמת פרויקטים כאמור) ומפרויקטים חדשים שנחתמו בשנת 2021.

האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של אל-הר. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך, הינם, בין היתר, ביטול פרויקטים, עיכובים במועד התחלת ביצוע הפרויקטים ובלוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים, שמקורם, בין היתר, במתן גמישות ללקוחות לשנות את לוחות הזמנים של הפרויקט ובמועד העמדת קרקעות לעבודה על-ידי המדינה (ככל שרלוונטי); העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם; בשל עבודה בשיטת "מדידת כמויות" שההתחשבנות בגינה נעשית בסוף הפרויקט; כתוצאה משינויים במצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים) ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 22 לחלק זה.

9.10 תחרות

ענף הבנייה בישראל מאופיין בתחרותיות רבה ובביזור, הן בענף הבנייה למגורים והן בענף הבנייה שלא למגורים (לתעשייה, מסחר ושירותים). אל-הר מעריכה, כי נתח השוק שלה בענף הבנייה בישראל הינו זניח. על-פי רוב, אל-הר מתחרה בארבעה עד עשרה מציעים נוספים בכל מכרז (יוצאים מכלל זה הינם מכרזים בהם תנאי סף גבוהים ו/או מיוחדים בהם מספר המתחרים קטן יותר).

בשנים האחרונות ניתן דגש על תנאי הסף במכרזים ממשלתיים ופרטיים וההקפדה על עמידה בתנאי הסף רבה יותר, דבר המצמצם את התחרות בתחום.

למיטב ידיעת אל-הר, מתחריה העיקריים בענף הבנייה למגורים ושלא למגורים הם דניה סיבוס בע"מ, אשטרום בע"מ, אלקטרה בנייה בע"מ, סולל ובונה בע"מ, תדהר בע"מ, ב.ס.ט. בע"מ, מנרב הנדסה ובניין בע"מ, עומר הנדסה בע"מ, אפקון החזקות בע"מ, לוינשטין נתיב הנדסה ובנין בע"מ, אשר גרין בע"מ ועץ השקד בע"מ.

אל-הר מתמודדת עם התחרות בין היתר באמצעות שילוב רכיבים מתועשים בבנייה ושימוש בטכנולוגיות אשר מפחיתות את הדרישה לכוח אדם ככלל וכוח אדם מיומן בפרט, אשר מקצרים את משך ביצוע הפרויקט ויש בהם כדי להפחית עלויות ביצוע ובכך להפוך את הצעותיה לביצוע פרויקטים לאטרקטיביות יותר באמצעות יכולת יעילות ביצועית ותכנונית, ובאמצעות הגורמים המפורטים בסעיף 9.2.5 לחלק זה.

ראה גם סעיף 22.13 לחלק זה לעניין אישור פעילות חברות בנייה זרות בישראל בענף המגורים, וסעיף 9.2.4 לחלק זה לעניין קריסת מספר חברות בנייה בשוק בשנים האחרונות.

9.11 <u>רכוש קבוע ומתקנים</u>

לאל-הר ציוד בנייה המשמש אותה בייצור הכנסותיה (עגורנים, תבניות, פיגומים, ציוד צמ"ה וכלים חשמליים). ראה גם באור 16 לדוחות הכספיים.

9.12 <u>ספקים וחומרי גלם</u>

9.12.1 חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הינם חומרי מחצבה, בטון, ברזל, בלוקים, חומרי איטום, עץ ומוצריו, פלדה ומוצריה, חומרי וציוד אינסטלציה, חומרי וציוד חשמל, חומרי מליטה, חומרי ריצוף וחיפוי, חומרי צבע, אלומיניום, חומרי גבס, דלקים ורכיבים מתועשים. אל-הר נוהגת לרכוש את רוב חומרי הגלם בשווקים בהם היא פועלת ממגוון ספקים ונותני שירותים, כאשר מקורם של מרבית חומרי הגלם בישראל. אל-הר תלויה באספקה סדירה של חומרי גלם לשם פעילותה.

כמו-כן, רוכשת אל-הר ציוד מכני והנדסי (מנופים ומעליות משא) וכן תבניות מיוחדות הדרושות לפעילות הבנייה ישירות מיצרנים בחו"ל או מיבואנים מקומיים רשמיים בישראל. לאל-הר אין תלות בספק כלשהו.

כאמור בסעיפים 9.2.6 ו-22.14 לחלק זה, קיימת תנודתיות במחירי חומרי הגלם לבנייה. במרבית ההסכמים עם לקוחותיה נוהגת אל-הר להצמיד את התמורה למדד תשומות הבנייה, וכך מגנה על עצמה באופן חלקי מפני עלייה במחירי חומרי גלם (ההגנה אינה מלאה משום שהעלייה במחיר של חומרי הגלם אינה מתבטאת באופן מלא במדד תשומות הבנייה).

9.12.2 כאמור, אל-הר נוהגת להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות מסוימות בפרויקטים המבוצעים על-ידה כגון עבודות בניית שלד, איטום, נגרות, מסגרות, אינסטלציה ועוד. ההתקשרות עם קבלני המשנה עשויה לכלול התחייבות של קבלני המשנה לביצוע עבודה בלבד וכן עשויה לכלול התחייבות לביצוע עבודה ואספקה של חומרי גלם וציוד. בדרך-כלל וככל שניתן, ההתקשרות עם קבלני המשנה נעשית בהסכם "Back to Back" להסכם הביצוע באופן שתקופת ביצוע העבודה על-ידי קבלן המשנה ואופן התשלום זהים לקבוע בהסכם מול המזמין והוא אף מחויב בתקופות בדק ואחריות כלפי אל-הר. כמו-כן כפוף קבלן המשנה למפרטים הטכניים המצורפים להסכמי הביצוע. על-פי רוב מעמידים קבלני המשנה ערבויות בנקאיות לטובת אל-הר להבטחת התחייבויותיהם.

9.13 <u>ביטוח</u>

אל-הר מבוטחת בפוליסות מסגרת ו/או קיים לה כיסוי ביטוחי, בין היתר לחבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד ג', חבות מעבידים ורכוש. בהתבסס, בין היתר, על יעוץ שקיבלה, להערכת הנהלת אל-הר, בהתחשב בסיכונים בפניהם ניצבת אל-הר ובהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל, הכיסוי הביטוחי האמור נאות.

לפרטים אודות סיכון לו חשופה אל-הר בגין כיסוי ביטוחי חלקי על הציוד שברשותה, ראה סעיף 22.23 לחלק זה.

9.14 <u>הון חוזר</u>

ההון החוזר של אל-הר מורכב, בעיקרו, מסעיף לקוחות מזמיני עבודות ומסעיפי נכסים שוטפים נוספים (כגון, מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה וכדומה); ומנגד מהפחתת התחייבויות שוטפות, שעיקרן, קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים ומסעיפי התחייבויות שוטפות נוספים (כגון, זכאים ויתרות זכות וכדומה). ראה להלן, בסעיף 9.14 זה, פירוט ביחס לאשראי לקוחות ואשראי ספקים אשר מהווים את עיקר ההון החוזר כאמור.

על-פי רוב, תנאי התשלום בהסכמים בתחום ביצוע עבודות הבנייה עם ספקים וקבלני משנה נקבעים בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהתקשרות עם המזמין (Back to Back), וזאת במטרה לצמצם חשיפה לפערים בהון

החוזר.

על-פי רוב, אל-הר אינה מחזיקה במלאי של חומרי גלם, אולם לעיתים היא רוכשת חומרי גלם ברכישה מוקדמת לפרויקטים בביצוע כהגנה מפני התייקרות המוצרים ובשל שיקולי מחיר, וזאת כנגד ביטחונות שמעמיד הספק.

<u>אשראי ספקים</u>- אל-הר מקבלת מספקיה שאינם קבלני משנה (ספקי חומרי גלם וציוד) אשראי של עד כ-90 ימים מתום חודש האספקה (שוטף+90). כן מקבלת אל-הר מקבלני משנה אשראי של עד כ-60 ימים מתום חודש ביצוע העבודה (שוטף+60). ההיקף הממוצע של האשראי מספקים ומקבלני משנה בשנת 2021 הסתכם בכ-41,942 אלפי ש"ח.

<u>אשראי לקוחות</u> - תקופת האשראי הניתן ללקוחות הינה לרוב עד כ-45 ימים מתום חודש ביצוע העבודה (שוטף+45). ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בשנת 2021 הסתכם בכ-53,191 אלפי ש"ח.

<u>הפרשה לבדק ואחריות</u>- בענף הבנייה למגורים, תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת אל-הר בהסכמי הביצוע בהם היא מתקשרת הינן לא פחות מאלו הקבועות בחוק המכר דירות.[112] בענף הבנייה שאינה למגורים ובענף התשתיות תקופות הבדק והאחריות הינן על-פי המקובל בשוק בהתאם להיקפו של כל הסכם ביצוע. נכון ליום 31 בדצמבר 2021 עמדו סכומי ההפרשה המצטברים לבדק ואחריות על סך של כ-6,215 אלפי ש"ח. בהקשר זה ראה גם סעיף 9.7 לחלק זה.

9.15 <u>מימון</u>

9.15.1 הפעילות בתחום ביצוע עבודות בנייה ממומנת באמצעות הון עצמי, תקבולים ומקדמות ממזמיני עבודות, אשראי ספקים ואשראי בנקאי לזמן קצר ולזמן ארוך (הנתמך בחלקו בערבויות בעלים כמפורט בסעיף 9.15.5 לחלק זה).

9.15.2 <u>הלוואות</u>

ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח לאל-הר אין יתרות הלוואות מלבד מסגרות אשראי המנוצלות לצורך ערבויות (ראה סעיף 9.15.3 לחלק זה).

9.15.3 <u>מסגרות אשראי</u>

למועד הדוח, לאל-הר שתי מסגרות אשראי בנקאיות משני בנקים שונים בסכום כולל של כ-75 מיליון ש"ח,[113] מתוכן ניצלה אל-הר ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח סך כולל של כ-59,408 אלפי ש"ח וכ-60,072 אלפי ש"ח, בהתאמה (לערבויות בלבד). בנוסף, ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח לאל-הר יתרת ערבות בסך של כ-5,316 אלפי ש"ח וכ-2,498 אלפי ש"ח, בהתאמה, מבנק שלישי, אשר הועמדה בעבר לרמט ואשר הומחתה לאל-הר בהמחאה בלתי חוזרת במסגרת עסקה במסגרתה מכרה אל-הר (בשנת 2015) את מלוא אחזקותיה (100%) במניות רמט (באמצעותה עסקה אל-הר עד אותו מועד בביצוע עבודות בנייה בענף התשתיות).

9.15.4 <u>שעבודים ודמי עיכבון</u>

להלן נתונים, למועד הדוח, אודות היקף השעבודים שהעמידה אל-הר לטובת בנקים ואודות היקף דמי העיכבון[114] שהעמידה אל-הר לטובת מזמיני עבודות ביצוע:

שעבודים (באלפי ש"ח)			דמי עיכבון (באלפי ש"ח)
פיקדונות	**הסכמי ביצוע עם לקוחות לצורך קבלת ליווי פיננסי והעמדת ערבויות בנקאיות**	**שעבודים נוספים לטובת תאגידים בנקאיים**	
2,443	487,854	שעבוד צף על כל הנכסים והזכויות של אל-הר וכן שעבוד קבוע על כספים בחשבונות בנק שלה, על הון המניות הבלתי נפרע שלה, על המוניטין שלה, ועל זכויותיה הנובעות מביטוח.	13,500

[112] ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.

[113] מתוכן מסגרת אחת בסך של כ-48 מיליון ש"ח (ערבויות); ומסגרת שנייה בסך של כ-26 מיליון ש"ח (ערבויות). הסכום הנוסף (שמעבר למסגרות המחייבות האמורות בהערה זו), הינו בגין אשראי נוסף (ערבויות) אשר מועמד לאל-הר בתנאי מסגרת האשראי השלישית (האמורה בסעיף זה) מעת לעת, על-פי שיקול דעת התאגיד הבנקאי.

[114] חלק מחשבונות הביניים בגין עבודות שבוצעו על-ידי אל-הר מעוכבים על-ידי המזמין כדמי עיכבון (כמפורט בטבלה) המהווים בטוחה נוספת למזמין, עד להשלמת ביצוע כלל העבודות על-ידי אל-הר.

9.15.5 <u>ערבויות</u>

כנגד שעבוד הסכמי הביצוע כאמור בסעיף 9.15.4 לחלק זה מעמידים הבנקים לטובת אל-הר ערבויות ביצוע וערבויות טיב (בדק) מעת לעת. כמו-כן, מעמידים הבנקים לטובת אל-הר ערבויות מכרזים מעת לעת, הכל במסגרת מסגרות האשראי (כאמור בסעיף 9.15.3 לחלק זה).

להלן נתונים אודות היקף הערבויות הבנקאיות של אל-הר לטובת לקוחות בגין פרויקטים וביצוע עבודות לפי חלוקה לסוגי ערבויות (באלפי ש"ח):

סוגי הערבויות	סכום הערבויות ליום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)
ערבות ביצוע	52,454
ערבות בדק/מכרז	12,246
ערבות כספית	25
סה"כ	**64,725**

<u>ערבויות בעלים</u>[115]

[א] קרדן נדל"ן ערבה (ללא הגבלה בסכום) להבטחת מלוא התחייבויותיה של אל-הר לבנקים שהעמידו לאל-הר, נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, מסגרות אשראי כוללות בסך של כ-75 מיליון ש"ח. לפרטים אודות מסגרות האשראי האמורות וניצולן בפועל נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, ראה סעיף 9.15.3 לחלק זה.

[ב] קרדן נדל"ן ערבה (בערבות מוגבלת בסכום של עד 20,000 אלפי ש"ח) להבטחת התחייבויותיה של רמט לבנק שהעמיד לרמט, נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, ערבות בסך של כ-5,316 אלפי ש"ח וכ-2,498 אלפי ש"ח, בהתאמה. הערבות כאמור יוחדה לחשבון ספציפי של רמט אשר הומחה לטובת אל-הר במסגרת העסקה למכירת רמט ("**החשבון הנערב**"), ולא תחול בקשר עם כל חשבון בנק או התחייבות אחרת של רמט לבנק. הבנק יהא רשאי להשתמש בכל בטוחה או ערבות שהועמדו/יועמדו לו על-ידי קרדן נדל"ן לצורך הבטחת ערבותה האמורה לעיל וכן יהא רשאי לקזז, בין היתר, סכומים מתוך פיקדונות של קרדן נדל"ן בבנק כנגד הסכומים המובטחים שהגיע זמן פירעונם ולא נפרעו. לפרטים אודות התחייבות של קרדן נדל"ן כלפי הבנק האמור לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות, בגין העמדת מסגרות האשראי האמורות, ראה סעיף 14.5.4 לחלק זה. כן, העמידה אל-הר לרמט ערבות בלתי מוגבלת בסכום להבטחת התחייבויותיה של רמט לבנק האמור, אשר בדומה לאמור לעיל יוחדה לחשבון הנערב.

[ג] קרדן נדל"ן ערבה (בערבות בלתי מוגבלת בסכום) למלוא התחייבויותיה של אל-הר על-פי הסכם לביצוע עבודות בנייה של פרויקט משרדים ומסחר ברעננה מחודש ינואר 2020. בהתאם להסכם הביצוע האמור, התחייבה אל-הר, בין היתר, לסיים את ביצוע הפרויקט בתוך שלושים (30) חודשים (ממועד קבלת צו התחלת עבודות) וזאת בתמורה לסך של כ-147 מיליון ש"ח. ערבותה של קרדן נדל"ן כאמור תהיה בתוקף עד לתום שלוש (3) שנים ממועד מסירת העבודות בפרויקט למזמיני הפרויקט. עבודות הקמת הפרויקט החלו במהלך חודש מרס 2020. ראה גם סעיף 10.1.8 בחלק ד' לדוח.

9.15.6 <u>אמות מידה פיננסיות ומגבלות על חלוקת דיבידנדים</u>

אל-הר התחייבה כלפי הבנקים בהם קיימות לה מסגרות אשראי כאמור בסעיף 9.15.3 לחלק זה (קרי, שתי מסגרות אשראי שהועמדו לאל-הר ומסגרת אחת שהועמדה לרמט ואשר הומחתה לאל-הר במסגרת עסקת מכירת רמט), בין היתר ולפי העניין, שכל חלוקת דיבידנד מרווחיה של אל-הר תהא בשיעור מקסימאלי של 50% מהרווח בשנה שבה יחולק הדיבידנד (אלא אם נתן הבנק את הסכמתו לחלוקה גבוהה יותר במקרים ספציפיים); לשמור על הון עצמי מוחשי (במאוחד) שלא יפחת מסך של 30,000 אלפי ש"ח (הסכום צמוד למדד); לשמור שהיחס בין ההון העצמי המוחשי לסך מאזן (מאוחד) לא יפחת משיעור של 25%; לשמור שיחס שבין ההון העצמי המוחשי לבין החוב הפיננסי בתוספת ערבויות בנקאיות פיננסיות ומחצית מסך הערבויות הבנקאיות שאינן פיננסיות לא יפחת משיעור של 50%, הכל על בסיס מאוחד; לשמור שהיחס שבין ההון העצמי לסך מאזן (סולו) לא יפחת משיעור של 25%; כי סך ערבויותיה יהיה עד

[115] כנגד ערבויות הבעלים שמעמידה קרדן נדל"ן להבטחת התחייבויותיה של אל-הר לבנקים, התחייבה אל-הר לשלם עמלת ערבות בשיעור שנתי של 1% מגובה החוב המגובה בערבות בפועל.

פי 2.5 מהונה העצמי המוחשי; שלא יהיה בתשלום דיבידנד ו/או דמי ניהול כדי להפחית את יתרת העודפים של אל-הר מסך של 3,400 אלפי ש"ח על-פי הדוחות הכספיים שלה; שלא להחזיר, לא לשלם ולא לפרוע לבעלי מניותיה הלוואה ו/או כספים שבעלי המניות הלוו ו/או ילוו לה וכן כספים שבעלי המניות השקיעו ו/או ישקיעו בה; שלא לתת לבעלי מניותיה הלוואה ו/או אשראי כלשהם; ושמבנה הבעלות והשליטה באל-הר לא ישתנו (בכפוף לתנאים שנקבעו).

ליום 31 בדצמבר 2021 ולמיטב ידיעת אל-הר למועד הדוח, אל-הר עומדת בכל המגבלות החלות עליה כאמור.

פרק ד' – פרטים נוספים

10. רכוש קבוע ומתקנים

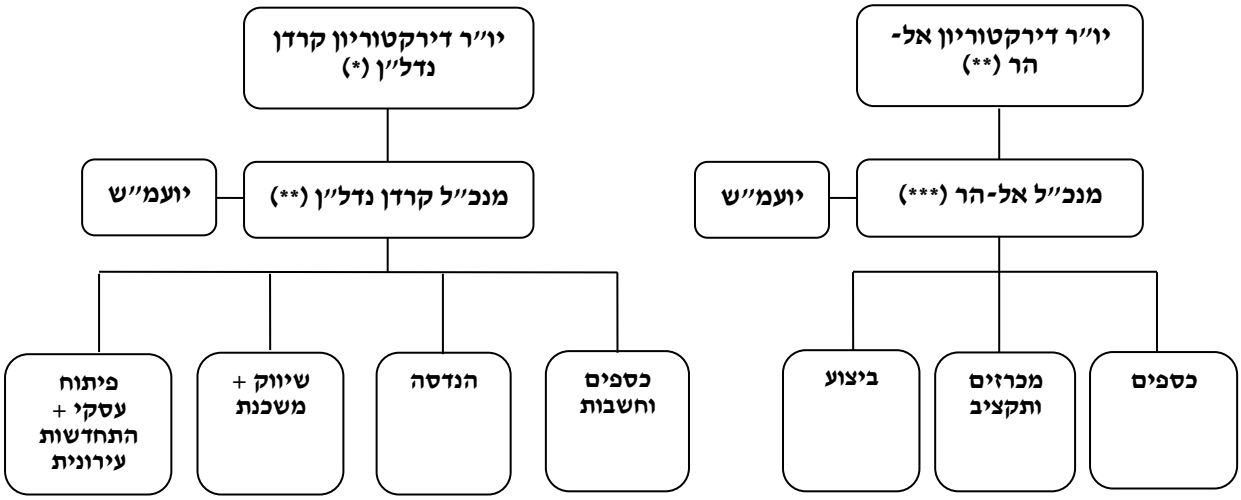
נכון למועד הדוח קרדן נדל"ן פועלת ממשרדים המצויים בבית קרדן בתל-אביב בשטח כולל של כ-1,250 מ"ר (ברוטו). לפרטים אודות רכוש קבוע בתחום ביצוע עבודות בנייה, ראה סעיף 9.11 לחלק זה. כמו-כן, ראה באור 16 לדוחות הכספיים.

11. ביטוח

לקרדן נדל"ן כיסוי ביטוחי לפרויקטים המבוצעים על-ידה בפוליסות מסוג ביטוח עבודות קבלניות. כמו-כן, לקרדן נדל"ן פוליסות ביטוח מקובלות שונות כגון ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח "אש מורחב", ביטוח חבות מוצר/אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים וכדומה. להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, בהתבסס, בין היתר, על יעוץ שקיבלה, בהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב בסיכונים בפניהם ניצבת קרדן נדל"ן, הכיסוי הביטוחי של קרדן נדל"ן נאות.

12. הון אנושי

12.1 להלן תיאור המבנה הארגוני של קרדן נדל"ן ואל-הר:



(*) מר יוסף גרינפלד; (**) מר עמוס דאבוש; (***) מר אייל אוהב ציון.

12.2 מצבת עובדים

להלן התפלגות מצבת עובדי קרדן נדל"ן ואל-הר לפי מחלקות, ליום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020:

התפלגות עובדי קרדן נדל"ן לפי מחלקות (תחום מגורים ותחום נכסים מניבים)			התפלגות עובדי אל-הר (כולל חברות בנות) לפי מחלקות (תחום ביצוע עבודות בנייה):		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
הנהלה בכירה	1	1	**הנהלה בכירה**	1 (*)	1 (*)
כספים, חשבות ומזכירות	10	11	**כספים**	4	5
הנדסה	5	6	**ביצוע**	62	53
שיווק ומחלקת משכנת	5	3	**מכרזים ותקציבים**	5	8
פיתוח עסקי ומחלקת התחדשות עירונית	3	2	--	--	--
סה"כ	**24**	**23**	**סה"כ**	**72**	**67**

(*) באופן של מתן שירותי יעוץ כנגד חשבוניות.

12.3 הדרכה ואימונים

נושאי המשרה ועובדי קרדן נדל"ן ואל-הר משתתפים מעת לעת בהדרכות מקצועיות (באל-הר בדגש על הדרכות בענייני בטיחות), תערוכות שונות, כנסים והרצאות, על-מנת להעמיק ולשמר רמה מקצועית גבוהה, בטיחות באתרי העבודה והידוק הקשרים של קרדן נדל"ן ואל-הר עם גופים בתחומי פעילותן. השקעות קבוצת קרדן נדל"ן בהדרכה ובאימונים הינן בהיקף התואם את צרכי הקבוצה והנדרש על-פי דין.

12.4 <u>טיבם של הסכמי ההעסקה</u>

ככלל, עובדי קבוצת קרדן נדל"ן הבכירים מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים המסדירים את שכרם ואת תנאי העסקתם. לעובדים מדרג שאינו בכיר ושאינם מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים מומצאת הודעה לעובד על-פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה והליכי מיון לקבלה לעבודה), התשס"ב-2002. ככלל, עובדי קבוצת קרדן נדל"ן מועסקים על בסיס שכר חודשי בתוספת גמול שעות נוספות גלובליות או בתוספת שעות נוספות על-פי דין, וזכאים לתנאים נלווים מקובלים המשתנים מעובד לעובד.

על עובדי אל-הר, העובדים בתחום ביצוע עבודות הבנייה מדרג מנהל עבודה ומטה (לא כולל עובדים המועסקים באמצעות חברות כוח-אדם) חלות, בנוסף להוראות הסכמי העסקתם, גם הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה, תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים, אשר נחתם בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי הבניין והעץ בחודש יוני 2015.

העובדים הזרים בתחום ביצוע עבודות בנייה מועסקים באמצעות חברות כוח-אדם. בין אל-הר לבין תאגידי כוח-האדם קיימים יחסי מזמין-קבלן משנה ולא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק וכן לא מתקיימים יחסי עבודה בין העובדים הזרים לבין אל-הר. בנוסף, קיים כוח אדם ישראלי המועסק בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות בנייה באמצעות חברות כוח-אדם. ביחס להעסקתם של עובדים זרים לבנייה קיימות, בין היתר, הוראות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1995 (לרבות "נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על-ידי קבלני כוח אדם" של רשות האוכלוסין וההגירה) ביחס לחובת העסקתם של העובדים באמצעות תאגידי כוח אדם ייחודיים, חובות דיווח שונות והפקדת כספים בקרן לזכות עובדים זרים.

מעת לעת ניתנים לעובדי קרדן נדל"ן מענקים בשיקול דעת האורגנים הרלוונטיים. כמו-כן, בתחום ביצוע עבודות בנייה קיימת מדיניות של תגמול באמצעות מענקים על-פי קריטריונים הנגזרים מעמידה בלוחות הזמנים, שמירה על התקציב ורווחיות הפרויקט.

12.5 <u>נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירים</u>

נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של קרדן נדל"ן מועסקים בחוזים אישיים בשכר עבודה חודשי. לתנאי העסקתם של נושאי משרה בכירה בקבוצת קרדן נדל"ן (בהתאם לתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970), ראה סעיף 8[א] בחלק ד' לדוח. תנאי ההעסקה של הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת קרדן נדל"ן כוללים פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בסעיפים 10.1.5 עד 10.1.7 ו-19(4) בחלק ד' לדוח.

לפרטים אודות תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה (למימוש למניות רגילות של קרדן נדל"ן) ואודות הקצאת אופציות כאמור במסגרתה, ראה באור 28 לדוחות הכספיים וסעיף 8[א] בחלק ד' לדוח.

13. הון חוזר[116]

לפרטים אודות הרכב ההון החוזר של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021, ראה הרכב הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות בדוחות על המצב הכספי (מאזנים) הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים וסולו של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021 והבאורים הכלולים בהם.

נכון ליום 31 בדצמבר 2021 קיים שוני בין ההון החוזר של קרדן נדל"ן לבין ההון החוזר שלה לתקופה של שניים-עשר חודשים (כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים). לפרטים אודות מהות ההבדל כאמור, ראה באור 2.ב לדוחות הכספיים (עיקרי המדיניות החשבונאית).

להלן פרטים אודות ההבדל בין ההון החוזר של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021 לבין ההון החוזר שלה לתקופה של שניים-עשר חודשים לאותו מועד (באלפי ש"ח):

	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים	התאמות (לתקופה של שניים-עשר חודשים)	סה"כ (לתקופה של שניים-עשר חודשים)
נכסים שוטפים	837,329	(96,637)	740,692
התחייבויות שוטפות	353,845	(28,329)	325,516
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות	483,484	(68,308)	415,176

14. מימון

14.1 קרדן נדל"ן מממנת את פעילותה מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי דירות ושוכרים ומאשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי (אגרות חוב) כפי שיפורט להלן.

14.2 הלוואות בעלים

למועד הדוח קרדן נדל"ן אינה חבה בגין הלוואות בעלים.

---

[116] יצוין, כי מעת לעת עשויים להיווצר פערים בין התחייבויותיה של קרדן נדל"ן במסגרת הסכמי המימון הבנקאי בהם התקשרה קרדן נדל"ן לצורך ליווי פרויקטים שלה לבין עמידה בהן בפועל (ראה סעיף 7.4.5 לחלק זה). בהקשר זה יובהר, שככלל קרדן נדל"ן מסווגת בדוחותיה הכספיים את האשראי הבנקאי שהיא מקבלת בגין הסכמי המימון שלה כאשראי לזמן קצר (בהתאם לתנאי האשראי בגין כל הסכם) ולפיכך אשראי כאמור הינו חלק מרכיבי ההון החוזר של קרדן נדל"ן, וזאת ללא תלות בעמידתה או באי עמידתה של קרדן נדל"ן בהתחייבויותיה כאמור.
לפרטים בדבר ההון החוזר בתחום ביצוע עבודות בנייה, ראה סעיף 9.14 לחלק זה.

14.3 להלן ריכוז נתונים אודות הלוואות, מסגרות אשראי ואגרות חוב שקרדן נדל"ן הגדירה כמהותיות עבורה:

מאפייני המלווה	סכום מסגרת אשראי כולל/ סכום ההלוואה המקורי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול במסגרת אשראי ליום 31 בדצמבר 2021 (אלפי ש"ח)	יתרת ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2021 (אלפי ש"ח)	תנאי ההלוואה (אלפי ש"ח)				בטוחות וערבויות שהועמדו לטובת המלווה	מגבלות עקריות נוספות החלות על קרדן נדל"ן / מגבלות על קבלת אשראי / Cross default\acceleration	זכות החברה לפירעון מוקדם	אירועי הפרה בפועל	אמות מידה פיננסיות ותוצאות חישובן	שינויים ותיקונים מהותיים שבוצעו בשנה האחרונה
				שיעור הריבית ותנאי הצמדה	מועד פירעון הקרן	מועד פירעון הריבית	Recourse / Non Recourse						
1. מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') (*)	123,740	ל.ר.	86,618 (לא קיימת ריבית צבורה לאותו מועד)	3.6% (**) אגרות החוב (סדרה ג') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו	חמישה (5) תשלומים שנתיים ביום 30 ביוני בכל אחת מהשנים 2020 עד 2024 (כולל), כדלקמן: בשנת 2020 תשלום בשיעור של 10% מהקרן, בשנת 2021 תשלום בשיעור של 20% מהקרן, בכל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תשלום בשיעור של 25% מהקרן, ובשנת 2024 תשלום בשיעור של 20% מהקרן.	תשלומים חצי שנתיים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2023 (כולל) וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024 (כולל)	Recourse	התחייבויות קרדן נדל"ן לפירעון אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') אינן מובטחות בבטוחות, שעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.	שעבוד שוטף שלילי- קרדן נדל"ן התחייבה, כי לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה ו/או זכויותיה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן עתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, למעט אם: (א) נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך מראש, בהחלטה מיוחדת; או (ב) קרדן נדל"ן תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור לעיל, שעבוד שוטף בדרגה שווה, פרי פסו על-פי יחס החובות בין מחזיקי אגרות החוב ובין הצד השלישי. מגבלות על ביצוע חלוקה- ראה סעיף 4 לחלק זה. מגבלות על ביצוע עסקאות עם בעלי השליטה- בכל עת בה קרדן נדל"ן תהיה בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (ואשר מהווה עילה לפירעון מיידי; וביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה') - מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי והמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), וכל עוד לא תוקנה אותה הפרה, לא תתקשר קרדן נדל"ן בעסקה חריגה עם בעל שליטה בה או בעסקה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה בקרדן נדל"ן יש בה עניין אישי, אלא אם יתקבל לכך אישור של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב מיוחד שנקבע. Cross Acceleration- אם הועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או מספר חובות במצטבר שנטלה קרדן נדל"ן (וביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה') גם חוב שניטל בחברה מאוחדת) מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי (לרבות מגוף מוסדי) כלשהו, ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי כאמור הינו בהיקף העולה על 35,000 אלפי ש"ח (ביחס לאגרות החוב (סדרה ג')) או על 10% מסך מאזן קרדן נדל"ן (במאוחד) (ביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה')); או סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על-ידי קרדן נדל"ן הועמדה לפירעון מיידי. העמדה לפירעון מיידי של הלוואת Non-Recourse לא תיחשב לעניין זה כהעמדת חוב לפירעון מיידי. העמדה לפירעון מיידי- מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן יהיו רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, בתנאים מקובלים שנקבעו, ובין היתר, אם קרדן נדל"ן תפר את התחייבויותיה בקשר עם התניות הפיננסיות בהן התחייבה לעמוד ו/או בקשר עם איזו מן המגבלות המפורטות לעיל. ראה גם סעיף 22.18 לחלק זה.	אפשרי, וזאת הן בהתאם למנגנון פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה והן בהתאם למנגנון פדיון מוקדם ביוזמת החברה, בתנאים מקובלים	-	ראה סעיף 14.5 לחלק זה. הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-54.11%. סך ההון העצמי המוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-599,671 אלפי ש"ח. חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ליום 31 בדצמבר 2021- כ-13.48%.	-
2. מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') (*)	140,493	ל.ר.	136,056 (לא קיימת ריבית צבורה לאותו מועד)	2.4% (**) אגרות החוב (סדרה ד') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו	שישה (6) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2026 (כולל), כדלקמן: בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל) תשלום בשיעור של 12.5% מהקרן, ובכל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהקרן.	תשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל).	Recourse			-	ראה סעיף 14.5 לחלק זה. הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-54.11%. סך ההון העצמי המוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-599,671 אלפי ש"ח. חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ליום 31 בדצמבר 2021- כ-13.52%.	-
3. מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') (*)	178,773	ל.ר.	169,834 (לא קיימת ריבית צבורה לאותו מועד)	2.5% (**) אגרות החוב (סדרה ה') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו	שמונה (8) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2028 (כולל), כדלקמן: בכל אחת מהשנים 2021 עד 2023 (כולל) תשלום בשיעור של 5% מהקרן, בשנת 2024 תשלום בשיעור של 10% מהקרן, בכל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 15% מהקרן, בשנת 2027 תשלום בשיעור של 25% מהקרן, ובשנת 2028 תשלום בשיעור של 20% מהקרן.	תשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028 (כולל).	Recourse			-	ראה סעיף 14.5 לחלק זה. הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-54.11%. סך ההון העצמי המוחשי ליום 31 בדצמבר 2021- כ-599,671 אלפי ש"ח. חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ליום 31 בדצמבר 2021- כ-13.52%. הון עצמי מוחשי מאוחד מסך מאזן מוחשי מאוחד ליום 31 בדצמבר 2021- כ-50.91%.	אגרות החוב (סדרה ה') הונפקו לראשונה ביום 15 בפברואר 2021, על-פי דוח הצעת מדף

(*) לפרטים ראה גם דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".

(**) בשטרי הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרות ג' עד ה'), נקבעו מספר מנגנונים להתאמה של שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב, וזאת כתוצאה משינויים מסוימים ביחס ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי ו/או בסך ההון העצמי המוחשי ו/או בחוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ו/או (ביחס לסדרה ה' בלבד) ביחס ההון העצמי המוחשי המאוחד מסך המאזן המוחשי המאוחד (כמפורט בסעיף 14.5 לחלק זה), ו/או כתוצאה משינויים מסוימים בדירוג אגרות החוב. בהתאם למנגנוני ההתאמה האמורים (במצטבר): (1) שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של 4.85% ולא יפחת משיעור שנתי של 3.6%; (2) שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של 3.65% ולא יפחת משיעור שנתי של 2.4% ו-(3) שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של 3.75% ולא יפחת משיעור שנתי של 2.5%.

14.4 להלן פירוט הרכב האשראי ושיעורי הריבית הממוצעת והאפקטיבית בגינו למועד הדוח ולשנים 2021 ו-2020:

		הלוואות לזמן ארוך								הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך							
		סכום (באלפי ש"ח) למועד הדוח	שיעור ריבית ממוצעת למועד הדוח	שיעור ריבית אפקטיבית למועד הדוח	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2021	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2021 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2021 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2020	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2020 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2020 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) למועד הדוח	שיעור ריבית ממוצעת למועד הדוח	שיעור ריבית אפקטיבית למועד הדוח	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2021	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2021 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2021 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2020	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2020 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2020 (ב-%)
מקורות בנקאיים	**מימון שקלי בריבית משתנה**	20,849	2.44%	2.44%	11,718	2.51%	2.51%	-	-	-	20,000	3.1%	3.1%	20,000	3.1%	3.1%	99,527	3.18%	3.18%
מקורות חוץ בנקאיים	**אגרות חוב לא צמודות**	331,098	3.04%	3.33%	331,098	2.65%	2.89%	221,336	2.87%	3.14%	58,594	3.04%	3.33%	58,537	3.04%	3.33%	43,595	3.07%	3.37%
סה"כ		**351,947**	**3%**	**3.28%**	**342,816**	**2.64%**	**2.88%**	**221,336**	**2.87%**	**3.14%**	**78,594**	**3.06%**	**3.17%**	**78,537**	**3.06%**	**3.27%**	**143,122**	**3.15%**	**3.24%**

מתוך יתרות האשראי לעיל, סך של כ-31,718 אלפי ש"ח וכ-99,527 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020, בהתאמה, הינו אשראי שמימן רכישה והקמה של פרויקטים למגורים ומבנים להשכרה.

הסכומים בטבלה לעיל אינם כוללים סכומים בגין אשראי שהעמיד בנק בישראל לנופי השמש ואשר חלקה של קרדן נדל"ן בסכומים האמורים (50%) ליום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020 הינו בסך כולל של כ-16,242 אלפי ש"ח וכ-13,581 אלפי ש"ח, בהתאמה. כאמור בסעיף 1.4.2 לחלק זה, במהלך חודש דצמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בעסקה למכירת מלוא אחזקותיה (50%) בהונה של נופי השמש; כמו-כן, הסכומים בטבלה לעיל ליום 31 בדצמבר 2021 ו-2020 אינם כוללים סכומים בגין אשראי שהועמד להולילנד ואשר חלקה של קרדן נדל"ן בסכומים האמורים לאותם מועדים (40%) הינו בסך כולל של כ-17,660 אלפי ש"ח, כ-12,008 אלפי ש"ח, בהתאמה. כאמור בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד משותפותיה (כך שלמועד הדוח היא מחזיקה במלוא הונה המונפק). סכום האשראי למועד הדוח שהועמד להולילנד בסך של כ-47,450 אלפי ש"ח לא נכלל ב בטבלה לעיל.

לפרטים אודות הסכמי ליווי בנקאיים בקשר עם פרויקטים בתחום המגורים, ראה סעיף 7.4.5 לחלק זה. לפרטים אודות תנאים מקובלים להעמדת אשראי שהועמד לקרדן נדל"ן לפרעון מיידי ו/או לעשיית שימוש בבטוחות שניתנו לגורם הממן בקשר עם העמדת אשראי כאמור (ככל שניתנו), המצויים, חלקם או כולם, באשראים השונים שנטלה קרדן נדל"ן, ראה סעיף 22.18 לחלק זה.

14.5 אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח

סעיף	גורם מממן	אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח (*)	יתרת חלקה של קרדן נדל"ן ביתרת האשראי מהגורם המממן למועד הדוח (באלפי ש"ח)			הערות
			אשראי כספי	ערבויות חוק מכר	ערבויות אחרות	
14.5.1	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מ-20% מסך מאזן (סולו). מסך המאזן (סולו) יופחתו מסעיפי המקרקעין יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות וכן תופחת יתרת מקדמות מרוכשים;[117] (2) לא לחלק רווחים ו/או דיבידנדים באופן אשר יגרום לקרדן נדל"ן שלא לעמוד בהתחייבותה כלפי התאגיד הבנקאי לשמירה על ההון העצמי המוחשי בלא הסכמתו, מראש ובכתב; (3) לא לרשום שעבוד שוטף על נכסיה לטובת תאגיד בנקאי אחר כלשהו ללא הסכמת התאגיד הבנקאי, מראש ובכתב, וזאת מבלי לגרוע מתוקפם של השעבודים הקיימים על נכסי קרדן נדל"ן במועד חתימת ההתחייבות; (4) כל עוד יעמדו לחובתה של קרדן נדל"ן אשראים או התחייבויות כלפי התאגיד הבנקאי, לא תשתנה השליטה בה, אלא אם תקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, מראש ובכתב.	-	43,928	110,646	
14.5.2	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מ-20% מסך מאזן (סולו);[118] (2) לא לבצע, לא להתחייב ולא לנקוט הליכים כלשהם לביצוע מיזוג עם תאגיד אחר, מבלי לקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, בכתב ומראש; (3) לא לבצע, לא להתחייב ולא לנקוט כל פעולה שתוצאתה רכישת עיקר נכסיה של קרדן נדל"ן על-ידי אדם או תאגיד אחר או מכירת מניות אשר יעניקו לרוכש כאמור שליטה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) בקרדן נדל"ן, מבלי לקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, בכתב ומראש; (4) ההכנסה התפעולית נטו החצי שנתית מהנכס "בית קרדן",[119] לא תפחת מסך של 4,000 אלפי ש"ח.	1,104	13,143	634	כלפי הבנק האמור, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, עמד היחס הפיננסי (האמור בסעיף 14.5.2(1) לחלק זה) בפועל על כ-54.11% מעל היחס שנקבע באמת המידה הפיננסית החוזית (וזהו הפער הקטן ביותר הקיים בין אמות המידה הפיננסיות החוזיות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי הבנקים האחרים לבין היחסים בפועל נכון ליום 31 בדצמבר 2021). כן, ליום 31 בדצמבר 2021 ההכנסה התפעולית נטו החצי שנתית מבית קרדן עמדה על סך של כ-4,189 אלפי ש"ח.
14.5.3	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי[120] של קרדן נדל"ן לא יפחת בכל עת מ-20% מסך המאזן המוחשי;[121] (2) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח; (3) לא יחול שינוי בשליטה בקרדן נדל"ן ללא קבלת אישור הבנק בכתב ומראש.	37,690	182,497	151,707	
14.5.4	תאגיד בנקאי	כמתואר בס"ק (1) ו-(2) בסעיף 14.5.1 לחלק זה.	-	-	5,316	
14.5.5	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי[122] של קרדן נדל"ן לא יפחת בכל עת מ-20% מסך המאזן שלה;[123] (2) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח; (3) לא לשעבד ולא למשכן בשעבוד שוטף/צף את כלל נכסיה וזכויותיה ו/או חלק מהם, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.	-	79,392	59,394	

---

[117] ההון העצמי המוחשי הינו סך ההון העצמי של קרדן נדל"ן, המיוחס לבעלי המניות, ואינו כולל את זכויות המיעוט, וכן יתרת סכומי הלוואת בעלים ו/או מי מטעמם לקרדן נדל"ן (ובלבד שההלוואות "הונחתו" כלפי התאגיד הבנקאי, כלומר שנחתמה בגינן התחייבות לאי-משיכתן כל עוד קיימות לקרדן נדל"ן התחייבויות כלשהן כלפי התאגיד הבנקאי), ובניכוי יתרת הלוואות שניתנו לבעלים, יתרת חייבים שהינם בעלי עניין ושווי הנכסים הבלתי מוחשיים (כגון מוניטין, פטנטים וכיוצא באלו).

[118] ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי המוחשי המוצג בדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן, לרבות הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים וקרנות, בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות; ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכד' ובניכוי חייבים לקרדן נדל"ן שהינם בעלי מניותיה וכן בניכוי הלוואות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן להבטחת חובותיהם של בעלי מניותיה.

[119] "הכנסה תפעולית נטו חצי שנתית" משמעה ההכנסות המגיעות לקרדן נדל"ן מידי חצי שנה קלנדרית מהשכרה וניהול של הנכס, בניכוי ההוצאות בגין הפעלתו וניהולו של הנכס.

[120] ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעניקה קרדן נדל"ן לבעלי מניותיה או לגוף קשור לבעלי מניותיה או לבעל עניין בבעל מניותיה או בגוף קשור כאמור, או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי נחיתות (subordination).

[121] סך המאזן המוחשי הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן נדל"ן לבעלי מניותיה או לגוף קשור לבעלי מניותיה או לבעל עניין בבעל מניותיה או בגוף קשור כאמור, או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי נחיתות (subordination); בניכוי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות; ובניכוי, יתרת מקדמות מרוכשים.

סעיף	גורם מממן	אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח (*)	יתרת חלקה של קרדן נדל"ן ביתרת האשראי מהגורם המממן למועד הדוח (באלפי ש"ח)			הערות
			אשראי כספי	ערבויות חוק מכר	ערבויות אחרות	
14.5.6	מחזיקי אג"ח ג' עד ה'	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן לא יפחת מעשרים וארבעה אחוזים (24%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרת מונחים אלה בהערות שוליים מסעיף 4 לחלק זה); (2) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן כאמור לא יפחת מסכום של 270,000 אלפי ש"ח; (3) החוב הפיננסי נטו של קרדן נדל"ן ל-CAP נטו סולו שלה לא יעלה על 75%;[124] (4) ההון העצמי המוחשי המאוחד של קרדן נדל"ן לא יפחת מעשרים אחוזים (20%) מסך המאזן המוחשי המאוחד שלה (ביחס לאג"ח ה' בלבד);[125] (5) התחייבויות ומגבלות מהותיות נוספות כמפורט בסעיפים 14.3(1) עד 14.3(3) לחלק זה.				לפרטים אודות יתרת אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') ותנאיהן, ראה סעיפים 14.3(1) עד 14.3(3) לחלק זה, ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".

(*) ראה גם סעיף 22.18 לחלק זה לעניין גורם סיכון "אי-עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון".

---

[122] ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן, לרבות הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים וקרנות הון, בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים אשר לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות (subordination) ובניכוי: (א) נכסים לא מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב; (ב) חייבים לקרדן נדל"ן שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בקרדן נדל"ן ו/או חברות קשורות של קרדן נדל"ן שאינן מוחזקות על-ידה (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך). בכל מקרה הבנק לא יהיה בנחיתות מול בנקים אחרים.

[123] סך המאזן הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי הדוחות הכספיים סולו בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן נדל"ן לבעל מניות כלשהו או לגוף הקשור לבעל המניות או לבעל עניין של בעל המניות או של הגוף הקשור האמור או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination) וכן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת ההתחייבויות לבעלי קרקעות, שתרשמנה עקב הטיפול החשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות וכמו-כן מסך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי הדוחות הכספיים סולו תופחת יתרת המקדמות מרוכשים כפי שמופיע במאזן המוחשי; ההשקעה בחברות כלולות כפי שמופיע במאזן המוחשי תוצג על-פי שיטת השווי המאזני.

[124] ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') "החוב הפיננסי נטו" הינו התחייבויות לתאגידים בנקאיים, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של הקרדן נדל"ן (סולו) ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות, ניירות ערך סחירים והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של הקרדן נדל"ן (סולו); ביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה') "החוב הפיננסי נטו" הינו התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולמוסדות פיננסיים, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של קרדן נדל"ן (סולו) ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות (למעט פקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות), נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן (סולו); וביחס לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרות ג' עד ה'), "CAP נטו סולו" הינו חוב פיננסי נטו (כהגדרתו לעיל) בתוספת ההון המיוחס לבעלי המניות של הקרדן נדל"ן (היינו, שאינו כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), כמפורט בדוחות הכספיים (סולו) של קרדן נדל"ן.

[125] "**ההון העצמי המוחשי המאוחד**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת קרדן נדל"ן את דוחותיה הכספיים, והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים (קרן בלבד) לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ה'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ה') או של פירוק קרדן נדל"ן, הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ה') (בהערה זו: "**הלוואות בעלים נחותות**"); "**סך המאזן המוחשי המאוחד**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת קרדן נדל"ן את דוחותיה הכספיים, והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן, בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל); כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי המאוחד יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים; וכן תופחת מהמאזן המוחשי המאוחד יתרת המקדמות מרוכשים והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה.

14.5.7 כל אחד מהתאגידים הבנקאיים האמורים בסעיפים 14.5.1 עד 14.5.5 לחלק זה ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') יהיו זכאים להעמיד את סכומי האשראי לפירעון מיידי (או לממש ערבויות, לפי העניין) במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות כאמור (בהתאם ובכפוף לתנאים הרלוונטיים בגין כל אשראי). כמו-כן, התאגיד הבנקאי האמור בסעיף 14.5.4 לחלק זה יהיה זכאי לממש את ערבותה של קרדן נדל"ן (שניתנה בקשר עם מסגרת אשראי אשר הזכויות והחובות בה הומחו לאל-הר כמפורט בסעיף 9.15.5[ב] לחלק זה) במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות המפורטות בסעיף 14.5.4 לחלק זה. לפרטים אודות המקרים העיקריים על-פי התחייבויות מכוח הסכמי מימון, בהם רשאים הבנקים ומחזיקי אגרות החוב להעמיד את האשראים לפירעון מיידי וכן לעשות שימוש בבטוחות שניתנו להם (ככל שניתנו), ראה סעיף 22.18 לחלק זה.

14.5.8 נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ובסמוך למועד הדוח עומדת קרדן נדל"ן בכל התחייבויותיה המפורטות בסעיף 14.5 זה לעיל, כלפי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים האמורים לעיל וכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה'), לפי העניין (בהתבסס על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021).

14.6 <u>להלן פרטים אודות יתרות האשראי של קרדן נדל"ן בריבית משתנה (באלפי ש"ח)</u>:

מנגנון השינוי	סמוך למועד פרסום הדוח			2021			2020		
	סכום אשראי	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל	סכום האשראי ליום 31 בדצמבר	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל	סכום האשראי ליום 31 בדצמבר	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל
פריים	40,849	-2.35% 4.1%	-2.35% 4.1%	31,718	-2.35% 4.1%	-2.35% 4.1%	99,527	-2.4% 3.45%	-2.4% 3.45%

סכום האשראי האמור לעיל ליום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020, היווה כ-2.42% וכ-8.66% מסך נכסי קרדן נדל"ן (במאוחד) לאותו מועד, בהתאמה.

14.7 <u>מסגרות אשראי שאינן משויכות להסכמי ליווי או למימון נכסים ספציפיים</u>

14.7.1 למועד הדוח לקרדן נדל"ן קיימת מסגרת אשראי מבנק לאומי לישראל בע"מ בסך של 25 מיליון ש"ח (לניצול עד ליום 14 בספטמבר 2022, באשראים לתקופות של עד כשלושה (3) חודשים). הלוואות שיינטלו על-ידי קרדן נדל"ן מתוך המסגרת האמורה, יישאו ריבית בשיעור פריים+1.35% (בנוסף לעמלות מקובלות שונות שחלות בקשר עם מסגרת האשראי). ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח מסגרת האשראי אינה מנוצלת. לפרטים אודות בטוחות שהועמדו לטובת הבנק בין היתר להבטחת המימון האמור, ראה סעיף 8.17.7 לחלק זה. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק לאומי לישראל בע"מ (אשר אף נכללות בהסכם מסגרת האשראי האמורה בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.2 לחלק זה.

14.7.2 נכון למועד הדוח, למעט מסגרות האשראי האמורות לעיל ומסגרת אשראי נוספת בהיקף לא מהותי לצרכי העמדת ערבויות מכרזים, לקרדן נדל"ן אין מסגרות אשראי שאינן משויכות להסכמי מימון לליווי פרויקטים או למימון נכסים.

14.7.3 נכון למועד הדוח, לקרדן נדל"ן (במאוחד) יתרת מזומנים, פיקדונות לזמן קצר (לרבות בחשבונות ליווי) וניירות ערך מוחזקים למסחר, בסך של כ-250,287 אלפי ש"ח.

14.8 <u>ערבויות קרדן ישראל לטובת קרדן נדל"ן</u>

ראה סעיף 10.1.2 בחלק ד' לדוח.

14.9 <u>ערבויות מהותיות שהעמידה קרדן נדל"ן</u>

14.9.1 לפרטים אודות ערבות שהעמידה קרדן נדל"ן בין היתר להבטחת פירעון אשראי שהועמד להולילנד, ראה באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים.

14.9.2 לפרטים אודות ערבויות שהעמידה קרדן נדל"ן בקשר עם מסגרות אשראי של אל-הר (לרבות מסגרות אשראי של רמט אשר הומחו לאל-הר במסגרת עסקת מכירת רמט) ובקשר עם פרויקט ביצוע עבודות בנייה של אל-הר, ראה סעיף 9.15.5 לחלק זה.

14.9.3 לפרטים אודות ערבות בסך של כ-51 מיליון ש"ח שהעמידה קרדן נדל"ן להבטחת התחייבויותיו של צד שלישי כלפי מממן, בקשר עם פרויקט פוטנציאלי באזור השרון, ראה סעיף 7.4.8.1 לחלק זה.

14.9.4 לפרטים אודות ערבות שהעמידה קרדן נדל"ן כלפי תאגיד בנקאי שהעמיד לעסקה משותפת בה חברה קרדן נדל"ן (60%) הלוואה בסך של כ-33 מיליון ש"ח בקשר לפרויקט בעפולה, ראה סעיף 7.4.7 לחלק זה ובאור 6.ב.26 לדוחות הכספיים.

14.9.5 בנוסף, קבוצת קרדן נדל"ן העמידה ערבויות בנקאיות לרוכשי דירות לפי חוק המכר, ערבויות ביצוע, ערבויות לבעלי קרקע בעסקאות קומבינציה/תמורות וערבויות אחרות (כגון לטובת רמ"י) אשר הסתכמו נכון ליום 31 בדצמבר של השנים 2021, 2020 ו-2019 בסך של כ-595,570 אלפי ש"ח, כ-273,000 אלפי ש"ח וכ-247,000 אלפי ש"ח, בהתאמה. לפרטים ראה גם סעיף 14.5 לחלק זה.

14.10 <u>שעבודים</u>

קרדן נדל"ן משעבדת בשעבודים קבועים ושוטפים את נכסי המקרקעין שלה ואת ההכנסות והזכויות מהפרויקטים ומדמי השכירות, לרבות זכויות ביטוח, זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגינן, זכויות בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים עם מזמיני עבודות לטובת הבנקים המלווים של הפרויקטים השונים. לפרטים אודות תנאי הסכמי ליווי מקובלים, ראה סעיפים 7.10 ו-22.18 לחלק זה.

סך התחייבויותיה של קרדן נדל"ן המובטח בשעבודים כאמור, נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, עומד על כ-579,578 אלפי ש"ח וכ-619,954 אלפי ש"ח, בהתאמה. סך התחייבויותיה של קרדן נדל"ן שהובטח בשעבודים כאמור נכון ליום 31 בדצמבר 2020, עמד על כ-338,117 אלפי ש"ח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, סך הנכסים שאינם משועבדים לבנקים ו/או לגורמים אחרים, מסתכמים בספרי קרדן נדל"ן לסך של כ-184,301 אלפי ש"ח (לפי ערכם בספרי קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2021). להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, מתוך סך הנכסים הלא משועבדים כאמור, ביחס למספר נכסי מקרקעין (אשר ערכם בספרי קרדן נדל"ן עומד ליום 31 בדצמבר 2021 על סך של כ-36,049 אלפי ש"ח), קרדן נדל"ן תוכל לקבל אשראי כנגד שעבודם (לרבות באופן של ליווי בנקאי לפרויקט בנייה). ביחס ליתרת הנכסים הבלתי משועבדים כאמור, קרדן נדל"ן אינה צופה כי תוכל לקבל אשראי נוסף כנגד שעבודם.

14.11 <u>הלוואות בעלים שהעמידה קרדן נדל"ן ואשר הינן בתוקף למועד הדוח</u>

14.11.1 בתוקף החל מימים 1 בינואר 2020 ו-20 במאי 2021 (לפי העניין), הנפיקה הולילנד לבעלי מניותיה (כפי שהיו באותם מועדים) מספר שטרי הון בסך כולל העומד למועד הדוח על כ-304,832 אלפי ש"ח כנגד הפחתת יתרת הלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות כאמור להולילנד בעבר באותם סכומים וכן הפחתת חובות נוספים של הולילנד כלפי הבעלים שמקורם בדמי ניהול ו/או ייעוץ.[126] כמפורט בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022, הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן משותפותיה בהולילנד את מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד וכן את מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי ההון שהולילנד הנפיקה להן כאמור (כך שלמועד הדוח מלוא סכום שטרי ההון האמור לעיל משויך לקרדן נדל"ן עצמה). שטרי ההון האמורים אינם נושאים ריבית ו/או הפרשי הצמדה ולא יהיו ניתנים לפירעון לפני יום 21 בינואר 2026 או 20 במאי 2026, לפי העניין (ופירעונם יהיה נדחה בפני התחייבויות אחרות של הולילנד לנושים אחרים, ויהיה קודם רק לחלוקת עודפי רכוש בפירוק).

14.11.2 קרדן נדל"ן מעמידה, מעת לעת, ל-KMU הלוואות בעלים דולריות (נחותות לכל חוב אחר של KMU כלפי צדדים שלישיים), נושאות ריבית בשיעור שנתי קבוע של 5.09%, ואשר יתרתן (כולל ריבית צבורה), ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, עמדה על סך של כ-9,892 אלפי דולר (מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך של 11 מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים). מועד פירעון ההלוואות (קרן וריבית) יחול ביום 20 ביוני 2030 או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת KMU.

14.11.3 קרדן נדל"ן מעמידה, מעת לעת, ל-KRE הלוואות בעלים דולריות (נחותות לכל חוב אחר של KRE כלפי צדדים שלישיים), נושאות ריבית בשיעור שנתי קבוע של 5.09%, ואשר יתרתן (כולל ריבית צבורה), ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד הדוח, עמדה על סך של כ-5,204 אלפי דולר (מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך של 7 מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים). מועד פירעון ההלוואות (קרן וריבית) יחול ביום 20 ביוני 2025 או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת KRE. לפרטים אודות הלוואה שהעמידה KRE לחברה כלולה

[126] בהקשר זה יצוין, כי בחודש מרס 2019 קיבלו בעלי המניות בהולילנד החלטה, בין היתר, כי החל מיום 1 בינואר 2019 לא ישולמו ו/או ייזקפו דמי ניהול ועמלת ערבות אשראי לבעלות המניות בהולילנד.

שלה בארה״ב, ראה סעיף 7.11.4.1 לחלק זה.

14.12 <u>אגרות חוב</u>

לפרטים אודות אגרות החוב (סדרות ג׳ עד ה׳) של קרדן נדל״ן שבמחזור, ראה סעיפים 14.3(1) עד 14.3(3) לחלק זה, ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת ״גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב״.

15. <u>מיסוי</u>

לפרטים אודות מיסוי חברות קבוצת קרדן נדל״ן, ראה באור 30 לדוחות הכספיים.

16. <u>סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם</u>

קרדן נדל״ן נדרשת, בין היתר, במסגרת ההיתרים להקמת הפרויקטים, לעמוד בדרישות ובתנאים שונים הנוגעים לתחום איכות הסביבה, כגון רעש, זיהום אוויר, זיהום קרקע ומקורות מים ועוד, המוסדרים, בין היתר, במסגרת תב״ע ו/או היתרי בנייה. במסגרת זו, הרשויות הרלוונטיות (כגון הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים) עשויות לדרוש מקרדן נדל״ן לבצע פעולות לאיתור ולטיפול בזיהום קרקע, גזי קרקע או מי תהום במקרקעין עליהם עתיד להיבנות מבנה (בין אם לצרכי מגורים ובין אם לצרכים אחרים), וזאת על חשבון קרדן נדל״ן. לרוב, העלויות הכרוכות ביישום הדרישות כאמור אינן מהותיות לקרדן נדל״ן והיא עומדת בדרישות אלה.

בתחום ביצוע עבודות בנייה, נדרשת אל-הר לעמוד, בין היתר, בדרישות תקנים ודינים הקשורים לאיכות הסביבה, כגון חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-1984, החוק למניעת מפגעים, התשכ״א-1961 והתקנות מכוחו ביחס למניעת מטרדים ומפגעים ובכלל זה מפגעי רעש (בין היתר, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ״ג-1992 ותקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל״ט-1979) ומפגעי אבק; הוראות חוק המים, התשי״ט-1959 והתקנות מכוחו, האוסרות לגרום לזיהום מים ובכללן זיהום מים שמקורו בזיהום קרקע מכל מקור שהוא; הוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס״א-2001 ולרבות הכללים שהותקנו מכוחו; הוראות חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ״ח-1988 והתקנות מכוחו האוסרות על הטלת ו/או הזרמת פסולת או שפכים ממקור יבשתי לים; הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע״א-2011 האוסרות, בין היתר, על שימוש חדש באסבסט, מורות על הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך ועל צמצום החשיפה של הציבור לאסבסט; והוראות חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993, האוסרות על השלכת פסולת רעילה בקרקע ברשות הרבים. כן כפופה אל-הר להוראות שונות במהלך ביצוע עבודות הבנייה על-פי הסכמים עם מזמיני עבודה ו/או היתרי הבנייה ולעמידה בדרישות לעניין שמירה על איכות הסביבה, בהתאם להוראות והנחיות המשרד להגנת הסביבה המעודכנות מעת לעת. העלויות הכרוכות ביישום הדרישות כאמור, אינן מהותיות לאל-הר והיא עומדת בדרישות אלה.

17. <u>מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת קרדן נדל״ן</u>

פעילות קבוצת קרדן נדל״ן כפופה, בין היתר, לחוקים ותקנות בתחום דיני המקרקעין, ובכלל אלו חוקים שעניינם מכר דירות על תקנותיהם, דיני התכנון והבנייה, חוקים ותקנות שעניינם פיקוח מוניציפאלי, החלטות רמ״י והסכמי התקשרות עם רמ״י, רישום קבלנים וכיוצא באלו. להלן תיאור תמציתי של עיקר הוראות החקיקה, התקנות, ההסדרים והוראות נוספות שפעילותה של קרדן נדל״ן כפופה להן:

17.1 <u>תחום המגורים</u>

[א] <u>חוק המכר (דירות), תשל״ג-1973 (״**חוק המכר דירות**״)</u>- חוק המכר דירות קובע, בין היתר, את החובות החלות על מוכר בכל הנוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות. בהתאם לחוק זה, קבלן שבנה דירה יהיה אחראי, בין היתר, במקרה בו הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבנייה במהלך תקופת הבדק (כהגדרת מונח זה בחוק המכר דירות), וכן לאי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחות (״**אי התאמה יסודית**״), גם אם הפגמים בגין אי התאמה יסודית יתגלו בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי הקבלן (״**תקופת הבדק לאי התאמה יסודית**״). בנוסף, יהיה הקבלן אחראי לאי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי התאמה יסודית, וזאת רק אם הקונה הוכיח שמקורה של אי-ההתאמה היסודית הינו בתכנון, בעבודה או בחומרים. אחריות כאמור קיימת גם כלפי קונה משנה (מי שרוכש דירה מקונה).

בנוסף, חוק המכר דירות קובע סנקציה בגין איחור במסירת דירה, לפיה איחור במסירת דירה העולה על

שישים (60) ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר ("**המועד החוזי**"), יזכה את רוכש הדירה בפיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 או ב-1.25 (תלוי במשך האיחור) מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה מביניהם. עם זאת, הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים, כי האמור לא יחול על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

[ב] חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 ("**חוק המכר הבטחת השקעות**")- כל מכירה של דירה מחייבת את המוכר להבטיח את כספי רוכש הדירה, בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק המכר הבטחת השקעות. חוק המכר הבטחת השקעות קובע, בין היתר, כי מוכר דירה לא יקבל מרוכש דירה סכום העולה על 7% ממחירה אלא אם הבטיח המוכר לרוכש את כספו באחת מהדרכים הקבועות בו. כן מטיל החוק אחריות פלילית על מוכר אשר הפר את ההוראות הנוגעות להבטחת כספו של הקונה. הבטחת הכספים בפועל נעשית בעיקר על-ידי מתן ערבויות בנקאיות ולעיתים גם באמצעות פוליסות ביטוח.[127]

ביחס לפרויקטים אשר חוזי המכר לגבי כל יחידות הדיור הכלולות בהם נכרתו החל מיום 14 במאי 2017 ואילך, הבטחת רכיב המע"מ בגין כספי הרוכש מתבצעת באמצעות "קרן מע"מ" ממשלתית. בהתאם, הערבויות הבנקאיות או פוליסות הביטוח האמורות לעיל בפרויקטים כאמור מועמדות בגובה כספי הרוכש אך ללא רכיב המע"מ.

[ג] חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 והתקנות שהוצאו מכוחו ("**חוק התכנון והבנייה**")- חוק התכנון והבנייה מסדיר, בין היתר, את ההליכים הדרושים לצורך התקנה ואישור של תוכניות בניין עיר וכן את כל הקשור בביצוע תכנון ובנייה במקרקעין. במסגרת זו, אוסר חוק התכנון והבנייה, בין היתר, על ביצוע בנייה ללא קבלת היתר בנייה מתאים מהרשויות התואם את התוכנית החלה במקרקעין. בנייה ללא היתר או תוך סטייה מהיתר מהווה עבירה פלילית.

[ד] חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960- חלק מנכסי הנדל"ן בהם לקרדן נדל"ן זכויות הינם בבעלות מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח, והם מוחכרים לקרדן נדל"ן, באמצעות רמ"י, בהסכם חכירה לתקופת חכירה מוגבלת. לפיכך, חלות על זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין האמורים הוראות שונות בהתאם להסכמי החכירה ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות בקשר עם שינוי ייעוד וניצול הזכויות בקרקע, כמקובל בחוזים עם רמ"י. קרדן נדל"ן עשויה לשאת בתשלומים שונים לרמ"י בקשר עם המקרקעין האמורים כגון דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון ודמי חכירה.

[ה] אישורי רשויות- בטרם תחילת בנייה ובסיומן של עבודות בנייה, על קרדן נדל"ן לקבל אישורים מהרשויות המוסמכות השונות, ובכלל זה רשויות כיבוי אש, עירייה ופיקוד העורף וזאת לצורך קבלת אישורים לבנייה, לאכלוס, לקבלת תעודת גמר ולמסירה ללקוחות.

[ו] אגרות והיטלים- קרדן נדל"ן כפופה לאגרות והיטלים, בהתאם לחוקי עזר מקומיים, הכרוכים בהחזקת מקרקעין וכן בבנייה עליהם, כגון אגרות והיטלי סלילה, ביוב, מים, ניקוז וכדומה. כמו-כן במקרה של שינוי תכנוני (אישור תכנית, הקלה, או שימוש חורג) המשביח את הזכויות במקרקעין, כפופה קרדן נדל"ן להיטל השבחה המעוגן בחוק התכנון והבנייה.

[ז] מיסוי מקרקעין בעסקאות מכירה או רכישה- במסגרת פעילותה מתקשרת קרדן נדל"ן בעסקאות לרכישה או למכירה של מקרקעין ולפיכך נושאת, מעת לעת, בחבויות שונות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ("**חוק מיסוי מקרקעין**") והתקנות מכוחם.

[ח] התחדשות עירונית- בבנייה במסגרת ענף ההתחדשות העירונית כפופה קרדן נדל"ן לחוקים ולתקנות הקשורים לתחום זה כאשר העיקריים בהם, ולפי העניין, הינם תמ"א 38, חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008, חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז-2017 וחקיקת המיסוי הרלוונטית.

---

[127] הבטוחות לרוכשי הדירות מתבטלות עם התקיימות כל התנאים הבאים: (1) השלמת בניית הדירות; (2) מסירת הדירות לרוכשים ו-(3) רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש או חתימת חוזה חכירה עם רמ"י, לפי העניין.

17.2 <u>תחום הנכסים המניבים</u>

נוסף על האמור בסעיף 17.1 לחלק זה, בתחום הנכסים המניבים כפופה קרדן נדל"ן גם למגבלות בגין חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971 (ביחס להסדרת מערכת היחסים בין השוכר למשכיר ותרופות הניתנות לצדדים בשל הפרת החוזה ביניהם), בגין חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (ביחס לחובת קבלת רישיון עסק לצורך הפעלת שטחים), בגין חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 ובגין חוקי תברואה שונים וצווים מכוחם.

17.3 <u>תחום ביצוע עבודות בנייה</u>

פעילות אל-הר כפופה להוראות שונות, שעיקרן חוק התכנון והבנייה והתקנות מכוחו; חוק המכר דירות; תקני בנייה רלוונטיים; תקנוני תב"ע; היתרי הבנייה; דרישות הרשויות הארציות כגון הג"א וכבוי אש; דרישות הרשויות המוניציפאליות; וכן-

[א] <u>חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ("**חוק רישוי קבלנים**")</u>- הוראות חוק רישוי קבלנים קובעות, בין היתר, כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות. לאל-הר רישיון קבלן בענף הבנייה (100) - סיווג ג-5 (בתוקף עד חודש דצמבר 2022), המתיר לה לבצע עבודות הנדסה בנאיות ללא הגבלה (משמע אפשרות לבצע כל עבודה בענף הבנייה ללא הגבלה בהיקף הכספי).[128]

יצוין, כי ביום 16 בפברואר 2022 התקבלה באל-הר החלטת רשם הקבלנים בקשר עם צווי בטיחות שהוצאו לאל-הר על רקע מספר אירועים בהם היא הייתה מעורבת, לפיה נרשמה התראה בתיק אל-הר וכן הוטל עליה קנס כספי בהיקף לא מהותי.

[ב] <u>קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות</u> - קבלן המבקש להתקשר עם רשות מרשויות המדינה לשם ביצוע עבודות בנייה, נדרש להחזיק בסיווג של "קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות" ("**קבלן מוכר**"), המעיד כי אותו קבלן עמד בקריטריונים המפורטים שנקבעו על-ידי הועדה הבין-משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלה לקבלנים ("**הקריטריונים**" ו-"**הועדה הבין-משרדית**", בהתאמה),[129] קיבל את האישור המתאים ממנהלת רישום קבלנים מוכרים ("**מנהלת הקבלנים**") וכי שמו כלול ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות בענפים שונים. מעמד של קבלן מוכר מאפשר לקבלן להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה כאמור, בכפוף לכך שהקבלן יעמוד בתנאי הסף שנקבעו להשתתפות במכרז הרלוונטי.

לאל-הר ניתנה תעודה מאת מנהלת הקבלנים, לפיה אל-הר מוכרת כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג ג-5 בענף הבנייה (100) (בתוקף עד חודש דצמבר 2021). כמפורט בסעיף 6.3 לחלק זה, על רקע אירועי בטיחות בהם הייתה מעורבת אל-הר ובחינה בעניין של החשב הכללי במדינת ישראל, בחודשים ינואר ומרס 2022 התקבלו באל-הר הודעות של החשב הכללי, לפיהן הוא מאשר את הארכת תוקף תעודת הקבלן המוכר של אל-הר, למועד הדוח עד ליום 30 באפריל 2022, וזאת על מנת לאפשר לאל-הר להסדיר את חידוש התעודה. אישור כאמור לעיל מתיר לאל-הר לבצע עבודות בענף הבנייה עבור משרדי ממשלה. אי עמידתה של אל-הר בקריטריונים כאמור לעיל עלול לגרום לאיבוד הסיווג האמור על-ידה וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולתה להגיש הצעות במכרזים לביצוע עבודות בנייה (ובהמשך, גם לפגיעה בתוצאותיה הכספיות).[130] לעניין זה ראה גם סעיף 9.2.7 לחלק זה.

בפעילותה כקבלן מבצע, מחויבת אל-הר לעמוד בהוראות המפרט הבין-משרדי בהוצאת משרד הביטחון, שבתוקף. מפרט זה אומץ גם על-ידי יזמים פרטיים ולכן אל-הר מחויבת בו בהתאם להסכמי ביצוע פרטיים ולא רק בעבודותיה עבור משרד הביטחון.

---

128 סיווגים על-פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, הקובעים את הסיווגים בהם רשום קבלן על בסיס ההיקף הכספי המירבי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד. למועד הדוח, הסיווגים מחולקים מסיווג 1 ועד סיווג 5, בסדר עולה לפי ההיקף הכספי, כאשר סיווג 5 הינו סיווג כספי בהיקף בלתי מוגבל. יצוין כי על-פי התקנות האמורות רשאי הרשם המנהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקותיהם.

129 הקריטריונים כוללים, בין היתר, דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות שונות כגון יחס רכוש שוטף מתוך התחייבויות שוטפות, יחס הון עצמי מתוך נכסים ויחס רווח גולמי מתוך סך מכירות; דרישות עמידה בהוראות דינים רלוונטיים שונים (בדגש על בטיחות בעבודה – ראה סעיפים 6.3 ו-17.3[ה] לחלק זה); וכדומה.

130 יצוין, כי לועדה הבין-משרדית קיימת סמכות (באמצעות וועדת חריגים) לבדוק ולאשר, בנסיבות מיוחדות וחריגות, הכללת קבלן ברשימת הקבלנים המוכרים גם אם לא נתמלאו לגביו כל הקריטריונים שנקבעו על-ידי הועדה כאמור. בהקשר זה, ראה גם סעיף 6.3 לחלק זה בעניין הודעות שנמסרו לאל-הר מטעם החשב הכללי בקשר לצווי בטיחות שהתקבלו באל-הר בשנת 2021.

[ג] <u>תקני איכות ובקרת איכות</u> - הבנייה בישראל כפופה לתקני בנייה ותווי תקן בקשר עם אופן הבנייה, טיב החומרים, איכותם ובטיחותם. על-פי חוק התקנים, התשכ"ג-1953, מכון התקנים הישראלי רשאי לקבוע תקנים ביחס לחומרים, מוצרים או תהליכי העבודה והבנייה, ושר התמ"ת רשאי להכריז על תקן ישראלי מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, ובמקרה כזה קמה החובה לעמוד בקבוע בו על-פי דין.

לאל-הר הסמכה ממכון התקנים הישראלי לתקן ISO-9001 (בתוקף עד תום חודש מאי 2022). הסמכה זו תלויה בעמידתה של אל-הר במבדקים חצי שנתיים אותם מקיים, בין היתר, מכון התקנים.

[ד] <u>חוק המכר דירות</u> - על-פי חלק מהסכמי הביצוע, אל-הר נושאת באחריות בהתאם לחוק המכר דירות לתיקון אי התאמות בגין ליקויי בנייה. אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר דירות ואשר תחילתה בעת מסירת הנכס לרשות הדייר או בעת מסירת הנכס למזמין, על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות האחריות השונות המוגדרות בחוק המכר דירות שתחילתן בתום תקופת הבדק. אל-הר מבצעת הפרשות בגין תיקוני ליקויי בנייה בדוחותיה הכספיים בהתאם לסוג הפרויקט ולניסיון העבר שלה (ראה סעיף 9.7 לחלק זה). לפרטים אודות תקופת הבדק ואחריות הקבלן בהתאם לחוק המכר דירות, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.

[ה] <u>פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות והצווים מכוחה, וכן חוקים נוספים מתחום הבטיחות והגהות בעבודה</u> - ביצוע עבודות הבנייה, אותן מבצעת אל-הר, מחייבת עמידה בכללי הבטיחות והגהות בעבודה, המוסדרים בפקודה זו ובתקנות והצווים שהותקנו מכוחה. רגולציה זו מדריכה ומטילה חובות שונות לגבי אופן וביצוע הבנייה וכן מטילה אחריות על גורמים שונים, לרבות מזמין הפרויקט, המתכנן, יצרני וספקי ציוד וחומרים, מבצע הבנייה, הממונה על הבטיחות, מנהל העבודה, העובדים וכדומה ואף על מנהלי החברה. בהקשר זה יצוין, כי יזם הפרויקט עשוי במקרים מסוימים לחוב אף באחריות שילוחית בגין כשלים בטיחותיים בפרויקט כאמור. ראה גם סעיף 6.3 לחלק זה.

18. <u>הסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל והסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים שהחברה צד להם</u>

אין.

19. <u>הליכים משפטיים</u>

להליכים משפטיים מהותיים אשר חברות מקבוצת קרדן נדל"ן צד להם (או הייתה צד להם במהלך שנת 2021), ראה באור 26.ד לדוחות הכספיים, באורים 26.ד.(3) ו-(4) לדוחות הכספיים לשנת 2020 ובאורים 4.טז ו-4.יז לדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן ליום 30 בספטמבר 2021 (כפי שפורסמו ביום 28 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-102643)).

20. <u>יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה; תחזיות והערכות לגבי עסקי קרדן נדל"ן</u>

בכוונת הנהלת קרדן נדל"ן להמשיך ולהתמקד בעיקר בתחום הבנייה למגורים, בבניית פרויקטים המיועדים לפלח השוק הבינוני-גבוה באזורי הביקוש ברחבי הארץ, וזאת תוך התאמת פעילותה לסיכונים הכרוכים בפעילות זו, למצב השוק, לאתגרים המימוניים בשוק הנדל"ן ולהתחייבויותיה; להמשיך לפעול לפיתוח ולהבשלת הנכסים אשר לגביהם התקשרה בהסכמי ייזום במטרה למקסם את ההזדמנויות הנוכחיות בשוק הנדל"ן, ולהרחיב את פעילותה לאיתור קרקעות ופרויקטים פוטנציאליים לפיתוח נדל"ן למגורים לצורך הרחבה משמעותית של צבר הקרקעות; ולהמשיך ולפעול בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים לייזום פרויקטים, ואף להרחיב את דרך פעולה זו, לצורך מזעור הסיכונים והחשיפה ולצורך ניצול מיטבי של ההון העומד לרשותה, הכל תוך מיצוי יתרונותיה היחסיים.

קרדן נדל"ן תמשיך לבחון באופן שוטף את מנועי הצמיחה והמגמות בשוק הנדל"ן למגורים, ובהתאם, בכוונתה להמשיך ולקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקפים גדולים תוך התמקדות באזורי ביקוש ופרויקטים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38 (במרכז גוש דן/תל-אביב) במסלול "הריסה ובנייה מחדש", תוך הרחבת מעגל הפעילות הגיאוגרפי מתוך ראייה ארוכת טווח בנוגע לצרכי הדיור הלאומיים בטווח הבינוני והארוך. בד בבד, אין בכוונתה של קרדן נדל"ן להגדיל את השקעותיה בארה"ב.

כמו-כן, בכוונת קרדן נדל"ן להרחיב ולבסס את פעילותה בתחום ביצוע עבודות הבנייה באמצעות אל-הר, בשים לב להזדמנויות, למגמות, לתנאי השוק ולסיכונים בתחום זה.

קרדן נדל"ן עוסקת בבדיקה מתמדת של פורטפוליו נכסיה. ככל שתיקרנה בדרכה הזדמנויות עסקיות מתאימות, עשויה קרדן נדל"ן לממש (באופן מלא או חלקי) חלק מנכסיה (בין אם נכסי נדל"ן ובין אם

נכסים אחרים), הכל בהתאם לצרכי תזרים המזומנים שלה.

כוונותיה של הנהלת קרדן נדל"ן כאמור בסעיף זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של הנהלת קרדן נדל"ן והבנתה את המצב בשוק הנדל"ן בישראל ומחוץ לישראל, נכון למועד הדוח. כוונות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה מהערכות לא נכונות, משינויים בתכנית העבודה של קרדן נדל"ן, משינויים בלתי צפויים בשוק הנדל"ן בישראל ו/או מחוץ לישראל ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.

21. <u>השקעות נוספות של קרדן נדל"ן</u>

<u>מיקדן</u>

קרדן נדל"ן מחזיקה 40% מהונה המונפק והנפרע של מיקדן, חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 1995. בעלי המניות הנוספים במיקדן הינם פקד שירותי תחזוקה (1996) בע"מ (חברה בבעלות מלאה, בעקיפין, של שיכון ובינוי בע"מ) ("**פקד**") (40%), וקבוצת קנטי בע"מ (חברה בבעלות פרטית) (20%).

במועד הדוח עוסקת מיקדן, במישרין, ובאמצעות חברות בנות, בניהול ובאחזקת מבני משרדים, מרכזי מסחר וקניונים, מבני מגורים, פארקים תעשייתיים, מבני תעשייה וחניונים. בנוסף, עוסקת מיקדן במתן שירותי ייעוץ וליווי ליזמים בשלבי תכנון והקמת הפרויקטים בכל הקשור לניהול הנכסים ולאחזקתם. במועד הדוח מספקת מיקדן שירותים (בהתאם להסכמי ניהול, ליווי ויעוץ) לכ-95 נכסים בישראל ומספר נכסים נוספים במזרח אירופה בהיקף כולל של כ-2,300,000 מ"ר, מתוכם כ-2,100,000 מ"ר בפריסה ארצית בישראל וכ-200,000 מ"ר בסרביה (באמצעות חברה בת).

הסכם בעלי המניות במיקדן קובע הוראות בדבר אופן ניהולה של מיקדן, ולרבות: זכאות למינוי דירקטורים (כאשר לכל חברי הדירקטוריון אשר מונו על-ידי אותו בעל מניות יהיו יחד מספר קולות הצבעה בהתאם לשיעור האחזקות של בעל המניות שמינה אותם);[131] החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב של 75% (וכן נקבעה רשימה של החלטות אשר יהיו בתוקף רק אם יתקבלו פה אחד בדירקטוריון); החלטות האסיפות הכלליות תתקבלנה ברוב של 75%. כן קובע ההסכם, כי כל עוד מיקדן חבה לבעלי מניותיה או למי מהם הלוואות בעלים, שטרם נפרעו במלואן (קרן וריבית), לא יחולקו רווחים לבעלי המניות במיקדן.

במסגרת ההסכם, התחייבו פקד וקרדן נדל"ן, כי כל עוד הם בעלי מניות במיקדן, למיקדן תהיה זכות סירוב ראשונה במתן שירותי תחזוקה במיזמי בנייה בהם הן בעלות שליטה (למעט במקרים של התנגדות שותף אחר במיזם), אולם, קרדן נדל"ן ופקד רשאיות לפנות גם לצדדים שלישיים לקבלת הצעות והן אינן מתחייבות לקבל את הצעת מיקדן או לתת לה עדיפות למעט זכות הסירוב כאמור.

קרדן נדל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה במיקדן על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2021 עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-3,600 אלפי ש"ח.

22. <u>דיון בגורמי סיכון</u>

פעילותה של קבוצת קרדן נדל"ן מאופיינת בגורמי הסיכון הבאים:

<u>סיכוני מקרו</u>

22.1 <u>שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי ודאות כלכלית</u> - באופן כללי, האטה כלכלית ומיתון בישראל עלולים לגרום, בין היתר, לפגיעה בהכנסות של משקי בית ובפעילות הכלכלית של המגזר העסקי, לעלייה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של רוכשי הדירות ושוכרי שטחים מסחריים ושטחי משרדים. כן, שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי בישראל כגון, ירידה בקצב הצמיחה במשק, עלייה בשיעורי האבטלה וירידה בצמיחה לנפש, עלולים לגרום לירידה בפעילות הנדל"ן בישראל ולירידה בביקושים. בנוסף, ענף הנדל"ן, לרבות ענף הבנייה, עלול להיות מושפע בתקופות של מיתון בדרך של צמצום מקורות המימון, קושי בקבלת ליווי בנקאי, צמצום היכולת לבצע מימון מחדש של פרויקטים, גידול בהוצאות המימון וקיטון בביקושים. גורמים כאמור עלולים להביא לגידול בתחרות, לירידה בקצב

[131] בפועל במועד הדוח מכהנים שני דירקטורים מטעם קרדן נדל"ן (מתוך שישה) בדירקטוריון מיקדן המחזיקים (ביחד) ב-40% מזכויות ההצבעה בדירקטוריון.

התחלות הבנייה ולירידה ברווחים, ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן. כן, מחאה חברתית ופעילות של מוסדות המדינה על רקע מחירי הדיור, עשוי להביא, בין היתר, להאצת קצב הפשרת קרקעות בבעלות המדינה לבנייה למגורים, לשינויים נוספים במדיניות המיסוי על נדל"ן ולהגברת התחרות בענף הנדל"ן למגורים, ועשוי כפועל יוצא להביא להאטה בקצב מכירות דירות ולירידה במחירן. להשפעות נוספות של מיתון והאטה על ענף הנדל"ן והבנייה בכלל ועל קרדן נדל"ן בפרט, ראה סעיף 7.2.1 לחלק זה.

22.2 שינויים ו/או החמרה במצב הביטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים - הביקושים בתחומי הנדל"ן מושפעים, בין היתר, מאירועים בטחוניים העשויים לגרום להאטה במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. למצב הביטחוני-מדיני בישראל השפעה ישירה על ענפי הנדל"ן בדרך של ירידה בביקושים ליחידות דיור ובהתייקרות עלויות הבנייה. המצב הביטחוני עלול לגרום למחסור בחומרי גלם שמקורם בשטחים (בעיקר אבן) וכן לגרום למחסור זמני בכוח אדם בשל גיוסי מילואים בתדירות גבוהה וללא התראה מוקדמת. באופן דומה, מצבי חירום בריאותיים (כדוגמת אפקט נגיף ה-"קורונה" – ראה להלן ובאור 1.ד לדוחות הכספיים) עלולים להשפיע על המצב הכלכלי העולמי ועל המשק בישראל כמפורט בסעיפים 22.1 ו-22.6 לחלק זה, ובהתאמה עלולים לגרום, בין היתר, גם להאטה בענף הנדל"ן ולהשפיע לרעה על היקפי פעילות קרדן נדל"ן ועל תוצאותיה. כמו-כן, עלולים מצבי חירום כאמור לפגוע בזמינותם של חלק מחומרי הגלם המשמשים את ענף הנדל"ן (כאמור בסעיף 22.14 לחלק זה) ולמחסור בכוח אדם עקב היעדרויות עובדים (ישראלים או זרים) ובהתאם גם לעיכובים בהשלמת פרויקטים (ראה בהקשר זה סעיף 22.13 לחלק זה).

בהקשר זה יצוין, כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2020 (ולמועד הדוח), עקב התפשטותו של נגיף ה-"קורונה", ננקטו בישראל (כמו במרבית מדינות העולם) אמצעים שונים לצמצום החשיפה לנגיף, לרבות מגבלות תנועה (מקומיות ובינלאומיות) והתקהלות, קביעת הנחיות לבידוד וסגר וכדומה - מגבלות אשר משתנות מעת לעת בהתאם למצב התחלואה. ככלל, המגפה והצעדים שננקטו לבלימת התפשטותה הביאו לחוסר וודאות במגוון אספקטים, לרבות כלכליים, בריאותיים וחברתיים, להאטה מסוימת בפעילות הייצור ובתנועת נוסעים וסחורות ברחבי העולם ולירידה בפעילות הכלכלית המקומית (בהיקפים משתנים), אם כי לאור מספר פעולות כלכליות שננקטו על-ידי המדינה על מנת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והפיננסיות של המשבר (פעולות אשר נועדו לתמרץ ולתמוך בכלכלה ובכוח הקניה), ולצד חיסון חלקים נרחבים מן האוכלוסיה הכללית כנגד הנגיף, ניכרה (לסירוגין) התאוששות במגזרים רבים במשק. לפעולות כאמור פוטנציאל להביא לשיקום כלכלי מהיר וסיום המשבר בטווח הנראה לעין.

יח עם זאת, באופן כללי, למועד הדוח עדיין קיימת אי-ודאות ביחס לעומק המשבר הכלכלי, למשכו ולהשלכותיו לטווח הבינוני והארוך.[132]

22.3 סיכונים פיננסיים - קבוצת קרדן נדל"ן חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן, במדד תשומות הבנייה ובשיעורי הריבית,[133] המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה. לפרטים נוספים אודות סיכוני השוק להם חשופה קבוצת קרדן נדל"ן (לרבות מבחני רגישות בגין שינוי בהם ופעולות הגנה בקשר עמם), ראה באור 32 לדוחות הכספיים.

22.4 שינויים בשערי חליפין - חלק מההוצאות בתחום ביצוע עבודות בנייה, כגון רכישת חומרי גלם, ייבוא ציוד לצורכי בנייה, העסקת עובדים זרים וכד' וכן חלק מן ההכנסות בתחום נקובות במטבע זר (בעיקר דולר

---

[132] **יובהר, כי הערכות קרדן נדל"ן בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף ה-"קורונה" על פעילותה ועסקיה, אינן וודאיות ואינן בשליטת קרדן נדל"ן, והינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על הפרסומים בישראל ובעולם בנושא זה, הפעולות שננקטו וננקטות להתמודדות עם התפשטות הנגיף וניסיונה של הנהלת קרדן נדל"ן בשוק הנדל"ן (לרבות בסביבת משברים כלכליים), ובהתאם, התממשותן ו/או היקפן אינה וודאית.**

[133] קרדן נדל"ן מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים וכן לעיתים באמצעות אשראי שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן. בנוסף, הכנסותיה של קרדן נדל"ן מדמי שכירות צמודות למדד המחירים לצרכן. בשל כך, שינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומנים והוצאות המימון של קרדן נדל"ן ועל רווחיותה. התקשרויות קרדן נדל"ן עם קבלנים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים הינן בש"ח הצמודים בעיקרם למדד תשומות הבנייה. הכנסות קרדן נדל"ן ממכירת דירות הינן צמודות למדד תשומות הבנייה. שינויים במדד תשומות הבנייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל הכנסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומנים ותוצאות הפעילות. בתחום ביצוע עבודות בנייה התייקרות תשומות הבנייה משפיעה על עלויות חומרי גלם, עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה. לשינויים בשיעור הריבית במשק השפעה על פרויקטים של קרדן נדל"ן, בהם נקבעו תנאי המימון מהגוף המממן (בדרך של חתימת הסכמי ליווי בנקאיים). שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים. כן, במקרים בהם סוג ההלוואה הינה על בסיס ריבית הפריים, משלמת קרדן נדל"ן הוצאות מימון המשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק. כמו-כן, לשינויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות לצורכי השקעה, על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטנציאלים הזקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתא להשלמת הרכישה.

ואירו). שינויים מהותיים בשערי החליפין עלולים להשפיע על עלויות והכנסות התפעול של אל-הר ובכך לפגוע בתוצאותיה העסקיות. בנוסף, השקעתה ופעילותה של קרדן נדל"ן בארה"ב הינן בדולר. כן, למועד הדוח חלק מהשקעותיה הפיננסיות של קרדן נדל"ן (במסגרת תיק ההשקעות שלה) הינן בדולר. בהתאם, לקרדן נדל"ן חשיפה לשינויים בשערי החליפין של הדולר/ש"ח. לפרטים אודות החשיפה של קבוצת קרדן נדל"ן בקשר עם מטבע הדולר כאמור, ראה באור 32 לדוחות הכספיים.

22.5 <u>שינויים בביקוש</u> - שינויים בביקוש (אשר מושפעים, בין היתר, מירידה בקצב גידול משקי הבית, משינוי הריבית במשק, משינוי בשער החליפין של הדולר, משינוי בתנאי משכנתאות הבנקים, ממדיניות הממשלה בקשר עם ענף הנדל"ן, מציפייה לשינויים במחירי הדירות ומציפיות לתשואה ממחירי דירות), משפיעים על פעילות קבוצת קרדן נדל"ן. ראה גם סעיפים 6.1 ו-7.2.1 לחלק זה.

22.6 <u>המצב בכלכלה העולמית</u> - התפתחויות וזעזועים בשווקים העולמיים עלולים להשפיע על המצב הכלכלי במשק בישראל כמפורט בסעיף 22.1 לחלק זה, ולפיכך להשפיע, בין היתר, על נזילותה של קרדן נדל"ן, על שווי ההון העצמי והנכסים שלה, על יכולתה לממש את נכסיה, על מצב עסקיה (ובכלל זה על הביקוש לנכסיה), על יכולתה לחלק דיבידנדים ועל יכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת הטווח, כמו גם על תנאי המימון. כמו-כן, לכלכלת ארה"ב בפרט השפעה ספציפית על הפרויקטים בהם מחזיקה קרדן נדל"ן בארה"ב.

<u>סיכונים ענפיים</u>

22.7 <u>זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית</u> - קיטון או הגבלה של היקף האשראי הבנקאי בענף הנדל"ן ליזמי נדל"ן, לקבלנים ולרוכשי דירות, והקשחת תנאי המימון (המתבטאת בסך ההון העצמי, היקף הביטחונות הנדרש בכניסה להשקעות חדשות ובעלויות המימון), וכן קיטון או הגבלה באפשרויות גיוס חוב או הון בשוק ההון, לרבות לצורך מחזור מלא או חלקי של חובות, עלולים לחשוף את קבוצת קרדן נדל"ן לקשיים בביצוע פרויקטים והשלמתם, במכירת הדירות נשוא פרויקטים ובמציאת מקורות מימון חלופיים למימון פעילותה והתחייבויותיה. כן, פעילותה של קרדן נדל"ן מושפעת ממדיניות בנק ישראל, בכל הקשור ליכולתם של רוכשי דירות פוטנציאלים לקחת הלוואה לרכישת דירה ויכולתם של יזמי נדל"ן לקבל מימון לביצוע פרויקטים. הקשחת מדיניותו של בנק ישראל והגברת פיקוחו על סיכוני האשראי של הבנקים בענף הנדל"ן עשויה לגרום להעלאת דרישות הסף של הבנקים מיזמים לצורך מתן מימון לביצוע פרויקטי נדל"ן (למשל העלאת כמות יחידות הדיור הנדרשות במכירה מוקדמת והעלאה של ההון העצמי הנדרש), וכן עשויה לגרום להעלאת הריביות על המשכנתאות שנוטלים רוכשי הדירות (בין היתר כתוצאה מחיוב הבנקים לעמידה בדרישות הלימות הון בענף הנדל"ן ואי רצון או יכולת הבנקים לספוג את עלות ייקור המשכנתאות מבלי לגלגל אותה על הלקוחות וזאת כדי לשמור על שיעור התשואה על ההון מפעילות המשכנתאות שלהם) וכתוצאה מכך לגרום לירידה בביקושים. להגבלות כאמור עשויה להיות השפעה על קצב מכירת הדירות ועל מחירן.

22.8 <u>זמינות קרקעות</u> - כניסתה של קרדן נדל"ן לפרויקטים חדשים תלויה באיתור קרקעות פוטנציאליות ובמדיניות הממשלה ורמ"י. ראה בהקשר זה גם סעיף 6.1 לחלק זה ביחס למדיניות הממשלה לשיווק קרקעות לבנייה למגורים.

22.9 <u>חוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות</u> - כחברה שחלק מהכנסותיה תלויות ברוכשי דירות מגורים ו/או בשוכרים איתם היא מתקשרת, חשופה קרדן נדל"ן לשינוי לרעה בחוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים, דבר אשר עלול להשפיע על תוצאותיה הכספיות. בנוסף, אי עמידתם של לקוחות בתנאי התשלום המוסכמים בהסכמי ביצוע עלול לפגוע בתוצאותיה העסקיות של אל-הר.

22.10 <u>הפסד רווח והוצאות אחזקת נכסים מניבים</u> - בתחום הנכסים המניבים, קרדן נדל"ן עלולה לשאת בהוצאות אחזקה בגין נכסים אותם לא תצליח להשכיר, בנוסף להיעדר הרווח והתזרים מהשכרתם.

22.11 <u>חוסנם הפיננסי של ספקים</u> - הרעה בחוסנם הפיננסי של קבלני משנה (קבלני ביצוע) אשר הינם הספקים העיקריים של קבוצת קרדן נדל"ן, עלולה לפגוע בתוצאות קבוצת קרדן נדל"ן, בעיקר לאור העלות הנוספת הכרוכה בהחלפת קבלן מבצע טרם השלמת בניית הפרויקט.

22.12 <u>שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה</u> - שינויים בדרישות חקיקתיות וקביעת דרישות נוספות עלולים לחשוף את קבוצת קרדן נדל"ן להוצאות לא צפויות ואף לגרום להארכת המועדים לסיום פרויקטים. שינויים רגולטוריים כגון עלייה במס רכישה והפחתה או פטור במס שבח עלולים לגרום לירידה

בהיקף הביקושים לדירות מגורים, להורדת מחירים וכן לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של קרדן נדל"ן. בנוסף, מדיניות הממשלה בנושאי בנייה (לרבות הוראות סטטוטוריות להגברת, שמירת ואכיפת הבטיחות באתרי הבנייה), זמינות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה, שיווק קרקעות שבבעלות רמ"י וכן קצב הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעים על לוחות זמנים לגמר פרויקטים וכתוצאה מכך על עסקיה של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.13 זמינות כוח אדם - בשנים האחרונות, בין היתר כתוצאה מרפורמות שונות ביוזמת ממשלת ישראל לשינוי מבני בתחום העסקת עובדים זרים בענף הבנייה (כגון העסקת עובדים כאמור רק באמצעות תאגידי כוח אדם ייעודיים, החלת מכסות להגבלת כמות העובדים הזרים והגבלת המדינות מהן יכולים עובדים כאמור להגיע (למדינות איתן חתמה מדינת ישראל הסכם דו-צדדי בלבד)) ולאור תלות מסוימת שפיתח הענף בעובדים הזרים, מעת לעת נוצר (ועלול להמשיך להיווצר) מחסור בכוח אדם בענף. למחסור ואי זמינותו של כוח אדם מיומן עלולה להיות השפעה על יכולת העמידה בלוחות הזמנים של פרויקטים וכן על עלות העבודות.[134]

22.14 זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם - הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת מזמינותם של חומרי גלם לבנייה ומשינויים במחיריהם של חומרי גלם כאמור. מחסור בחומרי גלם, כפועל יוצא של שינויים במצב הביטחוני ו/או הפוליטי, סכסוכי עבודה בנמלי הים, שינויים בשוק הסחורות העולמי ובצריכה העולמית, שיבושים בשרשרת האספקה, ואירועים המשפיעים על כושר הייבוא של חומרי גלם לישראל, לרבות מצבי חירום בריאותיים (כדוגמת אפקט נגיף ה-"קורונה"), עלולים לגרום לעיכובים באספקה ולעליות מחירים בענף הנדל"ן.

22.15 שינויים בתנאי עבודה - שינויים רגולטורים בקשר עם תנאי שכר ו/או הסכם קיבוצי בענף הבנייה וכן צמצום מכסות העסקת עובדים זרים על-ידי הממשלה, לרבות בדרך של ייקור עלויות העסקתם באמצעות גביית אגרות והיטלים שונים, עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.16 ביטול, צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות בנייה - ביטול פרויקטים מתוכננים בתחום ביצוע עבודות בנייה בשל מחלוקות עם רמ"י ו/או עם רשויות מדינה אחרות, הליכים משפטיים או בשל המצב הפוליטי/מדיני/כלכלי; ו/או מוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות הבנייה אשר צבר ההזמנות מהם הינו בהיקפים כספיים משמעותיים (כמפורט בסעיפים 9.7 ו-9.9 לחלק זה), עלולים לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן ו/או עלולים לגרום למצוקה תזרימית שלה. אמנם חלק מהסכמי הביצוע כוללים מנגנון פיצוי במקרה בו המזמין מבטל או מפסיק את הקמת הפרויקט, אולם ביטול של מספר פרויקטים בו-זמנית עלול להביא לפגיעה מהותית בפעילותה ובתוצאותיה של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.17 עיכובים מנהלתיים מול רשויות - עיכובים בהמצאת היתרי בנייה ואישורי אכלוס הנובעים מהליכים מתמשכים של הרשויות בפרויקטים של קבוצת קרדן נדל"ן וכן בפרויקטים המבוצעים על-ידי אל-הר, עלולים לפגוע בתוצאותיה העסקיות של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.18 אי-עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון - במסגרת הסכמי מימון לפרויקטים המבוצעים על-ידי קבוצת קרדן נדל"ן, ניתנות למוסד הבנקאי המלווה את הפרויקטים כאמור סמכויות פיקוח ובקרה בנוגע לעמידה בלוחות זמנים וביעדים נוספים בקשר עם הפרויקט, וכן סמכות להתערב בניהולו השוטף של הפרויקט במקרה בו הפרויקט אינו עומד בתוכניות העסקיות שנקבעו. במקרה של אי-עמידה בהוראות הסכם הליווי בקשר עם היעדים הכלולים בתוכנית העסקית של הפרויקט; אי-עמידה בהתחייבויות כלפי המוסד הבנקאי לרבות בקשר עם אמות מידה פיננסיות; שינוי שליטה או בעלות בקרדן נדל"ן (או במי משותפיה בפרויקט) ללא אישור המוסד הבנקאי (ובחלק מהמקרים – "שליטה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך); בקרות מקרה אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק עלול להשפיע מהותית לרעה על ביצוע הפרויקט או על סיכויי פירעון אשראי המימון לפרויקט; במקרים בהם מתרחש מאורע (עם או ללא קשר ישיר עם הפרויקט

---

134 יצוין, כי בשנים האחרונות, במסגרת נסיונות הממשלה להגדיל את היקף פעילות הבנייה למגורים, התקבלו החלטות ממשלה שונות במסגרתן, בין היתר, הועלו באופן משמעותי מכסות העובדים הזרים והעובדים הפלסטינים בענף הבנייה (בעיקר לענף הבנייה למגורים), נחתמו הסכמים דו-צדדיים עם מדינות שונות כדי שיתאפשר לאזרחיהן להגיע לעבוד בישראל בענף הבנייה, וכן אושרה פעילותן של חברות בנייה זרות אשר תהיינה רשאיות לעסוק בביצוע עבודות בנייה בישראל בענף המגורים (במגבלות מסוימות, לרבות לעניין כמות העובדים בכל חברה ומכסות עובדים כלליות). למועד הדוח, קרדן נדל"ן ואל-הר אינן יכולות להעריך את היקף השפעת החלטות הממשלה כאמור על פעילותן (אם בכלל), אך יצוין כי במהלך השנים האחרונות לא הורגש מחסור בפועלי בנייה בפרויקטים השונים שבביצוען (וזאת על אף שלהבנתן הביקוש לפועלי בנייה מיומנים ככלל עולה על ההיצע).

הממומן), הפוגע או עלול לפגוע ביכולתה הכספית של קרדן נדל"ן; במקרים בהם המוסד הבנקאי סבור כי יתר עסקיה של קרדן נדל"ן, בין במישרין ובין בעקיפין, מנוהלים באופן העלול להשפיע לרעה (ובחלק מהמקרים- להשפיע לרעה באופן מהותי) על ביצוע הפרויקט או על סיכויי השלמתו או על קיום התחייבויות קרדן נדל"ן כפי שסוכמו עם הבנק או להשפיע לרעה באופן מהותי על נכסים חיוניים של קרדן נדל"ן ו/או כי חלה הרעה, לפי שיקול דעתו של הבנק, במצבה הפיננסי של קרדן נדל"ן ו/או ביחסים הפיננסים שלה ו/או במצב עסקיה ו/או בפעולותיה ו/או בנכסיה; או אם תדרש קרדן נדל"ן לפרוע פירעון מוקדם של חובות והתחייבויות, כולם או חלקם, שהיא חייבת ו/או תחוב בהם לנושים אחרים (ובחלק מהמקרים אף אם אירע ארוע הפרה וקרדן נדל"ן טרם נדרשה לפרעם); ובמקרים אחרים המנויים בהסכמי הליווי, רשאי המוסד הבנקאי להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואה, וכן לעשות שימוש בבטוחות שניתנו לו בקשר עם הסכם המימון. כמו-כן, במסגרת שטרי הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') של קרדן נדל"ן נקבעו התחייבויות נוספות של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מאותן סדרות (לפי העניין) אשר בחלקן דומות להתחייבויות כלפי המוסדות הבנקאיים כאמור לעיל, לרבות ביחס להתחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. במקרים מסוימים של הפרת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב, יהיו רשאים מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב להעמיד את יתרת החוב של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי. שימוש בסמכויות אלו על-ידי המוסדות הבנקאיים עימם קשורה ו/או תהיה קשורה קבוצת קרדן נדל"ן, ו/או על-ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב, עלול לפגוע באופן מהותי בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן וביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

22.19 <u>היצע שטחים להשכרה</u> - גידול מהותי בעודפי ההיצע של השטחים המיועדים להשכרה, בין היתר, בעקבות בניית שטחי משרדים ומסחר נוספים או קיטון בביקושים לשטחים קיימים, עלולים לגרום לירידת מחירי השכירות ולהשפיע לרעה על הכנסות קרדן נדל"ן מנכסים מניבים.

22.20 <u>אירועי בטיחות בעבודה</u> - פעילותה של אל-הר מתאפיינת בסביבת עבודה מסוכנת הכוללת, בין היתר, עבודה בגובה רב, עבודה עם מכשור כבד וחומרים מסוכנים. תאונת עבודה חמורה באיזה מאתרי הבנייה של אל-הר עלולה לגרום לאובדן בחיי אדם, פגיעות גוף ולנזקים פיזיים לרכוש יקר, לגרום לעצירת פעילות הפרויקט לתקופה בלתי ידועה ולנזק תדמיתי וכספי. אי עמידה בתקני בטיחות וגהות עלולה לגרום להוצאות כספיות משמעותיות ואף לתביעות פליליות כנגד מנהלים ולאובדן סיווג קבלני/השעייה מרישום ברשימת הקבלנים המוכרים, וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולת להגיש הצעות במכרזים לביצוע עבודות בנייה, לפגיעה במוניטין ולפגיעה בתוצאות הכספיות. ראה בהקשר זה גם סעיף 6.3 לחלק זה.

<u>סיכונים מיוחדים</u>

22.21 <u>ליקויי בנייה</u> - אם יתגלו ליקויי בנייה בהיקפים מהותיים, עשוי הדבר להשפיע לרעה על רווחיותה של קבוצת קרדן נדל"ן ועל המוניטין שלה. לפרטים אודות חוק המכר, התשכ"ח-1968 וחוק המכר דירות הקובעים, בין היתר, את אחריות הקבלן לפגמים ואי התאמות בגין ליקויי בנייה, לתקופות שונות, ראה סעיפים 17.1[א] ו-17.3[ד] לחלק זה.

22.22 <u>טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט</u> - בתחום ביצוע עבודות הבנייה, הזמנות עבודה נעשות, על-פי רוב, בדרך של פרסום מכרז פומבי לקבלני ביצוע. לרוב, במסגרת מסמכי המכרז נדרשת אל-הר להעריך את עלויות ביצוע הפרויקט נשוא המכרז עבורה, ובהתאם להגיש הצעה לגובה התמורה שתשולם לה בגין ביצוע עבודות הבנייה. גובה התמורה כאמור נקבע, בין היתר, כנגזרת של העלויות הצפויות כאמור בתוספת שיעור רווחיות בהיקף שיאפשר את זכייתה של אל-הר באותו מכרז. טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות הבנייה, עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור אל-הר או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן. כמו-כן בתחום המגורים, רכישת קרקעות (בין בדרך של עסקאות מזומן ובין בדרך של עסקאות קומבינציה, תמורות וכדומה) נעשית לאחר חישוב אומדנים בדבר ההכנסות הצפויות, העלויות הצפויות וכנגזרת מהן הרווח הצפוי ושווי הקרקע. טעות או הערכת חסר בחישוב אומדנים כאמור, עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור קרדן נדל"ן או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קרדן נדל"ן.

22.23 <u>כיסוי ביטוחי חלקי</u> - אל-הר אינה מבטחת חלק מהציוד ההנדסי והמכאני שברשותה בביטוח כנגד גניבות ו/או נזקים שעלולים להיגרם לציוד כאמור כתוצאה משריפות או קלקולים, משיקולי עלות תועלת. נזק מהותי שיגרם לציוד האמור, עלול להביא להוצאות בסכומים אשר במקרי קיצון עלולים להיות מהותיים, לפגיעה בפעילותה השוטפת ואף לפגיעה בתוצאותיה העסקיות. הנהלת אל-הר מעריכה, בהתבסס על ייעוץ

ביטוחי שקיבלה מיועצי הביטוח שלה וכן בהתבסס על נסיון העבר של הנהלת אל-הר, בהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב בסיכונים בפניהם אל-הר ניצבת, כי הכיסוי הביטוחי הקיים של אל-הר הינו נאות וכי החשיפה מהעדר הכיסוי הביטוחי האמור ביחס לסיכונים של גניבות או נזקים העלולים להיגרם לציוד כאמור הינה נמוכה.

22.24 <u>פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה</u> - ככלל, אל-הר מבצעת ומסיימת את עבודות הבנייה בפרויקטים בתוך תקופה שבין 24 ל-41 חודשים. לפיכך, להאטה בקצב חדירתה של אל-הר לפרויקטים חדשים, עשויה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה הכספיות. ראה גם סעיף 22.25 לחלק זה בדבר אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים כגורם סיכון מיוחד.

22.25 <u>אי-כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים</u> - אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים במשך תקופה משמעותית (בין אם מאילוצים תזרימיים, האטה כלכלית במשק, משברים בכלכלה, מצבי חירום בריאותיים (כדוגמת אפקט נגיף ה-"קורונה"), מדיניות ממשלה לעניין שיווק קרקעות, עלייה במחירי בניית פרויקטים וקיטון בזמינות מקורות המימון ועלותם ובין אם מסיבה אחרת) ו/או מכירת זכויות של קרדן נדל"ן בפרויקטים למגורים לצדדים שלישיים, עלולות לגרום, בעיקר בטווח הארוך, לצמצום בהיקפי פעילותה של קרדן נדל"ן ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות.

22.26 <u>איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלנים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות</u> - לפרטים אודות גורם סיכון זה, ראה סעיפים 6.3, 17.3[א] ו-17.3[ב] לחלק זה.

להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל, בטבלה המדרגת את מידת השפעתם המוערכת על עסקי קבוצת קרדן נדל"ן בחלוקה לסוגי סיכונים:

גורמי הסיכון	מידת השפעת הסיכון על קרדן נדל"ן		
	השפעה גדולה	השפעה בינונית	השפעה קטנה
<u>סיכוני מקרו</u>			
שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי-ודאות כלכלית	X		
שינויים ו/או החמרה במצב הביטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים	X		
סיכונים פיננסיים		X	
שינויים בשערי חליפין		X	
שינויים בביקוש	X		
המצב בכלכלה העולמית	X		
<u>סיכונים ענפיים</u>			
זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית	X		
זמינות קרקעות		X	
חוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות		X	
הפסד רווח והוצאות אחזקת נכסים מניבים			X
חוסנם הפיננסי של ספקים		X	
שינויים רגולטורים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה	X		
זמינות כוח-אדם		X	
זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם	X		
שינויים בתנאי עבודה		X	
ביטול, צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות בנייה	X		
עיכובים מנהלתיים מול רשויות		X	
אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון	X		
היצע שטחים להשכרה			X
אירועי בטיחות בעבודה		X	
<u>סיכונים מיוחדים</u>			
ליקויי בנייה			X
טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט		X	
כיסוי ביטוחי חלקי			X
פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה		X	
אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים		X	
איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלנים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות		X	

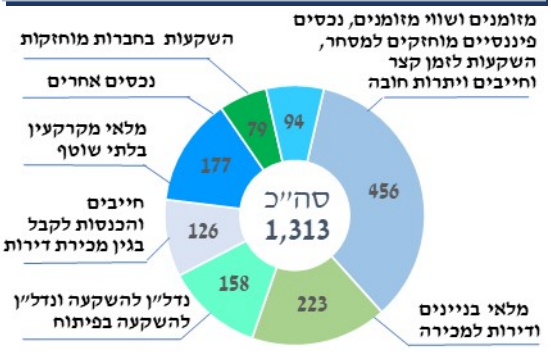
חלק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום 31 בדצמבר 2021

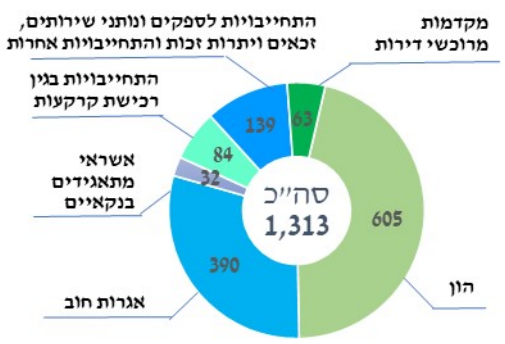
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר, 2021

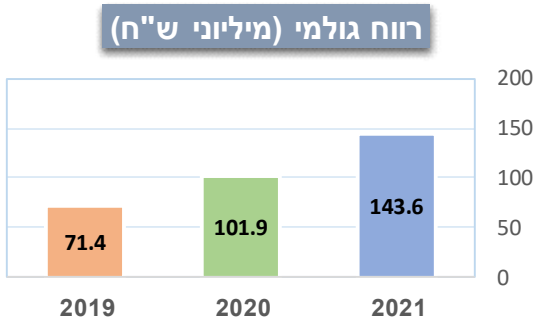
נכסים (מיליוני ש"ח)



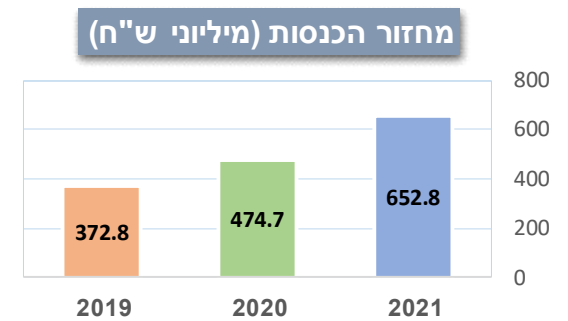
התחייבויות והון (מיליוני ש"ח)



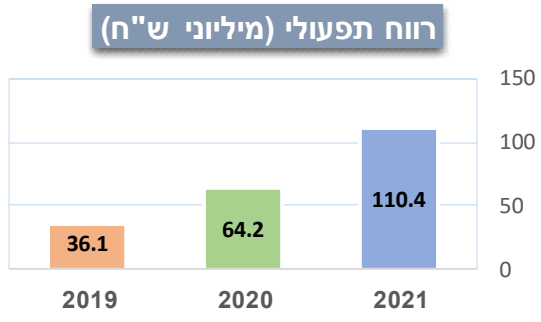
רווח גולמי (מיליוני ש"ח)



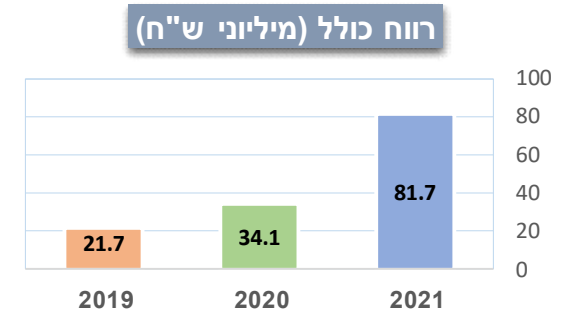
מחזור הכנסות (מיליוני ש"ח)



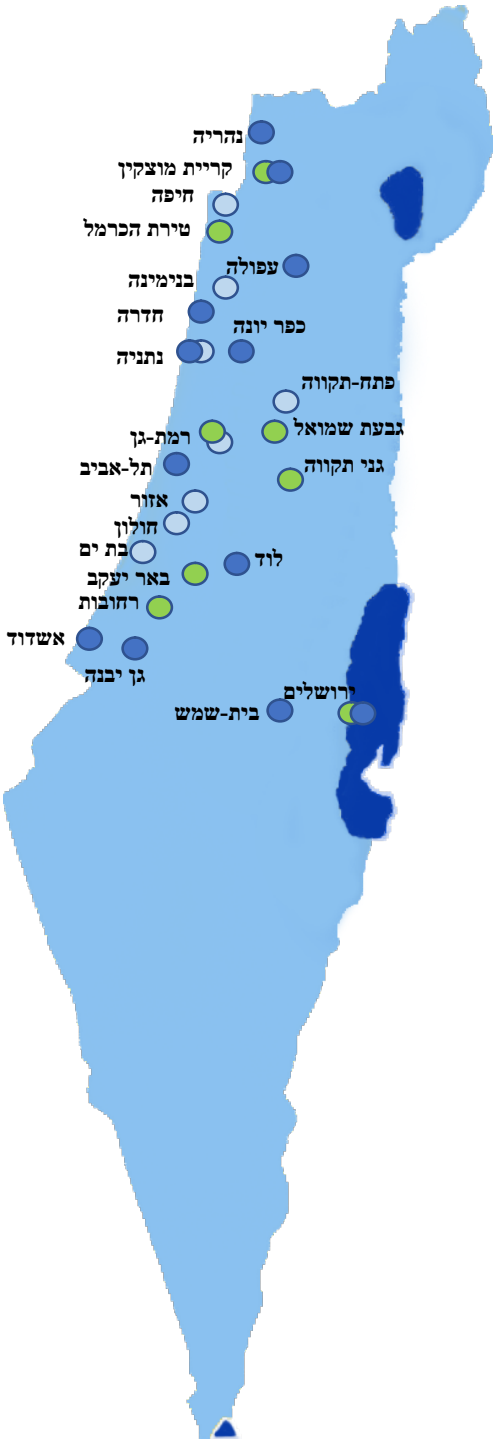
רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)



רווח כולל (מיליוני ש"ח)



פרויקטים בישראל
ליום 31.12.2021



פרויקטים בביצוע (כ-440 יח"ד)

קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	70 יח"ד	**קרדן בבאר יעקב** (שלב ד')	93 יח"ד[1]
רמת אלישיב, לוד	13 יח"ד[1]	**אגריפס**, ירושלים	78 יח"ד[1]
קרית שלום, תל אביב	57 יח"ד[1]	**קרדן בגבעת שמואל**	34 יח"ד
קרדן בעלומים, רמת-גן[9]	95 יח"ד[1]		

פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע (כ-5,600 יח"ד)

רמת-גן, רח' עוזיאל	152 יח"ד[7]	**נופי התכלת**, נהריה[25]	134 יח"ד[3,4]
הולילנד פארק, ירושלים[24]	258 יח"ד[1,3]	**רמות**, ירושלים[23]	1,318 יח"ד[4,10]
קרדן בנווה גנים, קרית מוצקין	138 יח"ד	**נתניה**[20]	330 יח"ד[1,4]
חדרה[16]	1,307 יח"ד[4,10]	**אשדוד**[26]	101 יח"ד[4,10]
מתחם TLV, תל-אביב	646 יח"ד[1,4,10]	**גן יבנה**	258 יח"ד[4,10]
עפולה[22]	697 יח"ד[1,4]	**כפר יונה**[21]	261 יח"ד[1,4,10]

התחדשות עירונית[1] (כ-3,705 יח"ד)

ירושלים, רח' בר כוכבא[16]	180 יח"ד[5]	**חיפה, שכ' שפרינצק**, סמטת רודן[13]	410 יח"ד[5]
חולון, רח' אילת[11]	538 יח"ד[5]	**חיפה**, שכ' קרית אליעזר[14]	420 יח"ד[5]
בת ים, רח' יוספטל[18]	300 יח"ד	**חיפה**, שכ' שפרינצק, דרך צרפת[15]	390 יח"ד[5]
בת ים, רח' מצדה[19]	300 יח"ד	**פתח תקווה**, רמת ורבר[8]	650 יח"ד[5]
נתניה, רח' קצנלסון[12]	192 יח"ד[5]	**אזור**, בן גוריון[6]	200 יח"ד[5]
בנימינה, רח' הרקפת[17]	125 יח"ד[5]		

* לפרטים נוספים בדבר סטטוס פרויקטים להתחדשות עירונית, ראה באורים 13ב' לדוחות הכספיים מאוחדים.
* בנוסף לפרויקטים המוצגים לעיל, החברה מקדמת (לבד או ביחד עם אחרים) מתחמי פינוי בינוי בשלבים שונים ברחבי הארץ לתכנון של כ- 3,600 יח"ד. יציאתם לפועל של פרויקטים בהתחדשות עירונית תלויה בתנאים מתלים שונים, ביניהם חתימת הרוב הדרוש לפי חוק, מקרב בעלי הזכויות בכל אחר מהמתחמים, אישור תכנית בניין עיר (תב"ע) לכל מתחם, עמידה בתנאי כדאיות כלכלית לפרויקט, קבלת ליווי בנקאי וכיוצ"ב ועל כן, אין ודאות כי הם יצאו לפועל.
* מספר יח"ד המוצג לעיל כולל גם את יח"ד אשר ימסרו לבעלי הזכויות בקרקע.

1. כולל חלק שותפים/בעלי זכויות בקרקע.
2. שיעור חתימות 100%.
3. מספר היח"ד המוצג הינו בהתאם לתב"ע קיימת.
4. מותלה באישור תוספת/שינוי תב"ע.
5. כמות יחידות משוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות ועדה מקומית לתכנון ובנייה, וטרם אושר תכנית תב"ע).
6. חלק החברה 60%, שיעור חתימות 53%.
7. שיעור חתימות 98%.
8. חלק החברה 65%, החברה פועלת להשלמה ולאשרור החתימות הנדרשות
9. פרויקט מסוג התחדשות עירונית.
10. כמות יח"ד משוערת לפי הערכת החברה.
11. שיעור חתימות 80%.
12. שיעור חתימות 83%.
13. שיעור חתימות 64%.
14. שיעור חתימות 82%.
15. שיעור חתימות 64%.
16. שיעור חתימות 54%.
17. שיעור חתימות 62%.
18. ראה באור 13ב'8 לדוחות הכספיים מאוחדים. שיעור חתימות 98%
19. ראה באור 13ב'9 לדוחות הכספיים מאוחדים. שיעור חתימות 100%
20. ראה באור 13ב'12 לדוחות הכספיים מאוחדים.
21. ראה באור 13ב'10 לדוחות הכספיים מאוחדים.
22. ראה באור 13ב' 3 לדוחות הכספיים מאוחדים.
23. ראה באור 13ב'14 לדוחות הכספיים מאוחדים.
24. ראה באור 14ב'1 לדוחות הכספיים מאוחדים.
25. ראה באור 13ב'4 לדוחות הכספיים מאוחדים.
26. ראה באור 13ב'5 לדוחות הכספיים מאוחדים.

פרויקטים בשיווק:

שם הפרויקט ומיקומו	שלב	חלק החברה	סה"כ יח"ד בפרויקט	יח"ד שנמכרו ליום 31/12/21	יח"ד שנמכרו לאחר 31/12/21 ועד בסמוך למועד פרסום הדוחות	יח"ד שנמסרו ליום 31/12/21
גלי כרמל, טירת הכרמל	שלב ב'	100%	72	72	-	72
רחובות שלי	שלב ה'	50%	62	62	-	62
קרדן בקרית מוצקין	שלב א'	100%	98	98	-	93
קרדן בקרית מוצקין	שלב ב'	100%	70	37	7	-
קרדן בבאר יעקב (1)	שלב ד'	100%	75	70	4	-
אגריפס, ירושלים (2)	-	57%	45	33	5	-
קרדן בגני תקווה	-	59%	35	35	-	17
עלומים, רמת- גן (3)	-	66%	63	40	2	-
גבעת שמואל (מגרש 4)	-	100%	28	19	3	-
גבעת שמואל (מגרש 3)	-	100%	6	-	1	-
קרית שלום, תל אביב (4)	-	100%	44	3	14	-
רמת אלישיב, לוד	שלב ב'2	100%	13	2	-	-
סה"כ			**611**	**471**	**36**	**244**

(1) פרויקט הכולל בנייתם של 405 יחידות דיור בשלבים א'-ד', מתוכם הסתיימה בנייתם של 312 יח"ד (שלבים א-ג'). למועד הדוח שלב ד' בהקמה ומונה 93 יח"ד (חלק החברה 75 יח"ד (בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של 19%) (לפרטים ראה באור 10ב'(6) לדוחות כספיים השנתיים.

(2) פרויקט הכולל בנייתם של 78 יחידות דיור, לרבות שטחי מסחר (חלק החברה 45 יחידות דיור (בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של 43%)), לפרטים ראה באור 10ב'(4) לדוחות הכספיים השנתיים.

(3) פרויקט הכולל 95 יחידות דיור, מתוכן חלק החברה 63 יחידות דיור (פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש), לפרטים ראה באור 10 ב'(1) לדוחות הכספיים השנתיים.

(4) פרויקט הכולל 57 יחידות דיור, מתוכן חלק החברה 44 יחידות דיור, לפרטים ראה באור 10ב'(2) לדוחות הכספיים השנתיים.

התפלגות המכירות בשנים 2020-2021:

שם הפרויקט ומיקומו	שלב	1-12/2021	10-12/2021	7-9/2021	4-6/2021	1-3/2021	1-12/2020
קרדן בבאר יעקב	שלב ג'	-		-	-	-	1
	שלב ד'	29	5	5	7	12	24
רחובות שלי - רחובות	שלב ה'	-		-	-	-	12
גלי כרמל, טירת הכרמל	שלב ב'	43	-	5	18	20	17
קרדן בקרית מוצקין	שלב א'	23	5	2	10	6	41
קרדן בקרית מוצקין	שלב ב'	37	14	12	11	-	-
קרדן בגני תקווה	-	15	-	-	3	12	7
אגריפס, ירושלים	-	29	7	3	16	3	4
עלומים, רמת- גן	-	36	5	4	19	8	4
גבעת שמואל - מגרש 4	-	19	13	1	4	1	-
קרית שלום, תל אביב	-	3	3		-	-	-
רמת אלישיב, לוד	שלב ב'2	2	-	2	-	-	-
סה"כ יח"ד שנמכרו		**236**	**52**	**34**	**88**	**62**	**110**
חלק החברה ביח"ד שנמכרו		**236**	**52**	**34**	**88**	**62**	**104**

סקירת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי (באלפי ש"ח):

סעיף	31.12.21	31.12.20	הערות
מזומנים ושווי מזומנים	175,146	210,219	ראה דוח על תזרימי המזומנים לדוחות הכספיים מאוחדים.
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	8,693	במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 מימשה החברה את יתרת נכסיה הפיננסים המוחזקים למסחר.
השקעות לזמן קצר	222,888	53,047	כולל בעיקר מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בפרויקטים שבביצוע. עיקר השינוי בסך של כ-169.8 מיליון, בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2020 נובע בעיקר מתקבולים מרוכשי דירות בפרויקטים הבאים: עלומים בסך של כ-56.7 מיליוני ש"ח, באר יעקב (שלב ד') בסך של כ-50.5 מיליוני ש"ח, גני תקווה בסך של כ-47 מיליוני ש"ח, אגריפס בסך של כ-11.9 מיליוני ש"ח, מוצקין (שלב ב') בסך של כ-10.1 מיליוני ש"ח, גלי כרמל בסך של כ-8 מיליוני ש"ח, ומנגד ירידה בפרויקט רחובות שלי בסך של כ-10.9 מיליוני ש"ח ובפרויקט מוצקין (שלב א') בסך של כ-9.2 מיליוני ש"ח, זאת לאור גידול במכירות במקביל לסיומם של פרויקטים.
חייבים ויתרות חובה	58,040	39,051	השינוי בסך של כ-19 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2021 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2020 נובע בעיקר מגידול בתשלום מקדמות ע"ח מלאי בפרויקטים גבעת שמואל ועלומים ברי"ג בסך של כ-9.4 מיליוני ש"ח, ומהלוואה שניתנה לשותף בעסקה משותפת בסך של כ-12.1 מיליוני ש"ח.
חייבים והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה ומכירת דירות	126,040	81,759	סעיף זה כולל את הכנסות אל הר שהוכרו בדוחות הכספיים מביצוע הפרויקטים הקיימים שטרם התקבלה התמורה בגינם וכן הכנסות לקבל מרוכשי דירות לאור הכרה בהכנסה בהתאם ל-IFRS 15 (לפרטים ראה באור 2יב' לדוחות הכספיים השנתיים). עיקר השינוי ליום 31 בדצמבר, 2021 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2020 נובע מגידול בחייבים והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה של אל הר, בסך של כ-29 מיליוני ש"ח, ומגידול בפרויקטים הבאים כתוצאה ממכירת דירות של החברה: אגריפס בסך של כ-32.9 מיליוני ש"ח, באר יעקב (שלב ד') בסך של כ- 3.2 מיליוני שח, קרית מוצקין (שלב ב) בסך של כ-11.3 מיליוני ש"ח ומנגד, קיטון בפרויקטים הבאים: גלי כרמל כ-15.1 מיליוני ש"ח, עלומים כ-11.6 מיליוני ש"ח וקרדן בקרית מוצקין (שלב א) בסך של כ-4.3 מיליוני ש"ח.
מלאי בניינים ודירות למכירה	222,525	314,385	השינוי בסך של כ-91.9 מיליוני ש"ח נובע בעיקר ממימוש מלאים וסיומם של הפרויקטים הבאים: גלי כרמל בסך של כ-47.4 מיליוני ש"ח, גני תקווה בסך של כ-36.2 מיליוני ש"ח, קרית מוצקין (שלב א') בסך של כ-30.7 מיליוני ש"ח, ובנוסף ירידה במלאים בפרויקטים הבאים שנובע כתוצאה מהתקדמות בביצוע העבודות: אגריפס בסך של כ-29.2 מיליוני ש"ח, באר יעקב בסך של כ-39.7 מיליוני ש"ח, זאת במקביל לתוספת מלאים כהשקעה לפרויקטים שבביצוע: גבעת שמואל בסך של כ-35.2 מיליוני ש"ח, ובקרית שלום בסך של כ-42 מיליוני ש"ח.
נכס המוחזק למכירה	32,690	-	סיווג השקעה של חברה כלולה "נופי השמש". לפרטים נוספים ראה באור 14ב'2.
נדל"ן להשקעה	136,890	130,870	יתרת הנדל"ן להשקעה מיוחסת למחצית פרויקט משרדים וחניון בדרך מנחם בגין בתל אביב (בית קרדן). במהלך שנת 2021 השקיעה החברה כ-0.7 מיליוני ש"ח, וכן רשמה עליית ערך בסך של כ-8.5 מיליוני ש"ח. כמו כן, סך של כ-3.2 מיליוני ש"ח סווגו מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע. (ראה באור 11 לדוחות הכספיים השנתיים).
נדל"ן להשקעה בפיתוח	21,498	16,738	יתרת הנדל"ן להשקעה בפיתוח ליום 31 בדצמבר, 2021 כוללת קרקע בבית דגן בסך של כ-15.7 מיליוני ש"ח ומעלות בגין רכישת זכויות למשרדים במקרקעין שברעננה בסך של כ-1 מיליון ש"ח. כמו כן, במהלך שנת 2021 נרשמה עליית ערך לקרקע בבית דגן בסך של כ- 4.8 מיליוני ש"ח (ראה באור 12 לדוחות הכספיים השנתיים).
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	176,565	116,487	יתרת מלאי המקרקעין הבלתי שוטף ליום 31 לדצמבר 2021 מורכבת בעיקר ממלאי מקרקעין כדלקמן: נווה גנים כ-55.32 מיליוני ש"ח, מתחם TLV, תל אביב כ-40.5 מיליוני ש"ח, עפולה כ-31 מיליוני ש"ח, נהריה 15.6 מיליוני ש"ח, בת ים 9.8 מיליוני ש"ח, אשדוד 7.3 מיליוני ש"ח, חדרה 7.2 מיליוני ש"ח, עוזיאל, רמת גן 5.4 מיליוני ש"ח (ראה באור 13 לדוחות הכספיים השנתיים)..
נכסים לא שוטפים, אחרים	140,593	178,687	יתרת סעיף זה ליום 31 בדצמבר, 2021 מורכבת בעיקר מהשקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בסך של כ-94.3 מיליוני ש"ח, חייבים לזמן ארוך בסך של כ-23.6 מיליוני ש"ח, רכוש קבוע, נטו בסך של כ-17.5 מיליוני ש"ח. עיקר השינוי ליום 31 בדצמבר, 2021 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2020 נובע מסיווג השקעה בנופי השמש כנכס המוחזק למכירה.
התחייבויות שוטפות	353,845	382,618	יתרת סעיף זה ליום 31 בדצמבר, 2021 נובעת בעיקר מהתחייבות לספקים ונותני שירותים בסך של כ-86.6 מיליוני ש"ח, מהתחייבות בגין רכישת קרקעות בסך של כ-83.7 מיליוני ש"ח, ממקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזה הקמה בסך של כ-62.8 מיליוני ש"ח, מחלויות שוטפות של אגרות חוב בסך של כ-58.5 מיליוני ש"ח, מזכאים ויתרות זכות בסך של כ-39.4 מיליוני ש"ח ומאשראי לתאגידים בנקאיים בסך של כ-21.1 מיליוני ש"ח.
התחייבויות לא שוטפות	354,019	224,519	השינוי בהתחייבויות הלא שוטפות בסך של כ-129.5 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2021 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2020 נובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב (סדרה ה') בסכום של כ-177 מיליוני ש"ח, נטו (ראה באור 24ג" לדוחות כספיים מאוחדים), מפרעונות אג"ח (סדרה ג') בסך של כ-53.1 מיליוני ש"ח, ומגידול בהתחייבות למסים נדחים בסך של כ-9.3 מיליוני ש"ח.
הון המיוחס לבעלי המניות של החברה וזכויות שאינן מקנות שליטה	605,011	542,799	השינוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר, 2021 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2020 נובע בעיקר מרווחי החברה בתקופה בסך של כ-81.6 מיליוני ש"ח ומחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-20 מיליוני ש"ח.

סקירת הדוחות המאוחדים על הרווח הנקי (באלפי ש"ח)

	1-12/2021	1-12/2020	1-12/2019	הערות
הכנסות ממכירת דירות	424,220	215,932	130,132	1
הכנסות מביצוע עבודות	219,336	248,752	232,253	2
הכנסות מהשכרת נכסים	9,273	9,977	10,460	3
סה"כ הכנסות	**652,829**	**474,661**	**372,845**	-
עלות הדירות שנמכרו	(328,027)	(168,552)	(101,001)	עקבי עם השינוי בהכנסה ממכירת דירות.
עלות ביצוע עבודות	(180,521)	(203,413)	(200,143)	2
עלות אחזקת נכסים מושכרים	(698)	(777)	(294)	בעיקר הוצאות אחזקה.
סה"כ עלות המכר	**(509,246)**	**(372,742)**	**(301,438)**	-
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו	13,303	(4,375)	4,986	4
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים	(9,153)	(6,065)	(6,455)	5
הוצאות הנהלה וכלליות	(32,283)	(28,205)	(29,568)	6
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	(5,087)	972	(4,278)	7
הכנסות מימון	9,949	7,396	12,565	8
הוצאות מימון	(22,712)	(21,669)	(24,922)	9
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	(1,136)	(5,152)	(1,798)	10
הטבת מס (מסים על ההכנסה)	(14,911)	(10,908)	533	-
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	**81,553**	**33,913**	**22,470**	-

הכנסות ממכירת דירות (באלפי ש"ח):

החברה מכירה בהכנסה בהתאם להוראות תקן חשבונאות IFRS15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. בהתאם לתקן זה, מכירה החברה בהכנסות ממכירת דירות לאורך זמן, על פי קצב ביצוע החוזה. להלן פירוט ההכנסות שהוכרו בפרויקטים השונים:

פרויקט	2021	2020	2019	הערות
קרדן בבאר יעקב	100,528	41,634	39,912	מבוצע ע"י אל הר
אגריפס - ירושלים	87,262	-	-	
קרדן בגני תקווה	68,386	55,507	-	
טירת הכרמל – גלי כרמל	58,086	29,195	6,356	מבוצע ע"י אל הר
קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	36,047	-	-	
קרדן בקרית מוצקין (שלב א')	35,730	55,272	40,878	
עלומים – רמת גן	16,779	-	-	מבוצע ע"י אל הר
גבעת שמואל – מגרש 4	12,593	-	-	מבוצע ע"י אל הר
רחובות שלי - רחובות	8,180	34,292	40,082	
רמת אלישיב, לוד	629	-	-	
טירת הכרמל - כרמל מול ים	-	32	2,904	
סה"כ הכנסות ממכירת דירות	**424,220**	**215,932**	**130,132**	

2. סעיפים אלו כוללים את הכנסותיה והוצאותיה של אל-הר ממתן שירותי קבלן לחיצוניים בלבד. השינוי בסעיפים אלו נובע מתמהיל, שיעור רווחיות ומספר הפרויקטים אותם מבצעת אל הר, בהתחשב בשיעורי ההתקדמות של ביצוע העבודות בכל תקופה.

3. סעיף זה כולל את חלקה של החברה בהכנסות מהשכרת שטחים בבית קרדן. לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 שיעור התפוסה בבית קרדן הינו כ-93% (לפרטים נוספים ראה באור 11 לדוחות הכספיים השנתיים).

4. ליום 31 לדצמבר 2021 רשמה החברה עליית ערך בסך של כ-13.3 מיליוני ש"ח כתוצאה מעדכון שהווי ההוגן של בית קרדן בסך של כ-8.5 מיליוני ש"ח. עליית הערך נבעה משינוי שיעור ההיוון ועלייה בתזרימי המזומנים הצפויים. בנוסף, החברה רשמה עליית ערך בסך של כ-4.8 מיליוני ש"ח כתוצאה מעדכון השווי ההוגן לקרקע בבית דגן, שנבעה בעיקרה כתוצאה ממחירי המכירה לדונם של עסקאות שבוצעו במתחם (ראה באור 12 לדוחות הכספיים השנתיים).

ירידת הערך בשנת 2020 נבעה מעדכון השווי ההוגן של בית קרדן ורישום ירידת ערך בסך של כ-4.4 מיליוני ש"ח שנבע בעיקר מקיטון בצפי ההכנסות עתידיות מדמי שכירות.

5. השינוי בהוצאות בין התקופות השונות נובע בעיקר משינוי בתמהיל הפרויקטים הנמצאים בשלבי שיווק ומכירה שונים ומהוצאות פרסום ומיתוג ככל שישנם. השינוי בהוצאות השיווק, המכירה וייזום הפרויקטים בתקופה עקבי עם השינוי בהכנסה ממכירת דירות ונובע בעיקר מגידול במספר יחידות הדיור שנמכרו במהלך השנה.

6. הוצאות ההנהלה והכלליות בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-32.3 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-28.2 מיליוני ש"ח בשנת 2020. סעיף זה מורכב בין היתר מהוצאות בגין שירותים מקצועיים, שכר עבודה ואחזקת משרד. השינוי בין התקופות נובע בעיקר מעדכון הפרשה לבונוסים של מנכ"ל ויו"ר החברה, שהינם פועל יוצא מהגידול ברווחיות.

7. בשנת 2021 רשמה החברה רווח בסך של כ-1.3 מיליוני ש"ח כתוצאה ממימוש פרויקט הבנים, רמת גן. מנגד רשמה החברה ירידת ערך להשקעה באשר לחברה המטופלת בשיטת השווי המאזני בסך של כ-3.2 מיליוני ש"ח וסך של כ-3.4 מיליוני ש"ח נרשמו כהפרשה לתביעה לרישומים ואחרות. בשנת 2020 נבעו בעיקר מהכנסה בקשר לפיצוי בגין הפקעת שטחים של קרקע בבית דגן בסך של כ-1 מיליוני ש"ח.

8. הכנסות המימון בשנת 2021 נובעות בעיקר משערוך הלוואה לחברה מוחזקת בסך של כ- 6.9 מיליוני ש"ח (ראה באור 14ב'2), מהכנסות ריבית בסך של כ-1.7 מיליוני ש"ח מחברות מוחזקות, הכנסות מימון מהלוואות לחיצוניים בסך של כ-0.5 מיליוני ש"ח, הכנסות ריבית מפקדונות והפרשי הצמדה בסך של כ-0.8 מיליוני ש"ח. הכנסות המימון בשנת 2020 נובעות בעיקר מעליית ערך הלוואה של חברה מוחזקת בסך של כ-2.4 מיליוני ש"ח, הכנסות ריבית בסך של כ-4.2 מיליוני ש"ח מחברות מוחזקות, הכנסות מימון מהלוואות לחיצוניים בסך של כ-0.4 מיליוני ש"ח והכנסות מריבית ופקדונות בבנקים ומניירות ערך בסך של כ-0.3 מיליוני ש"ח.

9. הוצאות המימון בשנת 2021 כוללות בעיקר תשלומי ריבית בגין אגרות חוב בסך של כ-12 מיליוני ש"ח, ריבית על אשראי מתאגידים בנקאיים ועמלות בנקים בסך של כ-2.5 מיליוני ש"ח, הוצאות מימון בסך של כ-3.3 מיליוני ש"ח בגין הפרשי שער והוצאות מימון בסך של כ-4.7 מיליוני ש"ח בשל התחייבויות לבעלי קרקעות. הוצאות המימון בשנת 2020 כללו בעיקר תשלומי ריבית בגין אגרות חוב בסך של כ-9.4 מיליוני ש"ח, ריבית על אשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ-3.2 מיליוני ש"ח, הפרשי שער בסך של כ-4.4 מיליוני ש"ח, הוצאות מימון בסך של כ-3.5 בשל התחייבות לבעלי קרקעות וכ-1.2 מיליוני ש"ח בגין עמלות בנק ואחרות.

10. סעיף זה כולל את חלק החברה בתוצאות החברות הולילנד פארק בע"מ ("**הולילנד**"), מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ ("**מיקדן**"), נופי השמש ב"ש בע"מ ("**נופי השמש**"), Kardan Midwest USA INC ("**KMU**") ו- KRE USA LLC ("**KRE**").

<u>פירוט התרומה לרווח התפעולי של החברה לפי מגזרי פעילות</u> (אלפי ש"ח):

	שנת 2021	שנת 2020	שנת 2019
מגזר המגורים	72,892	44,203	36,611
מגזר הנכסים המניבים	20,378	4,825	15,152
מגזר ביצוע עבודות בנייה	38,658	41,427	23,189
אחר והתאמות לדוח	(21,565)	(26,209)	(38,860)
רווח תפעולי	**110,363**	**64,246**	**36,092**

<u>ניתוח התוצאות של מגזרי הפעילות</u>:

<u>מגזר המגורים</u>

בשנים 2021, 2020 ו-2019 תרם מגזר המגורים רווח תפעולי בסך של כ-72.9, 44.2 ו- 36.6 מיליוני ש"ח בהתאמה. הגידול ברווח התפעולי בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020 בסך של כ-27.2 מיליוני ש"ח נובע בעיקר כתוצאה מהכרה בהכנסה לראשונה בפרויקט אגריפס בסך של כ-19.4 מיליוני ש"ח ובפרויקט קרדן בקרית מוצקין (שלב ב') בסך של כ-4.9 מיליוני ש"ח, וכן גידול בתרומה לרווח התפעולי של כ- 6.4 מיליוני ש"ח מפרויקט באר יעקב, וכ-3.3 מיליוני ש"ח בפרויקט גני תקווה, זאת לאור גידול במספר יחידות הדיור שנמכרו בתקופה ומהתקדמות בקצב ביצוע העבודות, ומנגד נרשם קיטון בתרומה לרווח התפעולי בפרויקט רחובות שלי בסך של כ-5.7 מיליוני ש"ח וקרדן בקרית מוצקין (שלב א') בסך של כ-2.2 מיליוני ש"ח וזאת לאור סיום הפרויקטים.

מגזר הנכסים המניבים

בשנים 2021, 2020 ו-2019 תרם מגזר הנכסים המניבים רווח תפעולי בסך של כ-20.4, 4.8 ו-15.2 מיליוני ש"ח בהתאמה הנובע מחלק החברה בהכנסות שכירות, נטו מבית קרדן.

בשנת 2021 תרם מגזר הנכסים המניבים רווח בסך של כ-20.4 מיליוני ש"ח הנובע בין היתר מחלק החברה בהכנסות שכירות, נטו בבית קרדן בסך של כ-9.2 מיליוני ש"ח ומעליית ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן ומעליית ערך בקשר עם נדל"ן להשקעה בפיתוח בקשר לקרקע בבית דגן בסך של כ-13.3 מיליוני ש"ח (ראה באורים 11 ו-12 לדוחות הכספיים השנתיים).

בשנת 2020 תרם מגזר הנכסים המניבים רווח בסך של כ-4.8 מיליוני ש"ח הנובע בין היתר מחלק החברה בהכנסות שכירות, נטו בבית קרדן בסך של כ-10 מיליוני ש"ח ומירידת ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן ובקשר עם נדל"ן להשקעה בפיתוח בקשר לקרקע בבית דגן בסך של כ-4.4 מיליוני ש"ח.

בשנת 2019 תרם מגזר הנכסים המניבים רווח בסך של כ-15.2 מיליוני ש"ח הנובע מחלק החברה בהכנסות שכירות, נטו בבית קרדן בסך של כ- 10.5 מיליוני ש"ח ,מעליית ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן בסך של כ-5.1 מיליוני ש"ח, ומירידת ערך נדל"ן להשקעה בפיתוח בקשר לקרקע בבית דגן בסך של כ-0.1 מיליוני ש"ח.

מגזר ביצוע עבודות בנייה

בשנים 2021, 2020 ו-2019 תרם בהתאמה מגזר ביצוע עבודות הבנייה רווח תפעולי בסך של כ-38.7, 41.4 ו-23.2 מיליוני ש"ח.
בשנים 2021, 2020 ו-2019 הסתכמו הכנסות המגזר לסך של כ-219.3 מיליוני ש"ח, 248.8 מיליוני ש"ח ו-232.3 מיליוני ש"ח, בהתאמה. השינויים בהכנסות בין התקופות ובתוצאות המגזר נובעים משינויים בהיקפי הפעילות, מתמהיל פרויקטים שונה, משינויי אומדני רווח בפרויקטים ובשונות בשיעורי ההתקדמות של הביצוע בכל תקופה.

נזילות ומקורות מימון (באלפי ש"ח):

	2021	2020	2019	הערות
תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	98,471	(59,985)	(28,032)	1
תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(166,985)	58,487	19,904	2
תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	33,739	104,118	(31,857)	3

1. בשנת 2021 סך של כ-98.5 מיליוני ש"ח נבעו מפעילות שוטפת של החברה, שהביא לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (בדוחות המאוחדים ובסולו). עיקר השינוי בתקופה נבע מירידה במלאי בניינים למכירה, לאור מכירת דירות והתקדמות בקצב ביצוע הפרויקטים, בסך של כ-37.4 מיליוני ש"ח וכן מירידה בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות בסך של כ-36.2 מיליוני ש"ח ומנגד עלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה וחייבים ויתרות חובה בסך של כ-54.3 מיליוני ש"ח ועלייה בספקים ונותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ובמקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין חוזי הקמה בסך של כ-67.1 מיליוני ש"ח זאת לאור גידול בפעילות.

בשנת 2020 סך של כ-60 מיליוני ש"ח שימשו לפעילות שוטפת של החברה. עיקר השינוי בתקופה נבע מגידול במלאי בניינים ודירות למכירה בסך של כ-20 מיליוני ש"ח, מגידול בסך של כ-25.6 מיליוני ש"ח בחייבים והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה מהתקדמות בבניה בפרויקטים בביצוע ועלויות בקשר לפרויקטים שבשלבי תכנון ומקיטון בהתחייבות בגין רכישת קרקעות בסך של כ-46.7 מיליוני ש"ח. יצויין כי, לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020, הדירקטוריון דן וקבע כי אין בתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה, וזאת בהתחשב בכך שליום 31 בדצמבר 2020 לחברה (במאוחד ובסולו) הון חוזר חיובי (הכולל סכומים משמעותיים של יתרות נזילות) וכן על תזרימי המזומנים החיוביים הצפויים לחברה מהבשלת פרויקטים בטווח הבינוני, כמו כן יחס המינוף של החברה הינו נמוך ביחס למקובל בענף וקיימים נכסים המאפשרים לחברה גיוסים נוספים בעתיד או מימוש שלהם במידה ותידרש לכך, וכן בהתבסס על כך שהתזרים השלילי נובע בעיקרו מיוזמת החברה להגדלת מלאי הקרקעות ופיתוחן.

2. בשנת 2021 שימשו לחברה סך של כ-167 מיליוני ש"ח מפעילות השקעה. עיקר ההשפעה נבעה בגין הפקדה לפקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, לאור גידול במכירות בסך של כ-170.5 מיליוני ש"ח, מהשקעה ברכוש קבוע בסך של כ-7.2 מיליוני ש"ח ומתמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר בסך של כ-9.2 מיליוני ש"ח.

בשנת 2020 נבעו לחברה סך של כ-58.5 מיליוני ש"ח מפעילות השקעה. עיקר השינוי נבע בגין תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר בסך של כ-25.6 מיליוני ש"ח, מפרעון פקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, נטו בסך של כ-64.7 מיליוני ש"ח ומנגד מתן הלוואות לאחרים בסך של כ-17.4 מיליוני ש"ח.

3. בשנת 2021 נבעו לחברה סך של כ-33.7 מיליוני ש"ח מפעילות מימון. עיקר ההשפעה בתקופה נבע מהנפקת אגרות חוב (סדרה ה') בסך של כ-177 מיליוני ש"ח, נטו, מפרעון אגרות חוב (סדרה ג') בסך של כ-53.1 מיליוני ש"ח, קיטון כתוצאה מפרעון אשראי בנקאי בסך של כ-70.3 מיליוני ש"ח וחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-20 מיליוני ש"ח.

בשנת 2020 נבעו לחברה סך של כ-104.1 מיליוני ש"ח מפעילות מימון. עיקר השינוי בתקופה נבע מהנפקת אגרות חוב (סדרה ד') בסך של כ-153.9 מיליוני ש"ח, נטו ומנגד מפרעון אגרות חוב סדרות ב ו-ג' בסך כולל של כ-43.6 מיליוני ש"ח, תשלום דיבידנד בסך של כ-8.7 מיליוני ש"ח וגידול כתוצאה מנטילת אשראי בנקאי בסכום של כ-9.2 מיליוני ש"ח.

התחייבויות פיננסיות, נטו:

להלן פירוט ההתחייבויות הפיננסיות, נטו של החברה (בסולו) נכון ליום 31 בדצמבר, 2021:

התחייבויות	**מיליוני ש"ח**
אשראי מתאגידים בנקאיים	32
אגרות חוב	390
סה"כ התחייבויות	**422**
נכסים	**מיליוני ש"ח**
מזומנים ושווי מזומנים	130
השקעות לזמן קצר	220
סה"כ נכסים	**350**
סה"כ התחייבויות פיננסיות, נטו	**72**

היבטי ממשל תאגידי

1. **תרומות**

היקף תרומות החברה בשנים 2021 ו-2020 עמד על סך של כ-95 ו- 36 אלפי ש"ח בהתאמה. החברה טרם אימצה מדיניות בנושא תרומות.

2. **דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית**

בישיבת דירקטוריון שהתקיימה ביום 20 בדצמבר 2009, נקבע כי המספר המזערי הראוי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שיכהנו בדירקטוריון החברה יהיה שניים.

על אף האמור לעיל, למועד הדוח בדירקטוריון החברה שלושה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. דירקטוריון החברה סבור כי המספר המזערי של שלושה דירקטורים, מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ומסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם וזאת בשל הסיבות הבאות:

1. ניסיונם העסקי העשיר של כל הדירקטורים, גם אלה שאינם עונים להגדרת המונח "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית".
2. נוכחותם של רואי החשבון של החברה, סמנכ"ל הכספים וחשב החברה, בכל אחת מישיבות ועדות הדירקטוריון והדירקטוריון העוסקות בדוחות הכספיים כך שההסברים בעניינים חשבונאיים ופיננסיים המתקבלים הינם מלאים ומפורטים.

הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הינם אלון וולקן, יוסי פלר ורויטל אבירם לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי.

לעניין דירקטורים בלתי תלויים בתאגיד - תקנון החברה אינו כולל הוראות בעניין מינוי דירקטורים בלתי תלויים בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). עם זאת, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 17 במרס 2021, אישר הדירקטוריון, כי מתקיימים לגבי הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה יוסי פלר , רויטל אבירם ויורם בן זאב תנאי הכשירות למינויים כדירקטורים חיצוניים וזאת, בהסתמך על הצהרה שמסרו לחברה הדירקטורים הנזכרים לעיל.

3. **דיווח על פעילות מבקר הפנים**

פרטי המבקר הפנימי:

1. שם המבקר: רו"ח יוסי גינוסר
2. מועד מינויו: אפריל 2006
3. המבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל - פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ) אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.
4. למבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל) לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה.
5. המבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל) אינו ממלא תפקיד בחברה פרט לתפקידו כמבקר פנימי.
6. במועד מינויו כמבקר הפנימי של החברה ומאז אותו מועד ועד למועד הדוח, המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 ובסעיף 146(ב) לחוק החברות.

אופן המינוי:

1. המבקר הפנימי מונה לתפקידו בחברה ביום 1 באפריל 2006. לאחר שרואיין על-ידי הנהלת החברה ונמצא על-ידה מתאים לתפקידו עקב ניסיונו רב השנים בתפקידים דומים בחברות ובתאגידים גדולים ומסועפים.
2. החובות, הסמכויות והתפקידים המוטלים על המבקר הם כדלהלן: ניהול מערך הביקורת הפנימית בתאגיד ובגופים המסונפים לו, דיווח להנהלת החברה וועדת הביקורת, באשר לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו.

סמכויותיו הן בדיקת הנושאים שנכללו במסגרת תוכנית עבודתו. למבקר גישה בלתי מוגבלת לרשומות החברה ונכסיה. נושאי הביקורת נקבעים על-פי המלצת המבקר והנהלת החברה ובהחלטת ועדת הביקורת.

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד:

יו"ר דירקטוריון החברה.

תכנית העבודה:

נושאי הביקורת השנתיים נקבעים תוך התבססות על סקר סיכונים שנערך בשנת 2010 (אשר עודכן בשנת 2018) ותוך התבססות על המלצות המבקר והנהלת התאגיד. ועדת הביקורת של החברה מאשרת את תכנית עבודת המבקר השנתית.

יצוין כי חרף קביעת תכנית העבודה כאמור, בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות מהתוכנית המקורית, כל זאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת.

ביקורת של תאגידים מוחזקים:

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, אחראי המבקר הפנימי לביקורת הפנימית בתאגידים המוחזקים על-ידי התאגיד ובחברות הבנות.

היקף העסקה:

היקף העסקה של המבקר הפנימי ו/או הגורמים הפועלים מטעמו הסתכמו בכ-920 שעות עבודה בשנת 2021 (490 שעות בגין ביקורות בחברה וכ-430 שעות בגין ביקורות באל-הר). להערכת המבקר והנהלת החברה, תקציב הביקורת כאמור, מאפשר להגשים את מטרות הביקורת של החברה.

עריכת הביקורת - תקנים מקצועיים:

תקני הביקורת לפיהם פועל המבקר הפנימי הינם תקני ביקורת פנימית מקובלים ובינלאומיים. דירקטוריון החברה קיבל את הצהרת המבקר הפנימי כי הוא עומד בתקנים המקצועיים הנ"ל.

גישה למידע:

לא הוגבלה גישת המבקר הפנימי לחומרים ומסמכים הרלוונטיים לפעילותו. הנהלת החברה הנחתה את הנהלות החברות הבנות לאפשר למבקר הפנימי גישה לכל נכס או מסמך.

דין וחשבון המבקר הפנימי:

כל פרויקט ביקורת מסוכם באמצעות דין וחשבון בכתב, בו מפרט המבקר ממצאי ביקורת, ליקויים שנמצאו על-ידו, המלצות לתיקון הליקויים ותגובות הגורמים המבוקרים.

ככלל, לאחר כשנה ממועד השלמת הביקורת בנושאים השונים, עורך המבקר בדיקת תיקון ליקויים ויישום המלצות על הגורמים המבוקרים, וזאת בכל אותם ממצאים מהותיים שהתגלו בעבר, בכפוף לשיקול דעתו המקצועי ותוך התייעצות עם הנהלת החברה.

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ובהמלצת הנהלת החברה והמבקר הפנימי, במהלך שנת 2021 התמקדה הביקורת הפנימית בנושאים הבאים:

- קרדן נדל"ן - ביקורת בנושא איתור ורכישת נכסים וקרקעות לפיתוח (דוח והוצג בחודש 01/2022);
- קרדן נדל"ן - ביקורת בנושא התחדשות עירונית (דוח והוצג בחודש 12/2021);
- קרדן נדל"ן – בדיקת יישום המלצות ותיקון ליקויים מדוח ביקורת בנושא מכירות משנת 2020 (דוח והוצג בחודש 01/2022);
- אל הר - ביקורת בנושא בטיחות (דוח והוצג בחודש 02/2022);
- אל הר - ביקורת בנושא אינטגרציה ומיפוי תהליכים (דוח והוצג בחודש 02/2022);

כאמור, ממצאי הביקורת הפנימית תועדו בדוחות ביקורת כתובים ומנומקים, אשר דווחו והוצגו על-ידי המבקר הפנימי להנהלת החברה ולוועדת הביקורת.

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי:

להערכת חברי הדירקטוריון פעילות המבקר הפנימי סבירה בנסיבות העניין ויש בה בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.

תגמול:

למבקר הפנימי משולם שכר טרחה, בהתאם לתקציב השעות שנקבע עמו לבדיקת נושאי הביקורת השונים, בכפוף לתעריף שעתי מוסכם.

שכר הטרחה של המבקר הפנימי בשנת 2021 הסתכם בכ-184 אלפי ש"ח (כ-98 אלפי ש"ח בגין החברה וכ-86 אלפי ש"ח בגין אל-הר).

יצוין, כי המבקר אינו מתוגמל באמצעות קבלת ניירות ערך של התאגיד או של גוף אחר הקשור אליו.

4. **<u>פרטים בדבר רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הבנות המהותיות שלה</u>**

שכר טרחת רואי החשבון של החברה ושל החברות הבנות המהותיות שלה בשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר של השנים 2021 ו-2020 היה כדלקמן:

2021			
שם החברה	**שם רואי החשבון**	**שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושרותי מס הקשורים לביקורת**	**שירותים אחרים (יועץ מס)**
קרדן נדל"ן, חברות בנות ועסקאות משותפות שאינן מהותיות	קוסט פורר גבאי את קסירר	395	250
חברה מאוחדת:			
אל - הר הנדסה ובנין בע"מ	קוסט פורר גבאי את קסירר	140	-

2020			
שם החברה	**שם רואי החשבון**	**שירותי ביקורת שירותים הקשורים לביקורת ושרותי מס הקשורים לביקורת**	**שירותים אחרים (יועץ מס)**
קרדן נדל"ן, חברות בנות ועסקאות משותפות שאינן מהותיות	קוסט פורר גבאי את קסירר	395	270
חברה מאוחדת:			
אל - הר הנדסה ובנין בע"מ	קוסט פורר גבאי את קסירר	140	

<u>עסקאות זניחות</u>

א. דירקטוריון החברה אימץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה ואלה אומצו בנהלי החברה. כללים וקווים מנחים אלו ישמשו לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 22 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "**עסקאות בעל עניין**").

ב. החברה והחברות המוחזקות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות עם בעל עניין, וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור.

ג. דירקטוריון קרדן נדל"ן קבע כי עסקה תחשב זניחה, אם מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים, במצטבר:

1. היא אינה עסקה חריגה (כמשמעות "עסקה חריגה" בחוק החברות).
2. לא קיימים שיקולים איכותיים מיוחדים שאינם מאפשרים הכללתה של העסקה כזניחה.
3. היקף העסקה, ביחס לאמת המידה הרלבנטית, יעמוד על פחות מ-0.3%.
   על אף האמור לעיל, עסקה בסכום העולה על 1 מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה זניחה.
4. בעסקאות רב שנתיות (לדוגמא: הסכם לתקופה של מספר שנים) תיבחן זניחותה של העסקה על בסיס שנתי (דהיינו, האם הסכום הכספי השנתי הנובע מההסכם עולה על הסכומים שנקבעו בנוהל זה).
5. כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן באופן מצרפי.
6. אמת המידה הרלבנטית לבדיקת ההיקף היחסי של העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה. אמת המידה יכול שתהיה: סך נכסי החברה, רווח/הפסד, סך התחייבויות, ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, סך ההכנסות וסך ההוצאות, כמפורט להלן.

אמת המידה (אחת או יותר) הרלבנטית לחישוב שיעור העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה, ובאופן הבא:

אמת המידה	חישוב זניחות
יחס נכסים	היקף הנכסים נשוא העסקה (נכסים נרכשים או נמכרים) חלקי סך הנכסים כפי שמוצג בדוחות כספיים מאוחדים אחרונים.
התרומה לרווח/הפסד	הרווח/ההפסד מהעסקה חלקי רווח שנתי המיוחס לבעלי המניות החברה לפי ממוצע הרווח השנתי המאוחד בשלוש השנים האחרונות (לא קלנדריות, דהיינו 12 הרבעונים האחרונים), אשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים.
יחס התחייבויות	ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים.
יחס הון עצמי	גידול או קיטון בהון העצמי כתוצאה מהעסקה חלקי ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה, על-פי דוחות כספיים אחרונים.
יחס הכנסות	היקף ההכנסות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות השנתיות, המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.
יחס הוצאות	היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות השנתיות, המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.

מבלי לפגוע בשיקול הדעת של החברה בדבר אמת המידה הרלבנטית לחישוב כאמור לעיל, תיחשבנה אמות המידה הבאות כרלבנטיות לעסקאות להלן:

1. רכישת נכס: יחס נכסים.
2. מכירת נכס: תרומה לרווח/הפסד וגם יחס ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה.
3. לקיחת התחייבות (הלוואות): יחס התחייבויות.
4. מתן שירותים (לרבות השכרת משרדים): יחס הכנסות.
5. קבלת שירותים (לרבות שכירת משרדים): יחס הוצאות.

הקווים המנחים המתוארים לעיל נקבעו וייושמו, בין היתר, לאחר שקילת היקף נכסי החברה, היקף עסקיה, לרבות בפעילות הרלוונטית לסיווג העסקה ושכיחות העסקאות בהן מדובר, והם עשויים להיבחן, מעת לעת, על-ידי דירקטוריון החברה, בין היתר, לאור שינויים

שיחולו במדיניות העסקית של קרדן נדל"ן ו/או בתנאי השוק ודירקטוריון קרדן נדל"ן עשוי לשנותם מידי פעם ו/או להוסיף קווים מנחים נוספים ו/או סוגי עסקאות נוספים.

במקרים שבהם, על-פי שיקול דעתה של החברה, אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לבחינת העסקה, תקבע החברה אמת מידה מתאימה חלופית. בחישוב אמת המידה החלופית יעמוד השיעור היחסי של העסקה הנדונה גם הוא על פחות מ-0.3% (במילים: שלוש עשיריות האחוז) וישמר הכלל כי עסקה בסכום העולה על 1 מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה זניחה.

החברה תקבע את אמת המידה הרלבנטית (אחת או יותר) לחישוב כאמור לעיל, לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים בחברה ו/או עם גורמים מקצועיים חיצוניים

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי

אירועים עיקריים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה:

א. לפרטים בדבר עדכון בעניין נגיף הקורונה והשלכותיו, ראה באור 1ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב. לפרטים בדבר השלמת עסקת הרכישה של 60% ממניות חברה מוחזקת ("הולילנד"), לאחר תאריך המאזן, ראה באור 14א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ג. לפרטים בדבר מכירת מניות של חברה מוחזקת ("נופי השמש"), ראה באור 14ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ד. לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב לציבור (סדרה ה') בסך של כ-178,773 אלפי ש"ח, ראה באור 24ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ה. לפרטים בדבר התקשרויות בעסקאות שונות במהלך שנת 2021, ראה באור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים.

ו. לאחר תאריך המאזן, ביום 15 במרס, 2022, אישור דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-34 מיליוני ש"ח לבעלי מניות החברה, ראה באור 27ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ז. לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2022 וזאת בכפוף לקבלת אישורם של הגורמים המממנים לכך שהחלוקה לא תהווה הפרה של אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמים עימם, הכריזה אל הר על דיבידנד בסך של כ-20 מיליוני ש"ח.

ח. לפרטים בדבר עליית ערך בקשר עם בית קרדן וקרקע בבית דגן בסך של כ-8.5 מיליוני ש"ח ו- 4.8 מיליוני ש"ח, בהתאמה, ראה באורים 11 ו-12 לדוחות הכספיים המאוחדים.

ט. לפרטים בדבר פרעון אשראי מהותי של החברה במהלך השנה בסך של כ-70 מיליוני ש"ח, ראה באור 19 לדוחות הכספיים המאוחדים.

י. לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה לאשר הענקת אופציות למניות החברה למנהלים ועובדים בחברה ראה באור 28ה' לדוחות הכספיים המאוחדים.

גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב:

סדרה	סדרה ג'	סדרה ד'
מועד הנפקה	01/07/2018	16/01/2020 (הנפקת סדרה ד', מקורית) ו-21/11/2020 (הרחבת סדרה ד')
מהותי/לא מהותי	מהותי	מהותי
שם החברה המדרגת	מידרוג בע"מ	מידרוג בע"מ
דירוג נוכחי	A3 (אופק דירוג יציב)	A3 (אופק דירוג יציב)
דירוג במועד ההנפקה	A3 (אופק דירוג יציב)	A3 (אופק דירוג יציב)
הנאמן, כתובתו ופרטיו	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824
ע.נ במועד ההנפקה (אש"ח)	123,740	155,493
ע.נ ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	86,618	136,056
סך הריבית הצבורה ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	-	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	86,273 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-345 אלפי ש"ח)	135,060 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-996 אלפי ש"ח)
שווי בורסאי ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	89,641	140,846
סוג הריבית הנקובה ושיעורה(%)	3.6% קבועה	2.4% קבועה
ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה	3.94%	ממוצע – 2.64% (הנפקה מקורית - 2.63% , הרחבת סדרה - 2.75%)
מועדי תשלומי הקרן	חמישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2020 עד 2024 כדלקמן: ביום 30 ביוני, 2020 תשלום בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני, 2021 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 30 ביוני, 2024 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.	שישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2026, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.
מועדי תשלומי ריבית	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2023 וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024.	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026.
הצמדה	לא	לא
אג"ח ניתנות להמרה	לא	לא
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות, כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 29 ביוני 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-057975).	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 15 בינואר 2020 (אסמכתאות מספר: 2020-01-359832)
עמידה בתנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן	כן
עמידה באמות המידה הפיננסיות	כן	כן
נכסים משועבדים	לא	לא

סדרה	סדרה ה'
מועד הנפקה	16/02/2021
מהותי/לא מהותי	מהותי
שם החברה המדרגת	מידרוג בע"מ
דירוג נוכחי	A3 (אופק דירוג יציב)
דירוג במועד ההנפקה	A3 (אופק דירוג יציב)
הנאמן, כתובתו ופרטיו	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824
ע.נ במועד ההנפקה (אלפי ש"ח)	178,773
ע.נ ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	169,834
סך הריבית הצבורה ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	168,301 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-1,533 אלפי ש"ח)
שווי בורסאי ליום 31/12/21 (אלפי ש"ח)	170,938
סוג הריבית הנקובה ושיעורה (%)	2.5% קבועה
ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה	2.71%
מועדי תשלומי הקרן	קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2023 תשלום בשיעור של 5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2024 תשלום בשיעור 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו- 2026 תשלום בשיעור של 15% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2027 תשלום בשיעור 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 31 בדצמבר 2028 תשלום בשיעור 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.
מועדי תשלומי ריבית	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028.
הצמדה	לא
אג"ח ניתנות להמרה	לא
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות, כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 15 בפברואר, 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-018000).
עמידה בתנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן
עמידה באמות המידה הפיננסיות	כן
נכסים משועבדים	לא

מצבת התחייבויות החברה

פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של קרדן נדל"ן לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר, 2021 נכללים כאן על דרך ההפניה לדיווח מיידי כאמור שפרסמה קרדן נדל"ן בד בבד עם פרסומו של דוח שנתי זה.

פרטים בקשר להערכת שווי מהותית ומהותית מאד אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוח התקופתי

ליום 31 בדצמבר, 2021 לחברה הערכת שווי אחת מהותית מאוד:

"שומת מקרקעין מקיפה לחלקים מבניין משרדים ומסחר" ליום 31 בדצמבר 2021 (בית קרדן), המצורפת לדוחות הכספיים השנתיים. לפרטים נוספים אודות הערכת השווי האמורה, ראה סעיף 8.17.8 לחלק א' לדוח.

מעבר להערכת שווי זו, אין לחברה הערכות שווי מהותיות נוספות.

יוסף גרינפלד	**עמוס דאבוש**
יו"ר דירקטוריון	**מנכ"ל**

תאריך: 15 במרס, 2022

חלק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2021

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר, 2021

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר	2
דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי	3
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	4-5
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל	6
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	7-8
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	9-10
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים	11-91
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים	92

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס+972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

דוח רואה החשבון המבקר

לבעלי המניות של

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2021, 2020 ו-2019. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של 79,864 ו-91,013 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 1,453 אלפי ש"ח, 146 אלפי ש"ח ו-9,352 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2021, 2020 ו-2019, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2021, 2020 ו-2019 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, והדוח שלנו מיום 15 במרס, 2022 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
15 במרס, 2022

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס+972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתאם לסעיף 29ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2021. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן - תקן ביקורת (ישראל) 911). רכיבים אלה הינם: בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי, בקרות כלליות של מערכות מידע, בקרות על הכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות, בקרות על זקיפת עלויות למלאי, בקרות על הערכות שווי נדל"ן להשקעה, בקרות על הלוואות ואגרות חוב וכן בקרות על רכש בגין ביצוע עבודות (כל אלה יחד מכונים להלן - רכיבי הבקרה המבוקרים).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911. על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2021.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, והדוח שלנו, מיום 15 במרס, 2022 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות של רואי חשבון אחרים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
15 במרס, 2022

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2021	2020
		אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	5	175,146	210,219
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	6	-	8,693
השקעות לזמן קצר	7	222,888	53,047
חייבים ויתרות חובה	8	58,040	39,051
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה	9	126,040	81,759
מלאי בניינים ודירות למכירה	10	222,525	314,385
		804,639	707,154
נכס המוחזק למכירה	ב'14	32,690	-
		837,329	707,154
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	11	136,890	130,870
נדל"ן להשקעה בפיתוח	12	21,498	16,738
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	13	176,565	116,487
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	14	94,280	131,878
חייבים והלוואות לזמן ארוך	15	23,576	31,086
רכוש קבוע, נטו	16	17,503	9,630
נכסי זכות שימוש	17	3,016	3,521
מוניטין	18	2,218	2,218
מסים נדחים	ג'30	-	354
		475,546	442,782
		1,312,875	1,149,936

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2021	2020
		אלפי ש"ח	
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים	19	21,104	99,527
חלויות שוטפות של אגרות חוב	24	58,537	43,595
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	20	86,580	63,203
זכאים ויתרות זכות	21	39,367	38,601
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	17	1,789	1,896
התחייבויות בגין רכישת קרקעות		83,684	115,188
מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה	22	62,784	20,608
		353,845	382,618
התחייבויות לא שוטפות			
התחייבויות לתאגידים בנקאיים	23	10,614	-
אגרות חוב	24	331,098	221,336
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	25	1,664	1,492
מסים נדחים	30ג'	9,349	-
התחייבויות בגין חכירה	17	1,294	1,691
		354,019	224,519
הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	27		
הון מניות		197,678	197,678
פרמיה על מניות		298,744	298,744
קרנות הון		4,478	3,757
יתרת רווח		100,990	39,499
		601,890	539,678
זכויות שאינן מקנות שליטה		3,121	3,121
סה"כ הון		605,011	542,799
		1,312,875	1,149,936

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

15 במרס, 2022			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	יוסף גרינפלד יו"ר הדירקטוריון	עמוס דאבוש מנכ"ל	איילת נעים לבנון סמנכ"ל כספים

	באור	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2021	2020	2019
		אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)		
הכנסות ממכירת דירות		424,220	215,932	130,132
הכנסות מביצוע עבודות		219,336	248,752	232,253
הכנסות מהשכרת נכסים		9,273	9,977	10,460
		652,829	474,661	372,845
עלות הדירות שנמכרו		(328,027)	(168,552)	(101,001)
עלות ביצוע עבודות	29א'	(180,521)	(203,413)	(200,143)
עלות אחזקת נכסים מושכרים		(698)	(777)	(294)
		(509,246)	(372,742)	(301,438)
רווח גולמי		143,583	101,919	71,407
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו		13,303	(4,375)	4,986
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים		(9,153)	(6,065)	(6,455)
הוצאות הנהלה וכלליות	29ב'	(32,283)	(28,205)	(29,568)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	29ג'	(5,087)	972	(4,278)
רווח תפעולי		110,363	64,246	36,092
הכנסות מימון	29ד'	9,949	7,396	12,565
הוצאות מימון	29ד'	(22,712)	(21,669)	(24,922)
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו		(1,136)	(5,152)	(1,798)
רווח לפני מסים על ההכנסה		96,464	44,821	21,937
הטבת מס (מסים על ההכנסה)	30	(14,911)	(10,908)	533
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה		81,553	33,913	22,470
רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):				
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד				
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	14	41	(397)
חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני		(76)	(16)	(297)
סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד		(62)	25	(694)
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד				
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ	209	176	(88)
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני		(14)	4	(12)
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד		195	180	(100)
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר		133	205	(794)
סה"כ רווח כולל		81,686	34,118	21,676
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח)	31			
רווח נקי בסיסי		0.45	0.19	0.12
רווח נקי מדולל		0.44	0.18	0.12

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון מניות	פרמיה על מניות	קרנות הון	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספים	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח								
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018	197,653	298,705	3,939	(303)	(111)	8,179	508,062	3,121	511,183
השפעה מצטברת כתוצאה מיישום תיקון ל IAS28	-	-	-	-	-	(1,694)	(1,694)	-	(1,694)
יתרה ליום 1 בינואר, 2019 (לאחר יישום תיקון ל IAS28)	197,653	298,705	3,939	(303)	(111)	6,485	506,368	3,121	509,489
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	22,470	22,470	-	22,470
הפסד כולל אחר	-	-	-	(100)	-	(694)	(794)	-	(794)
סה"כ רווח (הפסד) כולל	-	-	-	(100)	-	21,776	21,676	-	21,676
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	(311)	-	-	-	(311)	-	(311)
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(14,000)	(14,000)	-	(14,000)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2019	197,653	298,705	3,628	(403)	(111)	14,261	513,733	3,121	516,854
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	33,913	33,913	-	33,913
רווח כולל אחר	-	-	-	180	-	25	205	-	205
סה"כ רווח כולל	-	-	-	180	-	33,938	34,118	-	34,118
מימוש כתבי אופציה	25	39	(39)	-	-	-	25	-	25
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	502	-	-	-	502	-	502
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(8,700)	(8,700)	-	(8,700)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	197,678	298,744	4,091	(223)	(111)	39,499	539,678	3,121	542,799

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון מניות	פרמיה על מניות	קרנות הון	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח								
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	197,678	298,744	4,091	(223)	(111)	39,499	539,678	3,121	542,799
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	81,553	81,553	-	81,553
רווח (הפסד) כולל אחר	-	-	-	195	-	(62)	133	-	133
סה"כ רווח כולל	-	-	-	195	-	81,491	81,686	-	81,686
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	526	-	-	-	526	-	526
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	197,678	298,744	4,617	(28)	(111)	100,990	601,890	3,121	605,011

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח נקי	81,553	33,913	22,470
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד:			
ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו	(13,303)	4,375	(4,986)
הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף	-	-	945
רווח ממכירת רכוש קבוע	(30)	(47)	(140)
רווח ממימוש פרויקט	(1,265)	-	-
פחת והפחתות	4,690	4,420	3,959
הפרשה לירידת ערך חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני	3,179	-	3,768
הוצאות מימון, נטו	12,763	14,273	12,956
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	1,136	5,152	1,798
מסים על ההכנסה (הטבת מס)	14,911	10,908	(533)
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	186	7	(276)
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	526	502	(311)
	22,793	39,590	17,180
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
ירידה (עלייה) בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה וחייבים ויתרות חובה	(54,332)	(25,590)	22,597
ירידה (עלייה) במלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף, נטו	37,447	(20,039)	(177,538)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ומקדמות מרוכשים	67,087	(12,799)	(18,785)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות	(36,163)	(46,716)	125,318
	14,039	(105,144)	(48,408)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:			
ריבית ששולמה	(13,609)	(12,774)	(9,337)
ריבית שהתקבלה	1,265	264	950
מסים ששולמו	(14,824)	(16,308)	(14,237)
מסים שהתקבלו	7,254	474	3,350
	(19,914)	(28,344)	(19,274)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	98,471	(59,985)	(28,032)

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
השקעות ומתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	(2,794)	(3,824)	(32,426)
החזר השקעות וגביית הלוואות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	8,644	-	4,858
מתן הלוואות לאחרים, נטו	(3,803)	(17,400)	-
רכישת נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	(4,047)	(15,390)
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	9,241	25,615	64,887
פרעון (הפקדת) פקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, נטו	(170,467)	64,722	(1,080)
תמורה ממימוש רכוש קבוע	90	56	215
השקעה בנדל"ן להשקעה ובנדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	(702)	(4,364)	(847)
רכישת רכוש קבוע	(7,194)	(2,271)	(313)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(166,985)	58,487	19,904
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(70,313)	(3,750)	(59,112)
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	10,614	-	75,000
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	(8,110)	9,214	-
פרעון אגרות חוב	(53,124)	(43,624)	(31,250)
פרעון התחייבויות בגין חכירה	(2,288)	(2,911)	(2,495)
תמורה ממימוש אופציות לעובדים	-	25	-
הנפקת אגרות חוב, נטו	176,960	153,864	-
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(20,000)	(8,700)	(14,000)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	33,739	104,118	(31,857)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	(298)	(455)	(272)
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	(35,073)	102,165	(40,257)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	210,219	108,054	148,311
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	175,146	210,219	108,054
פעילות מהותית שלא במזומן			
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	1,799	3,183	6,379

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 1: - כללי

א. החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום, פיתוח ומכירת נדל"ן (בעיקר דירות למגורים), בהשכרת נדל"ן וכן בביצוע עבודות בנייה. החברה הינה חברה ציבורית וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן - הבורסה). בעלת השליטה בחברה הינה קרדן ישראל בע"מ ("קרדן ישראל") המחזיקה בכ-59.78% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-58.2% בדילול מלא). קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

ב. הגדרות

בדוחות כספיים אלה -

החברה	- קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.
הקבוצה	- החברה והחברות המאוחדות שלה.
חברות מאוחדות	- חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב-IFRS 10) ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות כלולות	- חברות אשר לחברה יש השפעה מהותית בהן על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, או שליטה משותפת, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.
חברות מוחזקות	- חברות מאוחדות וחברות כלולות. באשר לרשימת החברות המוחזקות - ראה נספח לדוחות הכספיים.
החברה האם	- קרדן ישראל בע"מ.
צדדים קשורים	- כהגדרתם ב-IAS 24.
בעלי עניין ובעלי שליטה	- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
דולר	- דולר של ארה"ב.

ג. למועד אישור הדוחות, בעלי השליטה בחברה האם הינם ה"ה אבנר שנור ("שנור"), גיל ואסתר דויטש ("דויטש") ורוני בירם ("בירם") במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם ("בעלי השליטה"), המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח, בכ-35.04%, 23.37% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו- 23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא, בהתאמה. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ המחזיקה ב 3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה האם (3.10 בדילול מלא). בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021 המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("הסכם השליטה") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

באור 1: - כללי (המשך)

להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.
בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של החברה האם המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של החברה האם ("מניות גרעין השליטה"), באופן ששנור יחזיק ב-23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב-11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה האם, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שהעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.
מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

ד. החל משנת 2020 נגיף הקורונה (COVID-19) התפשט ברחבי העולם ובחודש מרס 2020 הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן - משבר הקורונה). בעקבות משבר הקורונה ננקטים בארץ ובעולם אמצעים שונים המטילים מגבלות על תנועה והתכנסות, סגירת עסקים ומגבלה על הגעת עובדים למקומות עבודה מסוימים. מגבלות אלו גורמות בתקופות מסויימות להאטה בפעילות העסקית והמסחרית בארץ ובעולם. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים עדיין קיימת אי ודאות ביחס למועד שבו תיבלם המגיפה וביחס להמשכו או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי.

עד למועד אישור הדוחות הכספיים, למשבר הקורונה לא הייתה השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של החברה. כמו כן, בשלב זה החברה אינה צופה השפעה שלילית על תוצאותיה העתידיות, בין היתר, לאור העובדה שבשלב זה החברה לא צופה ירידה מהותית בהיקף פעילותה (לרבות בקשר עם אומדני רווחיות פרוייקטים והיקף פעילות הקבוצה). החברה תמשיך ותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידת הצורך.

על אף האמור, במידה והמשבר ימשיך ויעמיק באופן שבו יחול מיתון ארוך טווח בישראל, עשויה להיות לכך בעתיד השלכה לרעה על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילותה לרבות ירידה במכירות דירות, פגיעה בשווי נכסים ובתזרימי המזומנים הנובעים מהם, עיכוב בלוחות הזמנים של הפרויקטים ורווחיותם והתייקרויות ו/או קשיים בגיוס מקורות מימון, עיכוב בביצוע פרויקטים וקושי ברכישת חומרי גלם לביצוע ובגיוס כח אדם. החברה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידה ויידרש.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - IFRS). כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נדל"ן להשקעה; נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסויימים (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, התחייבויות בגין הטבות לעובדים, מסים נדחים והשקעות בחברות כלולות.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב. תקופת המחזור התפעולי

לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס למכירת דירות ולעבודות קבלניות, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך שנתיים עד ארבע שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס למכירת דירות ועבודות קבלניות, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ג. דוחות כספיים מאוחדים

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה, גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה:

- גורעת את הנכסים (לרבות מוניטין) ואת ההתחייבויות של החברה הבת.
- גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.
- גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון.
- מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
- מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה.
- מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח (הפסד) כולל אחר, באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה ממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.
- מכירה בהפרש כלשהו שנוצר (עודף או גרעון) כרווח או כהפסד.

ד. צירופי עסקים ומוניטין

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד. מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

ה. השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

פעילויות משותפות (Joint Operations)

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב-IFRS 3, מטופלת בשיטת הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה עסק.

ו. השקעות בחברות כלולות

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן או שליטה משותפת, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

ז. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות או העסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות או העסקאות המשותפות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, מכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.
החברה מיישמת את הוראות IFRS 5 על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני.

במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.

ח. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.

הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. מטבע הפעילות של החברה הוא ש"ח.

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.

2. עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

3. פריטים כספיים צמודי מדד

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן - המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

ט. שווי מזומנים

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.

י. פקדונות לזמן קצר

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי

מזומנים ופקדונות המופקדים בתאגיד בנקאי המוגבלים בשימוש מתוקף הסכם ליווי לפרויקט.

יא. מלאי מקרקעין, בניינים ודירות למכירה

מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים, אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה.
בתקופות עוקבות, עבור דירות שנמכרו, מלאי בניינים ודירות למכירה נזקף לעלות המכר בהתאם לשיעור ההתקדמות.
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בנייה ותשלום שכר דירה (בעיקר בפרויקטים של פינוי בינוי) למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד בו תנאי ההסכם מאפשרים לחברה לקבל את החזקה במקרקעין, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה ותשלום שכר דירה. במצבים בהם לא ניתן למדוד באופן מהימן את שווי הקרקע, אומדת הקבוצה את השווי ההוגן של שירותי הבנייה הניתנים לבעל הקרקע. בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי החל בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה ומלאי המקרקעין נזקפים להכנסות ועלות המכר בהתאמה, בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין בכללותו.
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי ההוגן של הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים.
בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים, כאשר הם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורי. השינויים באומדני הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים (למעט ערך הזמן), נזקפים לעלות מלאי הבניינים למכירה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הקבוצה מייחסת את העלויות לכל חוזה בנפרד על מנת לשקף את תמחור עלויות החוזה מול הלקוח, כמתואר להלן:

- עלויות קרקע (לרבות אגרות, היטלים ומימון בגין הקרקע) ועלויות הקמה של רכיבים תת קרקעיים מיוחסות לכל חוזה בהתאם לשווי הדירה נשוא החוזה ביחס לשווי הכולל של סך הדירות באותו הפרויקט.

- יתר עלויות הבנייה המשותפות שלא ניתנות לזיהוי עם דירה ספציפית, מוקצות בהתאם לשטח הדירה ועלות הבנייה למ"ר.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יב. הכרה בהכנסה

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

הכנסות מעבודות ביצוע והקמה

במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע. לאור העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (Cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלויות בגין מעליות, מנועים וכדומה.

במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח, החברה מכירה בהכנסות בגובה העלויות שהתהוו בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו ניתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר. כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בישראל

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור, המשרדים ושטחי המסחר כמחויבויות ביצוע.

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, החברה הגיעה למסקנה על סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ועל סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר החברה מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (Cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות אשראי.

החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.
החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד.

כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.

החברה מהוונת עלויות אשראי לקרקעות לבנייה המהוות נכס כשיר, כגון קרקעות בהם פועלת החברה להשגת היתרי בנייה ואין ביכולתה לבצע מכירה של דירות אותן היא מתכננת להקים על הקרקע. החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי בעת קבלת היתרי הבנייה לקרקעות.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

כאמור בסעיף יא' לעיל מלאי המקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. החברה מכירה בהכנסות ועלויות בגין שירותי הבנייה לבעלי הקרקע בהתאם לקצב התקדמות הביצוע במקביל לקיטון בהתחייבות למתן שירותי הבנייה.

<u>הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בחו"ל</u>

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בחו"ל. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע.

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בחו"ל, החברה הגיעה למסקנה כי על בסיס החוקים, הרגולציה והמאפיינים המסחריים במדינות בהן היא פועלת מחוץ לישראל, השליטה בנכס עוברת ללקוח בעת מסירת הנכס לאור הערכת החברה ויועציה המשפטיים כי לא קיימת זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עד מועד מסירת יחידות הדיור, לפיכך מוכרת ההכנסה ממכירת יחידות הדיור בנקודת זמן אחת (במועד המסירה).
כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

<u>הכנסות מהסדרי זיכיון למתן שירותים</u>

בתקופת התפעול של הנכסים תחת הסדרי זיכיון כאמור, החברה מכירה בהכנסות מתפעול הנכסים על פני תקופת מתן השרות מאחר והלקוחות מקבלים וצורכים בו זמנית את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה ככל שהחברה מבצעת. התשלומים מהלקוחות בגין מתן השרות כאמור מתקבלים באופן שוטף, בקצב מתן השירותים.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

עלויות לקיום חוזה

העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם הלקוח, או חוזה צפוי עם הלקוח, מוצגות כנכס כאשר העלויות מייצרות או משפרות את המשאבים של החברה שישמשו לקיום או המשך קיום מחויבויות הביצוע בעתיד וחזוי שהעלויות יושבו. עלויות קיום החוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות אשר ניתן ליחסן במישרין לחוזה על בסיס מפתח העמסה סביר. החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס עלויות לקיום חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך בספרים של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, לבין העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.

קיבוץ חוזים

החברה מטפלת במספר חוזים כחוזה יחיד כאשר כל החוזים נחתמו באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח או צדדים קשורים של הלקוח וכאשר אחד מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

- מספר חוזים בעלי מהות מסחרית אחת נערכו תחת משא ומתן אחד.
- תמורה מחוזה אחד תלויה בתמורה או ביצוע של חוזה אחר.
- הסחורות או השירותים שהחברה תספק במסגרת החוזים מהווים מחויבות ביצוע אחת עבורה.

תמורה משתנה

החברה קובעת את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים (variations), תביעות וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה משתמשת בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.

עלויות השגת חוזה

עבור השגת חלק מהחוזים עם לקוחותיה החברה נושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה (למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת). עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים המסופקים במסגרת החוזה הספציפי.

החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס עלויות להשגת חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך הפנקסני של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, לבין העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.
החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא מכירה בעלויות תוספתיות להשגת חוזה כהוצאה בעת התהוותה כאשר תקופת ההפחתה של הנכס אילו היה מוכר הייתה קצרה משנה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יתרות חוזיות

החברה מחייבת לקוחות בעת קיום מחויבות ביצוע בהתאם לתנאי החוזים עם הלקוחות. חיובים אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוחות בדוח על המצב הכספי. במקרים בהם הכנסות מוכרות ברווח או הפסד בגין קיום מחויבות ביצוע ובטרם חיוב הלקוחות, הסכומים שהוכרו מוצגים במסגרת סעיף נכסי חוזה/הכנסות לקבל.
סכומים אשר התקבלו מלקוחות טרם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים במסגרת סעיף התחייבויות חוזה/מקדמות מלקוחות ומוכרים כהכנסות ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע.

הקצאת מחיר העסקה

עבור חוזים הכוללים יותר ממחויבות ביצוע אחת, מקצה החברה את מחיר העסקה הכולל בחוזה לפי בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד במועד ההתקשרות בחוזה עבור כל מחויבות ביצוע שזוהתה. מחיר המכירה הנפרד הינו המחיר שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה. כאשר לא ניתן לזהות את מחיר המכירה הנפרד לפי נתונים הניתנים להשגה במישרין מעסקאות בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת החברה שיטות מתאימות לאמידת מחיר המכירה הנפרד וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת עלות חזויה בתוספת מרווח וגישת השארית. לעיתים משתמשת החברה בשילוב של שיטות לצורך הקצאת מחיר העסקה בחוזה.

הכנסות הכוללות שירותי אחריות

במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות IAS 37.
בחלק מהחוזים, מספקת הקבוצה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על ידי הקבוצה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה הקבוצה חלק מהתמורה הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה בהכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות.

תמורה לשלם ללקוח

החברה מטפלת בתשלומים ללקוח, כגון פיצויים בגין איחורים במסירת הדירות, כהקטנה של סכום ההכנסה מהלקוח כאשר החברה שילמה את התמורה או שנוצרה הבטחה של החברה לשלם את התמורה וזאת בהתאם לפרקטיקות עסקיות הנהוגות אצל החברה.

קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה

בקביעת מחיר העסקה החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעת ערך הזמן של הכסף אם החוזה כולל רכיב מימון משמעותי. בהערכה האם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי בוחנת החברה, בין היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד בו החברה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או שירותים אלה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

בפרויקטים של עבודות קבלניות, ביצועם של מרבית הפרויקטים נמשך שנתיים עד שלוש והתקבולים מתקבלים באופן שוטף על פני תקופת החוזה. בחלק מהחוזים זכאית החברה למקדמות ממזמיני העבודה. בפרויקטים של ייזום נדל"ן למגורים - התמורה נקבעת בהתאם לאבני דרך מקובלים בענף. בדרך כלל החברה גובה תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות העבודה. בחוזים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו פחות משנה, מיישמת החברה את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ולא מפרידה רכיב מימון משמעותי.

שינויים בחוזה

שינוי חוזה הוא שינוי בתחולה או במחיר (או שניהם) של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה.

שינוי חוזה עשוי להתקיים גם במקרים שבהם לצדדים לחוזה יש מחלוקת לגבי התחולה או המחיר (או שניהם) של השינוי או שהצדדים אישרו את השינוי בתחולה של החוזה אך טרם קבעו את השינוי המקביל במחיר.

החברה מטפלת בשינוי חוזה כהתאמה של החוזה הקיים אם יתרת הסחורות או השירותים לאחר שינוי החוזה אינם מובחנים ולכן מהווים חלק ממחויבות ביצוע אחת אשר מקוימת באופן חלקי במועד שינוי החוזה.

השפעת השינוי על מחיר העסקה ועל מידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע מוכרת כתיאום להכנסות (גידול או קיטון בהכנסות) במועד שינוי החוזה, כלומר על בסיס עדכון מצטבר(catch-up basis).

במקרים בהם שינוי החוזה טרם אושר על ידי הצדדים, החברה ממשיכה להכיר בהכנסות בהתאם לחוזה הקיים, ללא התחשבות בשינוי החוזה, עד למועד ששינוי החוזה מאושר ויוצר או משנה זכויות ומחויבויות חדשות או קיימות הניתנות לאכיפה משפטית.

חוזים מכבידים

חוזה מכביד הוא חוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
החברה מטפלת בהפרשות לחוזים מכבידים בהתאם להוראות IAS 37 אשר רלוונטיות עבור כל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם להוראות IFRS 15.

יישום המדיניות החשבונאית שתוארה לעיל דורש מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בקשר עם הנושאים הבאים:
קביעת אופן קיום מחויבויות הביצוע בפרויקטים של ייזום בנייה למגורים - לצורך הקביעה כי השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח על פני זמן ולכן יש להכיר בהכנסה לאורך זמן, החברה מסתמכת על הוראות החוזה, חוות דעת משפטיות ועל הוראות החוק המצביעות על קיום זכות לאכוף את החוזה.
שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על עיתוי ההכרה בהכנסה ממכירת דירות למגורים ואופן פריסת ההכנסה בדוח רווח והפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יג. מסים על הכנסה

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס ברווח כולל אחר או בהון.

1. מסים שוטפים

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

2. מסים נדחים

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי לניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית (substantially all) ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יד. חכירות

הקבוצה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

1. הקבוצה כחוכר

עבור העסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 12 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה הקבוצה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה. לאחר מועד התחילה מודדת הקבוצה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם.

להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי זכות שימוש:

	מספר שנים	בעיקר
משרדים	2-3	2
כלי רכב	2-3	2
מחסן	4-5	5

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות IAS 36.

2. הקבוצה כמחכיר

חכירה תפעולית

עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תשלומי חכירה הצמודים למדד

במועד התחילה משתמשת הקבוצה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי החכירה העתידיים.

בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה) ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף).

טו. רכוש קבוע

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו בגינם ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

	%	
משרדים (למעט קרקע)	2	
כלי רכב	15	
ריהוט, מחשוב, ציוד משרדי ושיפורים במושכר	6-33	(בעיקר 10%)
מנופים וציוד בנייה	10-20	(בעיקר 10%)

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים השימושיים של השיפור, לפי הקצר שבהם.

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

טז. מלאי מקרקעין בלתי שוטף

מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה, עלויות תכנון ועיצוב, עלויות בנייה עקיפות שהוקצו ועלויות קשורות אחרות.
מלאי מקרקעין בלתי שוטף נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

יז. עלויות אשראי

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או מכירתם.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יח. נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נמדד על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה, כמוקדם מביניהם. בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב.

יט. נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך.
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי, ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.

כ. ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום בר-ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

1. מוניטין בגין חברות מאוחדות

החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 31 בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. כאשר הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

2. השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.

כא. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסים

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן
(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות המתייחסות נמדדות אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ב) החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט ריבית והפרשי שער מוכרים ברווח כולל אחר.

ג) החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

ד) מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מחוזה מארח נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד בדוח על הרווח או הפסד.

2. ירידת ערך נכסים פיננסים

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;

א) מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים לאחר מועד הדיווח, או;

ב) מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים - לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

3. גריעת נכסים פיננסים

החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

(א) פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או
(ב) החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.
(ג) החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

4. התחייבויות פיננסיות

א) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:

(א) התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים;
(ב) חוזי ערבות פיננסית;
(ג) מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;

ב) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בעלות מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

5. גריעת התחייבויות פיננסיות

החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת – דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, , החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.

6. קיזוז מכשירים פיננסים

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

7. נגזרים משובצים

בהתאם להוראות IFRS 9 נגזרים המשובצים בנכסים פיננסיים, לא יופרדו מחוזה מארח. חוזים מעורבים אלה יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם לקריטריונים של המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.

כאשר חוזה מארח אינו מקיים את ההגדרה של נכס פיננסי, נגזר משובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל כנגזר כאשר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ מקיים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר המעורב אינו נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים נזקפים לרווח או הפסד.

הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.

כב. מדידת שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (advantageous) ביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

רמה 1: מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

כג. הפרשות

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

אחריות

לקבוצה קיימת התחייבות כלפי מזמיני עבודות במסגרת מקובלת של אחריות לטיב הבנייה וכן אחריות בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973. עלויות הבנייה כוללות זקיפה תקופתית של סכומים לכיסוי התחייבויות כאמור. הזקיפה נעשית לאורך תקופת הבנייה וזאת בהתחשב בשיעור ההשלמה ומועד צפוי לסיום הפרוייקט.

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כד. התחייבויות בשל הטבות לעובדים

בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:

1. הטבות עובד לזמן קצר

הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

2. הטבות לאחר סיום העסקה

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תוכנית להפקדה מוגדרת

לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

תוכנית להטבה מוגדרת

לחברה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן - נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.

3. הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

עובדי הקבוצה זכאים להטבות בגין חופשה ומענקי הסתגלות. הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויבות הקבוצה בגינן תסולק, במהלך תקופת ההעסקה ולאחר שנה מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.

ההתחייבות נטו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית, הינה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות, תוך התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה אשר מועד הפרעון שלהן דומה לתקופת המחויבות של הקבוצה.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.

4. הטבות בגין פיטורין

פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר החברה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבנייהם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

כה. עסקאות תשלום מבוסס מניות

עובדים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים וחלק מהעובדים זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן והנמדדות על בסיס עליית ערך מניות החברה.

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן - תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע) התקיימו.

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.

עסקאות המסולקות במזומן

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

כו. רווח למניה

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

באור 3: - עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

- ירידת ערך השקעה בחברה כלולה

הקבוצה בוחנת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך ההשקעה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידים, אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה, כולל תזרימי מזומנים מהפעילויות של החברה הכלולה והתמורה ממימושה הסופי של ההשקעה.
במקרים בהם העמידה החברה ערבות בגין התחייבות של חברה כלולה, בוחנת החברה בכל תקופת דיווח באם צפוי שתידרש החברה למימוש אותה ערבות ואת הסכום אותו היא תידרש לשלם.

- עבודות על פי חוזה ביצוע

בפרוייקטי עבודות בנייה קבלניות, הקבוצה מיישמת את הוראות IFRS 15. ההכנסות וההוצאות מחוזי הקמה נזקפות לרווח או הפסד, באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה, כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את תוצאותיו.
הקבוצה אומדת את היקף כלל ההכנסות, ההוצאות הצפויות, שיעור ההשלמה ומועד הסיום הצפוי של כל פרוייקט. בשיקול דעתה בקביעת אומדנים אלו מתבססת הקבוצה על מצב השוק, ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

- עלויות צפויות בגין חוזה

הקבוצה אומדת את סך העלויות בגין חוזה בהתאם להערכת כמויות, מחירים ולוחות זמנים צפויים לצורך אמידת שיעור ההשלמה המשמש לקביעת סכום ההכנסות שיוכרו מדי תקופה.

- קביעת אופן קיום מחויבות הביצוע בפרויקטים של יזום בנייה למגורים

בקביעה כי השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח לאורך זמן וכתוצאה מכך יש להכיר בהכנסה לאורך זמן, הקבוצה מסתמכת על חוות דעת משפטיות, הוראות החוזה והוראות החוק המצביעות כי לקבוצה קיימת זכות לאכוף את קיומו של החוזה.

- הקצאת עלויות בפרויקטים של יזום בנייה למגורים

עלויות הקרקע, עלויות הבנייה ועלויות נוספות מיוחסות לדירות בפרויקט בהתאם למחיר המכירה הצפוי שלהן.

- מלאי בניינים ודירות למכירה

מלאי בניינים ודירות למכירה מוצג על בסיס עלות או לפי שווי מימוש נטו במידה ונמוך יותר. שווי המימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים ממכירת המלאי בפרוייקט ולגבי עלויות ההקמה הנדרשות על מנת להביא את המלאי למצב של מכירה. ההכרה בהכנסה ממכירת דירות דורשת מהנהלת החברה לאמוד את העלות הצפויה של הפרויקט עד להשלמתו.

באור 3: - עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

- אומדן התחייבויות למוכרי מקרקעין

התחייבות למוכרי מקרקעין בגין קרקע הנרכשת על ידי החברה במסגרת עסקת קומבינציה, בתמורה להעברת חלק מהכנסות המיזם, נמדדת לראשונה בהתאם לשווייה ההוגן של הקרקע כנגד הכרה בהתחייבות פיננסית. בתקופות דיווח עוקבות, נמדדת ההתחייבות הפיננסית בגובה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים בעתיד, כאשר הם מהוונים

בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות מדי תקופה והשינויים בסכום ההתחייבות (למעט ערך הזמן) נזקפים ליתרת המלאי במאזן המאוחד.

בחישוב ההתחייבות האמורה, על החברה לאמוד הן את סכום התקבולים הצפוי מלקוחות והן את המועד הצפוי של קבלת התקבולים. אומדנים אלו מבוססים על מחירונים ותחזית מכירות שהוכנו על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על ניסיון העבר ומצב השוק.

- נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

- תביעות משפטיות

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

- נכסי מיסים נדחים

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

באור 4: - גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם

א. תיקון ל- IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

במאי 2020, פרסם ה-*IASB* תיקון ל-IAS 37 בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד (להלן - התיקון).

בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות) והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה (כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה).

התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר, 2022 או לאחריו. התיקון יחול על חוזים אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 1 בינואר, 2022. יישום מוקדם יותר אפשרי.
להערכת החברה, בשלב זה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ב. תיקון ל- IAS 1 הצגת דוחות כספיים

בחודש ינואר 2020 פרסם ה- IASB תיקון ל- IAS 1 בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות (להלן - התיקון).
התיקון מבהיר את העניינים הבאים:

- מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק;
- זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח;
- סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;
- רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא ישפיעו על סיווגו.

התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר, 2023 או לאחריו. התיקון יישום בדרך של יישום למפרע.

להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ג. תיקון ל- IFRS 3, *צירופי עסקים*

בחודש מאי 2020, פרסם ה- IASB תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 3, *צירופי עסקים*, בהתייחס למסגרת המושגית. התיקון נועד להחליף התייחסות למסגרת להכנת דוחות כספיים ולהצגתם, בהתייחסות למסגרת המושגית לדיווח כספי שפורסמה במרס, 2018 מבלי לשנות משמעותית את דרישותיה.

התיקון הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל- IFRS 3 כדי להימנע ממצבים של הכרה ברווחים או הפסדים מייד לאחר צירוף העסקים ('day 2 gain or loss') הנובעים מהתחייבויות והתחייבויות תלויות שהיו נכנסים לתחולת IAS 37 או IFRIC 21, במידה והיו מוכרים בנפרד.
בהתאם לחריג, התחייבויות או התחייבויות תלויות שבתחולת IAS 37, או IFRIC 21, יוכרו במועד הרכישה בהתאם להוראות IAS 37 או IFRIC 21 ולא בהתאם למסגרת המושגית.

התיקון גם מבהיר שנכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים.

התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022 או לאחריו.

באור 4: - גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)

ד. תיקון ל- IAS 8 *מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות*

בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 8: *מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות* (להלן – התיקון). מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".

אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

התיקון יושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 והוא חל על שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום מוקדם אפשרי.

החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים.

באור 5: - מזומנים ושווי מזומנים

	שיעור ריבית משוקלל ליום 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2021	2021	2020
	%	אלפי ש"ח	
מזומנים		48,830	170,174
פקדונות לזמן קצר	0.01-0.04	126,316	40,045
		175,146	210,219

באור 6: - נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
אגרות חוב קונצרניות	-	6,143
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים	-	2,550
	-	8,693

באור 7: - השקעות לזמן קצר

	שיעור ריבית משוקלל ליום 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2021	2021	2020
	%	אלפי ש"ח	
מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי	0.01-0.08	220,107	49,642
פקדונות משועבדים	0.01-0.08	2,781	2,783
יחידות השתתפות בקרנות אלטרנטיביות	-	-	622
		222,888	53,047

באור 8: - חייבים ויתרות חובה

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
מסים שוטפים לקבל	11,882	8,932
מוסדות ממשלתיים	1,969	612
פקדונות בנאמנות בגין מכירת דירות (1)	575	860
פקדון בנאמנות בגין מכירת מקרקעין	-	999
פקדון בנאמנות לשם הבטחת עבודות בדק (2)	1,750	1,750
מקדמות לספקים	6,550	7,657
הלוואה לבעלי קרקע בעסקת קומבינציה	1,140	3,440
לקוחות והכנסות לקבל	429	2,187
הוצאות מראש (3)	11,357	2,792
מקדמות בגין עבודות המע"ר הצפוני בת"א	2,680	3,273
חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	4,356	2,996
שותפים בעסקה משותפת (4)	14,648	2,550
אחרים	704	1,003
	58,040	39,051

(1) היתרה מייצגת תקבולים מלקוחות רוכשי דירות שהופקדו בחשבון נאמנות עד אשר נפתח חשבון ליווי בבנק המלווה של הפרויקט.

(2) לפרטים ראה באור 26ד'(2).

(3) לימים 31 בדצמבר, 2021 ו- 2020 היתרה כוללת סך של 2,795 ו-674 אלפי ש"ח, בהתאמה, המהווים עלות השגת חוזים עם רוכשי דירות. כמו כן, ליום 31 בדצמבר, 2021 היתרה כוללת מקדמות על חשבון מלאי בקבוצת רכישה בסך של כ- 4,961 אלפי ש"ח.

(4) ליום 31 בדצמבר, 2021 היתרה כוללת את חלק החברה בהלוואה שהעניקה החברה לשותף בעסקה משותפת בסך כולל של כ- 12,098 אלפי ש"ח. לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2022 נפרעה ההלוואה כנגד נטילת אשראי בנקאי בעסקה משותפת.

באור 9: - חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה

א. ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים		
לקוחות והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה	61,814	29,288
לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות	64,226	52,471
	126,040	81,759
נכסים בלתי שוטפים		
לקוחות והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה (*)	5,972	7,343
	132,012	89,102

(*) ראה גם באור 15.

ב. ליום 31 בדצמבר, 2021 יתרות חייבים והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה, כוללות סכומים בסך של כ-6 מליוני ש"ח (בשנת 2020 – 7.3 מליוני ש"ח) הנכללים במסגרת סעיף חייבים והלוואות לזמן ארוך, אשר טרם שולמו לחברה על ידי מזמיני העבודות לאור דיונים ומחלוקות עימם, לרבות הליכים משפטיים. הנהלת אל הר בדעה, בהתבסס בין היתר גם על חוות דעתם של היועצים המשפטיים כי צפוי ברמת וודאות גבוהה שסכומים אלה ייגבו מאת מזמיני העבודות. לפרטים נוספים, ראה באורים 26ד'(4) ו-26ד'(5).

ג. בקשר לערבויות ושעבודים, ראה באור 26.

ד. ליום 31 בדצמבר 2021, לאל הר 12 חוזי הקמה שטרם הסתיימו (מתוכם כ-3 חוזי הקמה עם החברה), שתמורתם הכוללת נאמדת בכ- 1,667 מליוני ש"ח (מתוכם כ-255 מליוני ש"ח עם החברה). וההכנסות המצטברות שהוכרו בגינם מיום תחילת ביצועם מסתכמות לסך של 490 מליוני ש"ח (מתוכם כ-65 מליוני ש"ח עם החברה). בחוזי הקמה אלה נכללים פרוייקטים שהקמתם טרם הסתיימה עד ליום 31 בדצמבר, 2021 וגם טרם החלה.

להלן ניתוח מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות ביצוע שטרם קוימו (או שקוימו באופן חלקי):

	סה"כ סכומי מחויבויות ביצוע שטרם קוימו (או שקוימו באופן חלקי)	צפי להכרה בהכנסה בגינן		
		2022	2023	2024 ואילך
		אלפי ש"ח		
ממכירת דירות (*)	264,107	160,106	85,521	18,480
מעבודות קבלניות	1,176,736 987,210(**)	411,425 338,128(**)	473,155 390,822(**)	292,156 258,260(**)

(*) כולל שווי שירותי בנייה.
(**) מחויבויות ביצוע כלפי חיצוניים.

באור 10: - מלאי בניינים ודירות למכירה

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
מלאי דירות ושטחי מסחר	אלפי ש"ח	
דירות גמורות	394	31,100
דירות ושטחי מסחר בהקמה	222,131	227,379
דירות בתכנון	-	55,906
	222,525	314,385

		31 בדצמבר	
		2021	2020
פרויקטים	הפנייה	אלפי ש"ח	
עלומים - רמת גן (התחדשות עירונית)	(1)	53,994	53,655
קרית שלום, ת"א	(2)	41,991	-
קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	(3)	35,554	32,983
אגריפס - ירושלים	(4)	33,477	62,664
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 4)	(5)	25,247	-
קרדן בבאר יעקב	(6)	17,484	56,490
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 3)	(7)	9,946	-
רמת אלישיב - לוד	(8)	4,438	2,560
כרמל מול ים - טירת הכרמל	(9)	394	394
קרדן בקרית מוצקין (שלב א')	(10)	-	30,706
גלי כרמל - טירת הכרמל	(10)	-	36,890
קרדן בגני תקוה	(10)	-	36,185
רחובות שלי - רחובות	(10)	-	1,858
		222,525	314,385

ב. פרטים נוספים

(1) החברה התקשרה בהסכם עם כלל הדיירים בפרויקט תמ"א 38/2 (התחדשות עירונית) ברמת-גן להקמת סך כולל של 95 יחידות דיור (חלק החברה 63 יחידות דיור). ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 40 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 2 יחידות דיור, כך שיתרת המלאי הינה 21 יחידות דיור.

(2) בחודש אוקטובר, 2020 התקשרה החברה עם צד שלישי (שהינו יזם) בהסכם מותנה לרכישת זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם קומבינציה בו הוא קשור עם בעלי מקרקעי הפרויקט, וזאת בתמורה לסך כולל של 22 מליוני ש"ח. הסכם הרכישה הותנה בקבלת הסכמת בעלי הקרקע לעסקה וכן שבאותו מועד יהיה לפרויקט היתר בנייה בתוקף לתקופה של 6 חודשים לפחות. עם התקיימות התנאים המתלים, החברה נכנסה לנעלי הצד השלישי כצד להסכם הקומבינציה האמור לבניית 57 יחידות דיור. ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה ראשוניים, וכן נמכרו 3 יחידות דיור מתוך 44 יחידות דיור חלק החברה. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 14 יחידות דיור, כך שיתרת המלאי הינה 27 יחידות דיור.

(3) ביום 6 באפריל, 2016 התקבלה בידי החברה הודעה לפיה זכתה החברה (בכפוף לתנאים במכרז שפורסם על-ידי המינהל ומשב"ש לחכירת קרקע בקרית מוצקין, המיועדת להקמת 58 יחידות דיור בבנייה רוויה בתמורה לסך של כ-20 מליוני ש"ח (כולל הוצאות פיתוח).

באור 10: - מלאי בניינים ודירות למכירה (המשך)

בחודש נובמבר, 2016 נמסרה לחברה החזקה במקרקעין.
החברה קיבלה אישור הגדלת צפיפות שבס, להקמת 70 יחידות דיור חלף 58 יחידות דיור, כאמור. ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו 37 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 7 יחידות דיור נוספות, כך שיתרת המלאי הינה 26 יחידות דיור.

(4) בחודש מאי, 2011 התקשרה החברה בהסכם קומבינציה עם בעלי קרקע בקשר עם קרקע במרכז ירושלים להקמת 73 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבנה לשימור בהיקף של כ-1,270 מ"ר. החברה הגישה בקשה להגדלת יחידות דיור להקמת 78 יחידות דיור, ובקשה זו אושרה. במסגרת הסכם הקומבינציה, בעלי הקרקע זכאים ל- 43% מיחידות הדיור ושטחי המסחר כאמור. בנוסף, בהסכם הקומבינציה נקבעו מנגנוני התאמה, כך שבמקרה שהתמורה שתתקבל בגין מכירת שטחי החברה במקרקעין תעלה על הרף שנקבע בהסכם, יהיו זכאים בעלי הקרקע לתמורה נוספת. כמו-כן נקבע כי בקשר לשטחי המסחר ומבנה לשימור הקיים במקרקעין בעלי הקרקע זכאים לקבל 23% מהתמורות שיתקבלו בגין מכירת היחידות במבנה זה (ואף בנוגע אליו נקבע מנגנון התאמה).
ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו 33 יחידות דיור (מתוך 45 יחידות דיור חלק החברה).
במהלך שנת 2021 נמכרו שטחי המסחר והמבנה לשימור לצד שלישי.
לאחר תאריך המאזן, נמכרו 5 יחידות דיור, כך שיתרת המלאי הינה 7 יחידות דיור.

(5) במהלך חודש פברואר 2020 התקשרה החברה עם צדדים שלישיים בהסכם מותלה לרכישת זכויותיהם להירשם כבעלים בכ-37% בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-22,000 אלפי ש"ח. במהלך חודש ספטמבר 2020, לאחר התקיימות התנאי המתלה להשלמת הרכישה, הועברו זכויות הבעלות במקרקעין האמורים לחברה והיא נכנסה לנעלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הינם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין.
בהתאם להסכם השיתוף האמור, הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבנייה על המקרקעין לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יחידות דיור בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בהסכם. חלק החברה 28 יחידות דיור.
ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 19 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 3 יחידות דיור נוספות, כך שיתרת המלאי הינה 6 יחידות דיור.

(6) בחודש מאי, 2009 חתמה החברה על הסכם קומבינציה עם בעל קרקע בבאר יעקב (להלן - בעל הקרקע). בהתאם להסכם שנחתם, תבנה החברה על הקרקע כ-405 יחידות דיור ותישא בכל עלויות הבנייה וכן בתשלום היטל ההשבחה והיטלי פיתוח על הקרקע (נכון ליום 31 בדצמבר, 2021 נבנו ונמסרו 312 יחידות דיור).
בתמורה לרכישת הקרקע, התחייבה החברה להעניק לבעל הקרקע שירותי בנייה בגין דירות המייצגות 19% משווי כלל יחידות הדיור שייבנו בפרויקט.

בין החברה ובין המנהל המיוחד של רסידו פי. בי. בע"מ (להלן- רסידו) (עמה היה חתום בעל הקרקע על הסכם קודם) נחתם הסכם, במסגרתו הסכימה רסידו (באמצעות המנהל המיוחד) לוויתור על כל זכויותיה בקשר לקרקע בתנאי שתפוצה בגין חלק מההשקעות שהשקיעה בעבר בפיתוח המקרקעין, באופן הבא: (1) מתוך התקבולים, מעבר למחיר בסיס לכל מ"ר שייבנה מתוך יחידות הדיור שתמכור החברה בפרוייקט (להלן - מחיר הבסיס), תקבל רסידו תמורה עודפת כפי שנקבע בהסכם, (2) סוכם כי רסידו תשתתף ב-50% מהיטל ההשבחה שיוטל מעל המחיר שנקבע בהסכם. במהלך שנת 2020 הגיעו החברה ורסידו להסדר גישור, כאשר לזכאותה של רסידו לתמורה עודפת בגין כל שלבי הפרויקט. לפרטים נוספים ראה באור 26ד'(1).

באור 10: - מלאי בניינים ודירות למכירה (המשך)

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר, 2021 הינה בגין שלב ד' (השלב האחרון בפרויקט). ליום 31 בדצמבר, 2021 שלב ד' של הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו 70 יחידת דיור מתוך 75 יחידות דיור (חלק החברה). לאחר תאריך המאזן, נמכרו 4 יחידות דיור נוספות, כך שלמועד פרסום הדוח נותרה יחידת דיור אחת במלאי.

(7) בחודש פברואר 2020 רכשה החברה ממספר צדדים שלישיים כ-10% בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל בתמורה לסך כולל של כ-7,200 אלפי ש"ח. כתוצאה מן הרכישה כאמור, נכנסה החברה לנעלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הינם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין. בהתאם להסכם השיתוף האמור, הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבנייה על המקרקעין לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יחידות דיור בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בהסכם. חלק החברה 6 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרה דירה אחת, כך שיתרת המלאי הינה 5 יחידות דיור.

(8) היתרה הינה בגין יתרת שלב ב' של הפרויקט לבניית 13 יחידות דיור ו-420 מ"ר שטחי מסחר בעיר לוד. ליום 31 בדצמבר, 2021 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 2 יחידת דיור.

(9) בחודש מרס, 2015 התקשרה החברה עם צד ג' (להלן - השותף) בהסכם לרכישת מחצית מזכויותיו וחובותיו במקרקעין בטירת הכרמל להקמת 82 יחידות דיור על פי תנאי הסכם פיתוח (להלן - הממכר) בתמורה לסך של כ-9 מליוני ש"ח.
ליום 31 בדצמבר, 2021 נמכרו ונמסרו 81 יחידת דיור מתוך 82 יחידות דיור. לפרטים נוספים בדבר הסדר שנחתם ושאושר ע"י בית המשפט ראה באור 26ד'(2).

(10) בניית פרויקטים אלו הסתיימה במהלך שנת 2021.

ג. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 11: - נדל"ן להשקעה

א. תנועה

	2021	2020
	אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר	130,870	131,836
תוספות וגריעות במשך השנה		
רכישות	702	509
הכרה בהתחייבות בגין נדל"ן להשקעה	-	2,900
מיון לרכוש קבוע	(3,225)	-
התאמת שווי הוגן	8,543	(4,375)
יתרה ליום 31 בדצמבר	136,890	130,870

ב. היתרה ליום 31 בדצמבר, 2021 מתייחסת למחצית בפרויקט משרדים וחניון בדרך מנחם בגין בתל-אביב (להלן - בית קרדן).
הפעלת החניון מתבצעת באמצעות חברת ניהול ("מיקדן"), שהינה חברה מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 40%.
לחברה זכויות חכירה מהוונות לתקופה של 49 שנה, המסתיימת בשנת 2057, בשטח מבונה, אשר טרם נרשם כבית משותף.

ג. נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו. בהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה נעשה שימוש בשיטות ההשוואה ובשיטת היוון תזרימי המזומנים, כפי שמצא לנכון מעריך השווי.

הנחות משמעותיות (על בסיס ממוצעים משוקללים) ששימשו בהערכות השווי של הנדל"ן להשקעה מוצגות להלן:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	בית קרדן	
דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש (בש"ח)	91	86
שיעור היוון (ב-%)	7	7.25
דמי שכירות חזויים למ"ר לחודש (בש"ח)	92	85
שטחים פנויים להשכרה בפועל (ב-%)	7	7

ד. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 12: - נדל"ן להשקעה בפיתוח

א. היתרה הינה בעיקר בגין החלק של חלק לא מסוים בקרקע בשטח כולל של כ-316 דונם רשום, במתחם הסמוך לתחנה המטאורולוגית שבבית דגן אותו רכשה החברה יחד עם שתי חברות נוספות, אשר למועד הדוח מכרו את החזקותיהן בקרקע לצדדים שלישיים.
יצוין, כי תוכנית המתאר לעיר ראשון לציון, אשר אושרה במהלך שנת 2017, קובעת למקרקעין (שמרביתם נמצאים בתחומה) שימושים מותרים הכוללים, בין היתר, מוסדות ומרכז תחבורה.
למועד אישור הדוחות הכספיים בוחנת החברה פרוגרמות חליפיות לניצול ולשימוש במקרקעין ו/או אפשרויות למימוש זכויותיה במקרקעין.

חלק החברה מסתכם לכ-28.1 דונם נטו, מתוכם 24.7 דונם בבעלות פרטית, זאת לאחר הפקעות שבוצעו (בעיקר לתשתיות לאומיות והרחבת דרכים).
בשנת 2021 ו-2020 התקבלו בחברה כספי הפיצוים כנגד ההפקעות שבוצעו, כך שבשנת 2021 ו-2020 רשמה החברה רווח בסך של כ-975 אלפי ש"ח ו-30 אלפי ש"ח בסעיף "הכנסות אחרות", בהתאמה.

בשנת 2021 רשמה החברה רווח מעליית ערך הנכס בסך של 4,760 אלפי ש"ח וזאת לאור הערכת שמאי חיצוני שקיבלה החברה בקשר עם שווי הנכס. עליית הערך נבעה בעיקרה כתוצאה ממחירי המכירה לדונם של עסקאות שבוצעו במתחם.

תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה בחודש מרס, 2003 ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנת החברה הארכת תקופת החכירה ביחס לחלקות האמורות.

ב. החברה רכשה במהלך שנת 2020 חלק מקרקע ברעננה בתמורה לסך כולל של כ-1,040 אלפי ש"ח. חלקה של החברה מסתכם בכ-0.125 אלפי מ"ר (בבעלות), מתוך שטח כולל של כ-23,121 מ"ר אשר הינו בבעלות צדדים שלישיים. תכנית המתאר והתכניות המפורטות החלות על המקרקעין, קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר.

ג. בהמשך להסכם לשיתוף פעולה שנחתם בחודש אוגוסט, 2021 ברחובות יוספטל ומצדה בבת ים (ראה גם באורים 13ב'8 ו-13ב'9) לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר 2022 התקשרו הצדדים בתוספת להסכם שיתוף הפעולה (לפי אותם חלקים, קרי חלקה של החברה כ-49%) כך שתנאיו יחולו גם ביחס למגרש בייעוד לתעסוקה במתחם, בהיקף של כ-43,000 מ"ר. בתמורה לחלקה במגרש התעסוקה, החברה תשלם לשותפה סך כולל של 20 מיליון ש"ח, מתוכו למועד אישור הדוחות הכספיים שולמו כ- 3.5 מליוני ש"ח, והיתרה בסך של כ 16.5 מליוני ש"ח תשולם במועד קבלת היתר בנייה לפרויקט והתקשרות בהסכם עם בנק מלווה.

ד. לגבי שעבודים, ראה באור 26א'.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
מקרקעין בחכירה	15,994	28,779
מקרקעין בבעלות	160,571	87,708
	176,565	116,487

ב. פרויקטים

		31 בדצמבר	
		2021	2020
	הפנייה	אלפי ש"ח	
קרדן בנווה גנים - קרית מוצקין	(1)	55,259	52,695
מתחם TLV, תל אביב	(2)	40,527	-
עפולה	(3)	30,961	-
נופי תכלת - נהריה	(4)	15,609	15,417
קרקע באשדוד	(5)	7,335	6,000
חדרה	(6)	7,216	-
עוזיאל – רמת גן (התחדשות עירונית)	(7)	5,393	4,929
יוספטל – בת ים (התחדשות עירונית)	(8)	4,905	-
מצדה – בת ים (התחדשות עירונית)	(9)	4,905	-
כפר יונה	(10)	1,282	-
אילת – חולון (התחדשות עירונית)	(11)	1,270	-
מתחם 20 – נתניה	(12)	801	-
קצנלסון – נתניה (התחדשות עירונית)	(13)	385	-
רמות, ירושלים	(14)	352	-
קרית אליעזר – חיפה (התחדשות עירונית)	(15)	220	-
רמת ורבר – פתח תקוה (התחדשות עירונית)	(16)	145	-
הבנים – רמת גן (התחדשות עירונית)	(17)	-	702
קרית שלום - תל אביב	10ב'(2)	-	1,731
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 3)	10ב'(7)	-	7,541
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 4)	10ב'(5)	-	27,472
		176,565	116,487

(1) ביום 30 בנובמבר, 2017 התקשרה החברה בהסכם עם מוכרים פרטיים (להלן - המוכרים) לרכישת כל זכויות הבעלות של המוכרים במגרש בשטח קרקע של כ-6.3 דונם, המאושר לבניית 2 בניינים בהיקף כולל של 138 יחידות דיור, בשכונת נווה גנים שבקרית מוצקין (להלן - המגרש), בתמורה לסך כולל של כ-48.3 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ (להלן - "התמורה" ו"ההסכם", בהתאמה). בנוסף, כולל ההסכם הסדר בין החברה למוכרים בקשר עם נשיאה בעלויות אגרות והיטלי הפיתוח במגרש.
ביום 29 במרס, 2018 הושלמה העסקה, והחברה שילמה את מלוא התמורה למוכרים.
לאחר תאריך המאזן, התקבל היתר בנייה ונכון למועד פרסום הדוח, הפרויקט נמצא בשלבי הקמה ראשוניים.

(2) במהלך חודש פברואר 2021 התקשרה החברה ביחד עם צד שלישי ("השותף") בהסכמים שונים לרכישה במשותף, בחלקים שווים, של שטחים במתחם הידוע כ-"פרדס שניר" בדרום תל-אביב בהיקף כולל של כ-26 דונם (בהערה זו: "המתחם" או "המקרקעין"), וזאת תמורת סך כולל של כ-337 מיליון ש"ח (חלק החברה 50%). למועד הדוח התקיימו התנאים להשלמת העסקה אולם טרם שולמה התמורה במלואה, הצדדים פועלים במשותף להשלמת רישום הבטוחות לצורך העמדת המימון הבנקאי לתשלום התמורה.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

השימושים לפי תב"ע תקפה במתחם הינם שימושים מעורבים לתעשייה, משרדים מלאכה ומסחר. החברה ושותפתה מקדמות במקרקעין תב"ע על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו, אשר עשויה לכלול, אם וכאשר תאושר, זכויות לבנייה של כ-890 יחידות מגורים מתוכן 10% יחידות בהישג יד, שטחי תעסוקה בהיקף של כ- 20,000 מטר וכ- 6000 מ"ר מסחר (וכן ייעודים ציבוריים שונים).

לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר 2022 התקשרה החברה ביחד עם השותף לרכישה במזומן של חלקים נוספים במתחם אשר נמצא בידי צדדים שלישיים בהיקף של כ-4 דונם (המהווים כ-7% מהזכויות במתחם לפי התוכנית המתוכננת) בתמורה לסך של עד כ-110 מיליון ש"ח בעסקת נטו (חלק החברה 50%).
למועד הדוח החברה ושותפתה מחזיקות בכ-72% מהזכויות במתחם על פי התכנית המתוכננת ("הזכויות היוצאות").
חלק מן המקרקעין מוחזקים במושע ביחד עם צדדים שלישיים אשר עושים שימוש במקרקעין ו/או משכירים אותה לצדדים שלישיים (כמו גם חלק מהמוכרים, אשר התחייבו לפנות את המקרקעין עד מועדים שנקבעו), הוצאת היתרי בנייה במקרקעין כאמור, צפויה להיות כפופה לפינויים.
על מרבית שטח הקרקע קיימות הערות על הפקעה של עירית תל אביב (אשר מחזיקה כ-13% מהזכויות היוצאות), הפקעה זאת צפויה להתבטל עם אישור התוכנית ובכפוף לפינוי המקרקעין המוחזקים בין היתר בידי צדדים שלישיים.
למועד הדוח פועלים החברה והשותף לרכישת החלקים הנוספים במקרקעין בהיקף של כ 10.6% מהזכויות היוצאות (המוחזקים כאמור במושע בידי צדדים שלישיים) וכן לקידום תהליכי התכנון במתחם על מנת שתתאפשר הקמת הפרויקט.

(3) ביום 1 במרס, 2021 חתמה החברה על הסכם עם צד שלישי ("השותף"), לפיו, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שונים, תרכוש החברה מהשותף 60% מזכויותיו בקרקע לבניית כ- 400 יחידות דיור הזמינה לבנייה למגורים בעפולה ("הממכר") בתמורה לסך של 17 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת חבות בהיטל השבחה שישולם לפי חלקי הצדדים ("הסכם המכר"). בד בבד עם חתימת הסכם המכר, חתמו הצדדים על הסכם עסקה משותפת ("הסכם העסקה המשותפת") אשר יכנס לתוקפו עם ובתנאי שיתקיימו התנאים לכניסתו לתוקף של הסכם המכר. לפי הסכם העסקה המשותפת יחזיקו החברה והשותף בזכויות בממכר, כאמור לעיל, וכן ירכשו זכויות נוספות במקרקעין במתחם עליו חלה התב"ע החלה על הממכר ("מקרקעי התב"ע") באותו יחס של 60% מהזכויות לחברה ו-40% מהזכויות לשותף ("העסקה המשותפת").
הסכם העסקה המשותפת קובע את אופן הקידום והניהול המשותף של זכויות העסקה המשותפת במקרקעי התב"ע לפי חלקי הצדדים בעסקה המשותפת, לרבות בעניין ביצוע העסקאות הנוספות במתחם על ידי העסקה המשותפת, מימון העסקה המשותפת (כולל העמדת הלוואה על ידי החברה בלבד לעסקה המשותפת לצורך קיום התחייבויות העסקה המשותפת ותשלומי מיסים והיטלים ותנאיה), אופן בחירת קבלן לביצוע הפרויקט וחלוקת רווחי הפרויקט בין השותפים.
כניסת הסכם המכר והסכם העסקה המשותפת לתוקף הותנו בהתקיימות תנאים מתלים שונים, ביניהם: התקשרות הצדדים (החברה והשותף) בהסכמים מותנים עם צדדים שלישיים, לפיהם תרכוש העסקה המשותפת בעסקאות קומבינציה או בתמורה למזומן זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור נוספות בהיקף ניכר של מאות יחידות דיור במקרקעי התב"ע, בתנאים ובמחירים שהוסכמו ("העסקאות הנוספות במתחם"), וכן קבלת הסכמה מראש של בנק להעמדת הלוואה בקשר עם מימון רכישת הממכר והעסקאות הנוספות במתחם, בתנאים שנקבעו.
ביום 31 באוקטובר, 2021 ההסכמים נכנסו לתוקף, כאשר התקיימו התנאים המתלים להתקשרות בהסכם המכר והסכם העסקה המשותפת, לרבות חתימת ההסכמים עם השותף ועם הצדדים השלישיים, לפיהם תרכוש העסקה המשותפת בעסקאות קומבינציה או בתמורה למזומן זכויות בקרקע לבניית כ-297 יחידות דיור נוספות במקרקעי התב"ע, בתנאים ובמחירים שהוסכמו, תחת הוראות הסכם העסקה המשותפת.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

(4) בחודש מרס, 2015 זכתה החברה במכרז שפורסם על-ידי המינהל לחכירת קרקע בנהריה, המיועדת להקמת 112 יחידות דיור בשני מגרשים צמודים בבנייה רוויה בתמורה לסך של כ-17.5 מליוני ש"ח (כולל הוצאות פיתוח). בחודש ספטמבר, 2015 נחתם הסכם חכירה עם המינהל בקשר עם הקרקע.
במהלך שנת 2020, לאחר אי עמידה בהתחייבויות בקשר לאבני דרך בהקמת הפרויקט וחילוט ערבות, בסכום לא מהותי, שהעמידה החברה לטובת משב"ש, הוארכה התקופה המותרת בהסכם החכירה לסיום הקמת הפרויקט עד ליום 22 באוגוסט, 2022.
קיימת תב"ע בתוקף להקמת 112 יחידות דיור, והחברה פועלת להגשת בקשה לקבלת היתר לבניית 4 בניינים ולהגדלת מס' יחידות דיור לסך של 134 יחידות דיור.
למועד פרסום הדוח, החברה מקדמת את בניית הפרויקט על מקרקעי הפרויקט. בנוסף, נמצאת החברה בדיונים מול הרשות המקומית בדבר הגשת תכניות נוספות לתוספת שטחי מסחר ומשרדים בפרויקט.

(5) ביום 15 בנובמבר, 2020 התקשרה החברה עם בעלים של קרקע באשדוד בהסכם קומבינציה, במסגרתו רכשה החברה את מקרקעי הפרויקט (אשר למועד הדוח, בהתאם לתב"ע הקיימת, ניתן להקים עליהם בניין בן 36 יחידות דיור), בתמורה לקבלת שירותי בנייה ל-12 יחידות דיור ותמורה נוספת בסך של 6 מליוני ש"ח ("הסכום הנוסף").
עם זאת נקבע במסגרת ההסכם, כי היה ותאושר לפרויקט תכנית חדשה במסגרתה תוגדל כמות יחידות דיור שניתן להקים על המקרקעין עד 101 יחידות דיור על-פי התכנית שפורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 ("התכנית המוצעת"), יעודכנו תנאי ההסכם האמורים, כך שהתמורה בגין פרויקט להקמת 101 יחידות דיור תגדל ותכלול מתן שירותי בנייה ל-22 יחידות דיור בתוספת סכום נוסף של כ-34.8 מליוני ש"ח (או תמורות יחסיות אחרות בהתאם לכמות יחידות דיור שייבנו בפרויקט בפועל, כפי שנקבעו בין הצדדים).
בנוסף, במסגרת ההסכם העמידה החברה לבעלי הקרקע הלוואה בסך של 5 מליוני ש"ח, אשר תיפרע בדרך של קיזוז מתוך הסכום הנוסף (או ככל שההלוואה לא קוזזה מהסכום הנוסף, או לא קוזזה ממנו באופן מלא), תיפרע ההלוואה בסמוך לאישור התכנית המוצעת.

(6) ביום 8 בפברואר, 2021 חתמה החברה על הסכם עם שותפות רשומה ("השותפות") המחזיקה בקרקע חקלאית בשטח של כ-192 דונם ("המקרקעין"), לפיו מעניקה החברה לשותפות שירותי ניהול ותכנון שעיקרם קידום תכנית חדשה לבנייה למגורים במקרקעין ("התכנית"), בתמורה תלוית הצלחה באישור התכנית בשיעור מעליית ערך המקרקעין, כפי שסוכם בין הצדדים. כמו כן, ערבה החברה להלוואה בהיקף של כ-51 מליוני ש"ח שהועמדה לשותפות על ידי בנק, כנגד שעבוד המקרקעין.
בד בבד עם חתימת הסכם השירותים, נחתם בין החברה לשותפות הסכם לפיו הוענקה לשותפות אופציה, שמימושה כפוף לאישור התכנית, לחייב את החברה לרכוש 50% מהזכויות בשותפות בדרך של הקצאת זכויות, בתמורה שתשקף את שווי השותפות בסמוך לאחר אישור התכנית. ככל שתמומש האופציה, יחתם הסכם הקצאה מפורט בנוסח שהוסכם ("הסכם ההקצאה"), הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי קצב התקדמות הבנייה בשלבים, אופן ניהול השותפות והתמורה בגין ניהולה, אופן חלוקת רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הבנייה בפרויקט באמצעות חברה מאוחדת.
להערכת החברה, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור, ניתן יהיה להקים על המקרקעין 1,307 יחידות דיור שיבנו ב-2 שלבים. יצוין כי המקרקעין בהליכי תכנון ואין ודאות לגבי אישור תכנית לבנייה בה או לגבי היקפה.

(7) החברה התקשרה בהסכם עם מרבית הדיירים בפרויקט פינוי בינוי (התחדשות עירונית) ברמת-גן להקמת סך כולל של 152 יחידות דיור (חלק החברה 109 יחידות דיור). תב"ע מפורטת אושרה ביום 18 באפריל, 2017 ובשלב זה פועלת החברה לקידום תכנית עיצוב אדריכלית והיתר בנייה בועדות התכנון והבנייה הרלוונטיות. לפרטים נוספים ראה באור 26ג'(1).

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

(8) ביום 8 באוגוסט, 2021 השלימה החברה חתימה על הסכמים ("ההסכמים") עם חברת קים לוסטיגמן יזום ובנייה בע"מ "(השותפה"), לפיהם, תרכוש החברה מהשותפה כ-49% מהזכויות והחובות של השותפה כלפי בעלי קרקע במתחם יוספטל בבת-ים לביצוע פרויקט של פינוי בינוי ברחוב יוספטל בעיר בת ים ("המתחם") והפרויקט", בהתאמה, ותקים ביחד עם השותפה את הפרויקט במתחם. במתחם תב"ע (תכנית בניין עיר) מאושרת לפיה צפויות להיהרס בסה"כ 64 יחידות דיור קיימות ובמקומן יבנו בסה"כ כ- 300 יחידות דיור במתחם, וכן שטחי מסחר ושטחי ציבור. נכון למועד פרסום הדוח, 98% מבעלי הזכויות במתחם התקשרו בהסכמי פינוי בינוי.

(9) ביום 8 באוגוסט, 2021 השלימה החברה חתימה על הסכמים ("ההסכמים") עם חברת קים לוסטיגמן יזום ובניה בע"מ ("השותפה"), לפיהם, תרכוש החברה מהשותפה כ-49% מהזכויות והחובות של השותפה כלפי בעלי קרקע במתחם מצדה בבת-ים לביצוע פרויקט של פינוי בינוי ברחוב יוספטל בעיר בת ים ("המתחם") והפרויקט", בהתאמה, ותקים ביחד עם השותפה את הפרויקט במתחם. במתחם תב"ע (תכנית בניין עיר) מאושרת לפיה צפויות להיהרס בסה"כ 64 יחידות דיור קיימות ובמקומן יבנו בסה"כ כ- 300 יחידות דיור במתחם, וכן שטחי מסחר ושטחי ציבור. נכון למועד פרסום הדוח, 100% מבעלי הזכויות במתחם התקשרו בהסכמי פינוי בינוי.

(10) ביום 25 ביולי, 2021 חתמה החברה על הסכם קומבינציה ("ההסכם") עם צדדים שלישיים שהינם בעלי קרקע בשטח של כ-50 דונם, במתחם בו מקודמת תכנית חדשה לבינוי שכונת מגורים הכוללת אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור, בכפר יונה ("הבעלים" ו-"המתחם") .
שיעור הקומבינציה בעסקה יקבע על ידי שמאי הצדדים, לאחר קבלת היתר בתנאים לבנייה, על פי תנאי השוק ובהתחשב בשיעור רווח יזמי בפרויקט שהוסכם בין הצדדים. סוכם כי שיעור של כ-15% מחלקם של הבעלים יכול ויבוצע בעסקת שירותי בנייה (חלף קומבינציה), במחירי עלות ובתוספת רווח יזמי בשיעור שסוכם בין הצדדים.
הסכם הקומבינציה כולל תנאים מקובלים לרבות התחייבות החברה לקידום התכנון במתחם לבניית הפרויקט ולנשיאה בעלויות התכנון והבנייה וכן להסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
כניסת ההסכם לתוקף מותנה בתנאים מתלים שונים עד למועדים שנקבעו בהסכם, ביניהם, אישור תכנית חדשה לשינוי יעוד במתחם, אישור תכנית איחוד וחלוקה והיעדר מניעה לקבלת ליווי בנקאי לפרויקט, ולפיכך, אין ודאות כי העסקה תצא לפועל.
הצדדים או מי מהם רשאים לוותר על התקיימות חלק מהתנאים או להאריך את המועד להתקיימותם.

(11) החברה התקשרה עם למעלה מ-80% מבעלי הזכויות ברח' אילת 28-22, חולון על הסכמי פינוי בינוי מפורטים. נכון למועד הדוח קיימות 128 יחידות דיור במתחם ובימים אלה מקודמת תב"ע (תכנית בניין עיר) לבניית כ-538 יחידות דיור בסה"כ.
תכנית בניין עיר טרם אושרה והסכמי הפינוי בינוי מותנים בקיומם של תנאים מתלים.

(12) ביום 6 ביולי, 2021 חתמה החברה על הסכם קומבינציה ("ההסכם") עם צדדים שלישיים שהינם כ-65% מבעלי קרקע בשטח נוכחי של כ- 30 דונם, בנתניה ("הבעלים" ו-"המתחם").
בהתאם לתכנית חדשה, אשר הומלץ על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה על העברתה לאישור הועדה המחוזית ("התכנית החדשה"), המתחם מיועד לבנייה של 330 יחידות דיור וכן כ- 30,000 מ"ר משרדים וכ- 6,600 מ"ר שטחי מסחר.
שיעור הקומבינציה בעסקה, בקשר עם היחידות למגורים יעמוד על 37%, אלא אם יבקש מי מהצדדים כי שיעור הקומבינציה יקבע על ידי שמאי מוסכם, לאחר אישור התכנית החדשה, על פי תנאי השוק ובהתחשב בשיעור רווח יזמי בפרויקט, ובלבד ששיעור הקומבינציה שיקבע יהיה בטווח שנקבע בהסכם.
סוכם כי שיעור של כ-15% מחלקם של הבעלים במתחם יכול ויבוצע בעסקת שירותי בנייה (חלף קומבינציה), בתנאים שהוסכמו.

באור 13: - <u>מלאי מקרקעין בלתי שוטף</u> (המשך)

הסכם הקומבינציה כולל תנאים מקובלים לרבות, התחייבות לנשיאת החברה בעלויות התכנון והבנייה, התחייבות החברה בהשבת חלק מההוצאות שהוצאו בשם הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
תנאי לכניסת ההסכם לתוקף הינו אישור התכנית החדשה במועדים שנקבעו בהסכם.
בנוסף, נקבעו תנאים מפסיקים מקום בו לא תאושר בנייה במתחם בהיקפים עליהם הסכימו הצדדים, או ככל ששיעור הקומבינציה שיקבע כאמור לעיל יהיה נמוך משיעור שנקבע בהסכם, והחברה לא נאותה לקיים את ההסכם בשיעור הקומבינציה המינימלי שסוכם.

(13) החברה התקשרה בהסכמי פינוי בינוי מפורטים עם למעלה מ-80% מבעלי הזכויות ברח' קצנלסון 5-1, נתניה. נכון למועד הדוח, קיימות 48 יחידות דיור במתחם, בה בשעה שמקודמת תב"ע (תכנית בניין עיר) לבניית כ- 192 יחידות דיור בסה"כ.
תכנית בניין עיר טרם אושרה והסכמי הפינוי בינוי מותנים בקיומם של תנאים מתלים.

(14) ביום 30 בנובמבר, 2021 חתמה החברה על הסכם קומבינציה ו/או תמורות ("ההסכם") עם הזכאי להירשם כבעלים במקרקעין בבעלות פרטית בשטח של כ- 65 דונם בירושלים ("המוכר" ו"המקרקעין"). תנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף הינו אישור תכנית חדשה לבנייה למגורים במקרקעין ("התכנית") אשר תקודם על ידי החברה, בתוך תקופה שנקבעה בהסכם ("התנאי המתלה"). לחברה הזכות לוותר על התקיימות התנאי המתלה.
שיעור הקומבינציה בעסקה יקבע על ידי שמאי מוסכם לאחר התקיימות התנאי המתלה, על פי תנאי השוק ובהתחשב בשיעור רווח יזמי בפרויקט אשר הוסכם בין הצדדים .החברה התחייבה להעמיד למוכר הלוואות בסך כולל של עד 10 מליוני בהתאם לאבני הדרך שסוכמו בין הצדדים (ליום 31 בדצמבר, 2021 הועמדה הלוואה בסך של כ- 0.4 מליוני ש"ח), כמקדמה בגין התמורות שיגיעו לו בעסקה, בתנאים ובמועדים שהוסכמו ובלבד שטרם העמדת סכום מהותי כלשהו מתוך ההלוואה, ירשמו זכויות המוכר במקרקעין ויועמדו בטוחות לחברה לפירעון ההלוואה. 6 מליוני ש"ח מתוך סכום ההלוואה יועמדו רק לאחר אישור התכנית.
להערכת החברה, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור, ניתן יהיה להקים על המקרקעין כ- 1,318 יחידות דיור. עם זאת יצוין כי המקרקעין בהליכי תכנון ואין ודאות לגבי אישור תכנית לבנייה בה או לגבי היקפה ובהתאם, אין ודאות לקיום התנאי המתלה לכניסת העסקה לתוקף.

(15) החברה התקשרה עם למעלה מ-80% מבעלי הזכויות ברח' יואב 30-18, ההגנה 47-35 (מתחם א' בתכנית המתאר של שכונת קרית אליעזר) על הסכמי פינוי בינוי מפורטים.
נכון למועד הדוח, קיימות 98 יחידות דיור ובימים אלה מקודמת תכנית בניין עיר לבניית כ-420 יחידות דיור בסה"כ.
כמו כן החברה מקדמת חתימות על הסכמי פינוי בינוי מפורטים ברח' יואב 14א',16א',18א',20א' (מתחם ב' בתכנית המתאר של שכונת קרית אליעזר).
יובהר כי תכנית בניין העיר (תב"ע) אשר מקדמת החברה הינה למתחמים א', ב' ו-ג' לפי תכנית המתאר של קריית אליעזר ועתידה לכלול כ- 1,200 יחידות דיור בסה"כ.
תכנית בניין עיר טרם אושרה והסכמי הפינוי בינוי מותנים בקיומם של תנאים מתלים.

(16) החברה חתמה על הסכם בעלי מניות, במסגרתו תכנס לשותפות עם חברת מנור התחדשות עירונית, לצורך קידום פרויקט פינוי בינוי בשכונת רמת ורבר בפתח-תקווה. במסגרת תכנית בניין העיר (תב"ע) המקודמת בפרויקט יהרסו מעל 120 דירות ישנות ובמקומן יבנו כ- 650 יחידות דיור חדשות. במסגרת העסקה, החברה תשתף פעולה עם חברת מנור התחדשות עירונית, שכבר החתימה את מרבית בעלי הנכסים על הסכמים מפורטים. מנור תמשיך לנהל את נושא בעלי הנכסים והחברה תקדם את התכנון מול וועדות התכנון וחברת נת"ע, שצפויה להקים תחנת מטרו בתוואי הפרויקט שממוקם בין הרחובות ארלוזורוב, כצנלסון ובורוכוב.
תכנית בניין עיר טרם אושרה והסכמי הפינוי בינוי מותנים בקיומם של תנאים מתלים.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

(17) החברה התקשרה בהסכם עם כל הדיירים בפרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש - התחדשות עירונית) ברמת-גן להקמת סך כולל של 24 יחידות דיור (חלק החברה 16 יחידות דיור). בחודש אוקטובר 2021 הושלמו התנאים המתלים בקשר למכירת הפרויקט עם צד ג'. כתוצאה מהמכירה, החברה רשמה רווח לפני מס בסך של כ-1.3 מליוני ש"ח, שנרשם במסגרת סעיף "הכנסות אחרות".

לגבי שעבודים, ראה באור 26א'.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

א. הרכב השקעה בחברות כלולות

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
עלות המניות	67,410	72,028
דיבידנדים שחולקו	(920)	(920)
הפסדים וקרנות שנצברו ממועד הרכישה, נטו	(23,838)	(17,414)
	42,652	53,694
הלוואות ושטרי הון (1) (2) (3)	84,318	78,184
	126,970	131,878
נכס מוחזק למכירה	(32,690)	-
	94,280	131,878

(1) ליום 31 בדצמבר, 2021 החברה העמידה לחברה מוחזקת ("הולילנד") שטרי הון בערך נקוב של 112,605 אלפי ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2021 העלות המופחתת של שטרי ההון הנ"ל מסתכמת לסך של כ-45,693 אלפי ש"ח. שטרי ההון אינם נושאים ריבית. במהלך שנת 2021 פרעה הולילנד לחברה שטרי הון בסך של כ- 1,000 אלפי ש"ח.
באשר להשלמת רכישת מניות הולילנד, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 14ב'1.

(2) החברה העמידה לחברה בשליטה משותפת ("נופי השמש") מספר הלוואות לא צמודות אשר חלקן נושאות ריבית. יתרת ההלוואות ליום 31 בדצמבר, 2021 הסתכמה לסך של כ-34,331 אלפי ש"ח. שיעור הריבית השנתי המשוקלל בגין ההלוואות הנ"ל ליום 31 בדצמבר, 2021 הינו 1.5%. ליום 31 בדצמבר, 2021 ההלוואה נמדדת בהתאם לשוויה ההוגן הנאמד בסך של כ-34,329 אלפי ש"ח. באשר להתקשרות החברה ונופי השמש בהסכם עם צד ג' למכירת מניות נופי השמש, ראה באור 14ב'2.

(3) ביום 17 בינואר, 2019 החברה העמידה לחברה בשליטה משותפת הלוואה דולרית בסך של 4,250 אלפי דולר, אשר נושאת ריבית בשיעור שנתי של LIBOR+8.15%, אך לא פחות מ 10.5%. קרן ההלוואה הייתה צפויה להיפרע באמצעות מימון זר ביום 17 ביולי, 2021 אך מכיוון שבכוונת החברה לממש את הנכס, לא נלקח מימון זר ולא נפרעה ההלוואה. ליום 31 בדצמבר, 2021 ההלוואה נמדדה בהתאם לשוויה ההוגן, הנאמד בסך של כ-10,997 אלפי ש"ח.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

ב. פרטים נוספים על חברות מוחזקות

1. הולילנד פארק בע"מ (להלן - הולילנד)

א) ליום 31 בדצמבר, 2021 החברה מחזיקה ב-40% ממניות חברת הולילנד.
הולילנד מחזיקה במקרקעין בחלק ממתחם הולילנד בירושלים, בשטח של כ-100 דונם, המיועדים לבנייה למגורים ולבניית מלון.
רכישת הקרקע על ידי הולילנד בוצעה בתמורה לסך של 52 מיליון דולר במזומן ובתוספת תשלום בשיעור של 18.5% מתוך תקבולי המכירות של הדירות שיבנו בפרויקט, אשר הופחת בהדרגה ל-12.5% (כפוף להתאמות שונות). עוד סוכם כי עלויות הפיתוח הכללי של הפרויקט יחולו על החברה ובעל הקרקע על-פי שעורים שנקבעו בהסכם.
במועד רכישת הקרקע הוכרה התחייבות למוכר הקרקע בגין הסכם זה, אשר עודכנה בשנים 2021 ו-2019 לאור מצב הפרויקט.

בהקשר זה יצוין, כי בהתחשב בשינוי השליטה בהולילנד לאחר תאריך המאזן, ובכדי להתאים את מדיניותה החשבונאית של הולילנד לזו של החברה, הולילנד יישמה שינוי במדיניות החשבונאית לטיפול בהתחייבות למוכר הקרקע בדוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2021 בתוקף למפרע. כתוצאה מכך השינויים באומדני הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים נזקפים לעלות מלאי המקרקעין ולא לרווח והפסד. לדעת הנהלת הולילנד השינוי במדיניות הנ"ל הינו רלוונטי יותר בנסיבות הקיימות.
ליום 31 בדצמבר, 2021 סכום ההתחייבות בגין הסכם זה עודכן בהתבסס על תזרימי המזומנים הצפויים ממכירת הדירות בפרויקט מהוונים בריבית של 6%.

ביום 28 בנובמבר 2021, התקשרה החברה (או "הרוכשת") עם פולאר נדל"ן בע"מ ("פולאר") וקלדש בנייה בע"מ ("המוכרות") שהן בעלות המניות הנוספות בהולילנד בהסכם ("הסכם המכר") לרכישת מלוא החזקותיהן של המוכרות במניות הולילנד ולרכישת כל זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות של המוכרות בהולילנד ו/או ממנה, לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי ההון שהנפיקה הולילנד למוכרות והזכות להחזר שטרי הון שמקורם בדמי ניהול שחבה הולילנד למוכרות ("הזכויות הנמכרות"), בתמורה לסך כולל של 126 מליוני ש"ח ("התמורה"). השלמת העסקה הייתה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים, וביניהם, אישורי צדדים שלישיים וכן, קבלת מכתב כוונות מאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של פולאר ("אגרות החוב" ו-"הנאמן"), לו שועבדו עיקר הזכויות הנמכרות, לפיו יאשר הנאמן כי כנגד הפקדה בידיו של סכום מתוך התמורה והמצאת מסמכים נוספים כנדרש בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב, ימסור הנאמן לידי הרוכשת את מסמכי הסרת השעבודים על הזכויות הנמכרות. במקביל לחתימת הסכם המכר, הוסכם כי בכפוף להשלמת הסכם המכר, יתקשרו המוכרות עם הולילנד בהסכם ייעוץ, לתקופה של שנתיים, לפיו החל מהמועד בו תחדלנה המוכרות להיות בעלות מניות בהולילנד, יעניקו המוכרות להולילנד שירותי ניהול וייעוץ בקשר עם ייזום והקמת הפרויקט שבבעלות הולילנד ("הסכם הייעוץ"). בתמורה לביצוע השירותים על פי הסכם הייעוץ, תהיינה המוכרות זכאיות לתמורה כוללת בסך של 4 מליוני ש"ח.

לאחר תאריך המאזן, ביום 2 בפברואר, 2022 התקיימו התנאים המתלים, הושלמה עסקת המכירה והתמורה הועברה לנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'). עוד הוסכם בין החברה לרוכשות כי סכום התמורה בסך 4 מליוני ש"ח בגין הסכם היעוץ, ישולם לרוכשות על ידי החברה באופן מיידי ומראש במועד הסמוך למועד התקיימות התנאים המתלים.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

לפיכך, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה מחזיקה ב-100% ממניות חברת הולילנד, ותאחד את דוחותיה הכספיים של הולילנד החל מהרבעון הראשון של שנת 2022.

בשנת 2021 רשמה החברה רווח בסך של כ- 0.3 מליוני ש"ח, בגין החזקתה בהולילנד, ובשנת 2020 רשמה החברה הפסד בסך של כ-1.1 מליוני ש"ח. הרווח או ההפסד נכלל במסגרת סעיף "הפסד מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני".

יתרת ההשקעה בהולילנד לימים 31 בדצמבר 2021 ו- 2020 הינה 46.7 ו-49.4 מליוני ש"ח, בהתאמה.

ב) מידע נוסף לגבי הולילנד

כללי

למועד אישור הדוחות הכספיים, התקבל היתר בנייה חפירה ודיפון למגדל המגורים במגרש 7. צפי תחילת הקמתם של שני בנייני המגורים האחרונים במגרשים 14 ו-15 הינם כשנה לאחר תחילת העבודות במגרש 7.

התחייבויות הולילנד

בחודש פברואר 2021 הושלם הסכם ליווי להקמת הפרויקט בין הולילנד לבין גוף מממן, במסגרתו העמיד הגוף המממן להולילנד אשראי אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2021 מסתכמת לסך של כ- 44.2 מיליון ש"ח (קרן וריבית שנצברה), ואשר מועד פירעונו, יחול ביום 30 ביוני, 2022 אשר צפוי להיות מוארך עם קבלת היתר בניה לפרויקט.

ג) פרטים בדבר שומת המקרקעין בייעוד למלונאות

שווי הזכויות של הולילנד במגרש המלונאי ליום 31 בדצמבר, 2021 בסך של 16.7 מיליון ש"ח נקבע בהתבסס על הערכת שווי שנערכה על ידי שמאי חיצוני בעל כישורים מתאימים שנערכה ליום 31 בדצמבר, 2021. הערכת השווי נקטה בגישת ההשוואה לקביעת אומדן שווי הקרקע למטר מרובע מלונאי מבונה, אגב דחיה של 3 שנים.
כתוצאה מעדכון להערכת השווי, בשנת 2021 רשמה הולילנד בדוחותיה הכספיים, רווח מביטול הפרשה לירידת ערך מקרקעין וזכויות במקרקעין בסך של כ- 0.8 מליוני ש"ח (חלק החברה 0.3 מליוני ש"ח).

הנחות הבסיס ששימשו בהערכת השווי הן כדלקמן:

- אומדן שווי קרקע למטר מרובע מבונה, ללא מע"מ - 1,400 ש"ח,
- שיעור היוון לדחייה - 7%.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

תמצית המידע הפיננסי של הולילנד:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
דוחות על המצב הכספי:		
נכסים שוטפים	330	635
נכסים לא שוטפים	288,945	239,871
התחייבויות שוטפות	(48,520)	(31,134)
התחייבויות לא שוטפות	(115,715)	(73,815)
הון	125,040	135,557

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
		אלפי ש"ח	
תוצאות הפעילות:			
הכנסות	-	30	-
רווח נקי (הפסד)	317	(2,670)	28,349
סה"כ רווח (הפסד) כולל	317	(2,670)	28,349

2. ליום 31 בדצמבר 2021, החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין ב-50% ממניות חברת נופי השמש ב.ש. בע"מ ("נופי השמש") ביחד עם חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ("השותפה"). נופי השמש מחזיקה בזכויות פיתוח ו/או חכירה בקרקע המיועדת לבנייה של 216 יחידות דיור נוספות ושטחי מסחר על פי תב"ע בתוקף בבית שמש. נכון למועד הדוח, החברה מטפלת בהשקעתה בנופי השמש לפי שיטת השווי המאזני.

סך ההפסד שזקפה החברה בגין השקעתה בנופי השמש במסגרת סעיף "הפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" בשנים 2021 ו-2020 הסתכמו לסך של כ-0.8 מליוני ש"ח ו- 1.7 מליוני ש"ח, ויתרת ההשקעה בה לימים 31 בדצמבר 2021 ו- 2020 הינה 32.7 ו- 24.4 מליוני ש"ח, בהתאמה.

בקשר להלוואה שנתנה החברה לנופי השמש, זקפה החברה בשנים 2021 ו- 2020 במסגרת סעיף "הכנסות מימון", רווח בסך של כ-6.9 מליוני ש"ח ו- 2.4 מליוני ש"ח, בהתאמה.

ביום 13 בדצמבר, 2021 התקשרו החברה (ישירות ובאמצעות חברה בבעלותה המלאה) והשותפה ("המוכרות") עם חברה בשליטת עץ השקד וא.חבר ("הרוכשת") בהסכם ("הסכם המכר") למכירת מלוא החזקותיהן של המוכרות במניות נופי השמש ("המניות הנמכרות"). בתמורה למניות הנמכרות, התחייבה הרוכשת לפרוע חוב בנקאי של נופי השמש וכן, התחייבה הרוכשת לשלם למוכרות תמורה עבור המניות הנמכרות ולהעמיד מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו על ידי המוכרות לנופי השמש ("התמורה"). עוד סוכם, כי בתוך 5 שנים ממועד החתימה, הרוכשת תשלם למוכרות תמורה נוספת מתוך תקבולים שתקבל בגין מכירת שטחי המסחר כבנויים במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין במועד החתימה או כשיעור משווי שטחי המסחר במקרקעין, בהיקף שאינו צפוי להיות מהותי עבור החברה ("התמורה הנוספת"). התמורה הנוספת תובטח בשעבוד על זכויות נופי השמש בתקבולים משטחי המסחר ובבטוחות נוספות שיועמדו למוכרות.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2021 ההשקעה מוצגת במאזני החברה כנכס המוחזק למכירה.

למועד פרסום הדוח, העסקה טרם הושלמה. השלמת העסקה צפויה להתרחש בשבועות הקרובים.
חלק החברה בתמורה, בהתאם להסדרים בין החברה לשותפה, נאמד ב- 80 מליוני ש"ח, והרווח הצפוי (לפני מס) הינו בסך של כ-50 מליוני ש"ח, כאשר סך של כ- 6.9 מליוני ש"ח נרשם בשנת 2021 כתוצאה מהאמור לעיל, וכן סך של כ-3.6 מליוני ש"ח נרשם בשנת 2021 כהטבת מס כתוצאה מיצירת נכס מס נדחה בגין כוונת מימוש ההשקעה. במסגרת הרבעון הראשון לשנת 2022 צפויה החברה לרשום רווח נוסף בסך של כ- 43 מליוני ש"ח.

3. ליום 31 בדצמבר, 2020 מחזיקה החברה ב-100% מהון המניות המונפק של אל הר הנדסה ובנין בע"מ (להלן - אל הר). אל הר הינה חברה המתמחה בבניית פרוייקטים מורכבים של בנייני מגורים רבי קומות, מבני ציבור ומשרדים.

4. החברה מחזיקה ב-40% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ (להלן - מיקדן). מיקדן עוסקת במתן שירותי ניהול, תחזוקה והפעלה של נכסים, ובהם בית קרדן. החברה מטפלת בהשקעתה במיקדן לפי שיטת השווי המאזני.
סך הרווחים שזקפה החברה בגין השקעתה במיקדן במסגרת סעיף "הפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" בשנים 2021 ו-2020 הסתכמו בכ-0.3 ו-0.2 מליוני ש"ח. כמו כן, בשנת 2021 רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בגין השקעה במיקדן בסך של כ-3.2 מליוני ש"ח (לפני השפעת המס), במסגרת סעיף "הוצאות אחרות" וזאת לאור אינדיקציות לירידת ערך שווי ההשקעה.

5. Kardan Midwest USA INC

החברה מחזיקה בעקיפין ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של Kardan Midwest USA INC (להלן - KMU), חברה המאוגדת על פי חוקי מדינת דלוואר. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ל-KMU קיימות שתי השקעות (באמצעות חברות כלולות) בייזום פרויקטים למגורים בברוקלין, ניו-יורק ובמישיגן, ארה"ב, כמפורט להלן:

א) ביום 26 באוקטובר, 2016 התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת בארה"ב (להלן - השותף) להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק (להלן - ההסכם ו-הפרויקט, בהתאמה). הפרויקט יוחזק בחלקים שווים על ידי החברה והשותף, וינוהל במשותף.
בד בבד, התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי החברה והשותף (בחלקים שווים כאמור) בהסכם לרכישת הקרקע עליה יוקם הפרויקט בתמורה לסך של כ-4.2 מליוני דולר. ההסכם כולל הסדרים בנוגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט (ביחס של 80% החברה ו-20% השותף), בנוגע לאופן המימון וניהול הפרויקט (לרבות להערכת הכללים למימון) ובנוגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב. בהתאם להסכם, קבעו הצדדים מנגנון חלוקת רווחים, לפיו עד להשגת שיעורי רווחיות אותם הגדירה החברה, תהיה חלוקת הרווחים ביחס הנזכר לעיל ומעבר לשיעורי הרווחיות כאמור, תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי רווחיות שקבעו הצדדים. ליום 31 בדצמבר, 2021 נמכרו ונמסרו לרוכשים 22 בתים. לאחר תאריך המאזן, נחתמו 4 חוזים נוספים וכן נמסרו 4 בתים נוספים.

ב) בחודש דצמבר, 2017 התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת במישיגן, ארה"ב (להלן - הצד השלישי) להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט מגורים הכולל 93 בתים (Single-Family) (בשני שלבים - שלב א': 39 בתים; שלב ב': 54 בתים) בסטרלינג הייטס, מישיגן, ארה"ב (להלן - ההסכם ו-הפרויקט, בהתאמה). הפרויקט מוחזק על ידי החברה והצד השלישי בשיעור של 90% ו- 10%, בהתאמה.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

בד בבד עם כניסת ההסכם לתוקף, התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי החברה והצד השלישי בהסכם עם חברה מקבוצת הצד השלישי, בהסכם לרכישת מקרקעי הפרויקט, בתמורה לסך כולל של כ-1.7 מליוני דולר.
בהתאם להסכם, קבעו הצדדים כי פעילותה של חברת הפרויקט תמומן באמצעות השקעות הצדדים בהונה, אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה - 90% על-ידי החברה ו-10% על-ידי הצד השלישי עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת לעת. ההסכם כולל הסדרים בנוגע לאופן ניהול הפרויקט, תנאים ומנגנונים לרכישת/מכירת חלקיהם של הצדדים, וכיו"ב.
בנוסף קבעו הצדדים מנגנון חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של חברת הפרויקט לבעלי מניותיה אשר תיעשה לפי סדר קדימויות בהתאם ליעדי שיעור תשואה פנימי (IRR) שנקבעו בהסכם.

ליום 31 בדצמבר, 2021 הסתיים שלב פיתוח הקרקע של שלב א', נחתמו 35 חוזים ונמסרו לרוכשים 24 בתים. לאחר תאריך המאזן נחתם חוזה נוסף בשלב א'. החברה האמריקאית החלה בשיווק של השלב השני ולאחר תאריך המאזן נחתמו 4 חוזים בשלב ב'.

6. KRE USA LLC

ליום 31 בדצמבר, 2021 מחזיקה החברה בעקיפין בשיעור של 100% מהון המניות המונפק והנפרע של KRE USA LLC (להלן KRE). החברה מאוגדת על פי חוק מדינת דלוואר. ל-KRE קיימת השקעה בייזום פרויקט למגורים בברוקלין, ארה"ב.
ביום 24 בינואר, 2019 השלימה החברה התקשרות בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת בארה"ב ("השותף") להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט הכולל 30 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק "(ההסכם" ו- "הפרויקט", בהתאמה).
בד בבד, התקשרה חברת הפרויקט, אשר מוחזקת בהיקף של 80% על ידי החברה ו-20% בידי השותף ומנוהלת במשותף על ידי החברה והשותף, בהסכם לרכישת הקרקע עליה יוקם הפרויקט בתמורה לסך של 3.6 מליוני דולר.
ההסכם כולל הסדרים בנוגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט (בהתאם להחזקותיהם בחברת הפרויקט), בנוגע לאופן המימון וניהול הפרויקט, לרבות העמדת הלוואה לפרויקט על ידי החברה ותנאיה, בנוגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב.
בהתאם להסכם, קבעו הצדדים מנגנון חלוקת רווחים, לפיו עד להשגת שיעורי רווחיות אותם הגדירה החברה, תהיה חלוקת הרווחים באופן שיאפשר החזר ההשקעה העודפת של החברה ומעבר לשיעורי הרווחיות כאמור, תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי רווחיות שקבעו הצדדים.

למועד הדוח, לאור החלטה אסטרטגית של החברה לצאת מהשוק בארה"ב, החברה בוחנת מכירת הפרויקט לצד ג'.

באור 15: - חייבים והלוואות לזמן ארוך

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
חייבים והכנסות לקבל בגין חוזי הקמה (ראה באור 9א')	5,972	7,343
הלוואות לזמן ארוך (ראה באורים 13ב'5, 13ב'14 ו-26ב'10)	13,925	20,470
פקדון בנאמנות בגין מכירת מקרקעין	999	-
מקדמה בגין מטלות ציבוריות (ראה באור 21)	2,680	3,273
	23,576	31,086

באור 16: - רכוש קבוע

א. ההרכב והתנועה:

שנת 2021

	משרדים (*)	כלי רכב	ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר	מנופים וציוד בנייה	סה"כ
			אלפי ש"ח		
עלות					
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	5,395	344	7,471	36,904	50,114
רכישות במהלך השנה	420	-	109	6,665	7,194
העברה מנדל"ן להשקעה	3,225	-	-	-	3,225
גריעות במשך השנה	-	-	(2,175)	-	(2,175)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	9,040	344	5,405	43,569	58,358
פחת שנצבר					
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	348	177	6,082	33,877	40,484
תוספות במשך השנה	171	55	363	1,899	2,488
גריעות במשך השנה	-	-	(2,117)	-	(2,117)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	519	232	4,328	35,776	40,855
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	8,521	112	1,076	7,794	17,503

שנת 2020

	משרדים (*)	כלי רכב	ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר	מנופים וציוד בנייה	סה"כ
			אלפי ש"ח		
עלות					
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	5,395	344	7,409	34,704	47,852
רכישות במהלך השנה	-	-	71	2,200	2,271
גריעות במשך השנה	-	-	(9)	-	(9)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	5,395	344	7,471	36,904	50,114
פחת שנצבר					
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	246	122	5,698	32,776	38,842
תוספות במשך השנה	102	55	384	1,101	1,642
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	348	177	6,082	33,877	40,484
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2020	5,047	167	1,389	3,027	9,630

(*) לפרטים נוספים, ראה ביאור 11א'.

ב. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 17: - נכסי זכות שימוש

לקבוצה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של משרדים, רכבים ומחסן, אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות השוטפת של הקבוצה.

הסכמי החכירות של המשרדים הינם לתקופה הנעה בין 2 ל-3 שנים, בעוד הסכמי החכירות של הרכבים הינם לתקופה של 3 שנים והסכם החכירה של המחסן הינו לתקופה של כ-5 שנים.

גילויים בדבר נכסי זכות שימוש

	משרדים	כלי רכב	מחסן	סה"כ
	באלפי ש"ח			
עלות				
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	1,157	4,303	1,156	6,616
תוספות במשך השנה	-	1,799	-	1,799
גריעות במשך השנה	-	764	-	764
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,157	5,338	1,156	7,651
פחת שנצבר				
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	958	1,848	289	3,095
תוספות במשך השנה	199	1,715	289	2,203
גריעות במשך השנה	-	663	-	663
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,157	2,900	578	4,635
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	-	2,438	578	3,016

	משרדים	כלי רכב	מחסן	סה"כ
	באלפי ש"ח			
עלות				
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	2,393	2,974	1,012	6,379
תוספות במשך השנה	-	2,027	1,156	3,183
גריעות במשך השנה	(1,236)	(698)	(1,012)	(2,946)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	1,157	4,303	1,156	6,616
פחת שנצבר				
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	1,095	1,158	189	2,442
תוספות במשך השנה	1,099	1,388	289	2,776
גריעות במשך השנה	(1,236)	(698)	(189)	(2,123)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	958	1,848	289	3,095
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2020	199	2,455	867	3,521

- שיעור ההיוון הנומינלי בו נעשה שימוש למדידת ההתחייבויות בגין חכירות של החברה ושל חברה מאוחדת הינו 2.5%, ו-3.8% בהתאמה.
- באשר למועדי הפירעון של התחייבויות בגין חכירה, ראה באור 32ב'.

באור 18: - מוניטין

היתרה בסך 2,218 אלפי ש"ח מיוחסת לחברה מאוחדת הפועלת במגזר ביצוע עבודות בנייה.
ירידת ערך המוניטין נבחנת לפחות אחת לשנה בהתאם לסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים אליה מיוחס המוניטין.
ליום 31 בדצמבר, 2021 בחנה החברה את השקעתה בחברה המאוחדת, והגיעה למסקנה כי אין ירידת ערך מוניטין.

באור 19: - אשראי מתאגידים בנקאיים

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך (1)	-	70,313
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים (2) (3)	21,104	29,214
	21,104	99,527

(1) יתרת ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2020 הינה בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם בית קרדן, בחודש יוני, 2019 בסך כולל של כ-75,000 אלפי ש"ח.
יתרת ההלוואה האמורה, נפרעה בחודש יולי, 2021.

(2) אשראי ליום 31 בדצמבר 2021 ו-2020 בסך 20,000 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם פרויקט נווה גנים - קרית מוצקין. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד ביום 29 מרס, 2022. ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 1.5% (ליום 31 בדצמבר, 2021 - 3.1%).

(3) אשראי ליום 31 בדצמבר, 2021 בסך 1,104 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם פרויקט גבעת שמואל (מגרש 3). קרן ההלוואה אינה צמודה וצפויה להיפרע לאחר סיום עבודות ההקמה במהלך שנת 2024, וכן נושאת ריבית שנתית נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 2.5% (ליום 31 בדצמבר, 2021 - 4.1%).

ב. אמות מידה פיננסיות

(1) בקשר עם הלוואות שהחברה קיבלה (הסכמי מסגרת) ועתידה לקבל לצורך מימון הפרויקטים, התחייבה החברה כלפי חמישה בנקים לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. בין היתר, התחייבה החברה כי ההון העצמי המוחשי שלה, כפי שהוגדר בהסכמים עם הבנקים, לא יפחת מ-20% מסך המאזן בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה, כפי שהוגדרו בהסכמים עם הבנקים וכי לא תחלק דיבידנד באופן אשר יגרום לאי עמידה בהתחייבויותיה כלפי הבנקים.

ליום 31 בדצמבר, 2021 עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות האמורות.

באור 19: - אשראי מתאגידים בנקאיים (המשך)

(2) להבטחת אשראיים, הלוואות ושירותים בנקאיים אחרים שנטלה אל הר התחייבה אל הר לעמוד באמות מידה פיננסיות הכוללות בין השאר התניות בדבר חלוקת דיבידנד מרווח שנצבר באל הר עד 31 בדצמבר, 2009 וכן בשיעור מקסימלי של 50% מהרווח בשנה בה חולק הדיבידנד (החל משנת 2010), התחייבות להון עצמי מוחשי כפי שהוגדר בהסכמים עם הבנקים שלא יפחת מסך של 25 מליוני ש"ח, התחייבות שהיחס בין הונה העצמי של אל הר להתחייבויות פיננסיות ולמחצית מההתחייבויות שאינן פיננסיות לא יפחת מ-50%, התחייבות שיחס הון עצמי למאזן לא יפחת מ-30%, התחייבות שסך הערבויות באל הר יהיה עד פי 2.5 מההון העצמי המוחשי שלה וכן העמידה אל הר ערבות בלתי מוגבלת בסכום של החברה. בנוסף, התחייבה אל הר כי לא יהיה בתשלום דיבידנד ו/או דמי ניהול כדי להפחית את יתרת העודפים של אל הר מסך של 3,400 אלפי ש"ח.

לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2022 וזאת בכפוף לקבלת אישורם של הגורמים המממנים לכך שהחלוקה לא תהווה הפרה של אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמים עימם, הכריזה אל הר על דיבידנד בסך של כ-20 מליוני ש"ח.

ליום 31 בדצמבר, 2021 עומדת אל הר באמות המידה הפיננסיות האמורות.

ג. בקשר לבטחונות, ראה באור 26.

באור 20: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
חובות פתוחים	75,742	52,152
שטרות לפרעון	10,838	11,051
	86,580	63,203

החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו 60 יום.

באור 21: - זכאים ויתרות זכות

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
עובדים ומוסדות בגין שכר (א)	9,625	5,903
מוסדות ממשלתיים אחרים	70	3,385
הוצאות לשלם	12,337	13,494
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים בנקאיים	28	486
הכנסות מראש	855	154
החברה האם	-	118
התחייבות בגין מטלות ציבוריות (ב)	4,578	5,593
הפרשה להשלמת עבודות בנייה	1,983	1,700
הפרשה לאחריות	6,215	6,341
הפרשה לתביעות (ג)	3,676	1,337
שותפים בעסקה משותפת	-	90
	39,367	38,601

א. לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 היתרה כוללת הפרשה לחופשה ולהבראה 2,088 ו-1,700 אלפי ש"ח, בהתאמה.

ב. בקשר עם בית קרדן, בחודש יוני, 2011 חתמה החברה יחד עם 6 יזמים אחרים (להלן - היזמים) על הסכם עם עיריית תל-אביב ועם צד שלישי בקשר לביצוע עבודות במתחם המע"ר הצפוני בתל אביב.
בהסכם נקבעו חלוקת עלויות ביצוע העבודות בין העיריה לבין היזמים ולוחות הזמנים המשוערים להשלמת העבודות. עוד נחתם בחודש יוני, 2011 הסכם בין עיריית תל אביב והיזמים שעניינו העתקת קו מתח גבוה ממגרשי היזמים לפיו הסכימו היזמים להשתתף יחד עם העיריה בחלק מעלויות ביטול קו המתח העילי הסמוך למתחם במע"ר הצפוני, כל אחד על פי חלקו.
בחודש ינואר, 2019 החברה והיזמים חתמו על מסמך מחייב במסגרת הליך גישור, וזאת על-מנת לקבוע את החלק היחסי של כל יזם בפרויקט. התקיים גישור וכך גם מסקנות לאופן החבות של היזמים. בחודש ינואר, 2020 שילמה החברה מקדמה על חשבון חלקה בעלויות הפרויקט בסך של 6,790 אלפי ש"ח כולל מע"מ, כך שיתרת ההתחייבות ליום 31 בדצמבר, 2021 הינה 4,578 אלפי ש"ח.

ג. ראה גם באור 26ד'.

באור 22: - מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
מקדמות מרוכשי דירות	62,416	9,774
התחייבות בגין עבודות בחוזי הקמה	368	10,834
	62,784	20,608

באור 23: - התחייבויות לתאגידים בנקאיים

א. ההרכב:

	שיעור ריבית משוקלל	31 בדצמבר	
	31 בדצמבר		
	2021	2021	2020
	%	אלפי ש"ח	
הלוואה בעסקה משותפת (*)	P+0.75	10,614	-
		10,614	-

(*) במסגרת עסקה משותפת, השותפות חתמה על הסכם ליווי עם מסגרת אשראי של כ-34 מליוני ש"ח, במסגרתו נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ- 17,690 אלפי ש"ח (חלק החברה בעסקה המשותפת 60%). מועד פרעונו של האשראי צפוי להיות במהלך עבודות ההקמה בפרויקט. ההלוואה אינה הצמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת 0.75% (ליום 31 בדצמבר, 2021- 2.35%). החברה ערבה לכל סכום מסגרת האשראי. ראה גם באורים 13ב'(3) ו-26ב'(6).

באור 24 - אגרות חוב

	ערך נקוב ליום 31 בדצמבר 2021	יתרה נטו ליום 31 בדצמבר 2021	יתרה נטו ליום 31 בדצמבר 2020	שיעור הריבית הנקובה	שיעור הריבית האפקטיבית
	אלפי ש"ח			%	
סדרה ג' (ראה סעיף א')	86,618	85,887	110,748	3.6	3.94
סדרה ד' (ראה סעיף ב')	136,056	135,338	154,183	2.4	2.64
סדרה ה (ראה סעיף ג')	169,834	168,410	-	2.5	2.71
		389,635	264,931		
בניכוי - חלויות שוטפות		(58,537)	(43,595)		
		331,098	221,336		

להלן מידע נוסף לגבי אגרות החוב שהונפקו ע"י החברה:

א. ביום 1 ביולי, 2018 השלימה החברה הנפקה לציבור של 123,740 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 123,740 אלפי ש"ח (כ-122,305 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ג') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 3.6%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 3.94%.

קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2020 עד 2024, כדלקמן: ביום 30 ביוני, 2020 תשלום בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני, 2021 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 30 ביוני, 2024 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2023 וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024.

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'):

1) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3) יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

4) החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (60%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

5) החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2021 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

ב. ביום 16 בינואר, 2020 השלימה החברה הנפקה לציבור של 140,493 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 140,493 אלפי ש"ח (כ-139,074 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ד') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.4%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 2.63%.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026.

ביום 21 באוקטובר, 2020 השלימה החברה הנפקה פרטית של 15,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בתמורה כוללת של 15,000 אלפי ש"ח (כ-14,790 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
תנאי הרחבת סדרה ד' זהים לתנאי סדרה ד' שהונפקה ביום 16 בינואר, 2020. הריבית האפקטיבית של הרחבת הסדרה הינה 2.75%.
לאחר השלמת הקצאה זו, עומדת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') על סך כולל של 155,493 אלפי ש"ח ערך נקוב.

קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2026, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד'):

1. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

4. החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (60%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

5. חברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2021 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד').

ג. ביום 16 בפברואר, 2021 השלימה החברה הנפקה לציבור של 178,773 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 178,773 אלפי ש"ח (כ-176,960 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ה') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.5%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 2.71%.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028.

קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2023 תשלום בשיעור של 5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2024 תשלום בשיעור 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו- 2026 תשלום בשיעור של 15% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2027 תשלום בשיעור 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 31 בדצמבר 2028 תשלום בשיעור 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה'):

1. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3. ההון העצמי המוחשי המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים (מאוחדים) לא יפחת משיעור של 20% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (מאוחדים).

4. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

5. החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (70%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

6. החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2021 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה').

באור 25: - התחייבויות בשל הטבות לעובדים

הטבות לאחר סיום העסקה

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

תוכניות להפקדה מוגדרת

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, על-פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

תוכניות להטבה מוגדרת

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות

א. שעבודים

החברה, העסקאות המשותפות והחברות המוחזקות על ידה שיעבדו בשעבודים קבועים ושוטפים נכסי מקרקעין, הכנסות וזכויות מפרויקטים ומדמי שכירות, לרבות זכויות ביטוח, זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגינן, זכויות בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים עם מזמיני עבודות לטובת הבנקים המלווים של הפרויקטים השונים.

סך התחייבויותיה של החברה המובטח בשעבודים נכון ליום 31 בדצמבר, 2021 עומד על כ-579.6 מליוני ש"ח (ליום 31 בדצמבר, 2020 כ-314.2 מליוני ש"ח).

ב. ערבויות

1. להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה כלולה (הולילנד) במסגרת הליווי ע"י הגוף המממן, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2021 הינה כ-43.2 מליוני ש"ח, נרשמה משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלת סכום על זכויות הולילנד במקרקעין וכן שיעבדה הולילנד את מלוא זכויותיה על פי הסכם רכישת המקרקעין לטובת הגוף המממן. כמו כן ערבים בעלי המניות של הולילנד ללא הגבלה בסכום לגוף המממן, כל אחד 20% מעל חלקו (חלק החברה ליום 31 בדצמבר, 2021 כ-25.9 מליוני ש"ח) להבטחת פרעון האשראי הנ"ל. הולילנד שיעבדה לטובת הגוף המממן את הפרויקט, בשעבוד קבוע ו/או שעבוד שוטף את כל נכסיה וזכויותיה.

2. החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים בנקאיים בישראל לצורך העמדות מסגרות אשראי לפעילות אל הר. ליום 31 בדצמבר, 2021 מסתכם סכום הערבויות שהעמידה החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ-81 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2021 נוצלו מסגרות אשראי בסך של כ-65 מליוני ש"ח.

3. ליום 31 בדצמבר, 2021 חלק החברה בערבויות בנקאיות שניתנו לרוכשי דירות במסגרת חוק המכר הינו בהיקף של כ-319 מליוני ש"ח, וכן חלק החברה בערבויות לבעלי קרקע בעסקאות קומבינציה הינו בהיקף של כ-185 מליוני ש"ח, וכן חלק החברה בערבויות פיננסיות ובערבויות ביצוע הינו בהיקף של כ-74 מליוני ש"ח (כולל חלק החברה בערבויות לאל הר בסך של כ-65 מליוני ש"ח כאמור בסעיף 2 לעיל).

4. החברה, יחד ולחוד עם בעל מניות אחר, כל אחד על פי חלקו, העמידה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת בנק להבטחת פרעון אשראי שקיבלה חברה מוחזקת, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2021 הינו כ-32.5 מליוני ש"ח.

5. באשר לערבות בסך 51 מליוני ש"ח שהעמידה החברה לטובת שותפות עימה יש הסכם לשירותי ניהול ותכנון. ראה גם באור 13ב'(6).

6. החברה ערבה כלפי תאגיד בנקאי למסגרת האשראי שהועמדה לעסקה משותפת (חלק החברה 60% בעסקה) בסך של כ-34 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2021 מכח ההלוואה שהתקבלה הינה כ-17.7 מליוני ש"ח (חלק החברה ליום 31 בדצמבר, 2021 כ- 10.6 מליוני ש"ח). ראה גם באור 13ב'(3).

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ג. התקשרויות

1. לעניין התקשרות חברה מאוחדת עם לקוחות לביצוע עבודות בנייה, ראה באור 9ד'.

2. בימים 1 בספטמבר, 2020 ו-3 בנובמבר, 2020 התקשרה החברה עם צדדים שלישיים (אשר הינם בעלים של חלק ממקרקעין בגן יבנה) בעסקת קומבינציה, במסגרתה, כפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט להלן, ימכרו הבעלים לחברה 63% מזכויותיהם במקרקעין, וזאת בתמורה לשירותי בנייה ליחידות דיור ששוויין המצטבר יהיה 37% משווי כלל היחידות שייבנו בפרויקט. יחד עם זאת, ביחס לחלק מבעלי הקרקע נקבע, כי ככל שבבחינה שתיערך בסמוך לאחר קבלת היתר הבנייה לשלב האחרון בפרויקט, הרווח היזמי של החברה מהפרויקט יהיה גבוה מ-20%, יתחלק הרווח העודף (שמעל ה-20% האמורים) בין החברה לאותם בעלים בהתאם לשיעורי הקומבינציה האמורים, וזאת בדרך של עדכון שיעור הקומבינציה או בדרך של תשלום במזומן, לפי שיקול דעתה של החברה. בהתאם, למועד הדוח, כמות יחידות הדיור אינה סופית ועשויה להשתנות, וזאת בנוסף לשינויים
שעשויים לחול בכמות יחידות הדיור בפרויקט כתוצאה מהליכי אישור התב"ע המוצעת. למועד הדוח העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובהם אישור התב"ע המוצעת וקבלת היתרי בנייה בתוך תקופות שנקבעו, וכן ככל שנדרש - התקשרות בהסכמים עם בעלי זכויות נוספים במקרקעין. כמו-כן נקבע בהסכם, כי החברה תהיה רשאית לבטל את התקשרותה בעסקה, בין היתר אם יתגלה כי אין בה היתכנות כלכלית (אשר הוגדרה כרווח יזמי מינימלי של 17%). בד בבד, התקשרה החברה עם חלק מבעלי הקרקע בהסכמי הלוואה, במסגרתם העמידה החברה (או התחייבה להעמיד, לפי העניין) לאותם בעלי קרקע הלוואות בסך כולל של 17 מליוני ש"ח, אשר הועמדו (או יועמדו, לפי העניין) על-פי התקדמות הליכי התכנון של התב"ע המוצעת. למועד הדוח הועמדו הלוואות כאמור בסך כולל של 8 מליוני ש"ח. ככלל, ככל שהפרויקט יושלם בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של פריים מינוס 1%, והן תיפרענה בשיעורים שנקבעו לאחר קבלת טופסי האכלוס של שני השלבים הראשונים של הפרויקט.

3. לעניין התקשרויות החברה בעסקאות נוספות במהלך שנת 2021 ראה באור 13ב'.

ד. התחייבויות תלויות

1. בהמשך לבאור 10ב'(3) ביום 23 ביולי, 2018 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי רסידו תביעה כספית כנגד החברה בסך כולל מקסימאלי נטען של כ-24.6 מליוני ש"ח, בגין תמורה נוספת, שעל החברה לשלם, לכאורה, לרסידו מתוך תקבולים מעבר למחיר בסיס שסוכם עבור השלבים הראשונים של הפרויקט. הצדדים הגיעו להסכמה כי פניהם לגישור, והוחלט כי הגישור בתיק ינוהל בפני מגשר מוסכם.
ביום 3 ביוני, 2020 ניתן אישור בית המשפט להסדר גישור אליו הגיעו הצדדים בהליך גישור שהתנהל בקשר עם התביעה ("ההסדר"). במסגרת ההסדר הוסכם, כי כנגד ויתור של הצדדים על כל תביעה וטענה צד כלפי משנהו, תשלם החברה לרסידו סך כולל של 35 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין וזאת, בגין זכותה של רסידו לתמורה העודפת עבור כל שלבי הפרויקט, לרבות השלבים שלא נכללו בתביעה. לאור האמור החברה כללה בתקופת הדוח רווח בסך של כ-10.4 מליוני ש"ח. כמו כן, בגין השלב האחרון בפרויקט (שלב ד'), שנמצא בשלבי הקמה מתקדמים, צפויה הרווחיות הגולמית לעלות לאורך תקופת הפרויקט בכ-13 מליוני ש"ח.
בחודש יולי, 2020 שילמה החברה לרסידו סך כולל של 35 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ.

2. ביום 16 במרס, 2015 התקשרו החברה ואגדים הנדסה ובנייה בע"מ ("אגדים" ו"השותפות" בהתאמה) עם אגדי השרון בע"מ ("הקבלן"), שהינה חברה אחות של אגדים, בהסכם ביצוע פאושלי בתמורה שננקבה מראש ("הסכם הביצוע").

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ביום 1 בפברואר, 2018 נודע לחברה כי בית המשפט המחוזי נתן צו להקפאת הליכים זמני כנגד אגדים וכנגד הקבלן בשל כניסתם למצוקה תזרימית.
בחודש פברואר, 2018 נחתם בין החברה ובין הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט לאגדים ולקבלן ("הנאמנים") הסכם להשלמת ביצוע, אשר תנאיו הוסכמו על הבנק המלווה בפרויקט, לפיו, ימשיך הקבלן, באמצעות הנאמנים, להקים את הפרויקט בביצוע, תחת תנאי ההסכם, בכפוף לתשלום נוסף שיועמד לו על ידי השותפות על פי תקציב שצורף להסכם ובכפוף להעמדת בטוחות לחברה בקשר עם התחייבויות הקבלן ואגדים בהסכם, שנועדו להבטחת "תשלומים חורגים" כהגדרתם בהסכם, ככל שתשלמם החברה ("הסכם ההשלמה").
במסגרת הסכם ההשלמה שנחתם עם הנאמנים הוסכם בין היתר כי במקרה שבו תיאלץ החברה לשאת בתשלומים חורגים ובתשלומי בדק (כהגדרתם בהסכם ההשלמה) בקשר עם השלמת הפרויקט החברה תוכל להיפרע מבטוחות שונות וביניהן פיקדון בסך של 1.75 מליוני ש"ח שנשמר מתוך כספי תמורת המכר שהחברה שילמה לנאמנים בגין עסקה במקרקעין, חלק מעודפי אגדים מהפרויקט וערבות בדק בנקאית.
בשל עיכובים שונים, לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו בהסכם ההשלמה. במהלך ביצוע הפרויקט הוגדל מספר פעמים תקציב הפרויקט בהיקפים שונים ואף שולמו על ידי השותפות בין היתר תשלומים בגין פיצויי דיירים, תשלומים המהווים "תשלומים חורגים" כהגדרתם בהסכם ההשלמה.
ביום 8 באפריל, 2019 נחתמה תוספת להסכם ההשלמה, לפיה בכפוף לתשלום סכום סופי ומוחלט שהוסכם בין הצדדים יסיים הקבלן, באמצעות הנאמנים את כל התחייבויותיו בקשר עם הפרויקט עד למסירתו ולרבות עבודות ותשלומי הבדק.

ביום 8 בספטמבר, 2019 התקבל בחברה חשבון טרום סופי ובו דרישה על סך כולל של כ-9.8 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ (חלק החברה 4.9 מליוני ש"ח), הכולל דרישות לתשלום השותפות בגין רכיבים שונים שאינם מוסכמים או שנדרשו בניגוד מפורש להסכמות כתובות.
על רקע האמור לעיל, הצדדים ניהולו משא ומתן והגיעו להסכמות, אשר עוגנו בהסכם ואושרו על ידי בית המשפט והבנק המלווה, לגבי חלוקת כספי העודפים בפרויקט, כספי הבטוחות שהועברו ואחריות הצדדים לסילוק תביעות וחובות מול דיירי הפרויקט והספקים. בהתאם להבנות שהושגו, תנהל החברה את תביעות הדיירים על חשבונה ואחריותה ובהשתתפות מוגבלת של הקבלן בעלויות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לסילוק כל תביעה וטענה של ספקים או קבלני משנה בפרויקט. סוכם כי הדירה שטרם נמכרה בפרויקט תועבר על שם החברה ותמורתה תועבר לחברה בלבד. בנוסף, סוכם על סילוק מלא וסופי של תביעות הדדיות בין הצדדים. בגין הפרויקט במהלך השנים 2021 ו-2020 הוכרו הפסדים בדוחות הכספיים בסך כולל של כ- 5.7 מליוני ש"ח.

3. ביום 14 בספטמבר, 2017 הוגשה תביעה כנגד אל הר ונתבעות נוספות, על ידי קבלן משנה איתו התקשרה אל הר לביצוע עבודות בשני פרויקטים אותם ביצעה אל הר ועל ידי תובע נוסף, בגין נזק נטען בסך של 7,491 אלפי ש"ח.
עניינה של התביעה בטענה שלא שולמו לקבלן המשנה מלוא התשלומים המגיעים לו בגין עבודות שביצע עבור אל הר.
ביום 19 בנובמבר, 2017 התקיימה ישיבת קדם משפט, בה הגיעו הצדדים להסכמות כדלהלן: הצדדים יבואו ביניהם בדברים בניסיון לגבש הסכמות. בהעדר הסכמות, הצדדים יודיעו לבית המשפט על מומחה מוסכם. לאחר קבלת חוות דעת המומחה הצדדים יעשו ניסיון נוסף להגיע להסכמות באופן ישיר או באמצעות מגשר. ככל שהליכים אלה לא יגיעו להסכמות, תקבע ישיבת קדם נוספת לאחר הגשת תצהירי הצדדים. עוד נקבע, כי אל הר תגיש תמצית טענות בלתי מחייבת מטעמה תוך 10 ימים.
ביום 7 בדצמבר, 2017 הגישה אל הר את תמצית הטענות הבלתי מחייבת מטעמה.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 19 בנובמבר, 2017 הצדדים מנהלים ביניהם מגעים בניסיון להגיע להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט.
ביום 25 בפברואר 2019, במסגרת דיון בבית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה, בין היתר בדבר הגשת חשבון סופי והאסמכתאות התומכות בו על ידי קבלן המשנה וכן הגשת תגובת אל הר בפרק זמן שלא יעלה על 60 יום ולאחריו ימנה בית המשפט מומחה מטעמו שיגיש את חוות דעתו. ביום 27 באוקטובר, 2019 מינה בית המשפט מהנדס כמומחה מטעם בית המשפט.
בחודש ינואר 2021, הגיש המומחה מטעם בית המשפט את חוות דעתו. לאחר שאלות הבהרה של הצדדים על חוות הדעת, תוקנה הערכת המומחה.
נוכח הודעות הצדדים כי הם מעוניינים לחקור את המומחה על חוות דעתו קבע בית המשפט את חקירת המומחה לחודש מרס 2022.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, אל הר לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

ביום 25 בפברואר 2019, במסגרת דיון בבית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה, בין היתר בדבר הגשת חשבון סופי והאסמכתאות התומכות בו על ידי קבלן המשנה וכן הגשת תגובת אל הר בפרק זמן שלא יעלה על 60 יום ולאחריו ימנה בית המשפט מומחה מטעמו שיגיש את חוות דעתו. ביום 27 באוקטובר, 2019 מינה בית המשפט מהנדס כמומחה מטעם בית המשפט.
בחודש ינואר 2021, הגיש המומחה את חוות דעתו.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, אל הר לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

4. ביום 2 באפריל, 2017 התקבלה הודעה מאת מזמין עבודה בפרויקט בביצוע אל הר, בה הודיע מזמין העבודה כי בכוונתו לקזז מסכום החוזה עם אל הר סכום של 5.2 מליוני ש"ח, וזאת לטענת המזמין בעקבות איחורים בלוחות זמנים.
להערכת הנהלת אל הר, בהתבסס בין היתר על יועציה המשפטיים, צפוי ברמת וודאות גבוהה כי אל הר תקבל לכל הפחות את הסכומים אשר נזקפו בדוחותיה הכספיים כהכנסות לקבל ממזמין העבודה.

5. ביום 17 ביולי, 2018 הגישה אל הר בקשה לבית המשפט, למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, למניעת חילוט ערבות בסך של כ- 3.6 מליוני ש"ח שהוגש על ידי מזמיני עבודה בפרויקט שביצעה אל הר. דרישת החילוט נבעה מטענות מזמיני העבודה לחוב של אל הר בגין איחורים במסירה וליקויי בנייה שונים.
בד בבד עם הבקשה, הגישה אל הר תביעה בסדר דין מקוצר נגד מזמיני העבודה, ובה תבעה סך של 5,136 אלפי ש"ח, בגין עבודה שביצעה אל הר.
ביום 24 ביולי, 2018 התקיים דיון בבית המשפט, במעמד שני הצדדים, במסגרתו קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט, לפיה יחולט סך של כ- 1.8 מליוני ש"ח מן הערבות, וינתן צו מניעה מפני חילוט יתרת הערבות, וזאת עד להכרעה אחרת בתיק העיקרי.
בחודש אוקטובר, 2018 אישר בית המשפט הסדר דיוני מוסכם בין הצדדים. בהתאם להסדר הדיוני, הגישה אל הר ביום 6 בנובמבר 2018 כתב תביעה מתוקן בסדר דין רגיל, בסך של כ- 12.8 מליוני ש"ח, בין היתר, בגין עבודות שביצעה אל הר, השבת חלק הערבות שחולט לאל הר ונזקים שנגרמו לאל הר.
ביום 20 בנובמבר, 2018 הגישו מזמיני העבודה כתב הגנה לכתב התביעה של אל הר.
ביום 20 בינואר, 2019 הגישו מזמיני העבודה יחד עם חברות קשורות שעושות שימוש במבנים שבפרויקט תביעה שכנגד נגד אל הר בסך של 13.1 מליוני ש"ח.
ביום 25 בספטמבר, 2019 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסכמה בדבר המנדט שיימסר למומחה מטעם בית המשפט, תהא זהותו אשר תהא, ובית המשפט אישר את הסכמות הצדדים. בית המשפט מינה שני מומחים מטעמו אשר נכון למועד הדוח טרם הגישו את חוות דעתם.

באור 26: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

בחודש מרס 2020, הגישו מזמיני העבודה כתב תביעה שכנגד מתוקן בסך של 14.7 מיליון ש"ח.
במהלך שנת 2020 ניסו הצדדים ליישב את המחלוקות בהליך גישור אשר הופסק באופן חד צדדי על ידי המזמינות. בחודש דצמבר 2020, הגיעה אל הר להסכם פשרה עם אחד ממזמיני העבודה אשר שימש בעבר גם כקבלן משנה של אל הר במסגרת הסכם הפשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט, הוסכם על תשלום חלקו בחשבון הסופי וכן על החזרת חלקו בסכום הערבות שחולט. הוסכם על גריעת חלקו בתביעה ובתביעה שכנגד, וכן סוכם כי המחלוקת בינו לבין אל הר לגבי הליקויים הנטענים יועברו להכרעה בדרך של גישור, ובמידה ולא יעלה יפה, בדרך של בוררות. כן סוכם על הגבלת הסכום המקסימלי שייפסק בהליך הגישור/ הבוררות.

במהלך שנת 2021 מונו שני מומחים מטעם בית המשפט לבחינת טענות הצדדים, המומחים ערכו סיורים בפרויקט העריכו כי ישלימו את הדוח בחודש פברואר 2022 לאור זאת נקבע דיון קדם משפט לחודש מרס 2022.

להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, צפוי ברמת וודאות גבוהה כי אל הר תקבל את הסכום אשר נזקף כהכנסות לקבל ממזמיני העבודה וכן לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלה שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

6. בנוסף לתביעות ולהליכים המשפטיים המפורטים בסעיפים 3-5 כנגד אל הר עומדות תביעות נוספות המסתכמות לסך של כ-1,366 אלפי ש"ח, כמו כן, כנגד החברה עומדות תביעות בסך של כ- 9,083 לפי ש"ח. להערכת הנהלת אל הר והנהלת החברה בהתבסס על יועציהם המשפטיים קיימות הפרשות נאותות בגין תביעות אלו.

באור 27: - הון

א. הרכב הון המניות

	31 בדצמבר 2021		31 בדצמבר 2020	
	רשום	מונפק ונפרע	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות			
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א	300,000,000	182,805,822	300,000,000	182,805,822

- לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר, 2022 הונפקו 710,000 אופציות כך שיתרת ההון המונפק והנפרע של החברה הינו 183,515,822 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א. ראה גם באור 28ו'.

ב. דיבידנדים

1. ביום 17 במרס, 2019 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.077 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 14 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש אפריל, 2019.

2. ביום 31 במאי, 2020 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.048 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 8.7 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש יוני, 2020.

3. ביום 17 במרס, 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.109 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 20 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש אפריל, 2021.

4. לאחר תאריך המאזן, ביום 15 במרס, 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.185 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 34 מליוני ש"ח. הדיבידנד ישולם בחודש אפריל, 2022.

ג. ניהול ההון בחברה

החברה פועלת על מנת להבטיח שמירה על מבנה הון אשר יאפשר לחברה לתמוך באפיקיה ובמטרה למקסם ערך לבעלי המניות שלה.

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת בו שינויים בהתאם לשינויים בסביבה שבה החברה פועלת.

באור 28: - <u>תשלום מבוסס מניות</u>

א. הוצאה (ביטול הוצאה) שהוכרה בדוחות הכספיים בסעיף הנהלה וכלליות בעבור שירותים שהתקבלו מנושאי משרה, מנהלים ועובדים אחרים מוצגת בטבלה שלהלן:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים	526	502	(311)

ב. ביום 15 מרס, 2018 החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני, תכנית להענקת אופציות למניות החברה למנהלים ועובדים בחברה (להלן - הניצעים). בהתאם לתכנית ניתן יהיה להעניק לעובדים ומנהלים בחברה עד 10,974,311 אופציות המהוות כ-6% מהון החברה (להלן - תכנית האופציות).
בהתאם לתכנית האופציות, הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 3 שנים. 2/3 מכמות האופציות בתום שנתיים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופה האמורה, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות בין הניצע לבין החברה ו-1/3 נוסף בתום 3 שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.

במקרה שניצע יפוטר או תופסק ההתקשרות עם מי מהעובדים (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו לניצע, כך שכל האופציות שהוענקו לניצע יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה.
שינוי שליטה משמעה - כל שינוי מבנה, מיזוג ומכירה, כהגדרתם בתכנית האופציות, וכן, שינוי בשליטה של בעלי השליטה הנוכחיים הסופיים בחברה ולעניין זה, "שליטה" משמעה- מר יוסף גרינפלד ו/ או מר אבי שנור ו/או מר איתן רכטר או מי מהם, לבד ו/או ביחד עם אחרים (להלן - בעלי השליטה) ימשיכו להיות חלק מבעלי השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין הניצע לבין החברה, האופציות אותן זכאי הניצע לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות, או מועד פקיעת האופציה.
הניצעים יוכלו לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
האופציות יוענקו לניצעים בהתאם לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.
התכנית כוללת תנאים נוספים כמקובל, לרבות התאמות מחיר המימוש ותנאים לאקסלרציה במקרים מסוימים.
באותו מועד החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל, למנהלים ועובדים בחברה בסה"כ 8,238,500 אופציות, הניתנות למימוש לעד 8,238,500 מניות רגילות של החברה מכוח תכנית האופציות שאומצה.
האופציות הוענקו ביום 1 במאי, 2018 לאחר קיום כל התנאים להענקתן.
מחיר המימוש של כל אופציה נקבע במועד ההענקה לסך של 2.174 ש"ח למניה (לפני התאמות בגין דיבידנדים, מניות הטבה וכו').
ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה, במועד האישור, כאמור לעיל, בסך של כ-4.3 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 30.5%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.94%, אורך חיים של 5 שנים ובמחיר מניה של 2.115 ש"ח.

באור 28: - <u>תשלום מבוסס מניות</u> (המשך)

ג. כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר עמוס דאבוש, מנכ"ל החברה (ראה באור 34ד'3), הוענקו למר עמוס דאבוש 2,829,170 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה בהתאם לתכנית אופציות 2018 שאמצה החברה ("תכנית האופציות"). עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 2.155 ש"ח למניה, עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 2.694 ש"ח למניה, ועבור 943,056 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 3.233 ש"ח למניה. 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש), יהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה בתנאי שבתום התקופות האמורות, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות בין המנכ"ל לבין החברה. 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש), ניתנות למימוש בתום ארבע שנים ממועד ההענקה ו- 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש) יהיו ניתנות למימוש בתום חמש שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה המנכ"ל זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.
במקרה שמנכ"ל החברה יפוטר או תופסק ההתקשרות עמו (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה, כהגדרתה בהסכם, (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו למנכ"ל, כך שכל האופציות שהוענקו למנכ"ל יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה. במקרה של התפטרות בנסיבות דומות ההאצה כאמור תחול על מחצית מהאופציות שטרם הבשילו.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ושלושה חודשים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין המנכ"ל לבין החברה, האופציות אותן זכאי המנכ"ל לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין (א) 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות; ו-(ב) מועד פקיעת האופציה.
המנכ"ל יוכל לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי, סמוך לפני זימון האסיפה הכללית לאישור, בסך כולל של כ-1.3 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 29.7%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.63%, אורך חיים של 5.25 שנים ובמחיר מניה של 2.196 ש"ח.

ד. ביום 27 במאי, 2021 ("מועד ההענקה") אישר דירקטוריון החברה להקצות למר אייל אוהב ציון, מנכ"ל אל-הר הנדסה ובניין בע"מ, באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה ("הניצע") 720,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 720,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתכנית אופציות 2018 שאמצה החברה ("תכנית האופציות") בתנאים העיקריים שלהלן.
האופציות הוענקו בהתאם לתנאי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
מחיר המימוש שנקבע לאופציות יעמוד על 4.7 ש"ח למניה, בכפוף להתאמות כקבוע בתכנית.
שליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה; שליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש בתום ארבע שנים ממועד ההענקה; ושליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש בתום חמש שנים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופות האמורות, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות עם הניצע. היה ותסתיים ההתקשרות עם הניצע לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של יתרת האופציות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.
האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש עד תום חמש שנים ושלושה חודשים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות עם הניצע, האופציות אותן הוא יהיה זכאי לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: תשעים ימים לאחר סיום ההתקשרות, או מועד פקיעת האופציה.
הניצע יוכל לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, כנגד תשלום ערכן הנקוב.

באור 28: - תשלום מבוסס מניות (המשך)

ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בסך כולל של כ-1.2 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן שנתית של 37.7%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.7%, אורך חיים של 5.25 שנים ובמחיר מניה של 4.7 ש"ח.

ה. לאחר תאריך המאזן, ביום 15 מרס, 2022 החליט דירקטוריון החברה לאשר הענקת אופציות למניות החברה למנהלים ועובדים בחברה (להלן - הניצעים). מכוח תכנית האופציות שאימץ דירקטוריון החברה בשנת 2018 (להלן - תכנית האופציות).

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 4 שנים. 50% מכמות האופציות בתום 3 שנים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופה האמורה, עדין לא הסתיימה ההתקשרות בין הניצע לבין החברה ו-50% נוספים בתום 4 שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.

במקרה שניצע יפוטר או תופסק ההתקשרות עם מי מהעובדים (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו לניצע, כך שכל האופציות שהוענקו לניצע יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה.
שינוי שליטה משמעה - כל שינוי מבנה, מיזוג ומכירה, כהגדרתם בתכנית האופציות, וכן, שינוי בשליטה של בעלי השליטה הנוכחיים הסופיים בחברה ולעניין זה, "שליטה" משמעה- ולעניין זה, "שליטה" משמעה - מר אבי שנור ו/או מר גיל דויטש ו/או מר רוני בירם או מי מהם, לבד ו/או ביחד עם אחרים ("בעלי השליטה") ימשיכו להיות חלק מבעלי השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין הניצע לבין החברה, האופציות אותן זכאי הניצע לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות, או מועד פקיעת האופציה.
הניצעים יוכלו לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
האופציות יוענקו לניצעים בהתאם לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.
התכנית כוללת תנאים נוספים כמקובל, לרבות התאמות מחיר המימוש ותנאים לאקסלרציה במקרים מסוימים.
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק למנהלים ועובדים בחברה בסה"כ 2,060,000 אופציות, הניתנות למימוש לעד 2,060,000 מניות רגילות של החברה מכוח תכנית האופציות שאומצה. הענקת האופציות בפועל כפופה לקבלת אישור הבורסה ועל כן, האופציות טרם הוענקו בפועל.

מחיר המימוש של כל אופציה נקבע לסך של 5.418 ש"ח למניה (בכפוף להתאמות בגין דיבידנדים, מניות הטבה וכו').

ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה בסך כולל של כ-3.4 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 41.3%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.57%, אורך חיים של 5 שנים ובמחיר מניה של 4.874 ש"ח.

באור 28: - תשלום מבוסס מניות (המשך)

ו. להלן טבלה הכוללת את השינויים במספר האופציות למניות במהלך השנים 2021 ו-2020.

	מספר האופציות שנת 2021	מספר האופציות שנת 2020
אופציות למניות לתחילת השנה	4,780,670	4,931,170
אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה	720,000	-
אופציות למניות שמומשו במהלך השנה (*)	-	(68,377)
אופציות למניות שחולטו במהלך השנה	-	(82,123)
אופציות למניות לסוף השנה	5,500,670	4,780,670
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה (**)	1,951,500	1,301,000

(*) במהלך שנת 2020 מומשו 68,377 כתבי אופציה במנגנון מימוש נטו, באופן שהוקצו 25,181 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א בתמורה כוללת של כ-25,181 ש"ח.

(**) לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר, 2022 מומשו 710,000 כתבי אופציה במנגנון מימוש מלא, באופן שהוקצו 710,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א בתמורה כוללת של כ- 1,226,461 ש"ח.

ז. מחיר המימוש של האופציות שהוענקו למנהלים ועובדים:

לאחר אישור חלוקות הדיבידנדים בשנים 2019-2022 (ראה באור 27ב') נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנהלים ועובדים, המתוארות בסעיף ג' לעיל, כך שמחיר מימוש של כל אופציה, לאחר ההתאמות כאמור הינו 1.542 ש"ח למניה.

מחירי המימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה:

לאחר אישור חלוקות הדיבידנדים בשנת 2020-2022 (ראה באור 27ב') נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה (ראה באור 28ג'), כך שמחירי המימוש של כל אופציה לאחר ההתאמות כאמור יהיה כדלקמן: עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 2.352 ש"ח למניה, עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 1.813 ש"ח למניה ועבור 943,056 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 2.891 ש"ח למניה.

מחירי המימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה המאוחדת (אל הר הנדסה ובניין בע"מ):

לאחר אישור חלוקת הדיבידנד בשנת 2022 (ראה באור 27ב') נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל אל-הר הנדסה ובניין בע"מ, המתוארות בסעיף ד' לעיל, כך שמחיר מימוש של כל אופציה, לאחר ההתאמות כאמור הינו 4.515 ש"ח למניה.

באור 29: - פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
א. עלות ביצוע עבודות			
חומרים	55,063	35,980	41,582
שכר עבודה ונלוות	23,643	25,648	23,075
עבודות חוץ	81,357	125,854	117,843
פחת	3,615	2,493	1,958
אחזקת ציוד בנייה	16,969	13,302	15,977
שינוי בהפרשה לאחריות	(126)	136	(292)
	180,521	203,413	200,143

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
ב. הוצאות הנהלה וכלליות			
שכר והוצאות נלוות	21,406	17,259	17,361
תשלום מבוסס מניות, נטו	526	502	(311)
אחזקת משרד	3,829	2,835	3,194
שירותים מקצועיים	2,767	3,481	4,557
דמי ניהול ושירותים מקצועיים לחברה האם	333	329	330
פחת	1,054	1,925	1,833
אחרות	2,368	1,874	2,604
	32,283	28,205	29,568

ג. הכנסות (הוצאות) אחרות			
הכנסות אחרות			
רווח ממכירת רכוש קבוע	30	47	140
רווח ממימוש פרויקט (*)	1,265	-	-
רווח מהפקעת שטחים (**)	30	975	-
אחרות	139	163	919
	1,464	1,185	1,059
הוצאות אחרות			
ירידת ערך מלאי מקרקעין בלתי שוטף	-	-	(945)
הפרשה לירידת ערך חברה מוחזקת (***)	(3,179)	-	(3,768)
הפרשה לתביעה, לרישומים ואחרות	(3,372)	(213)	(624)
	(6,551)	(213)	(5,337)
	(5,087)	972	(4,278)

(*) ראה באור 13(ב')17.

(**) ראה באור 12א'.

(***) ראה באור 14(ב')4.

באור 29: - פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל (המשך)

ד. הכנסות והוצאות מימון

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
הכנסות מימון			
הכנסות מימון מביטול ירידת ערך הלוואות לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (*)	6,895	2,412	9,191
הכנסות ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות	1,743	4,186	2,132
הכנסות ריבית מהלוואה לחיצוניים	478	400	404
הכנסות מימון בגין ניירות ערך מוחזקים למסחר	17	186	-
נגזר משובץ	-	-	87
ריבית והפרשי הצמדה מס הכנסה	472	-	-
הכנסות מימון בגין פקדונות בבנקים ואחרות	344	212	751
	9,949	7,396	12,565
הוצאות מימון			
הוצאות מימון בגין אגרות חוב	12,042	9,437	7,607
הוצאות מימון בגין ירידת ערך הלוואה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני	-	-	6,342
הפרשי שער	3,312	4,373	4,691
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך וזמן קצר מבנקים	1,904	3,171	2,860
הוצאות מימון בגין התחייבויות לבעלי קרקעות	4,659	3,459	2,029
הוצאות מימון בגין ניירות ערך מוחזקים למסחר	48	-	242
הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירה	147	157	165
הוצאות מימון אחרות	600	1,072	986
	22,712	21,669	24,922

(*) ראה באור 14א'2.

באור 30: - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

על פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר, 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

ב. שיעורי המס החלים על הקבוצה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2021, 2020 ו-2019 הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

ג. מסים נדחים

	דוחות מאוחדים על המצב הכספי		דוחות מאוחדים על הרווח הכולל		
	31 בדצמבר		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח				
התחייבויות מסים נדחים					
נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן	14,846	11,770	3,076	1,303	2,586
השקעה בניירות ערך	-	-	-	(139)	(647)
אחרות	-	-	-	-	(1,246)
	14,846	11,770	3,076	1,164	693
נכסי מסים נדחים					
מלאי מקרקעין	3,302	8,872	5,570	1,559	(8,776)
השקעה בניירות ערך	-	411	411	411	
הפרשות	-	-	-	-	438
הטבות לעובדים	874	744	(130)	(156)	(47)
ניכויים והפסדים להעברה	-	-	-	11	-
אחרות	1,321	2,097	776	(780)	(1,307)
	5,497	12,124	6,627	223	(9,692)
נכסי (התחייבויות) מסים נדחים, נטו	(9,349)	354			
הוצאות (הכנסות) מסים נדחים			9,703	1,387	(8,999)

המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש (לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 שיעור של כ-23%).

באור 30: - מסים על ההכנסה (המשך)

ד. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל האחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	(4)	(11)	-

ה. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
מסים שוטפים	8,115	9,372	9,356
מסים נדחים, ראה גם סעיף ג' לעיל	9,703	1,387	(8,999)
מסים בגין שנים קודמות	(2,907)	149	(890)
	14,911	10,908	(533)

ו. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
רווח לפני מסים על ההכנסה	96,464	44,821	21,937
שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	22,187	10,309	5,046
עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס	416	482	144
חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות כלולות, נטו	261	1,185	(3,192)
הפסדים והפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים	1,757	-	4,941
הטבת מס בגין הפרשים זמניים וניצול הפסדים לצרכי מס משנים קודמות בגינם לא נזקפו מסים נדחים בעבר	(5,124)	(185)	(6,392)
הכנסות פטורות	(1,658)	(980)	(194)
מסים בגין שנים קודמות	(2,907)	149	(890)
אחרים	(21)	(52)	4
מסים על ההכנסה (הטבת מס)	14,911	10,908	(533)

באור 30: - מסים על ההכנסה (המשך)

המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש (לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 שיעור של כ-23%). ליום 31 בדצמבר, 2021 בגין הפרשים זמניים בסך של כ-1.9 מליוני ש"ח לא נזקפו נכסי מסים נדחים לאור אי ודאות למימושם בשנים הקרובות.

ז. שומות מס

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.
לחברה מאוחדת הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2016.

באור 31: - רווח למניה

פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה

	לשנה שהסתיימה ביום					
	2021		2020		2019	
	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה
	אלפים	אלפי ש"ח	אלפים	אלפי ש"ח	אלפים	אלפי ש"ח
כמות המניות והרווח לצורך חישוב רווח בסיסי	182,806	81,553	182,806	33,913	182,781	22,470
התאמות	-	(526)	-	(220)	-	(217)
לצורך חישוב רווח מדולל	182,806	81,027	182,806	33,693	182,781	22,253

באור 32: - מכשירים פיננסיים

א. גורמי סיכון פיננסיים

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון מדד תשומות בנייה וסיכון שיעור ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

1. סיכוני אשראי

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה.
הכנסות הקבוצה נובעות ממספר רב של לקוחות.
הקבוצה בוחנת באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים (ירידת ערך) המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
מזומנים ופקדונות מופקדים בתאגידים בנקאיים גדולים בעלי דירוג אשראי גבוה ועל כן סיכון האשראי הגלום בהם הינו נמוך.

2. סיכון מדד המחירים לצרכן

לקבוצה התחייבויות הצמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לחברה נכסים הצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן.
ליום 31 בדצמבר, 2021 הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן הינו עודף נכסים על התחייבויות בסך של כ-7.7 מליוני ש"ח.

3. סיכון שיעור ריבית

סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מהלוואה לזמן קצר שנלקחה לצורך מימון קרקע וכן מהלוואות לזמן קצר בריבית משתנה שנלקחו לצורך ליווי פרוייקטים.
הלוואות הקבוצה הנושאות ריבית בשיעור משתנה חושפות את הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ובשווי הוגן. הלוואות הקבוצה הנושאות שיעורי ריבית קבועה חושפים את הקבוצה לסיכון שווי הוגן.

4. סיכון מדד תשומות הבנייה

הקבוצה חשופה לשינויים במדד תשומות הבנייה, אשר עשויה להשפיע על מחירי הבנייה ובפרט על גובה מחירי ההתקשרות של הקבוצה עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה.
על מנת לצמצם את החשיפה נוהגת הקבוצה להצמיד את התמורה ממכירת דירות ומביצוע עבודות למדד תשומות הבנייה.
ליום 31 בדצמבר, 2021 הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד תשומות הבנייה הינו עודף נכסים על התחייבויות בסך של כ-65.1 מליוני ש"ח.

5. סיכון מטבע חוץ

א) ליום 31 בדצמבר, 2021 לחברה התקשרויות במיזמי נדל"ן משותפים בארה"ב. לפרטים נוספים, ראה באור 14ב'5 ו- 14ב'6.

ב) ליום 31 בדצמבר, 2021 לחברה יתרת עו"ש בדולר בסך של כ-18,011 אלפי ש"ח (כ-5,791 אלפי דולר).

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ב. ריכוז סיכון נזילות

הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים, וזאת בהתבסס על שערי החליפין, ו/או הריביות השוררים לתאריך הדיווח:

ליום 31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	21,104	10,614	-	-	-	-	-	31,718
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	86,580	-	-	-	-	-	-	86,580
זכאים ויתרות זכות	36,259	1,865	1,243	-	-	-	-	39,367
אגרות חוב (*)	68,610	66,939	68,103	70,492	69,018	83,129	-	426,291
התחייבות בגין רכישת קרקעות	11,882	1,936	484	-	-	-	-	14,302
התחייבויות בגין חכירה	1,789	1,086	208	-	-	-	-	3,083
ערבויות פיננסיות	-	-	-	-	-	-	100,613	100,613
	226,224	82,440	70,038	70,492	69,018	83,129	100,613	701,954

ליום 31 בדצמבר, 2020

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	99,527	-	-	-	-	-	-	99,527
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	63,203	-	-	-	-	-	-	63,203
זכאים ויתרות זכות	26,513	-	-	-	-	-	-	26,513
אגרות חוב (*)	50,890	55,719	54,262	46,713	40,570	39,720	-	287,874
התחייבות בגין רכישת קרקעות	4,500	6,041	833	-	-	-		11,374
התחייבויות בגין חכירה	1,896	1,691						3,587
ערבויות פיננסיות	-	-	-	-	-	-	14,449	14,449
	246,269	63,451	55,095	46,713	40,570	39,720	14,449	506,527

(*) כולל ריבית.

ג. שווי הוגן

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על-פי שווים ההוגן:

	יתרה בדוחות הכספיים		שווי הוגן (*)	
	31 בדצמבר		31 בדצמבר	
	2021	2020	2021	2020
	אלפי ש"ח			
התחייבויות פיננסיות				
אגרות חוב	389,635	264,931	401,425	270,427

(*) השווי ההוגן הינו בהתאם למחיר הבורסה ליום 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 (רמה 1 במדרג השווי ההוגן).

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, חובות לזמן ארוך, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות, התחייבויות בגין רכישת קרקעות ואשראי והתחייבויות מתאגידים בנקאיים תואמת או קרובה לשווים ההוגן.

ד. מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק

בטבלאות שלהלן מוצגת השפעת גורמי סיכון מהותיים שונים על רווח לפני מס. גורמי הסיכון המוצגים כוללים את מדד תשומות הבנייה, מחירי מניות, מחירי אגרות חוב ושער הדולר. יצוין כי לגורמי סיכון אלה אין השפעה נוספת על ההון של החברה. לימים 31 בדצמבר, 2021 ו- 2020, השפעת השינויים בשערי ריבית אינה מהותית.
על מנת לבודד השפעת כל אחד מגורמי הסיכון, בעת ביצוע חישוב עבור גורם סיכון מסוים, יתר גורמי הסיכון נותרים ללא שינוי.

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
רגישות לשינויים במדד תשומות הבנייה		
עלייה של 2% במדד תשומות הבנייה	1,301	863
עלייה של 1% במדד תשומות הבנייה	651	431
ירידה של 1% במדד תשומות הבנייה	(651)	(431)
ירידה של 2% במדד תשומות הבנייה	1,301	(863)
רגישות לשינויים במחירי מניות ואגרות חוב		
עלייה של 10% במחירי מניות ואגרות החוב	-	869
עלייה של 5% במחירי מניות ואגרות החוב	-	435
ירידה של 5% במחירי מניות ואגרות החוב	-	(435)
ירידה של 10% במחירי מניות ואגרות החוב	-	(869)
רגישות לשינויים בשער הדולר		
עלייה של 10% בשער הדולר	3,451	1,910
עלייה של 5% בשער הדולר	1,725	955
ירידה של 5% בשער הדולר	(1,725)	(955)
ירידה של 10% בשער הדולר	(3,451)	(1,910)

ה. מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

הקבוצה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום 31 בדצמבר, 2021:

	מידרג שווי הוגן			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
	אלפי ש"ח			
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:				
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן	-	-	45,326	45,326

גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום 31 בדצמבר, 2020:

	מידרג שווי הוגן			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
	אלפי ש"ח			
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:				
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	8,693	-	-	8,693
השקעות לזמן קצר	622	-	-	622
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן	-	-	39,875	39,875

באור 33: - מגזרי פעילות

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (CODM) לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

ביצועי המגזרים (רווח מגזרי) מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.

פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון (כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) מנוהלים על בסיס קבוצתי.

א. כללי

הקבוצה פועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים, כלהלן:

בנייה למגורים	-	הפעילות מבוצעת באמצעות החברה, עסקאות משותפות וחברות מוחזקות וכוללת ייזום והקמת פרוייקטים למגורים באזורים שונים בישראל. נתוני המגזר כוללים את חלק הקבוצה בהכנסות, הוצאות ונכסים של חברות כלולות מסוימות.
ביצוע עבודות בנייה	-	הפעילות מרוכזת על ידי חברה מאוחדת המבצעת עבודות בנייה של פרוייקטים בתחומים שונים (מגורים, משרדים, מסחר וכו') בישראל.
נכסים מניבים	-	פיתוח והשכרה של מבני משרדים, שטחי מסחר וחניון בישראל.
אחרים	-	פעילות החברה באמצעות חברות כלולות, בעיקר בארה"ב.

ב. דיווח על מגזרי פעילות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	417,938	219,336	9,273	23,474	(17,192)	652,829
הכנסות בין מגזרים	-	58,389	-	-	(58,389)	-
סה"כ הכנסות	417,938	277,725	9,273	23,474	(75,581)	652,829
תוצאות המגזר	72,892	38,658	20,378	152	1,974	134,054
הוצאות בלתי מוקצות						(23,691)
רווח תפעולי						110,363
הוצאות מימון, נטו						(12,763)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(1,136)
רווח לפני מסים על ההכנסה						96,464
השקעות הוניות	2,764	6,665	702	451	109	10,691

באור 33: - מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	215,944	248,752	9,977	25,897	(25,909)	474,661
הכנסות בין מגזרים	-	46,492	-	-	(46,492)	-
סה"כ הכנסות	215,944	295,244	9,977	25,897	(72,401)	474,661
תוצאות המגזר	44,203	41,427	4,825	3,396	(9,642)	84,209
הוצאות בלתי מוקצות						(19,963)
רווח תפעולי						64,246
הוצאות מימון, נטו						(14,273)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(5,152)
רווח לפני מסים על ההכנסה						44,821
השקעות הוניות	3,557	2,200	1,567	267	71	7,662

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	130,132	232,253	10,460	5,079	(5,079)	372,845
הכנסות בין מגזרים		19,929	-	-	(19,929)	-
סה"כ הכנסות	130,132	252,182	10,460	5,079	(25,008)	372,845
תוצאות המגזר	36,611	23,189	15,152	(3,789)	(14,819)	56,344
הוצאות בלתי מוקצות						(20,252)
רווח תפעולי						36,092
הוצאות מימון, נטו						(12,357)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(1,798)
רווח לפני מסים על ההכנסה						21,937
השקעות הוניות	4,173	147	847	28,278	140	33,585

התאמות

התאמות בין נתוני המגזרים לבין הסכומים שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים כוללות ביטול הכנסות והוצאות של חברה כלולה ועסקאות בין מגזריות.

באור 33: - מגזרי פעילות (המשך)

נכסים לפי מגזרים

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
בנייה למגורים	948,131	779,977
ביצוע עבודות בנייה	141,533	153,765
נכסים מניבים	164,396	144,930
אחרים	56,595	62,618
נכסים שלא הוקצו למגזרים	144,940	147,640
התאמות	(142,720)	(138,994)
סך הכל נכסים	1,312,875	1,149,936

התחייבויות לפי מגזרים

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
בנייה למגורים	322,051	284,972
ביצוע עבודות בנייה	70,613	72,938
נכסים מניבים	22,827	78,204
אחרים	10,568	10,425
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים	398,273	277,627
התאמות	(116,468)	(117,029)
סך הכל התחייבויות	707,864	607,137

התאמות

התאמות בין נתוני המגזרים לבין סך הנכסים בדוחות הכספיים המאוחדים כוללים בעיקר נתונים בגין חברה כלולה ויתרות בין מגזריות.

ג. מידע נוסף על הכנסות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
		אלפי ש"ח	
הכנסות מלקוחות עיקריים האחראי ל-10% ומעלה מסך ההכנסות בדוחות הכספיים:			
לקוח א' - מגזר ביצוע עבודות בנייה	26,495	75,845	114,755
לקוח ב' - מגזר ביצוע עבודות בנייה	34,081	93,204	59,708

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין

א. יתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
חייבים ויתרות חובה	1,013	1,197
השקעות וחובות לא שוטפים		
הלוואות ושטרי הון לחברות כלולות (*)	157,933	158,692
זכאים ויתרות זכות	86	206

(*) היתרה לעיל הינה הערך החוזי. בדבר פרטי התנאים ועלות מופחתת, ראה באור 14א'.

ב. עסקאות עם בעלי עניין

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
		אלפי ש"ח	
הכנסות			
הכנסות מימון מחברות מוחזקות	1,743	4,186	2,132
דמי שכירות מבעלי עניין	729	2,750	3,645
הכנסות מדמי שימוש בנכסים	166	76	24
דמי ניהול וייעוץ מבעל עניין	191	210	289
הוצאות			
דמי ניהול לחברה מוחזקת	133	185	16
דמי ניהול וייעוץ לבעל עניין (כולל שכר דירקטורים)	333	329	330
דמי שכירות ונלוות לחברה האם	841	1,357	1,436

ג. הטבות לאנשי מפתח ניהוליים

הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2021		2020		2019	
	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח
יו"ר הדירקטוריון	1	2,214	1	1,498	1	1,381
הטבות לטווח קצר	4	8,011	4	6,104	4	5,523
תשלום מבוסס מניות	4	515	3	446	2	310
		10,740		8,048		7,214

שכ"ט בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2021		2020		2019	
	מס' מקבלים	אלפי ש"ח	מס' מקבלים	אלפי ש"ח	מס' מקבלים	אלפי ש"ח
דירקטורים בלתי תלויים	3	317	3	329	4	315
דירקטורים החברה האם	3	333	3	329	3	330
	6	650	6	658	7	645

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

ד. התקשרויות –

1. באשר לתוכניות תשלום מבוסס מניות, ראה באור 28.

2. החברה והחברה האם התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי החברה לחברה האם, לתקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר, 2017. במסגרת ההסכם כאמור, מעמידה החברה שירותי ייעוץ וניהול באופן ובהיקף, כפי שיתבקש על-ידי החברה האם, הכוללים, נכון לשנת 2020; שירותים משפטיים, המועמדים על ידי היועצת המשפטית של החברה, המכהנת גם כיועצת משפטית בחברה האם ("השירותים המשפטיים"). השירותים ניתנים בהתאם להנחיות שמקבלת החברה מפעם לפעם מאת החברה האם (להלן: "הסכם למתן השירותים" ו-" השירותים", בהתאמה).

התמורה למתן השירותים המשפטיים ("התמורה"), הייתה עד ליום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ-202 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן (ובתוספת הוצאות מיוחסות). התמורה בהתאם להסכם השירותים משולמת מדי רבעון.
בחודש אוגוסט, 2020 אושרה הארכת ההתקשרות בתנאי ההסכם המקורי, למעט הפחתה לא מהותית בהיקף התמורה הצפויה בגין ההתקשרות לסך של כ-175 אלפי ש"ח לשנה, וזאת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון (שאינו מהותי) בהיקף השירותים המשפטיים שיועמדו לחברה האם בקשר עם ההסכם.

בהתאם להסכם למתן השירותים, ניתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים או רכיב ממנו (כולו ולא חלקו) במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים. כמו-כן, ניתן יהיה לסיים את מתן השירותים או רכיב מתוכם, במהלך תקופתו של הסכם השירותים, בהודעה חד צדדית שתימסר בכתב שישים ימים מראש לצד השני. החברה האם רשאית לוותר על השירותים, כולם או חלקם, במהלך תקופת שישים הימים כאמור, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לחברה את מלוא התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת בעבור שירותי הייעוץ והניהול שילמה החברה האם לחברה בשנת 2021 סך של כ-179 אלפי ש"ח.

3. ביום 7 באוקטובר, 2019 אישרה האסיפה הכללית את מינוי מר עמוס דאבוש ("מר דאבוש") למנכ"ל החברה וכן, את תנאי כהונתו והעסקתו, זאת לאחר אישור ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה מיום 15 באוגוסט, 2019.

בהתאם לתנאים שאושרו כאמור, המנכ"ל מכהן החל מיום 1 בנובמבר, 2019 והיה זכאי החל ממועד זה ועד ליום 30 ביוני, 2021 לשכר חודשי בסך של כ- 65,000 ש"ח.

בחודש יולי 2021 אישרה האסיפה הכללית את עדכון תנאיו של מר דאבוש. בהתאם, החל מיום 1 ביולי 2021 יעלה שכרו הקבוע ברוטו של מר דאבוש והוא יעמוד על 85 אלפי ש"ח לחודש. החל מיום 1 ביולי, 2023 יעלה שוב שכרו של דאבוש והוא יעמוד על 90 אלפי ש"ח ברוטו לחודש. השכר יוצמד למדד המחירים לצרכן.

בנוסף, החל ממועד תחילת העסקתו יהיה מר דאבוש זכאי לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק, הכוללים, בין היתר: ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר השתכרות, קרן השתלמות, העמדת רכב ועלויות אחזקתו והשימוש בו. מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים שיחולו בגין אחזקת הרכב והשימוש בו יגולמו וישולמו על ידי החברה. מר דאבוש יהיה זכאי לימי חופשה בהיקף של 25 ימי עבודה בגין כל שנת עבודה. ימי החופשה יהיו ניתנים לצבירה עד לכמות מקסימאלית של ימי חופשה בגין שתי שנות עבודה ולאחר מכן יהיה מר דאבוש חייב לנצלם. כמו כן, יהיה זכאי מר דאבוש לדמי הבראה וימי מחלה כמקובל בחברה ולהוצאות אש"ל, אירוח, תקשורת ועיתונות שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו, בהתאם לנהלי החברה.

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

בחודש יולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי תקופת העסקתו של מר דאבוש תוארך עד ליום 30 ביוני 2025 (חלף אוקטובר 2024). והיא תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל פעם, אלא אם תבוא לסיומה בהודעה בת 90 ימים מראש.
החברה תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר דאבוש בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את עלות שכרו.
מר דאבוש זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה ביחס לכל נושאי המשרה בה.

בנוסף, המנכ"ל עשוי להיות זכאי מדי שנה, החל ממועד אישור הדוחות לשנת 2020, לבונוס שנתי ("הבונוס השנתי"), בשיעורים המפורטים להלן מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) ובהתקיים התנאים כדלקמן:
ככל שהתשואה על ההון תהיה מתחת ל-8%, לא יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי כלשהו.
ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 8% ופחות מ-10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון העולה על 8%.
ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון שבין 8% עד 10%, ובנוסף, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 5% על הרווח שתרם לתשואה להון שמעל 10%.
בכל מקרה, סכום המענקים שישולמו למנהל בגין שנה קלנדרית מסוימת, לא יעלה על 2,500,000 ש"ח.
בנוסף, הוענקו למנכ"ל אופציות למניות, לפרטים ראה באור 28ג'.

4. ביום 24 בספטמבר, 2020 אישרה האסיפה הכללית את הארכת תנאי התגמול, ללא שינוי, לתקופה של שלוש שנים נוספות עם מר יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בחברה.
מר יוסף גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של 80% משרה וזאת החל מחודש אוקטובר 2017.
בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרינפלד, לשכר חודשי, לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק, שעלותם לחברה הינה בסך של כ-1,035 אלפי ש"ח לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן).

בנוסף, יהיה מר גרינפלד זכאי למענק שנתי אשר מבוסס על רווחי החברה. סכום המענק יחושב כ-1.35% מהרווח לאחר מס של החברה בנטרול רווח נורמטיבי ובנטרול מענקים קודמים ששולמו למר גרינפלד מכוח מענק זה, והכל באופן מצטבר, החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון הרביעי לשנת 2017.
אופן תשלום המענק- החברה תבחן את הזכאות למענק בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה, במועד אישור דוחותיה הכספיים השנתיים (החל מהדוחות הכספיים עבור שנת 2017) כאשר שיעור העמידה יחושב במצטבר פרו-ראטה בגין התקופה שעברה ממועד תחילת הבחינה.
יצויין כי תקרת המענק- לא תעלה על העלות הכוללת לגרינפלד בשנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.

תנאי סף לתשלום המענק - תשואה שנתית ממוצעת של 5% לפחות על ההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של החברה, במהלך התקופה שמתחילה ביום 1 באוקטובר, 2020 ועד ה-30 לספטמבר, 2023. חישוב התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה כוללת של 3 שנים (דהיינו, תשואה של 15% לכל התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום 30 בספטמבר, 2020).

סוכם כי שירותי מר גרינפלד לחברה עשויים להינתן גם על דרך של העמדת השירותים באמצעות הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרינפלד או חברה בשליטתו.
בהתאם להסכם נכללה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2021 הוצאות בגין יו"ר הדירקטוריון בסך של כ-2,214 אלפי ש"ח.

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

5. ביום 5 ינואר, 2020 התקשרה חברה מאוחדת אל הר עם מזמיני עבודה ("מזמיני העבודה") בהסכם לבניית פרויקט הכולל מרתפים, משרדים ומסחר על מקרקעין ברעננה ("הפרויקט"). הפרויקט כולל בניית שלד, 7 מרתפים ו-30 קומות מגדל עיליות. במסגרת הסכם הביצוע התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמיני העבודה ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל. החברה ערבה כלפי מזמיני העבודה בערבות בלתי מוגבלת בסכום, להתחייבויותיה של אל הר על פי הסכם הביצוע ולתקופה של 36 חודשים לאחר מסירת העבודות בפרויקט.
תקופת הביצוע צפויה להמשך כ-30 חודשים ממועד תחילת העבודות והתמורה בגינו מסתכמת לסך של כ-147 מליוני ש"ח. העבודות בפרויקט החלו בחודש מרס 2020.
העסקה אושרה כעסקה עם צד קשור, בשל עניין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות, בשל קשרים עסקיים ביניהם ובין מזמיני העבודה.

6. ביום 21 ביולי, 2021 התקשרה חברה מאוחדת אל הר התקשרה עם חברת לן-ור פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("מזמין העבודה") בהסכם ("הסכם הביצוע") לבניית מתחם לוגיסטי שישמש לתעשייה, אחסנה ומסחר, שיבנה במבנה רמפה וצפוי לכלול גם חוות שרתים ומחסן קירור אוטומוטי באזור התעשיה שוהם ("הפרויקט"). הפרויקט צפוי להיבנות ב-2 שלבים:
השלב הראשון כולל כ- 21,000 מ"ר בינוי של מרתפים (שחלקם מיועדים להקמת חוות שרתים), אחסנה (מתוכה חלק המיועד להקמת בית קירור), תעשיה, ומסחר על בסיס תב"ע קיימת בהיקף כולל המוערך, למועד זה בכ- 150-200 מליוני ש"ח. בנייתו של שלב זה תחל עם קבלת היתר בנייה הצפוי להתקבל במחצית הראשונה של שנת 2022.
מנגנון התמורה לשלב א' נקבע לתשלום עלות הביצוע בצירוף רווח מקובל בענף לעבודות מסוג זה, כפי שהוסכם בין הצדדים. אל הר התחייבה להעמיד למזמין העבודה ערבות ביצוע בהיקף ובתנאים שסוכמו. השלב השני בפרויקט, צפוי לכלול מבנה רמפה בהיקף של כ- 50,000 מ"ר נוספים המיועד לשטחי אחסנה, תעשייה ומסחר בקומות העליונות של המבנה בהיקף כולל המוערך בשלב זה בכ- 300 מליוני ש"ח. שלב ב' יבוצע על ידי אל הר בכפוף לאישור תב"ע להגדלת זכויות וקבלת היתר לבינוי נוסף במתחם וכן כפוף להסכמות סופיות לגבי תנאי הביצוע, בהתאם למנגנונים שנקבעו לתמחור אובייקטיבי לעלות ביצוע השלב השני.
במקביל לחתימת הסכם הביצוע כאמור, חתמה החברה האם של החברה, באמצעות עסקה משותפת שבשליטתה ("העסקה המשותפת"), על הסכם עם מזמין העבודה, לרכישת 50% מהפרויקט שבבעלותו, כך שהעסקה המשותפת מחזיקה בכ-50% מהפרויקט ומהזכויות בהסכם הביצוע במשותף עם מזמין העבודה.

7. לאחר תאריך המאזן, ביום 8 במרס, 2022 חתמה החברה ביחד עם מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("מגדל") שהינן שותפות עם החברה בבעלות במרבית השטחים בבית קרדן, בהסכם לרכישת שני שטחי משרדים בהיקף כולל של כ- 215 מ"ר ובתמורה לסך כולל של כ- 3.4 מליוני ש"ח (חלק החברה כ-1.7 מליוני ש"ח).

- - - - - - - - - - - - - - - - -

רשימת חברות מוחזקות עיקריות

החברה המחזיקה	שם החברה	שיעורי בעלות ושליטה על-ידי החברה המחזיקה ליום 31 בדצמבר 2021	
		%	דרך הצגה
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ			
	הולילנד פארק בע"מ	40	כלולה
	מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	40	כלולה
	נופי השמש ב"ש בע"מ	50	כלולה
	קרדן נדל"ן ב.ש. בע"מ	100	מאוחדת
	אל הר הנדסה ובנין בע"מ	100	מאוחדת
	Kardan Midwest USA INC	100	מאוחדת
	KRE USA LLC	100	מאוחדת
אל הר הנדסה ובנין בע"מ			
	אחוזת ארנונה בע"מ	100	מאוחדת
Kardan Midwest USA INC			
	K2 Herkimer, LLC	50	כלולה
	Windmill KRE I, LLC	90 *)	כלולה
KRE USA LLC			
	KRE USA 1211 FULTON LLC	80 *)	כלולה

*) בהתאם להסכם השותפות לחברה שליטה משותפת, ולפיכך ההשקעה מטופלת על בסיס השווי המאזני.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר, 2021

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 53,185 אלפי ש"ח ו- 57,122 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 1,453 אלפי ש"ח, 146 אלפי ש"ח ו-9,352 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2021, 2020 ו-2019, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות מוחזקות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות מוחזקות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
15 במרס, 2022

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר, 2021 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות כספיים מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 2 לדוחות המאוחדים.

חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2021	2020
		אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	3	129,788	127,413
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	4ב'	-	8,693
השקעות לזמן קצר	4א'	220,445	50,605
חייבים ויתרות חובה	4ב',4ג'	50,702	32,056
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות		64,226	52,471
מלאי בניינים ודירות למכירה		220,847	326,869
		686,008	598,107
נכס המוחזק למכירה		32,690	-
		718,698	598,107
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה		136,890	130,870
נדל"ן להשקעה בפיתוח		21,498	16,738
מלאי מקרקעין בלתי שוטף		176,565	116,487
השקעות בחברות מוחזקות	7א'1	162,217	202,452
חייבים והלוואות לזמן ארוך	4ב',4ג'	17,604	20,673
נכסי זכות שימוש		788	394
רכוש קבוע, נטו		8,976	5,736
		524,538	493,350
		1,243,236	1,091,457

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

		ליום 31 בדצמבר	
		2021	2020
	באור	אלפי ש"ח	
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים		21,104	99,527
חלויות שוטפות של אגרות חוב		58,537	43,595
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		36,160	29,410
זכאים ויתרות זכות	5א'	24,555	22,005
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה		342	355
התחייבויות בגין רכישת קרקעות		83,684	115,188
מקדמות מרוכשי דירות		63,448	14,713
		287,830	324,793
התחייבויות לא שוטפות			
התחייבויות לתאגידים בנקאיים		10,614	-
אגרות חוב		331,098	221,336
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו		1,405	1,247
התחייבויות בגין חכירה		452	55
התחייבות לחלק שותף בנכסים נטו של פרויקט		3,121	3,121
מסים נדחים		6,826	1,227
		353,516	226,986
הון המיוחס לבעלי מניות החברה			
הון מניות		197,678	197,678
פרמיה על מניות		298,744	298,744
קרנות הון		4,478	3,757
יתרת רווח		100,990	39,499
סה"כ הון		601,890	539,678
		1,243,236	1,091,457

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

15 במרס, 2022			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	יוסף גרינפלד יו"ר הדירקטוריון	עמוס דאבוש מנכ"ל	איילת נעים לבנון סמנכ"ל כספים

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד המיוחסים לחברה

		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	באור	2021	2020	2019
		אלפי ש"ח		
הכנסות ממכירת דירות		417,938	214,539	133,608
הכנסות מהשכרת נכסים		9,273	9,977	10,460
הכנסות מדמי ניהול וייעוץ		480	480	480
סה"כ הכנסות		427,691	224,996	144,548
עלות הדירות שנמכרו		(336,948)	(169,720)	(103,857)
עלות אחזקת נכסים מושכרים		(698)	(777)	(294)
סה"כ עלות המכירות		(337,646)	(170,497)	(104,151)
רווח גולמי		90,045	54,499	40,397
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו		13,303	(4,375)	4,986
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים		(9,153)	(6,065)	(6,082)
הוצאות הנהלה וכלליות		(22,358)	(17,968)	(18,380)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו		(5,196)	767	(4,777)
רווח תפעולי		66,641	26,858	16,144
הכנסות מימון		11,486	8,432	15,162
הוצאות מימון		(22,439)	(21,217)	(24,803)
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו		31,345	22,179	11,026
רווח לפני מסים על ההכנסה		87,033	36,252	17,529
הטבת מס (מסים על ההכנסה)	ד'26	(5,480)	(2,339)	4,941
רווח נקי		81,553	33,913	22,470

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
רווח נקי	81,553	33,913	22,470
רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד			
רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	14	41	(397)
חלק החברה בהפסד כולל אחר, נטו המיוחס לחברה מוחזקת	(76)	(16)	(297)
סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד	(62)	25	(694)
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ	209	176	(88)
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו המיוחס לחברה מוחזקת	(14)	4	(12)
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד	195	180	(100)
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	133	205	(794)
סה"כ רווח כולל	81,686	34,118	21,676

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה			
רווח נקי	81,553	33,913	22,470
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:			
התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:			
ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו	(13,303)	4,375	(4,986)
הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף	-	-	945
הפרשה לירידת ערך חברה מוחזקת	3,179	-	3,768
הפסד ממימוש רכוש קבוע	-	9	-
פחת והפחתות	1,002	1,211	1,089
רווח ממימוש פרויקט	(1,265)	-	-
הוצאות מימון, נטו	10,953	12,654	9,156
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(31,345)	(22,179)	(11,026)
מסים על ההכנסה (הטבת מס)	5,480	2,339	(4,941)
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	172	(2)	(311)
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	341	502	(311)
	(24,786)	(1,091)	(6,617)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:			
עלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ובחייבים ויתרות חובה	(22,486)	(25,079)	(1,891)
ירידה (עלייה) במלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף	51,609	(30,052)	(180,009)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ומקדמות מרוכשים	59,524	(7,448)	(9,121)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות בגין רכישת קרקע	(36,163)	(46,716)	125,318
	52,484	(109,295)	(65,703)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:			
ריבית ששולמה	(13,609)	(12,774)	(9,337)
ריבית שהתקבלה	601	251	950
מסים ששולמו	(4,121)	(5,589)	(2,751)
מסים שהתקבלו	2,222	474	1,755
דיבידנד שהתקבל	40,000	35,000	5,000
	25,093	17,362	(4,383)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) שוטפת של החברה	134,344	(59,111)	(54,233)

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה			
השקעה והלוואות לחברות מוחזקות	(2,344)	(3,570)	(29,142)
החזר השקעות וגביית הלוואות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	3,576	-	-
מתן הלוואות לאחרים	(6,303)	(17,400)	-
רכישת נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר	-	(4,047)	(15,390)
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	9,241	25,615	64,887
גבייה (הפקדת) פקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, נטו	(170,466)	63,029	70
רכישת נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	(702)	(4,364)	(847)
רכישת רכוש קבוע	(529)	(71)	(166)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה	(167,527)	59,192	19,412
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה			
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(70,313)	(3,750)	(59,112)
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	10,614	-	75,000
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	(8,110)	9,214	-
הנפקת אגרות חוב, נטו	176,960	153,864	-
פרעון אגרות חוב	(53,124)	(43,624)	(31,250)
התחייבויות בגין חכירה	(469)	(798)	(744)
תמורה ממימוש אופציות לעובדים	-	25	-
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(20,000)	(8,700)	(14,000)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה	35,558	106,231	(30,106)
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	2,375	106,312	(64,927)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	127,413	21,101	86,028
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	129,788	127,413	21,101
פעילות מהותית שלא במזומן			
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	881	147	1,773

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

באור 1: - כללי

א. החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום, פיתוח ומכירת נדל"ן (בעיקר דירות למגורים), בהשכרת נדל"ן וכן בביצוע עבודות בניה. החברה הינה חברה ציבורית וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן - הבורסה). בעלת השליטה בחברה הינה קרדן ישראל בע"מ ("קרדן ישראל") המחזיקה בכ-59.78% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-58.2% בדילול מלא). קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

ב. למועד אישור הדוחות, בעלי השליטה בחברה האם הינם ה"ה אבנר שנור ("שנור"), גיל ואסתר דויטש ("דויטש") ורוני בירם ("בירם") במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם ("בעלי השליטה"), המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח, בכ-35.04%, 23.37% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו- 23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא, בהתאמה. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ המחזיקה ב 3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה האם (3.10 בדילול מלא). בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021 המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("הסכם השליטה") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.
בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של החברה האם המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של החברה האם ("מניות גרעין השליטה"), באופן ששנור יחזיק ב-23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב-11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה האם, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שהעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.
מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

ג. בדבר התפשטות נגיף ה-"קורונה", לאחר תאריך הדיווח, ראה באור 1ד' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

לפרטים בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים ראה באור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

יתרות המזומנים ושווי המזומנים לימים 31 בדצמבר, 2021 ו- 2020 הינן בעיקר יתרות מזומנים שקליות ללא הצמדה (בעיקר פקדונות לזמן קצר).

באור 4: - נכסים פיננסיים

א. השקעות לזמן קצר הינן בעיקר בגין מזומנים ופקדונות לזמן קצר בחשבונות ליווי.

ב. פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS 9 המיוחסים לחברה:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	8,693
חייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך	68,306	52,729

ג. מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS 9 המיוחסים לחברה:

31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	שנה עד שנתיים	שנתיים עד שלוש שנים	שלוש עד ארבע שנים	ארבע עד חמש שנים	מעל חמש שנים	סה"כ
				אלפי ש"ח			
חייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך	50,702	17,604	-	-	-	-	68,306

31 בדצמבר, 2020

	עד שנה	שנה עד שנתיים	שנתיים עד שלוש שנים	שלוש עד ארבע שנים	ארבע עד חמש שנים	מעל חמש שנים	סה"כ
				אלפי ש"ח			
חייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך	32,056	20,673	-	-	-	-	52,729

באור 5: - התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה

א. יתרות זכאים ויתרות זכות:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
עובדים ומוסדות בגין שכר	5,587	2,439
מוסדות ממשלתיים אחרים	-	2,510
הוצאות לשלם	7,948	7,910
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים בנקאיים	28	486
הכנסות מראש	855	154
החברה האם	-	119
התחייבות בגין מטלות ציבוריות	4,578	5,593
הפרשה להשלמת עבודות בנייה	1,983	1,700
הפרשה לתביעות	3,576	1,004
שותפים בעסקה משותפת	-	90
	24,555	22,005

ב. סיכון נזילות המיוחס לחברה

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	21,104	10,614	-	-	-	-	-	31,718
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	36,160	-	-	-	-	-	-	36,160
זכאים ויתרות זכות	24,555	-	-	-	-	-	-	24,555
אגרות חוב	68,610	66,939	68,103	70,492	69,018	83,129	-	426,291
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	11,882	1,936	484	-	-	-	-	14,302
התחייבויות בגין חכירה	342	302	150					794
ערבות פיננסית	-	-	-	-	-	-	100,588	100,588
	162,653	79,791	68,737	70,492	69,018	83,129	100,588	634,408

31 בדצמבר, 2020

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	99,527	-	-	-	-	-	-	99,527
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	29,410	-	-	-	-	-	-	29,410
זכאים ויתרות זכות	21,851	-	-	-	-	-	-	21,851
אגרות חוב	50,890	55,719	54,262	46,713	40,570	39,720	-	287,874
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	4,500	6,041	833	-	-		-	11,374
התחייבויות בגין חכירה	355	55	-	-	-	-	-	410
ערבות פיננסית	-	-	-	-	-	-	14,325	14,325
	206,533	61,815	55,095	46,713	40,570	39,720	14,325	464,771

(*) כולל ריבית.

באור 6: - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על החברה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר, 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

ב. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2021, 2020 ו-2019 הינו 23% .

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט, 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט, 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

ג. שומות מס המיוחסות לחברה

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

ד. הטבת מס (מסים על ההכנסה) הכלולים ברווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
מסים שוטפים	(2,242)	74	2,890
מסים נדחים	(5,599)	(2,340)	(7,325)
מסים בגין שנים קודמות	2,361	(62)	(506)
	(5,480)	(2,328)	(4,941)

ה. מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	4	(11)	-

באור 7: - הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות

א. יתרות עם חברות מוחזקות

1) ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2021	2020
	אלפי ש"ח	
חייבים ויתרות חובה	12,347	12,329
השקעות בחברות מוחזקות (הלוואות)	127,669	123,680
ערבויות לטובת חברות מוחזקות (ראה סעיפים 4-2 להלן)	123,142	95,134

2) להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה כלולה (הולילנד) במסגרת הליווי ע"י הגוף המממן, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2021 הינה כ-43.2 מליוני ש"ח, נרשמה משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלת סכום על זכויות הולילנד במקרקעין וכן שיעבדה הולילנד את מלוא זכויותיה על פי הסכם רכישת המקרקעין לטובת הגוף המממן. כמו כן ערבים בעלי המניות של הולילנד ללא הגבלה בסכום לגוף המממן, כל אחד 20% מעל חלקו (חלק החברה ליום 31 בדצמבר, 2021 כ-25.9 מליוני ש"ח) להבטחת פרעון האשראי הנ"ל. הולילנד שיעבדה לטובת הגוף המממן את הפרויקט, בשעבוד קבוע ו/או שעבוד שוטף את כל נכסיה וזכויותיה.

3) החברה, יחד ולחוד עם בעל מניות אחר, כל אחד על פי חלקו, העמידה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת בנק להבטחת פרעון אשראי שקיבלה חברה בשליטה משותפת, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2021 הינה כ-32.5 מליוני ש"ח.

4) החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים בנקאיים בישראל לצורך העמדות מסגרות אשראי לפעילות אל הר. ליום 31 בדצמבר, 2021 מסתכם סכום הערבויות שהעמידה החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ-81 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2021 נוצלו מסגרות אשראי בסך של כ-64.7 מליוני ש"ח.

5) ביום 8 בנובמבר, 2017 התקשרה החברה עם אל הר בהסכם לתשלום עמלת ערבות בשיעור שנתי של 1% מגובה החוב המגובה בערבויות. בגין שנת 2021 החברה זכאית לעמלת ערבות כאמור, בסך כולל של כ-730 אלפי ש"ח (אשר נרשמו בסעיף הכנסות מימון).

6) ביום 22 באפריל, 2018 התקשרה החברה עם חברת אל הר בהסכם למתן שירותי ניהול ויעוץ החל מיום 1 בינואר, 2018 בתמורה לסך של כ-480 אלפי ש"ח לשנה.

7) לעניין אמות מידה פיננסיות, ראה באור 19ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

באור 7: - הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)

ב. עסקאות עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
דמי ניהול וייעוץ מחברה מוחזקת	480	480	480

ג. הכנסות (הוצאות) מימון עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2021	2020	2019
	אלפי ש"ח		
הכנסות מימון	10,604	5,544	5,179
הוצאות מימון	2,712	3,780	4,431

ד. התקשרויות

א) בקשר עם ההשקעה בחברת הולילנד פארק בע"מ, ראה באור 14ב'(1) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

ב) בקשר עם ההשקעה בחברת נופי השמש ב"ש בע"מ, ראה באור 14ב'(2) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

ג) בקשר עם ההשקעה בחברת אל הר הנדסה ובנין בע"מ, ראה באור 14ב'(3) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

ד) בקשר עם ההשקעה בחברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ, ראה באור 14ב'(4) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

ה) בקשר עם ההשקעה ב- Kardan Midwest USA INC, ראה באור 14ב'(5) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

ו) בקשר עם ההשקעה ב- KRE USA LLC, ראה באור 14ב'(6) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

באור 8: - דיבידנדים

לפרטים ראה באור 27ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

באור 9: - אגרות חוב

לפרטים ראה באור 24 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021.

- - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

15 במרס, 2022

לכבוד
הדירקטוריון של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - "החברה") מיום 20 באוגוסט, 2020

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן על בסיס תשקיף מדף של החברה מיום 20 באוגוסט, 2020 שמספרו 37432:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 15 במרס, 2022 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.
2. דוח רואה החשבון המבקר מיום 15 במרס, 2022 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021.
3. דוח רואה החשבון המבקר מיום 15 במרס, 2022 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

חלק ד׳

פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה:	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן: "**החברה**" / "**קרדן נדל"ן**")
מס' חברה ברשם החברות:	520041005
כתובת (תקנה 25א):	דרך מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
כתובת דואר אלקטרוני (תקנה 25א):	info@kardan-nadlan.co.il
טלפון (תקנה 25א):	03 - 6891200
פקסימיליה (תקנה 25א):	03 - 6911661
תאריך המאזן:	31 בדצמבר 2021
תאריך הדוח:	15 במרס 2022
תקופת הדו"ח:	1.1.2021 - 31.12.2021
	1.1.2022 - 15.3.2022

1. **<u>תקנה 10א': תמצית דוחות על הרווח הכולל</u>:**

להלן טבלה ובה תמצית דוחות על הרווח הכולל של קרדן נדל"ן לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח, באלפי ש"ח:

	<u>רבעון 1</u>	**<u>רבעון 2</u>**	**<u>רבעון 3</u>**	**<u>רבעון 4</u>**	**<u>סה"כ שנת 2021</u>**
הכנסות ממכירת דירות	117,324	118,139	73,469	115,288	424,220
הכנסות מביצוע עבודות	48,090	49,564	61,418	60,264	219,336
הכנסות מהשכרת נכסים	2,437	2,303	2,309	2,224	9,273
	167,851	**170,006**	**137,196**	**177,776**	**652,829**
עלות הדירות שנמכרו	(96,599)	(90,496)	(52,144)	(88,788)	(328,027)
עלות ביצוע עבודות	(39,207)	(38,891)	(54,642)	(48,483)	(180,521)
עלות אחזקת נכסים מושכרים	(193)	(161)	(174)	(170)	(698)
	(135,999)	**(128,846)**	**(106,960)**	**(137,441)**	**(509,246)**
רווח גולמי	**31,852**	**41,160**	**30,236**	**40,335**	**143,583**
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו	-	(586)	-	13,889	13,303
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים	(2,798)	(1,928)	(2,007)	(2,420)	(9,153)
הוצאות הנהלה וכלליות	(7,597)	(7,776)	(7,495)	(9,415)	(32,283)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	15	(3,101)	(976)	(1,025)	(5,087)
רווח תפעולי	**21,472**	**27,769**	**19,758**	**41,364**	**110,363**
הכנסות מימון	2,518	1,159	672	7,270	9,949
הוצאות מימון	(4,488)	(7,271)	(5,302)	(7,321)	(22,712)
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	(173)	<u>(292)</u>	<u>(167)</u>	(504)	(1,136)
רווח לפני מסים על ההכנסה	19,329	21,365	14,961	40,809	96,464
מסים על ההכנסה	(4,177)	(7,260)	(2,895)	(579)	(14,911)
<u>רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה</u>	**<u>15,152</u>**	**<u>14,105</u>**	**<u>12,066</u>**	**<u>40,230</u>**	**<u>81,553</u>**
רווח כולל	**15,063**	**14,182**	**12,100**	**40,341**	**81,686**

(*) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים הוצגו סעיפי רווח והפסד בדוחות הביניים בראייה רבעונית ועל כן נכללו מיונים בין קבוצת ההכנסות לקבוצת ההוצאות בראייה שנתית מצטברת בגין סעיפי מימון.

2. **<u>תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על-פי התשקיף</u>:**

להלן פרטים אודות אגרות חוב שהנפיקה קרדן נדל"ן עובר למועד הדוח, על-פי דוחות הצעת מדף ודוחות הנפקה פרטית, ואשר הינם במחזור למועד הדוח:

מועד פרסום התשקיף/דוח הצעת המדף/דוח ההנפקה הפרטית	**ניירות הערך שהונפקו**	**כמות (ע.נ.) ניירות ערך שהונפקה (במליוני ש"ח)**	**תמורה כוללת ברוטו (במיליוני ש"ח)**	**יתרת ע.נ. ניירות ערך מהסדרה, למועד הדוח (במליוני ש"ח)**
29 ביוני 2018 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ג')	123.74	123.74	86.61
15 בינואר 2020 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ד')	140.49	140.49	136.05
26 באוקטובר 2020 (דוח הנפקה פרטית) (הרחבת סדרה)		15	14.79	
15 בפברואר 2021 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ה')	178.77	178.77	169.83

בהתאם לקבוע בדוחות ההצעה האמורים (לפי העניין), תמורת ההנפקה מההנפקות האמורות עשויה לשמש את קרדן נדל"ן למטרות שונות במסגרת פעילותה העסקית, ובכלל זה לצורך מחזור חוב פיננסי קיים ומימון פעילותה השוטפת של קרדן נדל"ן, לרבות רכישה ופיתוח של נכסים וקרקעות חדשים או בהתאם להחלטות דירקטוריון קרדן נדל"ן כפי שתהיינה מעת לעת. נכון למועד פרסום דוח זה, תמורת ההנפקות הצטרפה ליתרות המזומנים של קרדן נדל"ן כפי שהן מעת לעת ומשמשת אותה למימון פעילותה העסקית השוטפת, לרבות רכישה ופיתוח של קרקעות חדשות ומחזור חוב.

3. תקנה 11(1)-(3): רשימת השקעות בחברות-בת מהותיות ובחברות כלולות מהותיות בתאריך הדו"ח על המצב הכספי:

שם החברה המוחזקת[1]	סוג המניה	מספר מניות[2]	סה"כ ע.נ. מוחזק על-ידי החברה המחזיקה[3]	ערך בדוח הכספי הנפרד של קרדן נדל"ן (באלפי ש"ח)	יתרת אגרות חוב והלוואות (באלפי ש"ח) (**)	שיעור ההחזקה		
						בהון[4]	בהצבעה[5]	בסמכות למנות דירקטורים[6]
אל-הר הנדסה ובנין בע"מ	רגילה	3,866,624	3,866,624 ש"ח	70,467	-[7]	100%	100%	100%
מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	רגילה	170	170 ש"ח	3,600	-	40%[8]	40%	40%
הולילנד פארק בע"מ	רגילה	3,999	3,999 ש"ח	46,655	112,605 (***)	40%[9]	40%	50%
נופי השמש ב"ש בע"מ[10]	רגילה	500	500 ש"ח	32,690	34,329	50%[11]	50%	50%
Kardan Midwest USA INC.[12]	רגילה	100	1 דולר ארה"ב	27,516	30,763(*)	100%	100%	100%
KRE USA LLC[13]	רגילה	100	1 דולר ארה"ב	13,979	16,184(*)	100%	100%	100%

(*) הלוואה דולרית

(**) ערך נומינלי

(***) כולל הלוואה בסך של כ-21,653 אלפי ש"ח שנוספה במסגרת רכישת 10% אחזקה נוספים בשנת 2018.

4. תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות בשנת הדיווח:

4.1 ביום 28 בנובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן (מצד אחד) עם פולאר נדל"ן בע"מ וחברה נוספת בבעלותה המלאה (מצד שני) (ביחד: "**פולאר**"), אשר החזיקו באותו מועד בכ-60% מהונה המונפק של הולילנד, בהסכם לרכישת מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד כאמור וכן לרכישת מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי הון שהנפיקה הולילנד לפולאר שמקורם בהלוואות בעלים שהועמדו על-ידה להולילנד בעבר ובדמי ניהול שחבה הולילנד לפולאר (בסעיף זה: "**הזכויות הנמכרות**"), והכל בתמורה לסך כולל של כ-126 מליון ש"ח בתוספת מע"מ (על בסיס "As-Is"). ביום

---

[1] כל החברות הנזכרות בטבלה הינן חברות פרטיות.

[2] מספר המניות המוצג בעמודה זו, מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.

[3] סה"כ ערך נקוב המוצג בעמודה זו, מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.

[4] שיעורי ההחזקה בהון המוצגים בעמודה זו, הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).

[5] שיעורי ההחזקה בזכויות ההצבעה המוצגים בעמודה זו, הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).

[6] הנתונים המוצגים בעמודה זו מתייחסים לסמכות למינוי דירקטורים המוקנית לחברה המחזיקה.

[7] לפרטים אודות מסגרות אשראי שהועמדו לאל-הר הנדסה ובניין בע"מ ("**אל הר**"), ראה סעיף 9.15.3 לחלק א' לדוח. ניצול המסגרות בפועל הינו לצורך ערבויות.

[8] יצוין, כי בעלי המניות הנוספים במיקדן ניהול ואחזקה בע"מ ("**מיקדן**") הינם: פקד שירותי תחזוקה (1996) בע"מ המחזיקה ב-40% מהון המניות של מיקדן; קנטי השקעות בע"מ המחזיקה ב-20% מהון המניות של מיקדן.

[9] בעלי המניות הנוספים בהולילנד פארק בע"מ היו עד ליום 2 בפברואר 2022: קלדש בניה בע"מ (כ-40%) ופולאר נדל"ן בע"מ (כ-20%).לאחר תאריך המאזן הושלמה עסקה לפיה רכשה החברה את כל הון המניות המונפק והנפרע של הולילנד פארק בע"מ שלא הוחזק על ידה. לפרטים ראה סעיף 4.1 לחלק זה להלן וכן סעיף 1.4.1 לחלק א' לדוח.

[10] 100 מניות מתוך 500 המניות מוחזקות על-ידי קרדן נדל"ן ב"ש בע"מ (חברה בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן), והיתרה מוחזקת במישרין על-ידי קרדן נדל"ן. בחודש דצמבר 2021 נחתמה עסקה במסגרתה מכרו קרדן נדל"ן וצד שלישי (שאינו קשור לקרדן נדל"ן) את מלוא אחזקותיהם (בחלקים שווים) בהון מניותיה של נופי השמש ("המוכרות" ו-"המניות הנמכרות"), לצד ג' ("**הרוכש**"), על בסיס "As-Is" ותוך מתן מצגים לרוכש בקשר למצבה של נופי השמש ועסקיה, וזאת בתמורה לפרעון חוב בנקאי של נופי השמש, תשלום במזומן למוכרות והעמדת מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו בעבר על-ידי המוכרות לנופי השמש. בהתאם להסדרים בין המוכרות, חלקה של קרדן נדל"ן בתמורה הינו כ-80 מיליון ש"ח.לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף 1.4.2 לחלק א' לדוח זה וכן ראה ביאור 14 (ב) 2 לדוחות הכספיים המצורפים כחלק ג' לדוח זה.למועד הדוח העסקה טרם הושלמה.

[11] בעל המניות הנוסף בחברה זכאי למניית בכורה המעניקה לו זכויות עודפות לחלוקת רווחים מעבר לחלקו בהון ובתנאים שסוכמו בהסכם בעלי המניות.

[12] חברת Kardan Midwest USA INC מוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של 100%, באמצעות Kardan Real Estate Tulsa (המחזיקה ב-100% מהון המניות של Kardan Midwest USA INC), המוחזקת על ידי קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ (בשיעור של 99.9%) ועל ידי קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ (בשיעור של 0.1%), שתי האחרונות באחזקה מלאה של החברה. Kardan Midwest USA INC מחזיקה בשתי חברות פרויקטים של החברה בארה"ב. לפרטים ראה סעיף 7.11.3 לחלק א' לדוח.

[13] חברת KRE USA LLC מוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של 100% באמצעות קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ, חברה בהחזקה מלאה של החברה (100%). KRE USA LLC מחזיקה בחברת פרויקט של החברה בארה"ב. לפרטים ראה סעיף 7.11.4 לחלק א' לדוח.

2 בפברואר 2022, לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים שנקבעו בין הצדדים לעסקה, הושלמה העסקה כך שהחל מאותו מועד מחזיקה קרדן נדל"ן במלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) וביתר הזכויות הנמכרות. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף 1.4 לחלק א' לדוח זה. וכן ראה ביאור 14ב'1א' לדוחות הכספיים המצורפים כחלק ג' לדוח זה.

5. <u>תקנה 13: הרווח הכולל והנקי של חברות בת וכלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 (באלפי ש"ח)</u>:

שם החברה	רווח (הפסד) נקי לשנה		רווח (הפסד) כולל אחר לשנה		דיבידנד		הכנסות ריבית		דמי ניהול	
	מיוחס לבעלי מניות החברה	מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	מיוחס לבעלי מניות החברה	מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	התקבל בשנת 2021	מיום 1.1.2022 ועד לפרסום הדוח	עבור שנת 2021	מיום 1.1.2022 ועד לפרסום הדוח	עבור שנת 2021	מיום 1.1.2022 ועד לפרסום הדוח
אל-הר הנדסה ובניין בע"מ*	29,912	-	(4)	-	40,000 ***	20,000 ****	-	-	480	100
מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	901	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-
הולילנד פארק בע"מ	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נופי השמש ב"ש בע"מ**	(1,566)	-	-	-	-	-	500	85	-	-
Kardan Midwest USA INC	(682)	-	142	-	-	-	1,626	324	-	-
KRE USA LLC	(1,455)	-	67	-	-	-	858	170	-	-

* החברה זכאית לקבל מאל הר הנדסה ובנין בע"מ עמלת ערבות. בגין עמלת ערבות לשנת 2021 זכאית החברה לסך של כ- 730 אלפי ש"ח.

** כולל נתוני קרדן נדל"ן ב"ש בע"מ.

*** התקבל בשנת 2021, בשל החלטת חלוקה בקשר עם שנת 2020.

**** התקבלה החלטה לחלוקה, טרם התקבל בפועל בחברה.

6. <u>תקנה 14: רשימת הלוואות</u>:

לא רלוונטי.

7. <u>תקנה 20: מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>:

7.1 להלן פירוט בדבר ניירות הערך שהנפיקה קרדן נדל"ן אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") בשנת 2021 ועד למועד הדוח:

מועד ההנפקה	ניירות הערך שהונפקו	כמות ניירות הערך שנרשמה למסחר
16 בפברואר 2021	אגרות חוב (סדרה ה')	[14]178,773,000
5 בינואר 2022	מניות רגילות (ממימוש אופציות לא סחירות על-ידי עובדים)	710,000

7.2 בשנת 2021 ועד למועד הדוח לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של קרדן נדל"ן (למעט הפסקות מסחר קצובות).

[14] ביום 31.12.2021 פדתה החברה בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה ה') 8,938,650 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה') כך שייתרת אגרות החוב (סדרה ה') נכון למועד דוח זה הינה 169,834,350 ש"ח ע.נ.

8. <u>תקנה 21: תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה</u>:

[א] <u>חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד ובתאגידים שבשליטתו</u>:

להלן יפורטו תגמולים שהוענקו בשנת 2021 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד בשליטתה[15]:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						סה"כ (באלפי ש"ח)	
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור אחזקה בהון קרדן נדל"ן (ב-%)	שכר (*)	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול (*)	דמי יעוץ	אחר	כולל תשלום מבוסס מניות	לא כולל תשלום מבוסס מניות
עמוס דאבוש (א)	מנכ"ל קרדן נדל"ן	100%	-	1,436	1,877 (ב)	310 (ג)	-	-	-	3,623	3,313
אייל אוהב ציון (ד)	מנכ"ל אל הר	100%	-	-	1,173 (ה)	1185ו)	1,178	-	-	2,536	2,351
יוסף גרינפלד (ז)	יו"ר דירקטוריון	80%	-	-	1,044 (ח)	-	1,170	-	-	2,214	2,214
איילת נעים לבנון (ט)	סמנכ"ל כספים קרדן נדל"ן	100%	-	976	255 (י)	10 (יא)	-	-	-	1,241	1,231
נעמה ארליך (יב)	סמנכ"ל יועצת משפטית קרדן נדל"ן	100%	-	877	229 (יג)	10 (יד)	-	-	-	1,116	1,106

(*) רכיב השכר/דמי הניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר/דמי הניהול (לפי העניין), לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובתאגידים בשליטתה.

[15] ביום 26 במרס 2020 אשרה האסיפה כללית של החברה מחדש את מדיניות התגמול של החברה וביום 11 ביולי 2021 עדכנה את המדיניות בעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. לפרטים ראה דוח זימון אסיפה מיום 18 במרס 2020 מס' אסמכתא 2020-01-022978, דוח מיידי מיום 26.3.2020, מס' אסמכתא 2020-01-026587 דיווח מיידי מיום 3 ביוני 2021 מס' אסמכתא 2021-01-035266 ודיווח מיידי מיום 11 ביולי 2021 מס' אסמכתא 2021-01-051490 המצורפים לדוח זה על דרך ההפנייה.

<u>הערות לנתונים שבטבלה</u>:

<u>עמוס דאבוש</u>

(א) החל מיום 1 בנובמבר 2019 ("**המועד הקובע**"), מכהן מר דאבוש ("**מר דאבוש**" או "**המנהל**") כמנכ"ל החברה במשרה מלאה[16]. בתמורה לעבודתו כאמור היה זכאי מר דאבוש, החל מהמועד הקובע ועד ליום 30 ביוני 2021, לשכר חודשי בסך של 65,000 ש"ח ברוטו.

בחודש יולי 2021 אישרה האסיפה הכללית לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את עדכון תנאיו של מר דאבוש. בהתאם, החל מיום 1 ביולי 2021 עלה שכרו הקבוע ברוטו של מר דאבוש והוא יעמוד על 85 אלפי ש"ח לחודש. החל מיום 1 ביולי 2023, יעלה שוב שכרו של דאבוש והוא יעמוד על 90 אלפי ש"ח ברוטו לחודש. השכר יוצמד למדד המחירים לצרכן.

בנוסף, החל ממועד תחילת העסקתו יהיה מר דאבוש זכאי לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק, הכוללים, בין היתר: ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר השתכרות, קרן השתלמות, העמדת רכב ועלויות אחזקתו והשימוש בו. מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים שיחולו בגין אחזקת הרכב והשימוש בו יגולמו וישולמו על ידי החברה. מר דאבוש יהיה זכאי לימי חופשה בהיקף של 25 ימי עבודה בגין כל שנת עבודה. ימי החופשה יהיו ניתנים לצבירה עד לכמות מקסימאלית של ימי חופשה בגין שתי שנות עבודה ולאחר מכן יהיה מר דאבוש חייב לנצלם. כמו כן, יהיה זכאי מר דאבוש לדמי הבראה וימי מחלה כמקובל בחברה ולהוצאות אש"ל, אירוח, תקשורת ועיתונות שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו, בהתאם לנהלי החברה.

בחודש יולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי תקופת העסקתו של מר דאבוש תוארך עד ליום 30 ביוני 2025 (חלף אוקטובר 2024). והיא תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל פעם, אלא אם תבוא לסיומה בהודעה בת 90 ימים מראש.

החברה תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר דאבוש בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את עלות שכרו.

מר דאבוש זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה.

(ב) בנוסף, עשוי להיות המנהל זכאי מדי שנה, החל ממועד אישור הדוחות לשנת 2020, לבונוס שנתי ("**הבונוס השנתי**"), בשיעורים המפורטים להלן מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) ובהתקיים התנאים כדלקמן[17]:

- ככל שהתשואה על ההון תהיה מתחת ל-8%, לא יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי כלשהו.
- ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 8% ופחות מ-10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון העולה על 8%.
- ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון שבין 8% עד 10%, ובנוסף, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 5% על הרווח שתרם לתשואה להון שמעל 10%.

הבונוס השנתי ישולם למנהל תוך 30 ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים בגינם חושב הבונוס השנתי (החל מהדוחות השנתיים לשנת 2020).

"**הרווח השנתי**" הינו רווח לפני מיסים על הכנסה, בהתאם לדוחות מאוחדים על הרווח הכולל כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה, המיוחס לחברה כאשר מהרווח השנתי ינוכו הפסדי החברה המצטברים השנתיים (כהגדרת הרווח השנתי), המיוחסים לחברה, ככל שחלו הפסדים כאמור החל מן המועד הקובע וככל שהפסדים כאמור לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים

---

[16] לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי העסקתו של מר דאבוש כמנכ"ל קרדן נדל"ן כפי שעודכנו בחודש יולי 2021, ראה ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 21 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-072528 ו- 2019-01-072522), מיום 7 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-102460), מיום 3 ביוני 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-035266) ומיום 11 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-051490)הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

[17] תנאי הבונוס השנתי של מר דאבוש עודכנו באסיפה הכללית של החברה ביום 11 ביולי 2021. לפרטים ראה הערה 16 לעיל.

קודמות[18]. לרווח או מההפסד יתווספו או ינוכו, לפי העניין: (א) בניכוי רווחי או בתוספת הפסדי שערוך (עליית/ירידת ערך) פרויקטים של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח אשר יוחזקו על ידי החברה. על אף האמור, מובהר כי במקרה של מימוש נכס נדל"ן להשקעה יתווסף לחישוב הרווח עליית הערך של הנכס כתוצאה משערוך שהייתה החל מהמועד הקובע ועד למועד מימושו (דהיינו, יתווספו רווחי שערוך אשר הופחתו בעבר מחישוב הרווח); (ב) בניכוי רווחים ובתוספת הפסדים הנובעים ממכירת או מהנפקת הון מניות בחברות מוחזקות שפעילותן אינה בענף ייזום נדל"ן. יובהר כי רווחים שוטפים מפעילויות אלה לא יוחרגו.

"**ההון העצמי השנתי**" הינו ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, בהתאם לדוחות המאוחדים על המצב הכספי כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה בתום השנה הקודמת לשנה שבה נמדד הרווח השנתי.

"**תשואה על ההון**"- הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי, כהגדרתו לעיל, לבין ההון העצמי השנתי כהגדרתו לעיל.

במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש (ReStatement) של דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש כאמור יסתבר, כי הסכומים שקיבל המנהל על חשבון הבונוס השנתי היו גבוהים מהסכומים שהיה עליו לקבל, בהתאם לרווח השנתי ולהון העצמי השנתי (כהגדרתו לעיל), כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לאחר ההצגה מחדש, יהיה על המנהל להשיב לחברה את הסכומים העודפים שקיבל על חשבון הבונוס השנתי.

במקרה של סיום ההתקשרות בין המנהל לחברה, יהיה זכאי המנהל לבונוס השנתי היחסי אשר יחושב על פי העקרונות לעיל בגין התקופה שעד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני מועד סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המנהל, כך שהתשואה על ההון תוגדר כשיעור היחס בין הרווח המצטבר השנתי הידוע מתחילת אותה שנה עד למועד הדוחות שפורסמו לפני מועד סיום יחסי עובד מעביד, לבין ההון העצמי השנתי, ויעדי התשואה כמפורט לעיל יפחתו באופן יחסי לתקופה שמתחילת השנה ועד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המנהל.

תקרה לסכום המענקים: בכל מקרה, סכום המענקים שישולמו למנהל בגין שנה קלנדרית מסוימת, לא יעלה על 2,500,000 ש"ח (שני מליון וחמש מאות אלפי ש"ח).

(ג) **תגמול הוני, אופציות למניות:** ביום 7 באוקטובר 2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, להעניק למר דאבוש 2,829,170 אופציות הניתנות להמרה לעד 2,829,170 מניות החברה, אשר היוו, במועד ההענקה כ 1.52% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ומסמכי ההקצאה. ביום 1 בנובמבר 2019 הוענקו האופציות. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ג' לדוחות הכספיים. בשנת 2021 רשמה החברה הפרשה בספריה בגין כתבי האופציה כמפורט בטבלה לעיל.

עלות שירותיו של מר דאבוש ברבעון הראשון לשנת 2022, הסתכמה לסך של כ-474 אלפי ש"ח.

<u>אייל אוהב ציון</u>

(ד) מר אוהב ציון מכהן כמנכ"ל אל הר החל מיום 30 בנובמבר 2016[19]. בהתאם לתנאי הסכם השירותים שנחתם בחודש נובמבר 2016 עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אוהב ציון (להלן בפסקה זו ובהערה (ה) להלן: "**נותן השירותים**") וכפי שעודכן, החל מחודש אוקטובר 2016 מעניק מר אוהב ציון לאל הר שירותי ניהול בהיקף של משרה מלאה. התמורה המשולמת לנותן השירותים, כמפורט בטבלה לעיל צמודה למדד המחירים לצרכן. כמו כן, מר אוהב ציון זכאי לתשלום הוצאות שהוצאו במסגרת

---

[18] מובהר כי אם חלו הפסדים החל מן המועד הקובע ועד לשנת חישוב הבונוס הם יקוזזו במלואם (ללא הגבלת זמן), מרווחים אשר טרם שולם הבונוס בגינם או מרווחים בשנים הבאות.

[19] יצוין כי קודם למינויו כמנכ"ל אל הר, כיהן מר אוהב ציון כמהנדס ראשי באל הר, החל משנת 2006.

תפקידו, לרבות הוצאות אש"ל, אירוח וטלפון נייד, ככל שיהיו. ככל שמי מהצדדים יהיה מעוניין לסיים את ההסכם, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה בכתב לצד השני בת 90 ימים מראש (להלן בפסקה זו: "**תקופת ההודעה המוקדמת**"). אל הר תהיה רשאית לוותר על שירותי הניהול במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לנותן השירותים את מלוא התמורה בגינה. בחודש מאי 2021 עודכנו דמי השירותים שמקבל מר אוהב ציון והועלו לכ- 100 אלפי ש"ח בחודש (כנגד חשבונית).

התגמול ששולם לנותן השירותים בגין תפקידו כאמור ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם לסך של כ- 384 אלפי ש"ח.

(ה) בהתאם להסכם השירותים בין אל הר לנותן השירותים, בתום כל שנה קלנדרית החל מיום 1 בינואר 2019 יהיה זכאי נותן השירותים לבונוס בשיעור 3% מהרווח השנתי המאוחד של אל הר, לפני מס, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של אל הר, ממנו ינוכו: הפסדי אל הר המצטברים השנתיים המאוחדים לפני מס, ככל שחלו הפסדים כאמור החל מיום 1 בינואר 2017 וככל שהפסדים כאמור, לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים קודמות וממנו ינוכו ו/או יוספו לפי העניין, תרומת הפרויקטים מחלף דרור ותחנת האומה לרווח והפסד של אל הר בכל שנה קלנדרית. מוסכם כי אם חלו הפסדים החל מיום 1 בינואר 2017 ועד לשנת חישוב הבונוס, הם יקוזזו במלואם (ללא הגבלת זמן), כך שיתרת ההפסד שלא קוזזה כנגד רווח בשנה מסוימת תועבר לקיזוז כנגד רווחים בשנים הבאות. במידה ונותן השירותים יפסיק להעניק שירותי ניהול לאל הר במהלך השנה, יהיה זכאי לחלק יחסי מהבונוס השנתי כאמור. בגין כהונתו כמנכ"ל בשנת הדוח, זכאי נותן השירותים למענק בסכום הנזכר בטבלה לעיל.

(ו) תגמול הוני, אופציות למניות: ביום 27 במאי 2021 אישר דירקטוריון החברה, להעניק לנותן השירותים 720,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 720,000 מניות החברה, אשר היוו, במועד ההענקה כ 0.392% מהון המניות של החברה, מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה, ובתנאים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. ביום 1 באוגוסט 2021 הוענקו האופציות. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ד' לדוחות הכספיים. בשנת 2021 רשמה החברה הפרשה בספריה בגין כתבי האופציה כמפורט בטבלה לעיל.

<u>יוסף גרינפלד</u>

(ז) החל מיום 1 באוקטובר 2017, נותן מר יוסף גרינפלד (להלן: "**מר גרינפלד**") באמצעות חברה בבעלותו שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן בהיקף של 80% משרה. ביום 24 בספטמבר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה את המשך ההתקשרות עם מר גרינפלד לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 באוקטובר 2020[20]. בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרינפלד, החל מיום 1 באוקטובר 2017, לשכר חודשי, לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק, שעלותם לקרדן נדל"ן הינה בסך של כ- 1,035 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן[21]. קרדן נדל"ן זכאית לשנות את תמהיל הרכיב הקבוע בכפוף להוראות הדין על פי שיקול דעתה ובלבד שלא יעלה על העלות הכוללת הנ"ל. בנוסף לעלות כאמור, זכאי מר גרינפלד ל 90 ימי מחלה, לחופשה שנתית בת 22 ימים בשנה ולהחזר הוצאות במסגרת מילוי תפקידו כולל הוצאות ביטוח ואחזקת רכב בבעלותו. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בת 180 יום. יצוין, כי קרדן נדל"ן תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר גרינפלד בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את שכרו. במקרה שבו לא תחודש העסקתו של מר גרינפלד בתום פקיעת ההסכם, או במקרה בו לא יהיה זכאי מר גרינפלד להודעה מוקדמת מלאה בת 180 ימים, יהיה מר גרינפלד זכאי למענק פרישה, מעבר לתשלומי הפרישה להם הוא זכאי על פי דין, בסכום השווה לעלות שכרו בגין עד 6 חודשי עבודה באופן שישולם לו מענק בהיקף עלות שכרו בתקופה שאינה במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת. ככל שתסתיים העסקתו של גרינפלד במהלך תקופת ההסכם בהודעה מוקדמת מלאה (היינו בת 180 יום), הוא לא יהיה

---

[20] יצוין, כי מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון בקרדן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן. לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי העסקתו של מר גרינפלד כיו"ר דירקטוריון בקרדן נדל"ן והארכת ההתקשרות עמו, ללא שינוי בתנאי העסקתו החל מיום 1 באוקטובר 2020, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 7 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-056194 ו- 2018-01-056197), ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 12 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-067090), וכן דיווחים מידיים מיום 18 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-090534 ו- 2020-01-090543) ומיום 24 בספטמבר 2020 (מס' ראסמכתא 2020-01-104880) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

[21] בהתאם למדד הידוע ביום 1 באוקטובר 2017, שהינו מדד חודש אוגוסט, שפורסם ביום 15 בספטמבר 2017.

זכאי למענק פרישה.

מר גרינפלד זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה בשים לב להיותו מבעלי השליטה.

סוכם כי שירותי מר גרינפלד לקרדן נדל"ן עשויים להינתן גם על דרך של העמדת השירותים באמצעות הסכם ניהול בין קרדן נדל"ן לבין מר גרינפלד או חברה בשליטתו. במקרה כזה, התשלום החודשי, שישולם לו על ידי קרדן נדל"ן כנגד חשבונית, יגלם בתוכו את השכר הקבוע והתנאים הנלווים המפורטים בהסכם גרינפלד, כך שלא יחול שינוי בעלות הכוללת לקרדן נדל"ן (לפני תוספת מע"מ כדין, ככל שחל), כמפורט בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק, גם במקרה כאמור ימשיכו מר גרינפלד או החברה בשליטתו להיות זכאים למענק שנתי כמפורט להלן[22].

עלות שירותיו של מר גרינפלד ברבעון הראשון לשנת 2022, הסתכמה לסך של כ- 276 אלפי ש"ח.

(ח) בנוסף לרכיב הקבוע, יהיה מר גרינפלד זכאי, למענק שנתי אשר מבוסס על רווחי קרדן נדל"ן, וזאת, בהתאם לתנאי המענק, כמפורט להלן.

שיעור המענק- סכום המענק יחושב כ- 1.35% מהרווח לאחר מס של החברה בנטרול רווח נורמטיבי ובנטרול מענקים קודמים ששולמו לנושא המשרה מכוח מענק זה, והכל באופן מצטבר (סיכום חשבוני פשוט של כל אחד מהסכומים האמורים לעיל) החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון הרביעי לשנת 2020 (היינו, התשלום הראשון של המענק עפ"י סעיף זה ישולם במועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנת 2020, אך בגין הרבעון הרביעי בלבד).

בהערה זו: "**רווח לאחר מס**" – הרווח לאחר מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים) המיוחס לבעלי המניות. "**רווח נורמטיבי**" – רווח לאחר מס (על בסיס מאוחד המיוחס לבעלי המניות) של החברה בסך של 5 מליון ש"ח לשנה, קרי: המענק ישולם רק בגין סכומי רווח לאחר מס הגבוהים מסך של 5 מליון ש"ח (המענק אינו משולם מ'השקל הראשון'). הרווח הנורמטיבי בגין הרבעון הרביעי לשנת 2020 יחושב פרו ראטה, קרי 1.25 מ' ש"ח.

תנאי סף לתשלום המענק- תשואה שנתית ממוצעת של 5% לפחות על ההון העצמי של קרדן נדל"ן, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של קרדן נדל"ן, במהלך התקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2020 ועד ה- 30 לספטמבר 2023. חישוב התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה כוללת של 3 שנים (היינו, תשואה של 15% לכל התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום 30 בספטמבר 2020).

אופן תשלום המענק- החברה תבחן את הזכאות למענק לפי התנאים האמורים (לרבות תנאי הסף) במועד אישור דוחותיה הכספיים השנתיים (החל מהדוחות הכספיים עבור שנת 2020) כאשר שיעור העמידה יחושב במצטבר פרו ראטה בגין התקופה שעברה ממועד תחילת הבחינה. במקרה של זכאות למענק, החברה תוכל להעניק למר גרינפלד מענקים מותנים על חשבון המענק, אשר יקוזזו ויוחזרו (נומינלית), ככל שלא תעמוד החברה בתנאי התשלום לתום התקופה (קרי ב- 30 בספטמבר 2023).

במקרה של התפטרות או פיטורין יהיה זכאי מר גרינפלד לחלק יחסי מהמענק בגין השנה הרלבנטית, עד למועד סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבינו. תנאי הסף, הרווח והרווח הנורמטיבי יחושבו גם הם באופן מצטבר ויחסי לגבי התקופה שעד לסיום יחסי עובד מעביד כאמור בלבד.

במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש (ReStatement) של דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש כאמור יסתבר, כי הסכומים שקיבל מר גרינפלד כמענק היו גבוהים או נמוכים מהסכומים שהיה עליו לקבל, בהתאם לרווח השנתי, כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לאחר ההצגה מחדש, יהיה על מר גרינפלד להשיב לחברה את הסכומים העודפים שקיבל על חשבון המענק או יהיה על החברה לשלם למר גרינפלד סכומים ששולמו בחסר על חשבון המענק.

תקרת מענק- לא תעלה על העלות הכוללת לגרינפלד בשנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.

[22] נכון למועד הדוח, התקשרה קרדן נדל"ן עם מר גרינפלד וחברה בבעלותו המלאה בהסכם ניהול כאמור.

<u>איילת נעים לבנון</u>

(ט) גב׳ איילת נעים לבנון (״**גב׳ נעים לבנון**״) מכהנת כסמנכ״ל כספים בקרדן נדל״ן החל מיום 1 במרס 2018. על-פי תנאי העסקתה, בנוסף לשכר חודשי, תהיה זכאית גב׳ נעים לבנון להפרשות סוציאליות, רכב מגולם, טלפון ותנאים נלווים כמקובל בחברה. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות, בכל עת במהלך תקופת ההסכם בהודעה בת 90 ימים מראש. עלות העסקתה של גב׳ נעים לבנון לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמה לסך כולל של כ- 243 אלפי ש״ח.

(י) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה, וביניהם גב׳ נעים לבנון, מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת 2021 שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה. לנושאת המשרה שולם בגין 2021 מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש, בהיקף שאינו עולה על שלוש משכורות וכן, מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה, שאינו עולה על שלוש משכורות.

(יא) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 13 במרס 2018 ו- 15 במרס 2018, הוחלט להעניק לגב׳ נעים לבנון 600,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 600,000 מניות החברה, שהיוו כ 0.33% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בדבר תנאי תכנית האופציות, ראה ביאור 28ב׳ לדוחות הכספיים. ביום 2 במאי 2018 הוענקו האופציות כאמור. ביום 5 בינואר 2022 מומשו 200,000 מתוך האופציות האמורות.

לאחר תאריך המאזן ביום 15 במרס 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר החלטת ועדת התגמול מיום 10 במרס 2022 להעניק לגב׳ נעים לבנון 220,000 אופציות נוספות הניתנות להמרה לעד 220,000 מניות החברה, המהוות כ 0.1% מהון המניות של החברה, בהתאם לתכנית האופציות לעובדי החברה שאימץ דירקטוריון החברה ובתנאים כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בדבר תנאי הענקת האופציות, ראה ביאור 28 ה׳ לדוחות הכספיים. למועד הדוח האופציות טרם הוענקו.

<u>נעמה ארליך כץ</u>

(יב) גב׳ נעמה ארליך כץ (״**גב׳ ארליך כץ**״) מכהנת כיועצת משפטית ומזכירת החברה בקרדן נדל״ן החל מיום 19 בפברואר 2012.[23] על-פי תנאי העסקתה, בנוסף לשכר חודשי, תהיה זכאית גב׳ ארליך כץ להפרשות סוציאליות, רכב מגולם, טלפון ותנאים נלווים כמקובל. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות, בכל עת במהלך תקופת ההסכם בהודעה בת 30 ימים מראש. בעת פרישתה, מכל סיבה שהיא, תהיה זכאית גב׳ ארליך כץ למענק פרישה בהיקף 3 משכורות ברוטו כפי שיהיו באותה העת. עלות העסקתה של גב׳ ארליך כץ לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמה לסך כולל של 219 אלפי ש״ח. לפרטים בדבר התקשרות קרדן נדל״ן עם קרדן ישראל בהסכם לפיו מעניקה הגב׳ ארליך כץ שירותים לקרדן ישראל, בהיקף של כ 20% משרה כנגד תשלום המשלמת קרדן ישראל לקרדן נדל״ן בגין שרותיה ראה סעיף 10.1.4 להלן.

(יג) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה, וביניהם גב׳ ארליך כץ, מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת 2021 שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה. לנושאת המשרה שולם בגין 2021 מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש, בהיקף שאינו עולה על שלוש משכורות וכן, מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה, שאינו עולה על שלוש משכורות.

(יד) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 13 במרס 2018 ו- 15 במרס 2018, הוחלט להעניק לגב׳ ארליך כץ 600,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 600,000 מניות החברה, שהיוו כ 0.33% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בדבר תנאי תכנית האופציות, ראה ביאור 28ב׳ לדוחות הכספיים. ביום 2 במאי

[23] עד לחודש אוקטובר 2017 הועסקה גב׳ ארליך כץ על ידי קרדן ישראל בע״מ, וכיהנה בחברה בדרך של מתן שירותים משפטיים. החל מחודש אוקטובר 2017 מועסקת גב׳ ארליך כץ כסמנכ״ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה בחברה באופן של רצף העסקה להעסקתה בקרדן ישראל.

2018 הוענקו האופציות כאמור. ביום 5 בינואר 2022 מומשו 200,000 מתוך האופציות האמורות.

לאחר תאריך המאזן ביום 15 במרס 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר החלטת ועדת התגמול מיום 10 במרס 2022 להעניק לגב' ארליך כץ 220,000 אופציות נוספות הניתנות להמרה לעד 220,000 מניות החברה, המהוות כ 0.1% מהון המניות של החברה, בהתאם לתכנית האופציות לעובדי החברה שאימץ דירקטוריון החברה ובתנאים כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בדבר תנאי הענקת האופציות, ראה ביאור 28 ה' לדוחות הכספיים. למועד הדוח האופציות טרם הוענקו.

[ב] <u>שלושת נושאי המשרה הבכירה, בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד, שהתגמולים ניתנו להם בקשר עם כהונתם בתאגיד עצמו, אם לא נמנים בסעיף 8[א] לחלק זה</u>:

אין.

[ג] <u>בעלי העניין בקרדן נדל"ן שהוענקו להם תגמולים על-ידי קרדן נדל"ן או תאגיד בשליטתה</u>:

להלן פירוט התגמולים שהוענקו לכל אחד מבעלי העניין בקרדן נדל"ן, שאינו נמנה בין נושאי המשרה המפורטים בסעיף 8 [א] לחלק זה, אם התגמולים ניתנו לו על-ידי קרדן נדל"ן או על-ידי תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בקרדן נדל"ן או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו, ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה:

גמול דירקטורים והוצאות נילוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו על-ידי קרדן נדל"ן בגין שנת 2021 למי שהיו בתקופה זו דירקטורים של קרדן נדל"ן (שאינם מטעם בעלי השליטה)[24] הסתכמו לכ-317 אלפי ש"ח[25].

בנוסף ולמען הזהירות, יצוין, כי קרדן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן ("**קרדן ישראל**") העניקה בשנת הדוח לקרדן נדל"ן שירותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן נדל"ן. לפרטים נוספים בדבר התקשרות קרדן נדל"ן וקרדן ישראל בהסכם כאמור ראה סעיף 10.1.3 להלן ("**הסכם שרותי היעוץ**").

הדירקטורים אשר כיהנו בשנת הדוח בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל (למעט מר גרינפלד) אינם מקבלים גמול כלשהו במישרין מקרדן נדל"ן אלא הגמול בגין כהונתם משולם לקרדן ישראל במסגרת הסכם שירותי הייעוץ.

יצוין, כי בתקופת הדוח שילמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון החברה.

9. <u>תקנה 21א: בעלי השליטה בחברה</u>:

בעלת השליטה בקרדן נדל"ן הינה קרדן ישראל, חברה פרטית, המחזיקה בכ-59.55% מהון המניות של קרדן נדל"ן ומזכויות ההצבעה בה (כ-58.03% בדילול מלא)[26]. קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.

נכון למועד פרסום הדוח, בעלי השליטה בקרדן ישראל ("**בעלי השליטה**") הינם ה"ה אבנר שנור (**שנור**"), גיל ואסתר דויטש ("**דויטש**") ורוני בירם ("**בירם**"), במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם, המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח 35.04%, 23.37% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו- 23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ ("**טלפוקס**") המחזיקה ב 3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל (3.10% בדילול מלא)[27].

בין בעלי השליטה בקרדן ישראל קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021, המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("**הסכם השליטה**") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. [28] להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

---

[24] תשלומים ששולמו בשנת הדוח לשלושה דירקטורים חיצוניים להם שלמה החברה תגמול כאמור.

[25] ככלל, לשכר הדירקטורים כאמור, מתווסף מע"מ, והוא משולם כנגד חשבונית.

[26] שיעור ההחזקה בדילול מלא הינו בהנחה שיומרו למניות החברה כל האופציות שהוענקו לעובדי ומנהלי החברה, מבלי שיעשה שימוש במנגנון המימוש במזומן.

[27] בהתאם למידע שנמסר לחברה, מתנהל משא ומתן בין טלפוקס לבין מר יוסף גרינפלד לפיו תיתן טלפוקס למר יוסף גרינפלד (שהינו יו"ר דירקטריון החברה) אופציה, אשר תעמוד בתוקף לתקופה של כשישה חודשים, לרכוש ממנה כ- חמישה מליון ממניות החברה, בתנאים שיוסכמו בין הצדדים. אין ודאות כי תושלם עסקה כאמור.

[28] יצוין כי הסכם השליטה החליף את הסכם השליטה שנחתם בין בעלי השליטה בחברה ומר יוסף גרנפלד אשר נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2020 ופקע ביום 31 בדצמבר 2020.

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.

בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של קרדן ישראל המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של קרדן ישראל ("**מניות גרעין השליטה**"), באופן ששנור יחזיק ב- 23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב- 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.

כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.

הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שההעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.

הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה ובחברות שקרדן ישראל שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.

בהצבעה באסיפות הכלליות של קרדן ישראל, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.

מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של קרדן ישראל.

הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

פרט לאמור לעיל בקשר עם הסכם בעלי המניות בקרדן ישראל, אין, למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, הסכמים בין בעלי עניין בקרדן נדל"ן בנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן.

10. <u>תקנה 22: עסקאות עם בעלי השליטה</u>:

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת קרדן נדל"ן, בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בקרדן נדל"ן או שלבעל שליטה בקרדן נדל"ן יש עניין אישי באישורה, אשר קרדן נדל"ן, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה, התקשרו בה במהלך שנת 2021 או במועד מאוחר יותר או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח (למעט עסקאות זניחות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 10.3 לחלק זה):

10.1 <u>**עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**</u>:

10.1.1 לפרטים בדבר כהונתו ותנאי התגמול של מר גרינפלד כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן, ראה סעיף 8.1 לעיל, הערות (ז) עד (ח) לטבלה[29]. המידע מובא למען הזהירות בלבד היות והחל מיום 1

[29] ההתקשרות עם מר גרינפלד אושרה על ידי האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן ביום 12 ביולי 2018, לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון קרדן נדל"ן ביום 7 ביוני 2018. הארכת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות אושרה על ידי האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן ביום 24 בספטמבר 2020, לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון קרדן נדל"ן ביום 16 ו- 18 באוגוסט 2020, בהתאמה. בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות מר גרינפלד עם קרדן נדל"ן הינו מר יוסף גרינפלד, שההתקשרות הינה עמו או עם חברה בשליטתו. עד ליום 31 בדצמבר 2020 היה מר גרינפלד אחד מבעלי השליטה בקרדן ישראל, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן. להי"ה אבי שנור גיל דויטש ורוני בירם

בינואר 2021 מר גרינפלד אינו נמנה על בעלי השליטה בקרדן ישראל ובחברה.

10.1.2 **<u>ערבויות שקרדן ישראל העמידה לטובת קרדן נדל"ן וכן התחייבויות לשיפוי ופיצוי</u>**

[א] קרדן ישראל ערבה להבטחת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי רוכשי שטחים בפרויקט בית קרדן (לפרטים אודות בית קרדן ראה סעיף 8.17 לחלק א' לדוח) ("**בית קרדן**"), במסגרתן התחייבה קרדן נדל"ן לחתום על הסכם חכירה ולפעול לשינוי ייעוד בקשר עם המקרקעין עליהם בנוי בית קרדן, בסכומים שאינם מהותיים. נכון למועד הדוח, קרדן נדל"ן טרם השלימה את התחייבויותיה כלפי הרוכשים כאמור.

[ב] לבעלי הקרקע המקוריים שעליו הוקם בניין M-1, נכס מניב באזור התעשיה בראשון-לציון (שנמכר על-ידי קרדן נדל"ן בשנת 2009), ניתנה ערבות של קרדן ישראל להבטחת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן בהתאם להסכם הקומבינציה שחתמה עמם קרדן נדל"ן. בחודש דצמבר 2009 נחתם הסכם למכירת בניין M-1, במסגרתו נקבע כי קרדן נדל"ן והרוכשת (אשר היתה שותפה של קרדן נדל"ן בנכס) ישפו את קרדן ישראל, כל אחת כדי חלקה בממכר עובר להשלמת העסקה, בגין כל תביעה שתוגש על-ידי הבעלים המקוריים של המקרקעין מכוח ערבות זו.

10.1.3 **<u>הסכם העמדת שירותי דירקטורים על-ידי קרדן ישראל לקרדן נדל"ן</u>**

בהתאם להסכם שירותים מחודש פברואר 2010, כפי שהוארך ותוקן ("**הסכם השירותים**"), מעמידה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן שרותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן נדל"ן. בהתאם להסכם השירותים, קרדן נדל"ן תשלם לקרדן ישראל שכר דירקטורים בסך של כ-400 אלפי ש"ח לשנה ("**שכר הדירקטורים**"), צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2010, וזאת בגין שירותי ארבעה דירקטורים מטעם קרדן ישראל ככל שיכהנו בדירקטוריון קרדן נדל"ן (היינו, כ-100 אלפי ש"ח בגין כל דירקטור הממונה מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן) ("**שירותי כהונת הדירקטורים**"). סכום שכר הדירקטורים מתעדכן בהתאם למספר הדירקטורים אשר מכהנים בפועל מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן באופן שיופחת או יתווסף סך של כ-100 אלפי ש"ח צמוד מדד בגין כל דירקטור הפוחת או המתווסף הממונה בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל וזאת, עד לכמות מקסימלית של ארבעה דירקטורים.

לשכר הדירקטורים מתווסף מע"מ כשיעורו על-פי דין במועד התשלום בפועל, והוא משולם כנגד חשבונית.הסכם השירותים ניתן לביטול בהסכמת הצדדים.

ביום 12 ביולי 2018, עם אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר גרינפלד בדבר כהונתו ותגמולו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי, תעודכן התמורה בגין שירותי כהונת הדירקטורים באופן שכל עוד מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן בשכר, קרדן ישראל לא תהא זכאית לתשלום שכר הדירקטורים בסך של 100 אלפי ש"ח צמוד מדד, בגין כהונתו כדירקטור בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל.

אין באמור כדי לשנות את יתר תנאי שירותי כהונת הדירקטורים וקרדן ישראל תמשיך להיות זכאית לתמורה בגין עד שלושה דירקטורים אחרים שימונו על ידה בהתאם להוראות הסכם השירותים.[30]

בנוסף, אישרה האסיפה הכללית להאריך את ההסכם כאמור בעניין כהונת הדירקטורים לתקופה של שלוש שנים נוספות מיום 1 בפברואר 2019, היינו עד ליום 31 בינואר 2022.[31] ביום 25 בנובמבר

עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות האמורה, מאחר ובמועד ההתקשרות הם היו צד להסכם בעלי מניות בקרדן ישראל אשר גם מר גרינפלד היה צד לו, ולמען הזהירות, לקרדן ישראל עניין אישי מאחר שהיא נשלטת על ידם.

[30] בתקופת הדוח שלמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שרותי שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן.

[31] האסיפה הכללית של החברה אישרה את השינויים בהתקשרות בהסכם שירותים המפורט לעיל ביום 12 ביולי 2018, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 7 ביוני 2018. לפרטים נוספים, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 7 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-056194 ו- 2018-01-056197), ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 12 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-067090), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. ביום 25 בנובמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 22 בנובמבר 2021)

2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 22 בנובמבר 2021) את הארכת ההתקשרות האמורה מיום 1 בפברואר 2022 עד ליום 31 בינואר 2025, בהתאם להוראות סעיף 1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("**תקנות ההקלות**").

בגין שכר הדירקטורים שילמה קרדן נדל"ן לקרדן ישראל בשנת 2021 סך של כ-333 אלפי ש"ח. כמו כן, בגין שכר הדירקטורים לתקופה שמיום 1 בינואר 2022 ועד למועד הדוח, צפויה החברה לשלם סך של כ- 85 אלפי ש"ח.

10.1.4 **<u>הסכם העמדת שירותים על-ידי קרדן נדל"ן לקרדן ישראל</u>**

קרדן נדל"ן וקרדן ישראל התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי קרדן נדל"ן לקרדן ישראל, לתקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2017. נכון לשנת הדוח, במסגרת ההסכם כאמור, מעמידה קרדן נדל"ן שירותים משפטיים, באופן ובהיקף, כפי שיתבקש על-ידי קרדן ישראל, המועמדים על ידי היועצת המשפטית של קרדן נדל"ן, המכהנת גם כיועצת משפטית בקרדן ישראל ("**השירותים המשפטיים**"). השירותים ניתנים בהתאם להנחיות שמקבלת קרדן נדל"ן מפעם לפעם מאת קרדן ישראל (להלן: "**הסכם למתן השירותים**" ו-"**השירותים**", בהתאמה).

התמורה למתן השירותים המשפטיים ("**התמורה**"), הייתה, עד ליום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ 202 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן[32] (ובתוספת הוצאות מיוחסות). בחודש אוגוסט 2020 אושרה הארכת ההתקשרות בתנאי ההסכם המקורי, למעט הפחתה לא מהותית בהיקף התמורה הצפויה בגין ההתקשרות לסך של כ-175 אלפי ש"ח לשנה, וזאת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון (שאינו מהותי) בהיקף השירותים המשפטיים שיועמדו לקרדן ישראל בקשר עם ההסכם;

בהתאם להסכם למתן השירותים, ניתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים (כולו ולא חלקו) במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים. כמו-כן, ניתן יהיה לסיים את מתן השירותים, במהלך תקופתו של הסכם השירותים, בהודעה חד צדדית שתימסר בכתב שישים ימים מראש לצד השני. קרדן ישראל רשאית לוותר על השירותים, כולם או חלקם, במהלך תקופת שישים הימים כאמור, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לקרדן נדל"ן את מלוא התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת.[33]

בעבור שירותי הייעוץ והניהול שילמה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן בשנת 2021 סך של כ- 179 אלפי ש"ח. כמו כן, בגין שרותי הניהול לתקופה שמיום 1 בינואר 2022 ועד למועד הדוח, צפויה החברה לקבל סך של כ- 45 אלפי ש"ח.

10.1.5 **<u>ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה</u>**

החל מיום 5 באוקטובר 2011, מבוטחים הדירקטורים ונושאי המשרה בקרדן נדל"ן ובחברות המוחזקת על ידה במסגרת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המשותפת לקרדן ישראל ולחברות נוספות מקבוצת קרדן ישראל, כפי שיהיו מעת לעת ("**הפוליסה**" ו-"**קבוצת קרדן ישראל**", בהתאמה).

החל משנת 2020 הפוליסה כוללת כיסוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בכל החברות בקבוצת קרדן ישראל (לרבות הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי השליטה בחברות הקבוצה

את הארכת ההתקשרות האמורה עד ליום 31 בינואר 2025, בהתאם להוראות סעיף 1(1) לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-102697) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן ישראל, מאחר והיא צד להסכם השירותים.

[32] בהתאם למדד הידוע ביום 1 באוקטובר 2017, שהינו מדד חודש אוגוסט, שפורסם ביום 15 בספטמבר 2017.

[33] האסיפה הכללית של החברה אישרה את ההתקשרות בהסכם העמדת השירותים המפורט לעיל ביום 7 בנובמבר 2017, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 2 באוקטובר 2017. לפרטים נוספים, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 3 באוקטובר 2017, ביום 29 באוקטובר 2017 וביום 7 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-087964, 2017-01-102666 ו- 2017-01-104742, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן ישראל, מאחר והיא צד להסכם השירותים. ביום 18 באוגוסט 2020 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 16 באוגוסט 2020) את הארכת ההתקשרות האמורה עד ליום 30 בספטמבר 2023, בהתאם להוראות סעיף 1(1) לתקנות ההקלות. לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 באוגוסט 2020, מספר אסמכתא (2020-01-090534).

וקרוביהם).שיבוטחו בגבולות אחריות של 15 מיליון דולר למקרה ולתקופה בתוספת סכום סביר בגין הוצאות הגנה.

חלוקת הפרמיה בין חברות קבוצת קרדן ישראל נקבעת על-ידי המבטח, בהתבסס על היקף ורמת הסיכון של פעילותן.

בחודש נובמבר 2020 ובחודש נובמבר 2021, אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 1ב1 לתקנות ההקלות, את חידוש הפוליסה, החל מחודש אוקטובר 2020 עד לחודש נובמבר 2021 והחל מחודש נובמבר 2021, עד לחודש דצמבר 2022, בהתאמה.

לעניין התקשרות החברה בפוליסת הביטוח ביחד עם קרדן ישראל, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן, אושרו ההתקשרויות האמורות על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן בחודש נובמבר 2020 ובחודש נובמבר 2021 גם בהתאם להוראות תקנה 1(4) לתקנות ההקלות. הפרמייה השנתית לשנים 2021-2022 לכל הקבוצה נקבעה לסך של כ- כ- 94.4 אלפי דולר ארה"ב. חלקה של קרדן נדל"ן וחברות בהחזקתה (כפי שנקבע על ידי המבטח) לתקופות הנ"ל עומד על כ- כ- 65 אלפי דולר ארה"ב[34].

10.1.6 **<u>כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה</u>**

ביום 10 במאי 2020 אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן לאחרונה, (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש אפריל 2020) הענקת כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, גיל דויטש, רוני בירם, אבי שנור ואלון וולקן וכן, לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית[35].

10.1.7 **<u>כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה</u>**

ביום 10 במאי 2020 אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן לאחרונה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש אפריל 2020) הענקת כתב פטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, גיל דויטש, רוני בירם ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית[36].

10.1.8 **<u>התקשרות אל הר בהסכם ביצוע</u>**

אל הר, שהינה חברה בת המוחזקת (100%) על ידי החברה, התקשרה עם מזמיני עבודה ("**מזמיני העבודה**") בהסכם לבניית פרויקט הכולל מרתפים, משרדים ומסחר על מקרקעין הידועים כגוש 6587 חלקה 355,356,357 ו-358 ברעננה ("**הפרויקט**"). הפרויקט כולל בניית שלד, 7 מרתפים ו 30 קומות מגדל עיליות. במסגרת הסכם הביצוע התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמיני העבודה

---

[34] לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בדצמבר 2021 שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 2021-01-110935.

[35] האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי השיפוי לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום 10 במאי 2020, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 1 באפריל 2020. לפרטים נוספים ולנוסח כתב השיפוי, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 2 באפריל 2020, וביום 10 במאי 2020 (אסמכתא מספר 2020-01-030775, 2020-01-030778 ו- 2020-01-041491) הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

[36] האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי הפטור לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום 10 במאי 2020, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 1 באפריל 2020. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 2 באפריל 2020, וביום 10 במאי 2020 (אסמכתא מספר 2020-01-030775, 2020-01-030778 ו- 2020-01-041491) הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל. קרדן נדל"ן ערבה כלפי מזמיני העבודה בערבות בלתי מוגבלת בסכום, להתחייבויותיה של אל הר על פי הסכם הביצוע, לתקופה של 36 חודשים לאחר מסירת הפרויקט.

תקופת הביצוע צפויה להמשך כ-30 חודשים ממועד תחילת העבודות והתמורה בגינו מסתכמת לסך של כ-147 מיליוני ש"ח. העבודות בפרויקט החלו במהלך חודש מרס 2020[37].

לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט, ראה סעיף 9.15.5.ג' לחלק א' לדוח.

10.1.9 **<u>התקשרות אל הר בהסכם ביצוע עם קרדן ישראל</u>**

אל הר (חברה בת המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%), התקשרה ביום 21 ביולי 2021 עם חברת לן-ור פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("**מזמין העבודה**") בהסכם ("**הסכם הביצוע**") לבניית מתחם לוגיסטי שישמש לתעשייה, אחסנה ומסחר, שיבנה במבנה רמפה וצפוי לכלול גם חוות שרתים ומחסן קירור אוטומוטי באזור התעשיה שוהם ("**הפרויקט**").

הפרויקט צפוי להיבנות בשני שלבים: השלב הראשון כולל כ- 21,000 מ"ר בינוי של מרתפים (שחלקם מיועדים להקמת חוות שרתים), אחסנה (מתוכה חלק המיועד להקמת בית קרור), תעשיה, ומסחר על בסיס תב"ע קיימת בהיקף כולל, המוערך, למועד זה בכ- 150 מליוני ש"ח. בנייתו של שלב זה תחל עם קבלת היתר בנייה הצפוי להתקבל בתחילת שנת 2022. מנגנון התמורה לשלב א' נקבע לתשלום עלות הביצוע בצירוף רווח מקובל בענף לעבודות מסוג זה, כפי שהוסכם בין הצדדים. אל הר התחייבה להעמיד למזמין העבודה ערבות ביצוע בהיקף ובתנאים שסוכמו. השלב השני בפרויקט, צפוי לכלול מבנה רמפה בהיקף של כ- 50,000 מ"ר נוספים המיועד לשטחי אחסנה, תעשייה ומסחר בקומות העליונות של המבנה. שלב ב' יבוצע על ידי אל הר בכפוף לאישור תב"ע להגדלת זכויות וקבלת היתר לבינוי נוסף במתחם וכן כפוף להסכמות סופיות לגבי תנאי הביצוע, בהתאם למנגנונים שנקבעו לתמחור אובייקטיבי לעלות ביצוע השלב השני.

בסמוך לחתימת הסכם הביצוע, חתמה קרדן ישראל, החברה האם של החברה, באמצעות עסקה משותפת שבשליטתה ("**העסקה המשותפת**"), על הסכם עם מזמין העבודה, לרכישת 50% מהפרויקט שבבעלותו, כך שהעסקה המשותפת מחזיקה בכ- 50% מהפרויקט במשותף עם מזמין העבודה. בהתאם, מחצית מזכויות והתחייבויות מזמין העבודה בהסכם הביצוע הומחו לעסקה המשותפת.[38]

לפרטים נוספים בדבר העסקה ראה סעיף 9.6 לחלק א' לדוח זה. למועד בדוח טרם החל ביצוע הפרויקט.

10.2 **<u>עסקאות אחרות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות</u>**

10.2.1 **<u>רכישת דירה בפרויקט החברה על ידי קרוב של בעל השליטה</u>**

בחודש נובמבר 2021 התקשר בנו של מר רוני בירם, אחד מבעלי השליטה בחברה ("**הקרוב**"), עם החברה בהסכם לרכישת דירה בפרויקט אותו מבצעת החברה בקרית שלום בתל אביב במסגרת מכירות הפרה-סייל בפרויקט. הקרוב רכש דירת 4 חדרים בת 90 מ"ר במחיר 2.73 מליוני ש"ח, בתנאים מקובלים שאינם שונים מהתנאים בהם נמכרו דירות בעלות מאפיינים דומים ליתר רוכשי הדירות בפרויקט באותה העת.[39]

---

[37] למען הזהירות בלבד, בגין עניין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות, בשל קשרים עסקיים ביניהם ובין מזמיני העבודה או מי מהם (שאינם נוגעים לפרויקט עצמו), אישרו ביום 13 בינואר 2019 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות אל הר עם מזמיני העבודה, בהתאם להוראות סעיף 1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס – 2000. לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-004963) המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

[38] בשל עניינה האישי של קרדן ישראל, בעלת השליטה בחברה, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 20 ביולי 2021 ו- 21 ביולי 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות אל הר עם מזמין העבודה, בהתאם להוראות סעיף 1(5) לתקנות ההקלות. לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22 ביולי 2021, מספר אסמכתא 2021-01-056428, המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

[39] בשל עניינו האישי של מר רוני בירם, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 20 ביולי 2021 ו- 21 ביולי 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם קרובו של מר בירם כאמור כעסקה שאינה חריגה.

10.2.2 **<u>רכישת שטחי משרדים בבית קרדן מהחברה האם קרדן ישראל</u>**

ביום 8 במרס 2022 חתמה החברה ביחד עם מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("**מגדל**") שהינן שותפות עם החברה בבעלות במרבית השטחים בבית קרדן, בהסכם לרכישת שני שטחי משרדים בהיקף כולל של כ- 215 מ"ר ובתמורה לסך כולל של כ- 3.4 מליוני ש"ח (חלק החברה כ- 1.7 מליוני ש"ח).[40]

10.2.3 **<u>ביצוע עבודות שיפוץ על ידי קבלן במשרדי החברה</u>**

בחודש פברואר 2022 התקשרה החברה בהסכם עם קבלן ("**הקבלן**") לביצוע עבודות התאמה עבור משרדי החברה בבית קרדן. העבודות כוללות הכשרת השטח, בניה, גמר ומערכות בעלות כוללת של 7.6 מליוני ש"ח.[41]

10.3 **<u>עסקאות זניחות</u>**

לפרטים בדבר הקריטריונים לקביעת סיווגה של עסקה כזניחה, שאומצו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן, ראה סעיף 5 בפרק ב' לדוח הדירקטוריון (חלק ב' לדוח).

קרדן נדל"ן וחברה קשורה שלה התקשרו עם בעלי השליטה בקרדן נדל"ן ו/או עם קרוביהם ו/או עם חברות שהם בעלי עניין בהן, בעסקאות שסווגו על-ידי קרדן נדל"ן כעסקאות זניחות, בהתאם לקווים המנחים שאושרו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן, כגון: השכרת שטחי משרדים וחניות, העמדת שרותי ניהול ואחזקת מבני משרדים וחניונים, העסקת סמנכ"ל הפיתוח העסקי כסמנכ"ל כספים במשרה חלקית בקרדן ישראל והעסקת מנהל חשבונות בחברה קשורה של קרדן נדל"ן ובקרדן ישראל.

11. <u>תקנה 24: החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה</u>

11.1 <u>החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות וניירות ערך אחרים של קרדן נדל"ן</u>:

לפרטים בדבר המניות וניירות הערך האחרים המוחזקים על-ידי בעלי עניין בקרדן נדל"ן סמוך למועד הדוח, למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, ראה דיווח מיידי של קרדן נדל"ן מיום 6 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-003837), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן לא בוצעו שינויים מהותיים בהחזקות בעלי העניין ממועד דו"ח זה[42].

11.2 <u>החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות או בניירות ערך אחרים של חברות מוחזקות של קרדן נדל"ן, אם פעילותן מהותית לקרדן נדל"ן</u>:

אין.

11.3 <u>הסכמים בין בעלי העניין בקרדן נדל"ן בכל הנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן</u>:

ראה סעיף 9 לעיל.

11.4 <u>המניות הרדומות וניירות הערך ההמירים הניתנים להמרה או למימוש במניות רדומות שמחזיקה החברה או חברה בת או תאגיד רוכש (כמשמעו בסעיף 309(א) לחוק החברות)</u>:

אין.

---

[40] בשל עניינה האישי של קרדן ישראל, בעלת השליטה בחברה, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 22 בנובמבר 2021 ו- 25 בנובמבר 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה ביחד עם מגדל עם קרדן ישראל כעסקה שאינה חריגה.

[41] למען הזהירות בלבד, בגין עניין אישי אפשרי של אחד מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות, בשל קשרי העסקה בינו ובין בת זוגו של הקבלן, אישרו ביום 30 בינואר 2022 ו- 3 בפברואר 2022, בהתאמה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם הקבלן כעסקה שאינה חריגה.

[42] מלבד שינוי בהחזקות נושאי משרה בחברה באופציות שהוענקו להם להמרה למניות החברה, בעקבות מימוש אופציות למניות החברה (ראה דיווח מיידי מיום 6 בינואר 2022 (אסמכתא- 2022-01-003822). שינוי מהותי הינו שינוי שבעל העניין נדרש לדווח עליו בהתאם לסעיף 33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל 1970.

12. <u>תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים</u>:

<u>הון רשום</u>

300,000,000 מניות רגילות.

<u>הון מונפק</u>

183,515,822 מניות רגילות בנות 1 ש״ח ע.נ.

<u>ניירות ערך המירים</u>

4,790,670 אופציות לא סחירות הניתנות להמרה לעד 4,790,670 מניות רגילות בנות 1 ש״ח ע.נ. של החברה בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים, למנהל בחברה בת ולמנכ״ל.[43]

<u>ניירות ערך שאינם המירים</u>

86,618,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג׳)

136,056,375 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד׳)

169,834,350 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה׳)

13. <u>תקנה 24ב : מרשם בעלי המניות</u>:

לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של קרדן נדל״ן ראה סעיף 5 לדיווח מיידי של קרדן נדל״ן מיום 6 בינואר 2022 (מס׳ אסמכתא: 2022-01-003816) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

[43] לפרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים שאימץ דירקטוריון החברה והחלטה בדבר הענקת אופציות למנהלים ועובדים בחברה מכוחה, ראה ביאורים 28ב׳, 28ג׳, 28ד׳ ו- 28 ה׳ לדוח הכספי.

14. <u>תקנה 26: הדירקטורים של קרדן נדל"ן</u>:

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר יוסף גרינפלד; 004399960; 13 בנובמבר 1942; ישראלית	רחוב פנקס 62, תל אביב	30 בדצמבר 1993		לא	לא	יו"ר דירקטוריון בחברה, יו"ר דירקטוריון קרדן ישראל;	<u>השכלה</u>: תיכונית; <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: יו"ר דירקטוריון קרדן ישראל; יו"ר דירקטוריון קרדן יזמות (2011) בע"מ; יו"ר דירקטוריון קרדן נדל"ן; דירקטור בחברות שונות כמפורט.	Kardan N.V.; טלרומית יזמות בע"מ; קרדן תקשורת בע"מ; SFDI בע"מ; וכן מספר חברות לא פעילות.	לא
מר אבנר אברהם שנור; 004605689; 12 ביוני 1948; ישראלית	דרך מנחם בגין 154, תל אביב	24 בנובמבר 2019		לא	לא	דירקטור בקרדן ישראל בע"מ. אחד מבעלי השליטה בחברה.	<u>השכלה</u>: תיכונית <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: מנהל אסטרא יצרני יהלומים בע"מ; דירקטור בחברות שונות כמפורט.	אסטרא יצרני יהלומים בע"מ; גואדלופ סחר והשקעות בע"מ, ראיתלון בע"מ, ראיתלון השקעות בע"מ, טאלאדיום החזקות (1987) בע"מ, טלתלון נכסים בע"מ, קרדן ישראל בע"מ	חותן של מר אלון וולקן, דירקטור בקרדן נדל"ן ומנכ"ל קרדן ישראל.
גב' רויטל אבירם; 054907472; 04/08/1957; ישראלית	רח' בזל 17א, הרצליה 4666017	7 ביוני 2016	חברת ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול	דירקטור חיצוני	כן	לא	<u>השכלה</u>: בוגרת מנהל עסקים- חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים; מוסמכת מנהל עסקים (מימון) האוניברסיטה העברית – ירושלים. בוגרת תואר במשפטים, המרכז הבינתחומי- הרצליה; <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: מייסדת ובעלת משרד עורכי דין אבירם ושות' – עורכי דין, שותפה במשרד עו"ד רוזנצוויג אבירם, מייסדת ובעלים רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ, דירקטורית בחברות שונות כמפורט.	פז חברת נפט בע"מ, רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ, פזגז בע"מ, פז שמנים וכימיקלים בע"מ, בפזקר בע"מ	לא
מר אהרון יוסף פלר 052754991 5 באוגוסט 1954 ישראלית	רחוב שאול חרנם 2 פתח תקוה.	20 במאי 2014	ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול	דירקטור חיצוני	כן	לא	<u>השכלה</u>: בוגר B.Sc במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת Heriot-Watt, אדינבורו, סקוטלנד. <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: בעלים של אמשר שרותי מיחשוב - חברת יעוץ.	אמשר שרותי מיחשוב בע"מ.	לא

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר יורם בן זאב 000928457 20 ביולי 1944 ישראלית	מרדכי זעירא 10 תל אביב	18 ביולי 2019	ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול	דירקטור חיצוני	לא	לא	השכלה: בוגר מדעי המדינה ומזרחנות, האוניברסיטה העברית, 1972 מוסמך במזרח התיכון אונ' תל אביב. עיסוק ב 5 השנים האחרונות: חבר דירקטוריון באלביט מערכות אבטחה בע"מ ובמדרשת בן גוריון	אלביט מערכות אבטחה בע"מ, מדרשת בן גוריון	לא
מר אלון וולקן 27767995 19.5.1970 ישראלית	דרך מנחם בגין 154 תל אביב	1 בינואר 2018		לא	כן	מכהן כמנכ"ל בקרדן ישראל בע"מ, החברה האם של החברה. חתן של אחד מבעלי השליטה בחברה	השכלה- בוגר מדעי החברה וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, מוסמך MBA אונברסיטת תל אביב. עיסוק בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל קרדן ישראל בע"מ, . יו"ר משותף לדירקטוריון אינטרנט רימון בע"מ וחברות הבנות	אס. אף. די. אי. בע"מ, אינטרנט רימון בע"מ, נטספרק בע"מ, אינטרנט רימון ישראל 2009 בע"מ, חיים וערכים בע"מ (חל"צ), א.ת. תנאל בע"מ, פרוג פרופשיונלס גרופס בע"מ	חתנו של מר אבי שנור, בעל שליטה (בעקיפין) בקרדן נדל"ן.
מר גיל צבי דויטש 026053058 10.10.1965 ישראלית	מורדי הגטאות 15 גבעתיים	1.04.2018	לא	לא	לא	לא. מר דויטש הינו אחד מבעלי השליטה בחברה	השכלה: בוגר, מוסמך ותואר שלישי במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. עיסוק בחמש השנים האחרונות: מייסד משקיע מרכזי ויו"ר - סיני, יו"ר ועדת אשראי- קרן שקד, יו"ר ועדת השקעות - קרן ברוש, מנהל ויזם בעסקים פרטיים בתחום הפיננסים והנדל"ן בארץ ובחו"ל.	א.ג.ד חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מ, טלפוקס בע"מ, א.ג.ד נדל"ן בישראל בע"מ, א.ג.ד נדל"ן היקב בע"מ, Sinai ApS וחברות בנות בדנמרק, סיני ישראל השקעות בע"מ, Sinai Assets Management Services Limited, ג'יי. טי. אל וי ירושלים תל אביב השקעות בע"מ, בי. די. בי. טכנולוגיות והשקעות הייטק בע"מ, שקד פרטנרס בע"מ, שקד חוב (אמ. סי) בע"מ, קרדן ישראל בע"מ.	לא

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר רוני בירם 056746886 12 בנובמבר 1960 ישראלית	אריאל שרון 4 גבעתיים, אצל סאן פלאואר בע"מ	24.11.2019	לא	לא	לא	לא. מר בירם הינו אחד מבעלי השליטה בחברה	<u>השכלה</u>: תואר ראשון בהנדסת מחשבים, הטכניון, חיפה, תואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת צפון קרוליינה, ארה"ב <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: יו"ר דירקטוריון בסאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ, מנהל ויזם בעסקים פרטיים בתחום הפיננסים והנדל"ן.	טלפוקס בע"מ, רוני בירם נכסים בע"מ, סיני ישראל השקעות בע"מ , SG Nordic ApS, Sinai Assets Management Services Limited, ג'יי.טי.אל.וי ירושלים תל אביב השקעות בע"מ, רוני בירם יקבי ראשון בע"מ, רוני בירם השקעות בע"מ, בירם את בירם השקעות בע"מ, קרגו פיננס בע"מ, ברקת קפיטל בע"מ, לאוספייס בע"מ, נ.ק. קיסטון בע"מ, קיסטון ריט בע"מ, קרדן ישראל בע"מ .	לא

תקנה 26א': נושאי משרה בכירה בקרדן נדל"ן:

שם	ת.ז.	תפקיד שממלא בקרדן נדל"ן, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין	בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין	תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות
עמוס דאבוש	038719860	מנכ"ל קרדן נדל"ן יו"ר דירקטוריון באל-הר ; דירקטור בחברות בנות במקבוצת קרדן נדל"ן.	לא	28 ביוני 1976	1 בנובמבר 2019	בוגר, מנהל עסקים המרכז האקדמי רופין. מוסמך נדל"ן, מכללת נתניה.	סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי י.ח. דמרי בנייה ופיתוח בע"מ, מנכ"ל קרדן נדל"ן
איילת נעים לבנון	032441388	סמנכ"ל כספים	לא	9 בספטמבר 1975	1 במרס 2018	תואר ראשון כלכלה וחשבונאות אוניברסיטת בן גוריון ; תואר שני מנהל עסקים אוניברסיטת בן גוריון	2017- 2018 סמנכ"ל כספים אורתם מליבו ;
דורון בראש	27813062	סמנכ"ל הנדסה	לא	1 באוגוסט 1970	10 בפברואר 2019	מהנדס אזרחי .B.S.C מהטכניון, חיפה.	מ 2012- 2019 מנהל אזור בחב' שיכון ובינוי נדל"ן
סיוון היללי	061225603	סמנכ"ל שיווק ומכירות	לא	14 ביוני 1982	3 בנובמבר 2020	בוגר מנהל עסקים (שיווק) מרכז ללימודים אקדמאיים	מנהלת שיווק ופרסום פרישקובסקי השקעות ובניין בע"מ
עו"ד נעמה ארליך כץ	033171547	סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת חברה. סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת חברה בקרדן ישראל בע"מ.	לא	9 באוגוסט 1976	19 בפברואר 2012	תואר ראשון במשפטים וקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן ; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן	סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת חברה בקרדן נדל"ן, ובקרדן ישראל ;
אייל אוהב ציון	025457896	מנכ"ל אל הר הנדסה ובנין בע"מ, חברה בת של החברה	לא	12 במאי 1973	1 בדצמבר 2016	בוגר הנדסה אזרחית, הטכניון חיפה.	מנכ"לאל הר הנדסה ובנין בע"מ.
רו"ח יוסי גינוסר	055377071	מבקר פנים בקרדן נדל"ן ; מבקר פנים בקרדן ישראל בע"מ ;	לא	13 בנובמבר 1958	1 באפריל 2006	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית	שותף מנהל בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ - GRANT THORNTON ISRAEL
אילנה קסם	321791568	מנהלת כספים	לא	28 במאי 1972	15 בנובמבר 2018	תואר ראשון בחשבונאות, האוניברסיטה העברית	2016-2018 מנהלת ביקורת, אשכול חברות ציבוריות, שטיינמץ, עמינח ושות' 2018-2021 – חשבת קרדן נדל"ן
אוהד לב	035780162	סמנכ"ל פיתוח עסקי. דירקטור בחברות: קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ, קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ	לא	15 ביוני 1978	1 באוקטובר 2017	רו"ח ועו"ד בעל תואר ראשון בחשבונאות ; בעל תואר ראשון בעריכת דין	סמנכ"ל כספים בקרדן ישראל, מנהל פיתוח עסקי בקרדן ישראל.
אורן זכאי	301188397	חשב	לא	14 בנובמבר 1987	1 באפריל 2021	רו"ח, תואר ראשון בחשבונאות, וכלכלה המרכז האקדמי רופין.	2017-2018- רו"ח PWC (קסלמן)

15. <u>תקנה 26ב: מורשי חתימה עצמאיים בשם התאגיד</u>:

אין.

16. <u>תקנה 27: רואה חשבון מבקר של קרדן נדל"ן</u>:

קוסט, פורר, גבאי את קסירר - דרך מנחם בגין 144 א', תל אביב יפו.

17. <u>תקנה 28: שינוי בתזכיר או בתקנון</u>:

אין.

18. <u>תקנה 29: המלצות והחלטות הדירקטורים</u>:

1) <u>המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית, בתקופת הדוח בדבר</u>:

(1) **תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה:** ביום 17 במרס 2021 אישר דירקטוריון החברה ביצוע חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון ש"ח. ביום 15 במרס 2022 אישר דירקטוריון החברה ביצוע חלוקת דיבידנד בסך 34 מליוני ש"ח.

(2) **שינוי בהון הרשום או המונפק של קרדן נדל"ן:** ביום 5 בינואר 2022 הקצתה החברה 710,000 מניות להונה המונפק בעקבות מימוש אופציות על ידי מנהלים בחברה. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 6 בינואר 2022, מס' אסמכתא 2022-01-003816 המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

(3) **שינוי בתזכיר או בתקנון של קרדן נדל"ן:** אין.

(4) **פדיון ניירות ערך בני פדיון, כמשמעותם בסעיף 312 לחוק החברות:** אין.

(5) **פדיון מוקדם של אגרות חוב**: אין.

(6) **עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין קרדן נדל"ן לבעל עניין בה:**

למען הזהירות בלבד, יצוין כי ככל שהעסקאות עם בעלי העניין ובעלי השליטה בחברה המפורטות בסעיפים 8 ו-10 לעיל, אינן בתנאי שוק, הן נכללות בסעיף זה על דרך ההפניה.

2) <u>החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים</u>:

אין.

3) <u>החלטות אסיפה כללית מיוחדת</u>:

מועד האסיפה	החלטות שהתקבלו	פרטים בדבר הדיווחים המיידיים שפרסמה קרדן נדל"ן בנושא
11 ביולי 2021	• לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר דאבוש כמנכ"ל קרדן נדל"ן בהיקף של משרה מלאה כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה מיום 3 ביוני 2021 (מס' 2021-01-035266) ("**דוח זימון האסיפה**"). • לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת, בדבר תנאי התקשרות בביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	דיווח מיידי מיום 3 ביוני 2021 (מס' 2021-01-035266) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

19. <u>תקנה 29א: החלטות החברה</u>:

(1) <u>אישור פעולות נושאי משרה לפי סעיף 255 לחוק החברות</u>:

אין.

(2) <u>אישור פעולה של נושאי משרה בהתאם לסעיף 254(א) לחוק החברות אשר לא אושרה, בין אם הובאה לאישור לפי סע' 255 לחוק החברות ובין אם לא</u>:

אין.

(3) <u>עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סע' 270(1) לחוק החברות ובלבד שמדובר בעסקה חריגה</u>:

למען הזהירות, ראה סעיפים 8 ו- 10 לעיל, בדבר עסקאות שלנושאי משרה בקרדן נדל"ן עשוי להיות עניין בהן ואשר אושרו על ידי החברה.

(4) <u>פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה שבתוקף בתאריך הדוח</u>:

לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה - ראה סעיף 10.1.5 לחלק זה.

לפרטים בדבר שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - ראה סעיף 10.1.6 ו- 10.1.7 לחלק זה.

פטור ושיפוי לנושאי משרה - בחודש ינואר 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של קרדן נדל"ן[44] להעניק כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן, אשר אינם מבעלי השליטה או קרוביהם, אשר כיהנו, מכהנים ויכהנו בקרדן נדל"ן מעת לעת. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור והשיפוי, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2011 וביום 5 בינואר 2012 (מס' אסמכתא: 2011-01-345819 ו--2012-01-007956, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

בחודש ינואר 2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה[45] לתקן את כתבי הפטור שתעניק החברה <u>החל ממועד ההחלטה</u> לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן, אשר אינם מבעלי השליטה או קרוביהם. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור המתוקן, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 29 בנובמבר 2016 וביום 4 בינואר 2017 (מס' אסמכתא: 2016-01-083541 ו- 2017-01-001726, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. יצויין כי בכתבי השיפוי שיוענקו לא חל שינוי.

החברה נוהגת להעניק כתבי פטור ושיפוי כאמור לעיל לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה מעת לעת.

<u>15 במרס 2022</u>
תאריך

_____
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

<u>שמות החותמים</u>:

יוסף גרינפלד – יו"ר הדירקטוריון

עמוס דאבוש – מנכ"ל

---

[44] לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר 2011.
[45] לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר 2016.

חלק ה׳

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

<u>דוח שנתי לשנת 2021 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:</u>

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - **התאגיד**), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. עמוס דאבוש, מנהל כללי;
2. איילת נעים לבנון, סמנכ"ל כספים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה. הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (2) בקרות על תהליך הכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות; (3) בקרות על צבירת והיוון עלויות למלאי; (4) בקרות על הערכות שווי נדל"ן להשקעה; (5) בקרות על הלוואות ואגרות חוב; (7) בקרות על תהליך ההוצאות והרכש לביצוע עבודות.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון וההנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31 בדצמבר 2021 היא אפקטיבית.

<u>הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1):</u>

<u>הצהרת מנהלים</u>

<u>הצהרת מנכ"ל</u>

אני, עמוס דאבוש, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - התאגיד) לשנת 2021 (להלן - הדוחות);

(2) לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 15 במרס 2022 עמוס דאבוש, מנכ"ל

<u>הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2):</u>

<u>הצהרת מנהלים</u>

<u>הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים</u>

אני, איילת נעים לבנון, מצהירה כי:

(1) בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - התאגיד) לשנת 2021 (להלן - הדוחות);

(2) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי

כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 15 במרס 2022 איילת נעים לבנון, סמנכ"ל כספים

נספחים

אומדן שווי זכויות חכירה מהוונות במקרקעין "בית קרדן"

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS

אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין

39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

JOSEPH SARNITZKY	CIVIL ENG. & REAL ESTATE APPRAISER	מהנדס בנין ושמאי מקרקעין	יוסף זרניצקי
SARIT BERMAN BOHNIK	REAL ESTATE APPRAISER	הנדסאית בנין ושמאית מקרקעין	שרית ברמן בוחניק
HAIM BEN - DAVID	M.sc & REAL ESTATE APPRAISER	מתכנן ערים ושמאי מקרקעין	חיים בן-דוד
AVI SHAYO	REAL ESTATE APPRAISER	הנדסאי בנין ושמאי מקרקעין	אבי שעיו
RON SARNITZKY	LL.M & REAL ESTATE APPRAISER	משפטן ושמאי מקרקעין	רון זרניצקי
DANA SARNITZKY	LL.M & REAL ESTATE APPRAISER	משפטנית ושמאית מקרקעין	דנה זרניצקי
ESTER COHEN	REAL ESTATE APPRAISER	שמאית מקרקעין	אסתר כהן
AVI DABBY	REAL ESTATE APPRAISER	שמאי מקרקעין	אבי דבי
DROR ROIMI	ECONOMIS & REAL ESTATE APPRAISER	כלכלן ושמאי מקרקעין	דרור רוימי
RAZ ABRAHAM	LL.B & REAL ESTATE APPRAISER	משפטן ושמאי מקרקעין	רז אברהם

24 בפברואר 2022
דו"ח 26047/22

לכבוד "קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ"

שומת מקרקעין מקיפה

אומדן שווי זכויות חכירה מהוונות במקרקעין

משרדים, שטחי מסחר וחניות כחלק מבניין הקרוי "בית קרדן"

חלקות 377 ו- 416 (בחלקן) בגוש 6110, מגרש מס' 1 עפ"י תב"ע 2678

דרך מנחם בגין[1] 154, מתחם המע"ר הצפוני, תל-אביב-יפו

1. מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים

1.1 מטרת חוות הדעת ומועד קובע לשומה

לבקשת גב' איילת לבנון סמנכ"ל חברת "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ", הננו מגישים בזאת חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות החברה במקרקעין שבנדון, נכון למועד הקובע לשומה, בהתאם למצבם "AS-IS" בכפוף לעיקרון ולשיקולי השימוש המיטבי,
זאת לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס, כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי 13 - מדידת שווי הוגן (IFRS 13) ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי 40 - נדל"ן להשקעה (IAS40).
חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות תקן 17.1 של מועצת שמאי המקרקעין.

המועד הקובע לשומה - 31/12/2021.

לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסוי מקרקעין אשר צפויים בעת מימוש הזכויות בנכס, וההערכה מתייחסת לערכי שווי ללא מע"מ.

1.2 ביקור במקום

ביקור בנכס הנדון ובסביבתו הקרובה, בדיקות תכנוניות ורישוי בניה, נערכו ע"י אבי שעיו, שמאי מקרקעין, בין היתר ב- 1/2/2022.

[1] דרך פתח תקוה לשעבר.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL



אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

1.3 **<u>גילוי פרטים</u>**

1.3.1 חוות דעת זו הוזמנה על-ידי החברה בחודש דצמבר 2021.
הנני נותן הסכמתי כי חוות דעתי זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה
וכן הסכמתי כי חוות דעת זו תפורסם לציבור.

1.3.2 <u>ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי</u>
בשנת 1959 סיימתי את הטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת בנין.
מתאריך 1/1/60 עד לתאריך 15/9/70 עבדתי כמהנדס בחברה לבנין ועבודות ציבוריות מיסודו של "סולל בונה".
הוסמכתי כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר 1970, רישיון מס' 0096.
החל מתאריך 15/9/70 הנני מנהל משרד לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית.
בשנים 1983-1990 כהנתי כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין.
החל משנת 2003 מכהן כיו"ר וממייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל.

1.3.3 <u>ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים</u>
למעריך השווי ניסיון בעריכת חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים מגוונים כגון: נכסים מסחריים, בנייני משרדים, בתי מלון, תחנות תדלוק, מגורים וכו'.
הריני מצהיר כי הנני בעל ידע וניסיון רלבנטי לביצוע הערכת השווי בנכס שבנדון.

1.3.4 <u>הסתמכות על מומחים ויועצים</u>
חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים, למעט הסתמכות על נתוני דמי השכירות וההכנסות בפועל, כפי שנמסרו ע"י החברה.

1.3.5 <u>כתב שיפוי</u>
לצורך הכנת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין הקובע, בין היתר, כי החברה מתחייבת לשפות את השמאי או מי מטעמו (ממשרד אינג' יוסף זרניצקי), בגין כל נזק או הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה שתוגש כנגדם כתוצאה ממידע שנמסר ע"י החברה ו/או כתוצאה ממניעת מידע ו/או מסמכים המצויים בידה. אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיום 7/2015.

1.3.6 הרינו לאשר כי ביחס לתקנה 8ב(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), למועד חתימת עבודה זו ובמהלך שלוש השנים הקלנדריות שקדמו לה, לא קיימת תלות בינינו לבין קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ, וזאת, בין היתר, בהתבסס על המבחנים הקבועים בסעיף א' ("תלות מעריך שווי") ב-"עמדת סגל משפטית 30-105: גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד" של רשות ניירות ערך מ-22 ביולי 2015 (ועדכונה ב- 26.8.2015).

1.3.7 הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 222(א) לחוק החברות-התשנ"ט-1999 ולא בעבירה עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL

אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

2. **<u>פרטי הנכס/זיהוי הנכס</u>**

גוש, חלקה		שטח חלקה במ"ר	מגרש, שטח מגרש[2]		זכויות	מהות הנכס
6110	377	2,877	1	2,927 מ"ר	בחכירה מהוונת מרשות מקרקעי ישראל	שטחי משרדים, מסחר וחניות הממוקמים בקומות שונות בבנין הקרוי "בית קרדן"
	416 (382 לשעבר)	5,381			בחכירה מהוונת מעירית תל-אביב-יפו	

נשוא השומה- חלקים מסויימים בבניין, בפירוט כדלקמן:

קומה	נשוא חוות הדעת בהפחתת שטחים שנמכרו ובניכוי 50% שנמכרו לחברת "מגדל חברה לביטוח"
6 קומות תת קרקעיות/מרתף	סה"כ בבנין: 224 מקומות חניה בודדים, 71 מקומות חניה כפולים,כ- 128 מ"ר אחסנה. שטחים מכורים בשלב א' כולל שטחי "גילטון": 16 מק' חניה בודדים, 1 מק' חניה כפול.
	יתרת החניות/שטח: 208 מק' חניה בודדים, 70 מק' חניה כפולים, כ- 128 מ"ר אחסנה. **נשוא חוות הדעת- 50% מיתרת החניות/שטח.**
קומות עיליות (קרקע-22)	סה"כ שטח הבניין ברוטו עפ"י היתר בניה: 23,142 מ"ר סה"כ שטח הבניין לשיווק: 23,142 מ"ר שטחים מכורים בשלב א' כולל שטחי "גילטון": 4,772 מ"ר שטח נישום מהווה 50% מיתרת השטח- 18,370 מ"ר
	שטח בפועל 'סחיר'- 17,560 מ"ר (מושכר) + 510 מ"ר (פנוי). **נשוא חוות הדעת- 50% מיתרת השטח לשיווק.**

זכויות: חלקה 377- בחכירה מהוונת מרשות מקרקעי ישראל עד ליום 5/01/2057.
חלק מחלקה 382- חלקת השלמה המהווה קרקע בחכירה מהוונת מעיריית תל אביב עד ליום 1/07/2056.
בהתאם למדיניות הנוכחית של רמ"י ולרפורמה, ניתן לרכוש זכות בעלות בקרקעות המנוהלות ע"י רמ"י.
משכך, בתחשיב השומה הופחת תשלום צפוי לרמ"י בגין רכישת הבעלות.
הובא בחשבון שגם עיריית תל-אביב תחכיר את הקרקע שבבעלותה לתקופת חכירה נוספת[3], בהתאם לתנאי הסכם החכירה שנחתם ביום 1/07/2007.

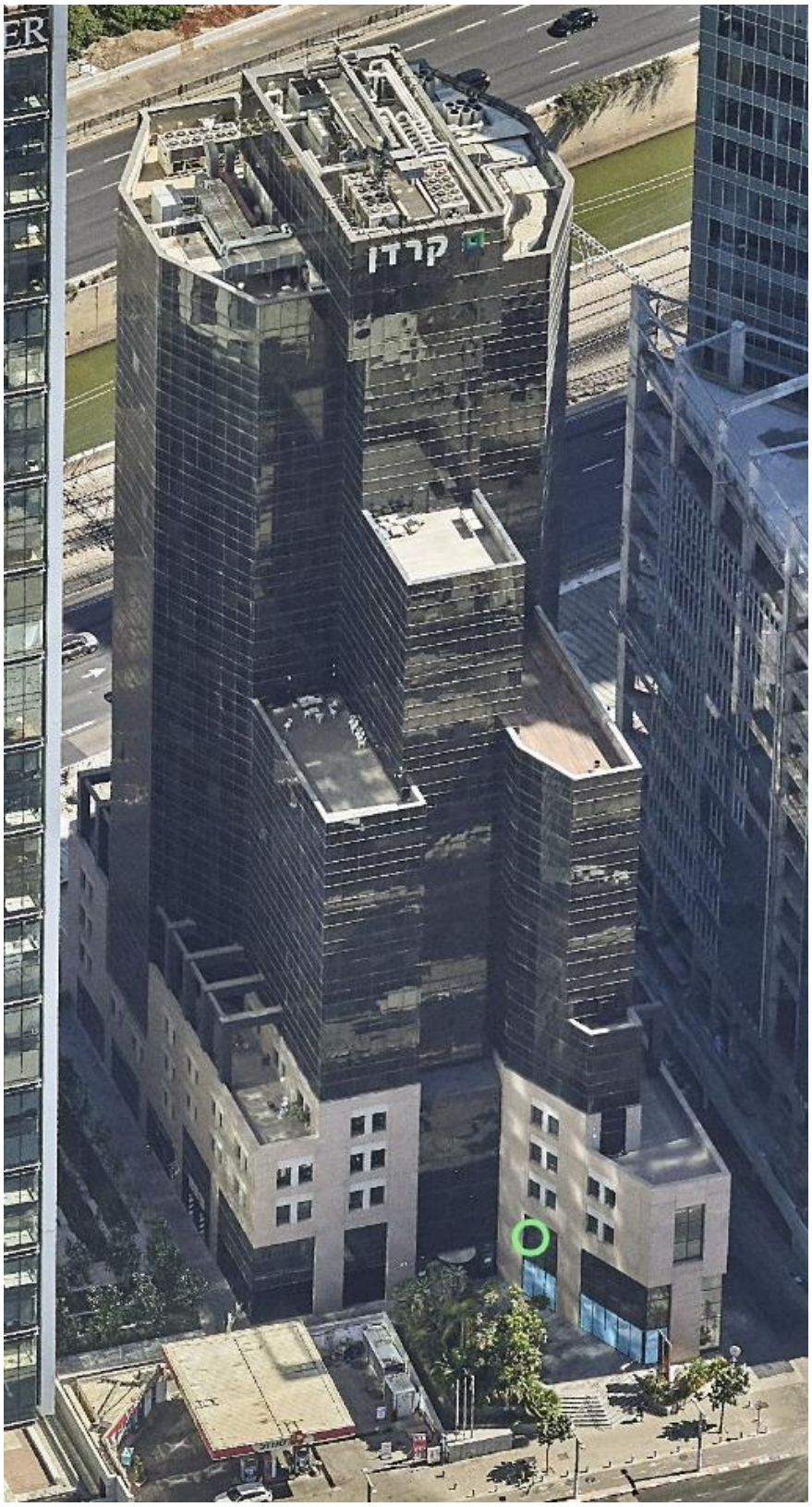
כתובת: דרך מנחם בגין 154, המע"ר הצפוני, תל-אביב-יפו.

זיהוי הנכס: באמצעות תכנית היתר הבניה ותשריטי חלוקה.

[2] **שטח המגרש עפ"י מפת מודד, תואם ת.ב.ע 2678- משתרע במרבית חלקה 377 ובחלק קטן בחלקה 416.**
[3] בכפוף לתשלום דמי חכירה בהתאם לנהלי עירית תל אביב.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

3. **<u>תצלום הנכס</u>**



39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

4. <u>תאור הנכס והסביבה</u>

4.1 <u>כללי</u>

נשוא השומה-
שטחי משרדים, מסחר וחניות בבנין הקרוי "בית קרדן", דרך מנחם בגין 154, תל-אביב-יפו.

"בית קרדן" מהווה מגדל משרדים שבנייתו הסתיימה במחצית השניה של 2010, המשתרע ב- 20 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ולובי כניסה ראשי + 2 קומות טכניות מעל 6 קומות מרתף אשר משמשות למקומות חניה ואחסנה.
בשנים 1997-1998 הוקם החלק הראשון הקרוי "בית קרדן שלב א'", אשר כלל 4 קומות מעל קומת קרקע ומרתפי חניה ובשנים 2008-2010 הושלם הבנין.

הנכס נבנה בתחום חלקה 377 וחלק מחלקה 416 בגוש 6110 כשחלקה 416 (לשעבר 382) בגוש 6110 בבעלות עיריית תל-אביב (נקראת במסמכי הרכישה: "חלקת השלמה").

4.2

"בית קרדן" ממוקם במע"ר הצפוני של העיר תל-אביב, בצידו המזרחי של מנחם בגין, מצפון להצטלבות הרחובות שדרות שאול המלך ודרך מרדכי נמיר עם דרך מנחם בגין, ת-א.
הנכס ממוקם בסמוך לתחנת הרכבת "צפון- ארלוזורוב" ובסמוך לגבול המוניציפאלי של הערים תל אביב, גבעתיים ורמת גן.
"בית קרדן" נמצא 300 מטר דרומית לצומת ערבי נחל/על פרשת דרכים/דרך מנחם בגין.
דרך מנחם בגין הינו ציר תנועה ראשי וסואן המהווה עורק תחבורה ראשי המחבר בין הערים תל-אביב מדרום מערב ורמת-גן מצפון מזרח.

4.3 <u>רמת הפיתוח</u>

הנכס ממוקם באזור מפותח שבו בוצעו עבודות הפיתוח והתשתיות העירוניות כולל בין היתר- כבישים סלולים, מדרכות מרוצפות אבן משתלבת בשילוב תאורת רחוב, מערכות חשמל ותקשורת, מים וביוב וכו'.

4.4

באוגוסט 2015 הוחל בביצוע עבודות פיתוח ושינוי מערך הדרכים בסביבת הנכס זאת במסגרת עבודות החפירה שנעשים לרכבת הקלה בעיר תל אביב.
במסגרת עבודות אלה נחסם צומת ערבי נחל/על פרשת דרכים/מנחם בגין לכוון מערב, שטח העבודות גודר, ונעשו שינויים תחבורתיים מקיפים שהגבילו את התנועה.
לאחרונה הצומת נפתח לאחר שהסתיימו העבודות (אולם התחנה טרם נפתחה).

4.5 <u>גבולות 'בית קרדן'</u>

צפון/מערב	-	חזית לנתיב תח"צ של דרך מנחם בגין בקטע הסמוך מדרום לצומת דרך מנחם בגין ועל פרשת דרכים. מהעבר השני גן ציבורי ושטח העבודות של הרכבת הקלה על תחנת ארלוזרוב[4], ת-א.
צפון/מזרח	-	צלע לחלקה סמוכה ועליה ממוקמת תחנת דלק ובסמוך לה מגרש בו נבנה כיום מגדל משרדים חדש.
דרום/מזרח	-	דרך "נתיבי איילון" שהינו עורק התחבורה המרכזי בעיר תל-אביב, המהווה ציר תנועה לכלי רכב מכיוון השכונות הצפוניות של תל-אביב וצומת גלילות בצפון, וערי הלווין חולון וראשון-לציון בדרום. המשכו - כביש מס' 1 "כביש תל-אביב - ירושלים".
דרום/ מערב	-	מגרש ועליו פרויקט בניה "בית אכטמן (פרוייקט WE), כיום בשלב בנייה מתקדמים למגדל מגורים דו-אגפי ומעברו בניין משרדים נמוך "בית גזית" לצד תחנת דלק פז ומתחם "תנובה" (פרויקט "מידטאון").

[4] תחנת ארלוזורוב היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב.
העבודות הנערכות במיקום זה החלו באוקטובר 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021. תחנת ארלוזורוב צפויה להיות התחנה הגדולה ביותר של הרכבת הקלה מבחינת מספר הנוסעים שיעברו בה, הודות לקרבתה לתחנת הרכבת ולמסוף האוטובוסים.
תחנת ארלוזורוב ממוקמת ברחוב על פרשת דרכים בתל-אביב בסמוך למסוף 2000 ולתחנת הרכבת סבידור – תל-אביב מרכז.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

4.6 <u>הסביבה</u>

הכניסה המזרחית לעיר תל-אביב מכיוון הערים רמת-גן וגבעתיים, בסמוך מדרום לגבול המוניציפאלי של הערים רמת-גן וגבעתיים עם תל-אביב.

המע"ר הצפוני הינו מתחם הממוקם במרכז אזור העסקים "הזרוע הצפונית" החדש והמתפתח בת"א, הממוקם בין דרך מנחם בגין ונתיבי איילון ובמרכז הרצועה שבין מחלף ארלוזורוב למחלף השלום, המהווה המשך ישיר למע"ר הותיק בשדרות שאול המלך, תל אביב.

עיריית תל אביב יזמה וקידמה תכניות חדשות וביצוע עבודות פיתוח נרחבות על מנת להפכו לאזור פעיל כחלק מהמטרופולין, ע"י קידום תכניות להבטחת תנאים ואפשרויות לפיתוח מגוון פעילויות של שימושים מעורבים הכוללות שטחי מסחר, משרדים, עסקים, מגורים ותרבות בילוי, וכן ע"י השקעות בתשתיות התחבורה המגיעות למתחם.
המע"ר מהווה חטיבת קרקע המחולקת למגרשי בניה שבחלקם נמצאים בבניה של פרויקטים עתירי שטח בייעוד למשרדים בשילוב מגורים.
בתחום המע"ר מתוכננים מגדלים חדישים בשימושים מעורבים מסחר, מגורים ומשרדים.
בחלק הצפוני של חטיבת הקרקע הוקם מגדל משרדים ראשון בתחום המע"ר-"בית קרדן" ובקצה הדרומי מתחם פרויקט עזריאלי (קניון, מלון ומגדלי משרדים).
בתחום חטיבת הקרקע מתוכננים ונבנים פרויקטים נוספים, דוגמת פרויקט "אגד", "בית פז -גזית", פרוייקט "מידטאון", פרוייקט **WE** ועוד.

חטיבת הקרקע נתחמת ממזרח בנתיבי איילון, ממערב בדרך מנחם בגין ובקצה הצפוני בצומת הרחובות ערבי נחל ודרך מנחם בגין. חטיבת הקרקע נהנית מנגישות נוחה ומהירה.
ממזרח ובצמוד לדרך מנחם בגין, כביש שירות נפרד המתפצל מהרחוב ומהווה את כביש הגישה למגרשים בתחום המע"ר.
נתיבי איילון, התוחמים את חטיבת הקרקע ממזרח, מהווים ציר תנועה מרכזי במטרופולין תל אביב כשבמרכז "נתיבי איילון" מסילת ברזל.
תחנת רכבת "השלום" ממוקמת מזרחית למתחם "עזריאלי", הממוקם בקצה הדרומי של המע"ר, ותחנת רכבת " סבידור" (תחנת "ארלוזורוב") ממוקמת צפון מזרחית למע"ר.
מערבית לחלק הדרומי של מתחם המע"ר מחנה צבאי "רבין - הקריה".

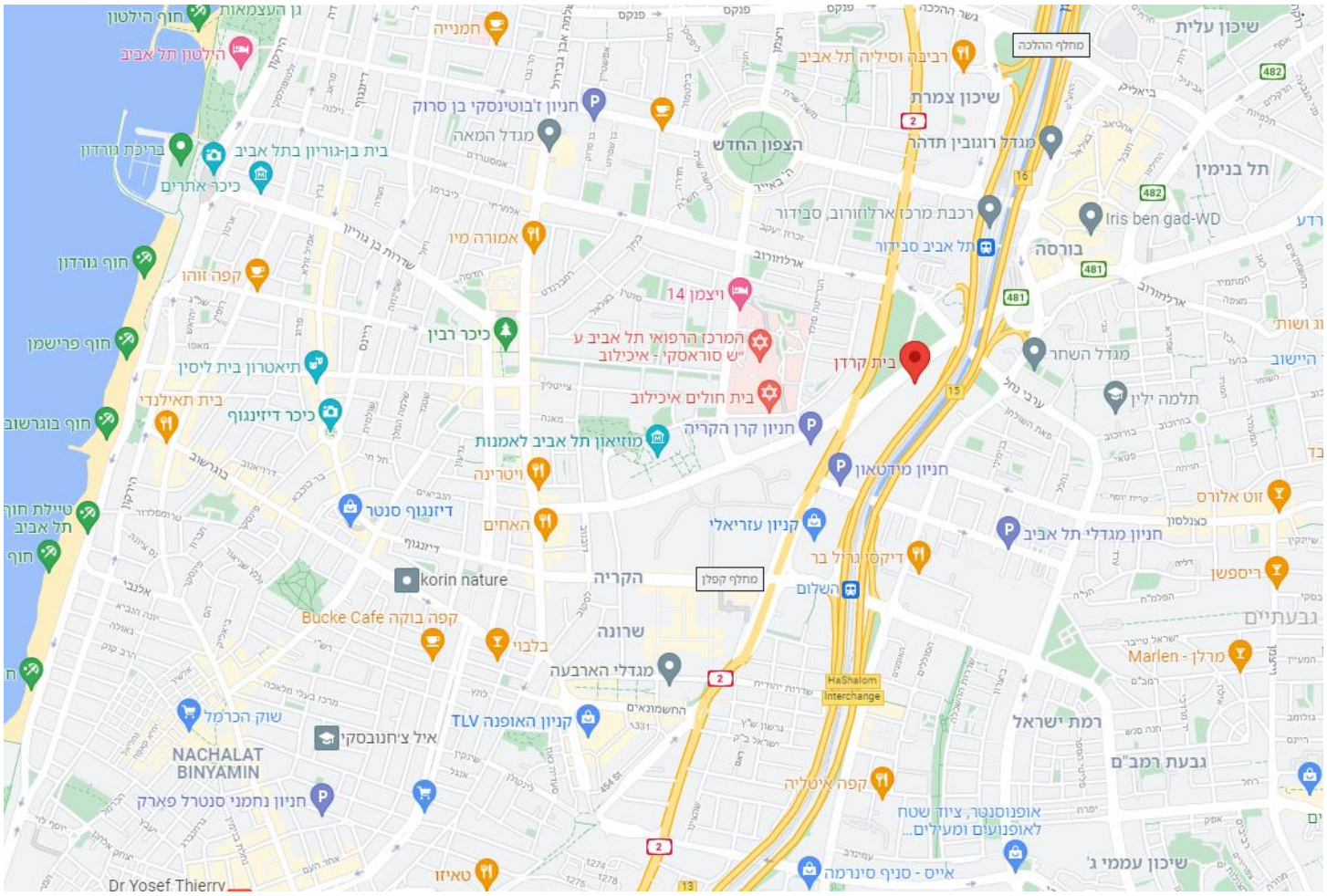
מצפון ממוקם אזור התעשיה הידוע בשם אזור "בורסת היהלומים" ברמת גן המאופיין בבנייני משרדים רבי קומות חדישים לצד מבנים נמוכים בני 3-4 קומות בבניה ותיקה.
ממזרח אזור המיועד להיות "הסיטי" של גבעתיים ובו נבנים כיום בנייני מגורים ומשרדים כשלאחרונה אוכלס מגדל 'השחר' המשלב משרדים ומגורים במקשה אחת.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL

אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

<u>תשריט איתור הנכס</u>




39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

5. **<u>תאור הבנין "בית קרדן" (בשלמות)</u>**

נשוא השומה, כאמור, שטחי משרדים, מסחר ומקומות חניה המהווים חלק ממגדל משרדים הכולל 20 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ולובי כניסה ראשי + 2 קומות טכניות מעל 6 קומות מרתף המשמשות למקומות חניה ואחסנה.

הבניין בנוי בבניה מתועשת הכולל שלד המבוסס על פרופילי פלדה מסביב לגרעין בטון, הרצפות והתקרות מבטון ע"י יציקה על גבי פרופילי פלדה. קירות החוץ בנויות כקירות מסך.
במגדל גרעין מרכזי הכולל 2 חדרי מדרגות, 5 מעליות נוסעים מקומת הקרקע לקומות העיליות, ועוד 2 מעליות נוסעים מקומת הקרקע לקומות המרתף/חניה.

5.1 <u>לובי כניסה ראשי</u>
ממוקם בכניסה לבנין מכוון רחוב מנחם בגין, עם מפרט טכני איכותי וגובה פנים גבוה ומרשים.

5.2 <u>לובי קומתי</u>
בכל קומה לצד שטחי המשרדים גרעין מרכזי ובו לובי קומתי עם תחנת מעליות, שטח טכני משותף וכן פתח יציאה לחדר המדרגות המשותף של הבנין.

5.3 <u>קומות מרתף (חניון תת קרקעי + מחסנים)</u>
הכניסה במרווח הדרומי של הבנין אל מרתף חניה הכולל-
208 מקומות חניה בודדים, 70 מקומות חניה כפולים, כ- 128 מ"ר אחסנה.

רמת הגימור כוללת ריצפת בטון מוחלק, קירות מטוייחים, שלטי סימון והכוונה, תאורת פלורסצנטית, ספרינקלרים/מערכת כיבוי אש, שתי מעליות המשרתות את קומות החניון עד קומת הלובי.
התשלום עבור החניה (לבאי הבנין שאינם מנויים) מתבצע באמצעות מכונות אוטומטיות בכניסה וביציאה.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL



אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

5.4 להלן התפלגות השטחים בשלמות בהתאם להיתר בניה (חדש) 16-0114 מיום 3/5/2016

מפלס/קומה	שטח עיקרי (מ"ר)	שטח שרות (מ"ר)	סה"כ (מ"ר)
-6	-	257.7	257.7
-5	-	2,749.9	2,749.9
-4	-	2,745.2	2,745.2
-3	-	2,704.8	2,704.8
-2	-	2,272.0	2,272.0
-1	-	1,587.9	1,587.9
קרקע	1,116.0	662.9	1,778.9
1	1,285.1	220.8	1,505.9
2	1,288.2	184.9	1,473.0
3	1,257.6	220.0	1,477.6
4	961.9	167.7	1,129.6
5	948.1	182.5	1,130.7
6	922.3	210.6	1,132.9
7	906.5	215.9	1,122.4
8	933.0	189.4	1,122.4
9	933.0	189.4	1,122.4
10	980.4	142.0	1,122.4
11	980.8	141.6	1,122.4
12	817.6	191.0	1,008.6
13	709.0	150.8	859.8
14	661.1	196.9	858.0
15	692.6	165.4	857.9
16	633.5	224.4	857.9
17	559.2	209.9	769.2
18	563.5	205.1	768.6
19	544.3	225.1	769.4
20	501.2	255.4	756.6
21		181.1	181.1
22		214.7	214.7
סה"כ	18,194.8	17,264.9	35,459.7

מפלס/קומה	שטח עיקרי (מ"ר)	שטח שרות (מ"ר)	סה"כ (מ"ר)
סה"כ על קרקעי	18,195	4,947	23,142
סה"כ תת קרקע	-	12,317	12,317

5.5 נשוא חוות הדעת

5.5.1 קומות מרתף

קומה	שטח במ"ר עפ"י היתר בניה	שימושים/ שטח לשיווק	שטח מכור	יתרה לשיווק	שטח אחסנה		שטח נישום
					קומה	שטח	
-6	257.5	224 מק' חניה בודדים,	16 מק' חניה בודדים,	**208 מק' חניה בודדים,**	-1	16 מ"ר	**מחצית מהשטח לשיווק**
-5	2,749.8	71 מק' חניה כפולים,	1 מק' חניה כפול	**70 מק' חניה כפולים,**	-2	16 מ"ר	
-4	2,745.2	כ- 128 מ"ר אחסנה		**כ- 128 מ"ר אחסנה**	-2	16 מ"ר	
-3	2,704.8				-3	32 מ"ר	
-2	2,272.0				-4	16 מ"ר	
-1	1,587.9				-5	32 מ"ר	
סה"כ	**12,317.2**	**224 מק' חניה בודדים, 71 מק' חניה כפולים, כ- 128 מ"ר אחסנה**	**16 מק' חניה בודדים, 1 מק' חניה כפול**	**208 מק' חניה בודדים, 70 מק' חניה כפולים, כ- 128 מ"ר אחסנה**		**128 מ"ר**	

5.6 סטנדרט גימור ומפרט טכני

5.6.1 קומת קרקע

הרצפה מרוצפת באריחי שיש, קירות מחופים שיש, דלת כניסה חשמלית מסתובבת, גובה קומה כ- 15 מטר.

5.6.2 לובי קומתי

ריצוף גרניט פורצלן/קרמיקה, חיפוי פלטות בקירות, תקרות מינרליות/דקורטיביות.

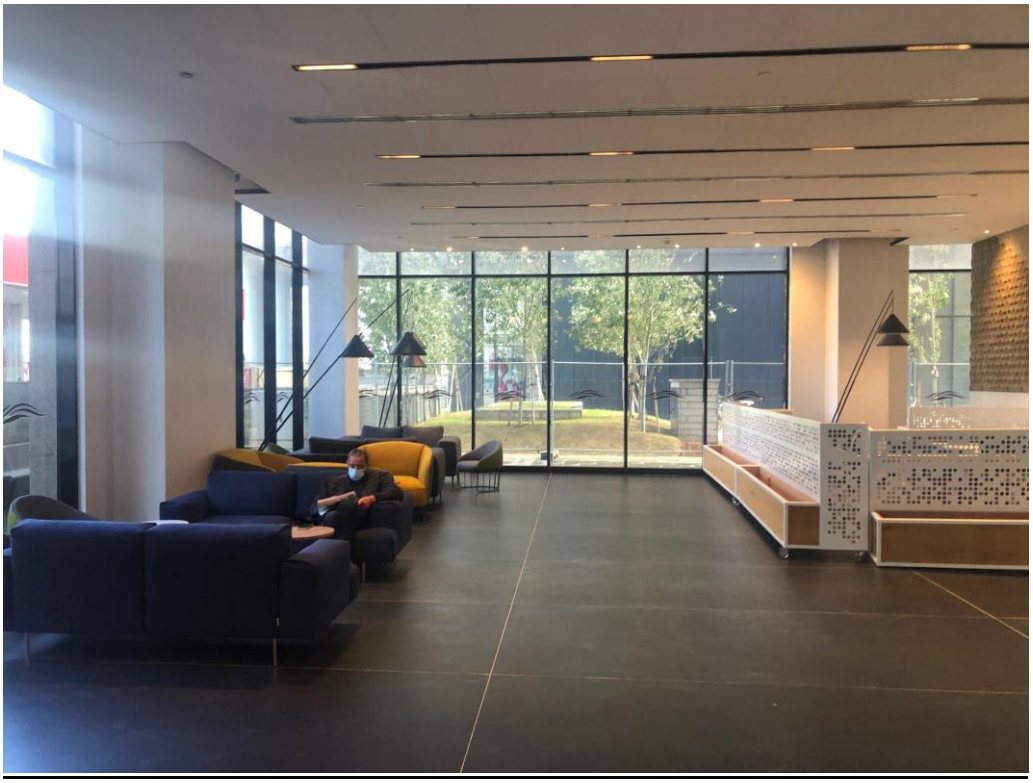
5.6.3 קומות 1-4

הקומות נבנו בשלב א' של הפרויקט, במפרט הכולל:
מחיצות גבס, מערכות מיזוג אויר, הרצפה מחופה בשטיחים מקיר לקיר/שיש/פרקט, רמת הגמר הפנימית בוצעה בהתאם לדרישות השוכרים.

5.6.4 קומות 5-20

הקומות כיום ברמת גמר מלא לאחר ביצוע עבודות חלוקה (למעט שטח בקומה 5 ברמת 'מעטפת'), חלקם ע"י "קרדן" וחלקם ע"י השוכרים.

5.7 <u>תצלומים</u>





6. **מצב תכנוני**

בהתאם למידע שבאתר האינטרנט של מהועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו, להלן התכניות התקפות הרלוונטיות-

6.1 **תכנית מתאר מס' 2678 - "בית קרדן"**

תכנית מתאר מס' 2678 פורסמה למתן תוקף בי. פ. 5040 מיום 20/12/2001.

שטח התכנית- 3,650 מ"ר.

תחולת התכנית- גוש 6110 חלקה 377 וחלק מחלקה 382.

6.1.1 מטרות התכנית הינן, בין היתר:

(א) שינוי יעוד הקרקע מאזור "תעשיה" ו"שטח לתכנון בעתיד", ל"מרכז עסקים ראשי" (מע"ר) הכולל משרדים מסחר ומגורים. שינוי יעוד מ"שצ"פ כלול בדרך" ו"שטח לתכנון בעתיד" ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית".

(ב) קביעת זכויות בניה בהיקף של עד 18,195 מ"ר עיקרי ושטחי שרות בהתאמה, כדי לאפשר בינוי הכולל מגדל בגובה מירבי של 22 קומות ו- 2 קומות טכניות על הגג, מעל 6 קומות מרתפים, בגובה של עד 100 מ'.

(ג) קביעת קרקע משלימה.

(ד) קביעת זיקת הנאה למעבר ולשימוש הציבור במפלס דרך פתח-תקוה וברמפת גישה לדרך השרות המזרחית, לאורך הגבול הדרומי של התכנית. שטח מגרש לאזור מרכז עסקים ראשי (מע"ר) - 2,915 מ"ר.

6.1.2 תכליות מותרות

(א) במפלסי המרתפים:

השימושים המותרים עפ"י החוק לשטחי שרות והכוללים- חניה, שטחים טכניים, מחסנים ושימושים נוספים כמפורט בתכנית "ע" - מרתפים". הועדה המקומית רשאית להתיר מיקום שטחים עיקריים, המותרים בקומת הקרקע בקומת המרתף העליונה ובלבד שלא יעלה על 500 מ"ר.

(ב) במפלס קומת הכניסה:

יותרו מסחר סיטונאי וקמעונאי, שרותים אישיים, הנהלות וסניפי מוסדות (כגון בנקים וחב' ביטוח), חדרי טלקומוניקציה, שרותי אוכל, בתי אוכל ומשקה, משרדים, אולמות לכנסים/שמחות, אירועים ובידור, שימושים בעלי אופי ציבורי, תעשיה עתירת ידע, אולמות תצוגה.

(ג) במפלסי הקומות העליונות (מפלסים 24-2):
יותרו משרדים, הנהלות וסניפי מוסדות (כגון בנקים וחב' ביטוח), תעשיה עתירת ידע ואולמות תצוגה.
בקומות שמעל לקומה ה- 12, תותר המרת שטחים למגורים/אכסון מלונאי.
בקומה העליונה (בחלופה של משרדים בלבד) או בקומת לובי המגורים (בחלופה של מגורים/אכסון מלונאי) תותר מסעדה.

6.1.3 <u>זכויות הבניה</u>
זכויות הבניה בשלמות למגרש בייעוד "מרכז עסקים ראשי" ולמגרש בייעוד "שטח ציבורי פתוח ודרך תת-קרקעית" כוללים:

(א) שטח עיקרי- עד 18,195 מ"ר, מתוכם למסחר ובידור- עד 1,500 מ"ר.

(ב) שטח שרות- עד 18,000 מ"ר, מתוכם מתחת למפלס דרך פ"ת- עד 13,500 מ"ר.

6.1.4 <u>גובה הבניה</u>

(א) מספר קומות מירבי לא יעלה על 24 קו', עד 100 מטר הגובה (מעל פני הים) (לא כולל אנטנות ומתקנים טכניים).

(ב) תותר הקמה של עד 6 קומות מרתפים.

(ג) גובה חלק המרתף העליון המשמש לפריקה וטעינה/אחסנה עד 5.5 מטר נטו.

6.1.5 <u>הוראות נוספות למגורים</u>
יותרו מגורים ו/או אכסון מלונאי בתנאים הבאים:

(א) יובטחו כניסות נפרדות, או לובי נפרד לשימושי מגורים ומשרדים.

(ב) למגורים ו/או לאכסון מלונאי, תוקצה חניה נפרדת.

6.1.6 <u>שטח ציבורי פתוח ודרך תת-קרקעית</u>

(א) דרך השרות המזרחית תבוצע בהתאם לנספח התנועה.

(ב) הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוש פיתוח טיילת להולכי רגל, במפלס דרך פתח-תקוה, מעל לתוואי הדרך ברצף עם פיתוח השטחים הפתוחים בתחום המגרש ביעוד מע"ר ותחזוקתם ע"י בעל הזכויות במגרש המע"ר.

(ג) לאורך נתיבי איילון יובטח מעבר ברוחב 2.5 מטר לתשתיות.

(ד) מתחת לתוואי הדרך תותר הרחבת המרתפים במגרש ביעוד מע"ר, בשטח של עד 1,740 מ"ר, לחניה בלבד ובהתאם להסכמים עם אגף נכסי העיריה.


39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

6.1.7 <u>תנועה וחניה</u>

קומות החניה יהיו עד 6 מרתפי חניה כמפורט בנספח החניה ועפ"י התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה. הסדרי החניה, כולל מיקום מכפילי חניה, הפריקה והטעינה וחניות כפולות, יהיו בתיאום עם אגף התנועה בעירייה.

6.1.8 <u>הוראות נוספות</u>

(א) <u>כיכרות ציבוריות וטיילת</u>

השטחים המיועדים לציבור, בתחום התכנית, יפותחו לשביעות רצון מהנדס העיר ויקבעו בתכנית פיתוח סביבתי שתוכן בכפוף להסדרים מיוחדים בין הועדה המקומית לבין היזם.

(ב) <u>זיקת הנאה למעבר ולשימוש לציבור</u>

כל השטחים הפתוחים הפונים לדרך פתח-תקוה, ושטחי הרחבה הציבורית והפרטית במפלס קומת הקרקע ובמפלס דרך השרות, בצד המזרחי של הבנין וכן רמפת הגישה לכלי-רכב בצידו הדרומי של המתחם, יהיו פתוחים לשימוש הציבור ותרשם בהם זיקת הנאה לשימוש הציבור בפנקס רישום המקרקעין.

(ג) <u>משימות פיתוח</u>

היזם יבטיח חלקו בתכנון וביצוע רמפה מחלקו הצפוני של גן וולובלסקי ומנהרה מתחת לדרך פתח-תקוה המתחברת לדרך השרות המזרחית לאורך דופן נתיבי איילון, בהתאם לתכנית 2774 "הזרוע הצפונית של המע"ר", להבטחת נגישות נוספת למגרש ובהתאם להסדר בין היזם לעירייה.

6.1.9 <u>הסדרי קרקע</u>

(א) <u>קרקע משלימה</u>

השטח המסומן בקוקוו אלכסוני בצבע שחור על רקע אפור שהינו חלק מחלקה 382, הינו שטח להשלמה לחלקה 377. השטח יועבר בתמורה, בהתאם להסכם שיחתם בין בעלי הקרקע למקבלי ההשלמה.
זכויות הבניה בגין השטח מחלקה 382 (כיום חלקה 416) בגוש 6110, תחושב לפי 450% משטח של כ- 735 מ"ר מתוך סה"כ הזכויות במגרש.

(ב) <u>רישום שטחים ציבוריים</u>

השטחים המיועדים ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית" יופקעו ו/או ירשמו ע"ש עיריית תל-אביב-יפו ללא תמורה.

6.1.10 <u>תנאים למתן היתרי בניה</u>

(א) כתנאי להיתר בניה, יובטח ביצוע הסדרי הקרקע.

(ב) כתנאי להיתר בניה תינתן התחייבות לרישום זיקת הנאה לציבור ולתשתיות.

(ג) כתנאי להיתר בניה יובטח ביצוע הרמפה בגן וולובלסקי והמנהרה מתחת לדרך פתח-תקוה, בהתאם לתכנית 2774 - "הזרוע הצפונית של המע"ר" ובהתאם להסדר בין היזם/מבקש ההיתר לעירייה.

(ד) תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי.

(ה) תנאי להיתר בניה יהיה תיאום התכנית עם נתיבי איילון.

(ו) תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת ביצוע דרך השרות המזרחית והטיילת בתחום התכנית לשביעות רצון מה"ע.

6.2 <u>תכנית "ע1"</u>

תכנית מתאר מקומית "ע1" - מרתפים, פורסמה למתן תוקף בי. פ. 5167 מיום 18/3/2003. התכנית מתקנת את תכנית "ע".

קומות המרתף יבנו בגבולות המגרש (קונטור קומות המרתף עד גבול המגרש).

<u>תקנות התכנית קובעות לבנייני מסחר, תעסוקה (משרדים, תעשיה ומלאכה) וכו', בין היתר כדלקמן</u>:

הקמת מרתפים - שתי קומות ועד 4 קומות נוספות עבור שטחי שירות כלליים.

חישוב שטחי בניה - שטחים נלווים ושטחי שירות כלליים יהיו בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י התכנית הראשית, למעט שטחים חופפים בין תכנית זו לתכנית הראשית.

תכליות מותרות בשתי קומות מרתף עליונות - שטחי שירות כלליים ושטחי שירות נלווים למסחר ותעסוקה (משרדים, מלאכה ותעשיה) לבנייני ציבור ולמבני נופש וספורט ושטחים נלווים לכל סוגי הבניינים.

תכליות מותרות בקומות תחתונות - שטחי שירות כלליים.

סך כל שטחי השירות הנלווים לא יעלה על 50% מסך שטח קומת המרתף העליונה והקומה מתחתיה.

שטחי השירות הנלווים יחוברו ויוצמדו ליחידות השימוש העיקרי או ירשמו כרכוש משותף בהיתר ובלשכת רישום המקרקעין.

השטחים הנלווים ליחידת השימוש העיקרי בקומת הקרקע העליונה יחוברו ויוצמדו אליה ושטחם לא יעלה על שטח יחידת השימוש העיקרי אליה מוצמד.

39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

6.3 <u>תכנית מתאר תא/5000</u>

תכנית מתאר מקומית תא/5000, פורסמה למתן תוקף בי. פ. 7407 מיום 22/12/2016.
התכנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של תל אביב-יפו ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית לטווח ארוך (עד שנת 2025).

6.3.1 <u>מטרות התכנית</u>:

(א) שימור וחיזוק מעמדה של תל-אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל לעולם.

(ב) קידומה של תל-אביב - יפו כעיר לכל תושביה, תוך פיתוח בר קיימא של סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה ותוך שיפור איכות החיים של מגוון תושבי העיר.

(ג) יצירת עתודות של שטחי בניה למגורים ולתעסוקה על ידי ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח שטחי מגורים בדרום העיר ובמזרחה.

(ד) קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, שילוב בין הבנוי לפתוח, צמצום מטרדים סביבתיים וקידום מערכת תחבורה רב-אמצעית.

(ה) הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי עם הפנים לאזרח, באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית, קיצור וייעול הליכי התכנון והגדלת העצמאות של הועדה המקומית.

6.3.2 <u>עיקרי התכנית</u>:

(א) קביעת הוראות להכנת תכניות שמכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.

(ב) קביעת אזורי הייעוד, וכן הגדרת השימושים ונפחי הבניה המרביים אותם ניתן לקבוע בתכניות בכל אזור ייעוד.

(ג) הגדרת אזורי הייעוד למגורים תוך יצירת איזון בין אזורים שבהם יתאפשר ציפוף ועיבוי של המרקם העירוני הקיים על ידי מתן אפשרות לבניה מרקמית ולבניה רבת קומות לבין אזורים שבהם תתאפשר בניה נמוכה ובניה מרקמית נמוכה בלבד.

(ד) הגדרת אזורי תעסוקה ומוקדי תעסוקה; הבחנה בין אזור תעסוקה מטרופוליני, עירוני ומקומי; ומתן עידוד לבניה אינטנסיבית באזורי תעסוקה תוך עדיפות לאזורי תעסוקה מטרופוליניים שסמוכים לצירי מערכת תחבורה עתירת נוסעים.

(ה) הגדרת אזורים מעורבים וצירים מעורבים, שבהם יש לערב שימושי תעסוקה ומגורים, באופן שישמר ויפתח את האופי העירוני המיוחד של אזורים אלה.

(ו) קביעת הוראות בנוגע למבני ציבור הנותנות מענה למוסדות הציבור המקומיים מחד, ולמוסדות הציבור הכלל עירוניים מאידך.

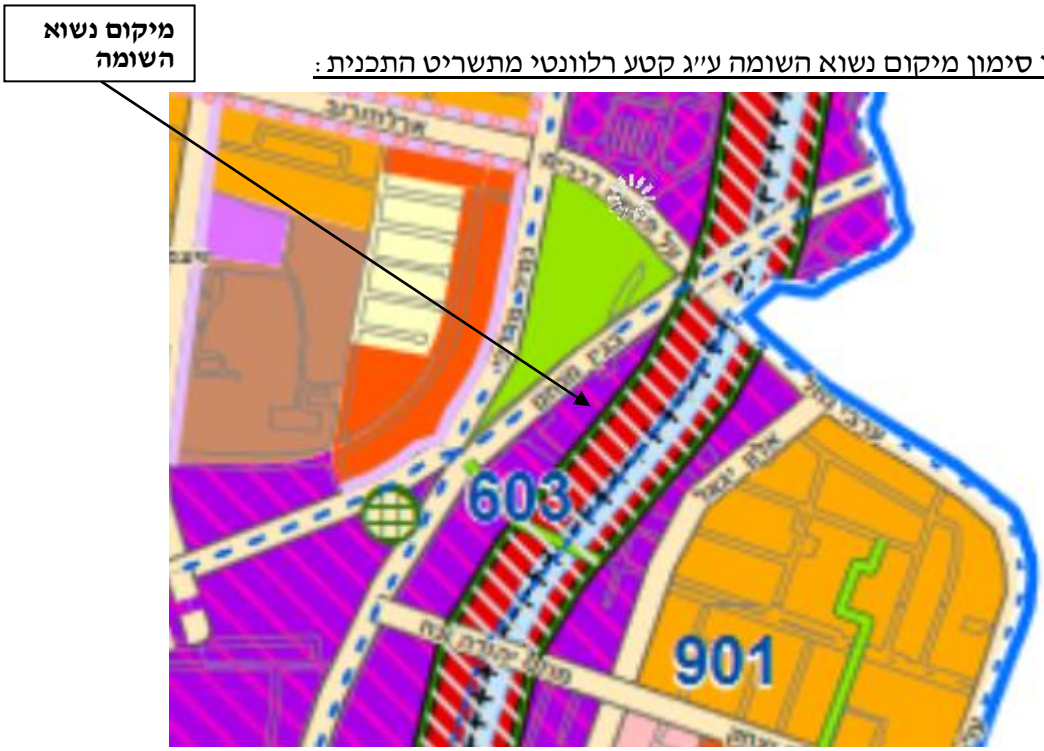
(ז) הגדרת המרחב הציבורי כשלד הציבורי המקשר ומאפשר את ייעודי הקרקע שסביבו.

(ח) קביעת הוראות לשימור ולפיתוח המרחב הציבורי באופן המחייב ראייה כוללת של כל חלקי המרחב הציבורי ובחינה של היחס בינם לבין עצמם, ובינם לבין ייעודי הקרקע שסביבם.

(ט) קביעת הוראות להכנת תכניות בנוגע להקצאת שטחי ציבור, דיור בהישג יד, עיצוב עירוני, שימור, טבע עירוני, איכות הסביבה, תחבורה ותשתיות.

(י) הגדרת אזורי תכנון וקביעת הוראות המאפשרות את פיתוחם בהתאם למאפייניהם הייחודיים.

להלן סימון מיקום נשוא השומה ע"ג קטע רלוונטי מתשריט התכנית:



בהתאם לתשריט התכנית החלקות נשוא השומה כלולות בתחום אזור תכנון 603 הידוע כ"הזרוע הצפונית של המע"ר",
בייעוד לאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים.

39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

הוראות התכנית באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים, קובעות, בין היתר כדלקמן[5]:

בנוסף על האמור בסעיף 3.3.1 לעיל, יחולו על תכנית באזור תעסוקה מטרופוליני ההוראות הבאות:

(א) שימושים

(1) ניתן לקבוע בתכנית עתידית, במסגרת ייעוד קרקע לתעסוקה, את השימושים המפורטים במקבצי השימושים הבאים, כולם או חלקם:
מקבצי שימושים ראשיים – מסחר 1, תעסוקה 1, משרדים;
מקבץ שימושים נוספים – מגורים; וכן מסחר 2 ו/או תעסוקה 2, ובלבד ששימושים אלה יותרו מתחת למפלס הכניסה הקובעת, או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת ובהתאם לשימושים המותרים בתממ/5.

(2) בכל מגרש שייעוד הקרקע שלו מאפשר שימושים סחירים, תקבע קומת הקרקע כחזית מסחרית.

(ב) שטחי הבניה

שטחי הבניה יקבעו בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובכפוף להוראות סעיף 3.1.3 לעיל וליתר הוראות תכנית זו:

(1) באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך למתח"מ מטרופוליני:

גודל המגרש	רח"ק בסיסי	רח"ק מרבי
פחות מ- 1.5 דונם	4.2	11.5
1.5 דונם ומעלה	4.2	14.0

(2) באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך לציר מתע"ן:

גודל המגרש	רח"ק בסיסי	רח"ק מרבי
פחות מ- 1.5 דונם	4.2	10.4
1.5 דונם ומעלה	4.2	12.8

שימושים:

במסגרת יעוד הקרקע לתעסוקה ניתן לקבוע את השימושים הבאים:

מקבצי שימוש ראשיים- מסחר 1,[6] תעסוקה 1[7], משרדים.

מקבצי שימושים נוספים-

מגורים וכן מסחר 2[8] ו/או תעסוקה 2[9] ובלבד ששימושים אלה יותרו מתחת למפלס הכניסה הקובעת, או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.

[5] שטח רצפה (שטח עיקרי, שירות, ממ"דים וכל שטח מקורה אחר), חלקי שטח קרקע (מגרש לאחר הפרשות לצרכי ציבור).

[6] מסחר קמעונאי, שימושים מסחריים ושימושים בעלי אופי ציבורי המשרתים את המתגוררים והמועסקים והמבקרים בסביבה.

[7] משרדים ועסקים אשר לדעת הועדה משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם והשפעתם על הסביבה, למעט שימושים הכלולים בשימושי מסחר 2.

[8] מסחר סיטונאי, שימושי בידור, בילוי ופנאי, שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה משמעותי למבקרים, וכן שימושי מסחר 1 שלדעת הועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לשילובם בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם עיצובם והשפעתם על הסביבה.

[9] עסקים אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם והשפעתם על הסביבה, לרבות הנחיות בדבר אישור גידול בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים וכן כל מה שמותר בתעסוקה 1.

6.4 **<u>בחינת תכנית תא/5000 בנכס הנדון</u>**

ראשית נציין כי שטחי הבניה הקיימים משקפים מקדם רח"ק של 7.9.

בנוסף, בהתאם לנהלים של עירית תל אביב הרי שבנוסף להיטל השבחה העיריה קובעת כי יש לשאת במטלות לציבור וזאת בדרך של בניית שטחים לציבור במסגרת הפרויקט וע"ח בעלי הנכס.

לגופו של ענין, גם באם תאושר תוספת זכויות בנכס הרי שיש לשאת הן בתשלום היטל השבחה (50%) והן בתשלום דמי היתר לרמ"י (31%) מתוספת השווי שתאושר בנכס וכמו כן יש להביא בחשבון דחיה עד להכנת תכנית בנין עיר בסמכות מקומית.

מעבר לכך יצויין כי הבנין שבנדון לא תוכנן לשאת קומות/עומסים נוספים ומאליו מובן כי אין כדאיות כלכלית בהריסת הבנין בכדי לבנות פרויקט חדש למסחר ומשרדים בהתאם להוראות תכנית המתאר תא/5000.

מכל האמור לעיל עולה כי תרומת תכנית תא/5000 לנכס הנישום, נכון למועד הקובע, בלתי מהותית ושולית, אם בכלל קיימת, ולכן לא הובאה בחשבון באומדן שווי הזכויות בנכס שבנדון.

החברה בוחנת בשיתוף פעולה עם בעלי חלקות סמוכות אפשרות לתוספת זכויות לניצול זכויות עפ"י תא/5000 שכיום נמצאת בשלבים מוקדמים וטרם ניתן לקבוע את תרומתה לנכס גם לנוכח פרק הזמן שיידרש עד לאישור התכנית.



39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

7. **רישוי בניה**

בהתאם לתיקי הבניין ומידע שהתקבל מהועדה המקומית "תל-אביב-יפו", להלן היתרי הבניה:

7.1 היתר בניה מס' 4-950341 מיום 11/04/1995

גוש : 6110, חלקות: 377, 382

כתובת הבניה : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן בע"מ, אלי אלרואי

ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה 039 בתאריך 31/08/1994, מותר: הריסה, דיפון וחפירה.

7.2 היתר בניה מס' 4-950934 מיום 9/11/1995

גוש : 6110, חלקות: 377, 382

כתובת הבניה : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן בע"מ, אלי אלרואי

ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה 149 בתאריך 20/09/1995, מותר:

השלמת הדיפון לעומק של 4 מרתפים, בניית יסודות ורצפת המרתף התחתון.

7.3 היתר בניה מס' 4-960178 מיום 18/02/1996

גוש : 6110

חלקות : 377, 382

כתובת הבניה : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן בע"מ, אלי אלרואי

ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה 036 בתאריך 15/03/1995, ועדה מחוזית

בישיבה מס' 225 מיום 14/09/1995, מותר: בניית 4 מרתפי חניה ל- 352 מקומות חניה.

7.4 היתר בניה מס' 4-970024 מיום 31/12/1996

גוש : 6110

חלקות : 377, 382

כתובת הבניה : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן בע"מ, אלי אלרואי

ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה 2-0075 מיום 6/11/1996, מותר:

7.4.1 שינויים בקומות המרתף כלפי היתר מס' 4/960178 מיום 18/02/1996:
שינויים פנימיים ושינויים בסידור החניות כולל סידור 7 מקומות לחניה תפעולית במרתף העליון.

7.4.2 הקמת בניין חדש בן 5 קומות לתעשיה עתירת ידע.

7.5 היתר בניה לשימוש חורג מס' 980211-7 מיום 26/02/1998

גוש : 6110

חלקות : 377

כתובת הבניה : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן בע"מ, אלי אלרואי

ע"פ אישור ועדת משנה בישיבה מס' 101 בתאריך 5/11/1997, מותר:

7.5.1 הפיכת שטח המעברים בקומת הקרקע משטח עיקרי לשרות והעברתם (156 מ"ר) מקומת הקרקע לקומה הרביעית במסגרת השטחים שאושרו בעבר כהקלה.

7.5.2 שימוש חורג מבניין תעשיה עתירת ידע למסחר בקומת קרקע ולמשרדים בקומות העליונות לתקופה של 3 שנים מתאריך 5/11/1997.

7.6 היתר בניה מס' 08-0063 מיום 5/03/2008

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

גוש : 6110

חלקה : 377

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב

ע"פ אישור ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מס' 20070008 מיום 2/05/2007 מותר להקים במקום כדלקמן: תוספת 15 קומות עבור משרדים ו- 3 קומות טכניות מעל בניין קיים בן 4 קומות וקומת גג טכנית מעל קומת קרקע ו- 5 קומות מרתפים, יציקת תקרה נוספת בתוך חלל המרתף העליון ושינויים פנימיים וחיצוניים, המכיל:

7.6.1 במרתף 5- : הרחבת המרתף עבור סידור 18 מק' חניה נוספים תוך ביטול 2 מקומות קיימים.

7.6.2 במרתף 4- 3-: שינויים פנימיים- הסדרת פתחי גישה לפירי המעליות והפיכת חללים טכניים למחסנים.

7.6.3 במרתף 2-:הריסת קירות והרחבת המרתף, לכיוון מזרח, תוך סידור 4 מקומות חניה נוספים ותעלות למפוחי אויר.
שינויים פנימיים - הסדרת פתחי גישה נוספים למעליות והפיכת חללים טכניים למחסנים.

7.6.4 במרתף 1- : הריסת קירות והרחבת המרתף לכיוון מזרח, ביטול הצ'ילרים וחדר חשמל - תוך סידור 19 מקומות חניה נוספים וחדר גנרטור.
שינויים פנימיים- הסדרת פתחי גישה נוספים למעליות והפיכת חללים טכניים למחסנים יציקת תקרה נוספת, חלקית, בתוך חלל המרתף העליון עבור 42 מקומות חניה נוספים.
הסדרת דרך שרות תת קרקעית מקורה ע"י טיילת (במפלס הכניסה) וסידור 3 מקומות חניה לרכב תפעולי במפרצי חניה, בצידי הדרך הנ"ל.

7.6.5	בקומת הקרקע	: הרחבת הקומה לכיוון מזרח עבור מסחר, בהמשך לחלל תעשייה עתירת ידע בהתאם להיתר מקורי.
7.6.6	בקומות 3-2	: ביטול מבואה והפיכתה לחלק משטח לתעשייה עתירת ידע.
7.6.7	בקומה 4	: יציקת תקרה בחלל עובר והפיכתו לחלק משטח לתעשייה עתירת ידע. תוספת קורות ועמודים קונסטרוקטיביים במרפסות הגג עבור תוספת הבניה בקומות העליונות.
7.6.8	בקומה 5	: הריסת הבניה הקיימת על הגג והקמת קומה עבור משרדים, סביב גרעין קיים, ממ"מ, חדרי שירותים, מעברי מילוט, מבואות, חדרי מדרגות ומעליות.
7.6.9	בקומות 12-6	: קומות טיפוסיות- בכל קומה - שטחי משרדים, ממ"מ, חדרי שירותים, מעברי מילוט, מבואות, חדרי מדרגות ומעליות.
7.6.10	בקומות 16-13	: קומות טיפוסיות חלקיות- בכל קומה - שטחי משרדים, ממ"מ, חדרי שירותים, מעברי מילוט, מבואות, חדרי מדרגות ומעליות. בקומה 13 מרפסות גג.
7.6.11	בקומות 19-17	: קומות טיפוסיות חלקיות- בכל קומה - שטחי משרדים, ממ"מ, חדרי שירותים, מעברי מילוט, מבואות, חדרי מדרגות ומעליות. בקומה 17 מרפסות גג.
7.6.12	בקומה 20	: קומת גג טכנית עבור - בריכות מים, חדרי משאבות, תעלות מיזוג אויר, חדרי מדרגות והמשך פירי מעליות.
7.6.13	בקומה 21	: קומה טכנית עבור חדר טרפו, חדרי מדרגות והמשך פירי מעליות.
7.6.14	בקומה 22	: קומה טכנית עבור חדר טרפו, חדר חשמל, חדר מכונות מעליות גג פתוח למיקום יחידות מיזוג אויר ומפוחים לאוורור, חדרי מדרגות ומדרגות יציאה לתפעול הגג העליון. בגג העליון צ'ילרים ומשאבות.
7.6.15	על המגרש	: בניית טיילת מעל דרך שירות בגבול המגרש המזרחי, פיתוח שטח ונטיעות.

7.7 היתר בניה מס' 10-0361 מיום 6/06/2010

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

גוש : 6110

חלקה : 382, 378, 377

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב

ע"פ אישור ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מס' 20090025 מיום 4/11/2009, מותר הגבהת קומות עליונות ושינויים כלפי היתר מס' 08-0063, הכוללים:

7.7.1 שינוי יעוד לצמיתות מתעשיות עתירות ידע למסחר ומשרדים, ב- 4 הקומות התחתונות.

7.7.2 בקומת הקרקע: שינוי בתכנון השטחים, ותוספת תקרת ביניים מעל חדרי השירותים.

7.7.3 בקומה 2: חלוקת שטח הקומה למשרדים.

7.7.4 בקומות 5-11, 13, 14, 16, 17, 18: שינויים במעברים (פרוזדורים).

7.7.5 בקומה 12: שינויים במעברים (פרוזדורים), ביטול מחסנים ויצירת מרפסת גג.

7.7.6 בקומות 15: שינויים במעברים (פרוזדורים) והפיכת ממ"מ לשטח משרדים.

7.7.7 בקומה 19: הגבהת קומה, חלוקת שטח הקומה למשרדים ותוספת מדרגות עליה פנימיות (לקומה 20).

7.7.8 בקומה 20: הגבהה הקומה, הפיכת הקומה מטכנית לקומת משרדים, תוספת תחנות למעליות, שינויים בקונטור בריכת המים וביטול מדרגות עליה פנימיות.

7.7.9 בקומה 21 (טכנית): הגבהת הקומה, הגדלת חדר המדרגות ושינויים במערכות הטכניות.

7.7.10 בקומה 22 (טכנית): הגבהת הקומה, הגדלת חדר המדרגות ושינויים במערכות הטכניות.

7.7.11 על הגג: תוספת עמודים עבור מסילות עם מתקן ניקוי חזיתות.

7.7.12 להלן טבלת היצע החניה[10]

מפלס	היצע חניה	
	סה"כ כולל מקומות חניה כפולים	מקומות חניה כפולים מסה"כ מקומות החניה
מרתף עליון	42	7
-1	25	==
-2	63	12
-3	92	17
-4	93	17
-5 תחתון	51	18
סה"כ	366	71 (סה"כ 142)

[10] הטבלה איננה תואמת את מס' החניות המסומנות ע"ג תכנית היתר הבניה (ראה סעיף 4.10.1 בחוות הדעת).

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL

אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

7.7.13 היתר בניה מס' 16-0114 מיום 3.5.2016

בעל ההיתר : קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

גוש : 6110, חלקות : 377-378

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב

מותר להקים- שינויים בבנין קיים בן 15 קו' למשרדים ו-3 קו' טכניות מעל ק' קרקע, 4 קומות מסד עבור מסחר ומשרדים, קומה טכנית ו- 5 קומות מרתף, בית קרדן, הכוללים-

(א) שינויים פנימיים בקומת המרתף העליון.

(ב) שינויים פנימיים בקומת הקרקע הכוללים הקטנת שטח קומה עבור מעלית פנימית וביטול 7 מק' חניה.

(ג) שינוי במיקום זיקת הנאה לציבור שעברה דרך הבנין לשטח הנמצא צפונית לבנין.

(ד) להלן התפלגות שטחי הבניה המאושרים בהתאם לתכנית היתר מס' 16-0114

מפלס/קומה	שטח עיקרי (מ"ר)	שטח שרות (מ"ר)	סה"כ (מ"ר)
-6	-	257.7	257.7
-5	-	2,749.9	2,749.9
-4	-	2,745.2	2,745.2
-3	-	2,704.8	2,704.8
-2	-	2,272.0	2,272.0
-1	-	1,587.9	1,587.9
קרקע	1,116.0	662.9	1,778.9
1	1,285.1	220.8	1,505.9
2	1,288.2	184.9	1,473.0
3	1,257.6	220.0	1,477.6
4	961.9	167.7	1,129.6
5	948.1	182.5	1,130.7
6	922.3	210.6	1,132.9
7	906.5	215.9	1,122.4
8	933.0	189.4	1,122.4
9	933.0	189.4	1,122.4
10	980.4	142.0	1,122.4
11	980.8	141.6	1,122.4
12	817.6	191.0	1,008.6
13	709.0	150.8	859.8
14	661.1	196.9	858.0
15	692.6	165.4	857.9
16	633.5	224.4	857.9
17	559.2	209.9	769.2
18	563.5	205.1	768.6
19	544.3	225.1	769.4
20	501.2	255.4	756.6
21		181.1	181.1
22		214.7	214.7
סה"כ	18,194.8	17,264.9	35,459.7

מפלס/קומה	שטח עיקרי (מ"ר)	שטח שרות (מ"ר)	סה"כ (מ"ר)
סה"כ על קרקעי	18,195	4,947	23,142
סה"כ תת קרקע	-	12,317	12,317


39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

7.8 <u>טופס 4 (תקנה 5)</u>

7.8.1 טופס 4 – (תקנה 5) מיום 7/05/1998 - אישור להספקת שירותים לפי תקנות התכנון <u>והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון התשמ"א – 1981).</u>
ניתן בזה אישור לפי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) התשמ"א 1981, כי ניתן לספק ליחידת התעשיה אשר ברחוב דרך פתח תקוה 154, אשר נבנתה לפי היתר בניה מס' 970024 מיום 1/01/1997, היתר בניה מס' 950341 מיום 11/04/1995, היתר בניה מס' 960178 מיום 15/02/1996, היתר בניה מס' 980032 מיום 4/01/1998.

7.8.2 טופס 4 – (תקנה 5) מיום 15/12/1998 - אישור להספקת שירותים לפי תקנות התכנון <u>והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון התשמ"א – 1981).</u>
ניתן בזה אישור לפי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) התשמ"א 1981, כי ניתן לספק ליחידת הציבורי אשר ברחוב דרך פתח תקוה 154, אשר נבנתה לפי היתר בניה מס' 960178 מיום 15/02/1996, היתר בניה מס' 950934 מיום 9/11/1995, היתר בניה מס' 970024 מיום 1/01/1997, היתר בניה מס' 980032 מיום 4/01/1998, היתר בניה מס' 980211 מיום 16/02/1998, היתר בניה מס' 980921 מיום 9/09/1998.

7.8.3 טופס 4- (תקנה 5) מיום 24/06/2010 - אישור להספקת חשמל/מים/טלפון לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון התשמ"א- 1981).
טופס זה מהווה אישור לשימוש במבנה במשך שנה מיום הוצאתו, ובלבד שהמבנה יחובר לפני אכלוס לכל התשתיות והמערכות הדרושות וכן טרם האכלוס יתקבל אישור כיבוי אש תוך 60 ימים ממועד קבלת טופס 4 ושבתום תקופת השנה יושלמו כל העבודות לפי היתר הבניה, ותוצא תעודת גמר.
טופס 4 זה ניתן בכפוף להתחייבות בעל ההיתר, לאכלס כל קומה וקומה רק לאחר קבלת אישור מכיבוי אש.
ניתן בזה אישור לפי סעיף 157 א' (ה1) (ה2), תיקון 33 התשנ"א – 1991 ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) התשמ"א 1981,
כי ניתן לספק לבניין משרד, מחסן, חניון אשר בכתובת דרך מנחם בגין 154 ת"א ואשר נבנה לפי היתר בניה מס' 20080063 מיום 9/03/2008
והיתר בניה מס' 20100361 מיום 6/06/2010, את השירות המבוקש.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108



7.9 תעודת גמר

7.9.1 תעודת גמר מס' 200094 מיום 28/03/2000

תיק בניין : 0794-002

מהות הבניה : בניה חדשה בניין גבוה.

גוש/חלקה : 6110, חלקות- 377 (בשלמות), 382 (חלק מחלקה).

כתובת : דרך פתח תקוה 154, תל-אביב.

היתר	תאריך ההיתר
950934	9/11/1995
960178	15/02/1996
970024	1/01/1997
980032	4/01/1998
980211	26/02/1998
980921	9/09/1998

8. **<u>מצב משפטי</u>**

8.1 **<u>חלקה 377 בגוש 6110</u>**

בהתאם לנסח מקוון מלשכת רישום מקרקעין 'תל אביב-יפו' העתק רישום מפנקס הזכויות שהופק על-ידנו באמצעות האינטרנט[11] מתאריך 27.2.2022, הזכויות בנכס רשומות, כדלקמן-

נסח מקוון מס' 88520				
גוש, חלקה		**שטח חלקה**	**בעלויות**	**חכירות**
6110	377	2,877.0 מ"ר	קרן קיימת לישראל	**רשומה חכירה עד לתאריך 5.1.2057 לטובת- קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ בחלק של 181/200** רשומה חכירה עד לתאריך 5.1.2057 לטובת- גילטון השקעות בע"מ בחלק של 19/200
				משכנתא
				בתאריך 19.2.2017 נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ **על החכירה של: קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ, בחלק של 805/960**
				בתאריך 3.2.2010 נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ על החכירה של: קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ, גילטון השקעות בע"מ בחלק של 155/960

8.1.1 <u>הערות אזהרה</u>

רשומות הערות אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין לטובת רוכשים שונים ובנקים שונים על החכירה של "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ".

8.1.2 <u>זיקת הנאה וזכות קדימה</u>

(א) בנסח רשומה זכות מעבר לציבור למעבר הולכי רגל בשטח של 331.4 מ"ר לטובת הציבור.

(ב) בנסח רשומה זכות מעבר לציבור למעבר הולכי רגל וכלי רכב בשטח של 371.55 מ"ר לטובת הציבור.

[11] פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותן בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, התקנות והנוהלים שעל-פיו.

8.2 **<u>חלקה 416 (לשעבר 382) בגוש 6110</u>**

בהתאם לנסח מקוון מלשכת רישום מקרקעין 'תל אביב-יפו' העתק רישום מפנקס הזכויות שהופק על-ידנו באמצעות האינטרנט[12] מתאריך 27.2.2022 הזכויות בנכס רשומות, כדלקמן-

נסח מקוון מס' 88524					
גוש, חלקה		שטח חלקה	בעלויות	הערות ורישומים	
6110	416	5,381 מ"ר	עירית תל אביב יפו	בתאריך 9.9.2014 נרשמה הערה על ייעוד מקרקעין לפי תקנה 27 לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב	השטחים המפורטים בהיתר הבניה המסומנים בצבע ירקרק יועדו לשמש את כל משתמשי הדירות
				בתאריך 9.9.2014 נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין	לטובת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח בע"מ"
				בתאריך 27.1.2019 נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ ללא הגבלת סכום	על זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ"
				בתאריך 16.1.2019 נרשמה הערה לפי סעיף 128 לחוק המקרקעין, על צורך בהסכמה, על כל הבעלים.	לטובת עו"ד דור שחם ועו"ד יריב שלום[13]
				בתאריך 10.10.2019 תיקון הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ ללא הגבלת סכום	על זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ"
				בתאריך 7.1.2021 נרשמה הערה לפי סעיף 128 על הצורך בהסכמה	על כל הבעלים לטובת שחם דור ושלום יריב

[12] פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותן בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, התקנות והנוהלים שעל-פיו.

[13] באי כח של בעלי הזכויות בחלקות הגובלות.

(א) <u>תפוסה</u>

<u>כל הבנין מושכר למעט השטחים הבאים-</u>

קומות עליונות- 510 מ"ר

דמי השכירות הממוצעים הינם 91 ₪/מ"ר- משרדים

(ב) <u>ריכוז חניות בבנין</u>

סוג החניה	בניהול קרדן	בניהול מיקדן	חניות מזדמנים	חניות בשימוש החברה	סה"כ חניות	אוטואיטליה	חניה תפעולית	סה"כ חניות
בודדת	127.0	19.0	34.0	2.0	182.0	23.0	3.0	208.0
כפולה	47.0	11.0	8.0	4.0	70.0	-		**70.0**
				סה"כ				348.0

9. **<u>חברת ניהול/דמי ניהול</u>**

9.1 בהתאם לנתונים ממזמין חוות הדעת, להלן עלויות דמי הניהול הנגבים בנוסף לדמ"ש:

1 מ"ר משרדים : 18 ₪/מ"ר/חודש.

1 מק' חניה בודדת/רגילה/כפולה : 85-100 ₪/מק' חניה/חודש.

9.2 דמ"ש חודשיים למקומות חניה בבניין-

1 מק' חניה בודדת/רגילה : 750 ₪ עד 1,000 ₪ (בממוצע).

1 מק' חניה כפולה : 1,250 ₪ עד 1,600 ₪ (בממוצע).

9.3 חב' הניהול "מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ" הינה חב' האחזקה של הבניין ומתפעלת את החניון, החב' קשורה למזמין חוות הדעת.
בהתאם לנתוני דוחות רווח והפסד שנמסרו ע"י מזמין חוות הדעת, ומסמך מאת סמנכ"ל הכספים של החברה עולה כי חברת הניהול מאוזנת כשההכנסות מחניה למזדמנים נותרות בתקציב התפעולי השנתי של חברת הניהול.

10. היסטוריה של הנכס

10.1 עסקאות בנכס הנשום

לא נעשו עסקאות בנכס הנדון בשנים האחרונות- למעט עסקאות אלה-

בתאריך 28.12.2020 נמכרו משרדים בקומה א' (שהיו בבעלות בעלים פרטיים) בשטח של 143 מ"ר בסך של 1,656,000 ₪ (+ מעמ). עסקת המכר משקפת שווי של 11,600 ₪/מ"ר.

בתאריך 9.12.2021 נמכרו משרדים בקומה א' (שהיו בבעלות בעלים פרטיים) בשטח של 70 מ"ר בסך של 990,000 ₪ (+ מעמ). עסקת המכר משקפת שווי של 14,150 ₪/מ"ר.

10.2 שומות מקרקעין קודמות בנכס הנשום

10.2.1. משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של החברה למועד הקובע- 31.12.2018.
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות- 131,500,000 ₪ בתוספת מע"מ.

10.2.2. משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של החברה למועד הקובע- 31.12.2019.
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות- 137,800,000 ₪ בתוספת מע"מ.

10.2.3. משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של החברה למועד הקובע- 31.12.2020.
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות- 136,800,000 ₪ בתוספת מע"מ.

10.3 חוות הדעת מבוססת על המידע המשפטי שהובא בפני כפי שפורט בשומה.

11. **<u>גורמים ושיקולים</u>**

באומדן שווי הזכויות של "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס דנן הובאו בחשבון בין היתר, הגורמים והשיקולים הבאים:

11.1 <u>נשוא חוות הדעת- חניות, שטחי מסחר ומשרדים במבנה "בית קרדן"</u>

מגדל משרדים חדש שבנייתו הסתיימה בשלהי שנת 2010 הידוע בשם "בית קרדן", רחוב מנחם בגין 154, תל-אביב-יפו. השטחים הכלולים בנכס הנישום הם כדלקמן:

קומה	**נשוא חוות הדעת לאחר ניכוי שטחים שנמכרו ובניכוי 50% שנמכרו לחברת "מגדל"**
6 קומות תת קרקעיות/מרתף	מקומות חניה: 208 מק' חניה בודדים, 70 מק' חניה כפולים, כ- 128 מ"ר אחסנה. **נשוא חוות הדעת- 50% ממקומות החניה הנ"ל.**
קומות עיליות (קרקע-22)	שטח 'סחיר' בפועל- 17,603 מ"ר[14] כולל כ- 392 מ"ר לא מושכרים. **נשוא חוות הדעת- 50% מיתרת השטח הסחיר לשיווק.**

11.2 "מגדל קרדן" ממוקם בדרך מנחם בגין 154 תל-אביב, מצפון להצטלבות הרחובות שדרות שאול המלך ודרך מרדכי נמיר עם דרך מנחם בגין (לשעבר דרך פתח תקוה). הסביבה הקרובה נמצאת בתחום מע"ר מתפתח לאורך תוואי "נתיבי איילון", בסמוך לכניסה הראשית לעיר ת"א ממזרח, האזור נהנה מנגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים.

11.3 הובא בחשבון מצבם הפיזי, רמת התחזוקה, רמת הגימור וחלוקתם הפיזית בפועל. השטחים בנכס הם שטח ברוטו, כשהמפרט הטכני וסטנדרט הגימור הם כדלקמן:

(א) השטחים המושכרים הינם ברמת גמר מלאה וגבוהה, כשעבודות הגמר בוצעו הן ע"י חב' קרדן והן ע"י השוכרים שביצעו בעצמם את עבודות הגמר.

(ב) בשטחים הציבוריים רמת "גמר מלאה" בסטנדרט גבוה.

11.4 <u>הרקע התכנוני</u>

11.4.1. תכנית מתאר מס' 2678 פורסמה למתן תוקף בי. פ. 5040 מיום 20/12/2001. תחולת התכנית-גוש 6110 חלקות 377 וחלק מחלקה 416 (לשעבר חלק מחלקה 382).

11.4.2. רישוי והיתרים- הבנין נבנה עפ"י היתרי בניה, כמפורט בסעיף 6 בחוות הדעת.

11.4.3. לבניין נתקבל טופס 4- (תקנה 5) מיום 24/06/2010 - אישור להספקת חשמל/מים/טלפון לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון התשמ"א- 1981).

[14] **שטח 'סחיר' מבוסס על ריכוז הסכמי השכירות ויתרת השטח הפנוי.**

11.5 הרקע המשפטי

11.5.1. חלקה 377
זכויות חכירה מהוונות מרשות (לשעבר מינהל) מקרקעי ישראל עד ליום 5/01/2057.

11.5.2. חלק מחלקה 416 (לשעבר 382)
זכויות חכירה מהוונות מעיריית תל-אביב לתקופה של 49 שנים מיום 1/07/2007,
בגין זכויות בניה בשטח עיקרי של 3,307 מ״ר.
ככל וקק״ל תאריך את החכירה בתקופת חכירה נוספת של 49 שנים, מוסכם כי תינתן לחברה גם ע״י העירייה אופציה בחלקת העירייה לתקופת חכירה נוספת מקבילה לפי התנאים שיהיו באותה עת בעירייה.

11.5.3. הערות אזהרה[15] – על זכויות הבעלים בחלקה ישנם הערות אזהרה שונות.

11.5.4. בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל ולרפורמה ניתן לרכוש את זכות הבעלות בנכס וזאת בתמורה לתשלום חד פעמי בשיעור של 6% משווי הקרקע המוחכרת.

הובא בחשבון שגם עיריית ת״א תחכיר את הקרקע שבבעלותה לתקופת חכירה נוספת, בהתאם לתנאי הסכם החכירה שנחתם ביום 1/07/2007.

תשלומי חובה לרשות מקרקעי ישראל

(א) דמי היוון
דמי היוון לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים בתום תקופת החכירה ביום 06/01/2057.
בתום תקופת החכירה על החוכרים יהיה לשלם דמי היוון לתקופת חכירה נוספת.
לחילופין, עפ״י החלטות רמ״י ניתן לרכוש את זכות הבעלות תמורת תשלום חד פעמי.

(ב) דמי חכירה לעיריית תל-אביב
בהתאם למדיניות העיריה, צפוי תשלום עבור דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה נוספת, בתום תקופת החכירה הנוכחית המסתיימת ב- 1.7.2056 בשיעור 66%[16]
מערך הקרקע שבבעלות ע׳ ת-א המהווים זכויות בניה בשטח עיקרי של 3,307 מ״ר.

[15] הערות אלה אינן משפיעות על שווי הזכויות בנכס.
[16] ההנחה הינה בהתאם למדיניות העיריה.

39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

12.8.2 <u>שכירויות</u>

פירוט השוכרים, נתוני השוכרים ודמי השכירות החודשיים בהתאם להסכמי השכירויות וטבלאות שכירויות שהוצגו בפנינו.

הובא בחשבון שהסכמי השכירות הינם ארוכי טווח לתקופה של 3-5 שנים + תקופות אופציה.
חלק מהשטחים המושכרים בקומות העיליות (קומות 5-22) הושכרו לחב' הקשורות למזמין חוות הדעת/בעלי הזכויות.

במהלך השנה האחרונה, לאחר משבר הקורונה, חודשו הסכמי שכירות לשטחים המתפנים בדמי שכירות דומים ו/או גבוהים מדמי השכירות הקודמים בהם הושכרו השטחים.

12.9 <u>מטלות והיטל השבחה</u>

12.9.1 בהתאם למסמך מיום 19/11/2009 שנחתם ע"י יורם קרן מנכ"ל (לשעבר) של "קרדן נדל"ן", החברה מצהירה שאין לה התחייבויות או יתרת חוב לעיריית ת"א בגין אגרות/היטלים ומטלות ציבוריות, למעט המטלה לביצוע דרך השירות והטיילת.

12.9.2 בהתאם לדרישת תשלום של עירית תל-אביב עודכן סכום זה.


39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

12.10 גישת השומה- קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין:

12.10.1 **גישת ההשוואה-**
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד בהסתמך על עסקאות מכר, שנעשו בנכסים אחרים, הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם, תוך ביצוע ההתאמות הנחוצות.

12.10.2 **גישת היוון ההכנסות-**
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד כערך הנוכחי של זרם ההכנסות העתידיות, או עשויות להתקבל ממנו לאורך זמן, דהיינו בהיוון התקבולים העתידיים. פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית, ששיעורו נקבע בהתאם לסוג הנכס, אופיו ורמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת מהנכס.

12.10.3 **גישת העלות – עלויות הקמה (השווי הפיזי)-**
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד בהתבסס על סיכום העלויות הצפויות להקמת נכס הזהה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח והקמת המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים- באם קיים).

12.11 השטחים המושכרים מהווים נכס מניב ולפיכך הגישה המועדפת להערכת השווי הינה גישת היוון הכנסות – היוון דמי השכירות המתקבלים מהשטחים המושכרים בשיעור היוון המגלם את רמת הסיכון ואי הוודאות הכרוכה בזרם הכנסות שוטף.

12.11.1 הובא בחשבון שדמי בשכירות המתקבלים לשטחים המושכרים משקפים את דמי השכירות הכלכליים הראויים הרווחים בשוק המקרקעין.

12.11.2 אומדן דמי השכירות לשטחים הפנויים נערכו בהתייחס לדמ"ש חודשיים המתקבלים בפועל והמשקפים את דמי השכירות הכלכליים הראויים הרווחים בשוק המקרקעין תוך ביצוע התאמות נדרשות.
אומדן השווי נערך על בסיס גישת ההשוואה וגישת היוון ההכנסות תוך התחשבות בדמ"ש כלכליים ראויים המקובלים בסביבת הנכס תוך ביצוע התאמות נדרשות.

השווי בפועל נקבע על בסיס דמי השכירות המתקבלים בפועל ובדיקתם שאינם גבוהים יותר מדמ"ש חופשיים בשוק החופשי.
ראוי לציין כי חלק מהחוזים עתידים להסתיים במהלך השנים הקרובות ויתכן כי חלק מהחוזים לא יוארכו. תחלופת שוכרים הינה הליך מקובל בבניני משרדים בתל אביב וגם אם תדרש השקעה מסוימת בעת איכלוס דיירים חדשים הרי שהשקעה זו תשפר את המפרט הטכני של הנכס ותעלה את שוויו של הנכס.


39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

12.12 <u>שיעור היוון</u>

שיעורי ההיוון שנקבעו בחוות הדעת זו נקבעו על בסיס עסקאות תשואה שנעשו במהלך השנה האחרונה כששיעור ההיוון השנתי מורכב מהריבית השנתית חסרת הסיכון המבוססת על ריבית בטוחה במשק/אג"ח ממשלתי צמוד מדד לתקופה ארוכה, מרכיב הפחת, הפרמיה בגין סיכון ואי ודאות הגלומה בהכנסה השוטפת מהנכס, אי נזילות, איכות ויציבות השוכרים, משך תקופת השכירות, עלויות עסקה, ניהול וגביה, אינפלציה ושינוי ריאלי, מיסוי מקרקעין, מהות הנכס המושכר, גובה דמי השכירות ביחס למקובל בשוק המקרקעין והעובדה כי סה"כ דמי השכירות המתקבלים בפועל לסה"כ השטחים המושכרים תואמים את דמי השכירות המקובלים בשוק בנכסים דומים.

שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסויימת, לסוג נכסים מסויים ובהקשר של שיעור הריבית במשק באותה עת.

12.13 שיעור היוון - עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי הממשלתי למחצית הראשונה של שנת 2021, עולה כי שיעורי התשואה הממוצעים הארציים הם כדלקמן:

נכסי משרדים	- 6.8%
נכסי מסחריים	- 6.9%
נכסי תעשייה	- 6.9%

12.14 הובאו בחשבון מחירי מקרקעין ודמי שכירות חודשיים חופשיים הרווחים בסביבה הקרובה.

12.15 אומדן שווי נשוא חוות הדעת מוערך ללא ציוד ומלאי וללא מוניטין.

12.16 המועד הקובע לחוות הדעת- 31.12.2021.

12.17 חוות הדעת מתייחסת לעניין אומדן שווי זכויות חברת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון, בשוק מקרקעין כלכלי וחופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג' כלשהם.

13. **<u>נתוני עסקאות/סקר מחירים</u>**

להלן סקרים שנערכו על ידי חברת נת"מ לחציון הראשון של 2021

<u>משרדים class a[17]</u>

אזור	שיעור איכלוס ב- %	דמי שכירות למ"ר בש"ח	דמי ניהול למ"ר בש"ח	חניה למקום בש"ח
רמת החייל	91.33	71.50	19.80	690.00
ציר מנחם בגין	**98.58**	**120.29**	**21.35**	**1,150.00**
סיטי	97.91	126.60	22.20	1,310.00
מרכז תל אביב	99.06	114.00	22.00	1,300.00
יגאל אלון	99.27	121.94	18.11	691.11
בית המשפט	93.61	105.83	21.00	1,350.00
בורסה	97.05	92.92	18.22	922.73

<u>משרדים class b[18]</u>

אזור	שיעור איכלוס ב- %	דמי שכירות למ"ר בש"ח	דמי ניהול למ"ר בש"ח	חניה למקום בש"ח
רמת החייל	86.52	62.50	20.00	612.50
ציר מנחם בגין	**92.52**	**67.44**	**20.33**	**737.50**
סיטי	94.36	74.33	22.00	983.33
מרכז תל אביב	89.70	82.33	22.33	950.00
יגאל אלון	90.73	68.67	18.67	625.00
בית המשפט	90.05	92.50	21.00	1,350.00
בורסה	89.67	71.38	19.80	781.25

בהתאם לסקר שנערך על ידי חברת CBRE לרבעון שלישי של 2021 עולה כדלקמן:

עיר	דמ"ש משרדים למ"ר/בש"ח	תפוסת משרדים ב- %	דמ"ש מסחר למ"ר/בש"ח	תפוסת מסחר ב- %
תל אביב	**108**	**95**	**164**	**90**
רמת גן	82	92	122	87
הרצליה	83	93	132	88
רעננה	54	86	90	90
פתח תקוה	53	84	95	88
נתניה	45	85	86	90
רחובות	52	87	85	89
לוד	44	85	68	85
חיפה	65	88	90	89
ירושלים	66	87	94	89

<u>להלן עסקאות מכר ממגדל לוינשטין</u>

ב"מגדל לוינשטין" בגוש 6941 חלקה 171 בדרך מנחם בגין 23 ת"א .

תאריך	קומה בפועל	שטח רשום במ"ר	שטח ברוטו מ"ר	חניה	מחיר בש"ח	מחיר למ"ר רשום	מחיר למ"ר ברוטו	הערות
5.8.2021	19	176	250	2	4,000,000	22,727	16,000	מגלם מק' חניה
29.6.2021	20	179	252	2	5,750,000	32,123	22,817	מגלם מק' חניה ומחסן
16.2.2020	5	84			1,638,000	19,500		מגלם מחסן

[17] שטח מבונה מעל קומת קרקע 10,000 מ"ר, מערכות מלאות של מיזוג אויר מרכזי ומספר מעליות, רמת גמר פנימי ובשטחים הציבורים - גבוהה, נשוא חוות הדעת שייך ל - class a.

[18] מבנים בשטח של 5,000 מ"ר מעל קומת קרקע, רמת גמר פנימית ובשטחים הציבוריים טובה/סבירה.

13.1.1 **<u>מגדל "משה אביב"</u>** בן 68 קומות, ברחוב ז'בוטיסקי 7 מתחם הבורסה ברמת גן-

תאריך	שטח במ"ר נטו	שטח במ"ר ארנונה	קומה	מחיר בש"ח	מק' חניה	מחיר בש"ח למ"ר נטו	מחיר בש"ח למ"ר ברוטו	הערות
30.8.2021	179	179	43	2,330,770		13,021	13,021	
9.8.2021	123	123	44	3,435,000	6	27,927	27,927	מגלם מק' חניה
13.4.2021	45	78	21	1,188,508		26,411	15,237	
13.2.2020	135	226	40	3,390,000	3	25,111	15,000	מגלם מק' חניה
16.1.2020	69	69	27	924,998		13,406	13,406	מגלם מק' חניה
2.6.2019	1,440	1,440	20	22,450,000	17	15,590	15,590	מגלם מק' חניה

13.1.2 גוש 6977 חלקה 256 עסקאות מכר- "**מגדל אלקטרה**" רחוב הרכבת 58 תל אביב.

תאריך	שטח נטו במ"ר	שטח ארנונה במ"ר	קומה	מחיר בש"ח	מחיר בש"ח למ"ר נטו	מחיר בש"ח למ"ר ברוטו	מקומות חניה	הערות
7.11.2021	45	76	3	1,200,000	26,667	15,789		
8.2.2021	287	431	15	5,450,000	18,990	12,645	7	מגלם מק' חניה
17.11.2020	167	167	6	3,500,000	20,958	20,958	3	מגלם מק' חניה
9.8.2020	54	83	1	882,000	16,333	10,627		
10.6.2020	45	75	1	835,000	18,556	11,133	2	מגלם מק' חניה
9.2.2020	271	420	13	6,200,000	22,878	14,762		
9.2.2020	271	420	5	6,700,000	24,723	15,952		
3.10.2019	172	172	6	2,829,000	16,448	16,448		
2.7.2019	127	127	5	3,320,000	26,142	26,142		
16.1.2019	30	49	2	780,000	26,000	15,918		

13.1.3 <u>מתחם "חסן ערפה"</u>

גוש	חלקה	תאריך	כתובת	קומה	שטח במ"ר	מק' חניה	מחיר מכירה בש"ח	מחיר למ"ר בש"ח מגלם מק' חניה
7077	50	14.9.2021	המסגר	10	146		4,805,200	32,912
7077	47	26.8.2021	יצחק שדה 8	5	180	1	3,066,122	17,034
7077	50	7.7.2021	המסגר 31	14	147		2,420,000	16,463
7077	47	17.6.2021	המסגר 8	5	168	1	2,500,000	14,881
7077	50	14.6.2021	המסגר 31	18	279		4,603,500	16,500
7077	50	31.5.2021	המסגר 31	4	189		2,532,600	13,400
7077	47	30.5.2021	יצחק שדה 8	9	265	3	4,840,000	18,264
7077	50	19.5.2021	המסגר 31	17	1,208		19,267,600	15,950
7077	47	17.4.2021	יצחק שדה 8	5	265	2	3,875,000	14,623
7077	47	17.3.2021	יצחק שדה 8	7	124	1	1,900,000	15,323
7077	50	15.3.2021	המסגר	19	161		2,251,263	13,983
7077	47	27.12.2020	יצחק שדה 8	24	2,287	22	42,046,086	18,385
7077	47	27.12.2020	יצחק שדה 8	26	1,083	11	20,019,727	18,485
7077	47	7.12.2020	יצחק שדה 8	5	138	1	2,094,375	15,177

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

13.1.4 עסקאות מכר ממגדלי משרדים נוספים

תאריך	גוש חלקה	כתובת	קומה	שטח במ"ר רשום	שטח ארנונה במ"ר	מק' חניה	מחיר מכירה בש"ח	מחיר למ"ר רשום בש"ח	מחיר למ"ר ברוטו בש"ח	שם הפרוייקט
31.8.2021	6111/872	ציטלין 1	5	59	67		1,400,000	23,729	20,896	
18.4.2021	7101/19	הארבעה 30	2	11	20		600,000	54,545	30,000	מגדלי הארבעה
18.3.2021	6110/418	דרך בגין 156	22	73		1	1,439,622	19,721		מגדל רסיטל/ H TOWER
7.3.2021	6110/418	דרך בגין 156	12	112			1,713,600	15,300		מגדל רסיטל/ H TOWER
4.3.2021	6110/418	דרך בגין 156	6	164	164		2,790,830	17,017	17,017	מגדל רסיטל/ H TOWER
27.1.2021	6110/421	דרך מנחם בגין 144	41	65	125		3,000,000	46,154	24,000	מגדל מידטאון
26.1.2021	7101/19	הארבעה 30	2	213	213		4,229,676	19,858	19,858	מגדלי הארבעה
24.1.2021	6110/421	דרך מנחם בגין 144	23	251	251	5	5,860,000	23,347	23,347	מגדל מידטאון
24.1.2021	6110/418	דרך בגין 156	12	122			2,200,000	18,033		מגדל רסיטל/ H TOWER
21.1.2021	6110/418	דרך בגין 156	24	96		1	1,840,000	19,167		מגדל רסיטל/ H TOWER
17.1.2021	7101/19	הארבעה 28	21	305	387	1	9,530,000	31,246	24,625	מגדלי הארבעה
13.1.2021	6110/361	דרך מנחם בגין 150	5	238	238	4	4,614,807	19,390	19,390	
10.1.2021	6110/418	דרך בגין 156	13	45	45		721,000	16,022	16,022	מגדל רסיטל/ H TOWER
23.12.2020	6110/421	דרך מנחם בגין 144	44	60	60		1,408,261	23,471	23,471	מגדל מידטאון
20.12.2020	6110/421	דרך מנחם בגין 144	39	115	157		3,500,000	30,435	22,293	מגדל מידטאון
11.11.2020	6110/418	דרך בגין 156	19		241		3,710,000		15,394	מגדל רסיטל/ H TOWER
1.11.2020	6110/418	דרך בגין 156	4	67	67	1	1,188,460	17,738	17,738	מגדל רסיטל/ H TOWER
28.10.2020	6111/860	ויצמן 14	14	30	38		1,400,000	46,667	36,842	מגדל ויצמן
21.10.2021	6110/404	דרך מנחם בגין 158	3	75	80		1,264,000	16,853	15,800	
13.10.2020	7101/19	הארבעה 30	20	187	187		4,000,000	21,390	21,390	מגדלי הארבעה
17.9.2020	6110/418	דרך בגין 156	27	96			1,520,000	15,833		מגדל רסיטל/ H TOWER
15.9.2020	6110/418	דרך בגין 156	17	43	43		602,000	14,000	14,000	מגדל רסיטל/ H TOWER
17.6.2020	7101/19	הארבעה	9	372	372	2	9,250,000	24,866	24,866	מגדלי הארבעה
3.6.2020	6110/421	דרך מנחם בגין 144	34	71	120	3	3,495,000	49,225	29,125	מגדל מידטאון
20.4.2020	6110/418	דרך בגין 156	15	113	113	1	2,096,464	18,553	18,553	מגדל רסיטל/ H TOWER
29.3.2020	6110/361	דרך מנחם בגין 150	11	43	62	4	1,480,000	34,419	23,871	
3.3.2020	6110/361	דרך בגין 150	17	371	371	4	7,883,800	21,250	21,250	
27.2.2020	6110/418	דרך בגין 156	15	268	210	1	4,940,000	18,433	23,524	מגדל רסיטל/ H TOWER
6.2.2020	6111/633	דניאל פריש 3	23	578	714		12,500,000	21,626	17,507	מגדל משרדים
5.2.2020	7101/19	הארבעה	32		1325	7	32,800,000		24,755	מגדלי הארבעה
4.2.2020	6110/421	דרך מנחם בגין 144	28	225	225	4	4,865,000	21,622	21,622	מגדל מידטאון
21.52019	6111/771	שאול המלך 35		5959	11060		140,220,860	23,531	12,678	בית אמריקה בנין בשלמות

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL



אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

13.4 היצע משרדים בסביבה:

מיקום	קומה	שטח במ"ר	סה"כ דמ"ש מבוקשים בש"ח	דמ"ש למ"ר בש"ח	הערות
בקרבת צומת לה גארדיה		1,260	163,800	130	קומה עצמאית
דרך מנחם בגין 156	4	43	5,500	128	"מגדל רסיטל"
דרך מנחם בגין 48	7	140	10,500	75	"בית אמות ביטוח"
דרך מנחם בגין 150	קרקע	220	26,400	120	"מגדל we" שטח מסחרי מעטפת + 60 מ"ר רחבה, חניה ומחסן
דרך מנחם בגין 156	15	230	28,750	125	"מגדל רסיטל"
דרך מנחם בגין 156	15	113	15,255	135	"מגדל רסיטל"
דרך מנחם בגין 156	13	147	14,700	100	"מגדל רסיטל", רמת גמר גבוהה
המסגר 35	4	161	16,100	100	מגדל "סקאי טוואר", משרד מושקע
המסגר 35	19	140	15,000	107	מגדל "סקאי טוואר", משרד ברמת גמר גבוהה
המסגר 35	15	800	112,000	140	מגדל "סקאי טוואר", משרד ברמת גמר גבוהה
המסגר 35	14	161	16,905	105	מגדל "סקאי טוואר", משרד ברמת גמר גבוהה, נוף לים
המסגר 35	5	1,385	207,750	150	מגדל "סקאי טוואר", קומה עצמאית, חלל כפול
יצחק שדה 8	8	134	17,420	130	מגדל "אקרו" בגמר מלא
יצחק שדה 8	8	170	23,800	140	מגדל "אקרו" בגמר מלא
יצחק שדה 8	19	232	34,800	150	מגדל "אקרו" בגמר מלא, מושקע נוף לפארק עתידי,
יצחק שדה 8	9	168	24,800	148	מגדל "אקרו" בגמר מלא, מושקע נוף לפארק עתידי, מחיר כולל חניה
החשמונאים	4	65	7,500	115	
החשמונאים	2	300	31,500	105	

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

13.5 **<u>מקומות חניה</u>**

<u>נתוני שווי ודמ"ש למקומות חניה במגדלי משרדים בסביבה הקרובה:</u>

- בהתאם לדוח נת"מ לחציון הראשון לשנת 2021 ובתייחס לסקירת שוק במרכז העיר תל אביב עולה, בין היתר, כי במגדלי משרדים מסוג "Class A" דמי השכירות החודשיים הינם 1,300 ש"ח/ למקום חניה, ועל ציר מנחם בגין 1,150 ש"ח/למקום חניה.
ובמגדלי משרדים מסוג "Class B" דמי השכירות החודשיים הינם 950 ש"ח/למקום חניה. ועל ציר מנחם בגין כ- 740 ש"ח.
- להלן דמי שכירות המתקבלים בפועל לחודש בבנייני משרדים בתל אביב בהתאם למידע פנימי במשרדינו:
באזור שאול המלך: בין 900-1,200 ש"ח/למקום
באזור מנחם בגין : 750-1,200 ש"ח/למקום
- להלן דמי שכירות מבוקשים למנוי חודשי לחניונים של חברת סנטרל פארק בתל-אביב .
כפי שעולה מהטבלה באזורים המבוקשים דמ"ש מבוקשים הינם מעל 1,000 ש"ח/לחודש.
ככל שמתרחקים מאזורי הביקוש דמי השכירות יורדים בהתאמה.

מיקום החניון	מנוי חודשי בש"ח לא כולל מע"מ	שעות חניה	סוג החניון
צארלס קלור	450	ימים א - ה משעה 7 עד 17	פתוח
צארלס קלור	550	ימים א- ש משעה 7 עד 17	פתוח
רובע לב העיר	900 /1,500	מנוי חודשי 24/7 / ימי חול בלבד	מקורה
היסוד	400		פתוח
הפלד	360		פתוח
החשמונאים	1,200		מקורה
שוקן בית המשפט	750		מקורה
הרכבת 58	750		מקורה
בית מארס	400		פתוח
רחוב המלאכה	800		מקורה
בית פסגות , אחד העם	1,450		מקורה
ליאו גולדברג	1,000		מקורה
קדמת אילון, קרמיניצקי	600		מקורה
דובנוב	180	חניית לילה /סופ"ש	מקורה
רובע לב העיר	360	חניית לילה /סופ"ש	מקורה
וויט סיטי	180	חניית לילה /סופ"ש	מקורה
בית פסגות, אחד העם	180	חניית לילה /סופ"ש	מקורה

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL

אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

03.5268268
office@sarnitzky.co.il

14. תחשיב

14.1 גישת היוון ההכנסות

הכנסה לשנה	שיעור היוון	סה"כ	חלק 'קרדן'
₪ 21,153,053	7.00%	₪ 302,190,000	₪ 151,095,000

הנ"ל לפני הפחתות כמפורט להלן.

14.2 שטח פנוי

	שטח פנוי	שווי למ"ר	סה"כ	חלק קרדן- 50%
משרדים	118	₪ 15,000	₪ 1,770,000	₪ 885,000
משרדים	392	₪ 9,600	₪ 3,758,400	₪ 1,879,200
חניה כפולה	2	₪ 200,000	₪ 400,000	₪ 200,000
חניה רגילה	1	₪ 140,000	₪ 140,000	₪ 70,000
סה"כ				₪ 3,034,200

14.3 הכנסות חניות למזדמנים ע"י "מיקדן" (ראה פירוט)

בהתאם לנתונים שנמסרו לנו- הכנסות אלה מועברות לכיסוי עלויות ניהול החניון- משכך הן לא הובאו בחשבון בתחשיב השומה.

14.4 חניות בשימוש עצמי של "קרדן"

		בודדות	כפולות	חלק בנכס- 50%
בשימוש קרדן-	**בשימוש קרדן-**	2	4	
שווי לחניה	**שווי לחניה**	₪ 140,000	₪ 200,000	
	סה"כ	₪ 280,000	₪ 800,000	
סה"כ לפי 50% (בהפחתת אי סחירות)		₪ 140,000	₪ 400,000	₪ 440,000

שווי תזרים הכנסות

שיעור ההיוון שהובא בחשבון נקבע על-ידנו ל- 7% נוכח עסקאות ההשוואה בהן ניכרת תופעה של ירידה בשיעורי ההיוון וגם נוכח הסקירה של השמאי הממשלתי המצביע על ירידה בשיעורי ההיוון.

בנוסף שיעור ההיוון מגלם את העובדה כי הבנין טרם נרשם באופן מסודר ע"ש בעלי הנכס בפנקס 'הבתים המשותפים'.

14.5 ריכוז שווי זכויות חברת "קרדן נדל"ן בע"מ"

שווי נוכחי בהיוון הכנסות	שטח פנוי	פיצוי שוכר	חניה בשימוש "קרדן"	סה"כ
151,095,000 ₪	**3,034,200** ₪	--	**440,000** ₪	**154,570,000** ₪
הוצאות חזויות	מטלות ציבור (*)		שולם במלואו	**5,110,000** ₪ -
	תשלום לרמ"י וע' תל אביב[19]		4,216,000 ₪	
	שיפוץ שטח הפרקליטות		650,000 ₪	
	תיקון מרתף		250,000 ₪	
סה"כ שווי חברת "קרדן" למועד הקובע לשומה (במעוגל)				**149,450,000** ₪

(*) בהתאם לאישור סמנכ"ל הכספים של החברה- שולמו כל המטלות כנדרש באומדן העלויות.

[19] **עפ"י תחשיב שערכנו.**

14.6 <u>אומדן השווי בגישת ההשוואה (לפני הפחתת הוצאות חזויות)</u>

מרכיב	מגרש, שטח מגרש	זכויות	מהות הנכס
מסחר	**1,000 מ"ר**	**16,000 ₪/מ"ר**	**16,000,000 ₪**
חניה בודדת	**208**	**140,000 ₪**	**29,120,000 ₪**
חניה כפולה	**70**	**200,000 ₪**	**14,000,000 ₪**
אחסנה	**128**	**10,000 ₪**	**1,280,000 ₪**
משרדים	**16,653**	**14,000 ₪**	**233,142,000 ₪**
סה"כ/ חלק קרדן נדל"ן ווזים ופיתוח בע"מ			**293,142,000 ₪**
			146,770,000 ₪

14.7 <u>בדיקת רגישות לשווי הזכויות בנכס</u>

שינוי בדמ"ש/שיעור היוון		-0.50%	-0.25%	ללא שינוי	0.25%	0.5%
ירידה ב- 5%	10,047,700 ₪	3,486,947 ₪	-2,238,380 ₪	-7,554,750 ₪	-12,504,470 ₪	-17,124,204 ₪
		154,581,947 ₪	148,856,620 ₪	143,540,250 ₪	138,590,530 ₪	133,970,796 ₪
דמ"ש צפויים	10,576,526 ₪	11,622,839 ₪	5,596,179 ₪	אין שינוי	-5,210,231 ₪	-10,073,110 ₪
		162,717,839 ₪	156,691,179 ₪	151,095,000 ₪	145,884,769 ₪	141,021,890 ₪
עליה ב- 5%	11,105,353 ₪	19,758,730 ₪	13,430,738 ₪	7,554,750 ₪	2,084,007 ₪	-3,022,015 ₪
		170,853,730 ₪	164,525,738 ₪	158,649,750 ₪	153,179,007 ₪	148,072,985 ₪

15. <u>פירוט חוות דעת של מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו</u>

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים, למעט ההסתמכות כדלקמן:

<u>מטלות והיטל השבחה</u>

בהתאם למסמך מיום 19/11/2009 שנחתם ע"י יורם קרן מנכ"ל חב' "קרדן נדל"ן"[20] החברה מצהירה שאין לה התחייבויות או יתרת חוב לעיריית ת"א בגין אגרות/היטלים ומטלות ציבוריות, למעט המטלה לביצוע דרך השירות והטיילת.

[20] מנכ"ל לשעבר.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108

16. **<u>השומה</u>**

לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות חברת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', בגבולות של **<u>149,450,000</u>** ₪[21] (מאה וארבעים ותשע מיליון וארבע מאות וחמישים א' ₪).

16.1 המועד הקובע לחוות הדעת- 31/12/2021.

16.2 אומדן השווי אינו כולל מע"מ.

16.3 השווי בספרי החברה נכון ל- 30.9.2021- 135,488,000 ש"ח[22].

17. **<u>מיסים ותשלומי חובה החלים בעת מכירת הנכס</u>**

בעת מימוש הזכויות בנכס הנדון בדרך של מכירה, עשוי לחול חיוב במס שבח.
מאומדן השווי לא הופחת מס שבח/חברות הנובע ממכירת הנכס.

" השמאי יציין האם לדעתו גלומים בנכס הנישום, סיכונים ו/או סיכויים, שמעבר לסיכוני/סיכויי שוק המקרקעין שאליו הוא משתייך, העשויים להשפיע על שוויו".

17.1 הנני נותן הסכמתי כי חוות הדעת זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה וכן הסכמתי כי חוות דעת זו תפורסם לציבור.

17.2 הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.

17.3 חוות דעת זו נערכה על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו- 1966 ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

מצ"ב: נספחים נלווים

בכבוד רב,

רוני זרניצקי
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין

[21] **כולל משרדים וחניות בשימוש עצמי (רכוש קבוע) בסך של 9,353,257 ₪**
[22] **לפי הפירוט הבא- קרדן נדל"ן- 130,301,000 ₪, קרדן ר"ק- 5,187,000 ₪.**

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

תאריך 27/02/2022
כ"ו אדר תשפ"ב
שעה: 15:35

נסח מס' 88520

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות

גוש: 6110 חלקה: 377

הנכס נוצר ע"י שטר:	3263/2010	מיום:	20/01/2010	סוג שטר:	צו ביטול בית משותף

תיאור הנכס

רשויות	שטח במ"ר		סוג המקרקעין		
עיריית תל אביב -יפו	2,877.00		מירי		

הערות רשם המקרקעין
ביטול צו ב"מ 24/10

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים		
3263/2010	20/01/2010	ביטול צו בית משותף	קרן קיימת לישראל		
				החלק בנכס	
				בשלמות	

חכירות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם החוכר	סוג זיהוי	מס' זיהוי
5264/2010/3	03/02/2010	שכירות	קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ	חברה	520041005
				החלק בזכות	
				805 / 960	
37387/2016/2	05/09/2016	העברת שכירות חלקית	קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ	חברה	520041005
				החלק בזכות	
				319 / 4800	
37387/2016/3	05/09/2016	עודף	גילטון השקעות בע"מ		510451156
				החלק בזכות	
				19 / 200	
			הערות: חברה		

רמת חכירה	בתנאי שטר מקורי	תקופה בשנים	תאריך סיום
ראשית	5264/2010/3	49	05/01/2057
			החלק בנכס
	קיימת הגבלה בהעברה	קיימת הגבלה בירושה	בשלמות
על כל הבעלים			

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL



אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108
03.5268268
office@sarnitzky.co.il

סקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנתיים האחרונות

מסחר ומשרדים						
תאריך	עיר	מהות הנכס	מחיר (ש"ח)	הכנסה שנתית (ש"ח)	שיעור תשואה	הערות
1/6/2020	תל אביב מגדלי הארבעה	קומות 35-38 במגדל הדרומי + 60 חניות ומחסנים	129,000,000	6,500,000	4.70%	בהתאם לפרסומים שונים בעיתונות, מיום 6.1.20, חברת כלל ביטוח רכשה את קומות 35-38 במגדל הדרומי של מגדלי הארבעה, 60 מקומות חניה ומחסנים בתמורה לסך של 129 מ'₪+ מע"מ. הקומות מהוות קומות דופלקס המושכרות בהסכם ארוך טווח לחברת "רפאל" בגמר מעטפת לפי דמי שכירות שנתיים של כ-6.5 מ' ש"ח. העסקה נערכה לפי שיעור תשואה שנתי של כ-4.7%.
1/23/2020	רמת גן	קומת משרדים במגדל משה אביב	22,500,000	1,350,000	6.00%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 23.1.20, חברת סלע קפיטל רכשה את הזכויות בקומה ה-20 במגדל משה אביב בשטח של 1,440 מ"ר ו-17 מקומות חניה בתמורה לסך של 22.5 מיליון ₪. הנכס מושכר לשוכר יחיד מקבוצת הביטוח "הפניקס" לתקופה של 4 שנים. ה-NOI בגין הנכס הינו 1.35 מ' ש"ח בשנה (מגלם תשואה של 6%).
6/21/2020	רמת גן	40% מהזכויות בבית עורק	100,000,000		7.00%	בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום 21.6.20, קבוצת הראל רכשה 40% מבית עורק ברמת גן בתמורה לכ-100 מ'₪. הנכס מושכר בתפוסה של כ-98% לשלושה שוכרים לתוך ארוך, בינהים משרד עורכי הדין מיתר. בהסכם קיים מנגנון תמורה נוספת במידה ומשרד מיתר יאריך את תקופת השכירות. בהתאם למידע שנמסר, העסקה מגלמת שיעור תשואה של כ-7%.
12/30/2020	תל אביב	בנין משרדים מרקמי בן 3 קומות ברוטשילד 1	66,000,000		6.00%	בהתאם לפרסום באתר דה מארקר, מיום 30.12.20, אראל מרגלית רכש בנין משרדים בבניה מרקמית ברוטשילד 1, בנין בן 3 קומות כ- 2,370 מ"ר משרדים ו- 39 מקומות חניה מחברת מגדל בתמורה של 66 מ'₪. כיום הנכס מושכר לבנק לאומי שצפוי לפנות את הנכס בחודש פברואר 2021. בהנחה של דמ"ש ממוצעים של כ- 120 ש"ח/מ"ר וכ- 1,100 ש"ח למקום חניה, העסקה משקפת שיעור תשואה של כ- 6%.
2/25/2020	רעננה	בניין משרדים בן 3 קומות	51,000,000	3,384,000	7.00%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 16.02.2020, קרן הריט מניבים רכשה את זכויות החכירה במקרקעין באזור התעשייה רעננה בשטח של כ- 3 דונם והבנין הבנוי בתחומם בשטח של כ- 4,500 מ"ר הכולל חניון עילי המכיל כ- 40 חניות, בתמורה לסכום של 51 מיליון ₪. המבנה מושכר ל- 14 שוכרים כששיעור התפוסה הינו כ- 94% . ה-NOI השנתי הצפוי לחברה מהממכר עם השכרתו המלאה מוערך בכ- 3.6 מילון ש"ח בשנה. מחיר העסקה מגלם שווי של כ-34,000 ש"ח למ"ר, שווי גבוהה ביחס לאזור הנדון, המרמז על מהותה של העסקה כעסקה פיננסית אשר אינה משקפת את מחיר השוק אלא את תנאי העסקה והשוכר המיוחד.
6/9/2021	תל אביב	שתי קומות משרדים במגדלי הארבעה	80,000,000	3,864,000	4.83%	בהתאם לדיווח באתר "כלכליסט", מיום 09.06.21, חברת "באור השקעות" רכשה את זכויות הבעלות לשתי קומות משרדים במגדלי הארבעה בתל אביב בשטח של כ-2,300 מ"ר, שתי קומות המשרדים יושכרו במלואם לחברת "רפאל מערכות לחימה מתקדמות" לתקופה של 10 שנים בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כ-140 ש"ח למ"ר. ה-NOI השנתי הצפוי מעסקה זו הוא כ-3,864,000 ש"ח (מגלם תשואה שנתית של כ4.83%). מחיר העסקה מגלם שווי של כ-34,000 ש"ח למ"ר, שווי גבוהה ביחס לאזור הנדון, המרמז על מהותה של העסקה כעסקה פיננסית אשר אינה משקפת את מחיר השוק אלא את תנאי העסקה והשוכר המיוחד.
3/22/2021	רמת גן	17 קומות משרדים וקומת מסחר ("בית אבגד")	78,000,000	4,232,000	5.43%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 22.03.2021, חברת גירון פיתוח ובניה בע"מ רכשה את מלוא זכויות הבעלות של צד שלישי בנכס מקרקעין באזור הבורסה ברמת גן בשטח של כ- 2.6 דונם עליהם בנוי בנין משרדים בן 17 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת כניסה מסחרית, קומת קרקע תחתונה ו- 3 קומות מרתפי חניה. בהתאם להסכם הרכישה תרכוש החברה מתוך שטחי המקרקעין האמורים זכויות בעלות בשטח ספציפי הכולל 4 קומות משרדים, חלק מקומת הכניסה המסחרית וחלק מקומת הקרקע התחתונה בשטח בר השכרה כולל של כ- 4,500 מ"ר ברוטו ו- 83 מקומות חניה תמורת כ-78 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). המבנה מושכר לכ- 9 שוכרים בשיעור תפוסה של כ- 92%. ההכנסות מהשטח משקפות דמי שכירות שנתיים בהיקף של כ-4.6 מ' ש"ח בתפוסה מלאה כ- 4.2 מ' בתפוסה נכחית.דמי השכירות ממוצעים של כ- 72 ₪/מ"ר.
10/14/2021	אילת	קניון מול הים	1,310,000,000	86,000,000	6.50%	בהתאם לדיווח באתר "מרכז הנדל"ן", מיום 04.10.21, חברת "עזריאלי" רכשה את מלוא זכויות החכירה בקניון. הזכויות כוללות, בין היתר, זכויות חכירה במקרקעין בשטח קרקע של כ-6,061 מ"ר ובשטח בנוי בשטח של כ- 19,000 מ"ר (למעט הזכויות בשלוש חנויות בשטח כולל של כ- 47.5 מ"ר ברוטו. שיעור התפוסה בקניון כיום הוא כ-100%, ה- NOI בשנת 2020 היה 82 מיליון שקל, וה- NOI הצפוי ב-2021 הוא 86 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים מתלים הכוללים, בין היתר, קבלת אישור הממונה על התחרות; קבלת אישור רמ"י להעברת הזכויות ,וקבלת אישור המממנים להמחאת הסכמי המימון.
9/30/2021	חיפה	מסחרי	35,000,000	2,200,000	6.29%	בהתאם לדוח הרבעוני של גב ים מיום 30/9/2021 מאתר מאי"ה, החברה היתה שותפה (50%) עם צד ג' בלתי קשור (השותף) במרכז מסחרי פתוח, הכולל מספר מבנים נמוכים בשטח כולל של כ-3,500 מ"ר ומניב הכנסה שנתית מייצגת בסך 4.4 מיליון ש"ח (100%). במהלך הרבעון הראשון של השנה מכרה החברה לשותף את מלוא זכויותה בנכס, בתמורה לסך של 35 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. בעקבות המכירה רשמה החברה רווח נקי בסך 6 מיליון ש"ח.
11/23/2021	תל אביב	משרדים	290,000,000	13,350,000	4.60%	בהתאם לפרסום מאתר "דה מארקר", מיום 23/11/2021, חקבוצת יוניון שבשליטת ג'ורג' חורש תרכוש 50% ממגדל בן 17 קומות ברמת החייל, הכולל 19.5 אלף מ"ר משרדים ומקומות חניה, בבעלות ויתניה. העסקה צפויה להתבצע לפי שווי של כ-580 מ' ש"ח לבניין כולו (100%) כלומר 290 מ' ש"ח. בבניין שוכן מטה חברת טבע שעברה אל הבניין לאחרונה ושכ"ד השנתי שתשלם טבע לויתניה הוא 26.7 מ' ש"ח.

ENG. JOSEPH SARNITZKY
CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS
39 MONTEFIORY STREET
TEL AVIV 6520108 ISRAEL
03.5268268
office@sarnitzky.co.il
אינג' יוסף זרניצקי
מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין
רחוב מונטיפיורי 39
תל אביב 6520108



תאריך	עיר	מהות הנכס	מחיר (ש"ח)	הכנסה שנתית (ש"ח)	שיעור תשואה	הערות
1/9/2020	אזור התעשייה תפן ואזור התעשייה נהריה	מתחמי תעשיה	635,000,000	48,600,000	7.65%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 9.1.20, קרן הריט מניבים רכשה את הזכויות בשלושה מתחמי תעשייה באזור התעשייה תפן בשטח כולל של כ-115 דונם בתחומם בנויים מבנים בשימושי תעשייה, משרדים ואחסנה בשטח של כ-58.5 אלף מ"ר וכ-11 אלף מ"ר זכויות בניה נוספות במפלס הקרקע, בתמורה לסכום של 500 מיליון ש"ח. בנוסף רכשה מתחם בשטח של כ-51 דונם בתחומו בנויים מבנים בשטח של כ-24 אלף מ"ר וכ-4,000 מ"ר זכויות בניה במפלס הקרקע באזור התעשייה הצפוני בנהריה, בתמורה לסך של 135 מיליון ש"ח. המבנים מושכרים לשוכרים שונים העוסקים בייצור להבים למנועי מטוסים לתקופה של כ-9.5 שנים. ה-NOI החזוי יעמוד על סך של 48.6 מ' ש"ח ומגלם תשואה שנתית של 7.65%.
1/27/2020	נכסים שונים	נכסים שונים	855,000,000	100,000,000	9.01%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 27.1.20, חברת מגה אור תרכוש את חברת ישפרו בתמורה לסכום של 855 מ' ₪. ישפרו מחזיקה בכ-139 אלף מ"ר במרכזים מסחריים במודיעין, נס ציונה, תל אביב, ירושלים, בית שאן ועוד, בשיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. בנוסף לחברה זכויות בניה לא מנוצלות בהיקף של כ-167 אלף מ"ר בעתודות קרקע ברחבי הארץ. ההכנסות מהשכרת שטחים משקפים הכנסה שנתית של כ-100 מ' ש"ח (NOI של כ-77 מ' ש"ח, המגלם תשואה ממוצעת של כ-9%).
3/3/2021	חפץ חיים	מתחם לוגיסטי	71,000,000	8,100,000	5.70%	בהתאם לפרסומים שונים בעיתונות, מיום 3.3.21, חברת אמות רכשה מחצית מהזכויות במתחם לוגיסטי הממוקם על חטיבת קרקע של כ-31 מ"ר בקיבוץ חפץ חיים. המתחם, שכולל מבנים בהיקף של כ-18.5 א' מ"ר, מושכר בשלמות לחברת גלובוס אריזות ומשלוחים לתקופה של 10 שנים וצפוי להניב דמי שכירות מתואמים בסך של כ-8.1 מ' ש"ח בשנה. שיעור התשואה מהשכרת הנכס מגלם כ-5.7%.
3/22/2021	נאות חובב	אחסנה	80,200,000	4,580,000	5.70%	בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 24.3.21, חברת ריט 1 רכשה את הזכויות במקרקעין ובמבנה הבנוי בהם ומשמש לאחסנה באזור התעשייה נאות חובב, הכולל שטח מבונה בהיקף של כ-15,600 מ"ר בתמורה לסך של 80.2 מיליון ₪+ מע"מ. בכוונת המוכר לבנות 2,500 מ"ר נוספים, אותם התחייבה החברה לרכוש בתמורה לסך של 11 מ' ש"ח, בכפוף לאכלוסה ע"י השוכר הקיים בנכס. הנכס מושכר לשוכר יחיד לתקופה של 9 שנים+ אופציות, לפי דמי שכירות שנתיים בסך 4.58 מ' ש"ח (משקף תשואה שנתית של כ-5.7%).
7/27/2021	עמק חפר	מרלו"ג	102,000,000	5,640,000	5.53%	בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום 27.7.21, קרן אמריקאית רכשה את הזכויות במגרש 48 (חלק מחלקה 10 בגוש 8388) בשטח של כ-6.3 ד' ובשטח בנוי של כ-6,920 מ"ר בבינוי של 3 קומות מעל קומת מרתף חלקית בתמורה לסך של כ-102 מ' ₪. הנכס מושכר ומניב הכנסה שנתית של כ-5.64 מ' ₪ (מגלם תשואה שנתית של כ-5.53%).